更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

C
ed Works of Richard A.Posner
波斯纳文丛

性与理性

SEX AND REASON

理查德·A·波斯纳 / 著
Richard A.Posner
苏　力 / 译

中国政法大学出版社

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

波斯纳文丛

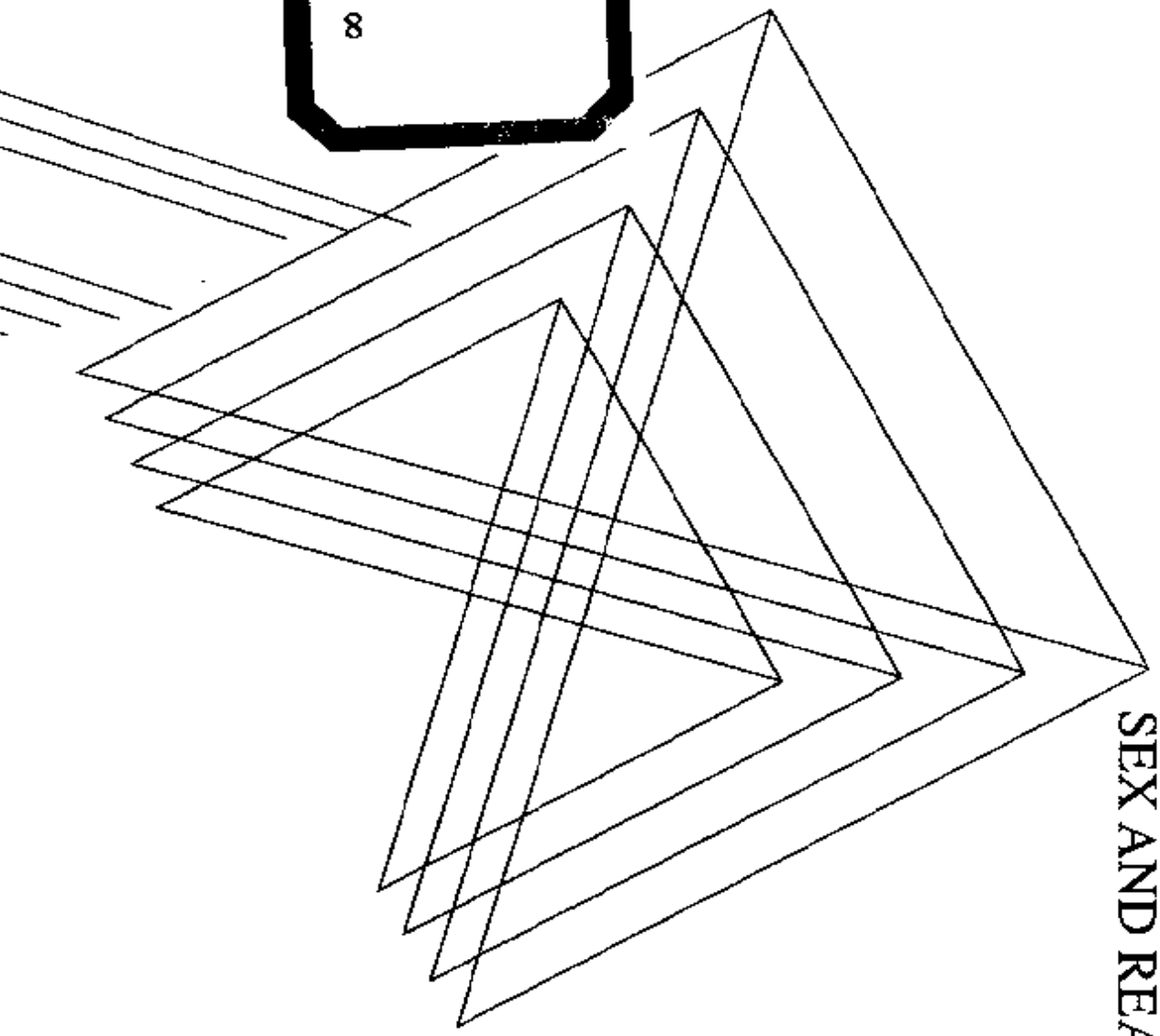
ISBN 7-5620-2032-9

9 787562 020325 >

ISBN 7-5620-2032-9/D　1992

更多[illegible]感绝密资料加微信:CF6[illegible]567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

C913.14
8



Collected Works of Richard A. Posner

波斯纳文丛 7

性与理性

SEX AND REASON

理查德·A·波斯纳 / 著
Richard A. Posner
苏　力 / 译

中国政法大学出版社

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

图书在版编目(CIP)数据

性与理性/(美)波斯纳著;苏力译.—北京:中国政法大学出版社,2002.1
(波斯纳文丛)
ISBN 7-5620-2032-9

Ⅰ.性… Ⅱ.①波…②苏… Ⅲ.性学—研究
Ⅳ.C931.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098827 号

书　　名　性与理性
出 版 人　李传敢
出版发行　中国政法大学出版社
经　　销　全国各地新华书店
承　　印　清华大学印刷厂
开　　本　880×1230mm　1/32
印　　张　20.875
字　　数　540 千字
版　　本　2002 年 5 月第 1 版　2002 年 5 月第 1 次印刷
印　　数　0 001—5 000
书　　号　ISBN 7-5620-2032-9/D·1992
定　　价　40.00 元

社　　址　北京市海淀区西土城路 25 号　邮政编码　100088
电　　话　(010)62229563　(010)62229278　(010)62229803
电子信箱　zf5620@263.net
网　　址　http://www.cupl.edu.cn/cbs/index.htm

☆☆☆☆☆

声　　明　1. 版权所有,侵权必究。
2. 如发现缺页、倒装问题,请与出版社联系调换。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

性与理性

SEX AND REASON

By Richard A.Posner

Copyright © 1992 by the President and Fellows of Harvard College

All Rights Reserved

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

Sex and Reason By Richard A.Posner

根据哈佛大学出版社1992年英文版翻译

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

《波斯纳文丛》总译序

一

这套译丛是一个很长过程的积淀。

我从1993年开始翻译波斯纳的著作，这就是1994年出版的《法理学问题》。此后多年也读了他的不少著作，但是这位作者的写作速度实在是太快了，范围实在是太广了，因此至今没有或没有能力读完他的全部著作。但是自1996年起，鉴于中国的法学理论研究的视野狭窄和普遍缺乏对社会科学的了解，缺乏人文学科深度，也鉴于希望中国的法官了解外国法官的专业素养和学术素养，我一直想编一部两卷本的《波斯纳文选》。在这种想法指导下，同时也为了精读，我陆陆续续选译了波斯纳法官的少量论文和许多著作中的一些章节，包括《超越法律》、《性与理性》、《法律与文学》、《司法的经济学》等著作。到1998年时，已经译了80万字左右。也联系了版权，但最终没有落实，乃至未能修改最后定稿。初稿就在计算机的硬盘上蛰伏了很久。

1998年，我感到自己《法理学问题》的译文问题不少，除了一些令自己难堪的错失之外，最大的问题是由于翻译时刚回国，中文表达比较生疏，加之基于当时的一种奇怪观点，希望保持英文文

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

法，因此译文太欧化，一定令读者很头痛。我为此深感内疚，并决定重译该书，到1999年上半年完成了译稿。

1999年10月，我到哈佛做访问学者，更系统地阅读了一些波斯纳的著作；并同样仅仅是为了精读，我翻译了他当年的新著《法律与道德理论的疑问》。此后，由于《美国法律文库》项目的启动，中国政法大学出版社又约我翻译波斯纳的《超越法律》全书，我也答应了。诸多因素的汇合，使我决心把这一系列零零碎碎的翻译变成一个大的翻译项目。

2000年5月，在耶鲁大学法学院葛维堡教授和欧文·费斯教授的大力安排下，我从堪布里奇飞到了芝加哥，同波斯纳法官会了面，其间也谈到了我的打算和决定。临别时，波斯纳法官同意了我的请求。

2000年8月回国之后，就开始了一系列工作。中国政法大学出版社社长李传敢、编辑张越、赵瑞红等给予了积极并且是很大的支持。会同出版社一起，我进行了很麻烦的版权联系和交易。而与此同时，我自己也忙里偷闲，特别是利用寒暑假，进行翻译，并组织翻译。因此，才有了目前的这一套丛书，完成了多年来的一个心愿。

二

从上面的叙述来看，这套文丛似乎完全是一个机会主义过程的产物，甚至，挑剔一点说，未必我就没有减少自己的“沉淀成本”(sunk cost)的意图。但是，总的说来，这套书的选择是有策划的，有斟酌的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

如同上面提到的，我的选译是有针对性的，一是针对法学研究，特别是法理学研究；二是针对包括法官在内的读者群。

中国目前的法学研究有不少弱点。首先是自我限制，搞法理学就是搞一些传统的概念，例如法治、宪政、正义、公正之类的，加一点时下流行的各种具有或多或少甚至是很强意识形态意味的话语，依法治国、司法改革、现代化、全球化、人权等等。这种“高级理论”、“大词法学”其实与作为实践的法律，特别是部门法很少有直接的关联；乃至于近来我听到有搞部门法的学者半开玩笑半嘲笑的说：你们搞法理的人似乎如今全都搞司法改革了嘛！这种情况，固然反映了司法改革的重要性已日益为法学研究者关注；但另一方面，这也说明了一个问题，法理学可能确实面临着某种困境。也许这种境况就如波斯纳说30年前美国法理学那样，已经进入了它的“暮年”(《超越法律》)。法理学必须探求新路。司法改革的话题也许会带来一个刺激，形成一个“新的学术增长点”，但我们必须注意，这不是全部。我们必须开拓理论法学的研究视野。

当代中国法学研究的另一个重大弱点是缺乏社会科学指导的研究，缺少经验的研究。国内的法经济学、法社会学、法人类学诸如此类，大都一直停留在介绍的水平或应然的层面上，既缺少量化的研究，也缺少细致精密的个案研究。甚至常常没有一个不带个人意气的如实生动的描述。大约是在中国人心目中文字本身就是神圣的，因此如果你用文字客观描述了某种不那么理想的东西，而这种客观又对“法治的理想”或“公认的原则”提出了质疑，那你的政治立场可能就有问题，你就“需要提升价值”，必须把你的描述调整到符合这些理想和原则上来。在这种心态和氛围下，文字成了一个过滤和筛选可研究和不可研究的、可言说和不可言说的设置。“政治正确”已经在中国学界迅速本土化了，一些学者一方面不无

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一点道理地反对滥用本土资源的说法，但另一方面，又迅速利用了在中国历来占强势的道德话语，开掘出了政治正确的“本土资源”。“法学是一个古老的学科”这样的事实描述由此变成了法学应坚持修辞学和决疑术的老传统、拒绝强化社会科学研究新传统的规范理由，成了拒绝法学“与时俱进”的信条。对于中国法治发展非常必要的法学专门化在某种程度上成了创造知识神秘、故弄玄虚、拒绝普通人进入、以期获得因垄断而发生的高额货币和非货币租金的一种工具。当然，这还不是普遍现象，只是这种现象正在扩展。更普遍的情况则是法学家就“法律问题”笼统的发发感慨，提提看法；尽管这些感慨、看法并没有多少法学的或其他学术的意味，但由于在许多现实的交易中，值钱的并不都是货品的质量，而往往是货品的商标品牌，因此法学圈内也就不可能例外。而在我看来，真正能减少这种现象的可能就是学术的竞争，包括并特别是来自其他社会科学知识和方法的竞争。也就是要“超越法律”。

因此，这套书的读者也许首先是法学研究者、部分有些理论兴趣的法律实务者，其中也包括一些法官。中国法官的状况一直是我的一个关切。中国法官目前就总体而言其知识和专业素质都是很不足的，即使少数有较高学历的法官，但要适应一个现代社会、一个工商社会，也还有很大距离。这种状况不可能在短期转变，哪怕是对目前开始的统一司法考试我们也不可能指望过高。因为中国的法学教育本身就面临着一个急迫的知识转型问题。我当然不可能指望读一点书就会改变法官的状况。但是至少，这些著作会给某些法官甚至未来的法官一些提醒，因为中国的法官也都可能或迟或早在不同程度上遇到波斯纳法官遇到过的一些问题。

这套书最多的、最认真的读者最终也许是如今在校的学生，因为，由于种种原因，今天的中国法学家大都已经与真理共在了，因

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

此也就大都很少甚至根本不读书的了。但即使是为了学生，翻译这套书也是值得的。甚至，我预期这套书的潜在读者将不完全是法学院的学生，有可能是社会学家、政治学家、经济学乃至文史哲的学生。确实，波斯纳的著作做到了他的追求，大意是，法学应当使外行人也感兴趣。

也正是为了这些目的和这些读者。我在选书时，大致坚持了三个相互关联的标准。一是尽可能涵盖波斯纳所涉猎的领域，反映一个全面的波斯纳；因此，其二，也就尽可能包容广泛的读者，而不是局限于法学的读者；以及第三，希望这些著作能够展示法学的交叉学科研究以及法学对其他学科的可能的贡献。最后这一点也许还应多讲几句。近年来，一些法学家和学生都感到了经济学和社会学的帝国主义，一些喜欢思考又有一定哲学爱好的学生往往喜好读跨其他学科的书，甚至感到在现在的知识体制中，法学的贡献很少。但我相信，波斯纳的著作可以消除人们的这种错觉。法学是可以有趣的：也许法学没有为其他学科的发展提供什么总体思路上和方法论上的贡献，但是，我相信，读了波斯纳的这些书后，读者会感到法学家的知识传统同样可能对理解其他学科作出贡献，特别是在对细节的理解和制度处理上。也许法学由于其实践性、世俗性，其知识贡献就注定不是宏大理论，而是微观的制度性理解和处置；就是要把事办妥（而不是好）。

因此，尽管这里所有著作都与法律有关，却也都还与其他某些学科和问题相关。《法理学问题》、《超越法律》和《道德与法律理论的疑问》，是波斯纳法理学著作的“三部曲”，与诸多法理学流派，与法哲学、法社会学、政治哲学和道德哲学有关。《正义/司法经济学》有很大一部分与初民社会以及一些非正式社会控制有关，其余部分则与私隐有关。《法律理论的前沿》则更是涉及到了经济

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

学、历史学、心理学、认识论、统计学。《法律与文学》不仅文学，包括经典文学和大众文学，而且涉及到阐释学，甚至知识产权法。《性与理性》从问题上看，与性、家庭、婚姻、同性恋、色情读物有关；而另一方面，作为知识传统，它汲取了社会生物学许多洞识。《衰老与老龄》则分别与老人、老龄化和社会学有关。《反托拉斯法》与经济学有很大关系。《联邦法院》不仅研究了一个具体的司法制度，而且同政治学、特别是司法政治学、制度理论有关。《公共知识分子》与（特别是与法学）知识分子和知识社会学有关。当然，所有这些所谓“有关”都是相对的，其实几乎每一本书中都涉猎了不同的学科知识。这些都是真正的交叉学科的研究。比较而言，前六部著作的主要关切更多是法学理论；后五部著作尽管同样涉猎广泛，但相对说来更侧重于法学理论在特定领域的运用　当然，其中的研究结论不一定都对，因此不要将之作为结论、作为权威、作为真理来引证，而应当是作为进一步研究的甚或是批判的起点。它们也都未必是其他学科最前沿的，它们也没有坚持一个融贯一致的学科理论体系；但也许这就是法学的要求和命定。法学强调实践，法官必须在有限时间内处理问题，他们不能等所有的知识都齐备了再按部就班地作出惟一正确的决断，不允许他等到“黄瓜菜都凉了”。他更多的是，用概括了波斯纳的话来说，要“头脑清醒地对付或糊弄过去”。因此调动一切知识资源，在现有的制度框架中不但是要干事，而且是要干成事。

而这就是实用主义，至少是波斯纳牌号的实用主义，这是一种新的法理学。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

三

对于波斯纳，许多中国法律人都已经熟悉了他的名字和一些著作，但有不少误解。因此，我要多几句嘴，做一个尽可能简洁的介绍。

波斯纳，1939年元月11日出生在纽约的一个中产阶级家庭，父亲是律师，母亲是一位“非常左倾”（波斯纳语）的公立学校教师。他1959年以最优生毕业于耶鲁大学英文系，1962年以全年级第一名毕业于哈佛法学院。在法学院期间，他担任过《哈佛法学评论》主编（president）。他没有拿过Ph. D，但他曾获得过包括耶鲁、乔治城等国内外大学的荣誉法学博士。1962年毕业后，一直到1967年，他曾先后在联邦最高法院担任大法官布冉能法律助手一年，并先后在其他政府机关任职，同时开始接触并自学经济学，形成了他的学术思想。1968年，他加入斯坦福大学法学院，成为副教授；次年，他来到了芝加哥大学，担任教授；1973年一部《法律经济学分析》，给整个法律界带来了一场“革命”（《纽约书评》语）；1978年以后又成为法学院讲座教授。1981年，里根总统提名他出任联邦第七上诉法院（在芝加哥）法官至今，并在1993年到2000年间因为资深担任首席法官（院长），兼管该法院的一些行政事务。

任法官期间，波斯纳还一直担任芝加哥大学法学院的高级讲师；每年至少上两门课。同时，他每年平均撰写80件以上的上诉审判决意见（这意味着每周近2件），这个数量之多位居撰写司法意见最多的美国联邦上诉审（包括最高法院）法官之列（比美国联

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

邦上诉审法院法官撰写的司法意见平均数大约高出两倍)。重要的是，不像绝大多数法官，波斯纳从不用法律助手捉刀代笔，他总是自己披挂（或赤膊?）上阵。他说出来的话，用我遇到的一位他的前法律助手说，打出来就是一段文稿，几乎不用修改。他不仅产出数量多，而且质量也很高。他的上诉审判决意见也是为其他联邦上诉法院引用率最高的法官前茅（大致高出平均数3倍)。而他的学术著作也是如此，据1999年的几个研究分别发现，1978年以后出版的引证最多的50本法学著作中，波斯纳就占了4本（并属于前24本之列)，数量第一；他的总引证率也是有史以来最高的（7 981次)，比位居第二名的学者（德沃金，4 488次）高出近80%。[1]无怪乎，一个有关波斯纳的幽默就是，“谣言说，波斯纳每天晚上都睡觉”。

数字也许太枯燥了。而有关波斯纳的才华、勤奋、博学的趣闻轶事很多很多。这里就说两件吧！一是，他在联邦最高法院当法律助手期间，有一次，全体大法官们投票对某案做出了决定，并指定由大法官布冉能撰写司法意见。按照习惯，司法意见都至少由法律助乎撰写初稿。但不知是由于布冉能说反了，还是波斯纳听反了，甚或其他，波斯纳反正是撰写了一份与最高法院的决定完全相反的

---

〔1〕关于波斯纳的司法意见的引证率，请看，William M. Landes, Lawrence Lessig, and Michael E. Solimine, “Judicial Influence: A Citation Analysis of Federal Courts of Appeals Judges”, *Journal of Legal Studies*, vol. 27, 1998, pp. 288, 298; 以及，David Klein and Darby Morrisroe, “The Prestige and Influence of Individual Judges on the U. S. Courts of Appeals”, *Journal of Legal Studies*, vol. 28, 1999, p. 381. 在前一研究中，波斯纳名列第一；后一个研究中，波斯纳由于种种原因而名列第三。关于最常引用的法学著作以及著作引证率的研究，请看，Fred R. Shapiro, “The Most - Cited Legal Books Published Since 1978”, *The Journal of Legal Studies*, vol. 29 (pt. 2), 2000, pp. 397 - 406, tab. 1; Fred R. Shapiro, “The Most - Cited Legal Scholars”, *The Journal of Legal Studies*, vol. 29 (pt. 2), 2000, pp. 409 - 426.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

司法意见。然而，这份意见不仅说服了布冉能大法官，而且说服了最高法院。最后的决定也就顺水推舟按着波斯纳的意见办了。[2]我们当然可以赞美大法官们的平等待人，从善如流，但这足以证明波斯纳的真正是才华横溢（当然不同的人还可能从中得出许多其他正面、负面甚或是解构主义的感想：令人怀疑被——特别是一些中国学者——神化了的大法官们的责任心、智慧和勤勉程度，案件的不确定性等等，随便想去吧！）。记得张五常曾记述了他所谓的“经济学历史上最有名的辩论聚会”——科斯为《联邦通讯委员会》一文同包括弗里德曼等15位大经济学家展开论战，最后让对手统统缴械的学术佳话。[3]而波斯纳的这一轶事足以同科斯的故事媲美；如果仅仅就知识事件本身而言，这个故事不仅毫不逊色，甚至更有过人之处：因为波斯纳是生活在一个具有政治性和等级性的领域，他是作为一个下属，而不是如同科斯是作为平等的学者参与了各自的论战，而我们知道不同领域内的游戏规则是不一样的。并且这是对一个已经初步决定了的案件。也许这个案子就学术意义并不像科斯的论战那么重大，但其具有更大的直接的实践意义。

另一件也就发生在去年。在波斯纳所在的联邦第七巡回区的一个决定中，多数派法官否决了波斯纳［临时充任地区法院法官时作出］的一个裁决。[4]但就在这一司法意见开头的第一个脚注中，作为波斯纳同事的这些法官写道：

---

〔2〕 James Ryerson, “The Outrageous Pragmatism of Judge Richard Posner”, *Lingufeature: The Review of Academic Life – Online*, May, 2000, vol. 10, no. 4 (http://www.linguafranca.com/0005/posner.html).

〔3〕《五常谈学术》，香港：花千树，2000年，页196－198。

〔4〕 Bankcarp America, Inc. v. Universal Bancard Systems, Inc., 203 F. 3d 477 (7th Cir. 2000).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

> “当时，联邦地方法院急需新增法官决定此案，我们的首席法官波斯纳自愿承担了这一地方法官的工作，听审了此案，这充分证明了他对工作的献身精神。当然，法官波斯纳同时也承担了他在本院的全部工作。并且，作为我们巡回区的首席法官，他还完成了大量的行政管理职责。他所做的甚至还远不止这些。他撰写的书要比许多人毕生阅读过的书还多。更重要的是，当时，他正用业余时间，在联邦政府针对微软公司的反托拉斯大案诉讼中，作为某法院任命的特别调解人，努力工作。很显然，波斯纳法官的工作实在是太多了，远远超出了人们的承受能力。这充分证明了波斯纳法官的才华，他能同时处理这么多的角色，并且还是如此的严密、杰出和潇洒。”（着重号为引者所加）

由衷的赞美和敬佩之情，可谓溢于言表。（当然，这里也足以让我们看到我们大力赞美的美国法官的判决书的另一侧面。）

波斯纳的思辨极为精细，文风非常犀利，可以说是锋芒毕露，在学术批评上毫不留情，只认理，不认人。但在日常生活中，所有同他有过哪怕是简短交往的人都认为他是一位非常绅士的人，对人非常礼貌、周到，说话谦和、平等、幽默。上面引用的他的同事在司法意见中的言辞，就是一个明证。

也许是——但显然不是——因为做了法官，波斯纳是一位务实得近于冷酷的人，与那些高唱人文精神的浪漫主义的、理想主义的学者似乎形成强烈反差。但是在一次午饭间，波斯纳告知了知名女学者努斯鲍姆一个发现：其实，他波斯纳自己是一位浪漫者，而努斯鲍姆等所谓的浪漫者其实是功利主义者。为什么？波斯纳以功利

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

主义世界观闻名，努斯鲍姆甚至称波氏是狄更斯小说《艰难时世》中把一切关系都货币化的葛雷因。波斯纳的发现在于，努斯鲍姆同其他许多浪漫主义的道德哲学家一样，从本质上认为“人应当幸福，这是生活中最重要的”。而波斯纳本人，如同尼采，认为生活的一切都是挣扎和痛苦，并不存在什么最大多数的最大幸福，因此对于一个人来说，只有英雄的和创造性的成就才重要。是的，波斯纳是这样一个尼采式的浪漫主义者，视人生为一个不断创造和突破自己过程，要在人生的苦役和虚无中创造意义；相反，那么认为人生仅仅是不受限制地满足自己情感、希望、意欲的浪漫主义者在这个意义上恰恰是最务实的人。难道一定要到一个叫“前面”的地方去（《过客》）的鲁迅不是比“在康桥的柔波里，我甘做一条水草”（《再别康桥》）的徐志摩更具浪漫主义和英雄主义吗?!

甚至，波斯纳对自己和他人的这一发现的意味又何止这些？仅仅从这一发现中，难道我们不就可以感受到波斯纳的对人生哲学的高度抽象思辨能力，他对语词与事物关系的把握，以及他对人和事物的总体把握和平衡?!

这确实是一个绝顶聪明的学者。

四

1999年底，《美国法律人》杂志年终刊评选了100位20世纪最有影响的美国法律人，自然有霍姆斯、汉德、卡多佐等已故法官、学者、也有不少实务律师、法律活动家，其中有13人有专文介绍，其中之一就是波斯纳。当时的哈佛法学院讲座教授、现任斯坦福法学院讲座教授理查德·莱西格（曾担任过波斯纳的法律助手）撰写

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

了一篇极为精炼且很有意味的、题为《多产的偶像破坏者》的波斯纳简介，也许有助于我们理解一个全面、复合的法官、学者波斯纳。经莱希格教授同意和杂志社的授权，我将这一短文翻译如下，作为这一文丛译序的结尾，在必要的地方我还加了脚注。

理查德·波斯纳自1981年以来一直是美国第七巡回区上诉法院法官，自1993年以来一直担任首席法官。他是著述最丰的联邦法官，前无古人。任职上诉法院、却仍属最多产的法学家之列，同样前无古人。如果引证率可以测度影响力，那么当仁不让，波斯纳是在世的最有影响的法学家，他的30本书、330篇论文以及1680篇司法意见[5]都是引证最多的；同时也属于受批判最多之列。

人们称波斯纳为保守主义者，但真正保守主义者也许会质疑他是否忠诚（因为他怀疑原初意图论，批评反毒品战）。他是法律经济学运动的创始人，但他对法律经济学的影响却不限于此。他既是这一运动的詹姆斯·麦迪逊，又是亨利·福特[6]：他把一套关于法律规则与社会结果之间关系的实用主义见解（规则如何影响行为；行为如何更能适应相关的法律规则）都投入了生产，他把这套方法运用于无穷无尽的法律题目，运用于一切，从合同和反托拉斯到宪法的宗教条款以及法官行为。

法律经济学运动的前沿看上去很怪，但任何学科前沿

〔5〕虽然只过去了两年，这些数字都已经大大过时了。到2001年时，波斯纳仅著作数就已经增加到37本。

〔6〕詹姆斯·麦迪逊是美国宪法的主要设计者之一；而亨利·福特美国汽车大工，推动了汽车的产业化。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的特征从来都是让常人觉得“怪”，尽管这个运动的特征并不怪。也许，哲学家对法律经济学进路的基础会很气不过，但随着这一运动的成熟、挣脱了其早期的政治影响，法律经济学如今已改变了法律的全部领域。

如今，我们全都是法律经济学家了！今天的公司法和反托拉斯法已经令在它降临前的法学院毕业生“相见不相识”了；如今40多岁的人也许受了很多管教，对法律经济学的简约论、反再分配的倾向疑心重重，尽管如此，法律经济学的见解如今已是常规科学。当年罗伯特·鲍克的《反托拉斯的悖论》第一版运用了许多法律经济学的论点（其中有许多都来自波斯纳），他嘲笑联邦最高法院有关反托拉斯法的学理；而到了第二版，鲍克就不得不承认，尽管还有点扭扭捏捏，最高法院基本上已得到拯救。但波斯纳厌倦常规科学。尽管他的如今已经出了第五版的《法律的经济学分析》涵盖了法律的全部地带，但波斯纳晚近的兴趣却还是挂在其边沿。

在过去的几年里，波斯纳写作的题目有些与性的规制相关，其中还包括一本有关艾滋病的著作。他还把经济学镜头对准了老龄化。他考察了引证率，努力测度了另一位非同小可的法官本杰明·卡多佐的影响。他还是“法律与文学”运动的一位中心人物，并就法理学、道德理论和司法行政管理问题有大量著述。在他1995年的著作《超越法律》中，他坚定确立了一个承诺，很可以抓住他的个性：没有单独哪种进路，包括法律经济学，能永久地捕获法律的复杂性。

但波斯纳心目中的英雄并不是经济学，也不是美国联

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

邦党人；而如果还有的话，那就更多是霍姆斯。霍姆斯作品的特点，也就是波斯纳作品的特点，具有朴素、直率之美（波斯纳在司法意见中从没用过脚注）。他的司法哲学的风味是实用主义，并且怀疑高级理论。

而这也就是波斯纳手笔的标志。并且波斯纳是确实真有手笔。与大多数法官不一样，波斯纳从来都是自己动笔撰写司法意见。雇来的法律助手只管批评挑剔，而他自己动手写作。在一个法官有如此巨大权力的制度中，这是一种伟大的德性。写作会制约人。当一篇司法意见“不管怎样，就是写不下去”时，波斯纳就会改变他的思路。

因为波斯纳有他自己的生活。波斯纳的童年是左翼的（一个著名的故事是，他曾把自己的电动玩具火车送给了卢森堡夫妇[7]的孩子），此后他逐渐右转。当年，他的本科教育是英国文学；如今，他的影响却是在经济学。他当过法官亨利·弗兰德利和大法官威廉·布冉能的法律助手，后来又出任过瑟古德·马歇尔的下属，[8]但波斯纳的思想属于他自己，似乎没有受这些导师的影响。他无论是主动的还是被动的变化，都出于他的问题，或来自他对对象的质疑。没有谁可以声称波斯纳属于自己这一派。

波斯纳法官的杰出之处还不仅这些。波斯纳写作就不是想让人舒舒服服（他最新的著作，有关弹劾克林顿的

---

〔7〕卢森堡夫妇50年代初因被指控为苏联的原子间谍而处死；成了美国历史上唯有的被处死的白领人士。

〔8〕这些人都是著名法官，尤其是后两人都曾长期担任联邦最高法院大法官，是自由派大法官的“灵魂”人物和中坚；同时马歇尔还是是美国历史上第一位黑人大法官。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

《国家大事》，肯定不会让任何人舒服。），当然，这倒也不是说他写作就有意让人不快，或是要让人犯难　仅此一点就区分了他的语词世界与那个以符合民意调查为宗旨的语词世界；也就区分了他与公共生活领域内的几乎任何其他人。也因此，哪怕有种种更好的理由，波斯纳也完全不可能被任命为联邦最高法院的大法官。波斯纳从没想过要保持智识的诚实，他只是诚实而已。他让过于简单的分裂双方都很失望。他写作严肃且涉及广泛，目的只在参与。这是位不懂得算计的经济学家和公众人物，在他身上，确实有些世所罕见的和非同寻常的东西，或许还有点反讽。但这正反映了波斯纳最深刻的信念：一个学者——进而一个法官——的最大罪过就是循规蹈矩。

我们的制度并不奖赏他的这种德性。但，它仍然是一种美德。

希望本丛书的出版不仅仅是有助于我们理解波斯纳和与他相关的学科，而且还有我们自己以及我们的事业。

苏　力

2001年9月8日

于北大法学院

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

从禁忌到理性

——波斯纳《性与理性》译序

一

阅读和翻译这本书，是一个焦躁、反感甚至是痛苦的过程，但也是一个与愉悦交织的过程。

焦躁是因为，这本书研究、分析的许多问题都属于我的、同时也是我们社会的禁忌。尽管此书已经读了很久，但许多地方的翻译是让我心惊肉跳，脸红心躁，就如同少年时代偶尔读到小说中零星的爱情描写——例如《钢铁是怎样炼成的?》中保尔与冬妮娅临别前夜的描写——时的阅读感受一样。当然这些描写，在今天的小说读者看来，几乎一点也不“色”，何以给你那么大的刺激呢？但是，正如波斯纳在本书中所言，“在艺术或文学中，性的直白并不是一个绝对值，而是相对于当时社会规范创造的那种预期而言的”；在先前的中国社会中，在我生命的那一时期，性不仅是一种禁忌，而且是一种神秘，因此，仅仅“爱情”这两个字就是对性的一种暗示，就是对禁忌的一种突破，就足以令我躁动不安了。而翻译这本书的许多部分，对我的个人经验来说，就是一种不断突破禁忌的过程，因此也是一个焦躁不安的过程。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

Ⅱ　从禁忌到理性——波斯纳《性与理性》译序

焦躁、反感和痛苦还因为，此书触动了此前我的生活构建起来的一些偏见、前见，有的甚至是非常深刻的意蒂牢结。不仅有男女同性恋、娈童关系、肛交、口交、易装癖、窥淫癖、“喜新厌旧”、“沾花惹草”、溺婴（特别是溺女婴）、女性割礼等因种种原因在先前的我看来令人厌恶或极端反感的现象，而且还有另一些在先前的我看来近乎神圣并拒绝分析的现象。“一见钟情”、“有缘千里来相会”、“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处”，有什么可以分析的？“可怜天下父母心”，有什么可以分析的？但在波斯纳冷静的、道德无谓的笔下，这些都展示了一种令人难以抗拒的逻辑。分析理性突破层层情感的防线，迫使直觉缴械。不仅爱情被解构了，父母对子女之爱被解构了；甚至，许多经典的高雅艺术也被解构了：在一定的视角上看，米诺的维纳斯、拉斐尔的圣母也可以算是一种色情作品，而《天鹅湖》与脱衣舞也没有本质的区别。多年来心目中构建起来的神圣与亵渎之间截然清楚的边界，在这里都模糊——仅仅是模糊，而不是消失——了。这种对以往经验和信念的否弃不仅令人反感，而且甚至令人难以忍受。人有时是必须保留某些虚幻，才可能幸福的。

但是，这本书的翻译也是一个愉悦的过程，不仅是偶尔突破禁忌而不被人察觉时的那种愉悦，更重要的是一种智识上的愉悦。追随着波斯纳的笔，我漫游了从古希腊罗马到今天的北欧国家，从现代美国到非洲的桑比亚（一个名字虚构的部落），性这个因禁忌、神秘而陌生的领域在不知不觉中展示出其自身的理性逻辑。当年的经验和直觉不断被唤醒和反思，我不仅看到了，而且理解了许多先前从未理解的事情。许多先前憎恶的，在理性面前，首先不再憎恶了；许多先前赞美的，如今在理性面前，却获得了另一种迷人。先前社会文化禁忌塑造的、我的那个有关性领域之边界的修改，分类

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的更换，使我看到了另一个世界。对于一个对世界充满好奇心的人来说，还能有比这更令人愉悦的吗?!

而这就是学习的愉悦，也是智识增长的全部意味。

二

这是一本法官写的关于性的书。因此，至少在两种意义上，它犯了忌讳。第一，性本身，至少性的许多问题，至今在包括美国的许多国家仍然是犯忌讳的；第二，如果说其他人偶尔谈谈性还可以原谅，而一位法官，一位著名法学家丢下那么多“重要的法律学术问题”（例如，正义、宪政、人权、法治、司法审查、司法独立等）不讨论，却讨论这样一个“不入流”、这样一个“下三滥”的问题，这也犯忌讳；甚至会被人们认为很下流。“在研究方法上可以价值中立，但在选择什么样的研究题目的问题上，不可能不受价值判断和情操的影响”——一些道学家们会这样说。因此，一个选题本身就足以证明作者的格调和情操，而格调低下的选题从一开始就注定了不可能有多大的价值，甚至就是没有价值！这一点在当代中国法学界可能更为突出。

但是，“你要想知道梨子的滋味，你就得……亲口吃一吃”（毛泽东语）。我相信读者在读完这本书后，也许在道德直觉上不会赞同作者的许多分析和结论，甚至想与之展开辩论，但一定会感受到一种强大的智识冲击，发现世界上还有这样一个迷人的学术（不仅是法学的）领域。这是一枚有滋有味、别有风味的梨子

选题并不决定研究成果的价值。研究的问题是否重大与研究的成果是否重大并不成正比，研究问题的社会意义与学术意义也不相

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

关，研究者的志向是否宏大、立意是否高远同样不能决定其成果的价值。问题的重要与否总是相对于人来说的：对于一个20岁的青年，也许重要的问题之一是找到一个值得钟爱并接受钟爱的对象，对于一个为婚姻所困的成年人，也许重要的问题是如何摆脱婚姻的桎梏。你的垃圾也许是我的珍宝。而且，即使是大家都认为非常重要的食物，恐怕人们也无法忍受一次次咀嚼他人已经咀嚼过多次的馒头。因此，对于一个学者来说，真正有意义的工作是要开拓前人从未进入的处女地。

而“处女地”这样的表述，以及我们的语言中其他大量已经被人遗忘其曾经具有性意味的表述，以及本来没有但后来被附加上了强烈色情甚或情色意味的语言（例如，李敖的“一见面就爱上她”；例如，广告语“做女人挺好”）也许足以证明“性”并不是一个像许多大义凛然乃至忘记了自己还有一个“沉重的肉身”道德学家或法律人认为的那样，是一个不重要的领域。性至少是我们每个人一生中难以回避的重大问题之一。无论是《诗经》中的“关关雎鸠，在河之洲”还是乡村野老干农活时说的“男女搭配，干活不累”，无论是当今酒桌上的“黄段子”还是现代生物实验室中的“克隆”技术，都与性有直接或间接的关系。在这种意义上，挪用并修改一下波斯纳的一个短语，我们可以说，人类有一种“剪不断、理还乱的色、情”。这样的问题能不重要吗？

性关系到每个人是因为性是人的最基本的本能之一（“食、色，性也”），因此，属于传统的形而上的“人性”范畴。这种生物本能往往只能在社会互动中才能实现（例如恋爱、婚姻、生育等），因此性可能以各种方式给他人乃至社会带来种种有时甚至是非常巨大的影响。这是一个有巨大的潜在社会影响的领域，有巨大的外在性。一位军事统帅如果爱上了敌国的女间谍，就很有可能造成全军

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

覆没，甚至造成一国民众生灵涂炭（因此，为什么大人物的婚姻往往禁忌更多，这就是原因之一）。即使是平民百姓的爱和恋，也不仅可能给他人的命运留下重大的影响（轻的“求之不得，辗转反侧”，重的则会自杀和杀人）。更重要的是，众多小人物的个人行为一旦改变，也同样会深刻改变社会的一些基本格局。设想一下，只要是恋爱中的中国人都习惯于给恋人买一束花，并且恋人们也都喜欢接受花，那么中国的花卉种植业就会发达起来；也许你家隔壁就会多出一家花店来。也正因此，自古以来，在一切社会，性都是，也必定永远是——尽管方式则可能变化——法律规制的一个重要领域。

法律规制的是人们与他人相关的行为，而人的行为在相当的程度上都与“人性”有关，因此，法学研究不考虑“人性”是不可思议的。军事学上的“知己知彼，百战不殆”原则，同样适用于法律。任何学科，如果对其研究对象的基本特点都不了解，其知识体系以及从中演化出来的对策研究就不可能是坚实、可信且有效。尽管许多法学家为了抵抗各种因素对法律的干预，为了保证法律的独立、中立的运行，有理由并且很必要地坚持了法律自身构成一个融贯的形式主义体系的说法；但我们又必须注意，如果这个体系与人性相违，就不可能有效运作。或迟或早，这个体系就一定要崩溃、瓦解。事实上，法治的一个最重要原则就是法律不能规定普通人做不到的事。而所谓做不到，就是因为人性的限制。

其实，甚至可以说法律的一切规则，在很大程度上都受到了人性的限制。例如刑法或民事侵权之所以规定了过失，处罚较轻，除了其他原因之外，很大程度上就考虑到人的理性思维能力、判断能力的限制，就是因为即使严酷的法律奖惩机制也无法调动起无限理性。目前各国的法律之所以是目前这个样子，并且在一定的意义上

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

来说在历史上的法律只有变化，没有进步，正是由于“江山易改，本性难移”。人性其实在很大程度上规定了法律以及其他社会控制机制的限度。在这个意义上，任何法律制度都隐含了一系列关于人性及其潜能的前提假定（尽管人们并不一定自觉）；反过来说，也正是有这些相对稳定不变的有关人性的假定，法律才有可能成为制度。

必须注意两点。首先，尽管性属于人性，不等于人性，但是对性的研究实际上是把“人性”问题之一重新带进法学研究的视野中来了，这对重新活跃法学是有重大现实意义和理论意义的。其次，今天对性的研究、包括社会生物学对“人性”的研究，已完全不是传统的形而上的哲学论证了。因此，在把人性重新纳入法学视野的同时，我们必须警惕：在我们现有的知识传统和资源中，很有可能出现传统的那种关于“性善、性恶”的形而上论争，把人性或性视为一种固定的不变的实体，试图从这个稳定的基础上推演出什么法律的体系。这不是波斯纳在本书中体现的那种现代社会科学研究人性的进路。我们必须拒绝唯质主义（essentialism）的研究进路，要在更为具体的、更为语境化的因此也更为经验的层面细致地研究性以及人性的具体表现，采取相应的法律对策。换言之，今天对人性的研究是一种科学和社会科学的研究，而不是一种元哲学、元伦理学的研究。否则，就是一种学术倒退。

因此，仅仅以问题是否“重大”、情操是否高尚、价值是否巨大作为研究选题的标准，作为评判学术成果的标准，实际上就是要把把性以及其他以往认为“不入流”的领域都放逐在学术视野之外之际，实际上就是在自觉护守一种禁忌，坚守某种关于可研究和不可研究、可言说和不可言说的边界。这是一种神学的传统。我们必须警惕这种传统，因为当我们坚守某种所谓崇高的启蒙思想时，当

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

我们把一些大词同诸多具体的世俗问题截断开来、以为这些词本身中有什么崇高意味时，我们恰恰可能是在坚持蒙昧，而不是启蒙！

学术研究，从本质上看，并不是重复一些前人说过的重要的或正确的话，而是要通过学者独具眼光的对问题重要性的判断，通过他或她不断的创造性劳动，把原先人们认为不重要的问题变得重要起来，把那些无法言说的东西表述出来，把那些“不入流”的东西变成学术的问题，让人们熟悉的东西陌生起来，让陌生的熟悉起来，发现社会生活中的“暗物质”，就是要通过他或她的这些努力改变甚至颠覆整个社会现有的、对诸多问题相关重要性和相关联系的宏观透视。在这个意义上，学术研究注定了不是循规蹈矩的　挑战禁忌，突破边界！这就是学者的使命。

三

挑战禁忌，突破边界，说说是很容易的；同时，在今天我们社会的学术氛围中（或应当说是缺少学术的氛围中），这很容易被误解为“无知者无畏”（尽管写作同名书的王朔并非如同许多人认为的那样是“无知者”）。但是如果把挑战禁忌、突破边界仅仅理解为一种姿态，作为一种为了获取学术之外的什么东西的工具，仅仅以自身的欲望作为自身行为的正当化之根据，那就会一派胡言。真正的挑战甚至不是凭着血气方刚，凭着宏图大志，不是从一个先验正确的概念出发，而必须在一个个具体的语境中细致地研究问题。

在本书中，面对着“性”这样一个禁忌且神秘的领域，你可以看到理性的充分展示，对先前研究成果的系统整理，对社会各种有关性的——甚至是我们大力反对的——现象的认真理解和细致反

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

思，对相关的似乎是证伪之事实和资料的认真对待。本书所涉猎的学科不仅有通常意义的性学研究，而且涉及到广泛的历史学、社会学、人类学、文学、艺术、心理学、地理学、经济学、神学、统计学、生物学以及社会生物学等学科；涉及到对性习俗的历史考察，涉及到女性研究、同性恋研究、种族研究、家庭研究、人口研究、衣着研究、信息交流、政策研究，以及——当然了——法学研究。并且，这种研究不是零散的编撰，而是一种有理论框架的对资料和材料的整合。作者不仅考察了大量的资料以及先前研究的实质性结论，而且对几乎每一个资料的可靠性、研究的方法尽可能进行了细致考察，对一个个相关的概念以及概念的操作定义都进行了仔细的辨析或完善。作者对相关资料之掌握是全面的。即使偶尔有遗漏，在后来的研究中，都加以注明（在《超越法律》第 16 章注 4 中，波斯纳就主动指出自己当年的文献回顾中漏掉了两篇论文）；对支持个别结论之证据不充分的，后来又补充了相关的间接证据（例如关于同性恋者的穿着的判断，见同上，注 9－14 及相关正文），或撤回了相关的结论（例如，关于人工哺乳能力与女性乳房大小的关系，同上，注 8 及相关正文）。只有这种细致的、认真的阅读、理解、总结基础上的挑战，同时又不教条主义的固守自己的立场、而是随时准备在新的强有力的实证材料面前修改乃至放弃自己的观点，才有可能获得真正坚实的突破边界挑战禁忌的成果。

因此，学术的挑战决不意味着对历史现象的简单否决，对古人或前人的道德质疑，道德上的自我感觉优越，而是要对一切存在的乃至存在过的现象都做出一种融贯的理论解说，坚持学术逻辑的一致。波斯纳在本书中，就大量分析了历史上的出现过的种种“恶”行是如何发生的，以及背后的社会经济原因。例如，溺婴、特别是溺女婴，我们往往将之视为道德上的邪恶或错失；波斯纳的分析却

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

雄辩的证明：溺婴最主要是没有避孕和人工流产条件的社会的节育手段，是更有效地控制人口手段（因为人口增长快慢更多受女性数量影响，而不是受男性数量影响），由于溺婴事实上节省了该婴儿可能消耗的资源，供其兄弟姊妹使用，因此，可能有助于其兄弟姊妹的成长；在这个意义，溺杀一个婴儿并不等于总人口中减少了一个婴儿。又比如，在对中世纪天主教会禁止离婚的规定，波斯纳的分析表明，从总体来看，这种今天看来是压迫妇女的政策在中世纪却是对妇女的一种保护。再比如，波斯纳还以“规模经济”的逻辑令人信服地解说了并预测了城市为什么历来有更多性“不轨”行为（例如，同性恋），以及预测和解说现代社会中卖淫嫖娼的内容发生了实质性变化（不是为了性，而可能为了某种形式的性）。本书中有大量诸如此类的有说服力的分析。

有说服力，当然不等于正确，也不等于我们都应当接受。我可以肯定，所有这些现象都是有争议的，其结论、预测和提议常常与我们的内化了的社会道德和直觉相冲突，特别是在目前我们这样一个评价标准已经多样化（尽管还不像美国那样多样化）的社会中。但是学术研究的结果并不是要得出一个符合我们道德直觉和前见的结论，而是首先要发现社会生活条件与人们行为之间的因果关系，推进我们对世界的因果理解，并基于这样一种实证研究，提出可能的、审慎的改革措施。

其实，这就是我们经常说但并不一定真正理解其对生命之意味的“科学态度”。为此，是要付出许多代价的，不仅在中国，而且在任何地方，均如此。波斯纳就坚持了这样一种社会科学的进路，哪怕是得罪了社会中有势力的集团和群体、甚至整个社会也毫不悔改。1978年波斯纳与兰德斯发表的有关以婴儿拍卖方式（市场）替代领养（计划）的论文，尽管许多人都认为主要就是这篇论文注

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

定了这位活着的最有影响的美国法学家、法律家不可能成为美国联邦最高法院的大法官；但在1992年出版的本书中，他还是一如既往地坚持并扩展了自己的提议。

因此，对禁忌之挑战需要勇气，却不是为了展示勇气，对边界的突破需要标新立异，又不仅仅为了表明自己与众不同。那么这一切努力都为了什么？当然，最终说来，一切意义都是社会的；但是，对于学者来说，这些努力只是为了向自己挑战，向昨天挑战，只是由于自己灵魂中的那个永远贪得无厌的"浮士德"。在这一过程中，那曾拒绝理性的才成了理性的新沃野，那作为理性之边界的才成了理性下一次出击的据点。整个社会的视野由此扩展了，社会则可能因此而获利了。

四

在当代中国，人们习惯于把挑战禁忌、挑战边界看成是一个知识分子的学术定位以及是否勇于挑战自我的问题，但更深层的看，这是一个制度激励（和反激励）的问题，这是与社会结构相联系的制度问题，甚至是一个个人与社会之间如何协调的问题。

在一个传统的和比较传统的社会中，对新知识的要求相对有限，"天不变，道亦不变"，因此，有意无意，社会中会产生各种正式的和非正式的制度，拒绝人们对新问题的思考和对新知识的利用。其中一个重要的机制就是知识的体制，表现为各种形式的话语禁忌或政治正确。通过这种知识体制，某些形式的知识得以固化、神圣化，被称为真理，甚至一些语词或概念（关键词、大词）也设定为永远正确的，而另一些则注定邪恶或糟糕，有些话语是不能说

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的，有些问题被认为已经终结，不容讨论。在这种知识体制中，想某些问题、说有些话会得到奖励——包括物质的和非货币的奖励，例如出名；想另外一些问题、说另外一些话则必须付出代价的，轻则讨人嫌弃，重则被视为异端，招致各种标签以及标签背后的各种形式的放逐；例如主流/边缘、进步/反动、开放/保守等。

在现代社会中，不仅对新知识的要求更多，而且知识的折旧率也呈现加速度，这在一定程度上会改变传统社会的知识相对封闭与保守的格局，更多强调创新，可能在一定程度上改变种种正式和非正式制度。但是，如果人的本性中就有一种求真意志，那么我们就不大可能彻底抛弃这种知识霸权的基本态势。

必须指出，由于制度是人的博弈的产物，同时也是人们博弈的场域，因此这个机制的实际运作甚至更为复杂，超过我们的自觉。人们往往会自觉不自觉地利用现有的知识制度来排斥、拒绝和压制。它可能借助于主流的权力话语，但也可能借助非主流的权力话语；可以借助精英话语，也可以借助非精英话语；它可能以赤裸裸的以压迫者形象出现，也可能以被侮辱和被损害的受压迫者的形象出现；它可能以真理维护者的形象出现，也可能以挑战者的形象出现。因此，在这场博弈中，并不存在一个先天正确的立场，每一种立场都可能流变、停滞下来。从知识增长的角度来看，防止知识僵化、思想停滞的惟一出路只是思想和知识市场的竞争。

这个问题甚至会更令人尴尬。因为，尽管我们这些学人很容易强调（或者是在嘴上）知识的优先，但对于社会来说，知识增长并不总是它的惟一和直接追求。知识从也不是绝大多数普通人追求的目标，即使追求，是也往往是工具性的（“书中自有黄金屋”之类的）。因此，知识增长与社会利益在许多的具体语境中并不总是兼容的，在特定的情况下甚至会有激烈的冲突。社会生活是世俗的，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

普通人不可能而且往往不愿意站在知识的前沿，因此，社会要求的知识基础往往是社会的公分母，即罗尔斯的“重叠性共识”或库恩的“常规科学”，这种共识或常规科学是社会作为社会得以存在，人们可能有效交流信息之基础或必须。在这种意义上，即使后来证明是正确的知识挑战也往往可能与社会的认同接受之间有一个滞差，这也许就是中国古人为什么会将著述“藏之名山、传于后世”的原因之一。因此，在社会领域，作为一个法律学人，我不认为一定要意识形态地、教条地坚持知识创新的优先，而是强调制度的重要性。但是，在知识的领域，作为一个法律学人，我则认为，必须坚持知识创新的优先。据此，我们一定要比较清醒地区分社会领域与知识领域，公共生活领域与私人生活领域（知识的创新首先更多属于私人领域），尽管不可能完全分开，尽管即使区分了也不可能完全消灭两者之间的冲突。

五

当今，中国社会正面临着一个空前的社会转型。市场经济，以及与市场经济相伴的社会流动、城市化、妇女就业、经济的繁荣、家务劳动的减少、婚姻的推迟、性知识的传播、避孕与节育措施的便利等等，这一切都在促成当代中国的性道德、性习俗、性法律以及与性相关的诸多社会问题也正在发生急剧的变化。2001 年新婚姻法的颁布及此前围绕着“包二奶”的论争，在我看来，只不过刚刚展开了性领域内发生的这一变化的冰山一角。许多禁忌已经被打破了，许多规矩正在重新塑造和形成之中。有关性的道德在世界，在今天中国这个转型社会中，不论你喜欢与否，正在发生一个空前

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的变化。

面对这样一个变化，面对这种变化中的“性”，我们应当如何？我们又可能如何？

一种态度是固守传统的规矩，把先前社会中规制“性”的种种正式的和非正式的制度（法律、习惯、风俗），把先前的一些地方性的、有时间性（有时甚至很长）的做法当作普适的“自然法”，当作永恒的道德规则，不遗余力的加以坚持。因此，一旦社会的性习俗、实践发生了变化，就哀叹人心不古、世风日下。自觉不自觉地，许多法学家和普通人一样，都希望通过法律来强化这种失去的世界。历史在这里成了证明今天和明天都应当如此的根据。这其中也包括我自己。例如，在翻译这本书之前，我一直笼统地认为婚前性行为是可鄙的；但是，当我意识到在当今社会中，人们特别是城市人的婚姻事实上大大推迟之后，我感到就不能不直面大量未婚大龄男女青年的性爱问题。这不是一个简单的“道德”问题，而是现实的问题。我们的性法律和性道德必然会（实然而不是应然）随着社会条件的变化而变化，不论我们个人的喜好如何。

另一种态度则是拒绝任何性的规制。既然“一切的一切都四散了，再也保不住中心”（叶芝诗句），以往的性禁忌、规制、道德、习俗已不再具有天然的正当性了，并且现代社会鼓励个人自由和幸福，那么就不应当对性有任何规制；任何规制都是压迫，都是对自由的剥夺。性仅仅是个人的好恶，就像“抓痒”（波斯纳语）一样，与他人无关，只要个人需要，只要两情相悦，那么不应当有任何限制。在这种观点看来，性欲的强烈本身就证明了性欲的正当性，并且越是强烈，就越有正当性。这种论证的逻辑是不通的。正当性是一个社会的概念，只有在社会中才有意义。是的，性欲在相当程度上是一种天性，但“自然”并不具有道德的意义，否则，因性欲过

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

分强烈而对异性施暴也就可能具有道德的正当性了。我们必须看到，我们今天所处的这个空前的社会变革时期的确几乎在“重估一切价值”、改变一切规范，但这并不意味着，市场经济带来的社会将是一个没有规矩，或者说在性的问题上不要规矩的社会。不可能。这些规则都在形成中，都在试错的过程中。

尽管非常对立，这两种态度骨子里却非常相近，它们分享了一些基本的假定，做出了共同的努力。首先，这两种立场都试图把与特定时间地点相联系的特定形式的法律规制神圣化和永恒化。前者把先前的经验当作今天的标杆，试图以昨天规定今天和明天；而后者则把今天对昨天经验的证伪又当作未来的前景，在以今天否认昨天的同时，不知不觉地，又试图用今天规定着明天　两者是不同方式表现出来的教条主义、普世主义，两者试图同样追求在“性”以及与性相关的问题上的最终的、永恒不变的真理。

其次，这两种立场实际上都拒绝理性地、具体地考察研究性和性的社会后果。前者只把法律看作是对社会行为的规范力量，不考察性本身对社会规范具有的重大的、有时甚至是决定性的形成力量，一厢情愿地“依法治国”，把法律看成是与人性无关的东西，看成是一种可以不顾社会条件任意塑造人性的东西。后者则完全不管性的社会意义和后果，试图把性的正当化建立在性欲作为本能的自然和强度上，把自然当作了一种规范、一种正当性的来源。在这个意义上，两者坚持的都是一种蒙昧主义：拒绝理性地考察性的规范，尽管看起来两者似乎都坚持了一种理性的、启蒙的立场。

要突破这种状况，要使我们的法律规制真正的理性起来，首先我们必须理性起来，必须现实地、经验地、冷静地考察性，必须超越善恶的人性观和概念范畴。尤其是我们这些法律人，这些知识界的法律人，由于知识类型的局限，由于我们的专业化，由于我们相

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

对优越的社会地位，由于法律的修辞学特征，以及我们习惯的语言库藏，都很容易奢谈正义，忘记了我们人类一直拖着的那个沉重的肉身，忘记性的各种形式的社会规制涉及的都不仅仅是我们这些知识分子；我们太容易笼统地按照与自己的各种利益（政治的、学术的以及性的）兼容的各种流行政治和人文话语表示我们的态度，推进自己的利益。尽管我们这样做的时候，往往是以一种代表全人类的口吻说话。

希望本书的翻译出版能够给我们的与性有关的法学研究带进更多一些理性，少一点蒙昧的“信仰”，多一点经验研究，少一点形而上学。也许，不知不觉中，我们也会重新理解了什么是学术。

苏　力

2002 年 2 月 4 日

于北大法学楼

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

目　录

I　◎《波斯纳文丛》总译序
I　◎从禁忌到理性
——《性与理性》译序
1　引论

第一编　性态的历史

17　第一章　理论性学
18　这一领域的发展
30　社会构建主义（简论性别错乱者）
40　这一多学科领域内的其他流派
49　第二章　不同的时代，不同的风俗
50　西方性习俗的历史
51　古希腊罗马
60　天主教霸权时代
67　从宗教改革到维多利亚时代
72　20世纪的走向

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

80　美国
89　非西方文化的性习俗
94　第三章　性态与法律

第二编　性态理论一种

111　第四章　性生物学
116　“正常”性行为的生物学基础和特点
129　“异常”性行为的生物学
142　结论和批评
146　第五章　性与选择理性
146　性的收益
152　性的成本
157　搜寻成本是核心
167　城市化
176　收入与财富
180　有效性别比
187　宗教和教育
189　性实践的互补性
193　第六章　经济学视角中的性态史
193　古希腊的爱情以及娈童关系的制度化
200　修道生活、清教习俗以及基督教性伦理
213　瑞典的性放任
230　性伦理革命的三阶段

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

240 第七章　性态的最佳规制
241 道德无涉之性的模型展开
243 性的外在性
243 欺骗
247 儿童
251 性教育问题
255 人口总量
260 进步
264 乱伦和厌恶
270 性规制的效率
279 惩罚性犯罪的一个最佳设计方案
283 性规制的政治经济学
291 第八章　性态的道德理论种种
291 道德理论可否证伪?
297 性的基督教理论和自由主义理论
315 性激进分子

第三编　性态之规制

323 第九章　婚姻与性通道之开辟
324 结婚限制
326 离婚问题
336 多妻制问题
347 规制婚外性行为

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

356 第十章　控制怀孕
356 避孕
356 成人
359 青少年
363 人工流产
389 第十一章　同性恋性态：一些政策问题
389 同性恋现象的再思考
414 双方同意的成人关系：反肛交法和同性恋婚姻
420 同性恋歧视，特别是服军役
434 第十二章　法院内的性革命
435 从格里斯沃德诉康涅狄格州案到若伊诉韦德案
457 鲍尔斯诉哈德威克案及其他
471 第十三章　情色艺术，色情物品和裸体
472 情色再现的系统结构
472 术语和目标
477 情色和色情再现的历史
488 脱衣舞
490 与妇女地位的关联
492 色情物品的社会后果
492 强奸
499 性骚扰与性歧视
501 败坏道德
504 惩罚什么——如果有的话
515 第十四章　强迫的性行为
517 成人性虐待

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

532 儿童性虐待
541 同意的年龄
543 同性恋者任教
545 第十五章　生育与性的分离
545 领养
550 出售婴儿问题
561 同性恋者的领养
565 人工授精和替身孕母
579 优生学和人口
585 结论
595 致谢
597 索引

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

愉悦是理性思考的障碍，并且愉悦的东西，例如性的愉悦，越是令人愉悦，当沉浸于其中时，就越不大可能有任何思考。

——亚里士多德《尼各马克伦理学》

▼
▼
▼

引　论

在我们社会中，如果有谁想就性写点什么，又不会受到指责，不会说他情趣低下，他就最好解释一下，为什么他对这个问题感兴趣。就我来说，我是到很晚才发现，法官对这个问题的了解，除了他们个人有限的经验外，几乎是一无所知，或许他们还不如一般人，因为法院系统把那些性生活不太常规的人几乎全都（当然，并不完全）筛选出去了，在联邦法院系统，尤其如此，因为任职前，联邦调查局和其他机构都做过细致的调查。这种筛选，以及法官对性缺乏系统的知识（这种缺乏本身就是筛选的后果），都是美国清教——说得更宽泛点，是基督教——传统的残余。而另一个残余则来自大量规制性的法律，法官的义务就是要解释和适用，有时还要废除这些法律。

在我为西北大学的罗森戴尔讲演（Rosenthal Lecture）挑选演讲题目时，两件事促使我踏上了这条研究之路，最终成就了这本书。第一件是我想读一读柏拉图的《会饮篇》，填补一下我所受教育中许多令人惭愧的空白。我知道这本书说的是爱情，但我了解的也就

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

仅此而已。阅读使我惊奇地发现，这是为同性恋之爱所做的一个辩护；并且如同人们可以想像的那样，这个辩护还很有意思，很系统细致。[1] 我从来也没想到，这位哲学史上最伟大的人物，或者在此问题上思想史上任何其他令人尊敬的人物，曾做过这样的努力。阅读使我想到在鲍尔斯诉哈德威克案（*Bowers v. Hardwick*）[2]（联邦最高法院 1986 年的判决，认定将同性恋肛交定为犯罪的州法律合宪）决定中有关这一问题的讨论太肤浅，尽管这并不意味着这一决定错了。第二件事是有一个案件，我自己的法院决定全员听审（也就是，法院全体法官参与听审，而不是如同习惯的做法那样，从全体法官中随机抽出三名法官组成审判庭听审）；此案涉及到某个州制定法是否合宪的问题，对该法的解释是禁止脱衣舞女脱光身子。[3] 非常不同寻常的是，我们法院在此案上得出了 6 个司法意见，在《联邦判例报告》中占了密密麻麻的 53 页。（联邦最高法院以 5:4 的票数决定推翻了我们法院 11:4 的决定，但也得出了 4 个司法意见，其中没有哪个意见获得了多数大法官的支持）。任何人，如果不怕麻烦，阅读一下这些司法意见，都会明显感到，哪怕是对中年和老年法官来说，裸体和色情的问题也还很情绪化；并且还很明显，在性研究中，“我喜欢什么，我自己知道”是司法——我还要说，是法律——中占主导地位的态度，因此，有关的研究都很多余。

2　我不同意这种观点。在我们文化中，有关性的公共讨论的最大

〔1〕 这也不是该书的全部内容。Martha C. Nussbaum, *The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy*, ch. 6 (1986). 但是，这是该书的一个重要部分。同性恋之爱在《费德鲁斯》中也很突出，但这一点被人们认作理所当然，没有予以考察。

〔2〕 487 U. S. 186 (1986).

〔3〕 Miller v. Civl City of South Bend, 904 F. 2d 1081 (7th cir. 1990) (en banc), 推翻的案件名为, Barnes v. Glen Theatre, Inc., 111 S. Ct. 2456 (1991).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

特点就是大家都不吱声（尽管这一特点正在改变），因此，一般美国人对这个问题都了解不多。当然，任何性行为很活跃或曾经很活跃的人，以及许多不很活跃的人，对性都有所了解。但是，仅仅是有所了解还不够，还不足以为社会政策判断提供坚实基础，而我们的法律不可避免地要做出这种判断。此外，上面提到的这种不吱声也阻碍了研究。尽管如此，在性的问题上，还是有大量的多学科文献，无论是医学、生物学、社会生物学、精神病学、心理学、社会学、经济学、法学、神学、哲学、历史学、古典学、人类学、人口学，甚至是地理学和文学批评，都做出了贡献。其中有许多文献都真正是科学的，也有许多尽管不科学，但还是可以提供很多信息。我的目的之一就是总结概述这些文献中与法律有关的主要发现，并且要让它能够为法律职业界理解。这样一个努力之急需是不需要多说什么的．只要看看有许多现象（其中许多还是相互关联的）给已经不堪重负的美国法律制度所增加的压力就行了。这些现象有艾滋病的传播、人工流产的争议、同性恋权利运动（同性恋者现在要求废除反肛交法，要求允许他们结婚和收养孩子，还要求清除军队以及其他雇主对同性恋者的歧视）、性革命（同性恋倡导者是其组成部分之一，并且是非常不合法的一部分）、道德多数派的反革命、替身孕母、围绕联邦资助色情艺术的争议．此外还有女权主义者强力表达的对婚内强奸和约会强奸、工作场所性骚扰、儿童性虐待以及色情物品的关切。

我还有更大的抱负，这就是要提出一种性态（sexualituy）理论，它既要能解说性实践的及其社会（包括法律）规制的一些主要特点（regularities），同时也要指出这种性规制的改革道路；因此它必须同时是实证的（描述的），也是规范的（伦理的）理论　性态研究者们都承认并哀叹，至今没有一个严格的、全面的关于人类性

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

行为的科学理论。[4] 但他们也许是受了这篇导论题记引用的亚里士多德名言的误导，他们没有寻求理性选择理论的帮助。我将努力克服这种忽略。此前，一直很少用经济学分析来研究性态问题，尽管常常用它来研究与性态有关的非市场行为的问题，其中包括了婚姻、家庭和家庭法。[5] 我在这里提出一个功能性的、世俗的、工具性的、功利的理论，它大量依赖于经济学分析。我称这一理论为性态的经济学理论。

就实证这一面而言，这一理论认为，理性选择在人类的意志选择行为中至高无上，性行为就是意志选择行为中的一种。但这一理论
3 并不否认性欲望，包括对性别的偏好，都根植于我们的生物本性；并因此，它不否认性行为有强烈情感特征，它也不打算同亚里士多德的格言叫真。就规范的一面而言，这一理论是自由至上的(libertarian)(请不要将之同自由放荡的[libertine]或现代自由派理论混淆)性规制理论。自由至上论，或者有时人称古典自由主义，是约翰·斯图加特·密尔《论自由》的理论，可以概括为7个词，"你的权利止于他的鼻子开始之处"。政府没有道理干预成人间双方同意的活动，除非是可以展示这种干预为保护他人自由或财产之必须。

在性态理论的无穷发展中，这种经济学理论只是最晚近的一种，其他理论包括了阿拿那的理论、女权主义理论、马克思主义理论、社会生物学理论、弗洛伊德理论、构建主义理论等，这一名单可以无休止地继续下去。但我将论辩，经济学理论把这些视角、洞

---

〔4〕 请看，例如，Paul r. Abramson, "Sexual Science: Emerging Discipline or Oxymoron?" 27 *Journal of Sex Research* 147 (1990).

〔5〕 明确的市场已经不再是经济学的性一领地了。有关的讨论和参引文献，请看我的著作，*The Problems of Jurisprudence* 367 - 370 (1990). 有关婚姻和家庭的经济学，请看加里·贝克尔的经济学研究杰作，Gary S. Becker, A Treaties on the Family (enlarged ed. 1991). 有关家庭法的经济学分析入门，请看我的著作，*Economic Analysis of Law*, ch. 5 (3d ed. 1986). 所有这些著作中都没有提及性的索引项。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

见以及其他可以公道地称为科学的或是社会科学的性态理论都包容进来了，整合为一体，并超越了这些理论。这种经济学理论的不妥协且实在是无法同化的对手——它最值得细致考虑，不仅因为它本身有长处，而且因为它反映了我们社会中大多数人的信念——不是科学或社会科学的理论，而是一大堆各种各样的道德理论。这些理论都不聚合，并且差距还很大。例如，托马斯·阿奎那这样的天主教神学家的著作、伊丽莎白·安斯科姆（Elizabeth Anscombe）这样的天主教哲学家的著作，诸如詹姆斯·费茨詹姆斯·斯蒂芬（James Fitzjames Stephen）以及帕特里克·德弗林（Patrick Devlin）这样的法律人的著作，诸如厄文·克里斯托（Irving Kristol）这样的新保守主义的著作以及从伊曼努尔·康德到乔尔·费因伯格（Joel Feinberg）以及罗纳德·德沃金这些哲学家的著作，都没有聚合。但是，它们的共同点是，它们都认为道德和宗教信仰是理解和判断性实践和性规范的关键，而这些道德和宗教信仰都不可简约为实在的社会利益或实践激励。这就使这些著作同渗透于我寻求以经济学模式重塑的进路中的这种广义科学的世界观无法兼容；尽管约翰·斯图加特·密尔既是自由主义的也是功利主义的守护神，也无法兼容。

今天，在北欧，特别是瑞典、丹麦和荷兰，以及在日本和东亚的其他地区，一种与科学的、非道德的性态观很类似的观点非常有 4
影响。这种世界观在南欧影响要弱一些，但是最强烈抵制这种世界观的是由一些不同国家组成的群体，其中包括美国、爱尔兰、南非、古巴、沙特阿拉伯和伊朗。接受和拒绝的这种格局本身对我的理论的实证方面就是一个挑战。一个政府会压制经济领域（狭义理解）和性领域的自由，例如古巴（反映了斯大林以来正统共产主义的立场），或在两个领域都许可自由，例如日本，这并不令人吃惊。但为什么瑞典人在性的问题上要比美国人有更多的自由，而更少经济自由，这却是一个相当大的难题，尽管我将努力做出一个解说。

其实，无论是我的理论，还是其对立面，都不直接与性有关。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

它们都与性的社会寓意、包括法律的寓意有关，因此，我频繁使用性态这个术语，隐含的是对有关性的态度和习惯以及实践的关切。众所周知，对社会不赞同的性行为予以惩罚的法律（规制胁迫性性行为，例如强奸和诱奸儿童的那部分法律除外），实施起来很少有哪怕是最低限度的有效性。其中大多都是死了的文字，但是要想废除它们，就会受到坚决的抵抗。我们因此不得不考虑一下这些没有得到实施的或者是实施非常不力的法律究竟有什么社会功能，考虑一下法律与道德之间的关系是什么；在有关性法律的讨论中，对法律与道德的讨论很多，其中许多都与双方同意、因此看来无害尽管道德上令人反感的行为有关。

因此，事实（背景、历史）、理论和规制（法律的以及其他的）将构成本书的一系列关注焦点。但更具体地列数本书的目的也许更有帮助。

首先，本书希望让法律职业界注意到，在性态问题上，有丰富的多学科文献，并要让我们的法律职业界同事为对此无知而感到羞耻。

其次，本书要例证，对这一问题采取经济学进路，更宽泛地说采取一种功能性进路，是可行的，并且会硕果累累。这一进路借助了不同领域的洞见，但经济学——这种人类理性行为的科学——提供了把这些洞见组织起来的视角。也许看起来，这种努力是异想天开，因为人们的常识是，性激情属于非理性领地；但这种常识是错的。确实，性欲望并非人的自愿选择，但饥饿也并非人的自愿选择。因此，前者不能排除性态经济学的可能，就如同后者不能排除农业经济学的可能一样。

我的第三个目标是要阐述一种特别的性态经济学理论，并且作为这一项目的一部分，我想从这种理论中演绎出一些假说，并把这些假说同定量以及定性的数据直面相对。所有的理论都是暂时的，像性态经济学这样一种新的理论就更难免如此了。尽管如此，我还

5

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

是认为，参照依据这一理论认定可能很重要的少数变量，就可以解说不同时代、文化、社会阶层、种族以及性别本身之间在各方面性态上——诸如婚前性行为、同性恋、多偶制、卖淫嫖娼、强奸、避孕、堕胎、溺婴、色情物品、公开裸露以及儿童性虐待等——的行为、态度、习惯以及法律的许多差别，并预测其变化。这些主要变量是妇女的职业概况以及——与之相联系但并不等同的一个因素——妇女的经济独立，再加上城市化、收入、性别比、以及与生育控制以及母婴保健相联系的社会和技术进步。在这些变量相互之间，也还有一些因果的联系，后面我会不时展开讨论。

由于提到了经济学理论，读者也许事先会准备好这是一本充斥着数学公式和令人无法理解的术语的书。但这并不是本书的特点。我并不质疑形式化理论的价值，[6] 本书阐述的理论却都是非形式化的和非技术化的。然而，它还是具有相当的解说力和启示力。它可以阐明有关人类性态的一些问题。例如，为什么现代瑞典的道德与中世纪欧洲的道德不同，为什么两者都与古希腊的道德不同；为什么在性的问题上，古罗马妇女要比古希腊妇女更为自由，而为什么维多利亚时期的妇女不如18世纪英国的妇女自由；收入和财富如何以不同方式影响了性道德；为什么传统上都认为城市是藏污纳垢的中心；为什么避孕方法有效程度增加导致了性交更频繁；为什么美国黑人要比白人更少自觉绝育或使用避孕套；为什么自中世纪以来，妓女提供的性服务发生了性质的改变；为什么婚内强奸日益成为一种犯罪；以及为什么，在某些社会中，同性恋者一般都被认为主要是对同性关系偏好更强烈的人，而在另一社会中，他则会被认为是因为性欲强烈或其他邪恶欲望而干了非自然行为的“正常”

[6] 一位数学经济学领军人物曾为之进行了强有力的辩护，尽管有重大保留，请看，Gerard Debreu, “The Mathematization of Economic Theory,” 81 *American Economic Review* 1 (1991).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

人。

解说力并不是检验一个理论是否富有成果的惟一标准。另一个检验标准是，它有多大的力量提出违反直觉、但经验上可以检验并不会被推翻的假说。本书就提出了一些这样的假说（应当理解这些假说都受“其他情况保持不变”这样一个限定），其中包括：

·由于艾滋病使同性恋活动的成本不可避免地变得更高（无论是因为患艾滋病的成本更高了还是因为转为安全的性行为成本更低了），因此同性恋行为的数量减少了，而不仅是不安全的性行为的数量减少了，艾滋病还减少了非婚生子女的数量，增加了婚生子女的数量。

6

·有女人气的异性恋男子、英俊的异性恋男子以及“阳刚的”异性恋男子，平均说来，要比不女人气的、不英俊的以及不“阳刚”的异性恋男子有更多同性恋经验。

·如果一个城市因吸引了大量同性恋者而停止增长，其同性恋者的比例还会继续增加。

·多妻制社会要比一夫一妻制社会更容易认可或容忍同性恋，但不认可或容忍（女性的）卖淫。

·就比例而言，女同性恋行为要比男同性恋行为更多是机会型的、情境型的，而不是为比对异性关系偏好更强的、对同性关系之偏好推动的。

·机会型男同性恋者对男孩的偏好超过对男子的偏好，而“真正的”同性恋者对男子的偏好超过对男孩的偏好。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

·自中世纪以来，在罗马天主教会内部，神父中男同性恋者的比例增加了。

·黑人男子要比白人男子更少可能强奸和性虐待儿童。

·性病的外在成本要低于其他性传染病的外在成本。

·在瑞典，妇女的市场收入增加使妇女的全部收入——即她们自己的市场收入与男子以现金和服务为她们提供的收入之和——增加得更多。

·相对于私通*而言，通奸发生率已随时间流变日益下降了。

·多偶制，无论是法律上的还是事实上的，都见于非伴侣型婚姻的社会中；而单偶制见于伴侣型婚姻的社会中。现代西方社会可见的是单偶制加上一些事实上的多偶制成分，在这些社会中，婚姻是伴侣型的，但由于许多妇女不再依赖男子，因此有一些婚外（nonmarital）出生的孩子。

·阴蒂切割（割去阴蒂）以及缝阴术（缝合阴道入口）在多偶社会要比在单偶社会中更常见。

·无论是在性压制的社会还是在性宽容的社会中，强奸发生率都要低于混合了性压制和性宽容态度的社会。

---

* 英文中私通仅仅指未婚者的性关系；通奸则是指已婚者的婚外性关系。——译者

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

·生育技术上的晚近进步，例如人工授精和试管婴儿，已经使——相对于男子而言——妇女的全部收入增加了。

我的第四个目标就是要用社会科学的性态知识包括经济学分析
7 得出的知识为基础，提出法律和公共政策的改革。尽管我提出了一些具体的改革建议，但是贯穿全书的着重点都在于实证的（描述的）而不在于规范的（规定性的）分析。在一定程度上，扎实的改革取决于法律人并不总是欣赏的那些知识。我们将看到，联邦最高法院关于性私隐的判决不仅推理很糟糕，而且了解情况也很差。

剩下来，我的目的就是要证明在处理性态这样复杂、充满情感的社会现象时，常规的法律推理和道德推理是不够的；我要例证有关法律和道德在性质、原因、后果以及在正当理由上的某些普遍问题；我还力求有助于打破分割各个学科的那些界限。

※　　※　　※

还想就本书的组织结构多说两句话。本书第一编提出了最重要的历史学、人类学和社会学的背景。该编的三章处理的是有关性态的文献史，人类性习惯和规制的不同（历史的和跨文化的）以及性规制的法律。为了有助于发现这些法律的格局，我在第3章，通过比较一些民族或国家对主要性违法行为之惩罚与对其他违法行为之惩罚，提出了一个有关性法律的相关严厉程度的索引。

第二编描述并验证性态的经济学理论，并把这一主题的经济学理论与一些主要的道德理论进行比较。然而，我首先关注的是性的生物学（第4章）。这样做是要把生物学或决定论的理论同理性或选择（具体含义后面会有解说）理论之间的边界标清楚，因为理性

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

或选择的理论是经济学理论的领域，并且我还要提出，在这个主题上，生物学进路与经济学进路并行不悖。我认为生物学解说的是性驱动和性偏好，这两者确立了不同的人会感受到不同性做法的收益。尽管对于经济学分析来说，没有什么必须取决于这些性驱动和偏好究竟是由我们的基因决定的或——如同某些社会构建主义者认为的那样——只是文化的人为，但我个人的看法是，一种整合了的性生物学－经济学理论（称其为生物经济学理论，带有本书强调的经济学成分）在一段时间内是我们在这个主题上可能拥有的前景最光明的理论。第5和第6章开发经济学理论中的实证的一面，强调我称之为有效性别比、城市化以及妇女的职业概况等因素在解说一个社会中性自由程度中的作用。第7章提出了经济学理论中的规范的一面，并且会考虑性规制中的政治经济学，也就是考察那些有时指引性态规制进入该章展示的那种最优路径或有时偏离这一路径的种种政治力量。第5到第7章是本书的理论核心。

第二编提出了一些经济学理论的运用，而第三编则更深入考察了其中的一些运用。这些更细致的考察（都更强调规制的问题）展示了经济学进路的新力量，但也展示了其局限。经济学分析不可能，比方说，解决人工流产的道德问题；但它可能有助于澄清这个问题。第三编的编排顺序看起来很随机，其实并非如此。要为讨论司法对性革命（第12章的主体）之回应作好基础工作，我必须探讨（从第9到第11章）避孕、人工流产以及同性恋性态提出的规制问题，因为这都是联邦最高法院性私隐案的主要题目。这一编的最后两章讨论了性规制的一些很偏但很重要的领域。第14章处理的是有关强制性性行为，主要是强奸和儿童性虐待。第15章讨论的则与第9和第10章相反，它不像那两章一样讨论诸如避孕和人工流产这样一些把性同生育分离开的努力，而是讨论诸如领养和人工授精这样一些把生育同性分离开的努力。这些努力的后面都拽出了意义重大的伦理问题和经济问题。

8

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

用上面给出的章节简述或这些章节的标题或小标题作本书指南是很危险的，危险在于，有许多专题的讨论都不限于标题提到这些问题的某个具体章节。比方说，除了第 11 章外（“同性恋性态”），就还有好几章从历史的、生物学的、经济学的以及家庭法等角度讨论了同性恋。单偶制不仅进入了第 5 章，而且也进入了第 9 章，人工流产进入了第 5 章、第 12 章以及第 10 章，强奸则进入了第 4、5、7、13 以及 14 章。在第 10、13 以及第 8 章中，性的道德理论就很突出。卖淫嫖娼问题在许多章节都出现过。第三编和第二编都出现过理论问题，第二编和第三编也都出现过规制问题。索引是更重要的参照工具，这一点在本书中要比在其他许多书中都更为突出。

还要对我的主题，特别是这一主题与家庭研究以及与人口研究的关系，说两句话。如同加里·贝克尔关于家庭的著作（注〔5〕引证的）所例证的，分析家庭而不明确考察性是可能的。当然，性是背景，因为家庭的基本功能就是繁殖，而至少直到晚近，繁殖都必须有性交。〔7〕因此，讨论婚姻就无法避免性无能以及通奸这样一
9 些题目。而把性作为一种社会现象予以考察，不把家庭和生育带进来，也是可能的，就如同我在本书所做的那样，因为在性规制的问题上，大量的努力都放在了维护和强化家庭，或至少是强化某些类型的家庭，其中有些规制一直明确关切的是其对人口总量的后果。尽管如此，家庭、生育和性态还是不同的，尽管它们有重叠之处。一个人关心的究竟是家庭问题或人口增长（或下降）问题还是性关系问题，这个差别不小。对于研究家庭的人来说，对同性恋性态的兴趣就很边缘；贝克尔的著作就只两次简单地提及了这一问题。对于人口学者来说，同性恋性态之规制就明显不在其兴趣之列，因为

〔7〕尽管有关人的人工授精成功可以追溯到 18 世纪，但是直到本世纪（指 20 世纪。　一译者）这种做法都很罕见。事实上，今天仍然比较罕见。请看本书第 15 章

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在我看过的讨论人口的著作中，除了马尔萨斯走马观花地提到了这个问题外（请看第1章），其他提到这个问题的只有亚里士多德和海因里希·希姆勒（Heinrich Himmler）。但是对于研究性关系的人来说，同性恋性态就具有核心的重要性；事实上，这是性学——有关性的学术（有时也不很学术）著述的总称——领域中文献最多的题目。与此相类似，从家庭和人口研究的视角来看，卖淫嫖娼有点意思，但并不是一个很大的题目；然而，对于性态研究者来说，这是一个意义重大并受到很多规制的性关系形式，占据了主要的意义。一个更明晰的例子则是色情物品。对于性学研究者来说，这是很有意思的一个题目，但对于家庭研究者来说，几乎毫无意义，并且，我敢肯定，对于人口研究者来说，则绝对没有兴趣。

但是这三个领域的研究有很多重叠的地方。单偶制就例证了这一点。多偶制家庭组织就是贝克尔著作的一个关注焦点。但基督教社会否弃多偶制（有少数例外，其中最著名的是19世纪的摩门社会）就是基督教努力把性活动限定在单偶婚姻中的一个突出例子，因此本书对此也给予了关注。我非常感谢贝克尔以及其他经济学家，他们对家庭和生育的研究为我的性态经济学研究提供了最精粹的工具，但是我要强调这些研究的不同。更重要的是，我的研究并不仅仅是经济学的。我大量汲取了其他学科的知识。

由于在美国，性不是一个完全受尊重的供公众讨论的题目（而同时它又处处弥散在大众媒体上，并且在这一方面也还弥散在自命不凡的文艺作品中），因此，任何人就此问题写作都很容易被人认为很下流。当年，金西就有这样的遭遇。然而，这个题目不仅在分析上和在历史学上意义很丰富，而且——这一点几乎不用说也很清楚——有巨大的实践意义，并且这种意义还与传统上的、如今正在衰微的人类种族之未来的意义很不同。性是人类快乐与痛苦（后者包括了艾滋病出现很久之前就有的死亡）、人类制度、政治纷争甚或是民族兴衰的一个主要来源，它很值得我们付出最佳的智识努力。

10

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第一章

理论性学

世界上有性行为，主要与性器官的兴奋有关。世界上还有性态(sexuality)，我们可以（按照福柯的用法）用其来称谓那些使得性 13
成为问题、为人们自我意识而不仅是“自然的”或生物性的社会态度。并且，世界上还有对性和性态的系统分析思考。这就是性学的领域，而性学就是多学科对性和性态的全部研究，这也是本章的主题。更确切的说，是理论性学，不同于那种治疗性功能失调问题的实践科学。本书中，当说到性学，我指的就是这种理论的——而不是实践的——学科分支。[1]

---

〔1〕有点过时但还是很有价值的概述是 John H. Gagnon and William Simon, *Sexual Conduct: The Social Sources of Human Sexuality* (1973). 一个更为晚近的、从我的口味来看太具挑衅性但还是很可读的概述是, Jeffrey Weeks, *Sexuality and Its Discontents: Meanings, Myths and Modern Sexualities* (1985). 关于我称之理论性学的演化，请看两种从非常不同的角度所作的论述, Paul Robinson, *The Modernization of Sex: Havelock Ellis, Alfred Kinsey, William Masters, and Virginia Johnson* (1976), and Michel Foucault, *The History of Sexuality, vol.1, An Introduction* (1978). 还有数量不少的出色教科书，诸如, William H. Masters, Virginia E. Johnson, and Robert C. Kolody, *Human Sexuality* (2d ed.1985), 以及 Albert Richard Allgeier and Elizabeth A. Rice, *Sexual Interactions* (2d ed.1988), 还有许多很好的文章选辑，例如, *Theories of Human Sexuality* (James H. Geer and William T. O' Donohue eds.1987). 专注这一主题的学术杂志包括了, *Archives of Sexual Behavior*, *Journal of Sex Research*, 以及 *Journal of History of Sexuality*.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这一领域的发展

柏拉图的《会饮篇》是传到我们手中的最早的对性的反思性讨论。更确切的说，《会饮篇》是对爱欲（*eros*）的一个考察；但这指的是性之爱和欲，与一般的亲爱——*philia*——不同。因此，《会饮篇》是性学的第一个文件，并且也是进入这一令人失望的哲学分支——爱欲哲学——的入口。很少有哲学家对性学作出了重要贡献（即使如此，大部分也还有很小的或很深的欠缺）。除了柏拉图和福柯之外，这一名单还包括亚里士多德、休谟、康德、边沁、
14 叔本华、尼采、罗素以及马库塞。[2] 可以承认，这一名单之所以简短，部分是由于我未加明言的把哲学界定得比较狭仄。一个更为宽泛的界定将不仅会带进弗洛伊德，而且还会带进那些讨论过性的伟大的天主教神学家，特别是圣保罗、奥古斯丁、阿奎那，以及一些关于性道德法律规制的法学著述。然而，不论把哲学界定得多宽泛，关于性的哲学思考的全部文献仍然非常不充分，尽管一般的道德哲学以及（特别是）分析哲学会对这一主题的讨论很有贡献。随着本文的推进，对这两点都将展开论述。

《会饮篇》讨论了两个主要的论题：异性恋与同性恋的相对优

---

〔2〕关于性的哲学著述史的简单概述，请看，*Philosophy and Sex*（Robert Baker and Frederick Elliston eds.1984）的编者绪论，该书是关于性的哲学论文汇辑。另一本选本是，*Sexual Love and Western Morality: A Philosophical Anthology*（D. P. Verene ed.1972），此书汇编了非常简单的文章摘录。厄文·辛格的三卷本爱的哲学史讨论了大多数关于性的哲学文献，Irwing Singer, *The Nature of Love*（2d ed., 1984－1987）. 其他讨论这一问题的著作包括，*Singer, The Goals of Human Sexuality*（1973）；Russell Vanoy, *Sex without Love: A Philosophical Exploration*（1980）；以及 Michael Ruse, *Homosexuality: A Philosophical Inquiry*（1988）. 关于性的哲学著述之稀少，有关的讨论和研究见，W. M. Alexander. "Philosophers Have Avoided Sex," 72 *Diogenes* 56（1970）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

点，以及（爱欲的）爱与其他善——例如知识——之间的关系。无论哪一个讨论在今天都没有很大的分析意思，但是第一个讨论与理解古希腊人的同性恋概念是相关的，这个概念在性态史上具有首要的意义。我将在随后几章中考察这一概念，因此在此我不讨论《会饮篇》，而是指出柏拉图在随后的几篇对话中禁欲主义明显增加了，并在《法律篇》中达到顶点。《法律篇》没有质疑《会饮篇》的中心信条，即一个男子与他人的主要情感关系应当是与男子，而不是女子；但是在《法律篇》中，《会饮篇》中苏格拉底已经质疑过的这种男性之间的身体关系已受到了禁止（实际上更早，《理想国》中就禁止了）。正是在柏拉图这里，我们第一次遭遇了对于人类生存来说性愉悦是一种可质疑的善、甚至干脆就是一种恶（bad）的观念；遭遇了（与此相关的）区分爱和性的努力，以及区分“自然”与“非自然”、生育和不育的性行为的努力；还遭遇了因为不育而把同性恋作为一种“非自然”类型的分类。在古希腊和古罗马斯多葛派哲学家的著作中对这种禁欲的进路展开了讨论，并同《旧约全书》中偶尔表现出来的对于不轨性态的关切汇聚起来，共同构成了独特的基督教对待性态之态度的背景。这种基督教的态度始于圣保罗致耶稣基督死后的那一代古罗马人的信件，在奥古斯丁有影响的著作中得到了继续，到了阿奎那那里，则达到了顶峰，对于今天虔诚的罗马天主教徒来说，阿奎那 13 世纪对于性态的分析仍然保持着权威性。[3]

---

〔3〕关于这一演化，除了本章后面引用的福柯和努南的著作外，请看，A. W. Price, *Love and Friendship in Plato and Aristotle* (1989)，特别是附录 2（“柏拉图的性道德观”）；K. J. Dover, *Greek Homosexuality* (2d ed., 1989)；John Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century* (1980)；Peter Brown, *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity* (1988)；James A. Brundage, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe* (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

对于性态，《法律篇》以及斯多葛派哲学家所预示的（尽管在古希腊和古罗马人的行为和态度上实际并不流行）基督教进路与柏拉图之前几代古希腊异教徒的进路之间有差别，分歧在于如何理解人，是作自然主义的理解，还是作一神论的理解。现代科学家和世俗人士与古希腊人分享了前一种观点。这种观点，隐含于古希腊人的观点中，并在现代人那里明确起来了；它认为人是掠夺成性的，人的大脑使语言、文化、社会、道德以及其他突出的人文特点成为了可能。持这种观点的人很难认为人类有性器官以及有与之相联的性欲望构成了什么问题。这种性的激情也许很危险，让人分心，甚至会扰乱社会，任何人只要对这个世界有一点点了解，都必定会承认这一点。但是，这些事实本身并没有提出深刻的或是突出的道德争议或审美争议。

然而，现在假定，你同基督徒一样认为（也就是同犹太人和穆斯林一样认为，但是传统上看，基督徒对性态的操心最多），人是按照上帝的面目创造出来的，而上帝又是至善、至强、至知的，那么结果就是，人在生理和行为上与动物相似标志了人对原初孕育的堕落，而不是从这个基础之上人通过智力在一定程度上逐步升华了自己。性的特点——甚至在很大程度上是具有决定意义的特点——是非自愿的生理痉挛、是这种痉挛之前以及与之伴随的强烈情感、是性器官与排泄器官比邻以及人类性行为与其他动物的性行为令人吃惊的——如果在某些方面是表面的——相似，这些特点使得性对于许多基督教传统的、很有思想的观察者来说似乎就是我们的动物本性的一部分，而不是我们神性的一部分：也就是堕落的那部分。这距离“性最多也是一种必不可少（对于人类种族的延续必不可少，并且早先的一些基督徒认为为了种族延续而支付这个代价也太高）的邪恶”的观点，距离“非生育的性行为与贪食一样，都是一种绝对的邪恶”的相关观点，并且当对这种邪恶——这种动物性——的强调超过了必要之际，距离赞美独身和童贞是比婚姻更神圣

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

的状态的观点，也就仅仅是一小步之遥了。

如果说阿奎那这样的中世纪天主教神学家所教授的性伦理非常严厉，那么当时的性实践却很不同。纳妾、卖淫、通奸、私通以及同性恋，甚至神职人员中的姘居和同性恋情况，也都非常普遍，而 16
教会和国家很少干预。（阿奎那甚至试图以卖淫是安全阀来为卖淫嫖娼正当化。）这种理论与实践的分裂使宗教改革时期的新教神学家一方面布道说，婚姻中的性行为从本质上看并没有什么下流之处，而另一方面又谴责罗马天主教教会神职人员和信徒的淫乱放荡。当清教徒在英格兰、日内瓦、荷兰、新英格兰以及其他地方掌握政权之后，他们镇压婚外性行为，包括私通、通奸、纳妾、同性恋以及卖淫嫖娼，其严厉程度在天主教国家是前所未闻的。因此，尽管在理论上天主教神学家要比新教神学家更为严厉，但是在实践上新教神学家（特别是清教神学家）更为严厉。这种结合可能趋向于出现非常具有压制性的性规制，就像我们今天看到的在我们国家的某些地方那样，在那里既有非同寻常的清教遗产，同时又有很多天主教徒。

在宗教改革和 18 世纪之间，性学少有很有意思的发展。性压制逐渐衰落了，尽管很不规则；这种衰落的先兆是文艺复兴时期艺术对于裸体的赞美，是法国 1791 年废除了肛交罪（双方同意的成人私下进行的），是英国以及美国的一些州撤销了许多关于性的清教法律，这是一些重大的标志，当时的学术共同体对这些事件基本上没有评论，尽管可以认为萨德和狄德罗是这种衰落的重要赞美者。

到了 19 世纪，这种状况发生了突变。在维多利亚时期，在美国、欧陆新教国家以及在英国，日见增多的文献中都在鼓励支配中产阶级思想的假道学，将之系统化并为之辩解。这些文献不再用那些比较陈旧的神学理由，而是用科学的、特别是医学和优生学的理由来谴责性的危险。例如，儿童的性态，以前人们会认为它很幽

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

默，甚或是逗人喜爱，不认为因它对儿童发育或对社会可能有害，因此很重要；但是这时，人们认为儿童性态作为一个整体对儿童，并通过儿童对种族构成了一个威胁。先前除了在神学圈子里，基本为人们忽视的儿童性态的最典型表现——自慰，在维多利亚时期被科学“发现”了，认为它会造成意志力薄弱、精神错乱、犯罪、体弱、同性恋、早逝、不育以及（当并非不育时）后代畸形。谴责自慰并不是新鲜事。对于正统天主教来说，自慰一直都是一种致命的罪孽，因为这是一种非婚姻的、非生育的因此是“不正常的”性行为。事实上，由于自慰比强奸距离婚姻的、生育的性行为更为遥远（因为强奸毕竟还可能生孩子），因此，在传统的天主教看来，这是更坏的罪孽。[4] 但是，维多利亚时期性学主要感兴趣的还不是罪孽。它反对自慰首先是出于医学的理由，因为自慰可能削弱整个种族的力量，因此它引起的关注势必更为宽泛，而不仅仅是关注个别儿童，只是基于这一点，才有了道德上的反对。

19世纪的其他思想线索对维多利亚时期的性学也有影响。

17　首先，文字的传播以及印刷成本降低，这使下层社会的人也第一次可以接触到淫秽色情的文学作品了，这引起了统治阶级的关切：这些色情印刷品对性行为以及家庭价值可能有什么冲击。

其次是马尔萨斯的学说，会同了民族主义的兴起以及出现了大批征集的军队（法国大革命的军队以及拿破仑的军队证明了其效力），这些因素使得从此以后，一个民族的人口总量，不再是天经地义，而成了一个公共政策问题。马尔萨斯集中关注的是人口过多——现代经济学家会称其为人口的负外部性。但是，很快，政治的着重点就转移到了正外部性上来了，特别是强调军事力量。一个很

---

〔4〕这是阿奎那在 *Summma Theologica* II－II，Q. cliv，art. XII 中提到的。以同样的理由，一些中世纪神学家认为与妻子肛交是比与母亲性交更恶劣的罪孽。Danielle Jacquart and Claude Thomasset，*Sexuality and Medicine in the Middle Ages* 89（1988）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

重要的例证就是，相对于德国来说，法国的出生率降低了（很明显，很大的原因是由于使用了避孕用具），并且，这种差别逐渐通过年龄分布而显现出来，随之，法国在军事和政治上的首要地位相应地转移到了德国。

第三，马尔萨斯影响了达尔文，达尔文的自然选择理论又把性行为的优生学寓意以及地缘政治的寓意带到了舞台中央。休谟、康德以及叔本华都预见到了性社会生物学的出现（请看本书第4章）。

第四，自由主义的发展使在规制道德的问题上第一次出现了争议。杰罗姆·边沁就撰写了一篇论文，抨击把同性恋定为犯罪，但没有发表；[5] 密尔的《论自由》暗暗指出了，这种规制不可欲；而这种做法又激起了了詹姆斯·费茨詹姆斯·斯蒂芬以及其他人更加努力为这种规制提出正当理由。这时出现了“法律与道德问题”的文献，其主要关注就是用法律来促进占主导地位的性道德的做法是否恰当。

第五，最直接不利于自由主义的是一个医学发现，即没有性高潮，妇女也能受孕，这一发现推翻了上千年的正统信仰。这一发现再次强化了古老的“双重标准”，它直接鼓励的是贬低女人的性快感，从而间接地使男子和女子与性高潮的相应关系不对称了；男子和女子已不像先前认为的那样相似了。

由于科学和社会思想中的这些运动，一个结果就是，性和性态成了一个也许比自早期基督教时期以来任何其他时期都更加有意识研究和反思的问题。性学的基本因素已经具备了。随着理查德·范·克拉夫特－伊宾（Richard von Krafft－Ebing），《性心理疾病》（1886年第一次发表）的作者，以及下一代的哈夫勒德·埃利斯（Havelock Ellis）、西格蒙德·弗洛伊德和马格努斯·赫希费德（Magnus

18

[5] “A Essay on ‘Paederasty,’” in *Philosophy and Sex*，前注[2]，页353（1978年首次发表!）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Hirschfeld）的到来，这一领域随着时代出现了，并分化成了两个分支，并且这两个分支继续支配和划分了这一领域。其中一个应称之为沉思的分支，克拉夫特－伊宾和弗洛伊德是其很好的代表，这个分支感兴趣的是性行为和态度的原因、性质和后果，希望通过研究心理疾病的个案以及其他产生可验证假说的数据的实验型研究项目来进行探求。另一分支是描述型的，或者是非理论的经验型的，这一分支认为犹太－基督教文明典型的对于性之节制和禁忌是理解性态的主要或至少是第一障碍，也是改革规制性态的法律和社会实践的主要或第一障碍，为此，它做了惊人的工作，在心理诊所和心理实验室之外的世界中收集了全面的关于性实践的真实数据。（横跨这两种进路的是性人类学的田野工作，最著名的是布罗尼斯瓦夫·马林诺斯基［Bronislaw Malinowski］以及马格丽特·米德［Margret Mead］的工作。）在这一性学分支中，埃利斯和赫希费德是大名鼎鼎的先驱者。埃利斯曾有很大的理论抱负，但是在田野工作史上，他的重要性主要是他花费了很大精力收集了全世界性习惯的数据。赫希费德在方法上是埃弗雷德·金西（Alfred Kinsey）的先辈，通过数千次访谈和访谈记录，他收集了大量的德国以及其他欧洲国家有关同性恋和其他性行为的数据。但是赫希费德的不幸在于，他是一个犹太同性恋者。纳粹上台后第一等重要的事之一就是销毁了赫希费德的这些档案材料。

描述型性学比较简单，因此我就从这里开始我对这一现代学术景观的考察。这一学派的核心人物是金西，他是印地安纳大学的一位动物学家，第二次世界大战之前就因研究昆虫而声名在外。印第安纳大学当局之所以挑选了金西来领导新成立的性学研究所，部分是因为他的科研成果累累，以及他的个人生活很正常，后者看起来可能（但最终并没有）消除美国人对任何大型性学研究项目都会奉送的那种嘲弄。对于这一研究所，金西的目标主要是深入访谈 10 万名美国人，了解他们的性行为和态度，此外还有他们的年龄、种

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

族以及其他也许与这些性行为和态度有关联的特点。这一雄心勃勃的目标尚未完成，金西就去世了。在金西的指导下，该所依据了总共1.1万个访谈分别于1948年和1953年出版了两个伟大的研究报告，《男子的性行为》以及《女子的性行为》。尽管样本数量很大，但是这一样本却不是随机的，甚至不具有代表性，它太偏向年轻的、受过教育的中西部白人；而且这一研究也没有任何方法验证——或者至少是没有采取验证的步骤——访谈者给予的回答是否准确。金西的抽样方法以及其方法的其他方面，都招致了一些具有摧毁性的批评。[6] 尽管如此，金西的这些研究，在理解和考虑到其局限后，却是一个巨大、有用的信息矿，已经反复得到其他研究的辅证，至少就访谈的样本而言，它看起来一般是准确的，因为访谈者花费了非同寻常的长时间来诱出诚实的回答。

"至少就访谈的样本而言"，这个限定很关键。这一研究的问题很大程度上不在于抽样不具代表性，因为如果把将这一抽样的结果投射到其抽样的总人口中，人们可以就已知的样本与总量之间的差别做出调整。问题在于，金西没有迫使人们参与普查的手段，并且，我们无法确信那些不愿参加普查的一般人同那些愿意参加的人的性生活是相同的。道德行为最古板的人最不愿意参加性普查，这一点还是能够成立的；而如果情况就是如此，那么金西报告也许就夸大了这一研究所涵盖的这一时期美国人口中性行为的不轨程度。但是这种扭曲不会影响我的任何分析结论。 19

---

〔6〕 请看，特别是，W. Allen Wallis, "Statistics of the Kinsey Report," 248 *Journal of the American Statistical Association* 463 (1949); Lewis M. Terman, Kinsey 's' Sexual Behavior in the Human Male': Some Comments and Criticisms," 45 *Psychological Bulletin* 443 (1948) 对于金西的方法论，持更为赞同的观点的，请看，William G. Cochran, Frederick Mosteller, and John W. Tukey, *Statistical Problems of the Kinsey Report on Sexual Behavior in the Human Male: A Report of the American Statistical Association Committee to Advise the National Research Council committee for Research in Problems of Sex* (1954).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

金西的这两个报告今天仍然是描述式性学的最高标准，它们使所有其他这类研究无论在抽样大小上、还是在访谈深度上都相形见绌。金西死后，这个性学研究所留存下来了（如今成了金西性学、性别和生育研究所），并进行了其他有价值的研究，但是，它和其他研究群体一样，没有金西研究的那种规模，并且对大众和职业人士的思想也没有那样的冲击力了　眼下，芝加哥大学全国舆论研究中心正在寻求 1 800 万美元，试图进行一个自金西报告以来最雄心勃勃的性行为普查。这一普查将有代表性地抽样调查 2 万名美国人。

沉思型性学并不始自克拉夫特·伊宾和弗洛伊德。从公元前 5 到 4 世纪的希波克拉底（以及其他古希腊医生）和亚里士多德就开始了这种研究，并且发展很慢。直到 17 世纪才发现了精子和卵子；在此之前，人们一直都认为妇女和男子一样在性交中排出精液，这在当时是“现代”观念，或者是一直相信更为陈旧的观点（例如，在埃斯库罗斯的《欧默尼德斯》得以戏剧化表现的），（男子的）精液就等于受精的植物种子，而子宫就等于栽培、养育和生长种子的土地。那时人们都认为妇女在性交时排放精液对于受孕至关重要，很自然也就认为女子性高潮像男子的性高潮一样，对于受孕至关重要，并因此认为女子的性快感（尽管因为我将在此后几章探讨的原因，这还总是令男子认为有问题）要比女人的幸福更重要，不能完全不予考虑和压制。如今发现的真实的生育机制表明女子性高潮对于生育并非至关重要，这就为贬低女子的性快感——这是维多利亚时期性价值的一个显著因素——作了铺垫。这就是科学进步的一些奇怪的副产品。

性生物学在性学中一直是一个主导领域。除了研究神经、激素以及其他生物化学机制的实验生物学以及研究灵长目以及其他动物性行为的动物学外，一个新的并且很有争议的领域是进化生物学的延伸，这就是寻求以基因来解释社会行为和制度的社会生物学，这

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一学科提出了一些令人吃惊的假说，都与求爱、对男女的双重标准、多偶制以及同性恋偏好这样的人类性态有关。[7] 其中最后一项看起来也许完全不能用基因来解释，因为只要有最起码的反思，就可以看出同性恋与物种延续是对立的。但是，就像我们将在本书第4章中看到的，有一个值得尊重的论点支持了以基因为基础对同性恋偏好的解释。

传统生物学的另一个分支是运用性生物学研究来治疗性功能失调，最著名的人物是威廉·马斯特斯（William Masters）和弗吉尼亚·约翰逊（Virginia Johnson）。[8] 这种疗法的理论兴趣主要在于认为阴蒂是女子性兴奋的中心（其证明是，例如，阴蒂上有比阴道更为稠密的神经末梢），以及认为，与简单的手工刺激相比，性交是一种使阴蒂达到性高潮的笨拙方法。这里的潜在寓意是，就像激进女权主义者不久后指出的，阴道性交，以及女同性恋者以人工阴茎插入阴道这样的模仿性交，对于女子的性满足也许并不至关重要，并且，由于有了人工受精，性交对于生育显然也就无关紧要了。这就打开了一种可能性，即把女子的性满足同她们与男子的性交甚或是同模仿的性交（使用人工阴茎）完全分离开来了，因此也就把妇女同她们对压迫者的依赖中解放了出来了。然而，我们将看到，也有一些女权主义者认为人工生育威胁到了妇女的自由。

当代女权主义者还以其他方式对性学做出了贡献。由于有了女 21

---

〔7〕开创人物是威廉·汉密尔顿（William Hamilton）和罗伯特·特里弗斯（Robert Trivers）。在性的社会生物学方面，如果仅推荐一本著作，就我所能判断的而言，最好的是，Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* (1979)。对社会生物学有大量的批评文献，一个很好的代表是，Philip Kitcher, *Vaulting Ambition: Sociobiology and the Quest for Human Nature* (1985)；反驳的论著，请看，Richard D. Alexander, *The Biology of Moral Systems* (1987)。关于灵长目动物的性态研究，请看，例如，Barbara B. Smuts, "Sexual Competition and Mate Choice," *in Primate Societies* 385 (Barbara B. Smuts eds. 1986)。

〔8〕最突出的是在他俩的第一部著作中，William H. Masters and Virginia E. Johnson, *Human Sexual Response* (1966)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

权主义者，我们重新关注起色情物品可能煽动强奸并向男子灌输轻视女子的思想，我们也日益注意到工作场所的性骚扰，注意到禁止人工流产的成本，注意到打击强奸和儿童性虐待（无论是暴力的还是诱惑的，也无论是乱伦的还是非乱伦的）的执法缺乏力度，注意到强奸和性虐待频繁得惊人（特别是女童性虐待），还注意到强奸法上的一些空白（特别引起关注的空白就是传统上［现在也未消失］拒绝认定婚内强奸为犯罪）。[9] 一些女权主义者抨击了卖淫，有些则为之辩护；一些女权主义者抨击了替身孕母合同，也有些为之辩护；女权主义者还对新的生育技术提出质疑，对性生物学理论提出质疑，并推动了社会建构主义的发展。

就像性学本身一样，女权主义也是多学科的。女权主义者使用了生物学、社会学、历史学、人类学、心理学以及其他研究领域的方法来阐明与妇女相关的有争议问题，包括性的有争议问题。当然，在其中的每个论域，都有相当数量的、并不以女权主义关注为指南的性学研究。例如，在心理学和精神病学中，其主要关注点就是对统计常规的背离（或者不轨，我用这一术语没有任何贬义）。其中包括了同性恋（包括肛交）、易性癖、对儿童的乱伦和诱奸、强奸（有些也许受到了某种形式色情物品的激发，特别是那些强调暴力的色情物品）、观淫癖、暴露狂、兽奸、恋物癖。弗洛伊德仍然是大名鼎鼎，但他在性学中的角色很容易被人误解。在大众的心中，弗洛伊德是一个认为每种东西都归结为性而且是归结为儿童性态的人，还有就是，他发明了机能疾病疗法。实际上，由于把性态放在了心理学的中心，弗洛伊德的贡献是，在他坚持人类发展中性占据中心地位（这浓缩了维多利亚时期的确信，即性态是很深的问

---

〔9〕 请看，例如，Catharine A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* (1987); MacKinnon, "Reflections on Sex Equality under Law," 100 *Yale Law Journal* 1281 (1991); Linda Brookover Bourque, *Defining Rape* (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

题，需要作出医疗上和政治上安排）之际，他侵蚀了维多利亚时期的节制。但弗洛伊德真正有关性实践以及性问题的著述很少，[10] 并且他对科学之性学的影响并不在于他在自己著述中勾勒的具体理论，他的理论大多没有支撑的根据或已经被否证了，[11] 他对科学之性学的影响在于他强调了早期儿童的重要性，特别是父母对孩子行为以及个性发展包括性偏好发展的重要意义。儿童发育生长今天仍然是性心理学和精神病学调查的焦点。例如，生物学家认为理解同性恋的关键是激素和基因，而大多数心理学家和精神病学家认为关键在于儿童与父母的关系以及儿童的社会环境的其他特征。

弗洛伊德有关性的著述中的规范维度也一直既有影响也有争议。尽管他的观点在前提和术语上与天主教会有天壤之别，但在他看来，世界上只有一种形式的成熟人类性态，即在一个稳定的单偶制框架内的阴道性交。成熟的性态要求压制儿童的各种反常特征——性乱伦的、自恋的、自慰的、口腔的和肛门的反常。成人自慰、同性恋或其他方式表现出他的性态还没有完全导入婚内阴道交，因此他是一位有发育障碍的受害人。需要刺激阴蒂才能获得性高潮的女子也同样是受害人。确实，这些恰当的渠道并不足以完全制约性冲动，但是在成熟的个体那里，这种性的滥觞会得到升华， 22

---

〔10〕 Sigmund Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality* (James Strachey trans. 1949); Freud, *Sexuality and the Psychology of Love* (Philip Rieff ed. 1963)，这是的考涅尔丛书版的 *Collected Papers of Sigmund Freud* 一卷。

〔11〕 关于对弗洛伊德性理论以及更一般的对心理分析之具体主张有穿透力的批评，请看，Richard C. Friedman, *Male Homosexuality: A contemporary Psychoanalytic Perspective*, ch. 19 (1988)，特别是页 229 – 236。弗里德曼的批评特别有份量，因为他自己就是一个心理分析学家，同罗伯特·J·斯托勒一样；斯托勒在他的著作中批评了心理分析学的同性恋理论，见，Robert J. Stoller, *Observing the Erotic Imagination*, ch. 9 (1985). 又请看，Adolf Grunbaum, *The Foundations of Psychoanalysis: A Philosophical Critique* 278 (1984)，他以类似的方式，既反驳了卡尔·波普尔关于心理分析是伪科学的断言，同时又结论指出，心理分析的大多数假说都没有支撑。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

也就是引导到艺术、科学、政治、经济、宗教以及其他非性的创造活动中去了。压抑占据了个人心理的一部分，但这种代价是必要的。因为压抑就是文明。

赫伯特·马库塞在《爱欲与文明》[12]中则把弗洛伊德颠倒过来了。在关于人的性发育不同阶段压抑的作用甚至压抑对于文明的不可或缺等问题上，马库塞在描述层面上赞同弗洛伊德；他只是把这一标志颠倒过来了。因为与弗洛伊德不同，马库塞认为文明很糟糕，应当推翻。因此，如果婴儿的多种反常不是受到成人的压制，而是允许其繁荣发展，会是件非常好的事；性革命是政治革命的先行者。在这些命题中，你瞥见的不仅是浪漫派诗歌（例如华兹华斯的不朽颂歌《先知赞》[13]）生下的革命婴孩，而且还可以看见《1984年》中表述的最著名观点，即性爱会破坏总体主义的秩序。

社会构建主义（简论性别错乱者）

沉思型性学的哲学一面在米歇尔·福柯那里达到了巅峰，他于
23 1984年去世之际尚未完成的多卷本《性态史》令人赞叹地融合了哲学与智识史。[14]福柯是一个尼采传统和美国实用主义传统的"社会

---

〔12〕 Herbert Marcuse, *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud* (1955). 《爱欲与文明》以及随后的《单维度人》中的政治荒谬和经济荒谬（在现在看来）不应当遮蔽了马库塞关于性以及关于艺术的许多不得不说是有意思的东西。请看，*One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society* (1964).

〔13〕 Laurence Goldstein, *Ruins and Empire: The Evolution of a Theme in Augustan and Romantic Literature*, ch.11 (1977) ("华兹华斯的孩子")

〔14〕 完成了四卷，但只有三卷被译成了英文(全都是罗伯特·赫利翻译的)。除了前注〔1〕的《引论》外，它们是，*Use of Pleasure* (1985)以及 *The Care of the Self* (1986)。对于那些视福柯为晦涩难懂的后现代主义之象征的人们来说，他们会很高兴地发现由赫利出色翻译的、福柯关于性态的著作完全晓畅易懂。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

构建主义者”,他的最大胆、但震动了整个当代性学的声称是,性态本身就是一种社会构建。这怎么可能呢?人们会问。性欲、性偏好都是我们生物本性的事实;男子与女子在性器官上有差别,同性恋与异性恋在性偏好上有差别,这些确实都是“实实在在的”,而不是社会的人为呀。福柯并不否认男女之间有生物学上的差别,也不否认人们在性偏好上有深层的分歧,比方说有些男子就更偏好男子而不是女子作为性对象,而有些女子则更偏爱女子而不是男子作为性对象。福柯的要点在于,附加在这些差异上的意义都是社会的、文化的,并且是可以改变的,而不是像我们倾向于不加反思地予以确信的那样,是自然的、固有的、不变的。左撇子与习惯用右手的人之间有差别,这是一种生物学上的差别,但这已不再是一种重要的社会差别,因为我们已经最终认为,一个人是更习惯用左手还是更习惯用右手无关紧要。福柯论辩说,社会不再需要区分男子和女子的性态(马斯特斯和约翰逊也这样认为),或者是区分同性恋和异性恋的性态。对于古希腊人,以及在更低程度上,对于现代希腊人以及其他继承了地中海文明的人来说,阴茎的插入,这种男子性冲动的表现要比性对象本身更为重要。典型男子的标准就在于他是插入者,而不是被插入者。至于一个人的阴茎插入的是什么,是阴道或是男子的肛门或是女子的肛门,都是次要的,就如同一个人习惯用左手还是用右手写作,这一点比起他能否写作是次要的一样。[15]因此,古希腊人没有用来表

---

〔15〕 这一见解并不是福柯的创新。在讨论希腊人的性态时,这一直都很常见,并且在前注〔3〕中提到的多弗(Dover)首次出版的著作中也强调了,多弗的著作在福柯的《性态史》之前,并为福柯所引证。下面是福柯说的话:“在古代的爱欲生活与我们的爱欲生活之间最为惊人的差别无疑在于这一事实,古人强调这种本能自身,而我们强调的是本能的对象。古人赞美这种本能,并且基于这一理由而随时准备接受一个甚至是低等的对象,而我们贬斥这种本能的活动本身,而只是从对象的优点中为自己的这种做法找借口。”“The Sexual Aberrations,” *in Three Essays on the Theory of Sexuality*, 前注〔10〕,页 13,28 注〔1〕。同性恋本身是一种社会构建,这种更为激进的观点也不是福柯的原创;这是马丽·麦金太希提出的,请看,Mary McIntosh,“The Homosexual Role,”16 *Social Problems* 182 (1968).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

述同性恋的语词;他们对于交媾者是同性还是异性也没有多大兴趣;这就不奇怪了。更宽泛的要点在于,古希腊人没有把性道德化;把性态当成一个道德范畴,这种观点是一个创造,而不是发现出来的。而且,古希腊人也不把性的问题医学化或是心理学化;这都是到了维多利亚时代,人们才这样做的。

福柯的著作将性不轨、倒错、常规和反常的概念都相对化了。
24 他说,性规范以及更为激进的、我们制定的与性有关的那些感知和其他认知的区分,都不是来自自然,而都是反映了有影响的社会群体(政治的、职业的或任何其他类型的群体)的价值;因此,在不同社会中,规范是不同的,并且在同一社会中,这些规范也随着实践而变化;这些规范并不总是或在本质上就是道德的规范,而说到底,是一些政治的规范。毫无疑问,福柯与马库塞之间有着亲缘关系(显然福柯不曾阅读过马库塞)。马库塞也相信,性态是一个政治的、一个意识形态的范畴,不是人们发现的,而是人们制作出来的。

福柯、弗洛伊德和马库塞在萨尔瓦多·库查里(Salvatore Cucchiari)那里都汇合到一起了。库查里论辩说,最早期的人类形成了一种"双性群落",他们"并不了解典型男子与典型女子之间在解剖学上有什么差异。"[16] 在库查里以及其他许多女权主义者(尽管并不都是女子)看来,将人类划分为两性——或"性别",这是从语法中借用的、用来称呼作为社会类别而不是生物学类别的两性的一个术语——是恣意专断的;这就如同美国人坚持——他认为美国人如此——把美国人民划分为两个种族一样,是专断恣意的。[17]

---

〔16〕"The Gender Revolution and the Transition from Bisexual Horde to Patrilocal Band: The Origins of Gendr Hierarchy," in *Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality* 31, 45 (Sherry G. Ortner and Harriet Whitcheads eds. 1981). 又请看,同上,页 48 – 49。

〔17〕同上,页 53 – 54。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

构建主义性态研究者特别着迷于研究易装癖和易性癖（性别烦躁）的个案，即那些性与性别发生分歧的（未知性格形成学）案件。[18] 易装癖者想穿女人服装，使用女人化妆品，并且行为举止也都像女人——典型的女人，尽管通常只是部分时间如此。但是，易装癖者对自己有男性阴茎并不反感；并且尽管有许多易装癖者是同性恋或双性恋者，但大多数都还是异性恋者。易性癖者则不同。易性癖者可能是男子，也可能是女子，他/她们感到身体不对劲。男易性癖者想成为女子，而女子想成为男子。两者因此都想改变他/她们各自的外部性器官。男易性癖者会切除自己的阴茎和睾丸，用阴茎的肌肉组织构建阴道（一个构建很好的阴道可能在一般检查中在外观上骗过妇科医生），[19] 植埋人工乳房，并且他会服用雌激素（女性性激素）。有些男易装癖者，在皈依女性后，还同男子结了婚。至于女易性癖者则会将乳房双双切除，或许还会装上假的阴茎。

25

如同建构主义者指出的那样，易性癖现象的存在是由于社会（肯定不是生物学）坚持要求男女穿着不同。“如果男子可以着女装，就不会有我们如今对这一概念所理解的那样的易性癖了。”[20] 更特别的是，社会坚持男人的穿着打扮不要像女子。女子穿男子的服装，反对意见则少得多，尽管处死圣女贞德的理由之一就是她着了男装，依据是神学著作《申命记》对男扮女装和女扮男装表示了

---

〔18〕 Annie Woodhouse, *Fantastic Women: Sex, Gender and Transvestism* (1989); Richard F. Docter, *Transvestites and Transsexuals: Toward a Theory of Cross - Gender Behavior* (1988); Anne Bolin, *In Search of Eve: Transsexual Rites of Passage* (1988); Suzanne J. Kessler and Wendy McKenna, *Gender: An Ethnomethodological Approach*, ch.3, 5 (1978); Vern L. Bullough, "Transsexualism in History," 4 *Archives of Sexual Behavior* 561 (1975); Serena Nanda, "The Hijras of India: A Preliminary Report," 3 *Medicine and Law* 59 (1984).

〔19〕 Kessler and McKenna, 前注〔18〕, 页 130。

〔20〕 同上, 页 120。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

不偏不倚的谴责和憎恶。女扮男装以便主观上承担男子身份，在这种更深的意义上看，世界上的女易性癖者要少得多。[21] 构建主义者认为，对易性癖的恐惧（因为这是易性癖者激起的大多数美国人的感觉）是同对两性人的恐惧以及对同性恋的长期强烈反感联系在一起的，特别是对（男）同性恋通过女里女气或“过分阳刚”的作派（似乎是为了掩盖其本来面目）更为反感。[22] 将所有的人分为男女，并以对立的性别将之配对，这是我们构建或沉思现实的一些基本要素，违反了这一格局，人们就会感到不自然，感到越界。

也许如此；但还有另一种可能性。这就是，易性癖以及男同性
26 恋的阴柔之气或过分阳刚之所以令人震惊，这是同我们对伪装的深刻焦虑相联系的。要在这个世界上有效生活下去，我们需要假定人和事都具有稳定的同一性。某人也许会改变其服装来改变其同一性，这种想法就违背了这一假定。这种方法是太容易理解了。它与稳定的预期不一致。这就如同一个老人打扮成儿童就可以把自己变得年轻一样。

诚然，这一假说没有解释清楚，为什么父母和医生对双性婴儿总是要分派一个性别，并通过手术和激素治疗尽可能地消除另一性别的任何痕迹。[23] 相比之下，初民社会常常愿意认可三性而不是两性之可能，第三性别就是混性人、双性人。这种差别也许是，对

---

〔21〕 Docter，前注〔18〕，页 39－40。传统上看，女易性癖是一种装扮，动机都是现实的目的，诸如犯罪不为人察觉，或者是参军，或者是可以与其丈夫一起到禁止妇女进入的场所，或者——特别可能的是——是有女同性恋外遇而不被人察知。Rudolf M. Dekker and Lotte C. Van de Pol, *The Tradition of Female Transvestism in Early Modern Europe* (1989)，特别是页 55－63。

〔22〕 Mary Riege Laner and Roy H. Laner, “Personal style or sExual Preference: Why Gay Man Ared Disliked,” in *Homosexuality in International Perspective* 78, 88 (Joseph Harry and Man Singh Das eds. 1980).

〔23〕 Arnold Davidson, “Sex and the Emergence of Sexuality,” in *Forms of Desire: Sexual Orientation and the Social Constructionist Controversy* 89, 93－95 (Edward Stein ed. 1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

于初民社会来说，其选择只有是处死双性婴儿或者是给它找到一个适合的社会位置。[24] 我们没有一个适合双性人的社会位置，此外，我们也可以通过手术来纠正（在我们目前的社会组织条件下）这种确实不正常的状况。

对于构建主义者来说，易性癖最强烈地例证了社会坚持性（器官）与性别（公众对于一个人属于此性或彼性的分类）必须一致。"由于如今阴茎可以改变了，如今可以认为性别认同的标准太不灵活了。"[25] 不是社会按照生物学行动，而是生物学按照社会行动。这是一种最严格的构建主义。但是这种描述正确吗？比方说，一个男易性癖者，即使是作了易性手术后，大多数美国人还是不认为他是一个女人。易性者也许会瞒过美国人，就如同一个假冒的女人或一个易妆者也会瞒住他们一样。但是如果他们评价事实，他们会说，这并不是一个真正的女人；这是一个做过手术和经过激素治疗、使他看起来和感觉起来像是女人的男人。[26]

然而，如果我对易装癖者的分析正确，我们就应当预期，皈依后的易性癖者要比易装癖者引发的震动要小。（我认为确实如此。） 27
易性癖的皈依，由于需要进行手术和激素治疗，就不是表面的乔装打扮了。这是非常痛苦的，它耗费时间、价格昂贵并且无法复原。易性癖并不隐含着我们可以通过改变自己的服装来改变我们的性认

---

〔24〕 Clifford Geertz, "Common Sense as a Cultural System," in Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology* 73, 80–84 (1983).

〔25〕 Laner and Laner, 前注〔22〕, 页 88。

〔26〕 一个改变了生理性别的易性癖者，他（她）是否拥有他皈依的那个生物性别的法律权利，这个问题在一个联邦司法案件中没有给出结论，请看，Ulane v. Eastern Airlines, Inc., 742 F.2d 1081 (7th Cir.1984). 这一决定认为某航空公司解雇一位易性癖驾驶员没有违反 1964 年民权法案的第 7 章的规定，42 U. S. C § 2000; 该法禁止除其他形式歧视之外的性歧视。该航空公司并不是因为他变成了一个女人而解雇他，而是因为他有一些该航空公司认为是属于精神不正常的问题。易性癖并非为这一禁止性歧视的法律所保护的第三性。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

同。

我称《性态史》是历史也是哲学。部分是由于传统的政治、军事和外交史专题已经穷尽了，部分是由于历史学家开始意识到这些专题趋向于系统排除妇女和少数族裔（因为他们在传统政治上都是弱势群体），受到了这种激励，近年来，历史学家已经把他们的着重点转向社会史。从性学的立场上看，这种变化是个好兆头。透彻了解性实践和态度的历史，是理解它们时下之状况必不可少的基础。只要举一个例子就可以了，在没有确切理解古希腊罗马人对同性恋的态度以及基督教时期如何改变了人们对同性恋的态度之前，你就不可能或者至少不应当完全心安理得地谴责或是纵容同性恋。福柯关于性态的伟大著作大量汲取了社会史家（例如他的法国同胞菲力普·埃利斯（Philippe Aries）以及让－路易·弗朗德兰（Jean－Louis Flandrin））的著作，并且大量汲取了古典学者的著作。[27]

28 职业历史学家运用构建主义进路的例证是托马斯·拉克（Thomas Laqueur）的著作《性别的制作》。[28] 在讨论精子和卵子之发现时，我就暗中提到这本书的主题；这就是，直到19世纪，西方人思想中一直坚持“单性”性态理论，此后，由于一些意识形态

---

〔27〕 历史性学的例证有，Jacques Rossiaud, *Medieval Prostitution* (1988); *Unauthorized Sexual Behavior during the Enlightenment*, 1985年5月专号 *Eighteenth Century Life* 9 (n. s.) (Robert P. Maccubbin ed.)；以及Peter Gay的社会史，*The Bourgeois Experience: Victoria to Freud* 一书的卷1和卷2（*Education of the Senses* [1984] 以及 *The Tender Passion* [1986]）。又请看前注〔3〕的引证，以及Eli Coleman的综述，“Expanding the Boundaries of Sex Research,” 27 *Journal of Sex Research* 473 (1990)。由于传统西方对于性的节制，关于性行为和性态度之信息的一个潜在重要来源是想像的文学作品，并且文学研究学者，特别是那些具有女权主义或历史主义倾向（或者两者皆备）的文学研究学者正开始转向这些材料。一个突出的例子，请看，Lisa Jardine, *Still Harping on Daughers: Women and Drama in the Age of Shakespeare* (2d ed., 1989)，特别是第1章（“‘As Boys and Women Are for the Most Part Cattle of This Colour’: Female Roles and Elizabethan Eroticism”）。

〔28〕 Thomas Laqueur, *Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud* (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

而不是科学的理由，又转向了“双性”理论。在单性理论中，女人性器官和男子性器官一样，差别只是在体内而已；例如，阴道就是体内的阴茎。妇女像男子一样也射精；像男子一样，她们也必须达到性高潮才会射精；射出的是精液，对于受孕是必要的，和男子的精液一样。双性理论则认为女子性器官与男子性器官完全不同，而结果之一就是，妇女受孕远非必须达到高潮，她们对性快感没有恰当的生理或心理需要；妇女的性欲望是一种病理欲望。单性理论一直都很流行，甚至占据过支配的地位，一直到19世纪，与这样观点类似的论辩都很强有力，而且可能确实如此，尽管拉克自己引用的亚里士多德（在中世纪和文艺复兴时期以及古代思想中，他是在性学上最有影响的人）的话表明，亚里士多德相信的是双性理论。[29]

说双性理论以及伴随着这种理论许可的女子性麻木的观点支配了19世纪，这种说法可能一点也不错；但要说这种理论的转换是因为意识形态变化了，而不是因为科学变化了，这样的说法就不对了。一直到这个世纪，人们对受孕的细节都了解很不够，他们无法驱除关于女子性高潮并非至关重要的一切怀疑；在这一点上，拉克是对的。但是，发现了无法否认的证据并不是科学的非意识形态变化的一个绝对必要的条件。很长时间来一直都有人怀疑这种单性理论；[30]因为它与经验相悖。因此，奇怪的并不是这种理论被抛弃，

---

〔29〕同上，页47－48。请看，Aristotle, *Generation of Animals*, bk. IV, ch.1. 如同我在前面提到的，许多古希腊人认为，妇女在受孕中没有任何生命发生的作用，只是起到抚育的作用。对古希腊关于生育理论的概述，请看，Angus McLaren, *A History of Contraception: From Antiquity to the Present Day* 17－22 (1990).

〔30〕*Aristotle's Master－Piece* 的第一版（1690），一篇流行的关于性的论文就这样说——如同许多女子和许多男子一定早就知道的——妇女不必达到性高潮就能受孕。Roy Porter, "'The Secrets of Generation Display'd: *Aristotle's Master－Piece* in Eighteenth－century England," in *Unauthorized Sexual Behavior during the Enlightenment*, 前注〔27〕，页1，9。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

而是它竟然持续了那么长的时间。拉克没有能力对这种理论的变化提出一个意识形态的解说，因此就让这种科学的解释（因为单性理论看上去错了，并且事实上也错了，因此被抛弃了）继续占据着这一领域。

拉克漠视了自己的失败。在这一点上，他表现出喜欢非连续性，而非连续性正是社会构建主义的典型标志，最著名的就是托马斯·库恩的科学哲学，但这一点在福柯那里也很突出。这种喜好还反映在另一个提法上，即有人说古希腊的“同性恋”与我们今天用这一术语理解的现象非常不同，因此，我们不应当使用同一个词。[31] 如果我们想同时谈论古希腊和现代的同性恋，我们就应当使用诸如“同性接触”（same - sex contacts）这样的术语。这些构建主义者认为这个争议是本体论的争议；我则认为这只是一个术语的争议。如果认为，一个人说同性恋在古希腊很常见，他隐含地就是说雅典人一定具有如同我们今天在纽约、旧金山和阿姆斯特丹看到的那种同性恋亚文化，那一定是一个错误。我指的是广义上的同性恋，消除含混所依赖的是语境。

在社会构建主义者与本质主义者之间的这场争论中，也许没有很大的利害关系。坚持极端立场的人都不多，而且也应当如此。一方面，除了库奇里以及其他少数激进女权主义者之外，没有什么人认为人类性冲动以及性偏好纯粹是社会的人为，比如说，同性恋是

29

[31] 请看，例如，David M. Halperin，“One Hundred Years of Homosexuality,” in Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality and Other Essays on Greek Love* 15（1990），这是一篇典型的福柯式的论文。相反的观点也有很好的论辩，见 John Boswell，“Revolutions, Universals, and Sexual Categories,” in *Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past* 17（Martin Bauml Duberman, Martha Vicinus, and George Chauncey, Jr., eds.1989），并且见，James Weinrich，“Reality or Social Construction?” in *Forms of Desire: Sexual Orientation and the Social Constructionist Controversy*，前注〔23〕，页 175。收入 Weinrich 论文的那本书是一个辩论，并且是一本很值得读的书，讨论的是运用于性研究的一些建构主义假说。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

父权制的产物等等。这样的命题不仅太反直觉了，而且与生物学和人类学的证据也不合。弗洛伊德认为我们生来是双性的，认为婴儿有多种反常，但他并不认为只是因为社会的偶然，父母亲才引导我们（或者我们当中的大多数）进入了异性恋的渠道。而另一方面，也没有谁真正认为人类的性行为是不变的，对激励、规范以及社会环境的其他特点都无动于衷，并因此在任何社会都是恒定的；显然不是如此。因此，几乎所有的性态研究者都——并且有很好的理由——既是本质主义者，也是构建主义者，尽管混合的程度有不同。同性恋在古雅典和在现代的阿姆斯特丹确实指的是相当不同的东西，但也并非完全不同，因为在这两个社会中，都有一些人感到自己受同性成员的爱欲吸引，并与这些成员进行了无可质疑的性关系。在本书占了主导地位的经济学进路就要比纯粹生物学理论更为构建主义一些，但又比那种任何时候都否认有些男子更情愿同男子而不是同女子性交，否认有远远更多的男子情愿同女子而不是同男子性交，以及否认在这群男子中有相当数量的人在无法获得女子时也会以男子或（更情愿）用男孩作为性替代的进路更为本质主义一些。构建主义支配了今天的同性恋亚文化；而本质主义群体支配了“古希腊的爱欲”（这实际上更应当称之为古雅典的爱欲，因为我们对其他古希腊城邦的性习惯了解很少）。当我们意识到了这种差别，我们称这种古希腊的爱欲为同性恋，就不会惹出麻烦来。

这种经济学的进路与人们熟悉的那种构建主义进路不同，它不那么强调权力、剥削、恶意、无知、偶然事件以及意识形态，不把这些 30
因素作为人类行为的原因，而是更强调激励、机会、制约以及社会功能（这部分是由于某种方法论的结果；因为权力、剥削以及意识形态都不是经济学的概念。）这种差别并非无关紧要。展示某种做法服务于某种社会功能，这并不是说这种做法在伦理的意义上就是好的，而只是表示，这很难改变。左翼构建主义者对下面这种观点感到不舒服：制度、习惯、法律以及社会世界的其他特征也许都是理性的，这些

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

现象也许都是对深层的、尽管并不必定是固有的或基因决定的人类能力、冲动、需求以及利益的一种长久的顺应。而且,今天大多数构建主义者也都采取了这种姿态。他们更情愿认为现存的社会格局是流动的、随机的、可塑的,是因为得到了某个统治阶级或某种意识形态或某些荒唐的理解的支撑才得以维持下来的,而所有这些都可能在一场将翻转这一格局的社会革命或智识革命中横扫一空。(我前面就提到,拉克就喜好这种非连续性。)他们不喜欢经济学这种不仅同演化生物学而且同有影响的政治科学、社会学以及人类学流派共同分享的功能观,因为这种看法隐含地是反乌托邦的。

这一多学科领域内的其他流派

我给了社会构建主义这么多的篇幅,但这并不意味着我看轻常规的社会科学,事实上,我自己的进路与它们有更近的亲缘关系。有些历史学家是社会构建主义者;但有许多不是。许多社会学家是社会构建主义者,[32]但还有些不是。尽管金西是一位动物学家,而不是一位社会学家,但是金西的报告,特别是当把它视为一个理论贡献而不仅仅是大量未予解释的数据之汇集之际,通常认为,并且我也认为这种看法更确切,这是对性社会学的贡献,与性学研究所此后的研究成果一样。以现代社会学研究最喜好的工具——普查为基础,金西报告把不同的性实践发生率制作成表格,并把它们同社会学家传统上感兴趣的一些变量联系起来了,例如宗教、族性、性别、教育以及

---

〔32〕 请看,例如,Jeffrey Weeks, *Sexuality* (1986); William Simon and John H. Gagnon, "Sexual Scripts: Permanence and Change," 15 *Archives of Sexual Behavior* 97 (1986); Leonore Tiefer, "Social Constructivism and the Study of Human Sexuality," in *Sex and Gender* 70 (Phillip Shaver and Clyde Hendrick eds. 1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

社会阶层等(事实上,报告中一个在分析上最有意思的发现是,在性实践和性态度上,在中上阶层与中下阶层的成员之间有系统差别)。其他社会学研究集中关注了一些专门的性学题目,诸如同性恋亚文化及其特点、卖淫的组织和人员构成、美国的性革命(最明显的是本世纪内婚前性交频率急剧增长)、性行为上的种族差异、性违法者的特点以及性法律的执行。这里的领军人物是金斯利·戴维斯(Kingsley Davis)和保罗·格普哈德(Paul Gebhard),尽管撰写这类文献还有许多其他突出人物。

与性社会学紧密联盟的是性人类学,它对部落文化以及其他技术不发达的非西方文化中的性实践进行了系统的描述和分析。[33] 31
与性社会学紧密联盟的还有人口学,它研究的是人类人口总量大小和构成的变化。变化的突出原因,除了死亡率以及出入境移民的变化之外,就是生育率的变化。就其描述性而言,人口学是统计学的一个分支,但就其理论性而言,它又是社会学、历史学以及我们将看到的经济学的一个分支。

还剩下现代性学的最后两个分支与本书特别相关,这就是性法律学和性经济学。这两者都还是刚刚萌芽。确实,性学的经典之一,权威的、天主教关于避孕的教义史,[34] 就是法律家约翰·努南

〔33〕 一个有用的综述论文,见,William H. Davenport, "The Anthropological Approach," in *Theories of Sexuality*, 前注〔1〕,页 197; 一个全面的文献回顾,见,D. L. Davis and R. G. Whitten, "The Cross-Cultural Study of Human Sexuality," 16 *Annual Review of Anthropology* 69 (9187); 此外,一个不朽的经典是,Bronislaw Malinowski, *The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia* (1929). 吉伯特·赫特 (Gilbert Herdt) 对于新几内亚的礼仪同性恋研究例证了我在本书讨论的人类学研究。

〔34〕 John T. Noonan, Jr., *Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists* (enlarged ed. 1986). 增订本只是增加了一个附录,否则就是未加改动的 1965 年出版的第一版。努南先前是加利福尼亚州大学伯克利分校的法律教授,现在是美国联邦法院第九巡回区上诉法院的一位法官。他的另一部突出著述是,"An Almost Absolute Value in History," *in The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives* (Noonan ed. 1970).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(John Noonan) 撰写的。但这是一本智识和宗教史的著作。只是在一种延伸意义上，即对于信仰者来说天主教义就是“法律”这样一种意义上，这才是一本关于法律的著作，并且它也没有运用法律推理。可以称之为性法律学的著作大致属于三个范畴。第一类是 H. L. A. 哈特、帕特里克·德夫林 (Patrick Devlin) 及其他人的贡献，他们辩论的是法律是否应当规制性道德以及其他道德，而不是仅仅规制那些可以证明对他人有害的行为。第二类著述数量很多但主题狭仄，绝大多数都有争议，并且重复也很多，这类文献，以美国联邦最高法院认定诸多宪法条款中隐含了“私隐权”的名义，关注是否应当用美国宪法来撤销那些规制性行为及其后果包括人工流产的法律。由于性法律中也包括了一些规制色情物品以及其他性表现的著述、演讲和展示的制定法，因此这里宪法第一修正案保护言论和出版自由的条款也占据了一席之地。

32 令人奇怪的是，在性法律学的这两个范畴中，有关性的内容非常少。撰文者大多感兴趣的是宽泛的道德原则或法律原则问题，对于这些原则来说，性规制的一些具体问题主要是作为例子才相关的，而不是在有关性行为和态度的理论或经验发现上相关。[35] 这类文献中有许多都隐含着构建主义，因为它们看轻生物学上的性别差异，这就导致了这些文献作者把以这些差异为基础建立起来的法律区分都推定为恣意专断的区分。

---

[35] 一些突出的例外是，David A. J. Richards, “Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution,” 127 *University of Pennsylvania Law Review* 1195 (1979)，这是一个关于卖淫的深入、博学的演讲；以及，Thomas C. Grey, “Eros, Civilization and the Burger Court,” 43 *Law and Contemporary Problems* 83 (Summer, 1980)，这是把联邦最高法院的“性私隐”案件（我将在本书第 15 章中讨论）同不同性态模式联系起来的一个想像性努力。关于性法律，有一个很有用的描述文献，例证是，John F. Decker, *Prostitution: Regulation and Control* (1979)，以及 Tony Honore, *Sex Law in England* (1978)。并且，一些关于家庭和刑法的著作有时也触及到性的问题。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

第三类是女权主义的著述，讨论的是有关强奸、性骚扰、儿童性虐待、女同性恋权利、人工流产以及色情作品。[36] 其领袖是凯瑟琳·麦金农（Catharine MacKinnon），她关于工作场所性骚扰以及关于色情物品是男子支配之工具的著述特别有影响。[37] 她的立场很极端。“如果说被人强奸，这就是正常生活过程中的女性……。仅仅要熬一天，妇女也必须花费令人难以置信的时间、生命和精力，战战兢兢，担惊受怕，盘算怎样才能不成为下一个被强奸的人。”[38] 麦金农担心的是，“性态已经成为当代美国的法西斯主义，并且我们正在进入魏玛共和国的最后日子。”[39] 她认为《花花公子》杂志对于妇女来说就像是犹太人的《锡安长者备忘录》。她似乎是接受了埃德雷尼·里奇（Adrienne Rich）的立场，把社会构建主义的归谬法运用于性，认为异性恋本身就是男子的发明和强加，[40] 因为她写到，“性交（正常的）与强奸（反常的）的主要区别只是‘正常的’发生得如此经常，以致于没有谁能够看出其中有任何错

---

〔36〕 具有例证意义的是，Deborah L. Rhode, *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law*, ch. 10 (1989).

〔37〕 Catharine A. MacKinnon, *Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination* (1979); MacKinnon, *Feminism Unmodified*, 前注〔9〕, 页 3。

〔38〕 *Feminism Unmodified*, 前注〔9〕, 页 7。

〔39〕 同上，页 15。然而，司法部司法统计局的一项研究发现，从 1973 年到 1987 年，强奸和强奸未遂的发生率降低了将近 1/3。Tamar Lewin, “Women Found to Be Frequent Victims of Assaults by Intimates,” *New York Times*, 1991 年 1 月 17 日, A12。尽管文章的题目如此，此文报告说，不仅强奸和强奸未遂降低了，而且妇女要比男子更少成为暴力犯罪的受害者，并且，就总体而言，在该研究所涵盖的这一时期，针对妇女的暴力犯罪没有上升。

〔40〕 Adrienne Rich, “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence,” 5 *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 631 (1980). 库奇里的双性群体理论就是从这同一件衣服上剪下来的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

枉之处。”[41]

但是，如果轻松打发了麦金农以及其他激进女权主义者的著述，那也是一个错误。在大量的夸大之词中，也许还是有某些闪光的真理。特别是，我们将在本书第13章中考察一下麦金农同安德鲁·德沃金（Andrea Dworkin）共同提出的一个说法，即色情物品，
33 甚至（或许特别是）像《花花公子》这样的“软黄”版的色情物品，也会滋长对妇女的威胁和压迫。

当我们从法律转向经济学时，我们转向的这个领域对性学之贡献在更大程度上还是潜在的而不是实在的。确实，经济学家已经对人口和家庭研究做出了重要贡献。马尔萨斯就是一位有影响的经济学家，同时也是人口学的奠基人之一。两位著名的瑞典经济学家、科特·威克塞尔（Kurt Wicksell）和冈纳·米达尔（Gunnar Myrdal）（后者是同其妻子埃娃·米达尔［Alva Myrdal］——一位心理学家——合作），就对瑞典的计划生育政策做出了重要贡献。[42] 我们在后面的章节中还会遇到当代的经济学－人口学家约瑟夫·斯本格勒

[41] Catharine A. MacKinnon, “A Feminist/Political Approach: ‘Pleasure Under Patriarchy,’” in *Theories of Human Sexuality*, 前注〔1〕, 页65, 84－85.

[42] Allan Carlson, *The Swedish Experiment in Family Politics: The Myrdals and the Interwar Population Crisis* (1990); David Popenoe, *Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies* 106－117 (1988). Carlson, 在页7－8讨论了威克塞尔的倡导，威克塞尔主张取消当时（19世纪80年代）有关避孕用品的禁令。米达尔夫妇关于人口学、家庭以及妇女角色的著述之特点的很好例证，见，Alva Myrdal, *Nation and Family: the Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy* (1941)。米达尔夫妇持这样一种观点——回头看来，这种观点不仅错误而且荒诞——即社会主义是防止瑞典人口（或任何其他工业化国家的人口）下降不可缺少的。两个米达尔夫妇的崇拜者又以一种极端方式表述了这一观点：“男子，只要是在一个经济社会中被扭曲、驱使、挣扎和侵蚀，并且在这个社会中浸透了阶级的思想，那么，只要他们被迫长期相互竞争，就会拒绝自身的再生产……。资本主义是一种生物学的失败。” Richard Titmuss and Kathhleen Titmuss, *Parents Revolt: A Study of the Declining Birth－Rate in Acquisitive Societies* 116 (1942).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(*Joseph Spengler*)，还要讨论经济学家加里·贝克尔对人口学的贡献。[43] 贝克尔还是日益增长的关于家庭的经济文献的首要撰稿人。[44] 尽管如此，可以称之为“关于”性的经济学文献总体还很 34
小。除了在人口学和家庭研究文献中偶尔有所提及外，我还发现了

---

〔43〕 对人口问题的当代经济学分析中，具有例证意义的著作有，Gary S. Becker, "An Economic Analysis of Fertility," in Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* 171 (1976); Becker and Robert J. Barro, "A Reformulation of the Economic Theory of Fertility," 103 *Quarterly Journal of Economics* 1 (1988); Becker and Kevin M. Murphy, "The Family and the State," 31 *Journal of Law and Economics* 1 (1988); T. Paul Schultz, *Economics of Population* (1981); David Friedman, *Laissez – faire in Population: the Least Bad Solution* (1972); Paul A. David and Warren C. Sanderson, "Rudimentary Contraceptive Methods and the American Transition to Marital Fertility Control, 1855 – 1915," in *Long – Term Factors in American Economic Growth* 307 (Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman eds. 1986); Robert J. Willis, "A New Approach to the Economic Theory of Fertility, Contraception, and Aggregate Rates: Toward a Formal Synthesis," 15 *Demography* 455 (1977). 贝克尔和巴罗 (Barro) 以及贝克尔和墨菲 (Murphy) 的论文分别重印于, Becker, *A Treatise on the Family* (enlarged ed. 1991), 页 155 和 362。一个关于经济人口学的概述，请看，W. Keith Bryant, *The Economic Organization of the Household*, ch. 7 (1990).

〔44〕 这类文献的例证是，Becker, Treatise, 前注〔43〕; Marc Nerlove, Assaf Razin, and Efraim Sadka, *Household and Economy: Welfare Economics of Endogenous Fertility* (1987) (这本著作类似于贝克尔的著作，横跨了家庭经济学和人口学); 以及 Becker, Elisabeth M. Landes, and Robert T. Michael, "An Economic Analysis of Marital Instability," 85 *Journal of Political Economy* 1141 (1977). 一个概述，请看，David D. Friedman, *Price Theory: An Intermediate Text*, ch. 20 (1986). 关于在法律上的运用，请看我的著作，*The Economics of Justice* 184 – 192 (1981)，以及 *Economic Analysis of Law*, ch. 5 (3d ed., 1986)，以及我的论文，"The Ethics and Economics of Enforcing Contracts of Surrogate Motherhood," 5 *Journal of Contemporary Health Law and Policy* 21 (1989); 又请看，Lloyd Cohen, "Marriage, Divorce, and Quasi Rents; Or, 'I Gave Him the Best Years of My Life,'" 16 *Journal of Legal Studies* 267 (1987)，以及 Michael J. Trebilcock, "Commodification" 29 – 61 (University of Toronto Faculty of Law, 1991 年 1 月 28 日).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

少数关于避孕和人工流产的研究，[45]还有一个有关定婚戒指之需求的研究触及了婚前性交，[46]一篇关于日本的卖淫经济组织的论文，[47]以及在一般的关于时间的经济学著作中对性作为一种"次品"有一些简单讨论（比我在本书第5章中提出的一个观点更早）。[48]更重要的是，大多数有关人工流产研究只是边缘性地谈及了性。例如，从题目看起来令人满怀希望的《青春少女怀孕决策的一个经济学模型》一文就把在性问题上的主动决定当作给定条件。[49]题目甚至更令人满怀希望的《性态的政治经济学》一文则

---

〔45〕 Robert T. Michael, "Education and the Derived Demand for Children," 81 *Journal of Political Economy* S128, S140 – S161 (1973); Michael, "Why Did the U.S. Divorce Rate Double within a Decade?" 6 *Research in Population Economics: A Research Annual* 367 (1988); Michael and Robert J. Willis, "Contraception and Fertility: Household Production under Uncertainty," in *Household Production and Consumption* 27 (Nestor E. Terleckyj ed. 1975); Timothy A. Deyak and V. Kerry Smith, "The Economic Value of Statute Reform: The Case of Liberalized Abortion," 84 *Journal of Political Economy* 83 (1976); Stephen P. Coelen and Robert J. McIntyre, "An Econometric Model of Pronatalist and Abortion Policies," 86 *Journal of Political Economy* 1077 (1978); Mark R. Rosenzweig and Daniel A. Seiver, "Education and Contraceptive Choice: A Conditional Demand Framework," 23 *International Economic Review* 171 (1982); Arleen Leibowitz, Marvin Eisen, and Winston K. Chow, "An Economic Model of Teenage Pregnancy Decision – Making," 23 *Demography* 67 (1986); Theodore Joyce, "The Impact of Induced Abortion on Black and White Birth Outcomes in the United States," 24 *Demography* 229 (1987); Marshall H. Medoff, "An Economic Analysis of the demand for Abortions," 26 *Economic Inquiry* 353 (1988); Michael Grossman and Theodore J. Joyce, "Unobservables, Pregnancy Resolution, and Birth Weight Production Functions in New York City," 98 *Journal of Political Economy* 983 (1990).

〔46〕 Margaret F. Brinig, "Rings and Promises," 6 *Journal of Law, Economics & Organization* 203 (1990).

〔47〕 J. Mark Ramseyer, "Indentured Prostitution in Japan: Credible Commitments in the Commercial Sex Industry," 7 *Journal of Law, Economy & Organization* 89 (1991).

〔48〕 Staffan Burenstam Linder, *The Harried Leisure Class* 83 – 89 (1970).

〔49〕 Liebowitz, Eisen and Chow, 前注〔45〕, 页75。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

是关于“剩余性高潮”的一篇马克思主义的冗长论文。[50]

由于与生育相关的主流经济学文献——关于家庭和人口的文献都没有强调用来生育新人口的实际过程，因此也就都没有质疑对于性经济学分析很核心的问题，例如成本收益之变化对不同类型性活动的相对频率（例如，异性恋相对于同性恋）的影响，对不同性商业形式（例如，卖淫相对于非常姘居）的影响，对不同类型性规制的可行性和可欲性的影响。在这些文献中，家庭被假定为为生产和养育孩子的设置，而不是视为引导性冲动的设置。这些文献假定了生育的性特征，但是，如果人们没有性冲动，孩子的出生完全由人工授精来完成，这些分析也都不会改变。人们都知道人口增长率部分取决于诸如避孕和人工流产这些因素，但是这些文献都没有强调。 35

应当肯定，马尔萨斯认为我们面临着生育的孩子多于我们能够喂养的孩子的危险，原因就在于我们喜好性。这就是为什么（他认为）减少养育孩子的成本会不可避免地导致人口总量增加，[51] 而养育孩子的成本增加将或者导致伴随着婚前禁欲的晚婚，或者导致“邪恶”——“混乱的性交，不自然的激情，婚床上的强暴以及用不恰当的艺术来防止不规矩性交的后果。”[52] 所谓“不恰当的艺术”，马尔萨斯指的是婚外性交中的避孕，而所谓的“不自然的激情”，他可能是指同性恋，他评论说，据说在土耳其同性恋是一种性交的避孕方法。[53] 正是这种悖论使得关切人口过剩的他拒绝“计划生育”，即在婚姻中使用避孕用品，甚或是定期禁欲。他认为，惟一适当的避孕方法就是晚婚，以及此前一直禁欲。他的理由

[50] Rhonda Gotlieb, “The Political Economy of sexuality,” 16 *Review of Radical Political Economics* 143, 147 (1984).

[51] *An Essay on the Principle of Population*, ch.5 (1798).

[52] *An Essay on the Principle of Population* 16 (6th ed., 1826).

[53] 同上，页 186。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

是宗教的：生育力是上帝对我们自制力的挑战。

就对家庭和人口中的性维度的兴趣而言，马尔萨斯在经济学家中是独特的。对性予以抽象，婚姻的经济学分析对婚姻家庭的处理
36 很像是对任何其他小公司的处理，由此导致了这样的评论，“在分析雇主与雇员、商业合伙、朋友以及其他人之间的无定期合同之解约时，这里提出的关于婚姻解体的研究进路也应当证明是有用的。”[54] 对此我并不怀疑；但是我想强调那些使婚姻与其他合伙形式不同的特点，我希望能丰富家庭经济学，也希望能解释性行为和性习惯跨越时间和文化的变化。然而，当我把经济学进路放在分析前台之际，我会努力更为折衷一点，就如同本章所勾勒的这一现代性学世界那样。因为，性态是最典型的多学科的主题。

〔54〕 Becker, Landes, and Michael, 前注〔44〕, 页 1185。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第二章

不同的时代，不同的风俗*

不同时代和文化的性习惯是如此多样，很令人困惑。[1] 同性恋（包括娈童关系）、卖淫、色情物品、强奸（甚至强奸儿童）、诱奸、通奸、私通、非法同居、重婚、再婚（丈夫或妻子死后再次结婚）、避孕、人工流产、溺婴、性交前的嬉戏、恋童癖、自慰、易装癖、手术切割阴蒂以及其他多种做法，所有这些做法在不同社会或在同一社会的不同时间内都激起了各种情感，从厌恶和震惊到无所谓到直接的鼓励。严格说来，这些并不都是性的习惯做法。溺婴就肯定不是。但是，与人工流产和避孕相似，这是一种用来减少性 37

---

* 原文为法文。——译者

〔1〕 可供过目的，请看，Wainwright Churchill, *Homosexual Behavior among Males: A Cross – Cultural and Cross – Species Investigation* (1967); David F. Greenberg, *The Construction of Homosexuality* (1988); Suzanne G. Grayser, *Varieties of Sexual Experience: An Anthropological Perspective on Human Sexuality* (1985); David D. Gilmore, *Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity* (1990); John E. Williams and Deborah L. West, *Measuring Sex Stereotypes: A Thirty – Nation Study*, ch. 10 (1982); Gwen J. Broude and Sarah J. Greene, "*Cross – Cultural Codes on Twenty Sexual Attitudes and Practices*," 15 *Ethnology: An International Journal of Culture and Social Anthropology* 409 (1976).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

之成本的做法，并因此属于性态的领域。事实上，如同我们将看到的，它与人工流产有重要的亲缘关系。

本章寻求传达一种对于多种性习惯的感受，但总带着一个追求辨识各种格局的观点，我将会同下一章关于性态之法律处理格局的讨论，最终努力解说这些格局。

西方性习俗的历史

我把关于性习惯的讨论分为两个部分。第一部分要长得多，讨论西方的性习惯，从古希腊到现代北美、欧洲以及南美。在这里，主要的部分有（显然，这并没有穷尽这一主题）古希腊和罗马、正统犹太－基督教传统、宗教改革以及启蒙运动对传统的破坏、20世纪的性革命以及今天的情况。本章的第二部分讨论非西方国家的性习惯，包括的不仅有伊斯兰以及亚洲的现代社会（特别参考了日本、印度以及东南亚的一些社会），而且有全世界的初民文化。

这一主题之广泛以及这一章包括的细节数量当然都很明显。而
38 且，令人不奇怪的是相关的学术文献数量也很惊人。社会学家、人类学家、古典学家、神学家以及社会历史学家都会对这一章所涵盖的问题之肤浅感到不快；但我的目的并不在于精确或穷尽的描述；我的目的在于开始为第二编的理论分析提供一些数据。本章一笔带过的一些题目会在本书第三编中予以更深入的考察。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

古希腊罗马

我不打算进一步辩解，就转向讨论古希腊罗马的性习惯。[2] 当然，文明并不始于古希腊。但是我们对更早社会的性习惯了解相

---

〔2〕 我所利用的一些有益的讨论，请看，K. J. Dover, *Greek Homosexuality* (2d ed.1989); Dover, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle* 205 – 216 (1974); Dover, "Classical Greek Attitudes to Sexual Behaviour," 6 *Arethusa* 59 (1973); Michel Foucault, *The Use of Pleasure* (Robert Hurley trans.1985) (vol.2 *of The History of Sexuality*); Foucault, *The Care of the Self* (Hurley trans.1986) (vol.3 *of The History of Sexuality*); Roger Just, *Women in Athenian Law and Life* (1989), esp. chs.6 and 7; David M. Schaps, *Economic Rights of Women in Ancient Greece* (1979); Mark Golden, *Children and Childhood in Classical Athens* (1990); David M. Halperin, *One Hundred Years of Homosexuality and Other Essays on Greek Love* (1990) 1; Greenberg, 前注〔1〕, 页 141 – 160; David Cohen, *Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morality in Classical Athens* (1991); L. P. Wilkinson, "Classical Approaches: I. Population & Family Planning," 50 *Encounter* 22 (April 1978); Wilkinson, "Classical Approaches: II. Women's Liberation," 50 *Encounter* 25 (May 1978); Eva Cantarella, *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity* (1987); Giulia Sissa, *Greek Virginity* (1990); John J. Winkler, *The Constraints of Desire: The Anthropology of Sex and Gender in Ancient Greece* (1990); Paul Veyne, "The Roman Empire," *in A History of Private Life, vol.1, From Pagan Rome to Byzantium* 33 – 49, 2 – 4 (Paul Veyne ed.1987); Veyne, "Homosexuality in Ancient Rome," in *Western Sexuality: Practice and Precept in Past and Present Times* 40 (Philippe Aries and Andre Bejin eds, 1985); John Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century*, ch.3 (1980) ("Rome: The Foundation"). 韦金森的论文在他的著作中重新发表了，请看，Wilkinson, *Classical Attitudes to Modern Issues* (1979)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

当有限。[3]并请记住，我并不追求穷尽。即使就古希腊来说，我们的了解也很有限，有关古希腊在公元前5世纪的性习惯，或雅典之外的性习惯，人们知道的相对很少。而我们知道的，即使与雅典的习惯有关，也大都基于文学和哲学资料，基于花瓶上的画。这些作品中表现出来的观点也许是知识界和艺术家次文化的观点，而不是这个社会整体的观点。

尽管有这些告诫，以及一个进一步的告诫，即下面描述的只是
39 一些趋势，忽略了许多例外，却还是可能构建相当不错的、古希腊人对性的态度。这种态度，如果同犹太的、基督教的以及维多利亚的标准相比，是放任的，只是对公民阶层的妇女例外。从技术上看，古希腊有一种单偶制的、重男轻女的文化，并且对"值得尊重的"妇女，也就是公民家庭的妇女，也有一种根深蒂固的双重标准，这种标准要求妇女——但不要求男子——婚前保持贞洁，婚后保持忠实。(早期社会的特点之一就是，通奸是对丈夫的侵犯——

---

〔3〕一些主要的例外是《旧约全书》中刻画的犹太社会(关于这个社会，我在后面会有更多的讨论)，以及古近东的其他某些文明。关于后者，请看，例如，G. r. Driver and John C. Miles, *The Babylonian Laws*, *vol*. 1, *Legal Commentary*, ch. 4 (1952); Driver and Miles, *The Assyrain Laws* 36 – 118, 126 – 271 (1975); J. J. Finkelstein, "Sex Offenses in Sumerian Laws," 86 *Journal of the American Oriental Society* 355 (1966); Martha T. Roth, "'She Will Die by the Iron Dagger': Adultery and New Babylonian Marriage," 31 *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 186 (1988); Amelie Kuhrt, "Non – Royal Women in the Late Babylonian Period: A Survey," in *Women's Earliest Records: From Ancient Egypt and Western Asia* 215 (Barbara S. Lesko ed. 1989); Jonathan R. Ziskind, "Legal Rules on Incest in the Ancient Near East," 35 *Revue internationale des droits de l'antiquite* 3d. ser. 79 (1988). 这些研究中刻画的性法律和习惯广义上都与《旧约全书》很类似(还有大量与古希腊和古罗马法律类似的地方；请看，例如，Rota, 页195)，只是它们对同性恋行为的谴责要少得多。J. Bottero and H. Petschow, "Homosexualitat," in *Reallexicon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archaologie*, vol. 4 459 (1975); Driver and Miles, *The Assyrian Laws* 页71; Vern L. Bullough, "Attitudes toward Deviant Sex in Ancient Mesopotamia," 7 *Journal of Sex Research* 184 (1971). 有关古代中国人性习惯的介绍，请看，Barrington Moore, Jr., *Privacy: Studies in Social and Cultural History* 152 – 156 (1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一种非常严重的侵犯——但不是对妻子的侵犯。）很突出地，妇女被认为在智力上和性格上都要低于男子，不许她们上学，不许拥有土地，并且不许参与城邦的政治生活。婚姻是包办的，婚姻实际是未来的丈夫与未来的新娘父亲之间的一个合同。甚至妇女在生育中的作用也受到贬低；当时的一种流行观点是（男人的）精子是人类的种子（英文中的精子这个词就是从希腊文“种子”这个词中来的），而子宫仅仅是种子生长的土地。[4] 孩子为什么常常像母亲，解说也很容易，因为古代长期的信仰都是获得性特点和生活经验可以遗传，例如在《圣经》中雅各（Jacob）与拉班（Laban）的故事就说到，母羊在受孕时看到了几束光，因此生下了几头有花纹的羊羔。[5]

部分由于妇女（更准确地说，是女孩）缺乏教育，部分也由于典型婚姻中配偶之间的年龄差别很大（妇女会是十来岁，而男子则 40
在三十上下），此外还有部分原因是男性对妇女一般都持某种鄙视态度，因此，一般认为妇女不大适合做男人的伴侣；妇女甚至不同丈夫一块就餐。也由于这些原因，男童的学前教养都委托给了男性家庭教师，并且，无须多说，学校（健身学校）也只对男孩开放。还是由于同样的原因，再加上对女孩婚前贞洁以及妻子忠实的关切，古希腊男子认为应当把妇女限制在家中，只有偶尔的宗教和其他特别场合除外。无疑，如同科恩（Cohen）和其他人（请看本章

---

〔4〕 有关古雅典妇女的政治地位，请看，Gregory Vlastos, “Was Plato a Feminist?” *Times Literary Supplement*, March 17 – 23, 1989, 276. 有关对古希腊重男轻女的详尽处理，请看，Cantarella, 前注〔2〕, chs 2 – 6. 但是，加斯特、科恩和夏普斯（全见于前注〔2〕）指出，有关妇女隐遁和从属的官方意识形态并不是对当时社会实践的完整描述；古雅典妇女的实际地位（她对资源的支配、她所持有的尊严等等）都要比她的官方地位高。

〔5〕 据报道，当马丁·路德童年在家乡时，“一位漂亮有德的已婚妇女生下了一只榛松鼠”，因为她看到并听到了一只被人系上了一个铃铛的榛松鼠，受了惊。“Lectures on Genesis,” in 5 *Luther's Works* 381 (Jaroslav Pelikan and Walter A. Hansen eds. 1968).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

注〔4〕）强调的，社会实践总是同正式的男性意识形态有所背离，因此，我们不应当假定古希腊妇女就确实锁在闺阁之内，像现代的伊斯兰妇女那样；然而，如果把古希腊妇女的地位同今天北欧和北美的妇女地位进行比较，隔离这个词还是挺合适的。

古希腊男子的社会生活是同其他男子或者是同一些高级妓女（她们在社交上、艺术上甚至智识上都要比受尊敬的妇女更有成就）一起度过的，这些妓女被称作 *hetairai*（意思是女性“伴侣”）。〔6〕除了经济赡养外，丈夫对自己妻子的法定责任就限于一个月有几次性生活，以及不把另一个妇女带进家中。除此之外，他可以随心所欲，在任何地方寻求性快感，只是不能同另一位公民的妻子或女儿。他可以纳妾，这意味着他要提供资助，换取排他的性权利，但任何一方都可以自由地终止这种关系，并且不给这个男子带来对这位妇女或对在这种联合中出生的任何孩子任何法定责任。〔7〕他也许会光顾许多男妓和女妓，可以在性的方面使用他的男女奴隶，或者诱奸青春期的学龄男孩。无论男童女童也都经常成为性的对象；

---

〔6〕对传统地中海家庭中婚姻角色的生动刻画，请看长篇小说，Naguib Mahfouz, *Palace Walk*（1990）；学术上的描写，Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male – Female Dynamics in a Modern Muslim Society*（1975）。传统穆斯林社会中对妇女的隔离——在 *Sparate Worlds: Studies of Purdah in South Asia*（Hanna Papanek and Gail Minault eds.1982）中也有描述——与古希腊对待妇女有许多相似之处，这一点科恩曾强调过，请看，Cohen，前注〔2〕。

〔7〕这里要对纳妾说两句，这个词在本书中会不断出现。这个词，如同正文所指示的，意味着有一定时期但长度不确定的关系，常常希望生下孩子（在这两点上，因此与卖淫和“绯闻”不同），在这种关系中，男子对这位妇女享有完全且排他的性权利，但是没有相应的对该妇女的忠实义务。这可以是一种婚姻的补充，就像正文中讨论的那样，或者是一种婚姻的替代，例如，这在中世纪就很常见。无论是哪种形式，这都是某种准婚姻；孩子也许是也许不是婚生子女。对此的一个很好讨论，请看，Jack Goody, *Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain*, ch.5（1976）（“Concubines and Co – Wives: The Structure of Roles in Africa and Eurasia”）。作为一种婚姻之替代，其现代对应物就是同居。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

当时没有独立的虐待儿童的概念，但是性虐待公民的孩子，就如同诱奸公民之妻和女儿一样，会受到制裁。雅典以及其他古希腊城邦都有大量奴隶和外邦住民，这些人很少有什么性权利。

古希腊似乎是人口太多了，支持这一假说的是，有很多古希腊人移民到地中海地区的其他地方。古希腊也不赞美大家庭。人工流产以及溺婴——特别是女婴，但并不仅仅是女婴——的做法很广泛。并且这些行为大多不受谴责，但亚里士多德认为当胎儿已经有可辨认的人型时再做人工流产是错误的，并且希波克拉底的誓言也禁止外科医生从事人工流产。当时不仅允许杀死畸形的或有病的婴儿，不论性别，而且这是当时的规范。婚姻不是神圣的，并且无论哪方配偶都不难获得离婚，但是一个被离异的妻子有权从其嫁妆的利息中获得赡养；因此，丈夫实际是妻子嫁妆的信托人。柏拉图提出，在他的乌托邦共和国中要废除统治阶级的婚姻，并要求这一阶级的成员都采取优生繁殖。

41

古希腊人对性的问题也并不缄默。他们有许多花瓶上的画（包括那些最具艺术性的），以及存留至今的一些文学作品，特别是阿里斯托芬的喜剧，即使按照今天的标准来看，都是很下流的。性爱女神阿佛洛狄忒当然公开受到崇拜，并且每个雅典家庭门前都有一座阴茎直立的赫尔墨斯雕像。古希腊人对一些今天看来是滔天之罪的行为也予以容忍，包括对娈童关系；事实上，除了乱伦（请想一想俄底浦斯）、重婚以及相当于干预其他公民对其女人之贞洁的产权外，那里很少有性违法的概念。男人赤身裸体并不丢人；尽管男子外出通常着衣，但他们在摔跤以及从事其他体育活动时都赤身裸体。那时的舞女会表演脱衣舞。[8] 雕塑上表现的男神和女神也都裸体，并且人们认为这些神的性生活都很积极主动。宙斯是通奸者、强奸者，而且还喜好娈童，但是不应当强调这些，因为古希腊

[8] Vern L. Bullough, *The History of Prostitution* 35 (1964).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

人对他们的神的看法似乎一直是神比人更不讲道德，而不是更讲道德。这是古希腊自然主义世界观的众多标志之一。

人们了解最多的古希腊性放任的例子与男子同性恋性态有关，更具体说来，是娈童关系，即成年男子对青春期男孩的性欲望（因
42 此应当同同性恋的恋童癖——成年男子对尚未到青春期的男童有性欲望——区分开来）。不要以为当时的人就不认为同性恋没有问题。阿里斯托芬的喜剧就多次嘲笑过同性恋者，这些笑话都不是善意的。肛交和女同性恋都遭到反对，“被动”肛交者（被肛交者而不是主动肛交者）是令人不齿的。对所有男子的期待都是他们要结婚，以便有一位继承人；并且，尽管当时的人们知道有些男子更喜欢男子而不是女子作为性对象，但并没有假定任何人有排他的同性恋偏好，并且那里也没有同性恋次文化。柏拉图和苏格拉底似乎都认可同性恋的欲望，但都希望不要把这种欲望付诸行动。尽管当时同性恋行为不是犯罪，但是，少年时当过男妓的男子是不能担任公职的，也不能在雅典公民大会上致词。

当时的总体立场就似乎大致如此。[9] 那时的人们认为男子，特别是年轻男子，有一种不可阻挡的性释放欲望。人们把这种欲望界定为男子气概，是人类的核心德性，是好的，并且重要的是满足这种欲望而不是满足欲望的具体对象。公民阶层的男子（这是古希腊性学关心的惟一的人）在结婚之前（请记住，婚姻对男子要晚一些）可以自慰，可以同奴隶或妓女性交，也可以有情妇；但有一件事他不能做，这就是不能同自己阶层的某人的女孩或女人有性的——事实上是任何——关系。然而，他可以有替代，这就是体校的男孩。这些人都是公民阶层的成员，因此在社会地位上与这些诱奸

〔9〕 下面的讨论大量汲取了，Dover，Foucault，and Halperin，前注〔2〕；以及，Just，前注〔2〕，页 146－148。又请看，Sarah B. Pomeroy，*Goddesses，Whores，Wives，and Slaves：Women in Classical Antiquity*，ch.5（1975）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

者相等，并且由于这个原因，这些男孩有可能比奴隶或妓女更令这些诱奸者着迷，更有挑战意味，甚至更有吸引力。这些男孩没有被隔离起来，并且在身体完全成熟之前，他们在许多方面都像青春（即适婚的）少女。因此对单身汉来说，这就是一个额外的性的、并且或许是主要的浪漫的排泄口，这一点同自慰以及同奴隶或妓女的性交一起，聊解了他婚前的性饥渴。

但是，这里有个问题。这些同诱奸者社会等级相同的男孩都是城邦的未来公民。同认可男子性冲动以及古希腊文化重男轻女的特 43
点相关联，就像本书第一章中点到的，这里不认可性交中的“女”角扮演者。当插入者是男性公民而被插入者是一个奴隶（无论男女）或是一个（自由的）妇女时，社会对这两种角色的评价差异并不构成一个问题，因为这是社会上等人插入社会下等人的体内。但是，如果被插入的人是一个真正的公民，一个体校男孩时，又怎么样呢？有好几种方法处理这个问题。首先，当这个男孩成人时，就不再认为他是适当的性对象了。你可以认为某个被诱奸的男孩是社会下等人，而不是一个男子，因此就保留了性关系上的这种等级特点。其次，对诱奸者的阶级有限定，对年轻未婚男子要有一种社会礼貌。已婚男子不能诱奸男孩。第三是肛交，无疑这种做法很常见，但这种做法是不受赞同的，社会赞同的是大腿之间的性交，也就是男子和男孩都站着，在男孩大腿间射精（许多花瓶上都绘有这种姿态）。人们认为这种姿态减少了男孩——一个刚起步的男人与妇女之间的类似，因为妇女无可挽救的是下等人。第四，有些思想家倡导讲求童贞的娈童关系。男子在性爱上为男孩吸引，这不构成问题，但是他要自制，不要用身体表达他的爱。这就是苏格拉底在《会饮篇》中的立场。但是如果把这种观点归结为同性恋的焦躁，而不是一般性态的焦躁，这大概是一个错误，正是这种一般的性态焦躁导致了那种认为性快感很糟以及性应当限于生育的观点。根据这种观点，同性恋性态只是许多坏的性做法中的一种，这些性做法

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

之所以坏，就因为它不生育，是自我放纵的。

古希腊人宽容同性恋性态，但这种宽容不延及女同性恋，古希腊人认为女同性恋不自然，让人憎恶；这种宽容（原因却不清楚）也不延及口交，尽管，如果我们根据花瓶画来判断，无论在异性恋还是在同性恋关系中，肛交都是当时的一种常见的、平淡无奇的做法（我们还会看到在地中海文化中，这一特点会不断出现）。古希腊人对女同性恋之反感可以理解为这是男性生殖器中心观的一种必然产物。在古希腊人看来，正常的性态是男性的欲望位于舞台中央，无男性参与的性活动则没有任何空间。就像我在前面提到的，古希腊人也不赞同成年公民之间的同性恋关系，因为这些关系让某个公民扮演了一个不合适（作为一个公民）的角色，成了一个被插入者。这也许是苏格拉底在《会饮篇》中倡导强调童贞的同性关系的另一个原因，令古希腊人惊奇的是，这部著作强调的是成人同性恋关系，而不是娈童关系。

我们关于古希腊人对同性恋态度的知识，大多来自雅典的资料，尽管如此，在古希腊城邦中，就宽容甚或鼓励娈童关系而言，
44 似乎雅典并不很突出。在娈童关系上，克里特以及皮奥夏甚至要比雅典还要有名。在古希腊城邦中，斯巴达的名声是不崇拜或至少被认为是不崇拜女性贞洁。在柏拉图《理想国》的乌托邦建议中就反映了斯巴达的这一姿态，还反映了在男女性平等上的其他姿态。

古罗马人的性文化与古希腊很相似，按照传统基督教的——甚至按照现代美国人的标准看来，非常宽容；并且，自吉本（Gibon）以来，很常见的一种说法是，罗马帝国的衰亡至少部分归罪于罗马人的荒淫无度，尽管吉本本人并不曾这样认为。大多数罗马皇帝的性生活都非常淫乱，有的，例如尼禄皇帝，还非常突出。确实，那里不像古希腊那样，崇拜娈童关系。这一点也许同下面的事实有关，即，古罗马妇女不像古希腊妇女那样被隔离起来。事实上，古罗马的已婚妇女似乎有相当程度的并且常常是非常放纵的通奸偏好，她们作为男

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

子的伴侣，也并非不受珍重，因为允许她们养育自己的男孩。[10]但是，娈童关系很普遍，并很突出。例如哈德良皇帝，一位很受尊敬的皇帝，就与男孩安提诺斯(Antinous)有公开的娈童关系，并且安提诺斯死后，哈德良奉他为神并广泛受到崇拜。

溺婴在罗马很普遍，并得到认可，因为人们认为大家庭是一种灾难、并且当时也不知道有效的避孕方法。人工流产也是得到认可的控制生育方法，只要对孩子有排他权的父亲同意就行。宽容人工流产在当时是不可避免的；人们不回避溺婴也就不大可能回避人工流产。然而，对不想要的孩子大多数也并不是直接溺杀，更多是供领养或被遗弃。因此，溺婴也就不可能像我所说的那样，完全不成问题。当时领养要比现代社会更为普遍，并且还会有钱的交换。事实上，儿童几乎就是一种商品。一个家庭也许会把自己的第二个孩子拿出来供人领养，然后，如果第一个孩子死了，也会领养一个作为替代。大多数被遗弃的孩子都会死掉，但是也有些被路人拣回去，可能作为童妓养大。当时无论男妓还是妓女都极其普遍（和情人一样），这就像古希腊一样，[11]并且公共浴室是性活动（包括卖淫）的通常场所，这就创造了后来在纽约和旧金山的同性恋浴室中达到顶峰的一种传统。作为女演员和舞女，妇女会登台演出，并常常裸体登台，有时还会搞一些性的活动。在道德上，人们认为女演员同妓女差不多。

吉本认为，罗马共和国时期的性禁欲到了帝国时期就让位给了性放纵；这似乎与事实真相完全相反。尽管有关罗马共和国时期的 45
证据很少。可以看出的是帝国时期反对性宽容的潮流有三个方面。

---

〔10〕 Pomeroy，前注〔9〕，ch.8；Beryl Rawson，"The Roman Family，"in *The Family in Ancient Rome：New Perspectives* 27(Rawson ed.1986).

〔11〕 Fernando Henriques，*Stews and Strumpets：A Survey of Prostitution*，vol.1，*Primitive，Classical and Oriental*，chs.2，3（1961）；John F. Decker，*Prostitution：Regulation and Control* 32－38（1979）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

首先是，由于姗姗来迟的、对罗马出生率太低的关切，导致了一些提议，并且偶尔也有一些无法实施的法令，都一再鼓励提高婚内生育率。其次，在某些人那里，由柏拉图引进并由斯多葛学派详细阐述的灵肉二元论，以及性苦行主义，都变成了对肉体及其一切工作——其中首先是生的公开敌视。第三，在色诺芬的《经济学》（*Oeconomicus*）这样一些古希腊著作中初露端倪的伴侣婚姻概念，在理论上取得了相当大的进展，在（与苦行主义不同）实践上或许同样如此。[12]

在本书中，伴侣婚姻的概念扮演了一个重要角色，因此让我在此特别界定一下。这个术语指的是婚姻至少大致平等，基础是相互的尊重和爱情，并且在养育孩子、家务管理以及其他活动中都有密切并持续的联系，而不仅仅是偶尔的性交（在典型的古希腊婚姻中，配偶双方之间的主要接触就是如此）。因为这种婚姻期待丈夫把情感都放在家内而不是家外，因此，这种婚姻设想的那种平等和相伴与传统的双重标准是冲突的。伴侣婚姻概念中隐含的是要在婚姻关系中注入感受和情感，而此前支配婚姻关系的一直都是男子的性欲望、财政安排以及继承问题等因素。

天主教霸权时代

公元4世纪，基督教教义变成了罗马帝国的官方宗教。尽管基督教教义混合了各种宗教的因素，并且柏拉图和斯多葛学派有关人类肉体的一般观念特别是有关性态的观点（包括伴侣婚姻的观点）大大影响了我们对基督教有关性的态度的认识，但是早期罗马教会系统表述的态度与在异教帝国中占主导地位的性习惯之间的反差还

---

〔12〕对这一运动的强调，请看，Foucault, *The Care of the Self*，前注〔2〕，特别是页72－80，228－232。又请看，Veyne，"The Roman Empire，"前注〔2〕，页36－37。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

很显著。[13] 罗马教会的态度中所有独特的东西几乎都可以从基督教教义提出的——本质上如此，但并非原初的基督教教义（因为基督教教义是从犹太教中得到这一点的）伦理动议中衍伸出来。基督教教义把人（也包括女人）理解为是按照上帝的面目创造出来的，并因此具有一种准神性的尊严。直接溺婴甚至人工流产——甚至更遥远的避孕都变得很成问题了。一个孩子也是按照上帝的面貌创造的。因此，要杀死他，无论是在子宫内还是在子宫外，哪怕是一开始要通过避孕来防止怀上他，都是对一个半神性的个体的深刻虐待，或至少是对一个半神性的初始的人的虐待。这里的思想与后来导致禁止角斗的思想很相似。

这还不是全部。既然假定人是按照上帝的面貌创造出来的，这就使肉体以及与肉体有关的一切都很成问题了。要设想人在身体上 46
与上帝完全等同很难，因为上帝无所不能、永垂不朽、完美无缺，完全不吃、不喝、不排泄、也不射精。人因此是一种堕落版的上帝，这种堕落不仅在于其骄傲和妒忌，以及有其他精神上的缺陷，而且在于他有一个身体，不仅容易受腐蚀，而且容易染上各种耻辱和无礼。这个肉体，无论是男还是女，都应当用衣服裹着，最理想的是在一切时刻均如此；因为肉体是可耻的，是应当掩藏起来的，不能像古希腊罗马人那样招摇过市。并且，应当把身体的活动限制在必要之内。因此，一个人也许要吃饭，但只要足以保持健康就行了。一个人也许要性交，但只要为了保存人类种族就行了。因为并

[13] 有关早期教会的观点，请看，Peter Brown, *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity* (1988)，以及，R. A. Markus, *The End of Ancient Christianity*, chs.4–5 (1990)。有关天主教性教义之演化，请看，John T. Noonan, Jr., *Contraception: A History of Its Treatment by the Catholic Theologians and Canonists* (enlarged ed 1986)。此外，有关本章本节的问题的一般性研究，请看，James A. Brundage, *Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe* (1987)，以及，Georges Duby, *The Knight the Lady and the Priest: The Making of Modern Marriage in Medieval France* (1983)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

不需要每个有生育力的成人在性上都很活跃才能保持种族不灭绝；甚至终生保持童身。无论男女，都可能被认为是一种比婚姻更高贵的状态，因为这涉及到更多约束身体的冲动；因此，这是对神职（最初只是对高级神职）的一个适当的限定。非生育的性活动，从自慰到肛交到避孕性交以及甚至可能同自己不育配偶的性生活，都要扫地出门；这些非生育的性活动必定仅仅是为了释放性欲，没有其他，而性欲释放并不必要，因为人们没有它也可以活下去。当然，也许也不是完全禁绝：因为没有（其他）性欲出口的人也会在夜间非自愿地遗精。但，这只证明了人有原罪，而原罪，就如同圣奥古斯丁所论辩的，恰恰是在受孕活动中代代相传的。婚外的性行为，哪怕可以生育，也罪孽深重，因为上帝下了命令，婚姻是合法性行为的惟一通道。但是，即使婚内的性行为，为强化性快感的性交姿势和爱抚也罪孽深重，因为这些快感——除了为插入和射精所必需的最低限度外，都是不必要的（但那时人们普遍认为受孕之关键之一是妇女也要排出精液，因此这种受质疑的最低限快感不仅涉及男子，也涉及妇女）。由于人们与野兽不同之天性就是能让自己的身体功能符合自己的理性需要，因此非法的性行为形式就不仅错误；而且它们还都不自然。

尽管基督教教义强调共同人性，但组织化的基督教教义并没有
47 提出废除人类等级。在需要保留的东西当中，就有男子统治妇女的权威。然而，尽管基督教义反对妇女，竭力声称妇女是诱人的妖妇，是恶魔的帮凶，但综合看来，基督教教义似乎一直要比异教徒的宗教更关照妇女的利益。[14] 教会赞美独身，因此给了妇女一种

〔14〕 关于早期教会的“女权主义”，一个方方面面都兼顾到了的讨论，请看，Ben Witherington III, *Women in the Earliest Churches* (1988)；有关的反对观点，请看，Cantarella，前注〔2〕，页 169－170；A. W. Richard Sipe, *A Secret World: Sexuality and the Search for Celibacy* 40, 45－46 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

结婚以外的选项。教会还清除了基于阶级或身份的障碍，使婚姻更民主了。甚至奴隶也可以结婚了，而根据罗马法，奴隶是不能结婚的。[15] 教会还禁止离婚，因此保护了已婚妇女不被厌倦她们的丈夫抛弃，也保护了她们不会在这一过程中失去孩子，因为，依据不论是古希腊还是古罗马的法律，当发生离婚时，孩子都随父亲。此外，教会还坚持认为，婚姻应当双方同意，男子或女子应当可以自由拒绝家庭为其选择的配偶；这样一来，教会不仅促进了伴侣婚姻，而且使这种不可离异的婚姻比在自己的配偶由他人选择而不是自我选择的制度下不可离异的婚姻更可忍受一些。[16]

与禁止婚外性行为相类似，不得离异的婚姻对孩子也有潜在的好处，因为这使孩子更可能获得双亲的帮助和保护。因此，同异教教义相比，基督教教义是侧重保护孩子的，就像它侧重保护妇女一样；但是，这两种情况都不是始终如一的，造成前后不一的原因也不仅仅因为，当在基督教承继的异教文化上嫁接某种新的性文化时，追求和现实之间总有鸿沟。（例如，教会花了好几个世纪才迫使社会接受了它关于婚姻选择不应受到强制以及禁止离婚的观点。）[17] 教会规定禁止避孕和人工流产，这可能增加了妇女的死亡率，也增加了穷人家庭的风险，孩子太多、生育太频繁，乃至无法养育。有些孩子可能直接饿死了；其他孩子也许会发现自己的前景因生活在贫困中而受到重大损害；孩子的母亲也处于不断怀孕的风险境地。教会也意识到了这些问题，但它惟一的解决办法就是建议

---

〔15〕 Pomeroy，前注〔9〕，页 65，169；Rawson，前注〔10〕，页 35

〔16〕 教会推动配偶的选择权也许也是为了削弱大家庭，因为大家庭是与教会相对立的权力中心。John T. Noonan, Jr., "Marriage in the Middle Ages: I - Power to Choose," 4 *Viator: Medieval and Renaissance Studies* 419 (1973); Jack Goody, *The Development of the Family and Marriage in Europe* (1983).

〔17〕 Brundage，前注〔13〕，页 242－244 (1987)；又请看，Roderick Phillips, *Putting Asunder: A History of Divorce in Western Society*, ch. 1 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一个家庭在达到其希望的孩子数量后就禁欲。（这与当今教会的一个迷思刚好相反，尽可能多地生育，增加人口数量，更好地为上帝增光，但这并不是教会的一贯的官方政策。）在一个婴儿死亡率很高的时代，这个建议不很现实，然而，在中世纪，避孕很不确定，并且人工流产的危险也很大，因此容忍这些做法也许并不能很大程度地改善各个家庭的处境。

我说了，人是按照上帝形象创造出来的，这种观点是基督教从
48 犹太人那里获得的；然而，除了诸如艾赛尼（Essene）这样的边缘教派外，犹太人从来也没有接受苦行主义。但他们也不像古希腊人和古罗马人那样放任自流。《圣经》中对所多玛城以及对蛾摩拉城的惩罚，传统的解释是，因为那里有同性恋行为；上帝惩罚俄南（Onan）也是因为他为了避孕而中断了性交，更宽泛地说，是因为他在阴道外面射精（这种做法包括了自慰、同性恋性交以及性交中断）。这些解释确实都可以质疑。其他的解释则是，所多玛人和蛾摩拉人受到惩罚是因为他们违反了好客的规范，俄南受惩罚是因为他不服从父亲的命令（命令俄南让兄弟之寡妻怀孕）。[18]（未婚男子同兄弟的寡妻结婚，娶寡嫂制，这种义务今天仍然是正统犹太教义的一部分。）但《圣经·利未记》谴责了男子同性恋行为；《旧约

---

[18] 关于圣经提到“不自然的”性行为，领军的修正派解说是，Boswell，前注[2]，ch 4；有关的批评，请看，Bruce A. Williams，“Homosexuality and Christianity: A Review Discussion，” 46 *The Thomist: A Speculative Quarterly Review* 609 (1982)。所多玛城男子的含混不清的不当行为一直持续影响着肛交（Sodomy）这个词。其最常见的含义就是肛门性交，无论是同性恋的还是异性恋的，并且这也是英国普通法所多玛罪通常具有的含义。尽管随着19世纪对这一行为的惩罚弱化了，这一犯罪（也称为“鸡奸”和“违反自然的犯罪”）也扩大了，包括了一些另外一些同性恋的性行为。美国制定法界定的肛交，通常包括了口交、舔阴以及肛交。这些制定法的文字通常不考虑参与者的性别，但是常常被解释为只对同性恋行为适用。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

全书》自始至终谴责私通；犹太教中对赤身裸体的禁忌也很强烈。[19] 多妻和纳妾是许可的，确实，我们还记得，所罗门国王就有数百妻妾。西欧的犹太人一直到大约公元 1000 年左右都采用着多妻制，东欧的犹太人则把这一传统一直坚持到 20 世纪。尽管如此，传统犹太人对性的态度要比古希腊和古罗马人更多规制的因素，但是，他们并不反对性快感。犹太人认为独身不如结婚，而不是像早期基督教教义（以及在直至今日的罗马天主教教义中）那样，认为独身是一种更高的状态。基督教教义中的苦行不是犹太教的遗产，而是基督教中源于柏拉图主义和斯多葛主义的遗产。圣经福音书中几乎没有表现出对性问题感兴趣，甚至没有提到耶稣是否结婚了，尽管福音书报道说耶稣赞同地提到了独身，当然了，传统的说法是耶稣没有结婚。[20] 基督教对待性的这种独特态度主要是在基督之后的一代人中由圣保罗，并在此后几个世纪，由圣奥古斯丁塑造起来的。

总体说来，基督教年代的性实践要比其理论规定要松，在处理 49
像性本能这种定然的人性特点上，由于诸多因素的汇合，人们可以预期理论与实践的距离会扩大。一种非常开放的有关性的科学文

---

〔19〕 有关犹太人的性习惯和性态度，请看，Louis M. Epstein, *Sex Laws and Customs in Judaism* 25 – 31 (1948); Epstein, *Marriage Laws in the Bible and the Talmud* (1942); Moore、前注〔3〕，页 206 – 216; David M. Feldman, Marital Relations, *Birth Control*, *and Abortion in Jewish Law* (1968). 有关犹太人对同性恋行为的谴责，请看，Epstein, *Sex Laws and Customs in Judaism*，页 134 – 138.

〔20〕 然而，有些基督教神学家认定耶稣一定结了婚，因为大多数犹太人都结了婚。Geoffrey Parrinder, "A Theological Approach," in *Theories of Human Sexuality* 21, 28 (James H. Geer and William T. O' Donohue eds.1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

献，同时与这些神学文献，到处流传。[21]大多数神职人员都不识字，对教义的精细之处都不其了了。[22]教会权威常常建议他们不要过分追问民众的性行为，以免这些追问会种植某些思想(这一直是反对调查人们性经验的常见论点)。许多神职人员都担心，如果因那些根深蒂固的做法而过分严厉谴责教民，会把他们赶走，从此不来忏悔。并且教会的"诚实"原则也建议，如果教民有可能坚持某种他们自认为无辜的性行为，那么神职人员就不要启示教民这种做法罪孽深重，因为在这种情况下，启发的后果就是把他们投入人间的罪孽之中。

在罗马天主教称霸的这一时期，性的理论和实践之间的差别很
50 多，其中有：

首先，同居变得普遍了；许多农民夫妇都怕结婚的麻烦事。

其次，大多数婚姻都由父母安排，常常很少考虑甚至根本不考虑

---

〔21〕 Helen Rodnite Lemay, "Human Sexuality in Twelfth – through Fifteenth – century Scientific Writings," in Vern L. Bullough and James Brundage, *Sexual Practices & the Medieval Church* 187 (1982). 又请看, Danielle Jacquart and Claude Thomasset, *Sexuality and Medicine in the Middle Ages*, ch.3 (1988).

〔22〕 有关这里讨论的中世纪性态的方方面面，请看，Bullough and Brundage, 前注〔21〕; John Boswell, "Homosexuality and Religious Life: A Historical Approach," in *Homosexuality in the Priesthood and the Religious Life* 3 (Jeannine Gramick ed. 1989); André Burguière, "The Charivari and Religious Repression in France during the Ancien Régime," in *Family and Sexuality in French History* 84 (Robert Wheaton and Tamara K. Hareven eds. 1980); Natalie Zemon Davis, "The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaries in Sixteenth – Century France," 50 *Past & Present* 41, 52 – 54 (1971); Jean – Louis Flandrin, *Families in Former Times: Kinship, Household and Sexuality* (1979); Flandrin, "Repression and Change in the Sexual Life of Young People in Medieval and Early Modern Times," in *Family and Sexuality in French History*, 页 27; Jacques Rossiaud, *Medieval Prostitution* (1988); Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice* (1985); Julius Kirshner and Anthony Molho, "The Dowry Fund and the Marriage Market in Early *Quattrocento Florence*," 50 *Journal of Modern History* 403 (1978); David Herlihy, *Medieval Households* (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

未来配偶的偏好。部分原因也许是教会一直施加了压力，教会赞同早婚，把早婚作为最大可能减少不道德行为的手段，因为配偶年纪越小，他们就越不大可能为自己做出合理的选择。

第三，在 12 世纪之前，教会都没有足够强大的力量，下令禁止下等神职人员结婚；即使在有效禁止之后，许多神职人员也都纳了妾。

第四，同性恋行为在神职人员中似乎一直很普遍，并且教会常常保护同性恋神职人员，不让想指控他们的世俗当局伤害他们。

第五，卖淫嫖娼兴盛起来了。一个主要原因是当时有成群结队的单身汉。造成这种现象的原因很多，其中包括一直都溺杀女婴，这造成了男子过剩；养育孩子的成本很高，如果妻子不能继续工作，那么婚姻的成本就很高；以及妇女因生孩子的死亡率很高，因此，有钱人常常一个接一个娶妻。由于这是一种连续意义上的多妻制，因此带来了年纪较大的人同比较年轻的人竞争年轻妇女，这就减少了比较穷的男子可能得到的妇女供应，由此引出了洞房示威、单身汉骚扰再婚鳏夫的现象。有关中世纪威尼斯婚姻的一个抽样调查表明，大约有 50% 的婚姻持续 9 年，25% 持续 18 年，以及 10% 持续了 27 年，[23] 而威尼斯是一个不承认离婚的社会。

从宗教改革到维多利亚时代

教会在性问题上的官方教诲对一般男子和女子提出了很不现实的要求，而教会当局本身（与像阿奎那这样的教会知识分子不同）却又非常现实，因此，教会就很容易受到“很虚伪”的指控，而很快路德和卡尔文领导的新教改革就提出了这样的指控。宗教改革一方面抨击天主教的性理论太苛刻，一方面又抨击天主教的性实践太稀松。宗教改革者们说，应当允许——实际上应当鼓励神职人员结婚，借此

[23] Ruggiero，前注[22]，页 170 注[8]。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

避免法定独身创造的那种私通和肛交的诱惑。并且,如果甚至神父和主教都允许结婚,那这就一定意味着,只要性行为都限于婚姻之内并且比天主教当初的实践更严格,性行为就不像天主教神学描述的那样无耻下流。因此,私通、通奸以及肛交都应严厉惩罚,卖淫应为非法。甚至,由于这样一个很有历史根据的观点,即女演员都不贞,也还应当关闭剧院(在克伦威尔摄政时期,也确实被关闭了)。确实,这种信仰的结果是,甚至在清教徒掌权之前,英国就不允许妇女登台演出了。但是由于清教徒也不赞同伊丽莎白以及詹姆斯一世时期用男孩扮演女角的做法,因为他们认为这是易装癖,会招惹同性恋,因此惟一的选择就只有戏院关门了。

斯图加特王朝复辟开始了一个的性观念自由化的长期过程,与
51 此相伴的是一个持续的趋势,朝着伴侣婚姻发展,这是北欧文化的一个突出特点。[24]通奸和私通都不再是犯罪了。肛交仍然和以前一直那样是死刑罪,但指控放松了,一种同性恋次文化也出现了,在英国18世纪的伦敦第一次出现了。[25]卖淫嫖娼也又一次蓬勃起来了。色情物品广泛传播。非婚生率也急剧上升。

在欧洲大陆也有类似的自由化发展,突出的是在法国。法国在大革命时期不再把双方同意的成人间私下进行的肛交定为犯罪。《拿破仑法典》确认了这一废除,并把这一点传播到拿破仑征服的欧洲各国。即使波旁王朝复辟也没有撤销这一条,并且这成了欧洲大陆的基本态势,突出的例外只有普鲁士。然而,在整个19世纪,在法

---

〔24〕 Lawrence Stone, *The Family, Sex and Marriage in England* 1500 – 1800, chs.8, 10 – 13(1977); Peter Laslett, *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations: Essays in Historical Sociology* 39 – 43(1977).

〔25〕 Randolphy Trumbach, "Sodomitical Subcultures, Sodomitical Roles, and the Gender Revolution of the Eighteenth Century: The Recent Historiography," in *Unauthorized Sexual Behavior during the Enlightenment*, the May 1985 special issue of *Eighteenth Century Life*, vol.9(n.s) (Robert P. Maccubbin ed.).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

国，警察骚扰同性恋者的情况还挺多，理由是有伤风化、毒害未成年人以及过分的招徕引诱。[26]与此类似的是，在法国以及其他不认为卖淫为犯罪的欧洲国家中，警察时不时地也会骚扰妓女。但是，普鲁士继续规定肛交以及其他同性恋性交活动为犯罪，然而，这意味着，相互手淫不再受惩罚。1871 年在普鲁士领导下，德意志帝国形成，这个普鲁士法律变成了新德国刑法典的第 175 条。直到本章后面描述的纳粹发动反同性恋运动之前，这一条一直都是休眠的。纳粹扩大了该法的适用范围，涵盖了同性恋之间的性交以及非性交行为，并在 1942 年规定有些违法可以处以死刑。[27]

在法国大革命时期，法国成为自异教时期以来（就我们今天所知道的而言）已婚夫妇开始广泛避孕的第一个西方国家，起初的方式是 52
性交中断，这种方法到相当晚近时，还一直是法国人最喜欢的避孕方式。大革命时期的反教会政治也促进了天主教性教义在法国受到侵蚀，波旁王朝复辟时这种侵蚀也没有停止，因此，法国的出生率开始下降，这比英国和德国出生率下降要早了几十年。

也许因为在大革命以及拿破仑时期英法两国深刻敌对，因此，法国的性自由化在英国引起了一种反动，证据是因肛交而被处死的人陡增。1806 年，在英国，因肛交而被处死的人超过了因谋杀被处死

---

〔26〕 Alain Corbin, "Backstage," in *A History of Private Life*, vol.4 *From the Fires of Revolution to the Great War* 451, 642 – 643 (Michelle Perot ed.1990); Antony Copley, *Sexual Moralities in France*, 1780 – 1980; *New Ideas on the Family, Divorce, and Homosexuality: An Essay on Moral Change* 99 – 103(1989).

〔27〕 Richard Plant, *The Pink Triangle: The Nazi War against Homosexuals* 30 – 33, 110, 219(1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的人，尽管无论因哪种罪被处决的人数都不多。[28]随着书籍成本下降，色情出版物广泛传播了，这也引起统治阶级的关切。但是，维多利亚时代的英国以及其他英语国家（包括美国）以及更大程度上在诸如德国这样的大陆国家的标记是性放任，因此在背离这种标志的背后，有一些更深刻的力量，具有某种政治的以及与认识有关的特性。[29]这些力量反映的是这一时期的科学进步（但也有错误）以及民主主义热潮，它们激发了人们焦灼地关切人体健康与国力之间相互关联的一些问题。自斯巴达以来，几乎是第一次，生育足够数量、比较健康的后代，维系一个民族的存活力，这个问题开始被视为一个社会可能而且应当予以影响的变量。这时重新开始努力把性行为纳入婚姻渠道，鼓励生殖无数养育良好的孩子；对性病泛滥刚刚开始的认识也滋养了这种努力。那种传统的、几乎是遍及世界的关于射精伤身的迷信不仅导致了医学建议限制每月性交一次或最多两次，而且导致了采取一些严厉措施来防止孩子手淫。这时也意识到孩子是人生的一个特殊阶段，不像以前那样，把孩子看成是小大人了，孩子是一个独特的阶段，最好是一种无性的阶段；所有这些观念都滋养了

---

〔28〕 Jeffrey Weeks, *Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality since 1800* 100 (1981). 有关英国在乔治时期对同性恋者的迫害，请看一个令人着迷的叙述，Louis Crompton, *Byron and Greek Love: Homophobia in 19th - Century England*, chs. 1, 7 (1985); 又请看，A. D. Harvey, "Prosecutions for sodomy in England at the Beginning of the Nineteenth Century," 21 *Historical Journal* 939 (1978), and Arthur N. Gilbert, "Sexual Deviance and Disaster during the Napoleonic Wars," 9 *Albion* 98 (1977).

〔29〕 福柯强调了这一点，Michel Foucault, *The History of Sexuality*, vol. 1, *An Introduction* (Robert Hurley trans. 1978). 有关维多利亚性道德之出现和特点，一个很好的讨论，请看，John R. Gillis, *For Better, for Worse: British Marriage, 1600 to the Present*, chs. 7 and 8 (1985); Peter Gay, *The Bourgeois Experience: Victoria to Freud*, *vol. 1, Education of the Senses* (1984), and vol. 2, *The Tender Passion* (1986); Weeks, 前注〔28〕。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这些努力。因此，第一次，人们努力不让孩子了解性的知识了，[30]而且也不让妇女了解。随着妇女性高潮为受孕之必须这种信念被推翻，被推翻的还有根植于鼓励妇女性快感之中的社会利益，因此，一种可行的、防止非法性行为的方法就是尽可能不让妇女和儿童了解有关自己性潜能的知识。结果出现的是，对性问题的普遍缄默，一种实际的禁律就是不得公开讨论性的问题。

所有这些的结果是，至少在理论的层面上，重新回归到一种几乎是奥古斯丁的苦行主义。但理由却是卫生学的，而不是宗教的。从 53
维多利亚性学集中关注自慰的例子就可以看到这一点。[31]对于天主教神学家来说，自慰只是另一种阴道外射精而已，因此是一种不自然的性行为。但对于维多利亚人来说，这就是一种精神无序的严重症状之一。通过对性罪犯以及其他性越轨者的访谈揭示出，他们大多数都曾有过自慰，这使人们有可能假定自慰鼓励了性犯罪和性越轨（参看，现代的论点，由于大多数性罪犯都是色情物品的急切消费者，因此色情物品一定造成了性犯罪）。因此不难设想出各种能解说自慰与不轨之间关系的理论，例子之一就是克拉夫特－伊宾理论，他认

〔30〕 参见一位德·波伊隆小姐（Mlle. De Bouillon）的真实故事，她是一位17世纪生活在法国宫廷的16岁的姑娘。一天，宫廷的一些女士"对她开了一个玩笑：她们试图说服这位年轻女士，说她怀孕了。这位姑娘否认，为自己辩护。她说，这是完全不可能的；她们来回地辩论。但是，有一天，她醒来，发现自己床上有一个新生的婴儿。她很惊奇；然后天真地说：'这种事只发生在圣母玛丽亚和我身上；因为我没有感到任何疼痛。'她的话很快传了开来，这件事成了全宫廷的快事。有许多人来看孩子，和以往这类事的习惯一样。女王自己也来安慰她，并主动要求当婴儿的教母。玩笑就这样继续下去；有人追问孩子的父亲是谁。最后，经过一段时期反复反想，她得出结论说，只可能是国王或德·古伊西伯爵，因为这是惟一吻过她的两位男子。没有谁认为这个笑话有问题。笑话完全没有超出当时的标准。没有谁从中看到这会危及这个姑娘能否适应这种标准或是否会危及她精神上的纯洁。"Norbert Elias, *The Civilizing Process*, vol.1, *The History of Manners* 178－179(1978).

〔31〕 Corbin，前注〔26〕，页494－496。实际上，18世纪就已"发现了"自慰在医学上的邪恶。Peter Wagner, *Eros Revived: Erotica of the Enlightenment in England and America* 16－21 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

为自慰使男孩关注男性阴茎因此造成了同性恋。[32] 自慰还为其他各种各样的、特别是一些天生的机能失调,例如精神发育迟滞以及癫痫,提供了一种便利的解说。

19世纪用心理学来解说性越轨,这反映了科学思考的兴起。当年的看法是同性恋行为是邪恶选择的结果,同某种意志堕落(特别是叛国和异端邪说)的犯罪表现归为一类,这时人们日益认为同性恋行为是一种精神疾病的体现。弗洛伊德采取了一种比其性心理学先辈(例如卡拉夫特-伊宾)更少道德但更为宽容的观点看待性越轨。但是,同其先辈一样,事实上,比先辈还要坚决,弗洛伊德告诉人们,性行为是深层精神力量的产物。事实上,弗洛伊德认为婴儿期性幻想是人的人格和社会制度的关键,他把性当作了个人认同与社会互动问题的基础。

54

20世纪的走向

从在19世纪被当作非常理所当然的东西出发,到了19世纪末和20世纪初,性已经变成了,就像在早期基督教时期一直坚持的那样,一个很棘手的、自我清醒反思的问题:一个争点。在这种背景下,第一次世界大战,同时由于已确立之权威的普遍削弱,以及妇女第一次大规模地进入了城市工作岗位,开始了一个普遍但很确切称之为性的革命。战争的影响不应夸大。就在战争之前,反对避孕的官方

---

〔32〕 特里普重新提出了这个理论,请看,C. A. Tripp, *The Homosexual Matrix* 83-84 (175),书中指出有证据表明同性恋者自慰要比异性恋者更早。但是,同性恋行为以及自慰早都可能是造成同性恋行为的任何原因之结果,而并非同性恋行为是自慰的结果。更重要的是,人们会预期,一个同性恋男子要比一个异性恋男子更受男性生殖器包括他自己的生殖器的吸引。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的医学－政治学－宗教立场就已经普遍受到了嘲笑。[33]与战争同时，也正好发生了并非战争带来的一些相关的技术和社会变化，例如，廉价且有效的男性和女性避孕用品到处都可以获得；宗教权威的衰微；以及婴儿死亡率的下降，而这一点，伴随了对大家庭的渴望下降，就把妇女从一种不断怀孕的生活中并且从完全屈从于因国家非常衰弱和脆弱而必须的男子权威的状态中解放出来了。

这些因果关系都很复杂，要一直到本书第5章我才会开始努力把它们整理清楚。在此，所有重要的问题就是指出，在大约1920和1980年间，社会的性习俗有一些巨大的变化，无论是在美国还是在大多数其他西方国家。[34]这些变化主要有：

55

·婚前性交的发生率直线上升，特别是在妇女中。大多数妇

---

〔33〕 J. A. Banks, *Prosperity and Parenthood: A Study of Family Planning among the Victorian Middle Classes* (1954).

〔34〕 一般的讨论，请看，John D'Emilio and Estelle B. Freedman, *Intimate Matters: A History of Sexuality in America* (1988); Frayser, 前注〔1〕, ch.6; *Contemporary Marriage: Comparative Perspectives on a Changing Institution* (Kingsley Davis ed.1985); Michael Gordon, "From an Unfortunate Necessity to a Cult of Mutual Orgasm: Sex in American Marital Education Literature, 1830－1940," in *The Sociology of Sex: An Introductory Reader* 59 (James M. Henslin and Edward Sagarin eds., rev. ed. 1978); Christina Simmons, "Modern Sexuality and the Myth of Victorian Repression," in *Passion and Power: Sexuality in History* 157 (Kathy Peiss and Christina Simmons eds. 1989).

一些细致的统计学研究证实了正文中描述的性行为的变化，并因此确认了原初金西研究中的发现，请看，National Research Council, Committee on *AIDS Research and the Behavioral, Social, and Statistical Sciences, AIDS: Sexual Behavior and Intravenous Drug Use*, ch.2 (Charles F. Turner, Heather G. Miller, and Lincoln E. Moses eds. 1989)，特别是页88－113; Richard G. Niemi, John Mueller, and Tom W. Smith, *Trends in Public Opinion: A Compendium of Survey Data* 191－213 (1989); Theodore Caplow et al., Middletown Families: Fifty Years of Change and Continuity, ch.8 (1982); Larry L. Bumpass and James A. Sweet, "National Estimates of Cohabitation," 26 *Demography* 615 (1989); Sandra L. Hofferth, Joan R. Kahn, and Wendy Baldwin, "Premarital Sexual Activity among U.S. Teenage Women over the Past Three Decades," 19 *Family Planning Perspectives* 46 (1987); Norval D. Relations in the U.S. in the 1970s," 15 *Journal of Sex Research* 108 (1979); John H. Gagnon and William Simon, "The Sexual Scripting of Oral Genital Contacts," 16 *Archives of Sexual Behavior* 1, 21－23 (1987); Charles W. Hobart, "Changes in Courtship and Cohabitation in Canada, 1968－1977," in *Love and Attraction: An International Conference* 359 (Mark Cook and Glenn Wilson eds. 1979); Ulrich Clement, Gunter Schimdt, and Margret Kruse, "Changes in Sex Differences in Sexual Behavior: A Replication of a Study on West German Students (1966－1981)," 13 *Archives of Sexual Behavior* 99 (1984). 一个很好的概述，请看，Milton Diamond and Arno Karlen, *Sexual Decisions* 198－200 (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

女在结婚时都不再是处女。即使校正了婚龄之后,也还是如此。

·合法化的人工流产和性教育增加了,对分发避孕用品——甚至向未成年人分发——的限制缩小了。

·结婚率下降了。

·离婚率急剧上升,与之相伴的是用同居替代婚姻,并且用同居作为婚前准备。由于婚外性交极端普遍,私通这个本来极具贬义的词,几乎已经从语言中消失了。

·无论是男是女,但尤其是妇女,初次性交的平均年龄急剧
56 下降了。

·青少年怀孕率以及非婚出生率都在快速上升,但是非婚出生率的增加已经更多为婚生率的下降所抵消,导致总出生率的净下降。

·随着大多数"庄重的"女孩和妇女都不再回避婚前性行为,卖淫已经递减。

·最世俗的色情出版物广泛传播,很少受法律的干预。

·社会对非强迫的越轨性行为(例如夫妻间的异性肛交以及双方同意的成人间同性恋行为)的宽容度已经增加,已经使许多国家以及美国的许多州都不再将之定为犯罪了。即使在那些仍然禁止的地方,执法努力最多也是马马虎虎,有些人也许实际上是在招摇这些被禁止的行为。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

尽管一些细心研究公共态度的人反对一些流行的夸张说法，例如什么我们美国人正在失去性约束，正在丧失对一夫一妻制的信念，但他们也不否认"性革命"这个隐喻很贴切，不否认单偶制行为的衰落。然而，他们强调，特别是自20世纪80年代以来艾滋病幽灵开始在世界漫步以来，出现了各种相反的动向。[35]

我说的是一个涉及许多国家的广泛走向，这种概括掩盖了不同国家的变化在时间和程度上、在目前状况下以及在像美国这样的异质性国家内各种次文化中的一些重要差别。[36]走在性革命最前沿的是斯堪的纳维亚国家，特别是瑞典和丹麦，紧随其后的是其他西欧国家(特别是荷兰)，[37]一个主要的例外是爱尔兰。斯堪的纳维亚人的性开放似乎有很深的历史根源。中世纪的北欧文化就要比当时一般欧洲人的性文化更为开放，[38]斯堪的纳维亚的一个长期传统就认为订婚(而并非结婚)是夫妇之间全面性关系开始之门，[39]甚至认为

---

〔35〕 Tom W. Smith, "The Polls – A Report: The Sexual Revolution?" 54 *Public Opinion Quarterly* 415(1990); Andrew M. Greeley, Robert T. Michael, and Tom W. Smith, "A Most Monogamous People: Americans and Their Sexual Partners," 27 *Society* 36(July/August 1990).

〔36〕 伴随有意思的数据的有益讨论，请看，Eleanore B. Luckey and Gilbert D. Nass, "A Comparision of Sexual Attitudes and Behavior in an International Sample," 31 *Journal of Marriage and the Family* 364(1969); Harold T. Christensen and Christina F. Gregg, "Changing Sex Norms in America and Scandinavia," 32 *Journal of Marriage and the Family* 616(1970).

〔37〕 请看，例如，Barbara Meil Hobson, *Uneasy Virtue: The Politics of Prostitution and the American Reform Tradition* 225 – 232(1987)，讨论了荷兰对卖淫的政策。

〔38〕 Neil Elliott, *Sensuality in Scandinavia*, chs.2 – 3(1970); Roberta Frank, "Marriage in Twelfth – and Thirteenth – Century Iceland," 4 *Viator: Medieval and Renaissance Studies* 473, 474, 478, 481(1973).

〔39〕 Thomas D. Eliot et al., *Norway's Families: Trends, Problems, Programs* 227(1960); Robert T. Anderson and Gallatin Anderson, "Sexual Behavior and Urbanization in a Danish Village," 16 *Southwestern Journal of Anthropology* 93, 101(1960); Helge Brunborg, "Cohabitation without Marriage in Norway" 24(Central Bureau of Statistics, Oslo, March 29, 1979).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

婚姻是欢迎订婚夫妇孩子出生的一个恰当仪式。[40]在20世纪30年代,瑞典和丹麦都放松了禁止人工流产的法律。而到了20世纪70
57 年代,这些国家几乎已经完成了这场性革命。[41]婚前童贞不再受珍视,或青少年性行为不再为人反感,女孩家中已成了青少年性交的更好场地。同居被认为是一种可以接受的婚姻替代,做母亲的福利收益也很多,并且这种福利与是否已婚也无关。[42]到了1983年,在瑞典所有出生的孩子中,有40%以上都是非婚生的。[43]人工流产在瑞典自1975年以来几乎就是随叫随到,成本并不高,然而青少年怀孕率还是挺低,这可能是因为家庭和学校从很小年纪就开始了强化有效的性教育,非常强调避孕;并且年轻人也很容易得到男用或女用避

---

〔40〕 Peter Laslett, "Introduction: Comparing Illegitimacy over Time and between Cultures," in *Bastardy and Its Comparative History: Studies in the History of Illegitimacy and Marital Nonconformism in Britain, France, Germany, Sweden, North America, Jamaica and Japan* 1, 56 (Peter Laslett, Karla Oosterveen, and Richard M. Smith eds. 1980); Allan Carlson, *The Swedish Experiment in Family Politics: The Myradals and the Interwar Population Crisis* 142 (1990).

〔41〕 Birgitta Linner, *Sex and Society in Sweden* (1967); Ira L. Reiss, "Sexual Customs and Gender Roles in Sweden and America: An Analysis and Interpretation," 1 *Research in the Interweave of Social Roles: Women and Men: A Research Annual* 191 (1980); Annika Baude, "Public Policy and Changing Family Patterns in Sweden 1930 – 1977," in *Sex Roles and Social Policy: A Complex Social Science Equation* 145 (Jean Lipman – Blumen and Jessie Bernard eds. 1979); Elise F. Jones et al., *Teenage Pregnancy in Industrialized Countries: A Study Sponsored by the Alan Guttmacher Institute*, ch. 8 (1986); Richard F. Tomasson, *Sweden: Prototype of Modern Society*, ch. 6 (1970); Charles F. Westoff, "Perspective on Nuptiality and Fertility," in *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies* 155, 167 – 168 (Kingsley Davis et al. eds. 1986); Erik Manniche, *The Family in Denmark* (1985); 以及前注〔36〕中引用的两篇文章。新近讨论瑞典家庭和性的一般问题的最好著作是, David Popenoe, *Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies* (1988),尽管书名很大,该书却主要说的是瑞典。

〔42〕 事实上,在瑞典非婚生会带来任何法律上的无能力(disabilities)已经过去很多年了。Linner,前注〔41〕,页34。这个术语用在瑞典就是一种过时。

〔43〕 Jean Bourgeois – Pichat, "The Unprecedented Shortage of Births in Europe," in *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies*, 前注〔41〕,页3,15(tab. 5),这要比美国的非婚生率高一倍还多。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

孕用品。[44]性犯罪之界定也很狭窄(例如,同姨妈结婚不认为是乱伦),最高刑也很低,例如同孩子乱伦只监禁两年。双方同意的成人间的同性恋性交不是犯罪,军队或者其他工作都不排斥同性恋者,社会对同性恋的宽容度非常高。[45]丹麦在20世纪60年代就曾采取大胆的步骤,取消了对销售色情物品的一切限制,最近它又通过了一部法律授权"对伙伴关系予以登记",经此,同性配偶可以决定接受婚姻法典中规定的所有保护,只有那些与孩子监管的有关规定除外。在瑞典,同居是一种公认的合法地位,其主要的附带权利和义务是分居时共有财产平均分割,并且无论是同性恋还是异性恋配偶都可以获得这种地位。

在斯堪的纳维亚国家,离婚率很高,出生率很低,但在今天的发达国家这些都是典型现象。事实上,当初一度认为是特别开放的 58
斯堪的纳维亚性文化如今在整个西欧都相当典型,包括在像意大利和法国这样一些先前是天主教的国家,尽管传统天主教对性快感的焦虑不安在意大利人的性态度上留下了明显的痕迹。[46]甚至爱尔兰共和国,在那里,直到最近,传统天主教仍然顽固坚持反对性快感,与此相伴的是厌恶裸体、独身很普遍以及有全套法律限制非自然的性行为,但爱尔兰也正朝着与其他西欧国家协调一致的方向发展。婚龄在降低,单身男女的比例也在降低;非婚生率在上升,避孕用品已广泛使用,甚至人工流产——在爱尔兰禁止但是短途旅行

---

〔44〕有关瑞典的人工流产,请看 Mary Ann Glendon, *Abortion and Divorce in Western Law* 22－23(1987).有关性教育及其后果,请看,Ronald J. Goldman and Juliette D. G. Goldman, "Children's Perceptions of Length of Gestation Period, the Birth Exit, and Birth Necessity Explanations: A Cross－National Study of Australian, English, North American and Swedish Children," 14 *Journal of Biosocial Science* 109, 119－120(1982).

〔45〕Thomas Fitzgerald, "Gay Self－Help Groups in Sweden and Finland," 10 *International Review of Modern Sociology* 191, 195(1980).

〔46〕Giovanni Gidett, "Report of the Sexual Behavior of a Selected Group of People," in *Medical Sexology* 144 (Romano Forleo and Willy Pasini eds. 1978).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

到英国就可以得到——也正变得普遍起来。[47]

德国以及东欧国家则需要单独的考察。德国今日的性文化与斯堪的纳维亚人相当类似，一个突出的例外就是人工流产比较难获得，但是德国人性态度史在这个世纪很独特。没有任何其他国家像德国那样，第一次世界大战给它带来了如此剧烈的性态度之解放。在20世纪20年代，柏林是性自由的象征，就如同20世纪60年代的纽约、旧金山以及阿姆斯特丹一样，或如同19世纪的巴黎那样。
59 纳粹在获取政权的过程中也曾不时发起反对首都柏林性堕落的运动，但这个调子还不高，部分原因是希特勒的随从中有恩斯特·罗姆（Ernst Röhm）这样一些很出名的同性恋者，并且当时也很红。在清洗了罗姆，倡导优生论并且仇视同性恋的希姆莱上升之后，就出现了一种独特的纳粹性文化。[48] 这种文化结合了对男同性恋者的强烈敌视（这在非基督教社会中非同寻常，而纳粹意识形态显然是反基督教的），因此，数万同性恋者死于集中营，[49] 也结合了对

---

〔47〕 请比较下面两个研究，Finola Kennedy, *Family, Economy and Government in Ireland* 28 (tab.2.3), 31 (tab.2.4), 41–42 (1989), John C. Messenger, "Sex and Repression in an Irish folk Community," in *Human Sexual Behavior: Variations in the Ethnographic Spectrum* 3 (Donald S. Marshall and Robert C. Suggs eds.1971).

〔48〕 Erwin J. Haeberle, "Swastika, Pink Trangle and Yellow Star – The Destruction of Sexology and the Persecution of Homosexuals in Nazi Germany," 17 *Journal of Sex Research* 270 (1981); Hans Peter Beuel, *Sex and Society in Nazi Germany* (1973); Heinz Heger, *The Men with the Pink Triangle* (1980); Frank Rector, *The Nazi Extermination of Homosexuals* (1981); Plant, 前注〔27; James Woycke〕, *Birth Control in Germany* 1871–1933 153–155 (988).

〔49〕 这是赫格（Heger）的估计，前注〔48〕，页14。现在没有可靠的数据，同性恋权利倡导者偶尔断言说有几十万同性恋者被杀害了，完全没有提出根据。Rector，前注〔48〕，页113–116，他说也许有高达50万同性恋者被杀害了，但是他也没有提出任何证明。Plant，前注〔27〕，页154，他估计被杀的同性恋者在5 000到1.5万之间，而海伯利（Haeberle），前注〔48〕页281，说有5 000到1.5万同性恋者被关进了集中营，隐含的是死者要少一些。当时没有针对女同性恋的法律。并且，很显然，纳粹并不惩罚他们征服的民族中的同性恋者，他们认为这些民族会因为同性恋而弱化，而这一结果恰恰是纳粹希望的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

异族通婚（特别是德国人与犹太人的性交）的强烈敌视，同时，它还努力不仅鼓励早婚和大家庭，而且鼓励未婚妇女生育“纯种”孩子、鼓励基因不佳者（unfit）绝育　这一项目除了没有采取压制女同性恋行为的措施之外，可以说它是一个融贯的努力，目的就是要推动纳粹创造大量主人种族。战后，这个项目当然被抛弃了，尽管东德直到1967年、西德直到1969年才废除了纳粹加重了的、对双方同意的成人间同性恋行为予以刑事惩罚的法律。

共产党国家在性态度上也经历了他们自己的兴衰。苏联刚开始时规定的是，离婚和人工流产随叫随到，事实上进行了完全废除家庭和性行为常规道德的试验。[50] 但在斯大林领导下，对同性恋行为和人工流产都规定了严厉惩罚，离婚变得更难了，色情艺术和文学受到了压制。[51] 反对同性恋行为成了苏联共产党的一项政策，最高峰则是古巴卡斯特罗在20世纪60年代和70年代发起的打击同性恋的运动。[52] 在苏联以及其他共产主义国家，刚开始也谴责人工流产，后来都放松了，人工流产不仅随叫随到，而且成了生育控制的一个主要方法。然而由于担心第二次世界大战后几十年内生育率下降，这些国家（对它们来说，社会工程不只是一个隐喻）也不时做出努力，试图扭转这一趋势，它们不仅为母亲提供了财政激励，而且限制人工流产。罗马尼亚从20世纪60年代开始就禁止人工流产，禁止制造和进口避孕用品，因此生育率急促上升。但这只

〔50〕 Mikhail Stern, *Sex in the USSR* 7－36 (1980).

〔51〕 同上，处处。又请看，Henry P. David, “Abortion and Family Planning in the Soviet Union: Public Policies and Private Behavior,” 6 *Journal of Biosocial Science* 417 (1974)，这个有关苏联性习惯之研究要比斯登（Stern）的著作更为学术化，但也更多限制。

〔52〕 Allen Young, *Gays under the Cuban Revolution* (1981). 又请看，Stern，前注〔50〕，ch.16.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

是暂时的，后来生育率下降的趋势又恢复了。[53]

英语国家的性习俗有其独特的现代发展史。在19到20世纪之交，在欧洲大陆，双方同意的成人间的同性恋关系早就在法律上或
60 事实上不被认为是犯罪了，但在英语国家却出现了奥斯卡·王尔德因同性恋行为被定罪的事件，随后他被监禁了两年。这象征着安格鲁－撒克逊社会（大不列颠及其先前的殖民地社会）有顽固的清教倾向。然而，今天，在很大程度上只有在美国和澳大利亚还能看到这种清教倾向。[54] 英国1967年不再把肛交定为犯罪，尽管它继续禁止同性恋者参军。今天英国的性场景与其他欧洲国家已经很相似，特别是与北欧国家相似。处女崇拜已经消失，人工流产和避孕可以自由得到，并且人们也常常使用，非婚出生率很高，色情出版物到处都可以买到，电视上、报纸上都有很多裸体。同其他西欧国家一样，卖淫也不再为非法，尽管拉皮条和开妓院还是非法。

美　国

美国的多质性，加之联邦制下决策责任的分散，这使美国的情况让人眼花缭乱。在殖民地时期，并且还不仅是在清教影响很大的新英格兰，给人的印象是，美国社会对性要比英国更为严苛，[55] 尽管并非始终如此；例如，在美国，自17世纪之后就不曾有人因

---

〔53〕 William Moskoff, "Pronatalist Policies in Romania," 28 *Economic Development and Cultural Change* 587 (1980).

〔54〕 关于澳大利亚，请看，Denise Thompson, *Flaws in the Social Fabric: Homosexuals and Society in Sydney* 169－170 (1985); Michael W. Ross, "Actual and Anticipated Societal Reaction to Homosexuality and Adjustment in Two Societies," 21 *Journal of Sex Research* 40 (1985).

〔55〕 D'Emilio and Freedman, 前注〔34〕, ch.2; Vern L. Bullough, *Sexual Variance in Society and History*, ch.17 (1976)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

肛交被处死。[56] 18 世纪英国的性自由主要是城市上层高雅社会的一种现象，在美国当时这种代表人物很少。（我们将在本书第 5 章看到，传统贵族制与放荡不羁之间的联系可能是成立的。）新英格兰各州保持了英国在复辟时期抛弃的有关性法律的全部效力，只有对肛交处死刑例外。在这些州，通奸、私通、兽奸以及肛交都受到严厉尽管是零零落落的惩罚。尽管殖民地时期美国妇女很短缺，但是卖淫嫖娼和同性恋行为似乎都不常见；这种表面现象当然也许只是证明了惩罚这些做法的法律很严厉。并且这种严厉也不限于新英格兰各州，事实上，在美国南方格外严厉。[57]

如果 18 世纪英国要比美国更为开放的话，那么在 19 世纪，这个格局就第一次颠倒过来了。美国受维多利亚性学的影响很大，但 61
不像英国那么大。美国妇女要比英国妇女更少掩饰，更为直率。当时对同性恋行为也较少焦虑；独立之后就很少指控同性恋，更没有死刑[58]（英国在 1830 年还处死过同性恋）。在移民大潮中妇女暂时短缺则滋养了城市中大规模的卖淫嫖娼。

美国内战之后，出现了反动。这时期有一个考姆斯托克(Comstockery)* 和纯洁征讨运动，试图打击色情物品、人工流产、避孕以及卖淫嫖娼。运动的结果包括了州和地方的反卖淫法和反人工流产法，以及联邦的反运输避孕用品、反邮寄下流书刊和其他物品以及反跨州妓女转运的法律（最后一项为 1910 年颁布的曼恩法

---

〔56〕 D'Emilio and Freedman，前注〔34〕，页 30。

〔57〕 Louis Crompton，"Homosexuals and the Death Penalty in Colonial America," 1 *Journal of Homosexuality* 277，287－288（1976）. 有关英国的性法律的实施，请看，Roger Thompson，*Sex in Middlesex: Popular Mores in a Massachusetts County*，1649－1699（1986）；Edmund S. Morgan，"The Puritans and Sex," 15 *New England Quarterly: An Historical Review of New England Life and Letters* 591（1942）.

〔58〕 Crompton，前注〔57〕，页 285－288，

* 这一运动强调对有伤风化的文艺作品严加审查。——译者

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

案所禁止)。这些发展与先前的性革命火焰(其中包括严格的生育控制运动)共存,而根本没有扑灭先前的性革命火焰。[59] 然而,这些都是英国与美国的性习俗最终——如今已经看得很清楚了——分道扬镳的迹象;因为尽管英国有它自己的纯洁运动,无论在时间上还是在范围上与美国的纯洁运动都非常相似,但是英国的运动并不那么强烈。[60]

今天,美国与英国——或者更宽泛一点说,美国与欧洲——在
62 性的问题上,最根本的差别在于,部分由于美国人来源极其多样化,部分也由于联邦政府制度,美国要比欧洲各国更多异质性。由于美国有大量的亚裔人、黑人和西班牙裔人,它甚或比所有北欧国家加起来还更具异质性,只是北欧国家的语言更为多样。美国的这种异质性一直延伸到文化的一些基本维度上,包括性习俗。美国人口中有许多人——源于北欧、世俗世界观、受过教育、居住城市的富有的人——都分享了现代北欧人的性习俗。这些人并不认为婚前性行为是个问题,在性的问题上(不论是否天主教徒)也不感到教会的正统教义很有说服力。他们认定生育控制和女性性快感都没有什么不妥,对青少年性行为、同居、离婚、人工流产、同性恋行为、自慰、裸体以及大部分色情物品一般也都很宽容。他们对书报检查和压制的关切更甚于对性滥交的关切,他们关切性滥交只因为它有可能传播疾病,当然,特别是艾滋病。

为了反对这一派,有两个想法类似的性保守群体组成了联盟,此外还有一个立场有点不一样的第三个群体。第一个群体的成员主要是如今数量正在递减的、接受罗马天主教教会正统性教义的美国

---

〔59〕 有关道德改善和生育控制运动,请看,Linda Gordon, *Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth Control in America* (1976); C. Thomas Dienes, *Law, Politics, and Birth Control*, chs. 1, 3 (1972).

〔60〕 关于这一英国运动的一个很好的讨论,请看,Judith R. Walkowitz, *Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State* (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

天主教徒。第二个群体主要是摩门教徒以及其他原教旨主义者或其他宗教保守主义的清教徒（加上正统犹太教徒），他们大都持有传统的宗教改革以及犹太教关于性的观点，并因此，尽管他们对性快感之类的东西或（因此背离了传统）已婚夫妇使用避孕用品并不感到有问题，但他们还是强烈反对婚外性行为，包括反对同性恋行为，他们也认为大多数人工流产就是溺婴。第三个群体，主要是一些政治和社会保守主义者，他们并没有特别的宗教信奉，他们把性自由同激进主义和无政府状态联系起来了，或者干脆就是不赞同这些人的标新立异。这些性保守主义者，不论理由是什么，都更反对女子性滥交，超过他们反对男子性滥交，但他们反对男子同性恋行为又超过了反对女子同性恋行为。这种对女子性贞洁的强调反映了传统的双重标准，而这种标准是同“妇女位置”的传统观点相关联的。

这幅拼图还不完整。许多美国男子，无论他们先前的族裔是什么，仍然受到我马上就要予以描述的大男子性伦理的支配。最后，还有激进女权主义运动，她们感到强奸、色情物品、工作场所性骚扰、歧视女同性恋以及男子性虐待男童都是男人广泛深入使用的、维系男子统治妇女的工具。女权主义运动要求颁布更为严格的法律，反对这些做法。有些女权主义者甚至倡导性别隔离、敦促妇女从女同性恋结合中寻求伴侣关系和性快感，并倡导女同性恋家庭养育孩子（通过收养或人工授精）。

金西报告创造了一个先例，即对美国人的性实践以及性态度进 63
行普查，由此而来的是，美国人的性实践和性态度也就成了研究最

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

多的性实践和性态度。让我把这些不断重复的发现做一个概括。[61] 首先是确认了我前面说到的关于这个国家的文化异质性，研究发现性行为以及特别是在性态度的差别都同社会变量——例如宗教情感、收入、教育以及城市化程度——的差别有重大关联。[62] 虔信宗教的美国人，无论是天主教徒、清教徒还是犹太教徒，都要比不信宗教者或偶尔信教者在性态度上更为保守，并且在更弱的程度上，他们的性行为也更为保守。性保守主义不仅与缺乏宗教情感正相关，而且与年轻、与教育程度、与更早了解性、与政治自由主义、与生活在大城市以及与生活在小家庭中正相关。[63] 当然，这些因素中有许多都是相互关联的，并且与宗教情绪相互关联，因此很难说明其因果关系。在性行为和社会阶层之间也有很有意思的相

---

〔61〕 除了金西报告本身之外，又请看，Alfred D. Klassen, Colin J. Williams, and Eugene E. Levitt, *Sex and Morality in the U. S.: An Empirical Inquiry under the Auspices of the Kinsey Institute* (Herbert J. O'Gorman ed.1989)（延迟发表了1970年对3 000美国人进行的一个组致普查的结果）; Arland Thornton and Donald Camburn, "The Influence of the Family on Premarital Sexual Attitudes and Behavior," 24 *Demography* 323 (1987); John De Lamater and Patricia MacCorquodale, *Premarital Sexuality: Attitudes, Relationships, Behavior* (1979); Seward Hiltner, "Sex Patterns and Culture," in *Sexual Behavior in American Society: An Appraisal of the first Two Kinsey Reports* 175 (Jerome Himelhoch and Sylvia Fleis Fava eds.1955); Robert J. Havighurst, "Cultural Factors in Sex Expression," in *Sexual Behavior in American Society* 页 191; Andrew M. Greeley, *Religious Change in America* 90 – 93 (1989); Tom W. Smith, "Classifying Protestant Denominations," 31 *Review of Religious Research* 225, 240 – 241 and tabs.6 and 7 (1990); 以及前注〔34〕至〔36〕所引证的研究。

〔62〕 除了前注〔61〕引证的资料外，请看，Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, and Clyde E. Martin, *Sexual Behavior in the Human Male*, ch.13 (1948); James E. Smith, "A Feminist Religion in a Modern Society," in *Contemporary Marriage*, 前注〔34〕, 页273（讨论了摩门教徒的性习俗）.

〔63〕 一个1989年的盖洛普民意测验例证了其中的两点。当问及双方同意的成人同性恋关系是否应当合法化，18到29岁的回答者中有61%回答是肯定的，而50岁以上的回答者只有32%回答肯定，有61%的本科毕业生回答肯定，而未完成高中学业的只有32%同意。Gallup Report n.289, October 1989, 13.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

关关系，而社会阶层本身在很大程度上又是收入和受教育程度的一个函数。自慰与性交前的嬉戏在上层人之间要比在下层人之间更为常见，而后一群体中初次性交的平均年龄要高于前一群体，并且低龄性交的次数也要少一些。

作为整体来说，美国人对性并没有突出的宽容态度。例如，美国人非常广泛地反对同性恋行为，而且不只是或主要不是因为艾滋病的传播。美国人中认为同性成人间的性关系“总是错的”所占比例自 1980 年以来总是在 70%到 75%之间变化；自 1973 年以来其最低点是 1974 年和 1976 年的 67%。[64] 然而美国人口中宗教保守主义者的比例要大大低于 70%。其他普查的数据也都确认了这样一个印象，即尽管美国青少年怀孕率之高非同寻常，大众文化中处处弥散着性的意味，以及同性恋权利运动相当惹人注目，但至少在性的问题上，总人口的态度仍然相当保守：人口中有 46%的人认为男女婚前发生性关系是“错误的”，有 63%的人认为色情物品导致了道德崩溃，以及有 60%的人认为色情物品会导致强奸；有 37%的人反对学校对四到八年级的孩子进行性教育。[65] 与最后这一点一致的是，美国人对性并不很了解。例如有 25%的人认为（至少是在 1970 年）大多数同性恋者都可以让很有性技巧的妇女“扳过来”，喜欢上异性恋的性行为。[66] 许多美国青少年女孩都相信有关性的一些迷思，例如女孩第一次性交不会怀孕的说法，也有许多美国男子认为男人生殖器与身高成正比，认为男性生殖器大会使妇女更容易达到性高潮，还认为不同男子的生殖器耷拉下来时的长度与勃起时的长度比例都是固定的。

64

〔64〕 Smith，前注〔35〕，页 424。

〔65〕 同上，页 422，426－427、429。但是有些态度则是自由的，例如有 76%的人认为公立高中应当提供性教育，并且有 85%的人认为青少年应当能够得到有关生育控制的信息。同上，页 429－430。

〔66〕 Klassen te a.，前注〔61〕，页 170（tab.7－2）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

我们国家根深蒂固的清教遗产阻碍了对性的问题进行自由、坦白、客观、知情以及公共的讨论，这些数据中很明显表明了这一点。或许使我们与其他国家很不相同的原因是，除了瑞士外（这也是性态度保守的一个坚固阵地），[67] 没有其他哪个国家同时有大量的天主教人口，同时还有一种清教的背景。

最后还必须考察大男子主义性伦理，这是美国的性彩图中的另一条线索。对这种伦理的最简洁描述是，自我意识的、竞争性的男子气概。这意味着高度意识到自己与女子有重大且根本的不同，并且自己要优于妇女，要通过性的征服、通过咄咄逼人地——如果必要还是暴力地——保护自己的女人（妻子、女朋友或女儿）不受其他男子性进犯来努力证明这种男人气概。有人提出，这种阳刚之气，无论是否明显，都是人类社会一个近乎普世的特点，是男子自尊和成就所必须的。[68] 不论这种说法有多少真实成分，但无疑，在许多文化中这都是一个常见的因素。[69] 阳刚之气是我们最熟悉的传统的地中海文化中的一个因素，这种文化的特点是男子狂妄自大、看不起女人和孤傲，女性被隔离和男子妒意十足，这不仅是希腊、意大利以及西班牙的文化，而且也是北非和拉丁美洲的文化。其最纯粹的表现是在西班牙，那里不仅给了我们阳刚之气（*machismo*）这个词，而且给了我们唐璜的风流韵事。我们可以看到，在某些非洲部落以及在波利尼西亚的某些岛屿也都可以发现其他形式的阳刚气概。这种阳刚之气在美国有相当的影响，并且绝不

---

〔67〕 Popenoe，前注〔41〕，页 262－270。

〔68〕 在吉尔默的著作中（Gilmore，前注〔1〕），这些都是讨论的主要问题。

〔69〕 一个很好的讨论，请看，Lee Rainwater，"Marital Sexuality in Four cultures of Poverty，" 26 *Journal of Marriage and the Family* 457（1964）

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

仅仅限于受地中海文化影响的男子。[70] 这种大男子主义性文化与现代北欧人以及受过高等教育的美国人的性文化之间有强烈反差，在后一文化的群体中，大多数男人都压低了男子侵略性的外在标记，而在这里妇女享有相当程度的自由。

阳刚之气例证了性习惯非常顽固，因为这种男子汉风格本质上是古希腊和古罗马的风格，[71] 并且这种习惯竟然不顾天主教教会的教诲（常常有法律作支撑），过了两千多年还存活下来了。我在本章一开始就指出古希腊性文化有男性生殖器中心的特点。女权主义者也许会指出，几乎所有社会都是男性生殖器中心的，也就是，为男性统治的，并趋向于贬低妇女的工作。但是我用这个词更多是在其字面意义上。古希腊人不仅认为男子的性欲望和性行为最重要，而且认为——一种绝不必然是从所有受男子支配的社会得出的结论——这种男子的性欲望和性行为本身要比他们渴求和行为的对象更重要。在今天看重阳刚之气的社会中我们看不到对娈童关系的崇拜，但是我们从中也看不到传统安格鲁撒克逊社会对肛交的厌恶。[72] 一个总是扮演插入者的男子就是一个“真正的”男人，而不是一个同性恋者，不论他插入的是阴道，还是男子或女子的肛

65

〔70〕 请看，例如，George Autin Chauncey, Jr., “Gay New York: Urban Culture and the Making of a Gay Male World, 1890 – 1940” 77 – 97 (Ph. D. diss., Yale University, 1989). 强希描述的包尔利（Bowery）区在世纪之交的“狼”文化和“羊”文化与古希腊的娈童关系以及现代美国监狱中的同性恋性行为有一种家族相似。事实上，这些同样的术语——“狼”和“羊”——被分别用来指插入者和被插入者。

〔71〕 Churchill, 前注〔1〕, 页 167 – 169; Cohen, 前注〔2〕, 强调了古希腊的大男子性文化与其他地中海社会的性文化之间的连续性。

〔72〕 一个很好的讨论，请看，Frederick L. Whitam and Robin M. Mathy, *Male Homosexuality in Four Societies: Brazil, Guatemala, the Philippines, and the United States* 132 – 135 (1986); 又请看，Stanley Brandes, “Like Wounded Stags: Male Sexual Ideology in an Andalusian Town,” in *Sexual Meanings: The Cultural Construction of Gender and Sexuality* 216, 233 – 234 (Sherry B. Ortner and Harriet Whitehead eds. 1981); Richard G. Parker, *Bodies, Pleasures, and Passions: Sexual Culture in Contemporary Brazil* 46 – 47 (1991).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

门。如果他进行的总是阴道性交和同性恋肛交（假定他总是插入者），他就不是一个同性恋者或一个双性恋者，而只是性欲望强烈的男子，他只是天然的并且很适当地不挑剔满足自己欲望的对象而已。[73] 一个让自己被他人插入的男子，或是——不论他自己喜欢什么样的性行为——有某种女性举止，他就会受到鄙薄。但是，他也不担心，并且也不会受到惩罚，[74] 其或不会受到骚扰，因为人们不认为他是一个怪物，是什么第三种性别的成员，而只是某种女人，[75] 是一个被插入者，因为他为真正的男人提供了第二个性出口。

因此我们有了一个将在后面各章讨论的悖论，就总体而言，这
66 种强调阳刚的文化要比在其他方面性更为自由的安格鲁－撒克逊社会更宽容性越轨。另一个需要进一步探讨的谜是，直到晚近，地中海社会的成员都很容易否认他们当中有任何同性恋者。

---

〔73〕 关于拉丁文化中异性恋以及同性恋间肛交之普遍，请看，例如，Nancy M. Flowers, "The Spread of AIDS in Brazil," in *AIDS: AASA Symposia Papers* 1988 159 (Ruth Kulstad ed. 1988).

〔74〕 大多数拉美国家，都如同地中海的拉丁国家一样，从拿破仑法典中得到了启发，没有把肛交定为犯罪。Whitam and Mathy，前注〔72〕，页 131。

〔75〕 Tripp，前注〔32〕，也 134－136。又请看，Kari Ellen Gade, "Homosexuality and Rape of Males in Old Norse Law and Literature," 58 *Scandinavian Studies* 124, 132－135 (1986)。我国也有一个很突出的例子，一位很男子气概的男人认为自己插入的那种男孩似的、被动的男子都是"女人"，请看，David M. Halperin, "One Hundred Years of Homosexuality," in Halperin，前注〔2〕，页 15、38－39，文章描述了杰克·艾伯特（Jack Abbott）（受到诺曼·梅勒〔Norman Mailer〕友好对待的谋杀者），在这一方面（以及其他方面）与他对应的法国人是让·热内特（Jean Genet）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

非西方文化的性习俗

现在我想离开西方世界，简单说一点以往的以及当今的广大非西方国家的在非常表面的性习俗。[76] 非西方在很大程度上是非基督教的同义词，并且，除了伊斯兰教这个非常可疑的例外以及共产主义的少数特例，没有哪个主要的宗教或意识形态像基督教教义这样压制“性”。伊斯兰教采纳了《圣经·利未记》的禁令，对裸体、色情出版物、通奸以及私通都规定了严厉的惩罚。实施宗教律法的穆斯林国家，例如伊朗和沙特阿拉伯，按照现代西方的标准来说是非常压制的。但是必须要强调这里的“现代”这个词。穆斯林社会传统上对同性恋要比基督教社会更宽容，[77] 并且这是它们之间最不重要的差别。伊斯兰教不怀疑性快感，不是清教也不是维多利亚的正人君子，并且，和犹太教相似（两者在性的问题上很相像），它对独身持否定态度。穆斯林不仅允许有四个妻子，而且承认妾的地位，也允许暂时婚（尽管什叶派不允许），并且丈夫可以随意休妻。穆罕默德自己就有过许多妻子，并且天堂是一个让人感官愉悦

---

〔76〕 一个有益的普查，请看，Frayser，前注〔1〕；Broude and Greene，前注〔1〕；Barry D. Adams，“Age，Structure，and Sexuality：Reflections on the Anthropological Evidence on Homosexual Relations，”*in Anthropology and Homosexual Behavior* 19（Evelyn Black Wood ed.1986）；以及两部比较旧的但仍然有用的著作，Clellan Stearns Ford，“A Comparative Study of Human Reproduction”（Yale University Publications in Anthropology no.32，1945），and George Ryley Scott，*Far Eastern Sex Life：An Anthropological，Ethnological and Sociological Study of the Love Relations，Marriage Rites and Home Life of the Oriental Peoples*（1943）（有关中国和日本的婚姻和性习惯）。

〔77〕 Parker Rossman，*Sexual Experience between Men and Boys：Exploring the Pederast Underground* 116－124（1976）；Mernissi，前注〔6〕，页53；Vincent Crapanzano，Tuhami：*Portrait of a Moroccan* 34，48，109－110（1980）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的地方。伊斯兰教一直允许避孕，也一直宽容人工流产。[78]

按照西方的标准来看，许多非西方的文化看起来都太淫荡了；这也是西方人传统上宣称自己更文明的一个根据。比方说，印度教就赞美性技巧和色情舞蹈，因此许多印度教的艺术按照西方标准看
67 都是诲淫诲盗的。尽管萨摩亚群岛事实上并不像马格丽特·米德描述的那样是青少年自由相爱的乐园，[79] 但是，诸如萨摩亚这样的波利尼西亚社会就其背离西方性规范而言确实相当惊人。[80] 例如，在新圭亚那的桑比亚（Sambia）部落，就把某种形式的娈童关系定为法定的。所有青少年男孩都分派了成年男子做他们的情人，这些

---

〔78〕 Mernissi，前注〔6〕；Jamal J. Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and under Modern Islamic Legislation* (1990)；Madelain Farah, "Introduction," in *Marriage and Sexuality in Islam: A Translation of al – Ghazali's Book on the Etiquette of Marriage from the Ihya'* 3 (Farah ed. 1984)；Abul A'la Maududi, *Purdah and the Status of Women in Islam* (1972)；Shahla Haeri, *Law of Desire: Temporary Marriage in Shi'i Iran* 49 – 72 (1989)；B. F. Musallam, *Sex and Society in Islam: Birth Control before the Nineteenth Century* (1983)；Soraya Altorki, *Women in Saudi Arabia: Behavior among the Elite* (1986)，特别是第5章。男子淫或女子的自慰都不被认为是罪孽的。*Sex and Society in Islam*，页33 – 34.

〔79〕 Derek Freeman, *Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth*, ch. 16 (1983)，讨论了米德的名著，Coming of Age in Samoa (1928).

〔80〕"请考察一下马歇尔关于中波利尼西亚群岛的一个南部库克岛上曼伽亚人（Mangaia）的性行为。在那里，所有妇女据说都在性交中达到高潮。13或14岁的曼伽亚男孩都要接受切开术（在包皮上切开一个纵向的口子），同时要接受切开术专家有关性问题的教诲。这些专家强调性交、舔阴、亲吻和吮吸乳房的技巧，使男子在射精之前就让其性伙伴有几次高潮。据马歇尔说，曼伽亚人对性解剖学的知识可能比大多数欧洲医生还广泛。切开术之后两周，会有一次'实际练习'，同一位比较年长的、很有经验的妇女的性交。她会教练这位新手运用他从切开术专家那里获得的信息，特别是延迟和把握射精时刻的技巧，因此，他可以同自己的性伙伴同时达到高潮。" Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* 85 (1979).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

男孩将与之口交；认为吞咽成人精液是男子成熟之必须。[81] 这种信仰与古希腊支持娈童关系的一个理由很相近：这种性行为会有助于强化男人与男孩的关系，因此，这样做有助于男孩长大成人。同时，与那种强调阳刚之气的传统非常相似，这些桑比亚人否认他们社会中有任何形式的同性恋行为——也就是否认我们认为是同性恋行为的东西（终身强烈的同性恋偏好）。

在东南亚，一般说来，无论一个社会是否实际鼓励同性恋，都几乎肯定会容忍同性恋，也有少量的担心，但是这种担心要比哪怕 68
是最自由的西方社会都更少。例如，菲律宾人就非常宽容同性恋，可以推论的是尽管它受过而不是因为它受过西班牙和美国的影响。[82] 西班牙征服者曾发现许多美洲印第安部落中都有公开的同性恋肛交，而这一惊人发现给了西班牙人种族灭绝印第安人的理由。在许多印第安部落，无论是北美、南美还是中美，那种女人气的同性恋者，人类学家称他们为 *berdaches*，是很光荣的，甚至在

〔81〕 Gilbert H. Herdt, *Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity* (1981); Gilmore, 前注〔1〕, ch.7. "桑比亚"（这是赫德教授给他研究这个部落起的一个假名，为了保护其私隐）在这方面并非独一无二。除了赫德研究过的其他新圭亚那部落社会外，"Ritualized Homosexual Behavior in the Male Cults of Melanesia, 1862 – 1983: An Introduction," in *Ritualized Homosexuality in Melanesia* 1 (Herdt ed.1984)，在好几个非洲社会中也可以发现与古希腊崇拜娈童关系相类似的现象（请看，例如，E. E. Evans – Prichard, *The Azande: History and Political Institutions* 183, 199 – 200 [1971]），在传统的中国社会、特别是在泰国和日本社会也可以发现类似现象。Bret Hinsch, *Passions of the Cut Sleeve: The Male Homosexual Tradition in China* 10 – 11 (1990); Peter A. Jackson, *Male Homosexuality in Thailand: An Interpretation of Contemporary Thai Sources* 216, 230 (1989); Paul Gordon Schalow, "Male Love in Early Modern Japan: A Literary Depiction of 'Youth,'" in *Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past* 118 (Martin Bauml Duberman, Martha Vicinus, and George Chauncey, Jr., eds.1989); Ian Buruma, *Behind the Mask: On Sexual Demons, Sacred Mothers, Transvestites, Gangsters, Drifters and Other Japanese Cultural Heroes* 127 – 129 (1984). 参见，Jan Bremmer, "An Enigmatic Indo – European Rite: Paederasty," 13 *Arethusa* 279 (180); J. Bottero and H. Petschow, 前注〔3〕, 页 462（古近东的娈童关系）.

〔82〕 Whitam and Mathy, 前注〔72〕, 页 144 – 156.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

社会中享有特权。[83] 在一些初民社会中，两性人同样享有特权[84]表现为多妻的多偶制，或一个男子有多个妻子（多夫制——既一个女人有多个丈夫——则极其罕见），在非西方社会相当普遍，因此可以当作是规范。

考虑到西方通常的信念，即技术低下的初民文化以及其他非西方文化中的性自由是这些社会落后的结果甚至是其原因之一，因此
69 特别有意思的是日本的性文化，[85] 这个国家的技术同世界上任何国家一样先进。日本在性的领域没有挣脱西方的影响。日本于1958年禁止卖淫，这是为了讨其保护者——美国——欢心的一个姿态。但日本文化的根本仍是本地的，它符合这样一个概括，即非基督教社会都不像基督教社会那样对性的问题有那么多焦虑。尽管日本正式禁止卖淫，并且禁令一直都在书本上，日本却还是繁荣娼盛，并且其他形式的婚外性关系也很盛行，社会很少反对之声。对同性恋的处理也很宽容，[86] 凡有报刊出售的地方就有色情书刊出

〔83〕 Walter L. Williams, *The Spirit and the Flesh: Sexual Diversity in American Indian Culture* (1986); Harriet Whitehead, "The Bow and the Burden Strap: A New Look at Institutionalized Homosexuality in Native North America," in *Sexual Meanings*, 前注〔72〕, 页80。参见, Anne Bolin, *In Search of Eve: Transsexual Rites of* Passage 189 – 192 (1988)（来自非印第安文化的例子）.

〔84〕 Clifford Geertz, "Common Sense as a Cultural System," in Geertz, Local Knowledge: *Further Essays in Interpretive Anthropology* 73, 80 – 84 (1983).

〔85〕 关于这一点，请看，Joy Hendry, "Japan: Culture versus Industrialization as Determinant of Marital Patterns," in *Contemporary Marriage*, 前注〔34〕, 页197, 特别是页215; Buruma, 前注〔81〕, 页58 – 62, 100, 127 – 129; Samuel H. Preston, "The Decline of Fertility in Non – European Industrialized Countries," in *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies*, 前注〔41〕, 页26; Shigemi Kono, "Comment," in *Below – Replacement Fertility*, 页171。

〔86〕 "同性恋从来没有被当作一种犯罪行为或一种疾病。它就是生活的一部分，很少讨论，并且如果遵守社会习俗——例如，结婚——完全是得到许可的。" Buruma, 前注〔81〕, 页127。请看前注〔81〕中引证的著作，关于传统日本人与古希腊人对娈童关系之态度上的近似。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

售，并且大都是强奸和捆绑性交的场景。人工流产和避孕都不受限制（只是以健康为由禁止避孕药），青少年性行为也很普遍，并且非婚生子女数量也迅速上升，但是无论青少年生育还是非婚生生育仍然很低，离婚率同样很低。总体生育率也很低，事实上，甚至低于置换水平。裸体之禁忌也要比西方弱。[87] 日本在这方面与古希腊类似是不错的。

〔87〕 Scott，前注〔76〕，ch.13。关于日本人对色情文学的松弛态度，请看，同上，页189－190，并请记住，司各特描写的是将近半个世纪之前的日本习惯。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第三章

性态与法律

上一章讨论的多样化性习惯反映在法律上就是对多样化性习惯的法律处理。最突出的，当然是伊斯兰社会，在那里，刑法是直接
70 从宗教法中抽取出来的。然而，在多数社会中，这种反应则是扭曲的，也就是说，情况并不是每种与社会习俗（mores）相抵触的性做法都受该社会的法律惩罚，也不是每种与社会习俗不相抵触的性实践都为法律许可。例如，古希腊人就极度厌恶乱伦，但他们并没有（就我们了解的情况而言）将之规定为犯罪。他们认为女同性恋很下流、恶心，但也没有将之定为犯罪。事实上，尽管几乎世界各地都厌恶女同性恋，但将之规定为犯罪的却很罕见。英国普通法对肛交者规定了野蛮的惩罚，但完全不惩罚女同性恋关系；纳粹当政时期的德国法也不惩罚女同性恋。西方社会普遍反感卖淫嫖娼，但通常并不予以惩罚，尽管作为法律问题而不只是实践问题来说是如此。此外，尽管传统天主教教义认为自慰比强奸罪孽更深，却从来没有把自慰当成犯罪，但强奸却是犯罪。

这些都是例外（后面的章节将尽可能予以解说）。一般说来，一个社会中最重要的性习惯都会在法律中反映出来，尽管并不必然在强制实施的法律中反映出来；因此，惩罚的严厉性就提供了一个索引，从中我们可以了解某种具体性实践所激起的人们的恐惧和厌

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

恶程度。制定法典中保留下来的没有得到执行的法律，例如美国许多州今天禁止通奸和私通的法律，也许只反映了人口中一小部分人的观点，甚或纯粹反映的是惰性。更重要的是，之所以严厉惩罚某种犯罪，原因之一就是抓获这种罪犯的概率很低，而这一点与违法行为的严重程度无关。但是，在这个意义上，大多数犯罪都难以察觉，因为大多数罪犯都费尽心机，逃避被抓；并且强烈影响刑法典设计的还有报应的因素。由于这两点，我们应当预期，惩罚至少会与人们感受到的犯罪严重性大致相称。

古希腊罗马以及现代斯堪的纳维亚社会的性宽容看来确实在法律中得到了反映，反映在它的惩罚中，或者说反映在它不惩罚在其 71
他社会中、甚至在那些与之相同的社会中曾被或仍被视为不轨的一些行为。一个年轻时曾卖淫的希腊公民会失去某些民事权利能力，[1] 强奸其他公民的妻子和女儿会被处以死刑（这种行为受惩罚不是因为性行为不当，因为强奸奴隶或外来者就不是犯罪，而是因为这种行为侵犯了男性公民——根据情况，可能是丈夫也可能是父亲——的财产权），除此之外，在这些社会，很少有现代美国人在性和生育道德上认为可质疑的行为会受到惩罚：无论是人工流产、溺婴、卖淫、私通、通奸、肛交（同性的以及异性的）、娈童关系、公共场合赤身裸体、公共场合的下流行为、色情物品甚或是儿童性虐待，都不受惩罚。只有当受害者已到了或正接近青春期的强奸才是犯罪，那时也没有诱奸未成年人的犯罪。[2] 不错，古希

〔1〕 即男妓，因为只有男子是公民。几乎如同所有的其他文化一样，男妓的客人都是男子、而不是妇女。

〔2〕 David Cohen, *Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens* (1991)，这本书对古希腊的性法律作了最完全的解说。他认为诱奸一位公民的女儿会被认为是傲慢之罪，但是马克·戈尔登（Mark Golden, *Children and Childhood in Classical Athens* 58 [1990]）论辩是相反的，并且科恩确实说了“在古雅典法律中，并不存在现代意义上的‘性违法’”。*Law, Sexuality and Society*，页 123。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

腊人和古罗马人都惩罚，或允许丈夫惩罚，犯通奸的妻子（以及同她一起犯通奸的男子），或者违背丈夫意愿做了人工流产的妻子，但是这些行为都是侵犯了丈夫对妻子以及对孩子的财产权。

我们不应把关注点限定在刑法以及其他惩罚性法律上；这些并非影响性行为的惟一法律类型。特别相关的是有关结婚和离婚的法律，但是在这里，按我们的标准来看，古典时期的图画还是很松懈。尽管当时禁止乱伦的婚姻，但不禁止乱伦的关系。最低婚龄很低（古罗马女孩是12岁），实际上这就不可能要求妇女同意。丈夫的婚姻责任就限于经济支持以及偶尔的性生活。他可以任意离异妻子，并且，如果丈夫这样做了，妻子也不能对他或她的财产或婚生子女提出任何进一步的主张；因此，实际上，他也可以任意抛弃妻子，除了退还她的嫁妆（如果有的话）或用嫁妆来养活她之外，丈夫没有任何责任。尽管禁止多妻制，却不禁止纳妾，因此一个男子实际上可能有好几个妻子，婚姻与纳妾的惟一区别只是，如果男子不选择承认妾的孩子作为自己合法子女的话，妾的孩子无权继承父亲的财产。

现代斯堪的纳维亚国家的情况[3]与此并不完全相同，尽管在
72 一个持常规的性和家庭观点的美国人看来似乎完全相同。在北欧国家，尽管人工流产不像美国因联邦最高法院的若伊诉韦德案（*Roe v. Wade*）决定（目前正迅速受到侵蚀）那样，妇女在怀孕的头3个月（实际上要晚得多）能够正式的随叫随到，但受到的限制很

---

〔3〕 关于这个问题，请看，例如，Lena Johnsson, "Law and Fertility in Sweden," in *Law and Fertility in Europe: A Study of Legislation Directly or Indirectly Affecting Fertility in Europe*, vol.2, 544 (Maurice Kirk, Massimo Livi Bacci, and Egon Szabady eds.1975); Norman Bishop, "Crime and Crime Control in Scandinavia 1976–80." 21, 24–28 (Norman Bishop ed., Scandinavian Research Council for Criminology [1980]); Patrick Tornudd, "Crime Trends in Finland 1950–1977," 28 (Research Institute of Legal Policy, Helsinki, 1978). 我的讨论忽略了斯堪的纳维亚各国法律之间的差别。瑞典、丹麦以及冰岛要比挪威和芬兰更为自由。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

少。实际上，在北欧要比在美国更容易得到人工流产，原因是美国对人工流产公共基金有法律限制，并且大多数美国医院都不愿做人工流产（请看本书第10章）。卖淫在瑞典不是犯罪，尽管过分招徕客人、开设妓院是犯罪，此外，销售色情物品以及成人间双方同意的同性恋关系也都不是犯罪。私通不是犯罪，非婚生子女拥有“合法”子女的一切权利；事实上，他们就是合法子女。乱伦、强奸以及诱奸未成年人都构成犯罪，但惩罚很轻。在瑞典，比方说，对强奸的最高刑罚只有6年，只有当强奸者造成了严重伤害或者在其他方面行为特别残忍，最高刑才会升到10年。同15岁（法定同意的年龄）以下的孩子发生性关系的最高刑期只有4年，对父女之间乱伦的最高刑期是2年；对兄妹间乱伦的最高刑期降到了1年。丹麦的惩罚列表也几乎完全相同。

所有这些刑期按美国的标准来看都很轻，但我们一定要考虑到这样一种可能性，即这些刑期反映了对罪犯的一种普遍的轻刑态度，而不是反映了对不法性行为特别宽容。尽管在瑞典，对谋杀、劫持或在人口密集区纵火的最高刑期是终生监禁，但对大规模盗窃和抢劫的最高刑期只有6年，对无从重情节之纵火的最高刑期是8年，所有这些都要比美国的相应最高刑低很多。这种相对轻刑不一定反映了对犯罪更为宽容的态度；我就不认为瑞典人不像美国人那么反对犯罪行为；这可能反映的是，在一个小国、一个同质性较高的社会中，抓获罪犯很容易。这就是为什么在测度不同国家对待性犯罪的态度时，要根据该国刑事法典的普遍严厉性差别进行调整的很重要的原因。我下面很快就会做出这样的努力。

在古典时期文化与现代斯堪的纳维亚文化之间，是基督教性伦理支配的时期，基督教性伦理塑造了西方国家有关性的法律。这些法律有许多都不由世俗法院管理，而是由教会法院管理，教会法院施加了一些独特的制裁，例如服苦役和革除教籍，这些惩罚对行为

73

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的实际影响也许要小于教士的设想。[4]除了在一些神学社会中（例如，加尔文的日内瓦国），教会法院都不施加死刑；但最令人担心的性违法，突出的有肛交，也都被规定为世俗的违法，因此可以对之——并且也曾对之——施以死刑。[5]受基督教性教义启示的法律就总体而言还是很严苛的，超出了人们（特别是农村人口），甚至超出了低层神职人员认为合乎情理的范围。特别是在私通问题上，结果是，反私通法的执法很松懈。[6]这是整个人类历史上有关性法律执法上的一个特点。大多数性行为都发生在私下，是双方同意的，不受强迫，因此“无受害人”，因此，哪怕是在最好的条件下，惩罚私人行为的法律也很难执行，而如果没有提出指控的目击证人，困难则会加倍。特别是，如果执法的意愿很弱，因为人们不认为这种行为很有威胁，那么惩罚私下进行的、无受害人之犯罪就不大可能有效，除非是这种被禁行为很招摇过市，这是一个重要的限定，我后面还会讨论。

我还想把瑞典、丹麦的情况同其他一些发达国家的情况比较一下，然后再转向现代美国，因为美国与其他国家相比，情况更复杂，复杂在于大多数性犯罪都是州法规定的，而不是联邦法规定的。在其他国家中，至少表面看来，英国的惩罚最严厉。比如，对

---

〔4〕 请看，例如，Ralph Houlbrooke, *Church Courts and the People during the English Reformation* 1520 – 1570, ch.3 (1979); F. G. Emmison, *Elizabethan Life: Morals and the Church Courts*, ch.1 (1973); E. William Monter, "Women in Calvinist Geneva (1550 – 1800)," 6 *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 189, 190 – 198 (1980).

〔5〕 除了本书第二章的引证之外，请看，E. William Monter, "Sodomy and Heresy I Early Modern Switzerland," 6 *Journal of Homosexuality* 41 (1981).

〔6〕 请看前注〔4的引证；又请看〕，J. A. Sharpe, *Crime in Seventeenth – century England*, ch.5 (1983); G. R. Quaife, *Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth Century England* (1979)，例如，页179、245。在新英格兰情况似乎不同：在那里甚至反私通法也得到了大力执行。Roger Thompson, *Sex in Middlesex: Popular Mores in a Massachusetts County*, 1649 – 1699 31 – 33 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

妇女、16岁以下的男孩以及对动物进行肛交行为，最高刑是终身监禁。年龄21岁以上的双方同意的男子间的肛交不是犯罪（尽管，值得注意的是，成人之间双方同意的肛交，如果一方是妇女，则是犯罪）。[7]但是如果一方21岁以上，另一方不足21岁，那么即使双方同意，也有最高刑为5年的监禁。对强奸的最重惩罚是终身监禁。这也是对13岁以下女孩法定强奸的最高惩罚，如果女孩13岁或更大，但不足16岁（同意的年龄），最高刑就降到了2年。对乱伦，最高刑是7年。但是这些惩罚的严厉程度可能证明的仅仅是英国刑法典一般说来同瑞典相比更为严厉。例如，在英国，终身监禁不仅是谋杀和劫持的最高刑，而且是纵火（无论有无加重情节）、抢劫以及重盗窃的最高刑，并且对一般盗窃的最高刑也有10年。当然，这种比较不可能解说与之分离的、对同性恋行为的惩罚，也不能解说为什么要把异性恋肛交以及兽交定为犯罪。更重要的是，出售色情物品在英国是犯罪，但在瑞典不是。

74

法国，与英国类似，也有严厉的刑法典。一般纵火的最高刑罚可以判终身监禁，对各种形式的一般盗窃的最高刑也同样非常严厉，但是诸如肛交之类的行为不是犯罪。对年龄21岁以下的人进行同性恋行为是犯罪，这和英国一样，但是最高刑是3年而不是5年。强奸的最高刑是20年，当法定强奸的受害者年龄在15岁以下时，最高刑是15年，但如果受害者是被告的孩子，最高刑就上升到20年。

如果用一个国家对主要非性犯罪之惩罚除以该国对性犯罪的惩罚，你就可以得出一个索引，了解该国法典对性犯罪惩罚的严厉程度。表一就是我这样制作的，在表中，除了我讨论过的国家外，还加了日本、德国和意大利三国。最下面一行的比率是头三行之和除

---

〔7〕 In re Harris, 55 Crim. App.290 (1971)，确认了对一位男子与一位妇女之间双方同意的肛交判定的18个月监禁。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

以下面三行之和。为了使终身监禁可以换算成监禁年限，我把终身监禁规定为大致相当于30年徒刑。当有些法域对某犯罪有一般与加重之区分时，我用的是对一般犯罪的惩罚；在严重盗窃情况下，我用的是最轻的违法。由于在不同法域中对犯罪界定不同，因此这里的比较都只是大致的。

表一：各国性犯罪法典的严厉程度

犯罪	最高监禁刑（年）					
	英国	法国	意大利	日本	瑞典	德国
强奸	30	20	10	15	6	15
法定强奸	16[a]	10	10	15	4	10
乱伦[b]	7	20	6.5	没有[c]	2	3
纵火	30	30	7	15	8	10
抢劫	30	30	10	15	6	15
盗窃	10	10	3	10	2	5
比率	0.76	0.71	1.33	1.13	0.75	0.93

a. 如果受害者年龄在13岁以下，一般是终身监禁。如果受害人在13至16岁之间，一般是2年。

b. 不包括兄妹（姐弟）间。

c. 在计算日本的比率时，我专断地假定对乱伦的惩罚同对强奸和法定强奸的惩罚相同。我未能发现日本对乱伦的惩罚。

表一表明，在性宽容文化与性压制文化之间，其刑法差别并不在于性犯罪受惩罚的严厉程度，而在于惩罚的是什么行为。瑞典比英国更少把性行为定为犯罪；但一旦对惩罚严厉程度的差别做出调整，使之反映出整个文化的不同惩罚哲学，我们就看到，瑞典对性

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

犯罪的惩罚严厉程度与英国大致相似。当然，一个社会对被禁性行为界定得越是狭仄，它对该行为的惩罚就会越严厉；把禁止范围界定得比较小表明只有那些最严重的性不当行为才会受惩罚。但是这一点与法国、意大利和德国这些社会的数字又不一致，这些社会在性的问题上都不如瑞典开放。

表二是美国的11个州的类似图表，是（在考查各州的性犯罪制定法之前）挑选出来反映不同地区状况的。该表最右边一栏与前一表中的最下面一行相对应。

表二：美国一些州的性犯罪法典的严厉程度

州名	最高监禁刑（年）						
	强奸	法定强奸	乱伦	纵火	抢劫	盗窃	比率
纽约	25	7[a]	4	15	25	4	0.82
加利福尼亚	8	1	30	6	6	1	3.00
伊利诺伊	15	7	15	7	7	5	1.95
马萨诸塞	20	30	20	20	30	5	1.27
德克萨斯	20	20	10	20	20	20	0.83
佛罗里达	30	15	5	30	15	15	0.83
佐治亚	30	30	20	20	20	10	1.60
明尼苏达	25	25	10	20	10	10	1.50
宾西法尼亚	20	10	10	10	20	7	1.03
内华达	30	30	10	15	15	10	1.75
俄亥俄	10	10	10	10	15	5	1.00

a. 受害者年龄为14岁以下。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

与表一类似，表二表现出，一个州对性犯罪惩罚的严厉程度与其对非性犯罪的惩罚严厉程度高度相关。例如，尽管加利福尼亚州和伊利诺伊州对于性犯罪之惩罚相对于表中的其他州来说很轻，佐治亚州的惩罚相对于其他州来说最重，但是相对于对非性犯罪之惩罚而言，佐治亚州惩罚性犯罪要比无论是加利福尼亚州还是伊利诺伊州都更重。

把我的11个州当作美国性犯罪法律的构成状况（不按照人口来评断，那种程序会更好一些），把我的6个外国作为其他发达国家性犯罪法律的构成状况，我们就可以比较一下美国和外国惩罚严厉程度的索引。这就是表三。

表三：性犯罪法律的国际比较

77

犯罪	最高刑期（年）	
	美国	外国
强奸	18	16
法定强奸	16	11
乱伦	10	7
纵火	14	17
抢劫	14	18
盗窃	8	7
比率（性/非性）	1.41	0.94

表三显示出美国法律一般对性犯罪，特别是法定强奸和乱伦，的惩罚要比我抽样的外国更重，但是在非性犯罪上惩罚要比外国轻。结果是在受惩罚的性与非性之犯罪的相对严厉程度上，抽样的

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这些美国州与抽样的外国相比，差别非常显著。这一比较，限于对美国和外国法域的非随机抽样，也限于最高刑的比较，而不是平均刑的比较（没有考虑被惩罚者受惩罚概率以及实际服刑的数量），[8] 并且由于我称之为强奸、法定强奸、乱伦等的定义缺少标准化，有进一步的缺陷，因此对这一比较，解释起来一定要非常小心。但是，仅就其有效的程度来看，它表明美国人要比其他发达国家公民对性犯罪处置更为严厉。

如果精细考察哪些行为被定为犯罪，就更强化了这一结论。在这方面，美国与外国的例子有一些重要的差别。在美国，同意的年龄一般更高一些，有时高达 18 岁，而欧洲是 15 或 16 岁。在我的抽样中，除 4 个州外，其他州都把肛交规定为犯罪，哪怕是双方同意的成人之间的肛交，也是如此，尽管在其他州中有 3 个州，法院通过制定法解释或宪法解释，使得这一反肛交法不能实施。最高刑期高的有到 20 年，而在外国的抽样中甚至没有哪个国家（英国也许部分例外）把双方同意的成人之间的肛交当作犯罪。我的抽样中，11 个州中有 5 个州规定通奸是犯罪，其中有 4 个规定私通也是犯罪。当然，实施的很少；但是，同这 5 个州（几乎是我的美国抽样中的一半）形成反差的是，外国抽样的 6 个国家中只有 2 个（法国和意大利）认定通奸是犯罪，而没有哪个国家认为私通是犯罪。进一步的是，在全美国，卖淫都非法，只有内华达州某几个县是例外，该州把卖淫的合法性规定为由地方选择。[9] 并且还有一部联邦法律，曼恩法案（Mann Act）（更为晚近的），也直接针对了卖

〔8〕 事实上自 20 世纪 50 年代以来美国对性犯罪的指控下降了，除了强奸或乱伦外，对性犯罪的监禁已变得很罕见。Roy Walmsley and Karen White, *Sexual Offences, Consent and Sentencing* (1979).

〔9〕 John F. Decker, *Prostitution: Regulation and Control*, ch.3 (1979). 对外国控制卖淫之描述，请看，同上，ch.4. 在西欧国家，这样的卖淫不是犯罪，尽管拉皮条以及强拉硬拽是犯罪，只是在德国仍然有持营业执照的妓院。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

淫。

即使加上我承认的这一研究的所有这些局限，也还是难以抵制这样一个结论，即美国比其他发达国家更多把性行为规定为犯罪，
78 对其他国家也规定为犯罪的行为（相对于对非性犯罪的惩罚）美国的惩罚也更为严厉。如果没有美国法院在立法机关和公民之间起到了一种缓冲作用，这种差别甚至会更大。正是由于联邦最高法院在若伊诉韦德案中的决定，全美国才都对人工流产采取了一种自由的政策；并且也正是由于联邦最高法院决定把宪法第一修正案适用于色情物品，在所有的州，“软黄色的”色情物品才合法化了。所有这些都是众所周知的；不太为人们了解的是法院的另一种作用，即法院通过法律解释弱化了一些限制“性”的立法的实际力度。[10]

一个例子就足够了。在19世纪后期的纯洁运动的成果中，有一部1873年通过的考姆斯道克法案（Comstock Act），这部联邦制定法禁止（除禁止其他之外）进口“任何防止怀孕的物品”。[11] 这里的语言可以说是再明确不过了。但是在20世纪30年代间，三位杰出的联邦法官组成审判庭，在一件由法官奥古斯塔斯·汉德（Augustus Hand）（勒尼德·汉德的堂兄弟，但汉德也是该审判庭的成员）撰写的意见中，认定这一禁令不适用于外科医生为自己从业使用而进口的避孕用品。[12] 它只适用于为一种“不道德的”目的而进口避孕用品的行为。[13] 这位外科医生作证说，她“在某个客户不想怀孕的情况下”会开出避孕用品，但是，很明显，这种情况并

---

〔10〕 C. Thomas Diens, *Law, Politics, and Birth Control*, ch.4 (1972); Comment, "The History and Future of the Legal Battle over Birth Control," 49 *Cornell Law Quarterly* 275, 283–285 (1964).

〔11〕 这实际是后来修订后的1930年运输法案第305（a）款的语言，19 U. S. C. §1305（a），但是材料与1873年原初的考姆斯道克法案的第三款是相同的，17 Stat.598.

〔12〕 United States v. One Package, 86 F.2d 737 (2d Cir.1936).

〔13〕 同上，页739。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

不属于客户怀孕会危及健康（无论是身体的或精神的）的情况。[14]

勒尼德·汉德附和了其堂兄弟的意见，明显很勉强，他说："在我看来，似乎有很大的理由说，该法要禁止的就是避孕用品，不论是否外科医生开出的，并且根本没有想到还有什么合法使用避孕用品的问题。60年来，在这些问题上，许多人的脑瓜都变了，而这部禁止类似行为的法案还一切照旧；如果投票时公众情感的势头还不够改变一部法令，这部法令就得照常成立，也许一直要等到大多数人都愿意废除该法律很久之后，才会有这种势头。"[15] 然而，他还是附和了该司法意见的主要部分，因为他的法院在以前的一个判例中就曾对考姆斯道克法案中禁止邮寄避孕用品的规定做出过类似的解释。他的堂兄弟在多数派意见中提出了类似的技术性要点，此外还提出了另外一点：该法也禁止进口旨在"造成非法人工流产的"（着重号为我所加）物品，寓意是当母亲的健康受怀孕威胁时使用堕胎药是可以接受的。那么依据什么样的理性的根据，才可以禁止有同样意图的避孕用品呢？但这一意见支持的避孕用品之使用并不非常狭窄。多数派的意见（我认为非常重要）还说："我们感到满意的是这一制定法……只包括了那些国会——如果他们理解了这些避孕用品使用的所有条件的话——会谴责为不道德的物品。"[16] 也许，这里的"国会"应当念为"我们这些开明的法官"。（国会于1971年撤销了考姆斯道克法案。）

79

纯洁运动的另一重大法律纪念碑是曼恩法案，该法就没有得到类似的灵活解释。该制定法禁止为了"不道德的目的"跨州运输妇女，至于什么是"不道德的目的"，[17] 没有界定。该法案的正式名

[14] United States v. One Package, 86 F.2d 737 (2d Cir.1936), 页738。

[15] 同上，页740。

[16] 同上，页739。

[17] 18 U. S. C. § 2421（在其1986年修改之前如此）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

字，直到其新近修正前，都是《白奴运输法》，指的是在州际和国际间偷运妓女；该法案的主要或许是惟一目的就是要惩罚跨越州界运送妓女或运送雇来的或强迫成为妓女的妇女。然而在大多数州都不再认真执行反通奸和私通的刑法后很久，联邦最高法院还是认定，尽管不涉及卖淫，该制定法还是禁止为了性的目的跨越州界运输一位不是被告妻子的妇女。[18] 当国会 1986 年全面修订该法时，这个解释的争议已经不值得考虑了。该法的名字改成了《非法性活动和相关犯罪运输法》，[19] 并且该法案也不再限于运输妇女了。最重要的是，删去了“不道德的目的”的字眼；如今该法案禁止在州际和对外贸易中运送任何个人，如果“运送的目的是要让这些个体从事卖淫，或是从事任何可能被指控为刑事违法的性活动”。[20]

由于美国法院可以自由解释制定法，宪法教义很含混也便利了法院作为实施者，因此就减轻了法院面对的那种要求修改或撤销过
80 时法律的压力，并因此，这些法律也许使人们对当下的立法意见有一种错误印象。然而，即使在联邦最高法院谢绝对《曼恩法案》做出现代解释之后，该法案还在法律书上保留了许多年，没有修改。如果当初没有若伊诉韦德案，各州反人工流产法也无疑会逐步自由化（当若伊案决定时这一运动已经上了轨道），会把我们带到一个比如今的状况更接近欧洲的自由模式；只是更接近而已，考虑到激烈的反向的反人工流产运动，还是会留下一段距离。美国的立法者

---

〔18〕 Caminetti v. United States, 242 U. S. 470 (1917)；又请看，Cleveland v. United States, 329 U. S. 14 (1946)。考虑到已经变化的性道德之标准，见，United States v. Wolf, 787 F.2d 1094, 1100 – 1 (7th Cir. 1986)，我质疑这一解释为什么继续存活下来了，因为此案决定后不久，该法案就修改了。又请看，Cleveland v. United States，反对意见，页 24 – 29。

〔19〕 18 U. S. C. ch. 117.

〔20〕 18 U. S. C. § 2421。但有那些仍然把通奸或私通规定为犯罪的州，凯米内蒂案（*Caminetti*）继续不受触动。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

们，包括联邦立法机关的成员，都反映了他们选民的观点，因此对性的态度都要比其他发达国家的立法者更为保守，即使是在那些最自由化的州，例如加利福尼亚、纽约以及明尼苏达州（最后这个州有大量斯堪的纳维亚人）也是如此。事实上，这3个州中，有两个（纽约和明尼苏达）州的法典中都有禁止双方同意的成人间的异性肛交（尽管英国也是如此）的刑法。

在反不当性行为法上执行不力，这会让人说，这些法律几乎没有什么实际影响，乃至人们失去了废除、清理这些不合时宜之立法 81
的正常动力。也许还有人会论辩说，性刑法执法最松的法域也许性刑法的规定最为严厉；而在这一法域中，要求法律更新升级的压力也会最弱。但这些说法都过于简单化了。即使没有努力（比方说，用类似在打击贩毒圈和公共腐败中常用的“设套”）执法打击无受害人之犯罪，例如双方同意的肛交以及法定强奸，或者受害人不说话或不情愿说话（许多儿童性虐待和强奸犯罪的受害人）的犯罪，刑法也还是可能压制了这些做法以公开的、有组织的和制度化的方式表现出来。政府并不投入多少精力来实施禁止同性恋行为的法律，然而这些法律还是可能阻碍了一些同性恋次文化的出现，并且也可能减少了同性恋活动的数量，或许减少得还相当多。即使今天，对双方同意的成人间的私下行为并不执行这些法律，但存在这些法律以及认定这些法律合宪，这本身就强化了那些想限制同性恋的人和机构（例如美国国防部）的论点。禁止人工流产的法律，哪怕执行得很稀松，也还是会把有声望的外科医生赶出人工流产的行当，并且，由于这些法律使人工流产成了一种危险手术或是成了一种只有大量增加旅费才能获得的手术，它也就增加了人工流产的费用，减少了人工流产的数量，尽管，如同我们将在本书第7章中看到的那样，这种后果很容易夸大。甚至一些人们普遍认为完全荒唐的美国性法律（例如，美国联邦最高法院于1965年废除的康涅狄格州的法律，该法居然把已婚者使用避孕工具也定为犯罪），也具

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

有关闭各州生育控制诊所的效果，因此，完全有可能增加了人们不想要的孩子的数量。因此，即使一个社会中有许多性犯罪法律没有穿透力，却不应当忽视这一刑事法典对性行为的冲击。

最后，还要说一句话，说说英美普通法当今以及以往为性违法规定的民事救济，离婚或丧失孩子监管权除外。[21] 强奸，主要是使用强力但有时并不涉及强力而只有重大欺骗（例如掩盖自己有性病、或冒充某个妇女的丈夫或情人），这就构成了一种侵权法上的殴打，受害人可以对殴打者提出诉讼，要求损害赔偿，这种救济既有补偿性质也有惩罚性质。如今许多州都已废除的有关离间感情的侵权之诉也曾主要是对通奸的一种民事救济，尽管实际上并不限于破坏了性关系。许多州如今也已废除的通奸（criminal conversation）侵权之诉则直接针对的是通奸：它对配偶之情人提出了民事救济。诱奸的侵权之诉则允许未婚妇女（先前是她的父亲或其他监护人）——通常是但并不总是处女——从诱奸者那里获取损害赔偿，只要后者以欺骗的方式获取了她同意发生了性交。这种侵权在大多数州也已经废除，它与违反婚约之诉有交叉之处，提出后一种诉讼的通常是那些因结婚许诺之诱惑而同意发生婚前性行为的妇女，如今这种诉权也已经普遍废除了。

在这些家庭关系侵权诉讼中，由于被告很少有大量财产可以用来支付判决，因此这种诉讼并不是很有效的救济。一旦允许因通奸而离婚，通奸之侵权就开始萎缩了；随着贞操失去了其价值，诱奸
82 之侵权也衰落了，与之紧密相关的违反婚约之诉，在大多数人看来，都是麻烦更多，而不很有价值。面对着这些诉讼给司法体系带来的高昂成本和不确定性，它们的震慑效果，尽管从来也不很大的震慑效果，今天已经招架不住了。

---

〔21〕 *Prosser and Keeton on the Law of Torts* 917－923，926－930（W. Page Keeton et al. eds., 5th ed. 1984）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第四章

性生物学

第二编是本书中最理论化的几章。在这几章中，我试图把性的道德和情感背景、前见、迷思、习惯态度都剥离出去，因为这些因素使我们这些社会中的人，无论受过何等好的教育，都很难把性以及法律或社会习惯对性的规制当成一些不带情感色彩的科学研究题目。我提出“与道德无关的性”（*morally indifferent sex*）这样一个概念。这就是假定我们把性当作事实问题，就如同我们对待吃饭或驾车一样。尽管如此，性还会是公众关心的一个问题。世界上就有各种关于食物以及驾车的公共规制，问题就在于这些活动都可能给第三方施加成本（最明显的是驾车）。但是，对于这些活动（与性相比，这些活动对我们来说与道德根本无关、非常缺乏情感因素），什么是恰当的规制，这个问题在很大程度上可以相当令人满意地用功能术语（在今天，这大致就是指用经济学的术语）来表述。我们可以比较一下不同的农业、饮食业、出租车行业或交通安全之规定的成本收益，在此基础上决定应当采取哪一种规定。当一个规定通不过成本收益检验标准，但还是被采用时，我们可以诉诸某种意味丰富的公共选择理论来解释这种最佳选择和实际选择之间的分歧。 85

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

对性，我就试图这样做。当然，这一工作假定的是，性行为都是理性的，在此，理性的意义并不必须是有意识的，而是指行为顺应了行动者的目的，因为在经济学分析中，规制是作为一个激励改变的问题，制裁则被视为价格。行为恰当回应了激励，这就是理性，无论行为者本人是否意识到这一点；这样一来，动物也就和人一样，是理性的了。我将论辩，就是在这种非精神论的意义上，性行为也是理性的。

无论何时，只要有人试图对非市场行为（并非那些没有明确市场的性的领域，突出的是卖淫）运用功能的、手段目的的、理性的理论，就会听到抗议的怒吼。据说是，经济学的工作只适合分析市场，运用于其他领域则文不对题，或者最多也不过是给老生常谈重新贴上一些标签而已，而且还都用了一种让人莫名其妙的行话；又说，这种分析是非人化的、意识形态的、自鸣得意的、帝国主义的、反动倒退的；说它不但明显如此，而且明显错误，并且是彻头彻尾的不讲道德。这些指控，等于是全盘拒绝今天最有趣的一个社会科学领域；对此，我在其他地方曾做过细致的回应，[1] 在此重复无助于任何目的。并且，说到底，究竟是不是梨子，不在论证，而是你得尝一尝。等到本书结束时，读者自己就能判断，我在性以及性规制上运用经济学分析的结果是否丰硕了。

但是我想就方法论问题做两点说明。首先，容易被敌视经济学
86 的批评家嘲笑为“重新标签”的做法至少可能是一种构建的努力，即想用一套统一的术语来讨论不同的、令人迷惑的学科以各自的专门术语讨论的东西（其实是同一现象），而读者会发现，这套术语比较简单，并且不那么技术化。这种重新标签就是要从多样性中发现统一性，这是本书的一个主要努力，是这个工程中的一个阶段。尽管人们很容易嘲笑这种做法是“简约论”，但追求对看上去互不

[1] Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence*, ch. 12 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

关联的现象做出一种节俭的解说，这种追求还是值得的。（那种糟糕的简约论是本体论混乱的产物，它从错误的地方追求解说，比方说，想用伦勃朗油画的化学公式来解说伦勃朗的艺术。）我认为，可以用少量因素来解说性行为以及不同文化和时代的性习惯的许多变异，这些因素有性别比（这其中的变化要比通常假定的要大得多）、城市化程度以及首先是妇女职业角色的变化等。而妇女角色的变化转而又是婴儿死亡率、孩子的价值、避孕技术、节省劳力的家务劳动工具的出现（从奶瓶到洗碗机）以及经济生活中有并不需要很大体力和耐力且报酬不错的工作等因素的一个函数。所有这些因素都减少了妇女进入市场工作的成本（包括机会成本，即放弃诸如家务这样生产活动的成本）。

但是，解说甚或理论本身都不是科学的惟一——并且我要说，不是它的主要——工作。主要工作是要增加可以用以控制自然和社会环境的人类知识。在这种背景下，理论就是一个可验证假说的渊源：当直觉假说没有通过检验，或是违反直觉的假说通过了检验，人类的知识就扩大了。在理论讨论中，我特别强调从理论中生发的并且经验数据不能予以否证的、违反直觉的假说很重要（其中一些列在了本书的《绪论》）。

我的方法论的第二点直接导致本章的主要任务，这就是要向读者引介一些有关性生物学的基本命题。因为，看上去，如果性的经济学分析值得一试，似乎它就一定要解说，有关性的一切（包括偏好和实际行为）都受意志指导，都是选择的。这会很荒唐。[2] 事实上，这不是一个必备条件。经济学家在分析理性选择时（在本书

[2] 尽管这是传统基督教对同性恋的看法中的一个因素——一个人就像选择成为叛徒那样选择成为一个同性恋。如今，天主教以及许多其他基督徒，但不是基础主义的清教徒，都区分了同性恋偏好（不是选择的，因此不是罪孽深重的）和同性恋行为（自己选择的，因此是罪孽深重的）。有些基督教派，例如贵格派，甚至已不再认为同性恋行为是罪孽了。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

所使用的意义上，经济学就是理性选择的分析，或者更为精细地说，是一套有用的、用于分析理性选择的术语和技术），他们理解的选择受一些与经济学无关的环境制约。对衣着和居所进行经济学分析并不忽视天气，例如，它并不假定北方居民喜欢保暖的房屋本身是一种经济学分析后做出的选择。经济学分析把这种偏好当作一个给定条件，它的关注点在于满足这种偏好的不同方法的各自的成本收益。

因此，性的经济学分析也有一些重要的给定条件。性欲望本身就是其中之一。我们有理由认为这是我们的生物特性给定的，或许
87 也是我们的发育（即我们从婴儿长成大人受到的影响）给定的（这是发育心理学的领域）。同样，可能的并且是潜在的可欲性活动范围在很大程度是生物和发育因素决定的。但是，性欲望之对象——无论男女，甚或是物，以及究竟是哪个男子或女子（或物）都部分是给定，部分是选择。因为（我将论辩）尽管在成本相同时一个人偏好可能的性对象中哪一个（男子、女子或其他什么）是给定的，而不是选择的，但在决定进行某个具体的性行为时，也就是，在所有的相关成本收益条件下依据偏好活动时，却是一个选择问题。

要确定性行为的被决定与选择之间的界限，这就要求考察性生

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

物学，[3] 在性生物学的大招牌下，我还把发育心理学的相关内容包括进来了。本章的主题就是这一附带的讨论；而下一章才引介经济学模型。

事先，我就想到人们可能会有两点误解。首先是说我赞同天真 88

---

〔3〕很有帮助的讨论，请看，Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* (1979); Symons, "An Evolutionary Approach: Can Darwin's View of Life Shed Light on Human Sexuality?" in *Theories of Human Sexuality* 91 (James H. Geer and William T. O'Donohue eds. 1987); Glenn Wilson, *Love and Instinct: An Evolutionary Account of Human Sexuality* (1983); Raymond E. Goodman, "Genetic and Hormonal Factors in Human Sexuality: Evolutionary and Developmental Perspectives," in *Variant Sexuality: Research and Theory* 21 (Glenn D. Wilson ed. 1987); Wilson, "The Ethological Approach to Sexual Deviation," in *Variant Sexuality* 页 84; Jane B. Lancaster, "Sex and Gender in Evolutionary Perspective," in *Human Sexuality: A Comparative and Development Perspective* 51 (Herant A. Katchadourian ed. 1979); Richard D. Alexander, "Sexuality and Sociality in Humans and Other Primates," in *Human Sexuality* 页 81; Robin Fox, "The Conditions of Sexual Evolution" in *Western Sexuality: Practice and Precept in Past and Present Times* 1 (Philippe Aries and Andre Bejin eds. 1985); William Irons, "Human Female Reproductive Strategies," in *Social Behavior of Female Vertebrates* 169 (Samuel K. Wasser ed. 1983); Robert L. Burgess and Patricia Draper, "The Explanation of Family Violence: The Role of Biological, Behavioral, and Cultural Selection," in *Family Violence* 59, 74 – 80 (Lloyd Ohlin and Michael Tonry eds. 1989); Steven J. C. Gaulin and Alice Schlegel, "Paternal Confidence and Paternal Investment: A Cross Cultural Test of a Sociobiological Hypothesis," 1 *Ethology and Sociobiology* 301 (1980); Middred Dickemann, "Paternal Confidence and Dowry Competition: A Biocultural Analysis of Purdah," in *Natural Selection and Social Behavior: Recent Research and New Theory* 417 (Richard D. Alexander and Donald W. Tinkle eds. 1981); Laura L. Betzig, *Despotism and Differential Reproduction: A Darwinian View of History*, ch. 4 (1986).

在法律上最早运用进化生物学的研究者是约翰·H·贝克斯托罗姆 (John H. Beckstrom). 请看，例如，他的著作，*Evolutionary Jurisprudence: Prospects and Limitations on the Use of Modern Darwinism throughout the Legal Process* (1989). 我的学界同事埃博斯坦在进化生物学中也曾有过一些有趣的短促突击。请看他的论文，例如，Richard A. Epstein, "The Utilitarian Foundations of Natural Law," 12 *Harvard Journal of Law and Public Policy* 713 (1989). 以及 "The Varieties of Self – Interest," 8 *Social Philosophy & Policy* 102 (1990). 但是，他没有讨论性态规制问题。贝克斯托罗姆的著作关注点也不是性态，尽管他对在控制强奸和儿童性虐待上如何运用生物学见解的问题上提出过一些很有意思的建议。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的决定论和自由论之区分，前者是生物学领域，而后者是经济学领域。事实上，经济人模型和生物学模型一样都是决定论的：理性人的行为总是朝着成本和收益之天平倾向的方向。其中的决定因素也没有什么根本不同；生物的机遇和制约都很容易用收益成本的术语来表述。其中的差别只是经济学分析把文化的、因此是地方性的收益成本类型带进了这一分析图画，并因此解说了生物学上统一不变的物种在性习惯和性态度上为什么会有非同寻常的多样化。

第二点，读者很容易假定性生物学理论是经济学理论的基础。并非如此。我怀疑有任何关于性的因素是文化的，而不是生物的，但即使我错了，那也不会影响我的经济学分析；经济学分析的领域也许事实上还是扩大了。把性生物学带进分析图画中来的原因在于，这本身就是一个重要的理论（并且我试图是折衷的），（一个相关的要点是）它生发出了一些假说，而其他理论没有生发出这样的假说，生物学进路与经济学进路之间有给人启发的分析相似性，这两种进路是相互强化的，并且它们一起有可能共同构成一种比它们各自都更强有力的理论。

“正常”性行为的生物学基础和特点

首先，为什么要有性？[4] 创造第三者必须要有两个生物合作，这就使生育大大复杂化了。如果是有丝分裂（mitosis）或者是其他形式的单性繁殖，那就大为简单了。最有道理的答案，尽管并非所

[4] 这是进化生物学中的一个长期存在的谜。George C. Williams, *Sex and Evolution* 129 – 139 (1975); Harris Bernstein, Frederic A. Hopf, and Richard E. Michod, "The Evolution of Sex: DNA Repair Hypothesis," in *The Sociobiology of Sexual and Reproductive Strategies* 3 (Anne E. Rasa, Christian Vogel, and Eckart Voland eds. 1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

有进化生物学家都接受的答案是，性生育会增加一个物种存活的概率。这有两个方面。其一是，基因不等同的生物要比基因等同的生物更少可能分享某种基因的弱点，因此性生育增加了基因的多样化；每一代的基因都有了重组。就物种的衍续而言，性生育是一种低风险的战略，这就如同一个投资者持有不同的股票，因此一场灾难可能摧毁某个公司甚或某个行业，但不会把他打倒。低风险，并不必然等于高回报。但（这是支持性生育的第二点）也许同样有高回报。基因重组造就的后代具有不同的品质。它使得人口更为多样了，这就造成了一个更为广阔的领域，可供自然进行选择。因此，它加快了进化，并且因此赋予了性繁殖的物种一种竞争的优势，优于变化缓慢的单性繁殖物种。

后代的分化也还有利于充实社会或生态空间中所有可能获得的位置。一个家庭，由于成员的基因有差别，适合从事不同的工作，89
这个家庭就比那种成员基因相同、只能做同一种工作的家庭更容易在一个地方为所有家庭成员都找到有用的工作，在生存斗争中，如果家庭的支持很重要，这也许就是一个优点；当然这也有弱点，即如果整个家庭都生活在一个地方，乱伦的危险就更大，就会失去地理分布上的多样化。

这些论点并不是赞同双性繁殖，而是赞同非单性的繁殖。然而，如果生育必须有两种以上的性别，就会大大增加性行为的交易费用。

下一个问题是，为什么要有性分化？为什么要有男子和女子，而不是雌雄同体，就如同某些动物物种那样？如果我们每人身上都有两套功能正常的性器官，生育就会大为简化，这就像一个维修工带着工具箱，其中既有插头又有插座，电器维修服务都更容易了。一个回答是，由于必须给每个受精卵赋予两套不同的性器官，这会使从受精卵细胞发育成人的过程大为复杂。人类的妊娠期和婴儿期都已经相当长了，就是因为人的机能太复杂了，如果还要有额外的复杂发育，时间就一定会更长。这会使人类社区更容易受伤害。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

另一个更为有趣的回答是，性分化有利于人类在最重要的工作上专门化，例如防卫和生育，而广义界定的生育包括了养育后代；并且这种广义界定也是恰当的，因为如果后代长不大，不能重新开始生育的轮回，那么生育的目的就没有达到。正因为男子没有女子的性器官，他才无须担心因怀孕行动不便。他可以用全部时间专门从事要求体力的活动，诸如狩猎和防卫，在人类刚刚进入目前这种人类进化阶段的时代，这些活动对于存活至关重要，[5] 而怀孕会妨碍这些活动。而且男子也无须具备女性角色的那些要件，例如宽臀（这在有剖腹产之前，对于女性在生育中活下来，至关重要）和乳房，这些特点都会影响奔跑和投掷。相比之下，女子由于没有男子的性器官，没有男子的那种生殖力，以及无须投身狩猎或防卫（因为社区中有专长于这类活动的人），因此她就既有激励也有机会专长于生育，因为在我所勾勒的这一男女劳动分工中，男子在生育上投入的时间很少。怀孕和哺乳对于生育来说都是至关重要且耗费时间的活动，这些活动都由女人完成，而不是由男人完成，这就例证了女子专长于生育。

男女的性器官差别转而又规定了两性有不同的、尽管是互补的
90 最佳性战略（当然，最佳在此是指从进化的立场上看——从传播某人基因的立场上看，因为一种趋向于为自然选择所淘汰的战略不是最佳战略。并且，战略也不带有有意识盘算的寓意。这是一个隐喻，是指使手段符合目的；就此而言，它类似于经济学上的理性概念。），[6] 这就是男子广泛播殖，女子尽心养育。男子拥有巨大的生育潜能，因为他在生育中惟一绝对不可或缺的作用就是使女子受孕，这只是几分钟的事（几分钟，而不是几秒钟，因为包括了勃起

---

〔5〕"这种狩猎和采集的生活方式是人类获得的惟一稳定、持续的适应性变化。" Symons, *The Evolution of Human Sexuality*，前注〔3〕，页 35。

〔6〕Posner，前注〔1〕，页 169－170。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

和插入所必须的时间），也因为他可以非常频繁地扮演这一角色，而精子不会有实质性减少。单个女子的生育能力就大受限制，一辈子生 20 个孩子在试管婴儿出现之前是一个现实的最大值（试管婴儿，即将受精卵植入另一个妇女的子宫，从原则上看，这会使一个妇女每次排卵都能有一个孩子），这就使一个男子只有一个性伙伴，不可能实现他的全部生育潜能。如果想在生物上养育数百名孩子，这样的男子就必须实践某些形式的多妻制，[7] 因此，也还必须喜欢各种各样的性伙伴。在我们社会中，一个沉溺于这种喜好的人，就称之为乱交的人。我们应当预见，许多男子都是乱交的，如果不是在行动上，那么至少在偏好上会是如此。

一位女性，如果希望最大化自己的生育成功率，她在性偏好上就一定要比男子更为挑剔。她必定要努力使每次怀孕都作数：在理想层面，她的每次受孕都一定要有生育出一个能长大成人的孩子的合乎情理的概率。因此，特别是在生命有危险的人类进化阶段，一个妇女必须强烈关注其配偶是否具备作为潜在的父亲的品质。（他是否会在自己受孕之后还是不离左右？他是否愿意并且有能力保护她和孩子？）换言之，如果她要有合乎情理的确信，自己的孩子会长大到生育的年龄，她就必须挑剔，比男子更挑剔。因此，一位妇女如果喜好各种各样的性伙伴，这就会减少她把一切都计算在内的生育成功率（也就是把她孩子的生育成功率计算在内）。由于性欲的强大可能会让她喜欢上多种多样的性伙伴，或至少是难以坚持这种挑剔性伙伴的战略，因此大致可以预期，自然选择对那些性欲强大的妇女是不利的。对于一个男子来说，乱交也不是完全没有风险，因为，这会让他必须同其他男子竞争，竞争可能导致暴力；并且我们还会考察一个乱 91

〔7〕 多妻制（polygyny）指的是有多个妻子，这是更常见的多偶制（有许多配偶）形式，因此，我经常会把这两个词当作可互换的词来使用。多夫制（有许多丈夫）很罕见，但是我们将在下一章中遇到一个例子。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

交对妇女有利的个案。但是，一般说来，乱交对妇女风险更大，这不仅因为乱交可能使她对求爱者不加区别，而且因为男子不情愿保护一个有可能最终怀上其他男子的孩子的女性。

有很多证据都表明，事实上，妇女的性欲（当然是就一般而言，而不是在每个个案均如此）要比男子的性欲望要弱。[8] 例如，女同性恋伴侣一般说来要比异性恋伴侣更少性交，而男同性恋伴侣要比异性恋伴侣更多性交。即使在一些社会中（例如，现代北欧国家），那里的妇女富裕且独立，因此要光顾卖淫者，可以很容易，但那里也没有对专为妇女服务的任何性别的卖淫者之需求。当然，也许部分原因是，男子天性爱寻花问柳，因此男子的竞争使女子必须为性所支付的价格降低到零了。但这与我的主要观点还是一致的，这就是男子比女子天性就是更爱寻花问柳。

有些女权主义者认为，男子比女子性欲望更强是一种文化现象，但她们的证据很弱。劳瑞·希拉格（Laurie Shrage）[9] 提出了一
92 个研究作为她单一的证据。这一研究发现——非常令人惊奇，我得承认——新几内亚达尼部落的男子和女子在一个孩子出生之后都要禁欲4至6年。[10] 这一研究有点误人子弟，因为这一必须遵循的

---

〔8〕 Donald Symons and Bruce Ellis, "Human Male-Female differences in Sexual Desire," in *The Sociobiology of Sexual and Reproductive Strategies*, 前注〔4〕, 页131, 以及那里引证的研究; Douglas T. Kenrick and Melanie R. Trost, "A Biological Theory of Heterosexual Relationships," in *Females, Males, and Sexuality: Theories and Research* 59, 81 (Kathryn Kelley ed.1987); Wilson, *Love and Instinct*, 前注〔3〕, 页3以及第6章; Alfred C. Kinsey et al., *Sexual Behavior in the Human Female* 458以及第6章 (1953); John F. Decker, *Prostitution: Regulation and Control* 311 (1979). 这里限定的"一般说来"在对男女进行比较时至关重要。许多区分之所以令人反感就是因为没有承认。即使是这两个群体的分布中值也许不同，也许还是会有重叠。有些女性的性欲望要比某些男子强，就如同某些女子要比某些男子更高更重一样。而有些男子比某些女性更忠实更爱孩子一样。

〔9〕 "Should Feminists Oppose Prostitution?" 99 *Ethics* 347, 353-354 (1989).

〔10〕 Karl G. Heidr, "Dani Sexuality: A Low Energy System," 11 (n. s.) Man: *The Journal of the Royal Anthropological Institute* 188 (1976).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

禁欲只限于孩子父母之间的性行为，并不存在规则禁止他们同其他人有性关系。此外，达尼部落的男孩喜欢画女性性器官，而达尼部落的女孩不喜欢画这种色情图画。[11] 尽管如此，就男人来说，达尼部落的男子的性欲似乎确实不同寻常的弱。但是，所有这一切也许证明的只是无论哪种性别的性欲都可能因社会环境而减弱。明显的是，女性的性欲更容易减弱，因为在达尼文化中，没有维多利亚文化强加在许多妇女身上的那种性麻醉。

玛丽·简尼·谢菲（Mary Jane Sherfey）比希拉格走得更远，她论辩说，如果不是因为受到男性的压制，女性的性欲本来会更强。[12] 她的主要证据是，女人同男人不一样，她们可以有多次性高潮，并且当中可以没有间歇。问题是，有没有达到性高潮的能力是一回事，而有没有要求达到性高潮的欲望则是另一回事。[13]

为什么同样是看异性性器官或性器官图画，男子要比女子更容易激动起来？生物学提供的解说也比文化的解说更有说服力。[14]

---

〔11〕 Symons, *The Evolution of Human Sexuality*, 前注〔3〕, 页 176－177.

〔12〕 *The Nature and Evolution of Female Sexuality*, 122 (1966).

〔13〕 对于谢菲的其他批评，请看 Symons, *The Evolution of Human Sexuality*, 前注〔3〕, 页 91－92。

〔14〕 同上，第 6 章，汇集了支持这一命题的证据。又请看，Symons and Ellis, 前注〔8〕, 页 143; Wilson, "The Ethological Approach to Sexual Deviation," 前注〔3〕, 页 101; Jennifer C. Jones and David H. Barlow, "Self－Reported Frequency of Sexual Urges, Fantasies, and Masturbatory Fantasies in Heterosexual Males and Females," 19 *Archives of Sexual Behavior* 269 (1990); Bel Kutschinsky, *Studies on Pornography and Sex Crimes in Denmark* 47－48, 50 (1970); F. M. Christensen, *Pornography: The Other Side* 4 (1990); Symons, "An Evolutionary Approach," 前注〔3〕, 页 102－106（区分了为妇女表演的男子脱衣舞和为男子表演的女性脱衣舞）。事实上，当一位妇女向一位男子展示其性器官时，这个男子通常会理解为一种邀请，而一个男子的类似展示则可能被一个妇女理解为一种威胁。*The Evolution of Human Sexuality*, 前注〔3〕, 页 181。有关为女性提供的男子脱衣舞和色情读物，相关的描述，请看，Barbara Ehrenreich, Elizabeth Hess, and Gloria Jacobs, *Re－Making Love: The Feminization of Sex* 111－117 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这种对视觉刺激的回应保证了男子不会失去使女性受孕的机会，并且充分利用这种机会也是男子生育成功率最大化所必须的。但随机交配对女性来说并不是她最佳性战略的一部分，如果她一看到男性性器官，就激动起来了，这对她是不利的。我们可以预期，真正激发女性的会是男子的一些与保护她和后代的能力相联系的暗示。

因此，男女的不同存活战略反映出来的就不仅是性器官以外的
93 生理差别（例如，臀部和乳房），还有心理上的差别。除了这些直接同性相关的差别外，女子在抚养孩子中扮演了主要角色，这也许会导致一种自然选择，即自然选择有利于那些爱孩子并忠诚的女子，[15] 而男子在狩猎和战斗中扮演主要角色，这也许会导致一种有利于那些勇敢且富于进取心之男子的自然选择。[16] 男子对女性的竞争也许会导向同一个方向。这种竞争的激励不仅在于一个男子可以充分利用许多女性的生育能力，而且在于适于生育的女性在外观上是多种多样的。女性的性吸引力与女性的生殖力相关联。大多数男子都感到外观健康的育龄妇女要比更年幼或更年老的或外观不健康的妇女更有性吸引力。这在所有已知的人类社会中均如此。

---

〔15〕妇女要比男子更为关心他人，更爱孩子，换言之，更多利他主义。这是卡罗·吉利根的一本书中的主题，请看，Carol Gilligan, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development* (1982)。至于这种差别是否基因决定的，她没有表示立场。

〔16〕"男子咄咄逼人，女子富有爱心，这种僵化的分类，无论有多少歪曲和有多大局限，都是有一些经验支撑的。" Carol Gilligan and Grant Wiggins, "The Origins of Morality in Early Childhood Relationships," in *The Emergence of Morality in Young Children* 278 (Jerome Kagan and Sharon Lamb eds. 1987)。我引证了一些支持的证据，见，Posner，前注〔1〕，页411注〔30〕；又请看，Douglas T. Kenrick, "Gender, Genes, and the Social Environment: A Biosocial Interactionist Perspective," in *Sex and Gender* 14, 15 (Phillip Shaver and Clyde Hendreck eds. 1987)。基因推动了男女的心理差别这一命题，与比方说爱冒风险的关系，具有一些职业的和其他社会的寓意，超出了性态和家庭的领域，有关的论辩，请看，Epstein, "The Varieties of Self-Interest," 前注〔3〕。在这个问题上，我谁也不支持。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(这一生物学模型中隐含的是这些以及其他性态度显然具有普适性,[17] 比方说，女性挑选男人要比男子挑选女性时更少强调外貌的吸引力，更少强调贞洁，这些普适特点为支持这一模型而不是支持那种所有性行为均为社会构建产物的模型提供了主要的经验基础）大多数男子都感到“体形好的”女性要比其他女性更有性吸引力。这里的体形就是由臀和胸造就的，而后两者在剖腹产以及在人工喂养出现之前对于生育成功具有重要意义。例如，人工哺乳的能力与乳房大小正相关（尽管不很强）。[18] 男性比女性更强调异性的视觉外观也许不仅反映了男性比女性更喜欢有多种多样的性伙伴，而且反映出体形的改变，以及因此而来的外观改变，是女性青春期的主要外在标志，而男子青春期的主要外在标志只是声音音高改变了。

男子能够垄断一定数量的有生殖力的女性，即能够排除其他男子在性上接近这些女性，因此他可以确信这个女人的孩子是自己的孩子，这是在追求他自己的基因适应性最大化，当然，他还必须能够保护自己的后代。一个女性因此就面临着一种交换，一方面是一个弱男子，他会倾注其全部资源来保护她和她的（他们的）孩子，而另一方面，是一个强壮的男子，但由于他有很多配偶，因此只能倾注他的部分资源来保护这位妇女及其子女；但是，这一部分也许在绝对量上还是大于那个弱男子的全部资源。一位男子在投入资源保护自己某一家庭成员时必然会减少他为保护其他成员的资源投入，但如果这种减少越是数量小，并且他的诸多妻子相互之间越是能够有效合作，例如，在抚养孩子上合作，一个女子就越有可能喜 94

[17] David M. Buss, “Sex Differences in Human Mate Preferences: Evolutionary Hypotheses Tested in 37 Cultures,” 12 *Behavioral and Brain Sciences* 1 (1989); Gwen J. Broude, “Extramarital Sex Norms in Cross-Cultural Perspective,” 15 *Behavior Science Research* 181 (1980).

[18] F. E. Hytten, “Clinical and Chemical Studies in Human Lactation - VI. The Functional Capacity of the Breast,” 1 *British Medical Journal* 912, 914 (1954).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

欢有一个多妻制的配偶而不是喜欢有一个一夫一妻制的配偶。[19]

男性有巨大生育潜能，因此他有性伙伴多多益善的欲望，这些因素就基因适应上来看似乎更多是一个不安定因素，而不是一个建设性因素。但是，请考虑一下下面这种情况，一个出色的男性——其出色至少部分由于他的基因天赋可以使大量女子受孕，这时人类进化的进程就加快了。这可以用一个有效率的销售商来作类比，这时扩大他的市场份额，就比限制他仅仅同他现有的顾客做生意时，可以更广泛的传播他的出色效率所带来的收益。此外，男子乱交也减少了乱伦的危险。某个男子不满足于一个性伴侣，而这个性伴侣也许碰巧是一个近亲；因此该男子的性伴侣越多，所有这些伴侣都是近亲的情况就越不可能，因为一个人的近亲数量都会是有限的。另一个乱伦的天然防范是——尽管仅仅限于同辈乱伦——儿时在一起长大的人相互间很少感到有性的吸引力。有人猜想，这种排斥机制是基因决定的。我将在本书第7章讨论这个问题，还要讨论乱伦的基因伤害。

注意，男子最佳的养育投入无论是与男子乱交还是与女子乱交之间都成反比。如果父亲的支持和保护对于子女长大成人至关重
95 要，那么这个男子就有很强的激励把自己的生育精力都集中在一个或数量很少的妇女身上，他会像一只鹰那样牢牢看护着这些妇女，以保证她们怀的都是自己的孩子，这样，他就不会浪费自己成本很高的保护努力，不会延续其他男子的基因。而一个女子——如同我已经强调过的，也会有强大的激励精心挑选求偶者，只挑选那些既有意愿也有能力保证她的孩子（孩子携带了她的基因，当然，也携

---

[19] Stuart A. Altmann, Stephen S. Wagner, and Sarah Lenington, "Two Models for the Evolution of Polygyny," 2 *Behavioral Ecology and Sociobiology* 397 (1977). 关于这些因素在非人类的灵长目动物中的作用，请看，Linda Marie Fedigan, *Primate Paradigms: Sex Roles and Social Bonds* 240, 254 (1982).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

带了其配偶的基因）长大成人能生儿育女的求偶男子。但是，如果父亲的最佳养育投入很低，可能为零，甚或是负数（即父亲在场实际上可能给孩子带来危险），那么一个男子的最佳性战略就是乱交。女人的最佳性战略也是如此。她也许也会尽早和尽可能频繁地性交，只要是她的情人健康强壮（这可以说证明他有好的基因）。她无须担心对方是否适宜做一个忠实有效的保护者，保护她或她的子女。然而，男性会有一种激励想约束妇女，不让她们乱交，保证生物上的父子（女）关系毫无虚假。在男子乱交的社会，由于父亲的最佳养育投入很低，因此这是每个男子都有激励想让许多妇女受孕的社会。对于通过竞争确立对尽可能多的妇女拥有排他性权利的男子来说，这是一个适合他的公式，换言之，这是一个适合多妻制的公式。

因此，我们预期，父亲的最佳养育投入越高，多妻的现象就越少，但并不必然为零。然而，如果多妻的最佳数量为正，人们也许就会奇怪，为什么男女出生数量是如此接近呢。当有些男子不止有一个配偶时，为什么没有出生更多的女性为所有的男子提供配偶呢？（事实上，出生的男婴要多于女婴，但这种多只足以补偿男孩更容易因疾病或事故死亡的差额。）[20] 答案也许在于，你很难设想出一个男女数量长期不平衡的进化机制。[21] 每个人都有一对男女双亲。因此，如果世界上（比方说）女多于男，那么平均起来，每个女子的孩子就一定要比每个男子的孩子要少。这样一来，一般说来，有女儿的人的第三代人数就会比有儿子的人的第三代人数更少，因此那些身上基因预先决定生女儿的人就会变得比身上基因预

---

〔20〕 Goodman，前注〔3〕，页 29。

〔21〕 R. A. Fisher, *The Genetical Theory of Natural Selection* 158 – 160 (1929); David O Conover and David A. Van Voorhees, "Evolution of a Balanced Sex Ratio by Frequency – Dependent Selection in a Fish," 250 *Science* 1556 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

先决定生儿子的人稀少起来。这一过程会逐步减少人口总量中的女性比例，直到与男子的比例相等。（可以把这里的性别颠倒过来，但结果不会改变。）然而，这一论证假定的是，养育一个男性后裔成年或一个女性后裔成年所必须的资源是相等的，如果不相等，基因注定会生育更多更常见但也更“廉价”性别后裔的人就可以生育更多的孩子，以此来补偿自己每个孩子的下一代后裔都少的情况。

即使是不同等的性别比也可以是一种均衡，并且我已经提出为
96 什么可能如此。尽管可以推定这只对那些有比人类有更大性别差异（所谓性别差异，即与生产一个孩子并将之抚养成人所必须的资源相联系的、不同性别在大小、体重以及其他特点上的差异）的物种才会如此，但是这种均衡也许不是最佳。如果孩子要有父亲保护，多妻制就只能在那些男子之间财富相当不平等的地方才会兴盛起来，这个条件在人类有文字历史之前的进化阶段也许不很常见。如果没有这种不平等，就没有哪个男子能够保护一个以上的妇女及其子女。这看起来也许隐含的意思是，为了使父亲保护最大化，出生的男子多于女子是可欲的。但这里的危险在于，男性之间为女性而进行的竞争非常激烈；男子会因此耗尽他们的精力，乃至不利这一社区的存活。我们很快就会考察，在多妻制条件下（这实际上造成了男子的剩余），是如何避免这种过分竞争的。如果这种过剩更大一些，过分竞争也许不能避免，因为出生的男子要多于女子。并且，当人类生活在进化阶段时，当还没有出现一个复杂的社会机制来处理侵略行为时，这种竞争也许特别难以避免。

我想强调一下男子在保护后代方面的作用，在这一方面，男性与公猫非常不同。人类婴儿与其他动物婴儿相比，怀孕的妇女和哺乳的母亲与其他怀孕和哺乳的动物相比，前者都比较持续地容易受到伤害，这就产生了一些至关重要的机制，诱使男子在性交之后甚至孩子出生之后——甚至出生很久之后还一直呆在女性周围，以便保护女性、胎儿、婴儿和儿童；换言之，要有一些机制来限制男性

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

乱交。在这种基因的生存斗争中，如果哪个男子碰巧具有这种不离左右的基因倾向，他就具有了一种优势，至少是，如果他待在周围并不危及他自身安全，也不危及家庭安全，并且——或许——如果待在周围也并不使他放弃一切使其他女子受孕之机遇时，他就是具有这种优势的。这也就是说，男子的最佳性战略也许是一种混合型的战略，保护一个或几个女子，同时又与其他女子乱交。或许说，什么是男子的最佳性战略，这取决于其他禀赋，对于一些人来说是待在家中，对于另一些人来说则是乱交。这第二种战略，附带着，还隐含了一种通奸优于未婚私通的偏好。如果你可以让某个男子的妻子受孕而这个男子不知道，他就会保护因此生下来的孩子，把这个孩子当成是他自己的；生物上的父亲就不必花费自己的资源来保证这个孩子的存活。这就是布谷鸟（cuckoo）的战略，这也是带绿帽者（cuckold）一词的来源。

女子性态的特点也鼓励了男子不离左右，待在周围。与其他哺乳动物不同，女人不仅每个月在她有生殖能力的那几天可以进行性交，而且整个月都可以，并且由于大自然也通过让男子有持续的性欲、满足这种性欲有独立于生育动机的强烈快感而鼓励了生育，因此，在女子受孕之后以及在孩子出生之后（这时，女子和孩子都特别需要保护），男子还待在家中，就会受到女子持续的奖励。因此，人类要比其他灵长目动物有更频繁的——并且看起来也许是浪费——性交，这是人类的婴儿要比其他灵长目后代更容易受伤害的后果。[22]

97

由于受孕和妊娠都发生在女子体内，是男子看不见的，因此男

[22] John Hurrell Crook, "Sexual Selection, Dimorphism, and Social Organization in the Primates," in *Sexual Selection and the Descent of Man* 1871 – 1971 231, 247 – 154 (Bernard Campbell ed. 1972)，他论辩认为男人和女人的许多特殊生理特点都为了便利频繁和愉悦的交媾以此形成配偶间的亲密关系。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

子就必须监督女性的活动，以保证确信这个女子怀的确实是他的孩子，而不是其他什么人的孩子。在这里，对于这个父亲来说，他也有额外的激励待在周围，不离左右，而且不仅是在这个孩子出生之前，而且在孩子出生之后，因为这个孩子出生之后就是他下一个孩子的出生之前。这里同样有对男子性嫉妒的生物学解释，并且就此而言，男子的性嫉妒要比女子的性嫉妒更为强烈。[23] 男子的性嫉妒是适者生存的反应，因为它减少了男子协助复制一个与自己没有关系的其他男子的基因的可能。

布罗尼斯瓦夫·马林诺斯基对美拉尼西亚人的性信仰和做法进行了著名的研究，研究提供的证据表明，性嫉妒确实有一个基因的解释，而不是一个纯文化的解释。他所研究的部落并不相信生理学上的父育；他们认为性交的惟一功能就是扩大阴道，因此精灵可以把胎儿植入子宫。尽管如此，男子还是嫉妒，并且强烈——有时是以暴力——禁止通奸，如同在那些理解男子在生育中作用的社会一样。[24]

98 还有一个现象，根子最终也能追寻到人类婴儿容易受伤害这一点上来，这就是性爱；性爱与性欲不同，前者是发现有一个独一无

---

[23] Martin Daly, Margo Wilson, and Suzanne J. Weghorst, "Male Sexual Jealousy," 3 *Ethology and Sociobiology* 11 (1982); Symons, *The Evolution of Human Sexuality*, 前注 [3], 页 244 – 246; Symons, "An Evolutionary Approach," 前注 [3], 页 117。Gregory L. White and Paul E. Mullen 在他们的著作中尽管对嫉妒的社会生物学理论持怀疑态度，但还是承认男子要比女性更爱嫉妒；女性嫉妒集中关注的是对总体关系的威胁，而不是对自己的排他的性权利的威胁。请看，*Jealousy: Theory, Research, and Clinical Strategies*, ch.3 (1989)，特别是页 127 – 128。这附带着这样的意味，在一个离婚容易的社会中，妇女一般说来更为嫉妒，因为在这种社会中，婚姻关系更为脆弱，并因此更可能因丈夫的通奸面临危险。

[24] Malinowski, *The Sexual Life of Savages in North – Western Melanesia* 179 – 195, 459 (1929).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

二的具体的人，有吸引力，值得欲求。[25] 因此性爱为一种长期的、尽管不必是永久的关系提供了更坚实的胶合剂，在这种关系中，男子会保护女性和他们的后代，而这不是性冲动可以独自实现的。[26]

“异常”性行为的生物学

到此为止，我所讨论的都是“正常的”性行为，阴道性交或者是为了生育后代，或者是为了奖励男子保护已出生的后代，或者讨论的是正常性行为制度，诸如为便利繁衍而出现的求偶和结婚（无论是一夫一妻制还是多妻制）。繁殖和“繁殖保护”的性行为[27]对于物种存活，特别是对于我们这个物种的存活来说，居于中心地位（因为人类有机体复杂性的根子就在于人类性态的特点）；因此，在处理这个主题时，我们不应惊奇地发现，有一些很有说服力的基于进化生物学的解说。但是许多性行为看来甚至与繁殖连间接的关系都没有；想一想自慰、同性恋、观淫癖、暴露狂、诱奸儿童以及恋物癖。生物学（当然，无须是进化生物学），或者是发育心理学，在这些现象中又扮演了什么角色呢？

在这些不同形式的性不轨中有两个共同点。其一是，这些现象

---

〔25〕一个有意思的讨论，请看 Robert Nozick, *The Examined Life: Philosophical Meditations*, ch.8 (1989).

〔26〕这是罗伯特·H·弗兰克强调的，见，Robert H. Frank, *Passions within Reason: The Strategic Role of the Emotions* 196 – 199 (1988).

〔27〕我用这个笨拙的术语指那种为了奖赏男子同女性长期厮守的阴道性交。这样做因此增加了女性存活到育龄结束以及她的孩子存活达到育龄以至更久的可能性。这样一来，他们的孩子也就存活成人了。注意，在异性交中，肛交和口交也可以是繁殖保护的，因此不属于我使用的那种意义上的“不轨的”性行为。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在男子中要比在女子中更为常见。[28] 其二是，这些现象都很少涉及或根本不涉及与异性的、同意这种行为的成人的互动。这两点是交织在一起的。过分强烈的男子性欲望激起了男子对女性的竞争，甚至可能导致某些更为强壮的男子对大量女性行使排他的权利，剩下的男子则去竞争那些不充分的供应。当某些具体的男性无法获得女性作为性对象时，这就需要一个安全阀或一些安全阀，使男子的性欲得到满足。自慰、同性恋活动、恋物癖以及观淫癖就是这样一些安全阀。这种做法并非"不自然"，至少在生物学意义上不是如此；相反它们是繁殖的性行为的边缘。在一个社会中，如果有一半男子对所有妇女拥有排他的性权利，剩余的男子不是杜绝性，而是搞自慰、同性恋以及其他形式的非阴道性行为，这一事实没有什么不自然。这些做法并非不自然的另一个理由是，假如，把每个育龄妇女配置给一位男子，那么就有些男子甚至有许多男子不繁殖，这一事实并不会限制出生率；因此男子不轨，对于这一社区或是对这一种族的存活，并不构成什么威胁。

而如果女子不轨，情况就不一样了。女子躲避男子，这会造成出生率降低，因为出生率受子宫数量而不是受阴茎数量的限制；因
99 此，在人类进化的年代，当没有人工授精时，就趋向于淘汰女同性恋的偏好。为什么预期中女子的不轨要比男子少，这就是一个理由。另一个理由是，男子性欲望更为强大，也要求有更多排遣渠道。第三个理由是，胎儿时期男性器官的生成与女性器官的生成相比，前者的过程更为复杂，因此出现异常的可能性也更大。确实，女同性恋不如男同性恋那么常见（本书第 11 章），尽管在先前时代里，有许多女性被迫结婚，完全不管她们的性偏好，因此女同性恋的数量也许被低估了。

---

〔28〕 Pierre Flor－Henry, "Cerebral Aspects of Sexual Deviation," in *Variant Sexuality*, 前注〔3〕, 页 49, 54－55。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

即使在一夫一妻制社会中，也可以预期有不轨的性实践，特别是在男性当中。除非那里有即刻的寻欢和完美的配对，否则的话，就总会有一些男子没有性伙伴。他们的状况就如同一个富裕但并非没有摩擦的市场体制中的失业者的状况一样。刚刚性成熟的男孩就如同第一次进入劳务市场的青年男女。与永久失业者相对应的是那些由于这种或那种原因对女性缺乏吸引力的男子。他们要想接近育龄女子特别难，因为这些都是最为男子竞争的女性，并且由于，对于年轻女子来说，比较年长的男子是更有效的竞争者。因此，存在不涉及异性性交的性排遣渠道，就缓解了男子为获得女性而展开的竞争的激烈程度，并且这样也使用于竞争的资源更为经济。这样就很容易理解，为什么自慰在男子中要比在女子中更为常见，以及为什么它又集中在（当然，并不限于）青春期的男子身上。男子的性欲望比女子更为急切，年轻男子也比年轻女性更少接近性伙伴的渠道，并且自慰中“浪费”的精子也不会减少男子的生殖力。

难题在于如何解释这样一种基因倾向，即有些性态形式实际上妨碍了生殖力。满足于自慰或同性恋的男子是不大可能生育的，因此，我们可以预期自然选择不利于这种男子。事实上，很少有男子 100
满足于自慰；这只是一种替代，一种暂时的而不是永久的对性交的替代。这对某些同性恋来说，也是如此。在我们社会中至少有许多容易被列为同性恋者（然而，他们自己并不总是这样认为）的男子都认为在青年女子稀缺之际，可以接受一个少男或一个年轻男子作为替代，尽管这种替代不如一个年轻女性，例如在监狱中和海军战舰上。这种可将年轻女子同男孩互换的倾向，在约翰·勃坎（John Buchan）（其最著名的作品是《教士约翰》和《39级台阶》）的强健“男性”冒险故事中就有例证。在小说《斯坦法斯特先生》中，主要英雄理查德·汉奈最后坠入了情网，他就一次次把情人比做男孩。第一次看到她时，他评论说，“我一直盯着她走过草坪，我记得她

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

轻灵的脚步，就如同一个喜好运动的男孩。"[29] 后来，他意识到自己（他在此前"就一直像所有的修士一样，对妇女毫不关心"）已经爱上了"一个有着满头云朵般金发和男孩的强健、细致风度的女孩。"[30] "我记得她大笑的样子，头向后扬，就像一个豪爽的男孩。""我喜欢看着她，仆人已经摆好了饭菜，她的双肘支在饭桌上，就像一个上学的男孩。"[31]

正如同偏好女子的男子有时会与男子有性关系一样，因此，那些偏好男性的男子有时也许也会与女性发生性关系，这或者是因为没有男性（或许是因为同性恋关系会受到严厉的惩罚），或是因为希望要孩子，这种欲望补偿了同女性的性经验中减少了的快感。即使是那些有强烈同性恋偏好并超过对异性恋偏好的男子，在同异性性交中不能勃起和射精的也很少。[32] 但是这种同性恋偏好还是没有得到解释。解释也许是基因的。[33] 首先是，动物中就有相当多
101 的真正的同性恋——并不仅仅是其主导的表现——行为，特别是，如同我们可以预期的，那些生活在多配偶制群体中的动物（突出地包括了灵长目动物），在那里，由于没有足够的雌性动物，因此同性恋就提供了一个安全阀。[34] 但是支持同性恋的基础是基因的最

---

〔29〕 John Buchan, *Mr. Standfast* 22 (1918).

〔30〕 同上，页 106。

〔31〕 同上，页 208，252。

〔32〕 Marcel T. Saghir and Eli Robins, *Male and Female Homosexuality: A Comparative Investigation* 102 (1973).

〔33〕 关于同性恋的理论冲突，一个细致的综述，请看，Michael Ruse, *Homosexuality: A Philosophical Inquiry* (1988).

〔34〕 R. H. Denniston, "Ambisexuality in Animals," in *Homosexual Behavior: A Modern Reappraisal* 25, 34–35 (Judd Marmor ed. 1980)　又请看，Fedigan，前注〔19〕，页 142–143；Robin Fox, "In the Beginning: Aspects of Hominid Behavioral Evolution," in *Biosocial Man: Studies Related to the Interaction of Biological and Cultural Factors in Human Populations* 1, 8 (Don Brothwell ed. 1977). 在动物中，雌同性恋很罕见（请看，Denniston 页 31，33），这就进一步支持了性态的社会生物学理论。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

强有力证据来自对其中至少有一人是同性恋的孪生子研究。[35] 在接受研究的其中有一人是同性恋的、57 对同卵孪生男孩中，50 对(88%）都与同性恋一致，也就是说，两人都是同性恋者。[36] 当然，这一数字是否有意义取决于男性人口总数中同性恋的发生率。但是，如同我们将在本书第 11 章中看到的，这数字不可能超过 4%，而且也许还要低。至于与同卵孪生不同的异卵孪生（这就如同普通的兄弟一样，大约有 50%而不是 100%的基因相同），两人一致的比率不大于无亲属关系的人们。由于大多数孪生兄弟，无论是同卵孪生还是异卵孪生，都是在同一个家庭养大的，这一数字也就是不利于同性恋发育理论的证据，尽管如同我们将很快看到的，这并非结论性的证据。

同性恋的基因何以能够存活下来呢？对于有些男子来说，传播其基因的最佳战略也许是保护他们的近亲属的后代——由于他们都分享了许多共同的基因，因此作为保护者的亲属就是通过增加其亲属存活到育龄的可能性来间接地传播他的基因，而不是与某个妇女结下一种强烈的——甚或是任何形式的亲密联系。[37] 一个家庭如果有一种预先决定了其某些（当然不是一切）成员会成为同性恋的基因，这个家庭在基因生存的斗争中也许就会竞争超过那些没有这

---

〔35〕 *Twins and Homosexuality: A Casebook* (Geoff Puterbaugh ed. 1990). 最有提示意义的是，那些为改变同性恋倾向而采取的治疗战略都失败了，并且也曾试过其他许多治疗战略。Richard Green, "The Immutability of (Homo) sexual Orientation: Behavioral Science Implications for a Constitutional (Legal) Analysis," 16 *Journal of Psychiatry & Law* 537, 555 – 568 (1988). 为什么仅仅是提示？原因在于这种倾向可能是先天的缺陷，没有遗传的因素。也许新生儿在出生时，就有一些或多或少稳定的比例偶然搞乱了什么东西，对男孩特别如此，因为男子生育系统更为复杂。

〔36〕 Geoff Puterbaugh, "Introduction," in *Twins and Homosexuality*, 前注〔35〕, 页 xi, xiii。

〔37〕 James D. Weinrich, "A New Sociobiological Theory of Homosexuality Applicable to Societies with Universal Marriage," 8 *Ethology and Sociobiology* 37 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

种基因的家庭。然而，针对这一点，有人论辩说，同性恋的亲属也许会在同性恋的性活动中耗散了其资源，以及大多数双亲都对最终变成同性恋的孩子有强烈反感，这表明同性恋几乎不可能促进总和适应性。[38] 此外，类似的关于女同性恋的解释也很弱，因为在显然以很高程度的人际暴力为特点[39]的进化进程中，有额外的男子保护对于一个孩子的存活机遇而言，显然要优于有一个额外的女子保护。因此，并不奇怪，这个孪生兄弟的证据并不支持一种对女同性恋的基因解释理论。[40]

尽管如此，对男子同性恋的这种基因解说确实有点道理，并且也还有这个孪生兄弟研究的支持。父亲的敌视或冷淡，以及女气孩
102 子的柔弱，构成了男同性恋人生史上的一个典型的尽管不是普遍的组合。在一个值得注意的研究中，理查德·格林没有依据成年同性恋者的回忆（这可能是很靠不住的，因为当其性偏好为人了解并因此为其父所拒绝的同性恋者也许会将这种拒绝回溯到他的童年时期），而是以 15 年时间跟踪了一群在早年就显现出明显性别不符的男孩以及一群为实验而设定的受控男孩。这些“女人气的”男孩中有四分之三长大后成为同性恋或双性恋，而在那个受控群体的 56

---

〔38〕 Robert Trivers, *Social Evolution* 198 (1985). 其他对同性恋基因理论的批评，请看，Douglas J. Futuyma and Stephen J. Risch, "Sexual Orientation, Sociobiology, and Evolution," 9 *Journal of Homosexuality* 157 (1984). "总和适应性"在此指的不是某个具体个人的存活（一个人的存活不大可能受他有多少孙辈后裔很大的影响），而是指一个具体的基因，这种基因会在一定数量的关联个体——如一个男子和他的孙辈后裔——中自我复制。

〔39〕 Symons, *The Evolution of Human Sexuality*, 前注〔3〕, ch.5。

〔40〕 Elke D. Eckert et al., "Homosexuality in Monozygotic Twins Reared Apart," in *Twins and Homosexuality: A Casebook*, 前注〔35〕, 页 123；该研究发现在女同性恋当中没有孪生一致性，这导致作者猜想女同性恋也许是后天获得的，而不是先天遗传。但是，他们的孪生女的样本太小（才 4 对）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

个男孩中只有一个是同性恋。[41] 解说是什么呢？让我们假定，由于某些先天的激素异常，[42] 有一小部分比例的男孩一生下来就缺乏某些典型的男子特征，例如勇敢和进取心（或者他们也许就是娇小柔弱），并且这种缺乏会使他们长大以后对女子来说没有吸引力，尽管还没有人意识到这一点。父亲反感这个男孩的柔弱和女气，[43] 并且这个男孩对这种父亲的拒斥作出的反应是把他的爱转向母亲，并从母亲身上寻求角色模型。母亲也许很喜欢这样，并把他当作女孩来养育；就有这样的猜想，尽管几乎没有什么证据，母亲如果已经有了几个孩子时就更可能这样做。不论怎样，他日益用一种有别于典型男子的术语来想像自己。在青春期，他发现自己确实对女孩缺乏吸引力，而这又强化了他回避模仿其父。最终，他发现自己偏好的性对象是男子。[44] 103

这种关于同性恋发生的叙述混合了心理学的、发育的、激素的以及基因的因素，但是基因是首要的。有人猜想，激素异常会增加同性恋偏好之可能，这一猜想还没有为进化所排除，因为一个同性恋者尽管可能比他的异性恋兄弟姊妹更少一些孩子甚或没有孩子，但因此他会有更多的时间和资源投入保护他的兄弟的或姊妹的孩

---

〔41〕 *The "Sissy Boy Syndrome" and the Development of Homosexuality* (1987)。（但是，请看，同上，页 384，对第一个发现的限定。）孩子性别（gender）不相符，是一个很好的预示——无论男女——同性恋的预示器，其他证据请看，Allan P. Bell, Martin S. Weinberg, and Sue Kiefer Hammersmith, *Sexual Preference: Its Development in Men and Women* 188－189 (1981)。当然，大多数性别不相符者长大了都是同性恋，这一点并不意味着大多数同性恋在孩提时都性别不相符。

〔42〕 对此，有一些证据，但证据不多。Goodman，前注〔3〕，页 36－38。

〔43〕 尽管我互换地使用了“柔弱”和“女气”，但前同性恋男孩不大可能展示跨越性别的行为，例如，着女孩装，通常他们只是没有男子汉的行为而已。Stewart L. Hockenberry and Robert E. Billingham, "Sexual Orientation and Boyhood Gender Conformity: Development of the Boyhood Gender Conformity Scale (BGCS)," 16 *Archives of Sexual Behavior* 475, 485 (1987)。

〔44〕 在动物社会，一个类似的讨论，见，Denniston，前注〔34〕，页 37－38。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

子。一些间接的证据是，在多妻制社会中姐妹妻制（即一个男子同两个或更多姐妹的婚姻）很普遍。姐妹相互帮助抚养孩子不仅是在交换服务；她们也是在直接帮助那些与自己有共同基因的孩子。[45] 这完全类似一个男同性恋帮助抚养他兄弟的孩子。

父母对于有同性恋端倪的孩子的不同反应（这完全可能是为基因规划的）会使这个孩子进入一种与自己内在倾向兼容的同性恋的生活格局，因此，他就不会花费过分资源而毫无结果地为女子而竞争。[46] 有些证据证明，双亲的作用主要是反应的而不是因果的，证据是其中一人成为同性恋的孪生兄弟回忆父亲对他们不一样，对同性恋的孩子冷淡、不关心，对异性恋的孩子则不是如此。

由于叔伯在关照他们的侄子中不再扮演一个至关重要的角色，也许那种预先决定某些家庭将不时产生同性恋者的基因最终会被淘
104 汰干净。并且，由于家庭变得更加小了，这种同性恋的基因学理由也会减弱。我们可以预期孩子越少，双亲将孩子引向异性恋的影响会越强。最极端的例子是只有一个孩子，这里就不会有兄弟的孩子可供扮演保护型大叔的角色。（这一分析隐含了，一个人有越多的比较年长的兄弟姊妹，他就越可能变成一个同性恋，但是数据并没有得出这样的结果。）[47] 还有一点——将在下一章强调，就是在一个夫妇相伴的婚姻中（而这在发达国家中如今占据了支配地位），同性恋更少可能结婚，并因此更少可能生育。根据所有这三点，我们应当预期人类社会中的同性恋偏好会逐渐减少。但是这一倾向可以很容易为人工生育的发展而打住，而人工生育中最剧烈的当然是

---

〔45〕 Gordon D. Jensen, "Human Sociobiology," in *Medical Sexology* 106, 109 (Romano Forleo and Willy Rasini eds. 1978).

〔46〕 Richard C. Friedman, *Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective* 63 (1988). 又请看，同上，第5章，对男同性恋与他们父亲之间典型的紧张关系这一现象提出的反应理论同因果理论的一般争议。

〔47〕 Bell, Weinberg, and Hammersmith, 前注〔41〕, 页70。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

单性繁殖。

同性恋的其他解说都更强调双亲和社会的影响，而不着重基因的和激素的因素。例如，在古希腊，男孩都由男奴养大，而不是由他们的母亲养大，或者男孩裸体摔跤，这一事实有时被提出来作为该文化中明显流行同性恋的惟一原因（或者其中之一）。[48] 以类似的方式，人们也许可以论辩说，妇女的着装、发式、妆扮、步法以及职业生涯越是像男人，男人就越是容易以男人替代女人作为性对象。但是，针对这一点，也可以论辩说，我们今天目睹的文化单性化（cultural homosexualization）——传统上两性在外表、态度以及活动上的差异正被侵蚀——使得有同性恋倾向的男子更容易以女子替代男子作为他们的性伙伴。并且针对男奴养大的假说，也可以提出这样的观点，即推动男子在大社会环境中成为同性恋的是，在这种社会环境中母亲容易对儿子滥施窒息人的爱。[49] 母亲从儿子身上寻求那种丈夫未给予她的那种情感上的亲密，而这使得儿子难以将自己的爱转向另一个妇女。这些论点不仅相互抵消，而且不清楚的是这些论点究竟是同同性恋偏好相关联呢，还是同社会大环境中异性恋者作为年轻男子缺乏容易接近妇女的渠道而发生的机会性同性恋相关联。

还有这样一种常识的观点，即我们的偏好一般都是在童年形成的，那对于我们大多数人来说都是最幸福的时期。因此，一个为某个男子诱奸（不是强奸）的男孩也许长大之后会期望寻求类似的遭遇。此外，还有相关的获得型的喜好、上瘾和干中学的概念，因此一个人儿童时或青春时有越多的同性恋经验，看起来，长大以后，

---

〔48〕 Sigmund Freud, "The Transformations of Puberty," in Freud, *Three Essays on the Theory of Sexuality* 96 (James Strachey trans. 1949); David F. Greenberg, *The Construction of Homosexuality* 143 (1988).

〔49〕 Ira L. Reiss, *Journey into Sexuality: An Exploratory Voyage* 159 – 161 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

他就越会趋向于喜好同性恋关系。但是，证据是不利于这些假说的。[50] 一些最强有力的证据是间接的。如果男孩时有过同性恋关
105 系就预先决定了一个人成年是同性恋，那么为什么——我们将在本书第 11 章看到——宽容同性恋的社会并不比压制同性恋的社会明显有更多的“真正的”同性恋，即同性恋偏好占支配的人？并且为什么在规定肛交的萨宾人中成人同性恋极为罕见？[51] 容忍甚或鼓励肛交的古雅典人也许错误地认为成年男子之间的同性恋关系很罕见，但是，那里没有什么显示出这种关系的发生率要比我们社会中更高，而我们社会是强烈谴责肛交的。

本书第 11 章将讨论有关同性恋偏好发生的自然原因与文化原因的相对份量的其他一些猜测。但是，这里重要的是要强调一个区别，一方面是那些喜好男人超过喜好女子作为性对象的同性恋，另一方面是那些喜好女人但或许由于非同寻常的强性欲而在紧缺时也接受男子替代的机会型或情境型同性恋；而在古希腊的城市阶层中可获得的妇女一直都很缺乏，并且在其他地中海和拉丁文化中也一直如此。

尽管我们社会中有许多人都把这两种类型汇在一起，装进了一个没有区别的“同性恋”范畴之中，但是，从一种科学立场上看两者是不同的。在性的问题上，一些人仅仅偏好异性，另一些仅仅偏好同性；尽管在这两者之间有一个完整的序列，也还是如此。金西

---

〔50〕 Bell, Weinberg, and Hammersmith, 前注〔41〕, 页 101；以及本书第 11 和 14 章的参考文献。新近关于同性恋和异性恋男子大脑之间有生理差别的证据，如果为进一步的研究所证实，大大强化了同性恋是内在的而不是文化的观点。请看，Ann Gibbons, “Is Homosexuality Biological?” 253 *Science* 956（1991 年 8 月 30 日），该文讨论了西蒙·勒万（Simon LeVay）的著作（报告见，LeVay, “A Difference in Hypothalamic Structure between Heterosexual and Homosexual Men,” 同上，页 1034）以及其他有关大脑的研究。

〔51〕 Robert J. Stoller, *Observing the Erotic Imagination*, ch.6（1985）（该章与 Gilbert H. Herdt 合作）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

曾创造了一个从0至6的度量，0代表了仅仅有异性偏好的人，6代表了仅仅有同性偏好的人，并因此3代表了对两性无所谓的人——完美的双性。[52]（双性这个词有时用来指我称之为机会型同性恋，但是这种用法是令人糊涂的。）一个金西1的男子对妇女有很强的但并非惟一的偏好，但在紧缺情况下，他也会以男子作替代，而一个金西5的男子对男子有很强的但并非惟一的偏好，但在紧缺情况下，他也会以女子作替代。我们预期从众多的金西1和金西2男子的行列中会抽取一些机会型同性恋，从金西4和金西5中会抽取一些结了婚的同性恋。而一个金西3就会完全以个人的理由来做出其选择，比起略为不具吸引力的女子来说，他会更情愿要一个有吸引力的男子，比起一个略为不具吸引力的男子来说，他又会更情愿要一个有吸引力的女子。

当同性和异性关系之间有某些可替代性为给定，也就是给定我们既不是金西0也不是金西6，那么，即使同性恋偏好是天生的（因为我认为如此），社会中的同性恋活动的数量也可能变化不定。 106
在我们社会中常见的那种意义上，古希腊也许比我们更多一些“同性恋”，但是金西度量上，古希腊男子的分布也许与现代美国男子的分布完全等同。

研究同性恋不仅就其本身是重要的，而且就其有助于理解男子与女子的不同性战略问题也是重要的。[53]我已经提到了男同性恋、异性恋以及女同性恋的相对性活动。因此，这里有一个通常观察到的现象，即同性恋男子和异性恋女子要比无论是异性恋女子还是同性恋女子在着装上都要更讲究。因为在性上，男子要比女子更容易为视觉暗示所激发，因此，我们预期，在着装上，无论是对男子感

---

〔52〕 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, and Clyde E. Martin, *Sexual Behavior in the Human Male* 638 – 641 (1948).

〔53〕 Symons, The *Evolution of Human Sexuality*, 前注〔3〕, 页292 – 305.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

兴趣的男子还是对男子感兴趣的女子都要比对女子感兴趣的男子或者是对女子感兴趣的女子更为讲究。

不轨的性态，或者更好的表述是“替代的”或“边缘的”性态．因为这少一点规范的含义．对于那些由于不同原因接近妇女的通道受阻的男子来说是一个安全阀，这个观点指出了暴露狂、恋童癖（对发育前的儿童有性欲）以及强奸之间的一个共同点。对于令人反感的男子，对于有病理羞怯的男子，对于由于什么原因而难以甚或不可能与某个同意的成人构建一种性关系的男子来说，这些做法提供了一种性满足的替代方法。暴露狂并不同他所暴露的那个妇女交涉；恋童癖所“交涉”的孩子太小以致于不能给予知情的同意；强奸者则把自己强加于受害者。并不奇怪，暴露狂和恋童癖一般都是羞怯的男子，而强奸者一般都不具性吸引力，[54] 因为这隐含的是——与这里所探求的理论是一致的——许多强奸和儿童性骚扰都是那些社会能力或性能力不足的男子的情境型或机会型的反应。[55]

---

〔54〕 Frank G. Bolton, Jr., Larry A. Morris, and Ann E. MacEachron, *Males at Risk: The Other Side of Child Sexual Abuse* 65 – 66 (1989); Wilson, “An Ethological Approach to Sexual Deviation,” 前注〔3〕, 页 89; Lee Ellis, *Theories of Rape: Inquiries into the Causes of Sexual Aggression* 52 – 53 (1989); Linda Brookover Bourque, *Defining Rape* 63, 288 – 289 (1989); David Lester, *Unusual Sexual Behavior: The Standard Deviations* 212 (1975). 然而，请看，*Erotic Preference, Gender Identity, and Aggression in Men: New Research Studies* (Ron Langevin ed.1985) 的第 6 和第 8 章，它们对发现恋童癖大都个性羞怯的大量文献提出了质疑。在描述强奸者“不具性吸引力”时，我并不是指他们相貌不好看——在大多数女子眼中，这并不是一个很大的缺点——而是指作为潜在的配偶，他缺乏基本的社会交际手段、有病或在其他方面价值低．无论事实如此还是表面如此．

〔55〕 Anne E. Pawlak, John R. Boulet, and John M. W. Bradford, “Discriminant Analysis of a Sexual – Functioning Inventory with Intrafamilial and Extrafamilial Child Molesters,” 20 *Archives of Sexual Behavior* 27, 28 – 29 (1991). 关于对强奸的进化论进路的理解，最完全的表述，请看，Randy Thornhill and Nancy Wilmsen Thornhill, “Human Rape: An Evolutionary Analysis,” 4 *Ethology and Sociobiology* 137 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

但是，这些性反常（作为一些涉及强迫或欺骗的性态形式，这样称呼也许是很正当地，表现的是一种并无争议的反对）还不仅是对双方同意之性行为的一个简单替代。如果所涉及的仅仅是这一 107
切，那么，在像我们这样的一个社会中，强制性的性态，即使表现为暴露狂这样相对无害的形式，行为者也会受到刑事惩罚，我们会预期这些可能的反常者会经常嫖妓而不会冒被监禁的风险，特别是由于与妓女的性交与性反常相比是正常性交（从生物学上看，这就是一种正常性交）的一种更接近的替代。无疑，这种替代会有一些，甚或很多；并且有些人太贫穷以至不能以与其性欲相称的频率光顾妓女。但是，明显的是，许多人有深层的、事实上是沉溺性的对于不轨性态的偏好，即使预期的惩罚成本很高，他们也还会依据这种性态行动。尽管男子性偏好的（如同我们所看见的）多形态或变动在进化论上是说得通的，但是这种偏好，特别是对于那种既非直接也非间接繁殖性性形式的偏好的偶然固定化却说不通。

一个例外是同性恋。即使是完全的同性恋，对于那些最好适合帮助兄弟姊妹抚养孩子而不是自己组建家庭的男子来说，这也许是一个进化论上的最佳战略。另一个例外也许是强奸。由于女子有定量供应性接近渠道的倾向，我们预期自然选择会有利于男子的某种程度的性进取（尽管不会太多，因为否则的话，女子对基因适应性的筛选就会受到限制）。一个强化的因素是男子的进取具有生存价值，因为这在诸如狩猎和防卫这样的活动中很有用，因此，女子配置给富有进取心的男子就可能促进基因的适应程度。进取心之分布的尾端也许包含了一些非常性进取的男子，很不容易震慑他们让他们不强迫妇女。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

结论和批评

本章为一种性的理性选择或经济学理论作了铺垫。事实上，经济学的语言已经悄悄进入了这一讨论。这不应当有什么惊奇。本章讨论的生物学的主要分支进化生物学就是与经济学分析并行不悖的
108 一个研究样式。[56] 两者都分析使手段符合目的的意义上的理性行为，差别在于进化理论中的理性最大化者是基因，而在经济学理论中是个人或厂商。这一差别并非不屑一顾。基因似乎可以说是一心一意只关注在人类的亲属中复制自己，在这些人的细胞中碰巧会发现自己，而一个理性的人则平衡基因的主张和其他的主张，他感受到基因的牵引力但并不屈从于这种牵引力。如果不是由于这种平衡，除了在罕见的个案中，为一种欲望（当然不必需是有意的）——以更多时间和资源用于其他生殖的或潜在生殖的亲属身上——推动做出选择，许多人选择不要孩子就无法理解了。进化生物

---

〔56〕 例证是，经济学家加里·贝克尔就运用了经济学理论来解释非人类物种的家庭行为，Gary S. Becker, *A Treatise on the Family*, ch.9 (enlarged ed., 1991)；经济学家阿尔钦运用了进化理论来解释竞争，Armen A. Alchian, "The Basis of Some Recent Advances in the Theory of Management of the Firm," 14 *Journal of Industrial Economics* 30 (1965)；经济学家弗里德曼用经济学术语对费歇尔（R. A. Fisher）关于性别比的研究重新做了系统表述，David D. Friedman, *Price Theory: An Intermediate Text* 16–18 (1986)；并且，在讨论进化生物学中，大量运用了经济学术语，一个很好的例证是，Marion Blute, "Reply"（对于她的文章的评论，引证于后注 58，"The Sociobiology of Sex and Sexes Today"），25 *Current Anthropology* 207, 210 (1984)；以及一些生物学家对经济学理论的实际借用。关于这种借用的列表，请看，Jack Hirshleifer, "Economics from a Biological Viewpoint," 20 *Journal of Law and Economics* 1, 5 (1977)，以及一个突出的例子，请看，Michael T. Ghiselin, *The Economy of Nature and the Evolution of Sex* (1974). 经济学对社会生物学相互借用的例证是，Arthur M. Diamond, Jr., and Luis Locay, "Investment in Sister's Children as Behavior towards Risk," 27 *Journal of Economic Inquiry* 719 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

学解释的是人类性行为的趋向；它并不解释行为本身。

尽管有这样一些限定的声明，用生物学术语解释人类社会行为、包括性行为的努力还是证明有巨大争议。社会生物学（等于社会的生物学，社会互动的生物学）是一个容易引起争端的话题，特别是用于不同于动物或植物行为的人类身上时。争议有两个层面。一个是科学层面的。关于进化的一些命题，由于其关系到埋藏于遥远之往昔的事件，因此都是不能在经验上证实或否证的。这导致基因的解释具有猜想的气味，特别是在社会领域，因为所设想的关于社会行为的基因——关于同性恋的基因复合体（或者是关于父亲对有同性恋端倪之孩子的反应的基因复合体），关于利他的基因复合体，关于忠诚的基因复合体等等都还没有发现。更进一步的难题在于，由于这些社会基因——人们也许会这样称呼它们——据说仅仅是创造了行为的倾向，因此，这就难以检验社会生物学的假说；如果人们并不如同该理论所预测的那样行为，这也许不是因为这一理论是假的，而是因为这些人抗住了基因的牵引力。更重要的是，基因很容易在一个包含了一些人类史前并不存在的特点的环境中被欺骗。我们并没有看到有谁急于把自己的基因传播开来，因此砸破了精子库的大门或是拒绝进行有避孕的性交。尽管这一切，如果把社会生物学就一笔勾销，将之当作一门科学赝品，[57] 那就会是一个错误，就如同以同样的理由把古生物学、宇宙论和经济学一笔勾销一样。

---

〔57〕 关于社会生物学的科学地位，有一些很好的讨论，请看，Michael Ruse, *Sociobiology: Sense or Nonsense?* (2d ed., 1985); Florian von Schilcher and Neil Tennant, *Philosophy, Evolution and Human Nature*, ch.2 (1984); Robert L. Simon, "The Sociobiology Muddle," 92 *Ethics* 327 (1982); Richard D. Alexander, *The Biology of Moral Systems* (1987). 亚里山大（Alexander）（页 5－6）抱怨了社会生物学这个词，因为它错误地表示自己与主流进化生物学的非连续性。社会生物学进路的惟一新颖之处就是有一个总和适应性概念，这个概念同进化生物学的基本假定完全兼容。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

第二个层面的争议是政治的。由于为各种不公正的制度（对当前的目的最重要的就是对待妇女的双重标准和压迫）提出了一个基
109 因的基础，因此社会生物学似乎使得对所有这些制度进行社会改革都成为不可能了。[58] 这种表象（社会生物学的普及者必须为此承担责任）[59] 是误导人的，因此，我们无须停留下来考虑一下是否要坚持科学应当在政治上正确。社会生物学辨认的是对行为的一些影响，而不是行为的决定因素。如果基因倾向于让妇女追求比男子更为保守的性战略，但我们还是会看到在那些妇女并不依赖男子的文化中，许多妇女都抗住了这种基因的倾向并放弃了这种保守的战略。许多说起来似乎根子都在这个由社会生物学家提出的女子性战略的社会习惯——羞涩、流行高跟鞋（象征着妇女受限制的流动性，因此她就不大可能离开她的男人）、要求男子为约会支付费用（这就把抚养能力不足的人筛选出去了）——都正在迅速被人遗忘。更重要的是，就男女之间的差别而言，社会生物学中惟一安全的部分就是赞同性战略不同的那部分。要由此外推到受教育潜能或职业才能上的差别（例如，由于女子性战略比男子更为保守就假定妇女比男子更少可能干有风险的工作），那只是在猜想的大海中起航。

我准备好了为性的社会生物学辩护，反对贬损社会生物学的人；但是，如果社会生物学家被完全推翻了，本书的大多数分析也不会受到影响。男子和女子传统上就追求了不同的性战略，这些是同男女的不同生育能力相联系的，以及性吸引力同生育适应性相联

---

〔58〕 因此，对社会生物学的一些最敏锐的批评都是由女权主义者提出来的，这就不奇怪了。一个例子就是 Marion Blute，"The Sociobiology of Sex and Sexes Today，" 25 *Current Anthropology* 193（1984）.

〔59〕 这是西蒙斯（Symons）指出的，见，*The Evolution of Human Sexuality*，前注〔3〕，页 42－43。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

系，这些全都是在达尔文之前就得到承认的。[60] 究竟这些行为本身是扎根于基因还是仅仅是对于基本生理事实——这是事实、而不是理论，即一般的男子要比一般女子有更大的生育能力，尽管在性 110
生物学和文化界限上含糊其词是社会构建主义者的特点[61]——的社会回应，这从经济学分析的观点上看是一个细节。这不是一个无关紧要的细节；它同性行为和习惯顺应社会条件、信仰以及诸如此类变化的可能的迅速程度和完全程度有关，并同我们关于具体性行为或诸如同性恋倾向的普适性或地方性的预期有关。但是，要感受本书的主要论点有说服力，读者并不需要接受社会生物学。

〔60〕 休谟关于贞洁和谦和的讨论就是很好的例证，见，Hume, *A Treatise of Human Nature*, bk.3、pt.2, § 12，此外还有叔本华关于性的论文，Schopenhauer, "The Metaphysics of Sexual Love," in The *World as Will and Representation*, vol.2. 531 (1958)，特别是页542。又请看康德对兄弟姊妹间乱伦禁忌的富有洞察力的讨论，Kant, *Lectures on Ethics* 168 (Louis Infield trans. 1930).

〔61〕 一个例证，请看，Leonore Tiefer, "Social Constructionism and the Study of Human Sexuality," in *Sex and Gender*, 前注〔16〕，页70。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第五章

性与选择理性

本章以及下一章提出了一种性行为的实证经济学理论，展示何以可能把与性驱动和性偏好（倾向、导向）不同的性行为类型和频率解说为对机遇和制约的理性回应。性行为的选择理性模型强调，不同的性行为目的、性搜寻成本以及婚姻——无论是伴侣型的还是非伴侣型的——性质是决定性实践和性态度的关键因素，与之共同起作用的还有城市化以及首先是妇女的职业和财政状况。第7章将提出一个规范经济学理论，从这个理论中可以演绎出一个——如果把性作为一个与道德无关的主题——最优的规制性行为的格局。

111

性的收益

让我们首先考察一下性所服务的目的，然后再考察一下服务于这些目的的手段，即性实践本身。这些目的大致分为三组，我称其为生育的、享受的和联谊的。第一个目的很明显。第二个目的又分为两个部分。其一是消除性欲的急切性，与之类比的是抓痒，或者

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

是口渴时喝水。另一种是情色感受（*ars erotica*），是有意培养出来的性愉悦的感受；与培养一种对高雅音乐或美酒的喜好很类似。

第三组性目的是联谊，这一组目的最不明确。这指的是用性来建立或强化与他人的关系，例如夫妇或朋友关系。罗马天主教中的"婚姻之债"（一方配偶有责任接受另一方配偶的性交请求）就很适合这一目的。这种关系可以是明确商业性质的；因此妓女追求的目的就属于我的联谊范畴。有许多不被分类为卖淫的性关系也带有很强的商业成分：例如，为了金钱而结婚。但经济上的交易并不必须是商业性质的。婚姻就是一种交换关系，即使配偶双方的动机基本都不是为了货币，事实上也完全不是为了货币，却仍然可以用经济学的术语来构建模型。男性之间的友谊太重，发展成了一种（同）性的关系，这种性关系转而也会强化这一友谊，这种观点就是古希腊同性恋理论中的一个因素；在柏拉图的《会饮篇》中，比方说，就可以看到这一点。

联谊因素是理解伴侣婚姻和非伴侣婚姻差别的基础。（为了简化，我将伴侣性质当作一个两分变量；事实上这是一个连续变量。）在非伴侣婚姻中，从一种情感的立场上看，丈夫与妻子几乎是陌生 112
人，他们之间的性关系并不比陌生人之间的性关系更有意义。因此，对于丈夫来说，妓女、小妾、偶尔的情人甚至（在下面将探讨的特定情况下）青春期男孩都可以提供很好的婚姻性关系替代，就如同情人可以替代妻子一样。我们因此可以预期，非伴侣婚姻会促使双方配偶出现婚外性行为，同时还可以预期，丈夫会不断努力——动机或是出于本能的嫉妒或是担心养育的孩子不是自己的——防止妻子有婚外性行为。实现这一目标的手段包括了在身体上把妻子关在家里、贬低女子的性态以及伤害女子的性器官，以此来削弱

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

妇女性快感的能力，并因此削弱了她们寻求性快感的激励因素。[1]

在伴侣婚姻中，婚内性行为中投入了感情的因素，因此创造了“社会情感上的亲近和交换”，而不仅仅是“心理生理上的快感和释放”。[2] 这些因素对许多有婚外性行为之男子有影响，他们或者是用某种次等品替代婚内性行为（或至少不再是一种优等品），或者是将之作为一种更昂贵的替代品——因为伴侣婚姻中的妻子更可能妒忌，因此丈夫必须费些资源来掩盖自己的寻花问柳。即使某些婚外性关系，例如，养情人，而不是寻找妓女，与婚内性行为同样有感情价值，但这些婚外性关系，如果同现在的那种次品替代（如偶尔同一个妓女或类似的人发生性关系）相比起来，还是很费时间和其他资源的，还不仅是要花费掩盖的费用。

我只是顺带着讨论了另一个可能的性动机，这个动机在女权主义文献中，在有关灵长类同性恋的文献中以及有关监狱同性恋的文
113 献中强调得很多，这就是强调插入者对于被插入者的支配。[3] 有人频繁提出这一点作为异性恋和同性恋肛交的动机，作为强奸的动机，并且在某些牌号的激进女权主义思想中作为那些明显是双方同意的阴道性交的动机。后面的一些章节还会考察这个支配问题。但

---

〔1〕 Lee Rainwater, “Marital Sexuality in Four Cultures of Poverty,” 22 *Journal of Marriage and the Family* 457 (1964)，这是一个关于非伴侣婚姻运作的典范研究。还有一个很到位的研究是，Fatima Mernissi, *Beyond the Veil: Male – Female Dynamics in a Modern Muslim Society* (1975). 又请参看，David Cohen, *Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens* 169 – 170 (1991). 顺便说一句，阴蒂切除并不仅仅是一种非洲部落的做法；维多利亚时代的医生也用它（并且有时甚至会切除卵巢）作为治疗女性自慰的最后手段。Susan S. M. Edwards, *Female Sexuality and the Law: A Study of Constructs of Female Sexuality as They Inofrm Statute and Legal Procedure* 87 – 90 (1981).

〔2〕 Lee Rainwater, “Some Aspects of Lower – Class Sexual Behavior,” in *Studies in Human Sexual Behavior: The American Scene* 177, 182 – 183 (Ailon Shiloh ed. 1970).

〔3〕 请看，例如，Alan J. Davis, “Sexual Assaults in the Philadelphia Prison System and Sheriff's Vans,” 同上，页 330。参见，Cohen，前注〔1〕，页 186 – 187。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在这里提到灵长类的性行为是有点关系的，因为这为人类性态的联谊维度提示了一种可能的、基因的基础。性行为会强化配偶间的联系，并因此会有助于保证雄性不离雌性左右，保护她以及后代免受饥饿和侵略。但是我们一定要小心。一方面，如果雌性喜欢性行为会比她对性行为无所谓更能密切配偶的关系；也会带来更多的相互感情。然而，另一方面，这也会更弱化配偶关系，因为一旦雌性感悟到了性愉悦的可能，雌性也就越容易接受其他雄性的勾引。…旦她的配偶知道了这一点，也就会变得更加多疑、嫉妒、提防并处处设限；相互的感情就会受到损害。有人就考察了这些因素，并因此质疑女性性高潮以及更广泛的、女性的持续性交能力是否真的很适应环境。[4]

现在让我们比较一下实现上面提到的性行为所服务之目的的种种可能的性习惯。应当很明显，这些手段不可互换；有些更适合这个目的而不是另一个目的。例如，无避孕的阴道性交很适合繁殖的目的，但是，如果她不渴望有很多孩子，这种性交就不大适合追求性快感：生一个不想要的孩子就是为性快感所支付的一种沉重的税。无避孕的阴道性交也许还会（并且原因也一样）削弱性作为婚姻关系胶合剂的作用；控制生育，事实上，也许对伴侣婚姻至关重要。[5] 对于那些把性行为就当成抓痒痒的人来说，自慰会是性交的一个出色替代，因为这很便宜，无论从时间上来看，还是从染病以及其他成本上看，都是如此。同性恋性交对于生育孩子来说毫无价值，对一个更喜欢同异性性交的人，从快感的立场来说，这也是一种次品，但是，即使对这种人来说，同性恋性交也许在强化关系上会得很高的分，并且作为一种抓抓这种性痒痒的手段来说也还过

---

〔4〕 Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality*, chs.3 – 4 (1979).

〔5〕 Angus Mclaren and Arlene Tigar McLaren, *The Bedroom and the State: The Changing Practices and Politics of Contraception and Abortion in Canada*, 1880 – 1980 26 – 27 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

得去。如果不可能得到异性，同性恋性交也许可以满足快感；在这一方面，这种行为到底合适不合适完全取决于一个人在金西测度上的位置。

不同的性实践具有相互替代的作用，例证这一点的是艾滋病出
114 现之后同性恋者的行为发生了变化。艾滋病增加了无保护地同多个性伙伴进行肛交的成本，同性恋者对此的反应是减少了性伙伴的数量，增加了避孕套使用，并且用口交以及其他比肛交更少可能传播艾滋病的做法作为替代。[6] 这个例子就表明，尽管性偏好不是选择的，但是在性实践中理性选择的领域还很大。并且这种替换还不限于性实践，它还包括了性对象的替换（例如用异性性伙伴替换同性性伙伴），用非性的活动替换性的活动，以及各种交换方式的替换，例如强奸、姘居和嫖妓。

"安全的性行为"并非不安全性行为的完美替代；如果是，那么在艾滋病流传之前，同性恋者之间就会普遍采用安全的性行为，

---

[6] Heather G. Miller et al., *AIDS: The Second Decade* 82 – 83 (1990); Marshall H. Becker and Jill G. Joseph, "AIDS and Behavioral Change to Reduce Risk: A Review," 78 *American Journal of Public Health* 394 (1988); Ron D. Stall, Thomas J. Coates, and Colleen Hoff, "Behavioral Risk Reduction for HIV Infection among Gay and Bisexual Men," 43 *American Psychologist* 878 (1988); National Research Council, Committee on AIDS Research and the Behavioral, Social, and Statistical Sciences, *AIDS: Sexual Behavior and Intravenous Drug Use* 132, 134 – 136 (Charles F. Turner, Heather G. Miller, and Lincoln E. Moses eds. 1989); Dennis Altman, "AIDS and the Reconceptualization of Homosexuality," in Altman et al., *Homosexuality, Which Homosexuality? International Conference on Gay and Lesbian Studies* 35, 44 (1989); R. W. Connell and Susan Kippax, "Sexuality in the AIDS Crisis: Pattern of Sexual Practice and Pleasure in a Sample of Australian Gay and Bisexual Men," 27 *Journal of Sex Research* 167 (1990). 在那些艾滋病发生率低的城市中，保护措施不很普遍；请看，Miller et al. 页 83; John S. Moran et al., "Increase in Condom Sales Following AIDS Education and Publicity, United States," 80 *American Journal of Public Health* 807 (1990). 从一种经济学的立场上看，这并不奇怪，因为在这些城市中不安全性行为的预期成本比较低。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

因为人们都知道不安全性行为会伴随很大的风险，会感染其他性病。[7] 由于安全的性行为不是完美的替代，因此，我猜想，由于艾滋病不可避免地使同性恋活动成本更高了（无论是因为感染艾滋病会成本更大还是转换安全的性行为会成本更低），艾滋病都已经减少了同性恋活动的数量。人们也许会预期，在我上一章称之为"机会型"同性恋者中间，这种后果会特别的明显。因为，对他们来说，同性恋行为的收益不如对"真正的"同性恋者的收益那么大，因此，这种活动的成本加大，他们会做出更多的回应。但这只有在增加的成本对他们来说相同时，才会如此。但也许增加的这个成本更小。因为，就艾滋病来说，风险最大的行为是接受型的肛交；而机会型异性恋者*通常都是插入者。

我还猜想，艾滋病的传播导致了非婚生子女数量减少了。避孕套起到了两种功能：避孕和防止疾病。因为艾滋病既可能通过阴道交传播，也可能通过肛交传播，并且使用避孕套会大大减少感染的危险。因此艾滋病的出现增加了异性恋者和同性恋者使用避孕套的收益。我们因此可以预期，异性性交中，使用避孕套会增加，[8] 并且，作为一个副产品，不使用避孕用品的阴道交会减少。婚生子女的出生数量可能不会有重大减少，因为在这个国家中，大多数已婚夫妇都已经使用避孕用品了，只有在想怀孕时才例外。事实上，

115

〔7〕 请看本书第6章。关于许多同性恋者认为安全性行为不像不安全性行为那么有快感而成本更高的直接证据，请看，Miller et al.，前注〔6〕，页110。

* 从上下文来看，这里更准确的表述应当是"机会型的同性恋者"或"异性恋者在机会型同性恋行为中"。——译者

〔8〕 有关避孕套使用增加了的证据，请看，Jacqueline Darroch Forrest and Susheela Singh, "The Sexual and Reproductive Behavior of American Women, 1982 - 1988," 22 *Family Planning Perspectives* 206, 213 (1990). 关于异性恋对艾滋病回应的其他例子，请看，Gina Kolata, "Drop in Casual Sex Tied to AIDS Perial," *New York Times*, May 15, 1991, A12; Michael R. Kagay, "Fear of Aids has Altered Behavior, Poll Shows," *New York Times*, June 18, 1991, B5.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

婚生子女的出生人数很有可能上升。因为婚内性行为要比非婚内性行为更为安全一些，因此，艾滋病使婚姻的收益增加了，并且已婚者也要比未婚者更可能生孩子。因此，艾滋病的出现也许会使非婚生子女在全部出生者中所占比例之减少要比非婚生子女出生数量下降得更快一些。依据类似的推理，我们应当预期，艾滋病的发生率越高，社会就会更多通过诸如未成年儿童家庭救助这样的福利项目来补贴非婚生子女，因为这样的津贴减少了避孕性交的收益，并因此可以预期会减少避孕套的使用。当然，所有这些预测都假定其他相关的变量保持不变。

在同各种性实践的关联中，我把这些性实践都视为实现我上面列数的目标之手段，我一直在分析这些性实践的收益。所谓有同性恋偏好就是感到同性恋性交要比异性恋性交给性交者带来的表现为快感或许还表现为联谊的收益更大。一个人，如果想要孩子，他就会从无避孕阴道性交中获得比有避孕阴道性交中获得更大的收益。性的收益可以是私人的，也可以是社会的，这取决于社会对这些性实践所服务的目的持什么态度。

性的成本

当然，不同的性实践有成本的差别，也有收益上的差别；并且这些差别就是我分析的特别关注点。例如，有生育力夫妇之间的无避孕阴道交是否成本高昂，这取决于他们是否想要孩子，以及，如果不想要，是否可以用合乎情理的成本获得有效的避孕方法。如果只想要很少的孩子，但避孕不确定，那么，我们可以预期，如同马

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

尔萨斯预测的，婚龄就会提高，性交频率就会减少（这与婚龄无关）。[9] 后一种结果近来可能已经为避孕的有效、安全和舒适性的增加抵消了，由此导致性交成本的净减少，而与对孩子的需求下降无关，因此也还导致了性交数量的增加；这一预测已经为数据确认了。[10] 我们同样可以预见，年龄较大者以及有较多孩子的他或她更可能选择绝育作为避孕方法，因为他们自身的这些特点提高了孩子多的成本（或减少了孩子多的收益），并因此减少了永久性不育的成本。这一预见也得到了确认。[11]

如同这些例子表明的，私人成本与私人收益之平衡会决定不同性实践的相对频率。由于这种平衡在不同社会一定不同，并且在同一社会的不同时期也不同，因此不同性实践的频率在不同社会和不同时期都会有巨大的变差。有些制度配置，例如惩罚，也会影响私人成本与私人收益之间的平衡，因此也会影响不同性实践的频率，但眼下，我只是从惩罚甚至社会评价中进行抽象。 116

从生物学和心理强迫的术语来思考性，而不是从理性选择的术语来思考性，这种倾向使强调实现各种性目的之手段的性实践具有可替代性很重要。下面有更多的例子。

1. 自慰在中产阶级青年中要比在下层阶级青年中更为普遍

---

〔9〕 有关的经验支持，请看，Paul A. David and Warren C. Sanderson, "Rudimentary Contraceptive Methods and the American Transition to Marital Fertility Control, 1855 – 1915," in *Long – Term Factors in American Economic Growth* 307, 335 – 338 (Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman eds. 1986).

〔10〕 Charles F. Westoff, "Coital Frequency and Contraception," 6 *Family Planning Perspectives* 136 (Summer 1974); Westoff and Norman B. Ryder, *The Contraceptive Revolution* 67 – 70 (1977); James Trussell and Westoff, "Contraceptive Practice and Trends in Coital Frequency," 12 *Family Planning Perspectives* 246 (September/October 1980). 参见，Ronald Demos Lee, "Target Fertility, Contraception, and Aggregate rates: Toward a Formal Synthesis," 14 *Demography* 455, 465 (1977).

〔11〕 Westoff and Ryder, 前注〔10〕, 页 117 – 118, 128。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(请看本书第2章以及本章的注〔70〕)，因为前者中第一次性交的平均年龄更高一些。

2．通过抚摸获得性高潮以及早婚，在不赞同婚前性交的宗教社会中要比在性交很普遍的宽容社会中更为普遍。〔12〕宽容社会中的人甚至也许会认为“过度爱抚”不道德，并认为自己是道德的标兵。有些青春少女会为了保护处女膜而接受肛交，对此他们可能感到奇怪，这种情况在这种宽容国家是从没听说过的，但在南美国家特别普遍（请看本书第6章）。

3．在有关同性恋性态的经验文献中一个有较好记录的发现是，一个社会对同性恋者越是不宽容，男同性恋结婚的比例就越高。〔13〕
117 不宽容使同性恋性态实践的成本更高了，因此出现了有利于异性恋的替代。更重要的是，这个社会越是不宽容，婚姻作为一种掩盖同性恋活动的价值也就越大，因此这种掩盖的收益也就越大。从这种观点看，异性恋可能实际上是对同性恋性态的一种补充（在这一术语的经济学意义上，我将在本章后面讨论），同时也是一种替代。

但是，如果结论认为在宽容的社会中，男同性恋者的结婚率总是并到处都很低，那也过于简单了。同性恋性态的成本（或者被作为同性恋者曝光的成本）并不是惟一的考虑因素；对于同性恋者来说，也还必须考虑异性恋婚姻的成本。在某些宽容的社会中，突出的是古希腊，对一个同性恋者来说，婚姻很便宜。婚姻并不要求他同妻子联系亲密，只是偶尔有些性交而已。确实，那时，要人结婚的社会压力也很强，人们会带着怀疑眼光看那些终生的老光棍，然而，这不是因为人们认为他们是同性恋，而是因为认为他们不敢承

---

〔12〕 Harold T. Christensen, “Scandinavian and American Sex Norms: Some Comparisons with Sociological Implications,” 22 *Journal of Social Issues* 60, 72 (April 1966). 具体比较的是摩门教老家犹他州和丹麦。

〔13〕 Michael W. Ross, *The Married Homosexual Man: A Psychological Study* 110–111 以及 tab.11.1 (1983). 例如，美国结婚的男同性恋者的比例大约是瑞典的两倍。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

担某种社会义务。这些社会压力，以及对老光棍的怀疑，也许只是反映出同性恋者可以结婚的容易程度。如果他真的不结婚，他就会真的成为一个老怪物，因为他会放弃有孩子的机会，而没有获得任何回报。古希腊风格的非伴侣婚姻并不是同性恋关系的一种替代，它要求投入的时间和情感都很少；它并不强迫同性恋者做出这种选择。只是在那种宽容的社会中，伴侣婚姻已成为规范，我们才应当预期男同性恋者结婚的比例会很低；现代瑞典就是一个例子。

在性的问题上考虑可替代性时，我们一定要小心，不要把分析限定于用某种性实践替代另一种。这样做就会不现实地隐含了这样一点，即预设了个体的性行为总量甚或一个社区的性行为总量是稳定不变的。禁欲，隐含的是用非性的行为替代性的行为，这就是对于性成本增加或是性收益减少的一个可能的回应。这一点就隐含在早先的一点中，即避孕方法有效性的增加导致了性交频率更高；并请回想马尔萨斯认为养孩子的高成本导致了婚姻推迟，常常伴随着一直到结婚时的禁欲。一个人的性冲动越是强烈，性满足的可能来源越是多样，禁欲就越不可能成为对某种喜欢的性实践成本增加和收益减少的回应。避孕的改善，由于减少了异性恋性交的主要成本，也就减少了禁欲的收益。

有人可能抵制我强调的可替换性，理由是，这种说法使所有的性关系，以及事实上所有的家庭关系似乎都具有了商业性质，并因此扭曲了它们的实际性质。这种说法看上去或许还隐含了，例如， 118
在像我们这样一个允许离婚的法律制度中，每一个婚姻美满的男人和女人都必定总是在市场上寻找着一个更好的配偶。但，事实上，我说的可替换性并没有这种寓意。我们在前一章就看到了，我们可以赋予爱情一种精确的经济学含义，并排除下面这样不大成立的猜想：爱情就是为另一个人的独一无二的特点所吸引，这个特点根据定义就不可能在任何其他人身上发现并替代。这就是为什么婚外性行为常常是伴侣婚姻中婚内性行为的一种拙劣替代的原因。理性选

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

择和经济决策并不是商业交换的同义词。

爱情例证了，在性的问题上，生物经济学进路与纯经济学进路之间有差别。所爱的人独一无二，这种是在动物以及人类环境中都曾观察到的亲密关系和印刻作用（imprinting）* 的一个方面，例证就是在各种物种中母亲和婴孩都有密切关系。纯粹的经济学分析会强调诸如搜寻新配偶的高成本、因利他主义而发生的分离孩子和父母的成本以及一个人坚守承诺之声誉带来的收益这样一些因素。然而，所有这些因素都不能解说爱情关系的情感特点。这些因素的意义在于它可以预测这一联系在各种情况下会有多么持久。

因此，在相当字面的意义上，爱情是自然的；而当文化进入的时候，文化就是使这种爱情偏移、升华、侵蚀以及以其他方式受控。如果选择配偶对于这些未来成为配偶的家庭很重要，这些家庭就会努力引导或在必要时颠覆这一爱情的发展。[14] 由于爱情在伴侣婚姻中要比在非伴侣婚姻中更为重要，因此，人们就可以预测，一个社会中，家庭的力量越大，伴侣婚姻的制度就会越孱弱。

应区分两种类型的性爱（erotic love）。一种是奔放的、激情洋溢的、浪漫的并且通常很短暂（人称为热恋），这种爱情有可能颠覆伴侣婚姻制度，因为它同时阻碍了理性的婚姻搜寻，同时也使配偶在热恋消退之后很容易受通奸的诱惑。在非伴侣婚姻中，这倒也没有什么害处，因为，婚姻本来就可能是由配偶的家庭包办的；也没有期望丈夫很忠实；并且妻子有可能处于持久的监督之下。还有一种性爱关系则伴随了一种情感的亲密、价值的分享以及持续的相伴，这种性爱既强化了这种关系，也为这种关系所强化。

---

* 心理学术语。指新人或动物出生后第一次见到人或动物之后随即发生的追随和依附此人或动物的长期不变的行为态势。

〔14〕 William J. Goode, "The Theoretical Importance of Love," 24 *American Sociological Review* 38 (1959).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

尽管非经济学家也许认为，我过于强调性实践、性对象以及性交易形式的可替换，但是经济学家也许会认为，由于我断然区分了性行为和性偏好，因此低估了性的可替代性。想一想吸烟的类比。一个人也许会关切自己的健康，因此戒了烟，然而他还是保持了某种吸烟的欲望，并不衰减；这就像一个同性恋者，他可能因害怕惩罚或疾病，不搞任何同性恋活动。但是大多数吸烟者，在戒了一段时间后，吸烟的兴趣就会降低；他们的偏好会随着行为的改变而改变。（异性恋者的以及同性恋者的）性偏好是更像吸烟呢，还是更像左撇子？这是一个经验问题。一个左撇子可以强迫自己用右手写字，但他永远也不会感到很自在。本书第四章讨论的并且还会在下面几章详尽展开的证据令我信服，性偏好更接近于“撇子”，而不是接近吸烟。 119

然而，金西测度表似乎隐含的是，偏好以及行为都具可替代性。尽管为了阐述的明晰，我常常把这个世界划分为异性恋者和同性恋者，但金西肯定是正确的，即许多人都同时有异性恋和同性恋的偏好；事实上，许多主要是异性恋偏好的人在某种需要的情况下也愿意用某种同性恋性行为作为替代，可以认为这一事实意味的是他们都具有某种程度的同性恋偏好或倾向。我接受金西测度表作为一种有用的、表述异性恋和同性恋偏好之分布的方法，但我认为一个人在这一表上的位置是不大受社会因素影响的。这一位置决定了一个人有多大可能用某种同性恋性行为来替代一种异性恋性行为，但这并不隐含一个人可能从这一位置移变到哪怕是一个相邻的位置。在行为上，一个人也许会从6的位置移到0的位置，但是在偏好上，他将一直保持在6的位置上。

搜寻成本是核心

现在必须考察一下性行为涉及的不同类型的成本，以及同这些

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

成本相联系的主要因素。其一就是搜寻成本。[15] 对于自慰来说，如果是单个人活动，其搜寻成本为零，这就是为什么这是最廉价的性实践的原因。(这个限定很重要，因为“相互手淫”，无论是异性恋者还是同性恋者，都是一种非阴道性交，其搜寻成本都为正。)我并不是说（单个的）自慰就必然很简单，不需要成本。它除了需要少量的时间成本外，如果社会不赞同这种做法，也还会有掩盖自己的成本，并且常常还有犯罪感这样的成本。

经济学的搜寻理论也许有助于解说这样一种很让人奇怪但又得到很好确证的发现，婚前同居，然后再结婚，这种婚姻并不比不曾
120 同居就结婚的婚姻更稳固；即使对同居者和非同居者的其他差别做出校正之后，也是如此。[16] 理由也许在于，那些需要更多的、有关对方信息的配偶会搁置婚姻，用同居来获得这种信息，而那些已经有了这些必要信息的双方就会省略这一试婚的阶段。尽管如此，这两种类型的夫妇也许在结婚的那一刻，还是有了同样数量的信息。如果禁止或阻碍婚前同居，那么，前一种夫妇就会承担更高的婚姻搜寻成本，并因此导致某些不那么令人满意的婚姻。

搜寻成本也解说了在妓女中，为什么街头妓女提供的性服务质量最低，而应召女郎提供的质量最高。[17] 与酒吧女郎、在妓院或

---

〔15〕 这个主题在经济学上有大量的文献，其中有些与婚姻搜寻有关，并同就业市场上的工作搜寻做了类比。请看，除了本书第一章引证的贝克尔的著作外，Dale Mortensen, “Matching: Finding a Partner for Life or Otherwise,” 94 *American Journal of Sociology* S215 (1988); Michael C. Keeley, “The Economics of Family Formation,” 15 *Economic Inquiry* 238 (1977). 一个清晰的关于搜寻经济学的介绍，请看，George J. Stigler, *The Theory of Price* 1–5 以及 ch.14 (4th ed.1987).

〔16〕 请看，例如，Alfred DeMaris and Gerald R. Leslie, “Cohabitation with the Future Spouse: Its Influence upon Marital Satisfaction and Communication,” 46 *Journal of Marriage and the Family* 77 (1984).

〔17〕 关于美国今日卖淫市场之结构，一个很好的描述，请看，Miller et al., 前注〔6〕，页 263–269.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

按摩间工作或提供陪伴服务的妓女以及特别是与应召女郎不同，街头妓女几乎没有给潜在的嫖客带来任何搜寻成本，因此，她们的全部服务成本最小化了。如果对于服务质量来说的搜寻成本相对稳定，那么当服务质量越低并因此服务的其他成本也越低时，搜寻成本在全部成本中就会占更大比例。并因此，服务质量越低，人们就越不情愿承担这一成本，而当质量越高时，却越情愿承担。这也可以用运输成本作类比。高价值物品要比低价值物品更会运送到远方销售，因为对高价值物品来说，运输成本对其最后价格的影响会更小一些。男人愿意花费相当多的搜寻成本来找应召女郎（当然，要找一位情人或一位妻子，成本会更高），但是很少甚至没有人愿意花这么多的成本来获得最低质量的性服务，即由街头妓女（搜寻成本为零的妓女）提供的服务。可以与此相类比，最低质的物品都在家中消费，根本不运出去销售。

对于任何类型的、互动的性行为来说，搜寻成本都为正值，并且有时——对于任何类型的性行为来说——搜寻成本会无限大。在 121
一个管理严格的监狱中，要想发现一位异性性伙伴的成本也许趋向于无限大。但是，这还真的是一种搜寻成本吗？你也许会认为，如果这位（男性）囚犯了解到监狱中没有女人，他搜寻异性的成本就会为零，而不是无限大。但是如果对“搜寻”的理解不仅包括寻求一个对象，而且还包括制造一个对象，那么第二种概括即搜寻成本无限大就更为确切。

并不是所有监狱都管理良好。一个囚犯可以努力收买一位狱警，然后带进一位女性；他还可以努力逃出监狱；他也还可能试图袭击一位女性雇员。有些监狱甚至允许夫妻生活的探访。尽管如此，异性恋的搜寻成本，以及因此而来的异性恋性行为的成本，对于囚犯来说还是要比自由人高得多；因此我们可以预期，在监狱中同性恋关系要比监狱外更为常见，哪怕是囚犯中同性恋偏好的分布

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

同自由人中的分布完全相同。[18] 同样，我们还可以推测，早期基督教时期禁欲生活的兴起是引发神学家集中关注自慰和同性恋性态问题的一个因素。

可以把这个监狱的例子概括一下。可以考虑有这样一个设想的男子，他对与一位漂亮程度一般的女子发生性行为所设定的价值为20，对与一位男性替代（也许是一个女里女气的男子或一位装扮成女子的男子）发生性关系所设定的价值为2。（我想让这些价值反映出一个男子对时间的所有替代使用，而不止是那些涉及了某种性关系的使用。）如果与某个女性发生性关系的成本是30，而与某位男子发生性关系的成本是1，我们设想的这个男子就会更情愿要与男子的性关系，而不是要与女子的性关系，哪怕他强烈喜欢妇女作为性伙伴，超过他对男子的偏好（这标志着他是一个异性恋者）。即使他本来可以以低于收益的成本同某些妇女发生性关系，他也还是会做出这种替代。假定他本来可以以0到1之间的成本同某个他认为价值只有1的妇女发生性关系；他还是会情愿同男人发生性关系。当然，一位性偏好更强烈的男子也许会认为与一位男子的性关系的价值是0。但是我们知道，尽管有不少男子大为偏好（相应的）女性，不喜欢男子作为性伙伴，他们也还是愿意接受一位男子作为性伙伴。

如果进一步概括，我们可以认为，我们假设的这位男子对异性恋性行为的需求曲线是向下倾斜的。这一需求曲线向下倾斜，不仅因为性的边际效用递减，而且还因为男子性偏好的多样化隐含了这

---

[18] 关于监狱中同性恋行为的发生率，请看，Richard Tewksbury，"Measures of Sexual Behavior in an Ohio Prison，" 74 *Sociology and Social Research* 34（1989）；D. J. West，*Homosexuality Re – Examined* 233 – 240（1977）；C. A. Tripp，*The Homosexual Matrix* 222n.（1975）；Mikhail Stern，*Sex in the USSR* 217（1980）；Shakuntala Devi，*The World of Homosexuals*，ch.8（1977）；Davis，前注[3]。至于同性恋偏好之分布在监狱内外是否相同，将在下一章考察。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

样一点，即一个男子越是腻味了异性恋行为，就越是会把同性恋性行为作为异性恋性行为的更好替代。异性恋性行为的成本越高，这个男子就越是愿意用其他行为作为替代，其中有些会是与性无关的行为，例如看电视，或者是其他的性行为，例如自慰，或是同在厕所中遇到的陌生人口交。

如果有一拨子潜在性伙伴的某人越是招人，他寻求性伙伴的成本就会越低；他要想找一个自己喜欢并且对方也喜欢自己的性伙伴 122
就不必太多搜寻。我们因此可以预期，不英俊的男子会比英俊男子更多嫖娼，并且，如果我们认为，一般说来，有脂粉味的男子不如更阳刚的男子对妇女更有吸引力的话，那么脂粉气的男子，哪怕他是异性恋者，一般说来就会比没有脂粉味的男子更多搞同性恋活动。

脂粉气男子，即使并不比其他男子在偏好上更同性恋，却一般说来还是有更多同性恋行为，这一点与直觉很不相同，因此一定要予以阐说。这种说法成立的关键在于脂粉气的含义。这个术语在有关男同性恋的讨论中不断出现，并很受同性恋者抵制，因为这个词有贬义（尽管我不是作为贬义词使用的），也因为这个术语把男同性恋者同妇女相比，因此把男同性恋者都归到今天仍然是我们社会中从属的性别中；女权主义也还会说，这就是为什么这个词具有贬义的原因。这一术语也还很含混，而就我的目的来说，这个问题就更严肃了。然而，C. A. 特里普（Tripp）提出了一种关于脂粉气的分类："娘娘腔"（nelly）、"女人作派"（swish）、"时髦"（blasé）和"矫揉造作"（camp）。[19] 这些词大致分别指女性化、拙劣模仿女人、奢华（像时装模特）、非常做作。特里普写作时是 20 世纪 70 年代中期，今天人们也许还会加上第五类：孩子气、双性人，一种长不大的彼得·潘式的男子。他说的是男同性恋者，但有些异性恋

〔19〕 Tripp，前注〔18〕，页 177－190。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

男子也符合我描述的这五种类型之一。

当你从常规的阳刚之气移到脂粉味时，同性恋的男子比例就会随之逐步增加，如果女性不能确定哪位脂粉气男子是异性恋者的时候，她们就会趋向于对所有这样的男子都打个折扣，特别是在这个艾滋病流行的时代，结果是一般的脂粉气（但异性恋的）男子就要比其他异性恋男子付出更高的异性恋搜寻成本。[20] 他将不得不搜寻更长时间，更加努力，找到一位妇女，建立某种婚姻的或其他的性关系，而这就会增加他用男子做为替代的可能性。可以类比的是这样两个人，他们同样喜好香草冰激凌，超过了喜好巧克力冰激凌，并且喜好的程度也一样。如果价格相同，他们消费的香草冰激凌都超过巧克力冰激凌，超过的比例也相同。但是，如果香草冰激凌的价格对于第一个人来说上升了，他就会比后一个人更少购买一些香草冰激凌，更多购买一些巧克力冰激凌，尽管他对香草冰激凌的偏好很强烈。

为了避免任何误解，让我强调一下，我在这里说的是边际现象。我并不是说，每一个脂粉气异性恋者都搞了某些同性恋行为，
123 而只是说，如果有两拨子性偏好完全一样但并非固定不变的男子，其中一拨比另一拨更脂粉气，那么前一拨男子中就会有更多同性恋行为。

更进一步的寓意是，一般说来，英俊的异性恋男子要比不英俊的男子会更多一些同性恋行为。我们从上一章就知道，男人通常要

---

[20] 大多数妇女确实更喜欢长相像男人的男子，有一些证据，请看，Paul J. Lavrakas, "Female Preferences for Male Physiques," 9 *Journal of Research in Personality* 324, 329, 331 (1975); Edward K. Sadalla, Douglas T. Kenrick, and Beth Vershure, "Dominance and Heterosexual Attraction," 52 *Journal of Personality and Social Psychology* 730 (1987); Michael R. Cunningham, Anita P. Barbee, and Carolyn L. Pike, "What do Women Want? Facialmetric Assessment of Multiple Motives in the Perception of Male Facial Physical Attractiveness," 59 *Journal of Personality and Social Psychology* 61, 68–70 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

比女性更多感到脸蛋漂亮具有性激发力。[21] 这一点对同性恋者也同样适用。[22] 因此，相对说来，同性恋男子要比女性还要青睐英俊男子。结果是，相对于异性恋行为的成本来说，英俊男子同性恋性行为的成本要比那些其貌不扬的男子的类似成本更低。同样的道理，其貌不扬的妇女大概有相对说来［比其貌不扬的男子］更好的同性恋机遇，而不是异性恋的机遇，因为女性一般说来不像男人那么看重性伙伴的相貌好坏。

这里还有一点寓意，这就是，如果有两位异性恋男子，性冲动更强的男子可能要比性冲动更弱的男子有更多的同性恋行为。所谓更强和更弱，我指的是对性的需求更大或更小，在经济学的意义上，在某个给定的价格上，如果 A 比 B 购买的物品更多，那么 A 对该物品的需求就大于 B；只是在我们目前这个语境中，这个价格包括了时间、染病风险以及其他非货币的成本。可以猜想，一个男子的性冲动越强，他回应性刺激的范围就会越广泛。[23] 面对一个漂亮男孩，缺乏激情的异性恋者也许会无动于衷，但对一个热血沸腾的异性恋者来说，这就是一个可以接受的尽管不很理想的性欲释

---

〔21〕 与生物学理论无关的额外证据，请看，Jeffrey S. Nevid, "Sex Differences in Factors of Romantic Attraction," 11 *Sex Roles* 401 (1984)，以及那里引证的文献。

〔22〕 Judith A. Howard, Philip Blumstein, and Pepper Schwartz, "Social or Evolutionary Theories? Some Observations on Preferences in Human Mate Selection," 53 *Journal of Personality and Social Psychology* 194, 196 – 197 以及 tab.2 (1987).

〔23〕 Glenn D. Wilson, "The Ethological Approach to Sexual Deviation," in *Variant Sexuality: Research and Theory* 84, 92 – 93 (Wilson ed. 1987). 这也许可以解说理查德·S·莱代尔提到的色情物品消费与性经历之间的正相关关系，请看，Richard S. Randall, *Freedom and Taboo: Pornography and the Politics of a Self Divided* 101 – 104 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

放渠道。[24]这就好像是想吃苹果的激情。很想吃苹果的人就比对苹果的热情更节制的人更可能认为，哪怕苹果有点蛀虫或熟得过分了，也还是比桔子更可接受。如果把这里的苹果换成性行为，把桔子换成电视，我想说的就应当很清楚了。热血沸腾的异性恋者也许找不到足够的妇女来满足他的性欲望，因此当面临自慰和男孩的选择时，也许他就会选择男孩。

看起来，得到支持的相反观点是，如果这个性冲动最强的异性
124 恋者也是最受妇女青睐的人，那么他的异性恋搜寻成本就会更低，而这一点也许会平衡他的更为强烈的性需求。但是在两种非脂粉气男子之间，那种性冲动更强的男子也许更少受妇女青睐。[25]因为这种男子更可能找多个性伙伴，这就减少了他可能为其中一位性伙伴及其子女提供的保护总量。并且，如果他因此受妇女青睐的程度降低了，这就会进一步降低——相对于他的异性恋性行为而言——他的同性恋性活动的成本。

---

〔24〕关于异性恋者使用男孩作为女性之替代，请看，例如，Randolph Trumbach, "Sodomitical Assaults, Gender Role and Sexual Development in Eighteenth - Century London," in *The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe* 407 (Kent Gerard and Gert Hekma eds. 1989); George Austin Chauncey, Jr., "Gay New York: Urban Culture and the Making of a Gay Male World, 1890 - 1940" 77 - 97 (Ph. D diss., Yale University, 1989); Alan Bray, *Homosexuality in Renaissance England* 78 (1982); James M. Saslow, "Homosexuality in the Renaissance: Behavior, Identity, and Artistic Expression," in *Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past* 90, 92 (Martin Bauml Duberman, Martha Vicinus, and George Chauncy, Jr., eds. 1989); Memissi, 前注〔1〕, 页 53; William H. Davenport, "An Anthropological Approach," in *Theories of Human Sexuality* 197, 232 (James H. Geer and William T. O'Donahue eds. 1987). 有关住校男校是同性恋行为的温床，请看，John Chandos, *Boys Together: English Public Schools 1800 - 1864* 307 - 311 (1984); Vern Bullough and Bonnie Bullough, "Homosexuality in Nineteenth - Century English Public Schools," in *Homosexuality in International Perspective* 123 (Joseph Harry and Man Singh Das eds. 1980). 关于机会型同性恋者的性冲动确实要比单一同性恋者和单一异性恋者的性冲动更强的证据，请看，Glenn Wilson, *Love and Instinct* 197, 199 (1981).

〔25〕有关的一些证据，请看，Sadalla, Kenrick, and Vershure, 前注〔20〕, 页 737。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

说一般妇女也许会感到脂粉气男子和很性感的男子不如其他男子有诱惑力，这种说法是悖论，但这个悖论只是表面的。这两者都属于极端类型，前者没有释放出毫不含糊的异性恋偏好和能力的信号，后者的强烈性欲望信号可能有损于他对某位妇女的承诺。艾滋病传播则更强化了这两种不利因素。

同性恋偏好与同性恋行为之间的关联很松弱，这一事实有助于解说民众对同性恋性态的思考为什么有一种很奇怪的两元论。在性放任的社会中，人们一般认为一个同性恋者主要是对同性关系的偏好太强，而在性压制的社会中，同性恋偏好的概念本身就很弱，甚至根本没有，人们可能认为同性恋者就是异性恋者，只不过因为欲望低下或有其他的邪恶因素，才干下了不自然的行为。为什么？解说如下：在性放任的社会中，异性恋者的异性恋性交机会相当多。[26] 因此，机会型同性恋行为——异性恋者的同性恋行为——很罕见。同时，同性恋者却可以自由结识，以此来减少搜寻成本，因此，形成了看得见的同性恋次文化，异性恋者正是从这种次文化中了解到世界上还有同性恋偏好这种东西。在性压制的社会中，同性恋者受到的压力很大，总想掩盖他们的偏好（例如结婚），因此，同性恋次文化就形成不起来，或总是偷偷摸摸的。这两个因素都妨碍了人们意识到世界上还有同性恋偏好，有时甚至同性恋者自己也意识不到。与此同时，压制型社会中很典型的做法是，把年轻未婚妇女都锁在闺阁之中，异性恋者的机会减少了，因此促成了机会型同性恋行为；结果最后是，压制型社会中占主导的同性恋活动一般都是机会型同性恋。甚至有可能，由于这些机会型同性恋者只是偶尔参与同性恋活动市场的交易，他们掩盖同性恋活动的手法都不

125

〔26〕 当然，这是假定该社会对女子以及男子的性行为都是放任的。如果这里有很强的双重标准，即社会对男子性行为非常放任，而对女子性行为非常压制，正文中的分析就变了，就会像我们将在本书第 6 章看到的那样。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

高，因此他们比“真正的”同性恋者更可能被人抓获。[27] 在这种情况下，在压制型社会中，因同性恋行为受惩罚的大多数人也许是异性恋者，并且那种搞同性恋是因为意志邪恶的理论就一定挺能成立。当对同性恋肛交中的插入者的惩罚比对被插入者更重时（通常的情况就是如此），还进一步强化了这种惩罚体制的倒错（从压制同性恋偏好的立场看是倒错），[28] 因为，事实上，被插入者（如果是成人的话）更可能是一个“真正的”同性恋者。

这些讨论也许可以解说为什么同性恋这个词的源起比较晚近（1869 年才有），而且也有助于反驳可以预见的对我的说法——很男性化的异性恋者要比不那么男性化的（但也不是脂粉气的）异性恋者更可能搞同性恋——的批评。这种批评就是，高度男性化的异性恋者的自我认同，如果还有什么意义的话，那就是比其他男子的自我认同更可能同拒绝同性恋行为相联系。其实并不一定如此。无论是古希腊的经验还是现代南美的经验，都如同福柯以及其他人所论辩的，所谓同性恋性态，作为一种规范的范畴，而不是作为一个描述的范畴，它是文化的，而不是自然的。如果某人一身阳刚之气，那他就确实不是一个相公（fairy）、一个奶油小生（poof）、一个混混（faggot）；但是同男孩肛交是否是相公、奶油小生或混混的行为则取决于一些文化因素，比方说，与身边有没有与某人社会等级相同的年轻妇女有关。

搜寻成本中一个重要决定因素是市场的程度。这不仅重要，而且是根本；上面说到的监狱的例子以及脂粉气的例子都可以归到搜寻成本下。它不仅解说了一个明显的事实，即人与动物的性交在农

126

〔27〕 Michael Schofield, *Sociological Aspects of Homosexuality: A Comparative Study of Three Types of Homosexuals* 148 – 149 (1965). 但是，请看，Paul H. Gebhard et al., *Sex Offenders: An Analysis of Types* 357 (1965).

〔28〕 Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, ch.6 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

村要比在城市地区更为常见，而且它还解说了一个不那么明显的事实，乱伦同样在农村更常见。[29] 特定类型的潜在性伙伴的数量越大，搜寻者很容易得到，搜寻成本就越低。在监狱的例子中，可接近的、异性潜在性伙伴之数量可以说为零，并且在脂粉气的例子中，脂粉气男子要比非脂粉气男子数量要小。而在乱伦的例子中，相应数量的、可接近的且不是亲属的异性在农村要比在城市更少。

城　市　化

正是当社会中某种类型的性伙伴从整体上说罕见时，这类性行为的搜寻成本受城市化影响最强烈。假定某个一百人的村庄中有一个同性恋者。那么，只要是他还局限在这个村内，他搜寻同性恋关系的成本就会无限大，除非是有其他同性恋者访问这个村子。当然，他也可以到其他村庄去，但是他的搜寻成本会很高，因为这里的搜寻成本就包括了外出的成本。因此，即使起初城市住民中同性恋者的比例并不大于村庄住民中同性恋者的比例，但如果同性恋村民移居到城市，就还是更可能以合乎情理的成本找到一个同性恋伙伴。因此，他就很容易移居。由此带来的结果就是同性恋者向城市迁移，这就会进一步增大城市的同性恋市场，使城市对同性恋者更有吸引力。这里也许就有了一个有2 000同性恋者的10万人的城市（2%），而不是一个只有一位同性恋者的百人小村（1%）。殖民时期的美国大城市很少，这也许可以解说那种广泛的关于同性恋的印象，即在这一时期，同英国相比，美国的同性恋性态很罕见。[30]

---

〔29〕 Joseph Shepher, Incest: A Biosocial View 129 (1983); D. James Henderson, "Incest: A Synthesis of Data," in *Traumatic Abuse and Neglect of Children at Home* 423, 424 (Gertrude J. Williams and John Money eds. 1980); Neil Elliott, *Sensuality in Scandinavia* 211 (1970).

〔30〕 David F. Greenberg, *The Construction of Homosexuality* 346 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

更深的一点是，在城市要比在农村更多一些互不知名意义上的私隐，因此非法性行为更少可能被人们察觉，这也就减少了预期的受惩罚成本。[31]

城市化增加了性行为上的少数群体之成员可以以低成本从中搜寻性伙伴的那个群体的人数，这种城市化的后果在男同性恋性态问 127
题上有可能表现特别突出，因为，如同我将在本书第 11 章中探讨的，男同性恋者很少形成那种近似老派婚姻的永久型关系。如果结下了这种关系，那么由于这些连理比翼的同性恋者都从市场上撤出了，因此对那些无枝可栖的同性恋者来说，市场就缩小了，甚或大为缩小了。由于艾滋病的流行鼓励了这种比翼双飞，因此，对于同性恋者来说，今天的城市已经不像从前那么诱人了。

城市化便利了创造同性恋活动的市场，这不仅影响了同性恋活动的地理分布，而且影响了其活动的数量。在乡下，由于没有潜在的男性性伙伴，因此乡下这位同性恋者就不可能实践同性恋行为；他迁到了城市，这时就可以实践了。就如同创立一个常规物品的市场会导致这一物品的供应增加一样，创造一个同性恋关系的市场也会（附带下面会提到的一个限定）增加同性恋关系的供应。因此，随着城市的增多，一个社会中同性恋实践者的数量就会增加，[32]使同性恋者看起来就像——在一种能够成立尽管不完全的意义上——是经济发展和现代性的一种副产品。即使某个城市因为吸引了很大数量的同性恋者，因此不再扩展了，同性恋者还是会因为这个城市已经有了大量同性恋者而继续向这个城市迁徙；如果情况如此，那么，该城市的同性恋者的比例就会继续上升。即使不论因为什么因素这个城市对异性恋者的影响已不像对同性恋者的影响那么

---

〔31〕 参见，Bray，前注〔24〕，页 43。

〔32〕 Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, and Clyde E. Martin, *Sexual Behavior in the Human Male* 455 – 459, 630 – 631 (1948).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

强大了，也仍然可能是这种情况，因为可以想到，异性恋者会以比同性恋者更快的速率离开这座城市，因为在性的问题上你待在这里没有什么好处。纽约和旧金山，一般认为是美国同性恋的两座中心城市，它们很久以来人口总数一直停滞，这一事实与我的分析就是一致的。另一点证据就是，在美国天主教神职人员中，同性恋者的比例自20世纪60年代以来明显有重大的增加，[33] 而在这一时期，全国天主教神职人员的总量却一直持平。[34] 我们在下一章就会看出，在这些神职人员中，同性恋者的比例似乎更高。

我已经说过，城市化增加了同性恋实践者的数量。但没有增加有同性恋偏好的人数，甚至没有增加同性恋行为的数量。随着城市的兴起，机会型同性恋行为应当说是下降了，因为城市生活有私隐 128
的特点，这就方便了婚外的异性恋性行为，包括嫖娼。[35] 确实，机会型同性恋行为的搜寻成本也更低了。但我认为这些机会型接触对于所有“真正的”异性恋者来说都是没有办法的办法，尽管对相对少量的、真正的双性恋者并非如此。因此，如果我的分析不错，那么所谓城市化滋养了同性恋性态的说法，其精确含义是，城市化增加了“真正”同性恋者搞的同性恋行为的总量。

---

〔33〕 A. W. Richard Sipe, *A Secret World: Sexuality and the Search for Celibacy* 107 (1990).

〔34〕 同上，页7 (tab.1.1)。

〔35〕 关于妓女集中在城市，请看，例如，Mary Gibson, *Prostitution and the State in Italy*, 1860 – 1915 102 – 103 91986); Richard J. Evans, "Prostitution, State and Society in Imperial Germany," 70 Past & Present 106 (1976). 除了城市有更大的私隐外，城市里还有更大量的流动男子，这就增加了对妓女的需求。也许不利于这一观点的一个因素是，在农业社区中对妇女进行隔离成本更高，因为妇女作为农业工人是很宝贵的。请看，后注〔37〕以及相关的正文；以及，K. J. Dover, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle* 98, 209 (1974). 但是隔离妇女使她们的丈夫在家庭之外可以自由追求越轨的性活动。因此，一个妇女被隔离的社会按照我们的标准可能是放荡的：再次想想古希腊的例子。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

城市化对同性恋性态的影响也就解说了，同性恋权利主张者何以可能提出一个有点可信、尽管几乎肯定是夸大了的说法，即所谓美国总人口中有10%是同性恋者的说法。没有谁知道任何某个社会中有多少同性恋者，因为“同性恋”这个概念本身就很含混，因为人们的潜在偏好有一定范围幅度。但我们在本书第11章中会看到，成年男子中究竟有多少人有强烈的同性恋偏好（因此把机会型同性恋者排除在外了，这些人都自认为是异性恋者）？最大估计的比例也就是3%到4%之间，而成年女子是1%，平均值也就是2%到2.5%之间。由于同性恋者都集中在少数城市，他们是城市人口总量中的一个重要部分，由于我们有关同性恋地理分布的印象都受大众传媒的影响，而这些媒体本身都集中在其中的一个城市（纽约），也还由于残留的性禁忌阻碍了有关性实践的确切信息的传播，公众就很容易被说动，认为社会中的全部同性恋者要比实际情况多很多。

从某种经济学的立场上来看，卖淫嫖娼与同性恋性态是并行不悖的现象。请考虑这样一个社会，那里单身汉的数量很大。造成这种情况有可能是由于多妻制、结婚成本太高、溺杀女婴、产妇高死亡率从而使妇女的成人死亡率比男子更高，或者是由于所有这些因素的某种混合。在中世纪欧洲，除了第一个因素外，所有这些因素都存在，因此，当时年轻单身汉的比例很高，就不奇怪了。[36] 为什么婚姻会成本很高呢？假定是这样一个时代，当时避孕诀窍很有

---

〔36〕 有关中世纪妇女缺乏及其原因，请看，John Boswell, *The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance* 258, 409 n.34 (1988); "Medieval Cemetary Patterns: Plague and Nonplague," in *Medieval Demography: Essays by Josiah C. Russell* 148 (1987); Marcia Guttentaag an Paul F. Secord, *Too Many Women? The Sex Ratio Question* 54–55 (1983); David Herlihy, *The Social History of Italy and Western Europe*, 700–1500: *Collectd Studies*, chs. 13, 14 (1978); Jaques Rossiaud, *Medieval Prostitution* 18 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

限、婴儿死亡率很高并且没有人工哺乳，那么一个已婚妇女就不再可能追求付酬的工作了。频繁的怀孕，以及怀孕带来的婴儿必须母乳喂养，负担很重。在中世纪，并且事实上直到相当晚近的时期，城镇地区妇女的这种无能为力要比在农业社区更甚，在农业社区中，妇女毕竟还可以在靠近家的地方工作，并且可以时断时续。[37]一旦妻子不能工作，丈夫的收入就不仅必须养活他自己，而且还要养活妻子以及他们的孩子，而除非是丈夫的收入很高，或者是同他结婚的妇女带了嫁妆，[38]丈夫也许不可能养活这么多人。而且一个穷人家也许也出不起这份嫁妆，在这种情况下，一个男子（因为高收入男子很少）也许就不可能结婚，同时这个妇女也不能结婚。

婚姻的高成本，再加上妇女常常因生育而死亡，这就意味着，一个富有的男子也许会同一系列年轻妇女匆匆相遇，他因生育失去第一位妻子，然后再结婚，又因生孩子失去妻子，接着又再结婚。129
这就是事实上的多妻制。很有意思的是，这是教会反对的，尽管不遗责；年轻的单身汉也反对，反对的做法就是本书第2章提到的闹洞房的恶作剧。因为在两个其他方面都一样的男子之间，一个年长并有以前婚姻留下的孩子，一个年轻没有结过婚，如果两个人资源相等，那么这个年轻男子就会为有个妻子支付更多的资源，因为他的欲望会更强，无论是对孩子（假定孩子和其他物品一样，也是边际效用递减的），还是对性生活（假定，当然也很现实，男子的性

〔37〕 Herlihy，前注〔36〕，ch.13，页16；Rae Lesser Blumberg，"A Paradigm for Predicting the Position of Women," in *Sex Roles and Social Policy: A Complex Social Science Equation* 113，123（Jean Lipman-Blumen and Jessie Bernard eds.1979）。更重要的是，越是珍重孩子，妇女也就越珍贵。而孩子在农耕社区中一般都是高度珍重的，因为他们从孩提时期就可以从事有用的农耕工作。请看，例如，Mark R. Rosenzweig，"The Demand for Children in Farm Households," 85 *Journal of Political Economy* 123（1977）。

〔38〕 有关嫁妆体制的运作，请看，Julius Kirshner and Anthony Molho，"The Dowry Fund and the Marriage Market in Early Quattrocento Florence," 50 *Journal of Modern History* 403（1978）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

欲望强度会随着年龄增加而衰减)。但是，如果年长者更富有，那么，尽管他的结婚欲望并不像这个年轻人一样强烈，却还是有可能击败这个年轻者。结果就出现了又一个郁郁寡欢的单身汉。

就在这里，卖淫插进来了。由于有大量的年轻单身汉，这就创造了一种需求，用付酬的性服务来替代婚内的性行为；而由于有一
130 定数量的未婚妇女，这也就创造了一种供应。看起来，每个单身汉都通过支付性服务来养活一位妓女，相对于婚姻而言，这也许并不节省费用。但这一前提是错的，错不仅在于嫖娼者不愿养活这个妓女的孩子（并且也仅仅因为这个原因，妓女也会采取极端措施，避免成为母亲），而且在于每位嫖娼者只支付很少份额的养活这个妓女的成本。因为一般的妓女都有很多顾客，世界上的妓女要比嫖娼者少的多，这样，一些男子就分摊了养活这位妇女的成本，这也就减少了他们各自的成本。一位经常嫖娼的男子并不是在养活着两个人，更不是在养活一个家庭，他只是在养活一个男人（他自己）再加上也许是一位1%的妇女。

因此，我们在这里看到的是一种事实上的多夫制，[39] 在中世纪时期，这种制度消除了某些过剩的单身汉，并因此也抵消了上面提到的因连续婚姻带来的那种多妻制。当然，对于那些性偏好对象为男子的单身汉来说，同性恋性态提供的替代也许要比嫖娼更便宜，也更愉快。但是所有这些做法都是相互关联的，并且这也许有

---

〔39〕“让少量妇女来关照大量男子的需求，这［卖淫］对军人以及我们社会中的大量的陌生人、反常者以及令人生理上反感的人来说是最便利的性出口。” Kingsley Davis, “Sexual Behavior,” in *Contemporary Social Problems* 313, 351 (Robert K. Merton and Robert Nisbet eds., 3d ed. 1971) “一个没有合法妻子的年轻男子一定会用妓院的低价妇女来满足他们自己……。允许年轻男子用私通的无序来保证一种高贵的秩序，家庭的稳定。” Madeleine Jeay, “Sexuality and Family in Fifteenth-Century France: Are Literary Sources a Mask or a Mirror?” 4 *Journal of Family History* 328, 340 (1979). 边疆社会，例如19世纪的美国西部，也趋向于有很多妓女，因为那里的男女比很高。John F. Decker, *Prostitution: Regulation and Control* 59 (1979).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

助于解说为什么在英国有关性的公共政策辩论中两者都归在一起。例如，著名的沃尔芬登（Wolfenden）报告研究的就是反同性恋的法律以及规制卖淫的法律。[40] 这种关系甚至更为直接一些，这恰好也支持了本章强调的、性实践的可替代性：你不必追溯到公元前4世纪的雅典，就能找一些异性恋者，他们认为男孩和年轻男子是可接受的妓女替代品。[41]

如果相对于男子的平均工资来说，妇女的平均工资越低，就可以预期，对卖淫的需求就越大，因为，这时，男人就很容易出得起 131
嫖娼的钱。这有助于解说为什么在现代曼谷，卖淫率极高，在那里，妓女的主要顾客都来自那些工资水平要比泰国农村妇女的工资水平高出多少倍的外国观光者。[42] 然而，没有国际观光业，一个社会就会遇到一个问题，即如何试图用卖淫业来处理单身汉过剩的问题。妇女短缺越是严重，她们的工资就会越高；因此，单身汉越多，就越少有人能有钱嫖妓。因此，我们可以预期，在一个男子与可获得妇女的比率很高的社会中，就会用机会型同性恋行为以及卖淫来平衡性服务的需求和供应。（然而，后面，我们还会考虑因多妻制造成妇女短缺时的一个重要限定。）处理单身汉过剩的其他方法还有修道苦行以及阉人制度，前者是中世纪罗马天主教的一种典型技术，而后者是拜占庭东正教以及此后穆斯林后继者的一种典型技术。

---

〔40〕 Report of Committee on Homosexual Offenses and Prostitution, Great Britain (U. S. ed. 1963).

〔41〕 Chauncey，前注〔24〕，页91－93。

〔42〕 Pasuk Phongpaichit, *From Peasant Girls to Bangkok Masseuses* 74－75 (1982). 一个来自19世纪美国的例子，请看，Christine Stansell, *City of Women: Sex and Class in New York*, 1789－1860 174－180 (1986)。马克思主义者——可以说，根据这些例子概括——惯常说对妓女的需求来自中产阶级，而供应来自无产阶级。但这并不很确切，我们后面会看到这一点。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

说在一个单身汉过剩的社会中，嫖娼是婚姻的一种替代，我的这种说法看起来也许忽视了一个根本的差别：妓女同嫖客之间的关系具有“金钱”性质。但这个差别并不根本。在婚姻这样的长期关系中，婚姻参与者可能通过互惠服务来支付对方的服务，因此他们不需要为每次服务的定价、记帐以及其他操心。但在当场交易的关系中，例如同一位妓女的交易，就很难安排互惠服务。嫖客以一种妓女可以用来向他人购买服务的媒介物作为支付手段，这更有效率。

同中世纪社会相比，现代社会的未婚男子，尤其是异性恋男子比例更低一些。然而，卖淫还是继续存在，尽管规模小了。卖淫的
132 衰落是符合经济学模型的，即当单身汉数量下降时，需求也应下降，因为单身汉要比已婚男子更看重嫖娼，当然也因为卖淫妇女的供应大概也随着出现了可替代的妇女工作机会而下降了。[43] 我们还预期，并且我们也发现，[44] 随着中产阶级向伴侣婚姻移动（比更低层人们的移动更迅速），[45] 对卖淫的需求也向下层阶级转移了。这是因为，嫖娼作为对伴侣婚姻性行为之替代在质量上要比作为非伴侣婚姻性行为之替代更差。

考虑到发生了性革命（它大大增加了可以一夜风流的妇女之数量），卖淫嫖娼居然还继续存在，这看起来也许令人吃惊。经济学模型对此提出了一个可能的解说。研究中世纪卖淫的研究者就观察到，那时的妓女为顾客提供的是“正常的”普通的性行为；研究现

---

〔43〕 Vern L. Bullough, *The History of Prostitution* 90 (1964). 因此不奇怪，在瑞典几乎没有妓女，尽管妓女在那里并不违法。Decker，前注〔39〕，页 130－132。在瑞典有相当程度的性自由，此外我们将在下一章看到的，妇女在工作市场上的机会，在瑞典可能要比任何其他国家都要好。

〔44〕 Theodore N. Ferdinand, “Sex Behavior and the American Class Structure,” in *Studies in Human Sexual Behavior*, 前注〔2〕，页 166，174。

〔45〕 Rainwater，前注〔2〕。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

代卖淫的研究者则发现，并确认了一般人的印象，今天的妓女专长于“怪癖的”性行为。[46] 理由也许是，在中世纪时期，妓女的主要顾客都是些单身汉，而今天因不能以合乎情理之代价同未婚妇女结成性关系的异性恋单身汉的数量急剧下降了，今天妓女的大多数顾客都是被迫成婚的男子 [47] 已婚男子以及有稳定女朋友的男子都有了他们想要的“正常”性活动，在家庭中，并且基本免费，并且如果这些性关系是伴侣型的，就是比嫖娼更好的性关系。由于妓女们的价格不能低于妻子和女朋友，因此妓女们就有动力进行服务分工，向那些已婚男子以及有稳定女朋友的男子提供一些他们愿意支付、但在（免费的）家庭中无法获得的、与此相同的服务。

如果城市吸引了妓女和同性恋者，更重要的是，如果如同搜寻经济学理论提示的那样，少数人的任何类型的性偏好（或是任何少数人的偏好）都能在城市中得到更好的服务，那么这些服务实践者 133
就会被吸引到城市来。这样一来，为什么传统上一直认为“伤风败俗的行为”是一种城市现象，为什么一般的城市居民要比一般的非

---

〔46〕 请比较，Rossiaud，前注〔36〕，第 8 章和 Lydia Otis, *Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban Institution in Languedoc* 100 – 104 (1985)，与 Richard Symanski, *The Immoral Landscape: Female Prostitution in Western Societies* 66 – 68 (1981) 和 Jennifer James, “Prostitutes and Prostitution.” in *Deviants: Voluntary Actors in A Hostile World* 368, 402 – 409 (Edward Sagarin and Fred Montanino eds. 1977)。詹姆斯也还强调，与我的分析在精神上一致，残疾人、性无能者以及出行者更经常光顾妓女，所有这些男子都是在“自由的”性市场上有很高的永久或是暂时搜寻成本的男子。

〔47〕 Rossiaud，前注〔36〕；Symanski，前注〔46〕，页 64，73 (tab.4.3)；Decker，前注〔39〕，页 169，218；David A. J. Richards, “Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution,” 127 *University of Pennsylvania Law Review* 1195, 1270 (1979)。罗西奥德指出（页 39 – 41）当时禁止已婚男子光顾中世纪的妓院，并且当时的妓女把自己同顾客的关系描述为“我们有一夜的婚姻”。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

城市居民对性的看法更为宽容和开放，也就容易理解了。[48] 厌恶性放纵或性不轨（在他们看来如此）的人们一般都会离开城市，而他们的离去又会在性的问题上强化城乡间的道德差别和态度差别，更精确地说是，大城市与小城镇之间的差别。[49] 更重要的是，在城市，性行为不轨者的各个群体都趋向于聚集起来，以便减少搜寻成本。因此，哪怕是城市没有有关分区的规制，也还是会出现“红灯”区，并因此使这些不轨者更为显著，强化了城市伤风败俗的名声。此外，因城里的已婚妇女更难找到工作，因此当城市的结婚成本比农村的结婚成本更高时，城里就不仅会出现更多的妓女和机会型同性恋行为，而且会出现更多“未婚同居”、更多的人工流产以及更多的非婚生子女。[50]

收入与财富

在性经济学理论中，城市化是一个有解说力的变量；收入则是另一个有解说力的变量。我已经在婚姻发生率的联系中提到收入的作用。但在那里，收入的影响还是间接的；贫困会在一定程度内降

---

〔48〕 例证性研究，请看，C. Edward Stephen and Douglas R. McMullin, “Tolerance of Sexual Nonconformity: City Size as a Situational and Early Learning Determinant,” 47 *American Sociological Review* 411 (1982); Thomas C. Wilson, “Urbanism and Tolerance: A Test of Some Hypotheses Drawn from Wirth and Stouffer,” 50 *American Sociological Review* 117 (1985); 但请看，Mark Abrahamson and Valerie J. Carter, “Tolerance, Urbanism and Region,” 51 *American Sociological Review* 287 (1986).

〔49〕 不仅乱伦和兽奸在农村要比在城市更常见，以及农耕社会更少隔离妇女，而且，如同我们马上就会看到的，收入也许同性行为数量成反比，而乡下人常常比城里人的收入低得多。由于所有这些原因，乡村的性道德——与小城不同——也许在中产阶级看来很宽松。G. R. Quaife, *Wanton Wenches and Wayward Wives: Peasants and Illicit Sex in Early Seventeenth Century England* 179、245 (1979).

〔50〕 参见，John R. Gillis, *For Better, For Worse: British Marriages, 1600 to the Present* 161 - 166 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

低结婚率，因为贫困增加了单身汉的数量，因此也就增加了对卖淫的需求，并且它还创造了将成为妓女的未婚妇女的供应。收入还有一些直接的影响。尽管一个有很多钱的人要比贫困者更可能买得起任何其他东西，包括性，但有些物品经济学上称之为次品，意思是收入的增加会——假定价格和质量保持不变——减少对这种物品的需求数量。性也许就是这样一种次品。[51] 性是时间集约的（time - intensive）活动，因为时间是搜寻的一个重要组成部分，而搜寻又是性活动的一个重要组成部分，随着工作收入的增加，时间的成本自然也会上升。

然而，这一分析远不完整。首先是，性是一种闲暇时间的活动（它不能在工作时间做），而闲暇一般认为是一种优质品，即随着人们收入增加，对闲暇的需求会更多。应当肯定，性会同其他闲暇活 134
动竞争；但是，由于性是时间集约的，因此，即使它在人们用于闲暇活动的时间总量中的份额下降了，性活动的绝对量也许还是上升了。

如果我们区分财富和（挣得的）收入，预测就会变得更为容易一些。对闲暇（包括对性）的需求是财富的一个并不复杂的函数，因为时间的成本（因此也就是性的成本）并不随着财富增加而上升，不像时间的成本会随着收入增加而下降。一个拥有财产的人，或许他是继承来的，或者是他先前努力获得的，总之，他不必有很

---

〔51〕 Staffan Burenstam Linder, *The Harried Leisure Class* 83 - 89 (1970). 应当注意一个重要的限定，一个工资极低的人也许缺乏必要的资财过一种活跃的性生活。林德这部著作的一般主题——现代人更少闲暇，因为他们的时间成本太高——受到了挑战，特别提到了睡眠的成本，请看，Jeff E. Biddle and Daniel S. Hamermesh, "Sleep and the Allocation of Time," 98 *Journal of Political Economy* 922, 939 (1990). 他们指出睡眠也许也产生效用，在这种情况下，随着人们的收入增长，他们也许会"购买"更多的睡眠（通过放弃那些会减少他们睡眠的挣钱活动），尽管睡眠的"价格"（放弃了的其他活动）也上升了。在下面的正文中，我就考察了有关性活动的类似可能。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

高的以小时计的收入，因此，他的性活动也不会带来很高的时间成本。（相反，一个很穷的人也许会缺乏性活跃所必须的健康和精力。）由于保持通奸关系所花费的时间要多于嫖娼或从自己妻子那里获得的性，我们因此可以预期，富有的贵族男子会选择通奸、纳妾以及共时的或历时的多妻制，而不是选择一夫一妻制和嫖娼，而中产阶级男子会选择一夫一妻制以及（或）嫖娼，而不是选择通奸。

其他因素也导致人们预期：富人和不富有的人之间在性行为上会有系统的差别，无论是女人还是男子。非伴侣婚姻，特别是那种用来强化政治联盟或者是用来支撑败局的非伴侣婚姻形式，对于富人和贵族（他们要比普通人可能更富有）要比对中产阶级的人更为可欲，并且非伴侣婚姻会滋养婚外性关系。[52] 更重要的是，对各种潜在的性伙伴来说，一个富裕男子要比一个普通男子更为诱人，因此富裕男子的性搜寻成本实际上更低，即使他的时间更珍贵。并且，一个贵族妇女，只要她自己拥有财产，就不像一个中产阶级的妻子那么依赖丈夫，并因此她也就不大容易服从丈夫要她守身如玉的要求。[53] 古罗马上层妇女显然喜欢通奸，她们的这种倾向也许同这些妇女因有关嫁妆和继承的罗马法而拥有安全的财产有关，特别是因为这些财富不是这些妇女“挣来的”收入之累积，因此，也

---

〔52〕“[在贵族婚姻中]起决定作用的是一个家庭的利益，以及家庭之外的阶级的利益。婚姻这样一个高贵概念的冷酷、严厉以及清楚算计统治了每一个健康的贵族制，对此我们会有点颤抖……。这恰恰是为什么为了贵族世界并在这个世界中会把爱作为一种激情即这个词的伟大意义创造出来的原因，而在这个世界中，对激情的限制和剥夺都是最巨大的。”Friedrich Nietzsche, *The Will to Power* § 732，页 388（Walter Kaufmann and R. J. Hollingdale trans. 1968）.

〔53〕参见，Julian Pitt – Rivers, *The Fate of Schechem or The Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean* 45 – 46（1977）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

就不意味着她们的时间价值很高，不意味着情爱关系的成本很高。[54]

这一分析也许可以解说在1640年英国革命中爆发出来的中产阶级与贵族之间的某些紧张。清教主义是一种中产阶级的道德立场，而不是贵族的。17世纪时，中产阶级的收入正在上升，如果我的分析正确，这一事实趋向于增加这两个阶级之间在性态度上的差距，因为中产阶级收入的上升增加了时间对于中产阶级男子的价值，从而强化了他们的清教价值。 135

我们可以把这一分析延伸到当今，并预测：在工作压力很大的律所工作的年轻律师要比那些拥有继承来的财富但机会成本更低的人更少一些爱情故事，更少些通奸的事情。更宽泛一点说，比起每小时平均工资更低的社会，高度竞争的资本主义社会的氛围更少点浪漫，更不看重性谋划、闲适的求婚以及精细的调情；如果在静止的、传统的社会财富分配不如在流动的资本主义社会平等，则更是如此。这一点同本书第7章探讨的性道德是否有宏观经济学影响的问题是相关联的。

然而，如果结论说，一个社会的收入上升了，性活动就一定不可避免地变得更不频繁或更匆忙了，那就错了。除了前面关于闲暇是一种优质品的观点以及性是健康的正函数以及健康标准已经改善这一事实外，我们一定不要忽视因避孕之完善带来的性成本（与时间无关）之降低。我们也还一定不要忽视性活动的质量。如果质量保持不变，收入上升就会造成对时间集约品需求的下降；但是质量也许不会保持不变，因为对质量之需求本身就是收入的一个正函

[54] Beryl Rawson, "The Roman Family," in *The Family in Ancient Rome: New Perspectives* 1.19, 27 (Rawson ed. 1986); J. A. Crook, "Women in Roman Succession," in *The Family in Ancient Rome* 页 58, 68 – 69; Suzanne Dixon, "Family Finances: Terentia and Tullia." in *The Family in Ancient Rome* 页 93; Sarah B. Pomeroy, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity* 163, 181 – 182 (1975).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

数。当人们挣钱更多时，他们并不只是购买更多的汽车，他们购买的是更好的汽车。请想一想孩子的情况。养育孩子是时间集约的活动，因此当收入上升时，家庭孩子的平均数就下降了。但孩子的质量上升了。这就是，父母亲对孩子的关切和教育投入更多了。我们也许会类似地预期，收入上升会在其他因素保持不变时减少一个社会中性活动的数量，而增加其质量。这也许是伴侣婚姻增加的一个重要原因。

有效性别比

当我强调搜寻成本时，我隐含的就是在强调有效性别比对于解说性习惯的意义。性别比是人口总量中男子与女子的比率。所谓
136 “有效”性别比，我指的是男子与可得到的女子之比率。有效性别比越高，男子的异性恋性行为的成本就越高。搜寻成本更高是因为，每个男子都要花费更长时间来寻找一个还“没主”的妇女；这就好比在一个鱼很少的池塘中垂钓一样。更重要的是，每个妇女的价格也就这样哄抬起来了，因为这里的需求者更多；并且，如果不是由价格来清理市场，我们预期会有排长队的现象，例证这一点就是，在多妻制社会中，大多数男子打光棍的日子都很长。

单纯性别比与有效性别比之间的差别可能很大。也许单纯性别比是1，但是如果有一半的妇女都是某个男子的妻子，那么有效性别比就是2，并且，这里就会出现这样的趋势，即男子之间拼命竞争妻子，并反对多妻制。然而，可以弱化这种竞争，从而可以强化多妻者的稳定地位，方法就是鼓励或至少是容忍卖淫嫖娼和同性恋

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

行为，这些做法都为未婚男子提供了安全阀。[55] 因此，人们可以预期，在一个越是多妻制的社会中，当其他因素相等时，这些做法以及（由于下面会提到的原因）特别是同性恋行为就会越普遍。这一假说可以用多年前克利兰·福特（Clellan Ford）和弗兰克·比奇（Frank Beach）收集的关于多种性实践（主要是一些初民社会）的数据来验证。[56] 在他们报告了必备数据的 83 个社会中，有 53 个，几乎是2/3，男同性恋行为都很常见或得到了认可。但在 10 个实行严格单偶制社会中，这一比例最低（50%）；在 30 个有少数多妻的社会中，这一比例较高（60%）；而在 43 个普遍多妻的社会中，这一比例最高（70%）。这一顺序就如同预测的那样，尽管如果这个研究更丰富、细致，它就会使用更精细的区分，区分多妻制的程度以及容忍同性恋的程度，并控制其他潜在的有解释力的变量，例如性别比以及配偶结婚时的平均年龄差别（以此来表示婚姻是伴侣型的还是非伴侣型的）。

---

〔55〕 高性别比鼓励了男子的同性恋行为，这一点人们已有常提到。请看，例如，J. M. Carrier，"Homosexual Behavior in Cross – Cultural Perspective," in *Homosexual Behavior: A Modern Reappraisal* 100（Judd Marmor ed. 1980）.（因此，人们并不奇怪地发现，古希腊和古罗马似乎曾有过大量的并且一直都有男子剩余。Pomeroy，前注〔54〕，页 164 – 165，227 – 228。）关于希望保留多妻制的老人们对这种行为的容忍，请看，Barry D. Adams，"Age，Structure，and Sexuality：Reflections on the Anthropological Evidence on Homosexual Relations，" in *Anthropology and Homosexual Behavior* 19，21 – 22（Evelyn Blackwood ed. 1986）. 关于对卖淫的需求是性别比的一个函数，请看，Decker，前注〔39〕，页 72。

〔56〕 Clellan S. Ford and Frank A. Beach，*Patterns of Sexual Behavior* 129 n. 1，130 n. 2，268 – 292（1951）. 我已经用来自《人类关系分区档案》的数据补充了并在一些地方纠正了福特和比奇的数据，对正文中报告的发现实在不应全信，不仅因为正文没有校正其他变量，而且因为人种学数据常常对如何恰当概括某个社会对待同性恋行为以及（或者）多妻制的态度有分歧。比较一下福特和比奇的概括，以及，John W. M. Whiting，"Effects of Climate on Certain Cultural Practices，" in *Cultural Anthropology* 511（Ward H. Goodenough ed. 1964）和 Gwen J. Broude and Sarah J. Greene，"Cross – Cultural Codes on Twenty Sexual Attitudes and Practices，" 15 *Ethnology: An International Journal of Cultural and Social Anthropology* 409（1976）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

人们还会预期（对这一点也有证据）：在多妻制家庭中，以及
137 更一般的说，在任何妇女一直没有男性陪伴的地方，会培养出机会型女同性恋行为，因为一个多妻的男子有可能忽略其中的某些妻子。[57] 但是，在一个多妻制社会中，机会型女同性恋行为的总量也许会少于单偶制社会，因为在前者那里，老姑娘更少，妇女的平均婚龄也会更低。碰巧，这一点也有助于解说，为什么在一个多妻制社会中，男子更情愿用同性恋行为而不是嫖娼作为安全阀。在这样一个社会中，嫖娼也许非常昂贵（除非那是一个奴隶社会，并且禁止同奴隶通婚）。由于多妻制增加了对女性的需求，并因此降低了妇女结婚的平均年龄，并缩小了不婚妇女的比例数，进而，多妻制减少了可供嫖娼的妇女之供应。可以预期，这会大大提高嫖娼的价格，并因此使其他一些替代更有诱惑力。

我们不应当把性别比为 1 当作天经地义。在许多社会，溺杀女婴都很常见，有时导致了性别比的大大扭曲，[58] 这进而会扭曲有效性别比。在美国今天，黑人妇女的数量就大大超过了可得到的黑人男子。这部分是因为黑人男子要比白人男子的胎儿死亡率和婴儿死亡率更高，进一步看，这又是由于黑人中的孕期照顾和新生儿看护一般都很糟以及男婴比女婴更易受伤害这两个因素的互动；部分也因

---

〔57〕 Evelyn Blackwood, "Breaking the Mirror: The Construction of Lesbianism and the Anthropological Discourse on Homosexuality," in *Anthropology and Homosexual Behavior*, 前注〔55〕, 页 1, 11 – 13。

〔58〕 请看，例如，Lloyd deMause, "The Evolution of Childhood," in *The History of Childhood* 1, 25 – 29 (deMause ed. 1974)。我会在本章最后一节讨论溺婴。当我说"扭曲了"，我只是说大于或小于 1，在某种社会的意义上，一个实行溺杀女婴的社会会认为性别比为 1 才是"扭曲了"。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

为黑人男子因杀人造成的高死亡率以及高监禁率。[59] 此外，白人妇女也更可能同黑人男子约会（或相反），超过了白人男子同黑人女子的约会数。[60] 经济学分析预测，由于这样一种有利的有效性别比，（监狱之外的）黑人男子就要比白人男子更少可能有机会型同性恋行为或嫖娼，但更可能有多个性伙伴，会更早发生性行为，并带来非婚生子女，这些倾向都使黑人男子似乎要比白人男子更爱眠花宿柳。[61] 同样的，对摩门教的多妻制一直的解说都是，这是对女比男 138

〔59〕 在年龄从25到44岁黑人中，性别比为0.87；而白人是1.01。U.S.Dept.of Commerce, Bureau of the Census, *Statistical Abstract of the United States* 1987 17(1986)(tab.18)。应当肯定，这一差别有很大成分也许应归结为对年轻黑人男子的统计不足。Kristin A.Moore, Margaret C. Simms, and Charles L. Betsey, *Choice and Circumstance: Racial Differences in Adolescent Sexuality and Fertility* 112－114(1986)。但是，性别比只是有效性别比的一个决定因素。所有黑人男子中，有3%进了拘留所或监狱，而可以推定相应的黑人妇女比例要小的多，因为各州监狱中的囚犯中女性低于5%，拘留所中的女性犯人低于10%。U.S.Dept. of Commerce, Bureau of the *Census*, *Statistical Abstract of the United States* 1990 187(1989)(tab.323,325)。更重要的是，大多数囚犯都是年轻人：例如，州监狱中90%的囚犯是在18到44岁之间（在25到44之间的超过50%）；请看，187(tab.325)。由于这些以及其他原因，几乎毫无疑问，美国黑人的有效性别比要大大低于统一性别比。Moore, Simms, and Betsey 页112－114；Osei－Mensah Aborampah, "Black Male－Female Relationships: Some Observations," 19 *Journal of Black Studies* 320,321－322(1989)；Guttentag and Secord，前注〔36〕，ch.8。

〔60〕 Martin S.Weinberg and Colin J.Williams, "Black Sexuality: A Test of Two Theories," 25 *Journal of Sex Research* 197,214(1988)，以及那里引证的文献。尽管有63%的黑人白人通婚涉及到黑人男子与白人女子，而只有3%涉及到白人男子与黑人女子。Guttentag and Secord，前注〔36〕，页225(tab.8.8)(1970年的数据)。

请加微信97887667

〔61〕 关于黑人的机会型同性恋行为以及有关黑人嫖娼，我没有证据。然而，其他行为差异则有很好的记录，并且即使在控制了教育和收入这些变量之后，这些差别还是存在。Guttentag and Secord，前注〔36〕，页215－220；Moore, Simms, and Betsey，前注〔59〕；Weinberg and Williams，前注60；Sandra L.Hofferth, "Recent Trends in the Living Arrangements of Children: A Cohort Life Table Analysis," in *Family Demography: Methods and Their Application* 168(John Bongaarts, Thomas K. Burch, and Kenneth W. Wachter eds.1987)；Thomas J. Espenshade, "The Recent Decline in American Marriage: Blacks and Whites in *Comparative Perspective*," in *Contemporary Marriage: Comparative Perspectives on a Changing Institution* 53(Kingsley Davis ed.1985)；Ira L. Reiss, "Premarital Sexual Permissiveness among Negroes and Whites," 29 *American Sociological Review* 688(1964)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

多的一种回应，原因是许多摩门男子都外出传教去了。[62]

我的理论还生发出另外两个假说，这就是，在对其他一些解说犯罪率差别的变量作了调整之后，黑人男子要比白人男子更少强奸异
139 性，因为黑人搜寻异性的成本要比白人更低；另一个假说是，黑人男子比白人男子更不容易性虐待儿童。前一个假说可以用伊萨卡·厄利希(Isaac Ehrlich)解说犯罪率的各种潜在变量(其中包括种族)的回归分析来验证。检验结果不支持这一假说，非白人这一变量与强奸的相关系数为正，与厄利希对所有犯罪的研究一样；然而，在强奸问题上，这个相关系数要比任何其他人身犯罪的相关系数都要小。[63] 第二个假说（黑人男子要比白人男子更少性虐待儿童）有数据支持，

---

〔62〕 William Lawrence Foster, "Between Two Worlds: The Origins of Shaker Celibacy, Oneida Community Complex Marriage, and Mormon Polygamy" 223 - 224 (Ph. D diss., University of Chicago, 1976).

〔63〕 "Participation in Illegitimate Activities: An Economic Analysis," in *Essays in the Economics of Crime and Punishment* 68, 96 - 97, 100 - 101 (Gary S. Becker and William M Landes eds. 1974) (tabs. 2 - 5). 例如，在其中一个回归分析中，强奸的相关系数为 0.065，谋杀的相关系数为 0.542（请看，页 101 tab. 5，这些数据碰巧都是 1960 年的），这意味着黑人数量增加 1% 就会导致谋杀数量增加 0.5% 以上，但是强奸数量只增加 1% 的 1/15。在厄利希的研究中，侵犯人身的犯罪，除了谋杀和强奸外，是伤害和抢劫。厄利希把抢劫分类为财产犯罪，和他研究中的另外两种财产犯罪盗窃和偷汽车一样，而不是把抢劫作为侵犯人身的犯罪，同谋杀、伤害和强奸归为一类。但实际上，抢劫属于后者。抢劫是用威胁或是用暴力夺去一个人的财产。在偷窃和偷车案中，有关非白人变量的相关系数要低。

正文中的限定——"在对其他一些解说犯罪率差别的变量做出调整之后"——非常重要。没有这些调整，黑人中的强奸率要比白人高得多。在 1988 年，1/3 定罪的强奸者是黑人，尽管黑人在美国成人中只占了 11%。Patrick A. Langan and John M. Dawson, "Felony Sentences in State Courts, 1988" 4 (Bureau of Justice Statisitics Bulletin, U. S. Dept. of Justice, December 1990) (tab. 5). (该研究中，黑人在所有犯罪中被定罪的比例都更高，在抢劫中最高达到 63%。)需要对其他变量做出调整的例子是这样一个事实，强奸常常是一个非性的犯罪——例如抢劫和入室行窃——的附带事件。Diana Scully, *Understanding Sexual Violence: A Study of Convicted Rapists* 141 - 142 (1990). 这隐含的是，由于黑人犯这类罪大大超过了其比例数，那么他们强奸的成本要低于白人强奸的成本。需要区分原始数据与解释后的数据的另一个例子是，尽管我猜想黑人男子中机会型同性恋者要比在白人中更少见，但美国黑人男子因同性恋接触感染艾滋病的以人均计的发生率却是美国白人男子的两倍。"Centers for Disease Control Statistics," 4 AIDS 1307 (1990). 但这是在就其他与同性恋引发的艾滋病发生率有关的因素——例如对这种疾病的了解——进行调整之前的数字。在黑人社区中对这种病的了解完全可能低于平均数。Becker and Joseph, 前注〔6〕，页 405 - 406。

请加微信97881667

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

数据显示，在所有的收入阶层上，黑人都确实比白人更少可能性虐待儿童。[64]

玛希亚·古藤塔克（Marcia Guttentag）和保罗·希考德（Paul Secord）有关性别比的著作（前注〔36〕）试图从性别比失衡中得出性道德的寓意，这是一个雄心勃勃的努力。[65] 但是，由于作者缺乏一个融贯一致的人类行为理论，削弱了这一努力。他们想像：男子与女子的性别比越低，女同性恋行为就会越常见；男女性别比越高，男子就越倾向于把妇女关在闺阁中。这种观点是，男子对女子的需求过大就会提高未婚男子为接近妇女（无论是已婚还是未婚）所愿意支付的“价格”，从而使女性更难守身如玉。这些猜想都与经济学的分析意气相投，但与作者关于性别比失衡决定了一个社会性习俗的特点，即妇女短缺会导致压制的或至少是古板的社会性习俗，男子短缺则会导致自由或宽容的社会性习俗的主导说法无法兼容。性别比毕竟只是相关的成本收益中的一个决定因素而已。依据古藤塔克和希考德的分析逻辑，他们就不得不预言古希腊和正统犹太教（在这两种文化一直都是男子过剩[66]）有相似的性习俗，而事实并非如此。

140

〔64〕 U. S. Dept. of Health and Human Services, Office of Human Development Services, "Study Findings: National Study of the Incidence and Severity of Child Abuse and Neglect" 28 – 29 and fig.6 (DHHS Publication no. (OHDS) 81 – 30325, September 1981). 这一研究承认有这样一种可能性，即黑人向当局报告的儿童虐待案不如白人频繁，但它还是结论认为，在校正了跨移差别之后，不会影响该研究的结论。还必须承认这样一种概率，即黑人社区的强奸报告也不足。

请加微信97887667

〔65〕 又请看，Moore, Simms, and Betsey，前注〔59〕，页 136；David M. Heer and Amyra Grossbard – Schechtman, "The Impact of the Female Marriage Squeeze and the Contraceptive Revolution on Sex Roles and the Women's Liberation Movement in the United States, 1960 to 1975," 43 *Journal of Marriage and the Family* 49 (1981)；Grossbard Schechtman, "Marriage Squeezes and the Marriage Market," in *Contemporary Marriage*，前注〔61〕，页 375。

〔66〕 关于古希腊，请看前注〔54〕中的参引文献。有关犹太教，请看，Guttentag and Secord，前注〔36〕，页 42 和第 4 章。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

尽管如此，性别比，尤其是有效性别比，与性的经济学分析还是高度相关的，并且特别是，与解说在对收入、教育程度以及其他非种族变量之差别做了校正之后仍然存在的白人黑人之间的性行为差别有关。黑人的婚外生育率更高、黑人初次性交的平均年龄更低、每个黑人男子的性伙伴之平均值更高以及黑人性虐待儿童发生率更低，除此之外，黑人男子还比白人男子更少可能自愿做绝育手术或是使用避孕套；黑人也比白人更少可能寻求治疗不育的问题；并且，黑人男子要比白人男子更反对同性恋行为。[67] 由于黑人男子稀缺，以及由此他们在同黑人妇女的交易中占了上风，因此，他们就可以把避孕的负担转移给黑人妇女。由于受不育伤害的更多是妇女而不是男子，因此一个有多个妇女可以选择的男子也许会决定放弃某个没有同他一起生下孩子的妇女，而不是通过合作来寻求解决这个问题；事实上，支持多妻制的一个传统的理由就是，多妻制是避免女性不育但又不用离婚和再婚的一种办法。最后，在一个男女性别比很低的社区中，用同性恋行为作为安全阀的需求得到了最小化，因此，在这样一个社区中，同性恋行为更可能被认为不自然。

请加微信97887667

[67] Elizabeth Hervey Stephen, Ronald R. Rindfuss, and Frank D. Bean, "Racial Differences in Contraceptive Choice: Complexity and Implications," 25 *Demography* 53 (1988), 特别是页 67; Larry L. Bumpass, "The Risk of an Unwanted Brith: The Changing Context of Contraceptive Sterilization in the U. S.," 41 *Population Studies* 347, 350 (1987); Debra S. Kalmuss, "The Use of Infertility Services among Fertility – Impaired Couples," 24 *Demography* 575, 582 – 583 (1987); Gregory M. Herek and Eric K. Glunt, "AIDS – Related Attitudes in the United States: A Preliminary Conceptualization," 28 *Journal of Sex Research* 99, 111 (1991); Harlon L. Dalton, "AIDS in Blackface," 118 *Daedalus: Journal of the American Academy of Art and Sciences* 205, 213 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

宗教和教育

如同我在本书第2章中提到的，解说性态度差别的一个强有力变量就是宗教情感，尽管我只说了，在一个主导宗教敌视某些具体性做法（比方说，基督教（特别是罗马天主教）以及在弱些程度上的犹太教和伊斯兰教）的社会中，那些认为某些具体性做法会受到超自然制裁的人，甚或是相信会惹上帝不快的人，就要比不信宗教的人更少可能从事这样的性行为，或至少是更少可能赞同这些行为。为什么在性的问题上，教育程度更高的人要比教育程度不很高的人更宽容，这也许就是一个原因，因为在我们社会中，受过教育的人更少可能信教。[68] 141

另一个原因也许是，受过教育的人一般更了解人类性行为的多样化。他们会听说过弗洛伊德和玛格丽特·米德，甚至还可能听说过马林诺斯基。如果一个人知道詹姆斯一世、弗朗西斯·培根、奥斯卡·王尔德、亨利·詹姆斯、马塞尔·普鲁斯特（Marcel Proust）、格特鲁德·斯泰因（Gertrude Stein）、弗吉利亚·沃尔夫（Virginia Woolf）、约翰·梅纳德·凯恩斯（John Maynard Keynes）、E. M. 福斯特，皮奥特·伊利奇·柴可夫斯基、乔治·桑塔利亚、T. E. 劳伦斯、埃兰·图灵（Alan Turing），以及路德维希·维特根斯坦都是同性恋者，* 而索福克勒斯、苏格拉底、柏拉图、莎士比亚、克里斯托福·马洛、亚历山大大帝、居留斯·恺撒以及狮心理查德也许是同性

请加微信97884687

〔68〕 请看，例如，Gallup Report no.259，April 1987，11，14.

* 斯泰因（1874－1946）移居法国的美国著名女作家；普鲁斯特（1871－1922）法国著名小说家；图灵（1912－1954）是英国著名数学家。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

恋，他就不大可能认为同性恋行为只是一种恐怖的毁灭因素。[69] 因此，也如同这个名单所提示的，确有一些知识分子的文化英雄是同性恋者，但他们并不是非知识分子的英雄。（然而，对于非知识分子来说，许多也许会被提到的同性恋者中有威廉·蒂尔登［William Tilden］、科尔·波特［Cole Porter］以及洛克·哈德森［Rock Hudson］。*）在性行为以及性态度层面上，受教育者与非受教育者之间存在着分歧。例如，受过教育的人据说要比非受教育者更多自慰，因为他们的想像资源更多，这就使想像的性行为成为真实的性行为的一种更好的替代。[70]

宗教究竟是一个最终变量，还是如同这一关于教育的简单讨论提示可能的那样，只是一个副现象变量？就像我们在本书第 1 章中
142 看到的，《旧约全书》以及《福音书》文本中支持典型的基督教对性的态度之基础是不坚实的。性并不在希伯莱先知或耶稣的首要关切的问题之列。当然，《圣经·利未记》中有禁止同性恋和通奸的禁

---

〔69〕 然而，这些明星人物中也许有些是机会型同性恋者（因此，是“真正的”异性恋者），或者是真正的双性恋者，而不是“真正的”同性恋者。同性恋权利倡导者很容易依据少的可怜的一些证据就给一些名人贴上同性恋的标签，但是《同性恋百科全书》（*Encyclopedia of Homosexuality* [Wayne R. Dynes ed. 1990]）对这种标签的有利和不利证据的考察带有适度的慎重。请看具体人名下的内容。

请加微信97887667

* 蒂尔登（1893－1953）是美国著名网球运动员；波特（1892－1964）是美国著名作曲家和抒情诗人；哈德森是好莱坞明星。——译者

〔70〕 Morse Peckham, *Art and Pornography: An Experiment in Explanation* 166, 231 (1969). （比较一下下面有关色情物品的讨论。）一个始终一致且记录更为良好的发现是，中产阶级青少年要比下层阶级青少年更多自慰。请看，除了本书第 2 章中参引文献外，还有，Robert J. Havighurst, “Cultural Factors in Sex Expression,” in *Sexual Behavior in American Society: An Appraisal of the First Two Kinsey Reports* 191 (Jerome Himelhoch and Sylvia Fleis Fava eds. 1955). 除了两个群体的教育有差别外，在下层阶级人士中，第一次性交的平均年龄也更低一些。最后，有关教育对有效使用避孕用品的影响，请看，Robert T. Michael, “Education and the Derived Demand for Children,” 81 *Journal of Political Economy* S128, S140－S161 (1973).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

忌，但自从基督教教义放弃了其他许多《利未记》的禁忌以来，那些保留下来的就不可能以文本的权威强制而保留下去了。当然，文本并不是一切。文本的沉默可能寓意丰富。十戒就不禁止乱伦，但我们不应从中推论说，古犹太人就宽容这种做法，这就如同我们不应当因某个婚姻制定法的作者没有规定配偶之性别就推断该法的意图是允许同性恋婚姻一样。尽管如此，基督教的性观点是创造出来的（比方说，基督教决定要强调耶稣基督的［显然的］独身，就仅仅是一个决定而已），并且在可见的范围内，那些目的都可能很实际。这些目的可能是什么，对经济学分析来说，这是一个很难回答的问题。我不想自称有一个完整的答案，但是答案的某些因素——围绕着教会在推进伴侣婚姻中的作用——将在下一章出现。

性实践的互补性

如果一种物品的价格下降会增加对第二种物品需求的数量，那么这种物品可以说就是另一种物品的补充。在性的领域内，互补物品的一个例子就是避孕和阴道性交。如果我们不是把避孕“产品”看作物质性物品，而是看作是一种防止生孩子的服务，并因此根据避孕用品的有效性之完善、舒服程度以及名义价格做出调整，我们会很快意识到，避孕成本下降的幅度惊人。这就是为什么有人会预期，当其他因素相等时，阴道性交的数量会上升，而且也确实上升了（请看注〔10〕）。因此，可以用互补的考虑因素预测一些额外的、有关性实践的社会变化之后果或差别可以做出。

请加微信CF69567

人工流产也许像是一种避孕的替代，并且也确实是，但也还是对避孕的一种补充。有避孕作为支撑，人工流产减少了阴道性交的成本。如果因法律规制人工流产变得非常昂贵，那么，由于避孕并不百分之百有效，因此，一对夫妇也许会用某些非阴道性交的手段

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(例如肛交)，甚或是用禁欲作为替代。相反，如果人工流产很便宜，阴道性交就会更为频繁，并且，取决于人们对避孕方法的了解以及这些方法的有效程度，这种频繁也许会造成更多的不希望有的怀孕，尽管并非所有这些怀孕都会做人工流产。这应当有助于理解我们社会中混合着的廉价避孕手段、频繁的人工流产以及仍然很高的、不想要的孩子的出生率，尽管在后面的一些章节中会对此提出一个更精致的分析。

还有一个相关的理由，让人相信人工流产的数量被夸大了，超出了因人工流产而净失去的生命数量，这就是，当使用人工流产作为一种家庭计划（在为一个家庭作规划的意义上）的方法时，它对孩子出生的时间也许要比对孩子出生的数量影响更大。因为，人工流产在影响出生率时，会导致孩子的平均质量上升，并且因为，如同本书第7章将指出的，现代人有这样一个特定的倾向（因为婴儿和儿童死亡率下降养成的），即用追求孩子的质量来替代追求孩子的数量，我们也就可以理解，为什么拒绝人工流产的道德论点的力度在近几十年来已经弱化了。“可以通过增加对孩子的关注来鼓励生育控制这个显然吊诡的观点”[71]从经济学上看，是说得通的。

同人工流产相似，当把溺婴视为且应当视为一种家庭计划之方法时，[72]而不是把它当作一种无动机的恶行时，它减少的总人口数并不是被溺杀的婴儿数量。因为在一个贫穷社会中，一个妇女的

请加微信97887667

[71] Andre Burguiere, “From Malthus to Max Weber: Belated Marriage and the Spirit of Enterprise,” in *Family and Society: Selections from the Annales Economies, Societies, Civilisations* 237, 239 (Robert Forster and Orest Ranum eds. 1976).

[72] 很清楚，这是人类占支配地位的溺婴形式。请看有关的研究和参引文献，*Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives*, pt.4 (Glenn Hausfater and Sarah Blaffer Hrdy eds. 1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

孩子越少，这些孩子就越有可能活下来，长大成人。[73] 哪怕是大多数被溺杀的都是女婴（这是一种“有效率的”溺婴手段，因为它限制了未来人口的增长），也还是如此。[74]（减少了男子的数量不一定会减少下一代孩子的数量，因为一个男子就可以让不确定的大量妇女生育。）在一个妇女为了结婚需要嫁妆的社会中，一对夫妇也许不得不做出选择，或者是杀死他们的一个甚或更多的女儿，或者是只有很少的甚或没有孙辈后裔（因为养活所有的女儿的成本会使这个家庭无法给她们其中任何一人置办嫁妆）。因此——当然不是今天，而是在早期社会普遍存在的、非常不同的社会条件下——溺杀女婴的做法无须更多意味着敌视妇女或看不起妇女，这就如同修剪森林中的树并不意味着讨厌树一样。[75] 从一种基因的观点来看，一个父亲对自己女儿的生育潜力无所谓、并因此对她们的生死也都无所谓，那才是非理性的。

尽管避孕和人工流产是互补的也是相互替代的，溺婴和人工流产却也是相互替代的。人工流产权的倡导者不喜欢用这种眼光来考察溺婴与人工流产之间的关系，因为我们社会中的人们厌恶溺婴。 144
但是两者之间有这种互补关系是不会错的，两者都是在怀孕后防止不希望之生育的方法。然而，如果情况是如此，那么就提出了这样一个问题，为什么在晚近之前，这种更为残忍的方法即溺婴要比人工流产更普遍呢。明显的答案是，直到晚近，妇女做人工流产一直是一种很危险的手术；但是这个回答不完整，因为一直到晚近之

请加微信97887667

〔73〕 有关来自日本的证据，请看，Susan B. Hanley, “The Influence of Economic and Social Variables on Marriage and Fertility in Eighteenth and Nineteenth Century Japaness Villages,” in *Population Patterns in the Past* 165, 176, 199 (Ronald Demos Lee ed. 1977).

〔74〕 Susan C. M. Scrimishaw, “Infanticide in Human Populations: Societal and Individual Concerns,” in *Infanticide*, 前注〔72〕, 页 439, 454。

〔75〕 日文中表示溺婴的词，*mabiki*，与用来表示修剪植物的词是一样的。Hanley, 前注〔72〕, 页 176。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

前，生孩子也很危险。比较精细的回答是，如果不想要的孩子只是女婴，并且无法在产前辨别胎儿性别，那么，一般说来，人工流产杀死的婴儿就要比溺婴杀死的婴儿多出一倍来，而不希望要的婴儿只是其中的一半。

相互替代以及互补之间的互动还有进一步的例证，这就是避孕与卖淫之间的关系。一方面说来，有效避孕减少了妓女怀孕的概率，从而降低了卖淫的成本，并因此也降低了卖淫的价格。另一方面来看，由于有效避孕降低了婚姻的成本，避孕又鼓励了早婚，这就为更多的男子提供了一种性满足的替代来源，从而降低了对卖淫的需求。色情物品是另一种与性行为的关系同时具有替代和互补因素的物品。当在自慰时一块使用，色情物品创造了一种更接近幻想
145 的性交替代，而自慰本身不可能做到这一点，色情物品起到了一种性交之替代的作用，并减少了对性交的需求。[76] 但是当用色情物品来激发性欲望时，这些物品也会有增加性交数量的后果。如何平衡这些后果，在有关色情物品对强奸起什么作用的辩论中，这是一个关注的焦点，我将在本书第 13 章予以讨论。

请加微信97887667

〔76〕以同样的道理，有人论辩说，随着先前只对男子销售的色情出版物如今越来越多向妇女出售，就会有更多的妇女自慰，转而导致妇女更多关注明荼性态这种独特的形式，而不是西方妇女特有的更为弥散的性兴趣。John H. Gagnon, "The Interaction of Gender Roles and Sexual Conduct," in *Human Sexuality: A Comparative and Developmental Perspective* 225, 242 (Herant A. Katchadourian ed. 1979). 这是一个典型的建构主义假说。相比之下，社会生物学家认为色情物品——指的是强调描绘性器官的色情文学——永远也不会在妇女中间找到巨大市场。经济学家在这个问题上是中立的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第六章

经济学视角中的性态史

本章系统阐述性态的实证经济学理论，并辅以一些个案研究；这些个案研究把伴侣婚姻的作用和妇女职业的基本状况作为人们的性行为和态度改变的突出原因。最后一节则讨论这两个显著因素之间的因果关系。 146

古希腊的爱情以及娈童关系的制度化

请加微信97887667

在柏拉图和亚里士多德时期的雅典公民人口中，男孩和女孩都分别抚养，男孩上学，女孩则不上学。多妻制受到禁止，但非正式的多妻制却很盛行，因为已婚男子都有其他同居的第三者。由于这一或其他的原因，包括由于溺女婴带来了妇女的缺乏，女孩结婚年龄都很小，而丈夫通常要比妻子年龄大许多。由于年龄的差别、女孩平均婚龄很低（大约 16 岁）、普遍的包办婚姻、男女授受不亲（sequestering women）以及夫妇之间受教育程度不同，结果是婚姻并非伴侣型的。夫妇并非好友、并非为了爱情信任联系以及为了利

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

益、价值以及经验的分享而结合的。他们不一起社交，甚至不在一起吃饭。并且也不指望丈夫对妻子忠实，只是他不要把第三者带到婚姻家庭中来而已。请记住，性的功能之一就是加固关系。丈夫与妻子之间的关系越是单薄，就越是不大需要用性来强化这种关系。

依据我们从本书第2章了解的情况来看，这一男女授受不亲的图画有些夸大；特别是不应按字面意思上理解“授受不亲”。但这幅图画大致确当，并且经济学可以解说它具有的四个也许乍看起来是偶发的或至少是不相关的特点。这些特点就是：普遍婚姻制；广泛容忍男子同性恋行为（看起来，几乎是制度化的同性恋），这通常涉及的是一个25至30岁的男子与一个青春期的男孩；认为同性恋偏好是所有男子的一个发育阶段，而不是某些男子的持久偏好；以及有一群高级妓女，她们有文化、有才智，是不同于一般妓女的名妓（*hetairai*），当然，普通妓女也很多。

在一个非伴侣型婚姻的文化中，男子就会在家室之外寻求爱情的寄托，[1] 寄托者或者是本社会阶层的其他男子，或者是——如
147 果不是本阶层的——专门为他们提供陪伴的妇女。性有时就用来、甚或常常被用来强化这些关系；因此也就有了与公民阶层男孩的娈童关系，以及与那些名妓的异性恋关系。但是，由于这些男子很容易形成和保持非伴侣婚姻，因此这就阻碍了一种独特的同性恋次文化的出现，甚至是阻碍了人们敏锐地意识有那么一些男子，他们有一种真正的同性恋偏好（即，他们不是机会型同性恋者）。似乎同性恋者和异性恋者的要孩子的欲望强烈程度是相同的。但如果是在这样一个社会中，在那里，妇女对丈夫的指望不仅仅是一个财政保护者和偶尔的性交者，而是最亲近的人，同性恋男子就很难获得成

请加微信97887687

[1] 请看，例如，Richard G. Parker, *Bodies, Pleasure, and Passions: Sexual Culture in Contemporary Brazil* 32–34 (1991).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

功的婚姻。许多人都努力过，却很少能成功。[2]

而当婚姻是非伴侣之际，这种困难就要小多了。妻子没有指望丈夫亲近、忠诚、关切以及其他；她所指望的一切就只是财政赡养以及偶尔的性交；并且，如同我在本书第4章中提到的，大多数同性恋男子都能进行阴道性交，只是他们并不感到很有快感或情感上不满足而已。在古希腊，男同性恋者非常容易成为一个保持家庭和睦的已婚男子，同时又在外面追逐年轻男孩，这一点使男同性恋看上去与男异性恋者没有什么差别，不像在像我们这样的伴侣型婚姻的文化中。事实上，这种差别非常之小，很少为人们注意到，就如同我们今天不很注意左撇子一样，因为这对于一个人的社会角色没有任何意义。同样，当时卖淫也不是个问题，因为它对婚姻关系的任何根本特征都不构成威胁。

由于公民阶层的妇女都“授受不亲”了，而且男子结婚又很迟，因此，可以想见，雅典公民的异性恋男子在他们精力最旺盛的年月都是打光棍度过的。他们四处寻找替代妇女的性对象，并频繁地盯上了青春期男孩。为什么是男孩而不是男子呢？为什么是男孩而不是妓女呢？

在身体上，青春期男孩要比成年男子（他有胡子并嗓音低沉）也比未发育的男孩（他还是个孩子）都更像一个年轻妇女；因此，我们可以预期，机会型恋者[加微信:cf887667]并且许多没有多少机会接近女 148

[2] Marcel T. Saghir and Eli Robins, *Male and Female Homosexuality: A Comprehensive Investigation* 96–98 (1973). 然而，这种婚姻也有一些相对成功的，有关的报导，请看，Catherine Whitney, *Uncommon Lives: Gay Men and Straight Women* (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

性的单身汉都会变成机会型同性恋者——会追逐青春期男孩。[3] 在他成人的早期会这样做。当他到了结婚年龄时，他的目光就会转向妇女（妻子、名妓以及同居的第三者），这意味着他获得了为赡养妇女所必需的财政资源。

相对于男孩来说，妓女和女奴提供的是一种低成本的替代，并且也是经常使用的替代。但是，妓女和女奴都来自更低阶层，她们因此不是那无法接近的公民阶层女孩的完美替代。男孩不是女孩，这是一个很大弱点，但是男孩也有他们的优点，他们与公民阶层女孩同属一个社会阶层（若是在一个不那么男女授受不亲的社会中，这些年轻的男公民就会与这些女孩浪漫相爱），并且这些男孩受过教育，而这一点甚至公民阶层的女孩也不具有。我们无须假定这些

---

[3] 请回想，在前一章中提到用男孩作为女子的替代；并且，请看，Parker Rossman, *Sexual Experience between Men and Boys: Exploring the Pederast Underground* 14, 16 – 17 (1976). Camille Paglia, *Sexual Personae: Art and Decadence from Nefertiti to Emily Dickinson* 109 – 125 (1990)，他追寻了弗洛伊德，强调了古希腊男性美的理想不带有性的品质——小小的、基本无毛的阴茎，羞怯、屈服的姿态等等：女孩式的男孩品质。弗洛伊德曾说："很明显在古希腊，那里大多数有男性气概的男子都在同性恋者当中，激动一个男子之爱的并不是一个男孩的丈夫特征，而是他在身体上与妇女相似并且他具有女性的精神品质：羞怯、谦虚并且需要指导和帮助。一旦男孩成为男子，对于男人来说，他就不再是一个性对象了。" "The Sexual Aberrations," in *Three Essays on the Theory of Sexuality* 13, 22 (James Strachey trans. 1949). 但是我们不应当担心，不要像约翰·威特曼提出的那样（John Weightman, "Andre Gide and the Homosexual Debate" 59 *American Scholars* 591, 595 [1990]），担心"[古希腊] 妇女会如何看这一点 [即，娈童关系]，特别是那些年轻女孩，剥夺了她们的年龄在 13 到 23 岁之间的男性同代者会怎样。"这些年轻女孩或者是被关在父母家中，或者同 23 岁以上的男子结婚了；正是缺乏女孩才使异性恋的年轻男子感到娈童关系很有吸引力。但是，即使是今日，有人估计，美国的好男色者 50% 以上都结了婚（Rossman，页 6），这个数字是（全部）结婚的美国男子同性恋比例的两倍。Michale W. Ross, *The Married Homosexual Man: A Psychological Study* 10 – 11 以及表 11.1 (1983)。（这些估计都非常粗略。）也不令人吃惊的是，在罗斯曼（Rossman）的抽样中，所有的非洲人都结了婚。Rossman，页 6。非伴侣婚姻在非洲要比在美国更为常见。因此，一个非洲同性恋者或双性恋者要比一个美国同性恋或双性恋者更容易结婚。

请加微信97887667

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

优点完美地补偿了男孩的不足之处。尽管在古希腊文献和艺术中，娈童关系很突出，但没有人知道实际发生率是多少，并且即便是在年轻的男公民中，这也完全可能是少数人的偏好。

由于绝大多数男子都是异性恋者，因此，如果机会型同性恋行为在异性恋人口中很普遍，那么机会型同性恋的偏好就会给这个作为整体的文化定下基调。观察者会得出结论认为，这种发生在过渡时期的娈童关系——我们也许可以这样称呼它——就是这个文化中占支配地位的同性恋形式。然而，如果我的分析不错，无论这种过渡期的娈童关系有多常见，我们都没有理由认为同性恋偏好在古希腊要比在现代美国更为普遍。 149

娈童关系是男子发育中的一个得到承认或至少是得到容忍的阶段，这种观点并非古希腊所独有，就如同我们在本书第 2 章中所看到的；其最极端的形式见于新几内亚的桑比亚人。若是把桑比亚人的仪式化娈童关系描述为机会型同性恋，我敢肯定，这会让吉伯特·赫德这位桑比亚人性态的首席研究者畏缩。他认为桑比亚人的娈童关系是一种把乖孩子创造成无畏勇士的做法。[4] 也许如此。但在他的出色研究中，赫德发现的吞咽精液与变成自信且啪啪逼人的男子汉之间的联系太复杂了，让人很难理解；还是让我提出一个更为简单一些的替代。在勇士文化中（古希腊的文化与桑比亚文化很相近），作战年龄的男子频繁地不在家中。由于男子都很妒嫉，会感到必须把妇女同男子（父亲和丈夫除外）更有效地隔离开来，比父亲和丈夫一直在身旁管着她们时更有效地隔离开来。这种男女有别减少了年轻男子异性恋的机会，造成了一种对于性替代对象的需求，而娈童关系可以满足这种需求。同时，通过阻滞伴侣型婚姻，这种隔离还创造了一种容忍同性恋的气候。

请加微信5788 1687

我的与赫德不同的解说事实上可能是补充性质的解说。桑比亚

[4] Gilbert H. Herdt, *Guardians of the Flutes: Idioms of Masculinity* 302 – 325 (1981).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

人的母爱让人难以忍受，这也许反映了她们被关在家中的身份，从我对古希腊婚姻的讨论中可以了解到，这种男女授受不亲的隔离可能减少婚姻的伴侣性，并且，如果婚外情作为一条排遣渠道无法得到的话，就会激起妻子在其他什么地方寻求强烈的情感关系，比方说，关爱自己的孩子（我说的不是一种乱伦的关系）。而可以想像，强烈的母爱会使男孩在婚姻态度获得上复杂起来。要在一种勇士文化中生存下去，这个社会也许会演化出一种习惯：把男孩从他母亲那里夺走，在一个同性别社会环境中重新对他进行文化灌输。在这种环境中，异性恋的机遇会很少。

不仅娈童关系不是同性恋的同义语；而且，一个“真正的”同性恋者是否会比一个因剥夺了异性恋机遇的异性恋者认为娈童关系更有吸引力，这也不确定。机会型同性恋者喜欢男孩而不是男人，因为男孩是更近乎年轻妇女的替代。一个真正的同性恋者却不会感到年轻妇女对他有吸引力——他只是为男子所吸引（事实上，常常是异性恋的男子），[5] 因此，为什么他会感到年轻妇女的替代有吸引力呢？我们必须区分男孩（比如 13 到 15 岁）和年轻男子（比如说，16 到 25 岁）。（低于 13 岁，我们就是在谈论孩子了，是恋童癖［pedophile］的而不是娈童关系的领域了。请看本书第 14 章。）就如同大多数异性恋男子都感到年轻妇女要比年老妇女更有吸引力一样，大多数同性恋男子也以同样感到年轻男子要比年老男子更有吸引力。（这个证据证明了，除了在渴求的性伙伴之性别问题上，同性恋男子都更像其他男子而不是更像妇女。）但是在青春期少女看来，大多数异性恋男子——我不是说青春少年——都没有很强的吸引力，他们在青春期少男看来有吸引力，只是因为这是这些少男可以获得的最近乎年轻妇女的替代物；而且，我们也不应当预期大多数

请加微信咨询:CF69567

---

〔5〕 Jeffrey Weeks, *Sex, Politics and Society: The Regulation of Sexuality since 1800* 113 (1981).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

同性恋男子在青春期少男看来很有吸引力。因此，我们预期机会型同性恋者会更喜欢男孩，而真正的同性恋者会更喜欢年轻男子，尽管在16到17岁的范围内，这两者会有重叠。与这一点一致的是这样一个事实：当同性恋者确实追逐（更为年轻的）男孩时，这常常是因为那里对男子的竞争太多了；男孩是一种稍次的替代物，那些不太有吸引力的同性恋都是不得已，才追逐这种次品的。[6]

我说到，异性恋者也许也会像同性恋者那样热情地（甚至更为热情地）追逐男孩；这种说法也许与下面的事实不一致，即许多同性恋者都女里女气。可以推断，尽管如此，他们对其他同性恋者还 150
是有吸引力，而如果真是这样的话，为什么男孩对其他同性恋者就没有吸引力了呢？这里忽视的是搜寻成本。即使一个同性恋会更愿意要一个“真正的”男子作为性对象，但对他来说，要从异性恋者中找到一个性伙伴要比从同性恋者中找到一个性伙伴难得多，并且他也许不得不满足于一个女里女气的同性恋者。这也许不是他的第一选择，而且这也不意味，由于男孩不如男人有雄气，同性恋就一定喜欢男孩。

更重要的是，尽管许多同性恋者小时候都经历过一段女里女气的阶段，并且有许多女里女气的男人都是同性恋，但并不清楚的是，同性恋者中这种女里女气的男子占了多大部分。确实，许多异性恋者都认为大多数同性恋者都女里女气。但是，他们之所以这样认为是因为女里女气可以观察到，而同性恋的偏好却观察不到，并且也因为一个女里女气的同性恋者会很容易被辨认为同性恋，他要掩藏自己，被他人当作异性恋者，就得比一个有男子汉气概的同性恋者花费更大的成本，因此，他就更少激励来努力掩盖自己的同性恋倾向。还有，同性恋者也许还会用这种女里女气来作为他们的同性恋信号。对于妇女来说，男子很容易辨认出来，而对男人来说，

请加微信97887667

[6] Paul H. Gebhard et al., *Sex Offenders: An Analysis of Types* 321–322 (1965).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

女子也一样，这因为自然选择已经使男人与女人之间在体形、步态、肤色以及嗓音上的差异都很突出。男同性恋在外观上与男异性恋者的类似程度要超过男人与女子的类似程度；因此，辨认同性恋就更困难一些，而采用一种可辨认的“同性恋”举止就便利了这种识别。因此，女里女气也许是一种为减少性搜寻成本的设置。

如果我对娈童关系的分析不错，那么这种分析就显示了，那种既大力谴责娈童关系又看重女性贞操的、标准的“保守主义”性观
151 点肯定是徒劳的，最终说来甚至肯定是不融贯的。可以得到的、满足男子性欲望的年轻妇女越少，男子就有更大倾向以男孩来满足这种欲望。与此相类似，天主教的传统保守派也同时憎恶异性（当然，也痛恨同性的）肛交行为、避孕和人工流产，认为这些做法都“不自然”。但是，如果避孕和人工流产受到阻碍，以异性肛交行为来替代阴道性交的需求就会上升，因为肛交行为是不生育的。[7] 就算是既希望压制一种活动也希望压制这种活动的替代（例如抢劫和偷窃）并没有内在的矛盾。但是要让人不犯罪要比让人们没有性活动容易多了。保守派们应当对人性现实一点。什么时候自我控制曾是一个可靠的规制手段呢？阿奎那宽恕卖淫（请看本书第 7 章），在他那个时代，难道不是很现实吗，难道在我们的时代，现实主义就不要求人们宽恕范围更广泛的不合教规的性实践吗？

请加微信97887667

修道生活、清教习俗以及基督教性伦理

我在前一章评论了中世纪通常条件下婚姻的高成本。这种成本注定会造就大量单身汉，并且确实也造就了，而由于教会禁止多妻

〔7〕 关于在天主教国家中，肛交行为被视为异性性交的一种避孕形式，请看，Parker，前注〔1〕，页 128－129。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

并努力阻滞同居，婚姻的高成本还造就了大量的老姑娘。（教会禁止离婚有两个相互扯平的后果：会增加婚姻的成本并因此增加了未婚者的数量，但会减少由于婚姻终止而未婚的人的数量。）修道院（以及更为一般的独身教士）和女修道院，可以视为是一些吸纳剩余单身汉和老姑娘的机构，为的是减少对数量有限的婚姻位置的竞争。但是如果假定进入修道生活的单身汉和老姑娘就其性偏好和机遇而言，都是随机的，那就有点天真。一个家庭，如果有一个儿子多病或同性恋，就可以预期，这个家庭会引导他当教士，因为他不特别合适做丈夫，特别是因为当时教会努力鼓励伴侣婚姻；而如果一个女儿多病且恋家，可以预期，她的家庭会引导她进女修道院。[8] 在后一种情况下，一个额外的考虑因素是，一个姑娘越有吸引力并越适合抚养孩子，女孩的家庭为吸引到一个合适的丈夫而必须陪嫁的嫁妆就越低。

一个类似的解释也许可以解说为什么同性恋在海军舰船上要比在军营中更为常见。[9] 海军服役是修道式的，这不仅是说这种服役会同其他男子并肩战斗（在其他军种中服役也是如此），而且是 152

〔8〕 John Boswell, *The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance* 240 – 241 (1988).

〔9〕 Arthur N. Gilbert, "Buggery and the British Navy, 1700 – 1861," 10 *Journal of Social History* 72 (1976); C. A. Tripp, *The Homosexual Matrix* 222 – 227 (1975); Mikhail Stern, Sex in the USSR 217 (1980); Theodore R. Sarbin and Kenneth E. Karols, "Nonconforming Sexual Orientations and Military Suitability" B – 2, B – 3 (Defense Personnel Sexuality Research and Education Center, Rep. No. PERS – TR – 89 – 002, 1989 年 12 月). George Austin Chauncey, Jr., "Gay New York: Urban culture and the Making of a Gay Male World, 1890 – 1940" 77 – 97 (Ph. D. diss., Yale University, 1989), 描述了一帮子纽约保尔利街上的名声不佳者，在那里，海员和移民们，止于没有妇女，就用男孩和年轻男子作为替代；此外，J. Dunbar Moodie, "Migrancy and Male Sexuality in South African Gold Mines," in *Hidden from History: Reclaiming the Gay and Lesbian Past* 411 (Martin Bauml Duberman, Martha Vicinus, and George Chauncey, Jr., eds. 1989), 描述了被切断同妇女接近的矿工之间的同性"矿山婚姻"。

请加微信97887667

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

说即使在和平年代这种军役也长期剥夺了异性恋发生的机遇，对于同性恋来说，这种剥夺要比对异性恋来说，成本显然要低很多。英国海军在远航期间同性恋行为（不必定如此，我想论辩，甚或可能是同性恋的偏好）之多似乎非同寻常。另一个解说理由也许是，船员中有许多男孩，对于那些被剥夺了异性恋出口的异性恋者来说，这些男孩很有吸引力。阿瑟·吉伯特（注〔9〕）报导的大多数案件涉及的都是成年船员同男孩的肛交。我的分析隐含的是，在海军中要比在其他军役中，无论是真正的还是机会型的同性恋行为都更为常见。

早期新教徒对罗马天主教教会提出的指控之一就是，修道院成了同性恋的温床。这一指控也许有助于解说，为什么在大多数天主教国家都不再起诉同性恋之后，新教国家却继续起诉，尽管是时断时续的。在中世纪的修道院中，同性恋的传播究竟有多广，没有人知道；但是如果足比普通社会上更为常见，则不会令人吃惊，〔10〕因为这就是性隔离制度的一个预期特征。然而，有意思的并不是，这些修道士（就像其他住民全为男子的机构一样）被剥夺了异性恋的出路，这一点很明显，并且更多是与同性恋行为相关，而不是与同性恋偏好相关。有意思的是，一般说来，挑选出来当教士特别是过修道生活的人会趋向于（但教会并没有意图或没有渴求这样的结果）是那些相对说来缺乏情景中妙的男子；在这些男子中，同性恋

请加微信9788667

〔10〕一些证据，请看，David F. Greenberg, *The Construction of Homosexuality* 283, 286 (1988). 中世纪的教会肯定关切修道士的同性恋问题。请看，例如，Peter Damian, *Book of Gomorah: An Eleventh – Century Treatise against Clerical Homosexual Practices* (Pierre J. Payer trans. 1982).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

者，即真正的同性恋者的比例会更高。[11] 与这一推测相一致的是这样一个事实，即教会一般对自己队伍中的同性恋采取保护态度，[12] 而与此同时，教会的顶尖神学家又对同性恋和自慰表现出一种看上去过分的关切。考虑到天主教的性教义，这种关切也许并不真正过分，因为同性恋和自慰在独身机构中确实要比在其他地方更可能发生。

如果教会能够对教士实施总体的性自禁，所有这些也就相对不重要了。但教会不可能。尽管如此，我们也许可以假定，当时（并 153
且现在也是）修道院中的性活动程度要比外部世界更少。但是，我们应当预料，如果这些活动一旦发生，其中与外部世界很不对称的部分都是同性恋活动，事实上，在比例上要比修道院外的天主教教士中的同性恋行为更多，因为修道院外的教士有更多的异性恋机遇。正是由于认为完全自禁不现实，这才导致了不仅是新教教会而且犹太和伊斯兰教会都鼓励其教士结婚，结婚的后果就是通过提供一种替代来减少婚外性活动（包括同性恋）的收益。

今天，独身教士中同性恋比例要比中世纪时更高还是更低呢？我预想今天会更高，因为异性恋机遇，无论是婚内的还是其他的，

---

[11] 另一个但并非不 请加微信97887667 天主教会的仪式曾经（并或许今天仍然是）对那些有同性恋偏好的人特别具有吸引力。参见，Peter Gay, *The Tender Passion* 236 - 237 (1986)（*The Bourgeois Experience: Victoria to Freud* 一书的第 2 卷），该书讨论了纽曼大主教以及英国天主教运动，如同我们将在本书第 11 章看到的，这些人趋向于被吸引到那些涉及装饰的工作上，以及被吸引到艺术和戏剧表演上，并因此他们也许会比一般的异性恋者更感到传统天主教礼拜的辉煌——色彩丰富的牧师服装、洪亮的拉丁语调、教会音乐以及熏香。当然，即使这是真的，这里的因果关系也可能与我提出的因果关系相反：具有同性恋倾向的教士们也许影响了礼拜仪式的设计和精心制作。

[12] Luiz Mott and Aroldo Assuncao, "Love's Labors Lost: Five Letters from a Seventeenth - Century Sodomite," in *The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe* 91, 99 - 100 (Kent Gerard and Gert Hekma eds. 1989); Guido Ruggiero, *The Boundaries of Eros: Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice* 141 - 144 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

今天都更多了，因此这就减少了教士职务对于异性恋者的相对吸引力。并且，恰恰是因为这些机遇非常多，那些在性的问题上似乎不太活跃的单身汉都会被人怀疑是同性恋，除非是他们属于一个行当，并且这个行当把独身作为加入该行当的条件之一。因此，教士职位就成了一个同性恋可以藏身的好地方，特别是当婚姻已经变成一个不便藏身的地方时，因为如今婚姻都变成了伴侣婚姻，对同性恋者来说，他们很难让伴侣婚姻正常运转。当然，如果天主教会采取严厉措施，筛选掉那些同性恋申请者，也许会抵消同性恋者成为教士的自我选择。但是，看起来天主教会并没有这样做。教会并不像某些同性恋权利倡导者描述的那样是一个患了"同性恋恐惧症"的机构。数十年前，《新天主教百科全书》就这样说过，同性恋者"需要一个为上帝和人类服务的职业，而教士可以帮助他找到这个工作……。一个同性恋者，只要他真诚努力，在天恩的帮助下，控制他的不轨倾向，他就会像一个异性恋者一样令上帝欢心。"[13] 这种得以升华的同性恋者在教士职务中长期以来受到欢迎。[14]

天主教教士中的同性恋比例上升了，这个假说无法直接验证。
154 没有人知道中世纪或今天的教士中同性恋的比例是多少。你可以说的全部只能是，今天这个比例似乎非常高。假定我们有限度地相信1989年的一个发现，它发现至少有50%的美国天主教教士以及神学院学生是同性恋者。[15] 因为，这一发现的研究方法有很大的缺

---

〔13〕"Homosexuality," *in* vol.7, 页119 (1967). 这一《新天主教百科全书》有华盛顿特区的天主教大主教的出版许可。

〔14〕一个天主教教士唐纳德·乔金在他的著作中赞同地讨论了独身同性恋者的爱，请看，Donald Goergen, *The Sexual Celibate* 188 - 196 (1974). Roger Scruton, "Sexual Morality and the Liberal Consensus," in Scruton, *The Philosopher on Dover Beach: Essays* 261, 269 (1990)，此文为禁止同性恋行为作了辩护，理由是这鼓励了同性恋加入教士队伍并把他们的同性恋升华了。他认为升华了的同性恋者天生适合当教士。

〔15〕James C. Wolf, "Homosexuality and Religious Ideology: A Report on Gay Catholic Priests in the United States," in *Gay Priests* 3, 60 (Wolf ed.1989) (tab.15)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

漏。它向大量天主教教士邮寄了问卷，但是只有101位教士回复愿意承认自己是同性恋，这个50%的数字的根据是他们对同性恋教士的估计。该研究大量引用的短文式的问卷回复表明回复者是一拨子很有思想的男子，他们不大可能有意夸大。然而，无疑，这里有下意识的夸大。夸大了多少？争取同性恋权利运动的领袖们常常说美国人口总数中有10%的（既有男人也有女人）是同性恋者，这个数字就像我们将在本书第11章中看到的那样，完全可能夸大了4倍。假定同性恋教士的夸大也是如此，那么，还是有12.5%的美国天主教教士是同性恋者，这表明教士中的同性恋比例要比男子总人口的同性恋比例高出4倍。

还有一个研究，是一个已婚的前教士，也是一位精神病治疗师，进行的，材料是他的治疗记录以及对超过1 500名教士以及他们的性伙伴的访谈，这一研究估计有20%的美国教士有同性恋倾 155
向，这个20%中有一半是活跃的同性恋。[16] 其他一些估计也与此类似。[17] 有些数字更高一些："估计天主教教士中同性恋的比例大致在20%到40%之间。"[18] 圣母大学神学系主任在出色的天主教《公益》杂志上撰文时问道："同性恋大主教在选择教士以及管区任

---

[16] A. W. Richard Sipe, *A Secret World: Sexuality and the Search for Celibacy* 133 (1990).

[17] Robert Nugent, "Homosexuality and Seminary Candidates," in *Homosexuality in the Priesthood and the Religious Life* 200, 203 (Jeannine Gramick ed. 1989); Andrew Greeley, "Bishops Paralized over Heavily Gay Priesthood," *National Catholic Reporter*, 1989年11月10日，页13。Sipe，前注[16]，页132，此文引用了一些高估计。关于某个主要的大主教管区内教士的同性恋，一个简单介绍，请看，Bill Kenkelen, "For Philly's Gay Priests, Life in the Shadows: Some Clergy Live Straight by Day and Gay by Night," *National Catholic Reporter*, 1990年10月5日，页5。

[18] Paul Wilkes, "The Hands That Would Shape Our Souls," 266 *Atlantic Monthly* 59, 80 (1990年12月)。又请看，Jason Berry, "Homosexuality in Priesthood Said to Run High," *National Catholic Reporter*, 1987年2月27日，页1。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

职位置时是否有意无意地偏向了那些同性恋候选人?"[19] 神学院学生中同性恋者的估计值最高达到了70%。[20]

关于同性恋教士，还有最后三点：

1．一个社会对于同性恋越是宽容，教士中同性恋者的比例就会越小，因为，用当教士来减轻因单身而引出的同性恋之怀疑的收益会更小。更重要的是，宽容容易使人意识到许多教士都是同性恋者，并且这种意识越大，用当教士作为藏身之地的效果就越低。这一分析还隐含了，允许教士结婚会减少同性恋教士的数量，同时还会增加异性恋教士的数量。

2．本书第5章分析的城市化对同性恋的影响隐含了下面一点：即使是教士的总数稳定甚或是下降，同性恋教士的数量也许还是会增加。"随着许多教士都离开了活跃的传教工作，常常都结婚了，教士中同性恋的相对比例增加了。随着同性恋者的相对比例增加，看起来，就会有越来越多的同性恋者会被吸引到天主教的、全是男子的教士生活中来，这完全是因为，对于其他同性恋者来说，很明显，有同性恋者在场的情况增加了。"[21]

3．由于监禁是非自愿的，而以教士为业是自愿的，因此，我
156 们应当预期，教士中同性恋的比例要比犯人中同性恋的比例更大。（海军服役，这另一个性别隔离的机构，有时是非自愿的，但更经常是自愿的。）确实，由于剥夺异性恋机遇对一个同性恋来说要比

---

〔19〕 Richard P. McBrien, "Homosexuality & the Priesthood: Questions We Can't Keep in the Closet," *Commonweal*, 1987年6月19日，页1。

〔20〕 Jason Berry, "Seminaries Seen to Spawn Gay Priesthood," *National Catholic Reporter*, 1987年3月6日，页20。根据一篇关于教士和神学院学生的艾滋病检测（如今这在美国很常见）论文，教士中艾滋病的发病率至少相当于普通人口中发病率的27倍。Rose Marie Arce and David Firestone, "Church Deals with AIDS – Among Priests," *New York Newsday*, 1990年9月16日，页4（新闻栏）。

〔21〕 Berry，前注〔18〕，页16。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

对一个异性恋者来说成本更低，因此，当其他因素相等时，监禁的成本对于同性恋者来说应当是更低一些；因此，犯罪的成本对于他们来说也会更低一些；据此，我们应当预期有更大比例的同性恋会在监狱里。但其他因素并非相等。同性恋也许会预见到自己受其他被监禁者的虐待。（有多少妇女会希望被关进男监呢？）并且，由于同性恋在教育和收入上趋向于高出平均水平（这些特征都与犯罪倾向负相关），因此，监禁成本的任何轻微减少以及因此而来的震慑力的任何轻微减少都可能为犯罪的机会成本之增加而抵平，包括因为监禁带来的合法收入之减少。我现在知道的是，没有任何证据证明，在监禁的男子人口中，同性恋构成了与之不相称的部分，并且，也让我们假定情况并不如此。然而，在独身的教士中，同性恋者所占的份额似乎确实不相称。尽管如此，在一个修道院、女修道院、神学院或其他罗马天主教的教士社区中，同性恋行为的数量也许要比同样规模的监狱中的数量更少，因为教会强烈反对同性恋行为。因此，经济学的分析（经常受到批评，认为是一种糟糕意义上的简约论）认为，在全是男子的机构中，这两种常常为人们不加区别地混在一起、作为同性恋范例的现象是有重大差别的。

为什么在天主教文化中，对同性恋，一般说来，要比在新教文化中更为宽容，也许还有另外一个理由。天主教民族大多都在南欧，而新教民族在北方，并且一般说来在北方民族中，特别是在英格兰（传统上最敌视同性恋的社会），婚姻要比南方民族更可能是

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

伴侣婚姻。英格兰是伴侣婚姻的开拓者,[22] 尽管它没有发明这种做法。圣经中就有很强的伴侣婚姻的暗示,从亚当和夏娃的故事开始,[23] 并且在古典世界中,就有一些知识分子敦促伴侣婚姻运动,并且在罗马帝国时期取得了进展。[24] 但是非伴侣婚姻(常常是一个青春期少女与一个很老的男子之间的包办婚姻)在此后的几个世纪里仍然很常见——可能是支配性的。即使是今天,大男子主义(赞扬双重标准、鼓励女孩和已婚妇女要男女有别授受不亲、认为妇女天生不如男子以及随时准备用青春少男替代年轻妇女作为性对象)在地中海沿岸和南美的拉丁文化中仍然在破坏伴侣婚姻。

伴侣婚姻以及修道院的废除(这是英国宗教改革的另一个遗产)带来了一种压力,有利于同性恋次文化的公开出现,这转而造
157 就了一种感觉,即同性恋与异性恋之间有深刻的差别,这种感受招来了对同性恋的敌视和歧视。对同性恋,一个传统的指控就是,他们太自私了、太自恋了,因为他们不愿努力同某个妇女建立密切关

---

〔22〕 Lawrence Stone, *The Family, Sex and Marriage in England* 1500 – 1800 543 – 545 (1977); Jean – Louis Flandrin, *Families in Former Times: Kinship, Household and Sexuality* 167 – 169 (1979); Niklas Luhmann, *Love as Passion: The Codification of Intimacy* 130 – 131 (1986); Roderick Phillips, *Putting Asunder: A History of Divorce in Western Society* 354 – 358 (1988); Edmund Leites, "The Duty to Desire: Love, Friendship, and Sexuality in Some Puritan Theories of Marriage," 15 *Journal of Social History* 383 (1982). 关于法国的形成反差的境况,请看, William F. Edmiston, *Diderot and The Family: A Conflict of Nature and Law* 5 – 6 (1985); Charles Donahue, Jr., "The Canon Law on the Formation of Marriage and Social Practice in the Later Middle Ages," 8 *Journal of Family History* 144 (1983). 伴侣婚姻是一种中产阶级的创新,因为贵族过分关注于联姻,而这些婚姻是非相伴的,而穷人缺乏创造和培育一种相伴关系所必须的私隐和自主。John R. Gillis, *For Better, for Worse: British Marriage, 1600 to the Present* (1985),特别是页 13 – 14。

〔23〕 Christopher N. L. Brooke, The *Medieval Idea of Marriage*. ch.2 (1989).

〔24〕 Michael M. Sheehan, "Choice of Marriage Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of Marriage," 1 *Studies in Medieval and Renaissance History* 1 (1978),特别是页 7 – 8。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

系。在一个非伴侣婚姻的社会中（没有哪个男子试图与一个妇女建立这种关系的社会），这种指控不会有多少反响。以这种以及其他方式，非伴侣婚姻培养了对于同性恋的宽容态度，甚至是直接的遗忘。[25] 今天，最赞美伴侣婚姻的文化，在英格兰之后，就是美国；而美国也许是对同性恋最不宽容的西方国家。

在伴侣婚姻的社会要比在非伴侣婚姻的社会，同性恋活动更可能受到惩罚，这不仅因为在伴侣婚姻中，同性恋行为会更为异常，而且也因为它更具威胁力。即使是异性恋倾向主导的已婚男子有时也许也会感到漂亮男孩对自己很有诱惑力。一个社会越是坚持男子的性制约，这个社会就会越关切任何形式的婚外性活动。这也许可以解说本书第 5 章中描述为异常的现象，即肛交者有可能比接受肛交者受到更严厉的惩罚，即使后者更可能是“真正的”同性恋者。在一个伴侣婚姻的社会中，真正的同性恋者事实上是更大的异端，因为他不适合这种伴侣婚姻；但实际上，机会型同性恋者的危险更大，因为，作为一个异性恋者，他是伴侣婚姻中的一个实际的或潜在的婚姻伴侣。

伴侣婚姻培育了普遍的清教态度，因此英美性文化中有清教成份，这并不稀奇。丈夫通奸第一次变得令人反感了，因为它破坏了爱和信任，减少了他同妻子相伴的时间，而这些都是伴侣婚姻的要 158
素而不是非伴侣婚姻的要素。已婚男子嫖娼也是一种通奸的形式，因此也变得令人反感了。更重要的是，嫖娼是一种没有爱和信任的男女关系，事实上是一种当场交易的、非个人的关系，这与一个已经抛弃非伴侣婚姻的公事公办模式的社会不一致。但是，因为嫖娼是婚外性活动的一个替代，这些婚外性活动对伴侣婚姻的威胁更

---

〔25〕 Weeks，前注〔5〕，页 101－102；Antony Copley, *Sexual Moralities in France*, 1780－1980: *New Ideas on the Family, Divorce, and Homosexuality: An Essay on Moral Change*, ch 1 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

大，所以嫖娼既是对伴侣婚姻的一个补充，也是一个替代，一个对社会承诺伴侣婚姻的后果不是完全谴责嫖娼，而是对嫖娼这种在非伴侣婚姻社会中不成为问题的制度提出了诸多问题。

清教主义回应了前面提到的伴侣婚姻在鼓励和压制女子性愉悦之间的根本紧张关系。如果这种愉悦受到压制（这是天主教教义的倾向），婚姻的联系就会受到磨损。但如果受到鼓励，这种婚姻的联系也会受磨损，因为妇女会变得更容易接受婚姻之外的性机遇，并且男子因此要加倍努力防止通奸。伊斯兰的解决办法是，一方面已婚妇女“男女有别”和严厉惩罚通奸，另一方面对女子的性愉悦持一种正面看法，把这两者结合起来了。面纱是一种隔离，而不是故作正经。清教的解决办法则是，强调反复灌输道德价值，以此来替代身体上的隔离。像犹太人和穆斯林一样，但不像此前的天主教或此后的维多利亚人，清教徒们并没有系统地贬低女子的性态。他们并不热衷于贬斥，但对于他们来说，重要的事是要把女子性态之表现限定在婚姻之内。然而，他们谴责激情（我在本书第5章中称其为“热恋”），并且，这构成了英国人的态度与法国人的态度之间的一个强烈反差。英国人视激情为通奸之冲动，因此是对婚姻的一个威胁。而法国人也认为激情是同通奸相联系的，只是不认为是多大的问题，因为通奸对非伴侣婚姻造成的危险并不像它对伴侣婚姻那么严重，并且法国人在从非伴侣婚姻向伴侣婚姻的转变中落后于英国人（请看注〔22〕）。

基督教的性伦理是——经由伴侣婚姻——同妇女地位相联系的。如果妇女地位非常低，如果认为妇女就是简单的生育者和苦工，未受教育，也无法教育，就不会认为妇女适于同男子一起参与一种建立在爱和信任之上的关系，例如伴侣婚姻。基督教教义试图提高妇女的地位，提高到古希腊和古罗马异教社会中妇女的水平上。它的这种努力表现为多种形式。其一，即与往日的异教形成特

159

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

别鲜明的断裂，[26] 就是禁止一直主要是针对女婴的溺婴。（然而，我们从第5章中了解到，由于溺女婴减少了妇女的数量，这也许增加了存活下来的妇女的福利，因为溺女婴使妇女更稀缺了。）其二是禁止离婚；在古希腊和古罗马社会中，离婚通常是丈夫说了算，也没有离婚后的生活费，这造成了出现大批被抛弃的贫困妇女。[27] 更重要的是，丈夫扣住了孩子，离异妇女甚至没有探视权。确实，如果妻子结婚时曾带来嫁妆，那么只要离婚不是因妻子的过错，甚或妻子可能有过错，丈夫也还是有责任返还嫁妆（或至少要用嫁妆来赡养她）。[28] 但由于有很多嫁妆的妇女很少，因此只有很少的一

---

〔26〕 William L. Langer, "Infanticide: A Historical Survey," 1 *History of Childhood Quarterly: The Journal of Psychohistory* 353, 354 – 355 (1974). 然而，根据唐纳德·恩格斯，在古典时期，"每年有10%的新生女婴被杀；这很不大可能，几乎可以肯定这一比率从来也没有超过任何时期出生女婴的百分之几。"请看，Donald Engels, "The Problem of Female Infanticide in the Greco – Roman World," 75 *Classical Philology* 112, 120 (1980).

〔27〕 今天的无过错离婚（实际上是随意离婚）已经具有相当类似的后果。"离婚法革命的主要经济后果就是离异妇女及其孩子的系统贫穷化。" Lenore J. Weitzman, *The Divorce Revolution: The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America* xiv (1985). 又请看，Lloyd Cohen, "Marriage, Divorce, and Quasi Rents; Or, 'I Gave Him the Best Years of My Life,'" 16 *Journal of Legal Studies* 267 (1987)，特别是页277以及注〔30〕。变化再多，都是一回事（Plus ca change, plus c'est la même chose）。

〔28〕 Sarah B. Pomeroy, *Goddesses, Whores, Wives, and Slaves: Women in Classical Antiquity* 63 (1975); Roger Just, *Women in Athenian Law and Life* 73 – 74 (1989); David M. Schaps, *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, ch. 6 (1979); Alan Watson, *The Law of Persons in the Later Roman Republic* 66, 注〔3〕(1967); W. W. Buckland, *A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian* 108 – 111 (2d ed., 1932)；以及本书第5章注〔54〕的参考文献。对被离异的妻子予以赔偿是犹太婚姻法的一个基本特点。Louis M. Epstein, *The Jewish Marriage Contract: A Study in the Status of the Women in Jewish Law* (1927); Reuven Yaron, *Introduction to the Law of the Aramaic Papyri*, ch. 5 (1961). 依据古希腊和古罗马法也一样，丈夫必须归还妻子的嫁妆。Epstein 页196 – 197。但是这假定是有嫁妆；并且离异的赔偿前提是有过错的一方占有或控制着财产。并且，根据传统的犹太法律，尽管丈夫可以随意离异妻子，但是妻子不能以任何理由离异丈夫。Epstein，页194 – 196，200。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

些属于最上层的已婚妇女才享有一种有保障的地位。

天主教会还进一步以其他方式强化了妇女的地位：鼓励男子把
160 女性当作他们的姊妹，[29] 而不只是当作性对象和生育者；（与此相关）使老姑娘享有一种可以理解的并且事实上受尊敬的地位，因此扩大了妇女的选择；禁止丈夫通奸，也禁止妻子通奸；以及要求夫妇双方都对婚姻表示同意，而不是要求他们父亲的同意（不像罗马法那样）。[30]

在好几个世纪中，这一法律和社会改革方案中有许多都是作为追求的理想，而不是作为已有的成就，保留下来了；[31] 其中有许多反映出来的和继续的都是在古罗马文化中就可以看见的一些趋势；并且这些追求又与对女性的那种根深蒂固的、有时甚至是邪恶的敌视态度共存。但是，我描述的这些措施对于当时的时代来说都是女权主义的措施，并且天主教会鼓励伴侣婚姻的努力与这些措施是携手并进的。

---

〔29〕 Pat Caplan, "Celibacy as a Solution? Mahatma Gandhi and Brachmacharya," in *The Cultural Construction of Sexuality* 271 (Caplan ed. 1987)，描述了一种类似甘地使用的、试图用来提高印度妇女地位的战略。

〔30〕 Buckland，前注〔28〕，页 113；J. A. C. Thomas, *Textbook of Roman Law* 420–421 (1976)；John T. Noonan, Jr., "Marriage in the Middle Ages: I – Power to Choose," 4 *Viator: Medieval and Renaissance Studies* 419 (1973)；Brooke，前注〔23〕，页 129–130。女子独身，无论是宗教的还是世俗的，都是对溺女婴的一个替代。Mildred Dickemann, "Female Infanticide, Reproductive Strategies, and Social Stratification: A Preliminary Model," in *Evolutionary Biology and Human Social Behavior: An Anthropological Perspective* 321, 348–349, 353–357 (Napoleon A. Chagnon and William Irons eds. 1979)。女子独身减少了父母的预期嫁妆费用，并且也减少了人口增长率。

〔31〕 A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire* 284–602: *A Social Economic and Administrative Survey*, vol. 2, 970–979 (1964)；Noonan，前注〔30〕；Charles Donahue, Jr., "The Policy of Alexander the Third's Consent Theory of Marriage," *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* 251 (Stephan Kuttner ed. 1976)；Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe* 16–28 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一个妇女，如果令她的丈夫感兴趣，也就会令其他男子感兴趣，并且由于授受不亲与相濡以沫有矛盾，也就更容易让其他男子得手。因此，要抬高妇女，使之适合成为男子的伴侣，就必须——如果男子要保证其亲权——伴随着性道德的普遍提升，更具体地说，要伴随着男子性道德的提高，因为威胁这些妻子贞洁的是男子。从这一点来看，在分析教会的性政策时，就不必把基督教性伦理的道貌岸然（其中搀和了对嫖娼的宽恕，以此作为那些不能为教士制度吸纳的单身汉的、至关重要的安全阀）当成一个给定不变的要素。这也许是伴侣婚姻的一个后果，而伴侣婚姻也许转而是教会努力提升妇女在异教社会中的地位的后果之一。但是，为什么教会当年要做出这种努力呢？我将在下一章予以简单讨论。

瑞典的性放任

如果说伴侣婚姻使同性恋第一次变得很成问题了，那么，如何解说在现代瑞典，以及更普遍的，在斯堪的纳维亚国家异乎寻常地 161
宽容同性恋以及其他对基督教性道德之违反呢？我现在就转向我的第三个个案研究，这也会附带地把我们引入性的规范经济学分析的一面。斯堪的纳维亚文化与南欧男子汉文化是——因此对同性恋行为相当宽容——相对立的。确实，在瑞典很少有非伴侣婚姻，而我要讨论的就是这些非伴侣婚姻。如果可以期望有什么东西会使婚姻更多一点伴侣的性质，同时又减少婚姻中某些更“公事公办”所带来的收益（例如分工以及由此而来的工作专门化），那么就是男女之间受教育程度和职业状况的平等，这一点在瑞典要比在任何其他国家都更接近于实现。

首先要注意的是宗教在瑞典的衰落。1981 年的一个盖洛普民意测验调查了 15 个民族（除美国、日本和南非外，全都是欧洲民

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

族）的人，根据从1到10的程度来判断上帝在他们生活中有多重要。瑞典排列最后，得分是3.99。丹麦倒数第二，日本倒数第三。美国则是正数第二，仅次于南非，得分是8.21，略高于爱尔兰共和国。[32] 这一民意调查还直接探讨了对上帝的信仰，但由于某个原因，报导的只有丹麦人的回答，而没有瑞典人的回答。美国人有71%信仰上帝，与此形成反差是，只有26%的丹麦人信仰上帝，并且瑞典人的比例看起来不可能会更高。[33] 如果基督教义在瑞典正在消退，那么，我们就可以预期，基督教会反对“不自然的”性实践的观点在那里就不会有很大影响。我们会想从其他地方寻找影响瑞典人性态度的种种原因。这可以同美国的反高利贷法作类比。在美国，如今没有人还认为借钱还利是一种罪孽了；基督教的这一传统教义已经死了；因此，我们必须从其他地方（如从利益群体政治、经济学的无知或其他什么地方）寻求解释为什么规定最高利息的法律会继续存在。同样地，我们必须从其他地方而不是从基督教义那里来寻求那些（如果有的话）也许引导瑞典人不赞同同性恋以及其他不轨性实践或性偏好的理由。世界上一直都有敌视同性恋的意识形态（不是由于基督教义的原因），突出的就是纳粹，但所有

---

〔32〕 Gallup Report no.236，1985年5月，页50

〔33〕 同上，页53。又请看，Neil Elliott, *Sensuality in Scandinavia*, ch.5 (1970); David Popenoe, *Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies* 138 (1988); Theodore Caplow, "Contrasting Trends in European and American Religion," 46 *Sociological Analysis* 101, 102 (1985); Lynn D. Nelson, "Religion and Foreign Aid Provision: A Comparative Analysis of Advanced Market Nations," 49 *Sociological Analysis* 495, 545 (1988). 至少在1970年，就有人估计只有10%的瑞典人星期天上教堂，相比之下，美国人则几乎是50%。Richard F. Tomasson, Sweden: *Prototype of Modern Society* 76 (1970). 汤玛森报导说，1968年的一个普查把瑞典置于西方民族中信仰上帝的最底端。Tomasson，页78。以对待同性恋的自由态度而闻名的另一个欧洲民族——荷兰——据说是有西方世界中最大比例的“正式的不信仰上帝者”。R. W. Ramsay, P. J. Heringa, and I. Boorsma, "A Case Study: Homosexuality in the Netherlands," in *Understanding Homosexuality: Its Biological and Psychological Bases* 121, 123 (J. A. Loraine ed. 1974).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这些意识形态在瑞典都没有任何立足之地。在瑞典，社会主义和不抵抗主义的势力很强，但是，除了我们很快就会提到的一个重要例外，这些意识形态似乎都没有什么关于性的政策部分。

因此，我们可以任意猜想，也许瑞典并不试图支持某种具体的性活动形式，除非是有某个实际的原因必须这样做。对于瑞典人来说，性很像是吃饭或驾车（这不同于那些虔诚的天主教徒，对他们来说，性是一个充满了深厚道德寓意的题目），它们有时也会受到利益群体的压力而偏斜，但只有当这些活动危及第三方时或引发了实用主义的或功利主义的其他规制理由时，社会才会规制这些活动（无论是直接通过法律还是间接通过社会态度来规制）。对于像现代瑞典这样一个社会，很难发现令人绝对信服的现实理由（如同我们将看到的，即使是艾滋病的流行也是如此）来努力消灭双方同意的成人间（当然，这里的成人界定有点微妙）的同性恋关系。可以想像，如果社会并不驱赶同性恋男子结婚，如果同时（这个如果很重要）又不允许异性恋男子每人可以使不止一个妇女受孕，那么前一个如果就会对出生率产生负面影响。但这种影响必定微不足道。我从来也没有看到有哪个人口研究成果比较多地考虑过社会对待同性恋之态度可能对出生率有可测度的影响。[34] 即使是法国人，他们对本国出生率过低非常关切，并且愿意将之归罪于任何事情，从养狗到骑自行车，[35] 但也没有打算把这一点归罪于同性恋。[36] 并且，尽管瑞典的出生率非常低，但是美国的出生率也非常低，然而美国对同性恋有更大的敌视。更重要的是，瑞典可以把自己的人口

162

〔34〕 例外的是马尔萨斯曾简单提及土耳其人的肛交行为，对此我在本书第1章中有过评论。

〔35〕 Joseph J. Spengler, *France Faces Depopulation: Postlude Edition*, 1936 – 1976 135 注〔1〕(1979).

〔36〕 相反的是，法国在20世纪20年代通过了法律禁止避孕和人工流产，为的是增加出生率（同上，页127，240注48），就和20世纪60年代共产主义的罗马尼亚一样。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

总量保证在它希望的任何水平上，手段是减少移民障碍（就如同我们也可以这样做一样）。不管怎么说，没有什么地方显示瑞典人希望有更多的人口，或是对人口可能下降确实持一种不安的观点。[37] 但是，对于这一人口论点的更深刻的反对意见是，瑞典妇女不想同同性恋结婚，或者是不想同同性恋者结成任何其他类型的性关系。

你可以说，如果不压制同性恋，那些在同性恋之边缘摇晃的青春期男孩就可能堕落下去。这个论点隐含的是容忍同性恋的社会比不容忍同性恋的社会会有更多同性恋，而且是真正的，而不是机会
163 型的同性恋。但是，由于没有人知道任何社会——无论是过去还是现在——中的同性恋人口究竟有多少，因此，这一假说是不可能证伪的。尽管如此，世界上也没有任何支持这一假说的证据。同性恋偏好的形成，至少就男子来说，似乎是深深根植于基因的、激素的以及（或）发育的因素，而这些因素都不大可能为纯粹的社会影响抵消。[38]

最后，这里还有一个艾滋病，[39] 以及更一般的性病问题。经济学外在性概念的一个标准例子就是传染病。如果我拒绝种植预防天花的疫苗，并且后来染上了天花，我拒绝种植疫苗的成本就不仅仅是我个人承担了，从我这里染上了天花的人也承担了这一成本。

---

〔37〕 Popenoe，前注〔33〕，页 150；C. Alison McIntosh，"Low Fertility and Liberal Democracy in Western Europe," 7 *Population and Development Review* 181，184－187，200－201（1981）。然而，在二战之前，瑞典的出生率下降就如同其他欧洲国家一样，人们认为很令人担心。Allan Carlson, *The Swedish Experiment in Family Politics: The Myrdals and the Interwar Population Crisis* (1990).

〔38〕 请看本书第 4、11、14 和 15 章的讨论。

〔39〕 有关的背景，请看 John Mills and Henry Masur，"AIDS－Related Infections," 263 *Scientific American* 50（1990 年 8 月）；*AIDS: Etiology, Diagnosis, Treatment and Prevention* (Vincent T. DeVita, Samuel Hellman, and Steven A. Rosenberg eds. 1988)。对其中的财政维度也有很好的讨论，见，Henry T. Greely，"AIDS and the American Health Care Financing System," 51 *University of Pittsburgh Law Review* 73（1989）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

因此，我在决定是否种疫苗时，我就没有把种植疫苗会带来的某些收益（其他人的收益）计算在内。要强迫我提供这种收益，社会就把种植疫苗规定为义务。即使在出现艾滋病之前，性病在同性恋男子中也要比在异性恋男子中远为普遍，[40] 主要就是因为同性恋男子一般都有更多的性伙伴。

也许有人会论辩说，由于同性恋者本人就有一种强烈的自我利益，不想染上这种致命的疾病，并且因为对于他来说这也很容易，使用避孕套，就会把因同性恋性交而感染艾滋病的危险降低到非常 164
低的程度，因此，要想限制同性恋活动的数量，艾滋病的流行只提供了一个非常弱的理由。确实，你可以说，同其他并不致命的性病相比，艾滋病为限制同性恋活动提供的基础理由更为孱弱，因为致命的性病要比不致命的性病——例如梅毒（在今天）或淋病——会让同性恋者有更强的激励保护自己，并且，通过保护自己，他也就保护了自己的性伙伴（以及性伙伴的其他性伙伴）。一个避孕套所避免的疾病越是致命，对于使用者来说，这个避孕套就越有价值。你也可以反对这种观点，并论辩说，对于知道或者强烈认为自己已

---

〔40〕 Allan P. Bell and Martin S. Weinberg, *Homosexualities: A Study of Diversity among Men and Women* 118 (1978); D. J. West, *Homosexuality Re-Examined* 228-233 (1977); A. J. King, "Homosexuality and Venereal Disease," in *Understanding Homosexuality*, 前注〔33〕, 页 187, 189-192; Arno Karlen, *Sexuality and Homosexuality: A New View* 197 (1971); Kingsley Davis, "Sexual Behavior," in *Contemporary Social Problems* 313, 358-359 (Robert K. Merton and Robert Nisbet eds. 3d ed., 1971). 所有这些著述都先于艾滋病流行之前。

但是，人们也不应匆忙得出结论说，性乱交必定不健康。尽管在古代世界就有性病、性放任的社会，例如古希腊和古罗马，看起来并不是因此被摧毁的。而且这种疾病——梅毒的第一次致命打击在东半球一直到公元 15 世纪末才出现，并且最有可能是（并非所有的学者意见都一致）由哥伦布的水手们从新大陆带回到旧大陆的。Edgar Gregersen, *Sexual Practices: The Story of Human Sexuality* 305-306 (1983); Claude Quetel, *History of Syphilis*, ch. 2 (1990), 特别是页 38; Danielle Jacquart and Claude Thomasset, *Sexuality and Medicine in the Middle Ages* 177-178 (1988); Charles Clayton Dennie, *A History of Syphilis*, ch. 6 (1962).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

经染上艾滋病病毒的同性恋者来说，他使用避孕套的激励就大大降低了。确实如此，但他的性伙伴使用避孕套的激励并没有减少，除非这个性伙伴本人也染上了艾滋病病毒，在这种情况下，他们两人之间没有保护的性活动并不会对艾滋病发生率增加有多大影响。

一个相当有理论意义的进一步的观点是，除了从父母那里感染、因供血污染以及从不知道或掩盖了自己带病毒这一事实的人那里感染了艾滋病的患者外（这并不是说他们就不重要了），与通常的通过带菌水源或空气传染的传染病不同，艾滋病是通过自愿接触传播的。因此，自我保护对艾滋病要比对其他传染病是更可行的预防措施。这意味着，在性病中，外在性因素（这是支持采取义务种疫苗以及其他公共卫生义务措施的传统的经济学论证）变得稀薄了（但没有根除，因为自我保护不是没有成本的）。因此，这里得出的奇怪寓意是，同其他通过空气和供水传播的疾病的情况相比，这些疾病的数量更接近经济学上的最佳。

即使我们退一步（因为，给定艾滋病流行的绝对规模以及它对无意承担感染艾滋病风险的人们所构成的危险，我认为我们必定会退这一步），承认艾滋病提出了一个急切要求公共干预的情况，这也决不清楚，干预的恰当形式就是重新捡起清教的性伦理——如果我们假定，非常现实地假定，这种干预不可能百分之百地成功（如果可能，性病早就会完全消失了）。如果复活清教性伦理仅仅是部分成功，一个后果会是减少了人们对性的了解，包括对性病以及避孕套预防性病的了解。另一个后果会是阻滞同性恋向公共健康部门报告性病。第三个后果也许是，由于阻滞了自愿的婚外性活动，从而增加了嫖娼的数量；以及第四个后果，鼓励了肛交（而这要比阴道性交更容易传布艾滋病毒），对这种做法的需求会因为年轻妇女被隔离（这培养了机会型的同性恋）以及避孕用品和人工流产受限制而增加。第五个后果会是增加男同性恋同异性结婚的数量，并因此会危及妇女和儿童。第六个后果会是社会把精力和关注从可行的

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

预防控制措施偏移到有关禁欲的说教上来。所有这些因素，最后两个除外，都发现有助于传播艾滋病，[41] 并且它们（以及最后两个因素）在美国都要比在瑞典更为常见，尽管瑞典在性的问题上更加随便，但艾滋病发病率却要低得多。[42] 一种宽容性活动的氛围也许实际上是迟滞了，而不是促进了一般性病、特别是艾滋病的传播。

更大的一点是，尽管艾滋病流行很恐怖，但从费用角度看，通过直接的公共规制性活动来回应这一疾病并不能成立。如果异性恋群体受到一种同样可怕的性病劫掠，没有人会建议说应当禁止异性性交，说谁想要孩子就接受人工授精。也许有些人会敦促说，应鼓励人们自我节制性活动，一直到结婚，并且结婚之后没有任何婚外 165
的性活动；但是，很少会有人认为这种做法（为了根除婚外性活动，把这些紧急要求都体现为法律，有足够严厉的制裁，并以足够的能力予以实施）行得通，甚或会认为这在原则上可取。对于同性恋性活动的类似规制看起来也并不更可行；并且，如果同性恋者确实不可能转变为幸福的异性恋者，那么压制同性恋性活动的努力就会——与这些努力的有效程度成比例——对同性恋者施加巨大的无效用。

---

〔41〕 请看，例如，Nancy M Flowers, "The Spread of AIDS in Rural Brazil," in *AIDS: AAAS Symposia Papers* 1988 159 (Ruth Kulstad ed 1988); Richard G. Parker, "Sexual Culture and AIDS Education in Urban Brazil," 同上，页 169。（肛交是一种古老的避孕方式。请看，例如，James Woycke, *Birth Control in Germany*, 1871 – 1933 10 – 11 [1988].）美国黑人中因同性恋引出艾滋病之所以非同寻常地高，也许是由于缺乏知识，而这种缺乏部分是由于同性恋在黑人中要比在白人中更是个禁忌。Marshall H Becker and Jill G. Joseph, "AIDS and Behavioral Change to Reduce Risk: A Review," 78 *American Journal of Public Health* 394, 405 – 406 (1988).

〔42〕 1987 年，瑞典有 73 件艾滋病新病例。Appendix 1 to *AIDS: AAAS Symposia Papers*, 前注〔41〕，页 412。美国的对应数字是 21 846 件。同上，appendix 2，页 416。瑞典的数字表明其发生率为万分之 0.09，相比之下，美国的是万分之 0.89。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

宽容同性恋仅仅是瑞典在对待性的方式上与其他不那么随意的社会的一个不同特征。在瑞典，没有处女崇拜，婚前性交往——即使十来岁——也没有什么污名。由于一些完全实际的原因，瑞典人并不希望未婚的十几岁的女孩就生孩子，但有效的阻滞是通过家庭
166 内外深入细致的性教育以及对青春少女广泛分发女用和男用避孕品实现的。这些措施降低了有效避孕的成本，而结果是，尽管女孩第一次性交的平均年龄在瑞典要比在美国早一年，[43] 但美国青春少女怀孕发生率却要比瑞典高出 1/3 略多，[44] 因此，瑞典的人工流产率也低很多，[45] 尽管人工流产对瑞典妇女来说更为便宜，因为美国的许多州——部分反映了联邦法律的限制——不允许用公共基金为人工流产付账。[46] 由于结合了避孕和（某些）人工流产，瑞典的青春少女生孩子率要比我们美国低很多。

这并不是说非婚生子率（这不同于青春少女生子率）就低。瑞典的非婚生子率还是非常高，比美国更高。这是因为婚姻给瑞典妇女带来的收益相对很少。广泛的社会福利体系（包括公共财政建立的婴儿看护中心、长时间且收入不错的产假以及许多其他），[47] 这些福利都不分已婚未婚，独立妇女还是家庭妇女。实际上，纳税人

〔43〕 Charles F. Westoff, "Perspectives on Nuptiality and fertility," in *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies* 155, 168 (Kingsley Davis et al. eds. 1987).

〔44〕 Popenoe, 前注〔33〕, 页 290。

〔45〕 例如，在瑞典 15 至 19 岁女孩的人工流产率是美国同龄者人工流产率的 40%。计算根据 Elise F. Jones et al., *Pregnancy, Contraception, and Family Planning Services in Industrialized Countries* 241 (1989) (app. B). 美国性教育之贫困见上注，页 110 – 113。

〔46〕 同上，页 96

〔47〕 Popenoe, 前注〔33〕, 页 202 – 206; Siv Gustafsson, "Equal Opportunity Policies in Sweden," in *Sex Discrimination and Equal Opportunity: The Labor Market and Employment Policy* 132 (Gunther Schmid and Renate Wetzel eds. 1984); Carolyn Teich Adams and Kathryn Teich Winston, *Mothers at Work: Public Policies in the United States, Sweden, and China* 50 – 54 (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在这里承担了先前由丈夫扮演的那个保护者的角色。瑞典的高非婚生孩率高是一个选择的结果，而不是偶然的，因为有事实显示瑞典的不想要的孩子的出生百分比还不到美国的一半。[48]

尽管人们一般且并不错误地认为瑞典是一个比美国更多社会主义的社会，它有更为广泛的儿童福利体系就是这种差别的一个标记，但在与性相关的问题上，它也许是比美国更接近于一个自由市场的社会。性在瑞典大部分是一个自愿订立契约的领域，就同美国的住宅市场一样，住宅市场在瑞典受到更重的规制。性在美国受到的规制要比在瑞典重得多，通过诸如反肛交、反色情读物之类的法律，也通过本书第3章提到的对性犯罪更为严厉的惩罚。

但是，不要忽视瑞典性政策中的社会主义的构成部分。瑞典的儿童福利体系并不是一个为改变性习俗而有意做的努力，而是它具有这种效果。特别是，它可能降低了瑞典女孩初次性交的年龄，同时也降低了结婚率。我们预期，在保护妇女和儿童中，男子扮演的角色越大，社会就会越强调女子的贞洁；因为除非是男子确信他们保护的是自己的孩子，否则的话，他们不会愿意扮演这一角色。如果妇女不需要男子来保护自己和孩子，她们就无须对男子的这种偏

167

〔48〕 Jones et al.，前注〔45〕，页243（app. B.）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

好做出让步。[49] 对于她们来说，一种更为自由、更为活跃的性生活的成本就减少了。本书第4章强调的生物学差异也许不会完全消除男子和女子在性态度上的差异，但是根除这种差异的社会基础却一定会有某些效果，或许效果还非常大。

在美国的贫困黑人社区中，我们就可以看到类似的现象。尽管我们的儿童福利体制按照瑞典的标准来说太廉价了，但对于生活于贫困之中的妇女来说，却还可以说是很慷慨的，因为她们挣钱养家糊口的能力非常有限。更重要的是，这个贫困社区中的男子，部分由于他们自己很贫困，部分也由于他们可以获得许多性伙伴，一般都不是很好的供养者。我们因此不应感到奇怪，在这些社区中，非婚生率与瑞典的非婚生率相差无几，事实是更高，或许是因为性别比更低。

但是，瑞典和美国的福利政策之间有一个重要差别，有助于解
168 说为什么瑞典的青春少女生子率会更低。瑞典的母子津贴是同母亲的就业绑在一起的，这就给了这些母亲一种激励，生孩子之前要把

---

〔49〕 这是社会学家詹姆斯·索利曼（James Soleman）很久之前就指出的。"Female Status and Premarital Sexual Codes," 72 *American Journal of Sociology* 217（1966）. 关于男子作为家庭生活来源越是次要、对女子性表达的限制就会越少的跨文化的证据，请看，Kenneth W. Eckhardt, "Exchange Theory and Sexual Permissiveness," 6 *Behavior Science Notes: HRAF Quarterly Bulletin* 1, 9－10（1971）. 请记住，在瑞典，母婴津贴不通过父亲来发放；它直接分发给母亲，因此母亲和孩子都不依赖男子。Carlson，前注〔37〕，页195，197　更有甚者，婴儿看护费与收入成比例，并且一一由于几乎所有的瑞典妇女都工作——因此结了婚的夫妇的看护费要高于单身者。Jan Trost, "Married and Unmarried Cohabitation: The Case of Sweden, with Some Comparisons," in *Beyond the Nuclear Family Model: Cross－Cultural Perspectives* 189, 193（Luis Lenero－Otero ed. 1977）. 在诸如瑞典这样的高累进所得税体制下，夫妇提交联合的所得税单会有税收上的好处，但这种制度在1971年废除了。Carlson，前注〔37〕，页201；Popenoe，前注〔33〕，页148。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

自己的工作确定下来，因此提高了瑞典妇女开始要孩子的平均年龄。[50] 在我们的福利体制中，没有注入这样的激励。

在美国，未婚妇女和她的孩子可以获得未成年孩子之家庭援助项目以及其他福利项目（医疗援助是其中的一种）的帮助，并且有限制年轻妇女就业机遇的最低工资法，这两者加在一起，助长的是乱交或非婚生育，或者是同时助长了这两者；长期以来，这都是对这些计划的主要批评。[51] 这里的分析提出的意想不到的转折是，在这一现象中，不仅让人们感受到一种更低成本的怀孕，并因此是一种更低成本的非避孕性交，而且感受到一种引导，引导妇女改变她们的性战略。在性的经济学分析中，妇女对男子放弃了她们的性自由并不是（或并不仅仅是）出于利他主义或生物学上的自然倾向，而是为了换取男子的保护。如果她们不需要男子的保护，如果是纳税人占据了这个男子的位置，她们就更少理由放弃她们的自由并分享她们对孩子的控制。如果国家接替了父亲的这个经济角色，

〔50〕 Gustafsson，前注〔47〕，页 136；Gunther Schmid，"The Political Economy of Labor Market Discrimination: A Theoretical and Comparative Analysis of Sex Discrimination," in *Sex Discrimination and Equal Opportunity*，前注〔47〕，页 264，287－289 以及表 5。

〔51〕 请看，例如，Arleen Leibowitz，Marvin Eisen，and Winston K. Chow，*Decision－Making in Teenage Pregnancy: An Analysis of Choice*（1980），以及 Kristin A. Moore，Margaret C. Simms，and Charles L. Betsey，*Choice and Circumstance: Racial Differences in Adolescent Sexuality and Fertility* 110（1986）。对此有一些怀疑者，请看，Sandra L. Hofferth，"The Effects of Programs and Policies on Adolescent Pregnancy and Childbearing," in *Risking the Future: Adolescent Sexuality，Pregnancy，and Childbearing*，vol. 2，*Working Papers and Statistical Appendixes* 207，257－259（Sandra L. Hofferth and Cheryl D. Hayes eds. 1987），以及 Daniel R. Vining，Jr.，"Illegitimacy and Public Policy," 9 *Population and Development Review* 105（1983）。关于这些政策确实助长了非婚生育的最完全和最有说服力的例子，请看，Michael S. Bernstam and Peter L. Swan，"The Production of Children as Claims on the State: A Comparative Labor Market Approach to Illegitimacy in the United States，1960－1980"（Working Paper in Economics no. E－86－1，Hoover Institution of Stanford University，1986 年 1 月）（Population and Development Review，即出），显然，霍菲斯（Hofferth）不知道有这一研究，而威林（Vining）则不可能知道。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

"我们一定可以预期，传统道德就会完全崩溃，因为母亲不再有任何理由希望其子女的父源毫无疑问。"[52]

这里的利害关系还不仅是性自由，甚至不仅是对子女的控制。传统的女性角色（非常强调婚前的贞操以及婚后的贞节）对妇女受
169 教育和就业乃至性别平等都是一个阻碍。这种角色导致了对妇女在身体或者至少是精神上实行隔离。为了保持贞节，就会"人为地让妇女无知并因此没有意趣。"[53]

读者也许会对我把婚前贞操与婚后贞节放在一起讨论提出质疑。为什么一个男子会希望妻子忠实呢？答案很明显；如果她不忠实，她生的孩子也许就不是这个男子的，这个男子的生育战略就失败了。[54]但为什么他会希望她在结婚时是处女呢？这里的道理就不那么明显了。当然，如果她不是处女，她也许会怀着另一个男子的孩子，但这种担心只要在婚前将新娘隔离两个月就可以消除了。这里的要点在于，是否处女更多是对婚后能否保持贞节的一个预测。一个婚前就屈服于性诱惑的妇女，同一个婚前未屈服于这种诱惑的妇女相比，前者更可能在婚后也屈服于这种诱惑，而如果她确实屈服了，她也许就会怀上不是她丈夫的而是其他某个男子的孩子。至少，男子也许主要就担心这种行为，因为我们知道，在自然

---

〔52〕 Bertrand Russell, *Marriage and Morals* 9 (1929). 妇女实际上是以保证贞洁来换取男子保护她和她的（他们的）孩子，这一观点是作为一个生物学公式提出来的，请看，Susan M. Essock-Vitale and Michael T. McGuire, "What 70 Million Years Hath Wought: Sexual Histories and Reproductive Success of a Random Sample of American Women," in *Human Reproductive Behavior: A Darwinian Perspective* 221, 229 (Laura Betzig, Monique Borgerhoff Mulder, and Paul Turke eds. 1988).

〔53〕 Russell, 前注〔52〕, 页 27。这个观点既不新奇也并非是大男子主义的。请看，Mary Wollstonecraft, *A Vindication of the Rights of Women* (1792).

〔54〕 这一点也没有什么新奇。请看，Just, 前注〔28〕, 页 67-68。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

界，雌性动物有时会有一种让其配偶当“王八”的激励。[55] 因此，要求新娘是处女，男子就减少了婚后监视其性行为的费用。人们甚至可以将这种对贞操的崇拜归结具有这样的功能，即识别那些潜在的喜爱乱交的妇女，把她们从可结婚的妇女中剔除出去，并将剔除者转到卖淫上去。但是，在一个绝大多数妇女婚前性都很活跃的社会中，贞操就不是一个有用的筛选设置了，并且贞操崇拜也就会消失。

这一分析应当有助于我们理解，为什么妓女通常都来自那些在未到婚龄前就失去其童贞的妇女。[56] 在这些妇女中，有些也许就是喜欢与许多性伙伴性交。但是，对于其中的大多数来说，对她们的职业选择的一个可能更有道理的解说是，她们在婚姻市场上的机遇已经降低了。我们可以预期，随着婚前处女变得越来越少，不仅卖淫会越来越少；而且妓女与其他妇女在背景和特点上的区别也会更少。

见之于我们城市的贫穷黑人中的男女之间低性别比，以及可能因妇女独立于男子而造成的高非婚生率，这两者的结合，使这里听到了一种多妻制的回音。多妻制中的限制因素是养活多个妻子需要很多费用，如果妻子都不工作，这种费用通常就会高得无人问津。但是，假定这样一种情况，尽管妻子们都不工作，她们却都由国家养起来了；因此她们就如同农业社会中的妇女一样，把母亲的角色 170

〔55〕对于这一问题，目前的研究有很好的描述。请看，Natalie Angier，“Mating for Life? It's Not for the Birds or the Bees: Among Animals, Infidelity is Rife and Females Often Have the Wandering Eye，” *New York Times*，1990 年 8 月 21 日，页 B5。

〔56〕Jennifer James and Peter Paul Vitaliano，“Multivariate Analysis of Entrance into Prostitution，” in *Medical Sexology* 181（Romano Forleo and Willy Pasini eds. 1978）；Jacques Rossiaud，*Medieval Prostitution* 29－32（1988）。黎巴嫩妓女中，穆斯林妇女的比例很高，这一事实被认为部分是婚前失贞在穆斯林中要比在基督教中是更为严重的越轨。Samir Khalaf，“Correlates of Prostitution: Some Popular Errors and Misconceptions，” 4 *Journal of Sex Research* 147，160（1968）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

以及给她们带来实实在在（并不必须是金钱的）收入的农业劳动都结合于一身了。在非洲部落社会，多妻制很常见，部分原因就是因为多妻者的每个妻子都既工作也生育，因此，这就降低了多妻者的成本。[57] 对于斯堪的纳维亚妇女性自由的解说有时就引证了这样一个事实，即在北欧的其他地方都完全工业化之前，北欧一直都是农业社会，特别是捕鱼的社会。特别是，在捕鱼的社会中，妻子大部分时间都是自己支配的，她们承担了更大的操持家务的责任，因此变得比其他社会的妇女更独立于男子。[58]

作为有限定的个案，我们可以想像这样一个社会，在那里，妇女承担了所有的工作，男子的惟一职能就是授精；这样一个社会就只需要很少的男子，例外的只是社会希望保持基因的多样性。也许，我们最贫困的黑人街区正趋向这种可舍弃男子的模式，[59] 在那里，少数男子使许多妇女受孕，因为他们无须抚养妇女或她们的孩子就可以比较确定，这些孩子或至少是其中的一部分会存活成人。这些妇女就像是同国家结了婚；在一种经济学的意义上，她们的非婚生子女就是国家的孩子。不能继续这样类比下去的是，这里并不是少数男子垄断了大多数妇女。无疑，这些男子倒是希望能够垄断，或至少是他们的基因希望他们能垄断；但由于禁止多妻制以及妇女的解放，他们不能垄断。

171　这些例子都很极端，但它们都反映了一种一般的趋势。随着妇

〔57〕 请看本书第9章引证的文献。关于多妻制之需求与妇女对于家庭收入所贡献之价值之相关的严格示证，请看，Gary S. Becker, 1 *Treatise on the Family* 89 – 104 (enlarged ed., 1991).

〔58〕 Tomasson, 前注〔33〕, 页 193 – 194; Adams and Winston, 前注〔47〕, 页 112 – 113; Kingsley Davis, "Wives and Work: The Sex Role Revolution and Its Consequences," 10 *Population and Development Review* 397, 402 – 403 (1984).

〔59〕 关于这一点，请看，Clyde W. Franklin II, "Surviving the Institutional Decimation of Black Males: Causes, Consequences, and Intervention," in *The Making of Masculinities: The New Men's Studies* 155 (Harry Brod eds. 1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

女工作机遇的上升，妇女对男子的经济依赖已经减少。结果是女子的性战略改变了。如今女性不再珍视男子提供的保护了，因此也就不那么情愿提供那种习惯用来购买这种保护的商品——女性的贞节。事实上，女子贞节的衰微是性革命的最强烈表现。[60]

我们预期男子会如何回应女性的这种性战略转换呢？这种转换对于男子来说，潜在的费用非常高。不加夸张地说，这隐含的是这样一个世界，男子不知道谁是他的子女，更不用说有任何接近子女的权利了。在这样一个世界中，男子的惟一角色就是授精者，并且，这还没有考虑妇女还有新增加的机遇，一种由人工授精创造出来的独立的性战略。男子的回应之一也许是婚内资源的再分配：除了她们的市场劳作收入外，妻子还会接受更大比例的家务收入作为她们放弃追求独立生育战略之选择的补偿。或者是，国家也许会扩大离异的或未婚的父亲的监护权，就如同瑞典已经发生的那样。[61]请注意这一分析中有趣的预见：可以预期，在一个时期内，妇女的全部收入之增长——她们的市场收入加上男子提供的现金收入和服务收入——要比她们的市场收入之增长更快。

然而，有四个因素会改变这一趋势。首先，我们可以预期，随着妇女的收入增加，法院在离婚案中会降低判决离婚赡养费之给付。因此，瑞典法院很少判决支付离婚赡养费，这并不奇怪。[62]

其次，由于为了支付儿童日间看护以及为了支付其他以妇女为主的福利计划，会对男子（以及妇女）的收入加税，对于同男子共同生活并因家庭共同消费而从男子收入中获益的妇女来说，这种加

〔60〕 John De Lamater and Patricia Maccorquodale, *Premarital Sexuality: Attitudes, Relationships, Behavior* 230 (1979); Carlson, 前注〔37〕, 页 200－203.

〔61〕 Tomasson, 前注〔33〕, 页 172; Adams and Winston, 前注〔47〕, 页 225.

〔62〕 Adams and Winston, 前注〔47〕, 页 225.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

税会减少她们同男子一起的共同消费。[63]

第三，随着政府替代了父亲，我们可以预期，政府会在家庭中承担起先前留待家庭来执行的规制职能。在瑞典就发生了这种情况，而且还很出名。在那里，国家严格实施了一套复杂细致的、子女针对父母的权利。[64] 因此，瑞典1979年的禁止父母打孩子的法律，甚至这样的怪事也许也有一个经济学上的理由！

第四，由于生殖能力是妇女的一项资产，而随着妇女将活动的
172 注意力从家庭转向市场，这一资产的价值就降低了。（瑞典离婚赡养费支付的衰落——我的第一点——就是一个小小的征兆。）家庭的预期子女数量越少，并且因妇女缺乏隔离（无论是身体上还是情感上）而带来的亲子关系越没有保证，一个男子对作为妻子的妇女的“支付”也就会越少。我们不能肯定妇女的市场收入增加是否超过了她们作为母亲的隐型收入之减少，因此，我们也就不能肯定她们的全部收入是否真的上升了。在美国，对这一问题的最彻底的研究发现在1960年至1986年间，妇女的经济福利相对于男子的经济福利而言，根本就没有增加。[65] 当然，在这一期间，除了发生了妇女从生育和养育孩子向市场就业的转变之外，还发生了其他许多事情，比方说，采纳了无过错离婚，但没有规定对妻子因家务劳动所贡献的婚姻投资予以充分补偿。尽管在这一时期，美国妇女的市

---

〔63〕 男人和女人经济上相互独立，因此很难把男子的收入再分配给女子，这就是我的论文“An Economic Analysis of Sex Discrimination Laws,” 56 *University of Chicago Law Review* 1311（1989）的主题。

〔64〕 Adams and Winston，前注〔47〕，页205－212；Popenoe，前注〔33〕，页197－199，216注〔24〕。

〔65〕 Victor R. Fuchs, *Women's Quest for Economic Equality*, ch.5（1988），特别是页76。性自由减少了一个妇女作为潜在母亲的价值，这一事实为传统型妇女为什么敌视人工流产权提供了解说。Augus McLaren and Arlene Tigar McLaren, *The Bedroom and the State: The Changing Practices and Politics of Contraception and Abortion in Canada*, 1880－1980 68－69（1986）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

场收入上升了，这增加了她们生育孩子的机会成本，并因此增加了男子想有一个愿意生孩子的妻子时可能必须给予的支付（形式是一种有利于妇女的家庭消费划分）数量，但这里没有有效的机制来防止丈夫在孩子成年之后抛弃妇女，防止他违背自己的隐含合同。[66] 显然，这并没有在瑞典发生，瑞典妇女离婚后的收入是她们离婚前收入的90%（远高于美国），[67] 这一事实就证明了因瑞典的家庭解体率很高带来的不安并没有抵消瑞典妇女的市场工资收益，而美国的情况则完全可能与瑞典的情况相反。

无论妇女的全部收入是否由于她们的就业结构变化而正在上升，这一变化却预见到她们的性自由会持续增加。在妇女的主要经济功能就是生、育孩子的社会中，男女“有别”——无论是身体的还是精神的（例如，不让她们受教育）——相对于保证亲子关系的收益来说只给男子增加了少量的成本。[68] 但是，如果妇女的经济功能转向有利于那些涉及室外工作和外出工作的职业，带来同男人混在一起，那么保证男女授受不亲的成本就会上升，因此我们预期男女授受不亲的情况会更少，因此，妇女有了更多的性自由。穆斯林文化就例证了妇女受教育程度与男女有别程度之间的关系，在这个妇女趋向于被隔离的文化中，有文化的女性与有文化的男子的比率是非同寻常的低。[69]

---

〔66〕 Weitzman，前注〔27〕；Glendon，前注〔31〕，页86－91。

〔67〕 Popenoe，前注〔33〕，页315。并且这还不论这样一个事实，即瑞典很少判给离婚赡养费，事实上，这无疑是为什么如此的一个主要原因。波皮诺还引证了一些证据表明，在瑞典，离婚对于男子要比对于妇女成本更高，这与美国的经验正相反。同上，页230。

〔68〕 对此的强调，请看，Fatima Mernissi，*Beyond the Veil: Male－Female Dynamics in a Modern Muslim Society*（1975）。

〔69〕 Nadia H. Youssef and Shirley Foster－Harley，“Demographic Indicators of the Status of Women in Various Societies，” in *Sex Roles and Social Policy: A Complex Social Science Equation* 83，91（Jean Lipman－Bulmen and Jessie Bernard eds.1979）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

经济学家讨论过主人用来防止代理人逃避责任的一些措施。[70] 一个妻子，如果养了一个并非其丈夫的、其他男子的孩子，她就像
173 是一个逃避了责任的代理人。对代理人的身体监视，例如将代理人作为雇员，并把他们置于监督者可以监督的地方，这就是防止逃避责任的一种方法。在性的市场上，与之相似的方法就是在身体上将妻子隔离开来。随着无论是在就业市场还是在性市场上监督费用的上升，可以预期，监督的数量会下降，而逃避责任的数量会上升。

性伦理革命的三阶段

我现在打算来澄清我在开始讨论瑞典的性习俗时提到的那个悖论：在瑞典社会中，伴侣婚姻与性自由之间正相关，而不是像在中世纪欧洲那样负相关。

如果妇女的工作就是简单的生殖者，伴侣婚姻就不大可能；而没有伴侣婚姻，诸如嫖娼、通奸以及同性恋这样一些“不道德的”做法就可能很盛行。这是性道德演化的第一阶段。如果妇女的工作角色扩大了，除了是生殖者外，她还包括了养育子女和陪伴丈夫，这时，伴侣婚姻就有了可能，并会转而导致谴责那些“不道德的”做法。因为，在伴侣婚姻条件下，这些做法更不合常规，作为安全阀它们很少带来收益，并对婚姻的危害更大了。这就是第二阶段，在西方文化中，这种情况在罗马天主教支配一切的时代中很流行，并实际上一直流行到大约是20世纪中期。

---

〔70〕 请看，例如，Michael C. Jensen and William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,” 3 *Journal of Financial Economics* 305 (1976); *Principals and Agents: The Structure of Business* (John W. Pratt and Richard J. Zeckhauser eds. 1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

生殖和养育，这两个角色都强烈地以家庭为导向，而不以市场为导向，保证亲子关系的考虑是最重要的。但是，如果妇女的角色进一步扩大，包括了市场就业，那么尽管这些婚姻还会是伴侣婚姻，但是结婚会更少一些；其他形式的性关系将不再被视为非常不合常规；为了伴侣婚姻的目的用来培养婚前贞操以及婚后贞洁的政策就变得没有什么意义了。在性道德演化的第三阶段发生的这种角色扩大过程，在瑞典要比在任何其他国家的进展都更大。[71] 几乎有 3/4 的瑞典妇女都在家庭之外就业，相比之下，相应的美国妇女人数还不到 60%；并且瑞典妇女的平均工资是男子工资的 90%，要比美国高出 1/3。[72] 174

在第三阶段，就如同在第一阶段那样，并与第二阶段形成反差的是，男子享有几乎是完全的性自由。第一和第三阶段的差别在于，妇女在第三阶段——而不是在第一阶段——也享有完全的性自

〔71〕 Eschel M. Rhoodie, *Discrimination against Women: A Global Survey of the Economic, Educational, Social and Political Status of Women* 167 – 186 (1989). 乔伊斯·格尔布的观点有所不同；他强调的是在诸如家务和政治影响力这些领域中长期存在着不平等，请看，Joyce Gelb. *Feminism and Politics: A Comparative Perspective* (1989)，例如，页 199 – 200。

〔72〕 请比较，Rhoodie，前注〔71〕，页 167（tab.19），172（tab.22）；Glen Cain, "Estimating the Impact of Labor Market Policies on Women: A Discussion of the Four – Country Studies on the Employment of Women." in *Sex Discrimination and Equal Opportunity*，前注〔47〕，页 249，252；以及 June O' Neill, "Women & Wages," 1 *American Enterprise* 25，26（1990 年 11 月 – 12 月）（68%），以及 Louis Uchitelle, "Women's Push into Work Force Seems to Have Reached Plateau," *New York Times*，1990 年 11 月 24 日，页 1，18。在 25 岁至 44 岁的群体中，有 90% 的瑞典妇女就业，相比之下美国妇女只有 74% 就业。Uchitelle，页 18。Gelb，前注〔71〕，页 144 – 145，还提出了一个限定，指出这里工资比较是全天工作者的比较，而大多数瑞典妇女是半天工作。又请看，Gustafsson，前注〔47〕，页 133。但如果她们这样做是自我选择的话，就可以推定她们境况会更好一些。然而，葛尔波（Gelb）认为瑞典妇女是被迫工作半天，因为男子不愿作自己那一部分家务和孩子看护。Gelb，ch.5（"Sweden: Feminism without Feminists?"）.（关于这一点是被迫还是自愿选择，可以辩论。）葛尔波和古斯塔夫森（Gustafsson）都注意到，瑞典妇女集中在公共部门工作，还注意到其他可能的职业隔离迹象。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

由。因此，如果我的分析不错，固守维多利亚时代的性保守主义者应当是同减少妇女家外就业相联系的。事实也就是如此。[73]

因此，在瑞典这样的性自由主义的社会中，基督教教义控制的松弛，也许就不是这些社会中性自由的原因，而是其后果。一些人会认为基督教关于性的教义不适用于自己的情况，因此拒绝这些教义，他们也可能拒绝基督教教义的其他部分，他们有可能不再是信仰的和实践的基督徒了。当然，另一种可能性是宗教信仰的弱化破坏了与这些信仰相联系的性道德；这两种可能并不相互排斥。并且，尽管我现在考察的是一些经济学的假说，我还是应提醒读者，本书第 2 章中有证据表明斯堪的纳维亚社会的性自由有深厚的历史根源。但是，如同我们已经看到的，这也许反映的是，这些社会中的妇女与当时其他欧洲社会的妇女在职业角色上的不同。更重要的是，不能确定这种斯堪的纳维亚性道德传统究竟有多么独特。订婚，无论是视为一种为确定这对夫妇是否生育的试婚，还是视为婚姻的“真正”开端并因此使双方有了发生性关系的权利，这种现象都不限于斯堪的纳维亚；例如，在 18 和 19 世纪的英格兰，订婚就很常见。[74] 不管怎么说，直到 20 世纪 50 年代，瑞典的性道德与美国的性道德都很类似。[75] 它们在现代的分道扬镳始于 20 世纪 60 年代，并且经济学分析对此提出了最为有说服力的解说。

175　性道德演化从第二阶段向第三阶段转变的最根本原因相当明

---

〔73〕 Gillis，前注〔22〕，页 242－246。

〔74〕 同上，页 114－115，126－127；Alan Macfarlane，*Marriage and Love in England: Mode of Reproduction* 1300－1840 305－307（1986）。又请看，Peter Laslett，*Family Life and Illicit Love in Earlier Generations: Essays in Historical Sociology* 12（1977）（tab.1.1）。某些美洲殖民地时期的“捆扎”也属于这种性质。John D'Emilio and Estelle B. Freedman，*Intimate Matters: A History of Sexuality in America* 22（1988）。

〔75〕 Popenoe，前注〔33〕，页 132－134；Thomas D. Eliot et al.，*Norway's Families: Trends, Problems, Programs* 223（1960）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

显。这就是婴儿死亡率的下降、妇女生育死亡率的下降、避孕方法的改善以及对体力要求不高的就业机会增加了。所有这些因素一起使得把妇女关在家中的收益减少了，而成本（无论是私人的还是社会的）增加了。从第一阶段向第二阶段转变——从妇女仅仅是生殖者到妇女是孩子的养育者以及是丈夫的伴侣——的根本原因更为含混。一种可能是奴隶制的衰亡。这种制度到了查理曼大帝（Charlemagne）统治时就大多在西欧消失了，妻子在丈夫家中扮演了更大的角色（请回想在古希腊，男孩是由男奴隶养大的），或换言之，把妻子限制在奴隶社会中她们扮演的那种极其有限的角色所需要的成本增加了。当然，有奴隶或其他仆人，包括乳母，都可能具有相反的后果，都可能使妇女能自由地外出工作；现代节省劳力的工具以及人工哺乳（这在技术上都是家庭仆人的替代者），也都有这种效果。但是，如果妇女不能在市场上工作，那么有很多仆人也许会使妇女养育更多孩子，并使妇女躲避了作为家庭生产者的责任，进而更有效地把妇女束缚在家中。这也许可以解说，在南北战争之前，美国南方为什么中产阶级和上层阶级的白人妇女的孩子出生率很高，并处于男女有别的地位。[76]

关于家务仆人对性道德的影响，我的假说看起来也许与下面这一事实相悖，即古罗马家庭中也曾有许多奴隶，包括奴隶家庭教师。[77] 然而，古罗马帝国时期的妇女要比公元前5世纪和前4世纪的雅典妇女有更高的地位，也承担更多的责任。但是，尽管最富 176

[76] Sally G. McMillen, *Motherhood in the Old South: Pregnancy, Childbirth, and Infant Rearing* (1990). 有仆人可能减少妇女的权力，对此居里安·皮特-瑞沃斯在另一语境中也有评论，Julian Pitt-Rivers, *The Fate of Schechem or the Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean* 39 (1977).

[77] Pomeroy, 前注[28]，页169-170; Joseph Vogt, *Ancient Slavery and the Ideal of Man* 110-111 (1975). 对古罗马家庭中"孩子看护者"重要性的强调，请看，Keith R. Bradley, *Discovering the Roman Family: Studies in Roman Social History*, ch.3 (1991).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

有的罗马家庭在帝国鼎盛时期无疑要比类似时期最富有的雅典公民有更多的奴隶。但不清楚的是，通常的古罗马公民家庭是否如同通常的古雅典家庭那样有二、四个奴隶。[78]

清楚的是，古罗马的妻子们要比古希腊的妻子们更少受隔离(有些受教育程度甚至与古罗马男子非常相近)；[79] 她们在性的问题上也更为自由；并且，伴侣婚姻在帝国时期推动了进步，[80] 为基督教接受伴侣婚姻制度铺平了道路。这里还有另外两个可能的解说。首先，古罗马时期夫妇结婚的年龄一般说来要比在古希腊社会更为相近。[81] 这会便利伴侣婚姻，而不利于男女授受不亲。第二点是，古罗马在其鼎盛时期要比公元前5和4世纪的古希腊更为富足，而我们掌握最多的就是关于古罗马贵妇人的信息。男子给自己女儿的嫁妆一般说来也都想保证——特别是在一个允许随意离婚的社会中——女婿不会滥用或卷走自己女儿的嫁妆，因为一旦女婿死亡或将她甩了的时候，女儿也许会需要这些嫁妆。古罗马法律非常注意保护妻子及她的父亲在她的嫁妆中的利益，[82] 并因此，一个

---

〔78〕 M. I. Finley, *Economy and Society in Ancient Greece* 102 (Brent D. Shaw and Richard P. Saller eds.1982). 参见，W. K. Lacey, *The Family in Classical Greece* 137 (1968).

〔79〕 Pomeroy, 前注〔28〕, 页 169－170; Just, 前注〔28〕, 页 29; Vogt, 前注〔77〕, 页 111; Angus McLaren, *A History of Contraception: From Antiquity to the Present Day* 45 (1990).

〔80〕 McLaren, 前注〔79〕, 页 44, 55, 64－65

〔81〕 Beryl Rawson, "The Roman Family," in *The Family in Ancient Rome: New Perspectives* 1, 21 (Beryl Rawson ed.1986), 该文说"可能最为常见的"是结婚时有5岁的差别。在古希腊，相差10岁似或是15岁看来属于常规。Just, 前注〔23〕, 页 151; Lacey, 前注〔78〕, 页 106－107; 以及本书第2章中其他引证。Brent D. Shaw, "The Age of Roman Girls at Marriage: Some Reconsiderations," 77 *Journal of Roman Studies* 30, 43 (1987), 该文估计平均相差为10岁，女子一般是20岁前后。然而，这使古罗马新娘要比通常的(公元前5和前4世纪的)古希腊新娘要年长，并因此更适合伴侣婚姻。

〔82〕 请看，前注〔28〕以及本书第5章注〔54〕所引证的文献。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

有相当嫁妆的妇女对她的丈夫就具有一定程度的经济独立。这就减少了她在性的问题上不服从（或者其他一切方面不服从）的成本，这就如同她在家外有很好的就业机会一样，这很像是一个现代妇女。

我已经假定妇女的角色改变造成了一种向伴侣婚姻的运动，而伴侣婚姻转而又带来了性道德的改变。但是，是否首先出现的是性道德的改变，并造成了向伴侣婚姻的运动呢？回答是肯定的。一个不赞同同性恋、通奸和人工流产的社会也许会鼓励伴侣婚姻，以便减少对这些物品（goods）或者说是恶品（bads）的需要。在某些程度上，发生的就是这种事情：教会鼓励伴侣婚姻，部分原因就是要减少通奸，而通奸在一个非伴侣婚姻体制下更可能发生。并且，尽管伴侣婚姻的观念以及在有限程度上伴侣婚姻的实践确实先于基督教性伦理的发明和强加，但伴侣婚姻的实践却是在基督教时期获得了发展势头，并且，教会的支持也许是一个关键的因素。在下一章中，就教会为什么会支持，我会想出一个可能成立的经济学理由。 177

把妇女的社会地位与该社会的性道德联结起来，这有助于解说，为什么出色的瑞典社会主义者冈纳和埃娃·米达尔夫妇支持对传统家庭减少规制（deregulation）。部分是由于将在下一章讨论的、不大能成立的人口原因，部分是想以此来提高妇女和儿童的生活水平（而这又是一个为减少瑞典社会中收入不平等的更大项目的一部分），米达尔夫妇认为妇女应不再受束缚，不再依赖男性。他们帮助创立的这一促使妇女更为独立的计划[83]之结果就是瑞典妇女改变了她们的婚姻战略和性战略，更倾向于增加自由。这种自由几乎是同样地既不受传统道德的限制也不受共同规制的限制，尽管如此，前者当然会影响后者，并且在更小的程度上，后者也影响前

[83] 有关的描述，请看，Annika Baude, "Public Policy and Changing Family Patterns in Sweden 1930 - 1977," in *Sex Roles and Social Policy*，前注[69]，页145。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

者。两者结合的效果则是向道德无涉的性行为迈开了一大步。

我强调妇女的职业角色变化对妇女性自由的冲击，但是这对男子的性自由也有冲击。（这就是为什么我在前面捎带地提到，从第二阶段到第三阶段的转变涉及到男子以及女子的性自由扩大，尽管对于男子来说，这只是恢复了他们在第一阶段享有的自由而已。）首先，对于这些（异性恋的）新近解放了的妇女来说，必须要有男性伙伴，因此男性的婚外性活动的成本下降了。更为微妙的一点是，婚姻的收益减少了，而这是男子以及女子都经历了的女性解放的一个副产品，因此男子回避可能危及婚姻的婚外性活动的激励更少了。如果如同我认为的那样，常规性道德是伴侣婚姻的一个函数，那么削弱婚姻联系或降低（伴侣）婚姻率的种种力量就会促成人们背离传统道德。尽管方式不同，但无论是古代雅典还是现代瑞典，它们都不是（不曾是）一个伴侣婚姻规范占主导的社会。在雅典，这是因为对立的规范——非伴侣婚姻——在左右着大局；而在瑞典，则是因为结婚率太低了，而结婚的收益非常有限。

这里的因果链非常的错综复杂。例如，避孕的改进直接同时减少了男女两性婚外性活动的成本，但它也间接地减少了这种成本，
178 即它减少了女性对男性的依赖（这种依赖是因连续怀孕造成的），因此也就减少了女子以允诺保持贞节来换取男子供养的激励因素。但是，看起来，这些关键变量——妇女的职业地位、作为男女关系组织原则的伴侣婚姻所具有的力量以及社会的性自由程度——之间的关系是清楚的。即使是在有关对男子同性恋的容忍上——这是瑞典性态度的一个突出特征，但又是一个表面看来也许妇女既不感兴趣也与她们的社会角色无关的问题——也是如此。但这种“表面看来”是迷惑人的。首先让我们看看社会角色。妇女独立程度增大就降低了结婚率，而这种情况又使同性恋不那么反常了，因为既然很少有人结婚，因此同性恋这些最不可能结婚的人就不那么碍眼了。我们再来看看妇女的兴趣。妇女并不希望迫使男同性恋进入婚姻市

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

场，他们进来了，会浪费妇女的时间，有时还会把妇女骗进一种没有收获的婚姻。并且，妇女们也承认，敌视同性恋必定同对婚外性活动的普遍敌视有密切联系，并因此，这种敌视既威胁异性恋妇女也威胁同性恋妇女的性自由。更重要的是，在这种程度上，基督教性道德被认为是一个整体，打破了其中的某些因素——诸如禁止避孕、人工流产和未婚私通——也许会破坏剩余的其他因素。最后，如果妇女想建立女同性恋关系，她们会希望能够自由结成这种关系，而不能对别人一套，对自己又是另一套。

这里提到女同性恋是想提醒一下，同性恋并不是一元现象。部分是由于女同性恋要比男同性恋少见得多，并且部分也由于在传统社会中几乎看不见女同性恋（不仅因为，在这种社会中，大多数妇女，无论其性偏好如何，除了结婚外，没有什么其他选择，而且还因为，女同性恋者的性活动不像男同性恋者那么频繁，并且性伙伴也更少，因此更容易掩盖她们的性态），她们一直不大为社会关注。[84] 当年英格兰用死刑来禁止同性恋肛交行为，却没有针对女同性恋活动的法律。

但是，男女同性恋之间更具相关性的差别在于，后者看起来要比前者更具供应弹性。尽管男同性恋行为有可能随着妇女的可获得程度以及同性恋行为与异性恋行为的相对成本收益的决定因素之改 179
变而急剧波动，女同性恋活动对收益成本格局改变却更可能具有回应的特点。因为，如果女子的性欲望确实要比男子更弱，那么就自然应当得出这样的结论，女子中用性这样的活动来强化关系而不是排遣和愉悦的动机就会比男子更强。因此，如果环境使妇女同其他妇女而不是同男子结下密切关系更为有利的话，那么在类似的情况下，女性的性兴趣转向女子的概率就比男子的性兴趣转向男子的概

[84] Judith C. Brown, "Lesbian Sexuality in Medieval and Early Modern Europe," in *Hidden from History*, 前注〔9〕, 页 69.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

率更大;[85] 因为前者转向的成本更低。因此，有人说随着性革命为妇女提供了更多异性恋渠道，女同性恋行为已经衰微了,[86] 说推动女同性恋是某些激进女权主义群体的政纲要目之一，以及说妓女中以及脱衣舞女中女同性恋发生率极高[87]（这两者从事的职业都使她们难以同男子形成持久并且很值得的关系），这种说法就不奇怪。简而言之，我们预期妇女中要比男子中的机会型同性恋者更为常见，至少相对于“真正的”同性恋者而言，是如此。

这一观点看起来也许与前一章中的论点——通常性欲更强的男子要比其他男子更有可能进行机会型同性恋活动——前后不一致。但是，这种不一致只是表面的。男女之间在性欲和性战略上有差别，这使妇女比男子更为容易找到异性恋的出口，并因此使妇女不大可能因为这种出口不足而进行女同性恋活动；这肯定不是妓女的动机。最后的一点是，妇女对性的需求越是不强，她同男子讨价还价的地位就越强有力，因为男子就越不可能仅仅用满足其性欲就能

---

〔85〕 有人引证了一个女同性恋者的话，她说：“如果一个性伙伴或性境况具有其他可欲的品质，就有可能忽视这个性伙伴的自然性别。” John H. Gagnon, “Gender Preference in Erotic Relatins: The Kinsey Scale and Sexual Scripts,” in *Homosexuality/heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation* 175, 195 (David McWhirter, Stephanie Sanders, and June Reinisch eds. 1990).

〔86〕 Mervin B. Freedman, “The Sexual Behavior of American College women: An Empirical Study and an Historical Survey,” in *Studies in Human Sexual Behavior: The American Scene* 135, 148 (Ailon Shiloh ed. 1970).

〔87〕 Jennifer James, “Prostitutes and Prostitution,” in *Deviants: Voluntary Actors in a Hostile World* 368, 400 (Edward Sagarin and Fred Montanino eds. 1977); Copley, 前注〔25〕, 页 88; Karlen, 前注〔40〕, 页 251; Nanette T. Davis, “Prostitution: Identity, Career, and Legal Economic Enterprises,” in *The Sociology of Sex: An Introductory Reader* 195, 213 – 214 (James M. Henslin and Edward Sagarin eds. rev. ed., 1978); James K. Skipper, Jr., and Charles H. McCaghy, “Teasing, Flashing and Visual Sex: Stripping for a Living,” in *The Sociology of Sex* 页 171, 188 – 190; D. Lester, *Unusual Sexual Behavior: The Standard Deviations* 14 – 16 (1975).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

补偿她。[88] 我们因此可以开始理解某些版本的女权主义思想中反(异性)性交主题与妇女地位改变这两者之间的关系。

※　　※　　※

瑞典经验的教训是，向着性放任方向的发展——20 世纪的性革命——最终归功于妇女。这不仅是因为她们的政治力量增长了(尽管确实是增长了，但这可能是她们的社会和经济地位改变的后 180
果，而不是其原因)，也不是因为(一个长期存在的男性的迷思和担心)妇女要比男子在性的问题上更强烈(如果这里的“性”是指对性活动有更强烈爱好的话，那么情况似乎倒是相反的)，而是因为传统的性道德是建立在妇女依赖男子的基础上的。随着这一依赖弱化了，传统的道德也就削弱了。这一道德的功能就是保护男子的利益确信：他的子女确实是自己的骨血。只有当妇女的行动会得到补偿之际，妇女才会同男子合作来保证男子的这种利益，就如同当年妇女为了要孩子而需要男子保护以及不涉及孩子的职业对她们一律关闭时她们所做的那样。而随着妇女生育孩子的角色减弱了，她们的市场机遇增加了，妇女需要的以及她们得到的男子的保护都更少了。

[88] Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* 262, 265 (1979).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第七章

性态的最佳规制

前两章追求的是发现影响性态度和性行为的经济规律。但是我
181 从第 6 章就开始转向了规范分析，开始考察支持社会干预性领域的一些可能的经济原因，例如外在性（externalities）。现在，我将对这种分析展开论述。焦点将集中在，依据处理性问题的自由放任进路（一种把性作为道德无涉的问题来处理的进路，因此，只有在为经济的或其他效用的考虑因素所必要的程度内才限制性自由），什么样的规制才是恰当的。我承认，当将之视为社会政策之指南时，经济学以及功利主义当然本身就是道德理论。在规范分析中，道德问题是无法逃避的。但是，把性看成是充满道德意义的题目来思考，与根据自由至上或自由放任的国家理论而把性仅仅视为另一个受规制问题的渊源，这两者之间是有差别的。

考察规范问题，也就是从经济学观点对性自由应予以什么样的限制，这要求考察性规制的实际效果，因为这些效果对于规制的成本收益至关重要。并且，它会引导我们考察性规制的原因，试图解释：为什么在我们社会中，对性的最佳规制和实际规制并不相符。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

道德无涉之性的模型展开

生活在我们社会中的人很难把性想像成一个道德无涉的主题。并不是从来没有过这种立场的杰出倡导者；是有的，例如勃特兰·罗素。[1] 也不是这一立场的血统不突出，从根本上看，当年古希腊和古罗马人就持这种立场。[2] 瑞典也是如此，如同我们在前一章所看到的；日本也差不多。但是，对于我们大多数人来说，古希腊和古罗马人都太遥远了，不能提供一个很贴切的先例；日本看起来在文化上也很遥远；我们美国对瑞典又很少兴趣或了解；而罗素对我称之为道德无涉之性的倡导，在这个国家，也只是赢得了一个"自由恋爱"狂人的名声。但道德无涉之性并不是自由恋爱。现代西方社会中很少有人认为吃饭（只要不是吃人肉）是一个充满了道德意义的活动，但每个人都承认，这个活动应当适当注意健康、费用、时间以及得体等考虑因素。诸如食欲过盛、厌食症这样一些饮食失调得到了承认；人们因太贪吃或太挑食都会受到批评；美食家有别于贪食者，烹饪有别于营养，健康饮食有别于不健康的饮食；还有吃相的概念。因此，尽管吃饭不是一个道德主题（对素食者和坚持宗教饮食规定的人例外），它也不是什么都不顾；它受到了美

---

〔1〕 Bertrand Russell, *Marriage and Morals* (1929).

〔2〕 福柯在这一主题上相当雄辩，特别是在他的性态史的第二卷中，Michel Foucault, *The Use of Pleasure* (1985)；并且科恩在他的著作中也强调，对于古希腊人来说，性是私人领域的一部分，而不是公共领域的一部分；请看，David Cohen, *Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in Classical Athens* 221 – 223 (1991)。当然，这里有一种私人的也有一种公共或政治的道德，但是，当我们将性当作一个"道德无涉"的主题来谈论时，这说的是道德的公共或政治的一面，即在（否则的话）私人问题上要求公共干预的一面。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

学因素和审慎因素的指导。因此，在一个“性是一个道德无涉的主题”的社会中，性也会如此。[3] 一个明智者理解，他是在处理一种强烈的欲望，这种欲望必须恪守其位，不能允许它支配了或危及到自己的生命。不应当由艾滋病来传授这一教诲。然而，并非每个人都明智或能自我控制，并且当一个人进行了伤害他人的性活动且没有他人明确或暗示的同意时，这种情况就要求社会干预。我想探讨的就是这种情况。

以暴力或欺骗的方式夺取他人财产，这种颠覆产权体系的作为
182 为干预市场提供了最少争议的经济理由。尽管本书第 14 章引证的一个说它晦涩也一点不过分的文献论辩说，在特殊情况下，强奸也许是有效率的（我要论辩说，这种情况几乎为零），但有证据表明，一般的施暴强奸者实际上是一个性窃贼，因此，禁止强奸不仅与性的规范经济学分析一致，而且也是性规范经济学分析得出的结论。这些证据包括有，强奸发生率与婚龄男子的平均年龄之间正相关，以及强奸发生率与年轻男劳动力参与率之间负相关。[4] 这后一种相关特别有意思。不工作的男子一般都没有吸引女性所必须的资源，并因此有更大的激励在性关系上绕开市场。

性欺骗的主要例子是诱奸儿童，即使不使用暴力，也很正确地受到了禁止。然而，对性领域中的暴力和欺骗与对其他市场中的暴力和欺骗，两者的法律处置并不完全对称。仅仅是到了近年，婚内

---

〔3〕 性与食物的类比是罗素注意到的，见，罗素，前注〔1〕，页 291。在有些社会，吃饭也充满了某种道德意义，就如同性在我们社会一样，Bronislaw Malinowski, *The Sexual Life of Savages in North – Western Melanesia* 441 – 443 (1929).

〔4〕 Kevin Howells, "Coercive Sexual Behaviour," in *The Psychology of Sexual Diversity* 115 (Kevin Howells ed. 1984); Isaac Ehrlich, "Participation in Illegitimate Activities: An Economic Analysis," in *Essays in the Economics of Crime and Punishment* 68, 104 – 106 以及表 6 (Gary S. Becker and William M. Landes eds. 1974). 关于强奸是对自愿性关系的一个替代的证据，本书第 4 章中曾提及，并在第 14 章中也提到更多的证据。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

强奸才被认为是刑事犯罪。许多蒙骗型强奸（与暴力强奸不同）至今还不是刑事犯罪。我们将在本书第 14 章考察，传统的这种区分在经济学理由上是否可以得到正当化（首先，婚内强奸，可能不能原谅，第二，瞒骗强奸，也许可以原谅）。

我预想到有这样的反对意见，即把强奸当作似乎是一种偷窃，把诱奸儿童当成似乎是瞒骗财产，这种做法使强奸者和诱奸者都像 183
是“正常”人了，因此也就大大看低了许多违法者的病理特征。这种反对意见混淆了两个群体。一群男子是，如果没有法律禁止这些行为，他们就会强奸妇女或诱奸儿童；而在古希腊和古罗马，事实上就没有这种法律，除非是受害人是该公民的家庭成员，但是，该公民的这种行为是为家庭法禁止的。这些男子，我想像，大多数相当正常。另一群男子是，在我们这样的社会中，即使对如此行为并被抓获的人施加了很重的刑事惩罚，他们也还是会干这类行为。这个不受震慑且比较愚蠢因此被抓获的群体，很可能主要是一些心理紊乱或有精神缺陷的男子。

性的外在性

欺　骗

正是由于知情的、同意的成人的，尽管常常是婚外的、非阴道的性交造成了外在性，这才使对性习俗进行规范分析特别有意思和特别有挑战性。如同前一章指出的，外在性是这样一种效果（有益的或有害的），造成这一效果的人在决定是否进行或进行多少会带来这种效果的活动时没有把这些效果完全记入帐上。性病就是一个明显的例子（尽管如同我在性病那一节解说的，是一个夸大了的例

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

子），但是，在这里对这一评论（对性伙伴掩藏自己的性病，这本身就是一种严重的性欺骗，可以认为是一种法律上的过错〔5〕）无须作详细阐述。更为微妙的一个例子是，在一个婚外阴道性交泛滥的社会中，确认父源的费用会增加。一个男子希望得到保证，他抚养的孩子是自己的，如果他的妻子通奸，就拒绝了这种保证。因此，如果婚姻是通过一种自由侃价侃出来的关系的话，事实上，每个未来的丈夫都会坚持在婚约写上禁止妻子同其他男子性交的条款。法律惩罚女子通奸（如果只是给带绿帽子的丈夫一个离婚的理由），就可以理解是在这个婚姻“契约”中读进了这一隐含的条款，并为违反这一条款规定了制裁。这样的法律因此减少了婚姻的交易费用。〔6〕

婚外性关系对被带绿帽子的丈夫不公，这很明显；这里的外在性在于这一事实，即通奸的妻子及其情人把费用都强加给了第三
184 方，即这位丈夫：预期的费用中既有抚养这个丈夫如果知道孩子的父源就不会抚养的孩子的费用，而且还有这个丈夫失去了生育自己孩子的机会成本。运用标准的经济学术语，我称这些为预期的成本，因为只有当一个妇女怀孕时，这种成本才实在化了；因此，这些都是可能的而不是肯定的成本。尽管，这些成本并不取决于丈夫发现妻子通奸，但是，如果丈夫确实发现了，他还会承担额外的、情感性质的费用，这是性嫉妒的结果。

丈夫通奸则是较轻的违法（在早期法律中，则根本就不违法），

---

〔5〕 Crowell v. Crowell, 180 N. C.516, 105 S. E.206 (1920). 请看短论，“Liability in Tort for the Sexual Tansmission of Disease: Genital Herpes and the Law,” 70 *Cornell Law Review* 101 (1984)，该文倡导对过失传播性病——不同于明知有性病而传播——施加责任。正是这种明知有病还进行性交——如同在克洛维尔（*Crowell*）案中那样——才使这种行为成为一种殴伤侵权。

〔6〕 法律减少交易费用的功能是法律经济学分析的一个普遍主题，对此，请看我的 *Economic Analysis of Law* (3d ed., 1986)，特别是第 2 部分。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

因为对于这个妻子来说，在一个非伴侣婚姻中，主要的成本最多仅仅是损失了一些可能用来抚养她和孩子的资源。（的确，这里有一个更大风险，即她会染上性病，但是，妻子通奸时也会给她的丈夫带来这种风险。）因此，传统上一直认为，妻子通奸是比丈夫通奸更严重的违法，[7] 这并非确定地证明了重男轻女或证明了性别歧视。然而，在一个伴侣婚姻中，当一方有外遇时，都损害了双方的相互陪伴，因此成本更接近于对称。这解释清楚的也许不仅是为什么基督教反对男子通奸在历史上是创新（请记住，教会鼓励伴侣婚姻），而且还有，在现代社会这种双重标准为什么受到了侵蚀，以及为什么如今女性的嫉妒心与男性的已难分伯仲，尽管女性的嫉妒中性嫉妒的具体成分要更少一些。[8] 但这样一种情况没有改变，即除了婚内不忠对受骗一方有情感成本之外，在基因的适应性上，丈夫的成本要比妻子的更大。如果性嫉妒有基因的根源，并因此男子的性嫉妒比女子更强烈的话（我在第 4 章中就提出，情况可能就是如此），那么丈夫的情感成本也就会更大。

假定，现在发明了一种便宜但不会出错的父源检验（无疑，这是会发明的）。那么，一个男子就可以很容易确定地发现妻子刚生 185
下的孩子是否自己的孩子。通奸给他带来的基因成本就会降低，尽管不会为零，因为这种检验会阻止一些通奸（除了对这个妻子有震慑作用外，对其情人也会有震慑，因为这个情人也有风险——会命令他来抚养自己的非婚生子女），并且提供了使丈夫可以离婚的信息，即婚姻没有生出他的孩子。但如果，这种情况会降低丈夫的情

---

〔7〕 在法国，例如，一直到 1975 年废除对通奸之惩罚时，均如此。Antony Copley, *Sexual Moralities in France, 1780 – 1980: New Ideas on the Family, Divorce, and Homosexuality: An Essay on Moral Change* 87 (1989).

〔8〕 Kingsley Davis, "Sexual Behavior," in *Contemporary Social Problems* 313, 327 (Robert K. Merton and Robert Nisbet eds.3d ed., 1971); Peter N. Stearns, *Jealousy: The Evolution of an Emotion in American History*, ch.5 (1989); 本书第 4 章的其他一些参考文献。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

感成本的话，那么降低的也很少。这些成本是由通奸这一事实本身造成的，而不是由通奸的生殖后果造成的。人类的这种情感是在人类史前进化阶段普遍具有的条件下发生的，要比避孕和父源检验早很多。在那个时期，对通奸的愤怒对一个男子的总和适应性至关重要，并且今天仍然是男子对妻子通奸的通常反应。

保证父源还有另一方面的因素。仅仅因为一个男子有理由确信某个孩子是自己的，这并不能确保他就会想抚养这个孩子。如果有其他替代的抚养手段，也许他会更高兴逃避责任。特别是在一个有慷慨的社会安全网络来保证没有父亲抚养的孩子得以存活的社会中，一个男子的最佳生育战略也许是把自己的有限资源用来抚养他的合法孩子，同时又生一些自己完全不抚养的非婚生子女，甚或是把自己的所有生育资源都用于非婚姻市场，并且把他必须承担的、抚养子女的全部负担都转移到纳税人身上。（因此，这种社会安全网络同时激励了男性和女性进行婚外性活动，这是社会福利主义与乱交之间的另一个联系。）要防止或更为现实地限制这种成本的外在化，也许要求社会把相当的资源用于父源诉讼，用于执行抚养孩子的命令，但这种假想起来无差错的父源检验会使得这些资源配置更为经济并减少通奸的发生率。

这一分析提出了一个可能的经济学基本原理，不仅支持反通奸法，而且支持反嫖娼法，这些法律可以大致视为保护儿童的措施。
186 经常嫖娼的男子消耗了本来可以用来抚养孩子的资源。当然，一个法律试图把外在成本内在化并不保证这一法律有效率。必须权衡嫖娼对妓女和嫖客的收益以及它对孩子的成本。然而，这里面还有其他成本：即在伴侣婚姻中妻子的成本，婚外性行为削弱了婚姻（一个已婚男子嫖娼就是一种通奸，并且妓女就是他通奸时花钱雇来的帮凶）；以及性病的成本，一个有大量性伙伴的人会要比一夫一妻制的做法更快传播性病。因此，在伴侣婚姻比例更大的地方，性病发病率和严重性更高地方以及孩子抚养的最佳父育投资更高的地方

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

就不可能大力限制嫖娼。

然而，所有这一切都假定嫖娼仅仅是婚姻的一个替代，但嫖娼也还是婚姻的一种补充。一个在性的方面不满意自己婚姻的人，如果把他嫖娼的这条路也给堵死了，这也许会推动他同妻子离婚，或者是养情妇；结果可能是有更多的资源被转移了，而不是用来抚养孩子。这一直是赞同规制而不是赞同禁止卖淫业的一个论点；这个论点也说服了奥古斯丁和阿奎那。[9] 卖淫业的惟一“害处”因此只是有传播性病的倾向，我因此预测，在公共干预卖淫的程度中起主导的因素是性病的发生率和严重性。这一预测是有些根据的（请看注〔9〕）。

无须深入，我们就可以看出采用这个性的道德无涉模型并不必然只把公共规制限定在强迫的性行为上，例如强奸和儿童性虐待。自由至上（libertarian）与放荡（libertine）毕竟不是同义语。

儿　童

可能最要考虑的是儿童性虐待的外在效果。大致说来，这既有微观的，也有宏观的后果；所谓微观是指与儿童的福利有关，而所 187

〔9〕 Mary Gibson, *Prostitution and the State in Italy*, 1860 – 1915 224 (1986); David A. J Richards, "Commercial Sex and the Rights of the Person: A Moral Argument for the Decriminalization of Prostitution," 127 *University of Pennsylvania Law Review* 1195, 1211 (1979). 理查兹（Richards）提出了一个关于卖淫非罪化的强有力的理由。鉴于艾滋病的流行，他是否会重新考虑他的理由，我不知道，但是他可能不会（而且也不应当）。很显然，很少有人从妓女身上感染了艾滋病，尽管妓女的艾滋病发病率很高，这种高发病率是由于其中有许多妓女静脉注射毒品。Heather C. Miller et al., *AIDS: The Second Decade*, ch.4 (1990), 特别是页 262。从历史上看，如同人们所料想的那样，反对卖淫业的运动一直是同性病发生率上升相联系的。John F. Decker, *Prostitution: Regulation and Control* 45 – 46 (1979); Judith R. Walkowitz, *Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State* (1980), 处处。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

谓宏观则与人口的数量和质量有关。例如，为什么要阻滞青少年生孩子，辩解可以是，这样的孩子的生命预期相对说来会很糟糕。人们甚至可以论辩说，这样的孩子，如果事先可以同他人商议的话，他自己也会情愿晚出生；那样他就会有更大的幸福、健康和富裕生活的前景。由于同样的原因，他的兄弟姊妹也许也情愿他出生更晚一点，这样他们的父母就会有更多的资源来抚养他的所有兄弟姊妹，甚至情愿他根本不出生，因此他们得到的资源会更多。

然而，一个阻滞青春少年生孩子的社会，无论它是鼓励避孕、允许（甚至补贴）人工流产、惩罚未婚私通、提高同意性交的法定年龄或者是宣传一种性节欲的意识形态，同鼓励青春少年生孩子的社会相比，前者的孩子出生率会更低一些，并且也许这并不只是把怀孕数量转移到妇女生育期的后来年月中了。把孩子的福利问题同孩子的出生数量问题搅在一起，似乎是使性的规范经济学分析大为复杂了。我们该如何算计那些——由于阻滞青春少年生育的公共政策——并不仅仅是晚出生而是根本就未能出生的人的福利呢？我们可以躲开这样的问题，只考察在对活人进行规范分析时要考虑其偏好的那些人，因此一般都把胎儿和潜在人类生命排除在外。但是，从一种规范的立场上看，除非是有某些理由支持不考虑那些社会不希望他们出生的人的福利，否则，这样分开就是专断的。而惟一有的理由就是全部人类中今天刚好活着的那一小部分人有这样的偏好，而如果我没有夸大当代伦理话语的不确定性的话，那么这种偏好本身就是专断的。

本书的最后一章会简单讨论一下加里·贝克尔和科文·墨菲（Kewin Murphy）的一个提议，在确定额外的出生数量是否最佳的问题时，他们提出了这样一个提议，即提问，未出生的人是否愿意并能够对那些已出生的人（特别是双亲和兄弟姊妹）就因额外出生者之出生给已出生者带来的任何费用予以补偿。但这里的测度问题就难以逾越；此外，还有一个不那么明显的问题是，如果没有支付实

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

际的补偿（因此使已经出生的人得到改善或至少不更糟糕），那么这一提议的有效性取决于两个假定：其一，在确定最佳人口总数政策时，未出生的人属于将考虑其偏好的那个社区的一部分；以及其二，未出生者的生命“属于”已出生的人。因此，未出生的人要想获准生存，就必须对那些已出生的人给予补偿，而不是因自己出生被推迟或根本没能出生而有权要求得到赔偿。（当然，这些未出生的人自己也许会希望晚些出生，但这并不确定。）这两个假定都不能从经济理论，或是从任何并且争议很大的哲学前提中推导出来。

然而，无须认为这一分析的寓意是鼓励提高生育率。如果更多偏好已出生者而不是未出生者（或者是偏好某些未出生者，而不是另外一些已出生者）都没有坚实的基础，那也就没有任何坚实的基础支持偏好未出生者而不是已出生者。我们也不能用假定不同群体 188
利益和谐一致来排除这些不确定性，因为他们的利益并不和谐一致。例如，我们将在本书第 10 章考察有关避孕和人工流产的做法会导致婴儿更健康、但数量更少的证据。

如果我们问一问，努力让孩子都在婚内出生是否有某个现实可行的理由，同样的如何界定这一社区边界的问题还是会发生。但是，在这一背景下，我们可以把这一问题最小化，即假定（这一假定要比在青少年怀孕问题上的假定更有道理）强烈支持婚姻的政策带来的主要效果就是鼓励人们结婚，而不仅仅是鼓励他们少要一些孩子。事实上，由于年轻人结婚很少不想要以及不期望有孩子，并且由于结婚者一般来说要比未婚者有更多的孩子，[10] 那么，结婚率的上升就更可能增加而不是降低出生率。因此，如果我们假定有

---

[10] Susan M. Essock-Vitale and Michael T. McGuire, "What 70 Million Years Hath Wrought: Sexual Histories of Reproductive Success of a Random Sample of American Women," in *Human Reproductive Behavior: A Darwinian Perspective* 221, 228-230 (Laura Betzig, Monique Borgerhoff Mulder, and Paul Turke eds. 1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一个赞同婚姻并不反对提高人口出生率的政策，而且假定（更不可靠）这一政策也不主张提高人口出生率，即不大大增加出生率，那么，这个规范问题就变成了，是让孩子们在有双亲的家庭中长大更好，还是让孩子们在只有单亲的家庭中长大更好。更精确地说，问题是，社会强令婚内生育对孩子的收益是否大于因受制于超出双亲欲求的、更为紧密或更为持久的关系而给双亲带来的成本。因此，孩子的福利问题就同最佳出生率问题隔离开来了。前一个问题应当是可以回答的，并且我们很快就会考察其中的一些答案。瑞典的回答是否定的，但许多瑞典人也许没有意识到他们政府的政策是补贴非婚生子女，而不是对这一选择不加任何限制。纳税人支付了很大部分养育儿童的费用，并且由于这种补贴减少了婚姻给妇女带来的收益，因此，这种补助使婚外生育要比在纯自由市场条件下更有诱惑力，因为在纯自由市场条件下，妇女就不得不用自己的（或她与一个男子的）钱来养育一个孩子。

但是，我是否真的成功地提出了这个问题：鼓励婚姻是否是件
189 好事，即会使婚姻负起责任来呢？我的假定之一是有问题的：一种支持婚姻的政策不会大大增加生育率。如果这一假定不正确，那么就有额外的人出生，他们的福利带来的影响就应当作为这一分析的因素，并且，我们就又回到了我说过是无法追溯的一个规范问题上来了。

也许看起来，如果婚姻对孩子有利，父母对孩子的爱就足以引导生育发生在婚内；婚外性活动对于孩子的外在成本就会内化，就会进入父母的决策过程。如果父母无私，并因此在决策影响孩子的问题时总是最大化孩子的福利，情况确实会如此。如果父母中有一人对孩子完全是利他的，也就是说，像孩子自己那样珍视孩子的福利，情况大致也会如此，因为利他主义首先会决定这位父亲或母亲的一切影响孩子福利的决策，无论是选择婚姻伴侣、是否离婚或在什么条件下离婚、是否再婚、同谁再婚以及其他决策。但是，事实

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

上，父母都有自身的利益，并且尽管他们有可能对自己的孩子有在此使用的那种意义上的（他们自身的福利是其子女福利的正函数）利他主义，但他们不大可能如此的利他，乃至完全不考虑他们自身的、并常常与孩子的利益有分歧的利益。[11] 换言之，父母也许不是子女的最佳监护人。而这就造成了这样一种可能，即设计用来鼓励婚姻、阻滞非婚生育的社会干预也许会增加社会福利。但这只是一种可能，并或许只是一个很小的可能，只有当父母可能虐待孩子或对孩子不管不问时才可能。在其他情况下，由于管理这一福利项目的人也有自我利益，由于这些人不了解他人孩子之需求和潜能，以及由于——这是第一点的变化——他们对与自己无关的孩子缺乏利他精神，因此有效的社会干预会变得残缺不全。最后这一点“由于”假定亲属之间要比非亲属之间更多一些利他主义：对于分享自己基因的人（特别是那些有或者将有繁殖力的人）有更多利他主义，这是社会生物学的一个基本寓意。

性教育问题

如果家中有父亲在，孩子成长会获益良多，那么认为性教育糟透了的性保守主义者也许就是正确的。性教育的后果之一就是让青春少年明确看清婚前性活动是可行的，并且向这些青少年（特别是女孩）展示预先计划如何可能把怀孕和染病的风险降到最低。就后一方面而言，性教育就是避孕和防止染病的教育；因此，免费的性 190

[11] 关于家庭内的利他主义，请看，Gary S. Becker, *A Treatise on the Family* (rev. ed. 1991). 对家庭利他主义产生的福利后果的强调，请看，Marc Nerlove, Assaf Razin, and Efraim Sadka, *Household and Economy: Welfare Economics of Endogenous Fertility* (1987)，例如，页 85－86。关于父母的利他主义并不完美的证据是，父母亲常常低估了离婚对子女的影响。David Popenoe, *Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies* 315 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

教育减少了青少年性活动的成本，他或她如果无知也许会高估怀孕和染病的风险。瑞典的经验显示，性教育的净后果确实就是减少了婚前性行为的成本，并因此增加了其发生率。并且，由于婚前和婚内性活动是相互替代的，因此，婚前性活动的增加就会导致婚内性活动的减少，此外，当其他因素不变时，导致与伴侣的婚生子女向非婚生子女的转移；而这也是瑞典的经验。因此，保守派将性教育同乱交以及家庭观念衰落关联起来，这并不像自由派认为的那样是荒唐的。

但这也并不意味着保守派反对性教育就是正确的。婚前性活动数量的减少并非阻滞性教育的惟一后果。它的另一个后果就是增加了一部分（比较少的一部分）青少年的怀孕发生率和性病发生率，这些青少年在性上变得活跃了，但又没有得到性教育的好处。在此，瑞典的经验是给人启迪的。瑞典的青少年怀孕率和性病率都比美国的青少年低很多，这种低（部分）是性教育的收益（我们将在本书第10章中看到额外的证据）；但是瑞典的婚生子女与非婚生子女之比率很高，高于我们美国，这就是性教育的成本之一。如何衡量这些相互抵消的后果，很难说清楚。一方面，在瑞典，非婚生子女更多是同居者所生而不是独身妇女所生，并且，同居在原则上可以说就像一个离婚率很高的社会中的婚姻关系那样稳定。但通常并非如此。瑞典在发达国家中家庭解体率可能是最高的，其离婚率略低于美国，再加上同居者分手率也非常高，因此，它的单亲家庭率在发达国家中最高，比我们美国还高。[12]

当父亲是家庭一员时，如何确认孩子的收益，这就变得至关重要。值得注意的是，在瑞典没有对这一问题的研究。[13] 戴维·波皮诺（David Popenoe）猜想瑞典青少年不轨发生率很高与家中没有父

---

〔12〕 Popenoe，前注〔1〕，页173－174。

〔13〕 同上，页314。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

亲相关联，[14] 但他从瑞典令人惊奇的家庭结构中并没有发现有什么其他恶劣后果。[15] 美国人则会为此感到震惊。我们美国人的一个确信就是，黑人贫困的社会病理就是由于没有父亲指教。影响这一信仰的是一些关于离婚对美国儿童影响很糟的研究成果，[16] 但是，也许真正起不好影响的只是导致离婚的那些冲突，而不是离婚本身。瑞典的离婚率比我们美国要低，并且同居者分手对孩子的创伤也许不像离婚那样重大。尽管有很多证据表明，在美国，非婚生子女过幸福生活的前景要比婚生子女黯淡得多，[17] 但是，由于在美国非婚生子女在穷人当中更为普遍，[18] 这一事实就使有关前景的解释复杂化了。有一个研究发现，在对诸如低收入（在美国的社会条件下，但不是在瑞典的社会条件下，低收入是同家中没有父亲正相关的）这些因素作了校正之后，没有父亲对美国儿童的负面影 191

〔14〕 同上，页 318－319。

〔15〕 例如，他指出，瑞典的年轻人自杀率仅仅是瑞士的一半（同上，页 317），而瑞士的性道德比较保守。同上，页 262－270。然而，在随后的一篇论文中，波皮诺首先引其先前的著作保持前后一贯地评论说“一个问题的最明确证据在于有关青少年违法的数据”，接着，他又加上了一句“有很多关于瑞典年轻人中焦虑有相当程度增加的讨论和一些实打实的数据，这种焦虑与诸如消沉、自杀和酗酒的问题是相关联的。”请看，Popenoe, “Family Decline in the Swedish Welfare State,” *Public Interest* 65, 76 (1991 winter)。“有关……焦虑的实打实的数据”这种说法是矛盾的，并且关于自杀的评论也与波皮诺书中的数据前后不一致。

〔16〕 例如，请看，*Impact of Divorce, Single Parenting, and Stepparenting on Children*, pt.3 (E. Mavis Hetherington and Josephine D. Arasteh eds. 1988)。并且，这种糟糕的后果没有因再婚得到减轻，在某些情况下反而加重了。Nicholas Zill, “Behavior, Achievement, and Health Problems among Children in Stepfamilies: Findings from a National Survey of Child Health,” 同上，页 325

〔17〕 请看，例如，Beth Bekov and June Sklar, “Does Illegitimacy Make a Difference? A Study of the Life Chances of Illegitimate Children in California,” 2 *Population and Development Review* 201 (1976)。

〔18〕 同上，页 208。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

响并不很大。[19]

在对这些研究发现做出评价之际，要记住，恰当的比较应当是父亲与父亲之替代——纳税人和福利项目的官僚——之间的比较。
192 即将参与抚养孩子的父亲的性情或资源越是糟糕，并且为未婚母亲及其孩子提供的社会服务越是慷慨和明智，就越没有必要有为减少没有父亲的孩子之比例而阻滞非婚生子女的公共政策。瑞典的相关社会服务要比美国的要慷慨许多；这也许是为什么瑞典人的性放任文化看上去要比我们的性文化破坏力小得多的原因。当然，慷慨的社会服务成本也很高；瑞典人纳税要远远超过美国人，并且他们纳的税大部分都花在社会服务上。对于瑞典人来说，性自由成本说到底也许很惊人，并且其形式与我们国家的成本形式不同。

这一讨论表明，在评价为儿童和青少年提供性教育这样的政策时，必须辨识、测定和比较一定数量的变量。这些变量包括了性教育对乱交的影响以及因此对非婚生子女出生的影响、非婚生子女出生的社会成本、性教育对性病和不希望的怀孕以及因此对不想要的

---

〔19〕 Elsa Ferri, *Growing Up in a One – Parent Family: A Long – Term Study of Child Development* 120, 134, 139 (1970). 无须多言，单独这一个研究不能认为具有结论性。Zill, 前注〔16〕, 页363, 发现尽管低收入家庭的前配偶的子女要比中等收入或高收入家庭的前配偶的子女更多行为问题，但是这一差别很小；高收入并不是对家庭破裂的完全的止痛剂。然而，与菲利很相似，在一篇论文中，作者将离婚对子女的恶劣影响归结为，父母离异的儿童可能得到的经济和社会资源减少了，这隐含的是，在像瑞典这样的离婚并不大大减少母亲收入的社会，这种影响会很小；请看，Verna M. Keith 和 Barbara Finlay, "The Impact of Parental Divorce on Children's Educational Attainment, Marital Timing, and Likelihood of Divorce," 50 *Journal of Marriage and the Family* 797 (1988). 又请看，Susan Maidment, *Child Custody and Divorce: The Law in Social Context* 161 – 176 (1984). 关于家庭破裂对子女的主要影响在于降低了父母养育投资程度这一假说，进一步的支持，请看，Yochanan Peres and Rachel Pasternack, "The Importance of Marriage for Socialization: A Comparison of Achievements and Social Adjustment between Offspring of One – and Two – Parent Family in Israel," in *Contemporary Marriage: Comparative Perspectives on a Changing Institution* 157, 174 – 175 (Kingsley Davis ed. 1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

（主要是非婚生）出生的相互抵消、为减少对不想要的孩子和没有父亲的孩子的不利影响而采取的政策的财政后果以及这些财政措施的激励和其他配置效果。

这些变量之间的关系可能很微妙。例如，用以改善黑人胎儿和新生儿保健的措施，长期看来，也许会减少而不是增加非婚生子女的出生数量，因为我们根据第 5 章得知缺乏这些保健会降低性别比，并且得知低性别比同社会保证网络相伴，会提高非婚生子女的出生率。并且，如果不减少对非婚生子女的母亲提供福利收益而仅仅是以该妇女的全部或部分就业为条件（就像在瑞典那样），那么青少年的怀孕率就会下降，因为妇女有了激励因素来推迟生孩子。

人口总量

现在，我想把关注点从性行为对个别孩子的影响转移到性行为对人口总量的影响上来。人口总量有两个方面：质量和数量，但是我把我的分析限定于后者，而把前一个问题留到本书最后一章来讨论。

人口总量增加了一个人就可能给社会其他人带来某些成本，而孩子的父母不会算这笔账，因为这些费用被平摊在人口总量中了，因此该父母承担的只是很少的并且是微不足道的一部分费用。如果 193
一个社会的人非常多，增加的人口就可能在拥挤或污染问题上带来相当实在的费用。本世纪内，对人口过多的关注已经刺激了计划生

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

育运动，尽管这种关注看上去夸大了。[20] 相反地，增加的人口也许会带来一种外在收益。[21] 在普法战争与二战之间，法国人就关注（并且这种关注很有道理）他们的低出生率，认为低出生率削弱了他们相对于德国人的军事力量。[22] 但是这种关切不会导致某对法国夫妇多生一个孩子。即使这个孩子是男孩，当他长大之际，这对父母也许只是在无限小的程度上对增强法国军事力量有所贡献，而养育孩子的费用将集中在他们自己身上。同样的情况是古希腊或古罗马家庭在盘算溺女婴之际也不大可能考虑这对该家庭的男性婴儿能否有妻子会有什么累积影响（如果妇女数量更少，男孩在婚姻市场上就会面临更多竞争）以及对该家庭存活下来的女孩能否有丈夫会有什么累积影响，且不说考虑对其他家庭孩子能否获得配偶有什么影响了。

因此，这里就有一种理论上的情况，赞同公共干预，以帮助获取最佳人口总量大小和性别比。这样的干预一直都很常见。例如，在一些亚洲国家，近年对人口过多的关切已导致了一些降低生育率的严厉政策，而在过去的一些时间里，由于关注人口不足问题，许

---

〔20〕 有效的论辩，请看，Julian L. Simon, *The Economics of Population Growth* (1977)，以及，Simon, *The Ultimate Resource* (1981)。但是，西蒙和他的对手"人口零增长"学派一样，都带有很多意识形态的包袱。后一学派的代表是，Paul R. Ehrlich, *The Population Bomb* (1986)，并且我对西蒙的那种肤浅的声称——人口增长会减少能源消耗，因为"更多的人意味着有更多想像力"，因此也就有更多创造，并因此更多的节省能源的装置——表示怀疑。*The Economics of Population Growth*，页 476

〔21〕 一个对人口总数的正和负外在性的细致分析，请看，Robert J. Willis, "Externalities and Population," in *Population Growth and Economic Development: Issues and Evidence* 661 (D. Gale Johnson and Ronald D. Lee eds.1987).

〔22〕 Joseph J. Spengler, *France Faces Depopulation: Postlude Edition*, 1936 – 1976 (1979); Michael S. Titelbaum and Jay M. Winter, *The Fear of Population Decline* 17 – 30 (1985)。犹太人传统上一直关注人口不足，这也许可以解释他们的性伦理中有支持提高生育率的特点。David M. Feldman, *Marital Relations, Birth Control, and Abortion in Jewish Law* 51 – 53 (1968).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

多欧洲民族都采纳了诸如家庭补助以及禁止人工流产这样一些提高生育率的政策。不仅法国，而且纳粹德国都曾是严格提高生育率的国家。纳粹为惩办同性恋提出的正当化之一就是同性恋降低了出生率。其论证是，有200万德国人死于第一次世界大战，加上（粗略的估计，并可能夸大了）200万德国男子同性恋，这就一共少了400万有生殖能力的德国男子，这对于人口总量来说具有灾难性的寓意。这一论证荒诞不经。在出生率上，限制因素并不是男子的数量（除非这一数量降低到只是妇女总量的一个很小部分），而是能生育的子宫总数。纳粹们更应当操心的倒是女同性恋，而不是男同性恋，但实际上纳粹没有对女同性恋施加惩罚。

就目前而言，在西方国家，不管怎么说，无论是参照额外人口的外在收益或外在成本来对性规制正当化，都很难。因为有一点要注意，历史的教训是，无论是提高还是降低生育率的政策，对人口 194
总量的实际影响一般都微不足道，至少是当这些政策限于是一些财政上的激励或反激励时，情况是如此；并且，即使是运用了更为直接的强制手段，情况也常常如此。提高生育率的政策特别没有成效。[23] 补助必须以更高的税收来支付，而更高的税收也许（这取决于税的形式）会诱使更多的妇女进入劳务市场，提高了她们生育孩子的机会成本，并因此会降低出生率。补助得越多，这种影响就越大。如果为了使对税收的影响最小化而保持低补助，它就不大可

---

〔23〕 Jerome S. Legge, Jr., and John R. Alford, "Can Government Regulate Fertility? An Assessment of Pronatalist Policy in Eastern Europe," 39 *Western Political Quarterly* 709 (1986); William J. Serow, "Population and Other Responses to an Era of Sustained Low Fertility," 62 *Social Science Quarterly* 323, 327 (1981). 从1966年开始，罗马尼亚曾试图增加其出生率，它禁止人工流产，禁止制造或进口避孕工具。在开始强有力的执法努力和短期内的生育率增长之后，这一项目失败了。但是，罗马尼亚还时不时地有复活这一项目的努力。请看，William Moskoff, "Pronatalist Policies in Romania," 28 *Economic Development and Cultural Change* 597 (1980). 请看，本书第15章，注〔8〕.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

能诱使很多孩子出生，因为孩子对于父母的成本相对于补贴来说会很高。甚至大量补助也许都不能收到预期效果。到 1938 年，法国把国民收入的 2%都用于家庭补助以及其他提高生育率的政策上，但效果很少。[24] 有人估计要把美国的出生率提高到稳定不变的水平，每年花费的补助将达到 3 800 亿美元。[25]

但更有意思的是，尽管有许多人敏斯底里地散布这个问题，但人口不足在西方也许并不是一个严重问题，而人口过多已经得到了自我校正（我还只是谈论西方而已）。就这一命题的前一部分而言，战争中技术因素的增长已经大大弱化了人口与军事力量之间的关系，而国际贸易的增长也减少了一个民族人丁兴旺因此有一个足够大的国内市场对于生产者实现一切可能的规模经济的重要性。此外，一个国家变得越是拥挤，它必须处理的拥挤的外在性（交通阻塞、污染以及其他）也就越大。

对于一个人口总量停滞或下降的民主国家来说，一个潜在的问题是人口停滞或下降会导致政治权力向老人转移，老人有限的时间
195 视野也许会使他们采用“单一争议”投票方式，这也许不符合该社会作为一个整体的利益。但是这种趋势也许会受到老年人对儿孙辈的利他主义制约。并且，解决人口不足的问题，如果有办法的话，也不再要求增加生育率。如果某个西方国家希望人口总量更大，它无须试图调试出生率，它只需要放松一下它的移民限制就行了。从期望移民者当中筛选出那些聪明的和有个性特征的人，以这样的方式，事实上，一个民族可以增加其人口质量，同时也增加了其人口数量，增加出生率的措施则不可能实现这件事，尽管在本书最后一

---

〔24〕 Spengler，前注〔22〕，页 255。请比较，Leslie Whittington, James Alm, and H. Elizabeth Peters, “Fertility and the Personal Exemption: Implicit Pronatalist Policy in the United States,” 80 *American Economic Review* 545 (1990).

〔25〕 Thomas J. Espenshade and Joseph J. Minarik, “Demographic Implication of the 1986 USTax Reform,” 13 *Population and Development Review* 115 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

章，我们还会考察一些关于人类优生繁殖的某些建议。如果一个社会希望降低其人口总数的平均年龄，它也可以通过向年轻移民提供财政激励并阻滞老人移民来实现。

至于人口过多问题，西方今天的出生率是如此低（在许多国家，已经低于自身更替的水平[26]），已经不需要什么积极的、阻滞生育的政策来校正因人口增加带来的任何可察觉的外在成本了　确实，即使没有移民，在出生率已经下降到自身更替水平之下很久之后，人口总量也还可能继续增长；但是，出生率是由育龄男子和女子的数量决定的（特别是后者），而不是由孩子的数量决定的。但是，当这些“出生不足”的孩子最终成为人口中有生育力的一拨人时，并且如果他们不比其父母有更多的孩子，人口总量就又会开始下降。

我的意思并不是说，由于人们关注了人口过多，出生率才下降了。反对这种说法的论点与反对另一种说法，即如果法国真的人口不足，那么法国夫妇就会自愿生更多的孩子的论点是一样的。出生率降低是因为婴儿死亡率降低了（因此对一个家庭来说，要有较高概率达到其所预期的成年子女的数量，不需要以往那么多孩子了），也因为孩子的成本上升了。孩子的成本上升部分原因是妇女在家中工作时间的机会成本上升了，因为她外出工作的机会改善了，部分原因是对孩子的要求从数量转向了质量，还有一部分原因是妇女闲暇活动增加了。[27] 妇女外出工作的机会之改善不仅是因为或主要不是因为这些工作变得不那么要求体力了（因为妇女长期以来一直

---

[26] *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies* (Kingsley Davis et al., eds. 1987).

[27] T Paul Schultz, *Economics of Population* 160、166 – 168 (1981)。请注意对于质量要求的增加可能会导致（在没有法律禁止的情况下）对人工流产和溺婴要求的增加，以及对于避孕要求的增加。贝克尔就强调了孩子的质量与数量之间的交换，前注[11], ch.5。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

都从事着要求体力的工作），而且还因为，由于孩子少了，又有了更多的节省劳力的设施，妇女做家务时间的价值已经降低，而与此相伴随的是，外出工作的机会成本也降低了。

尽管可以预期，任何减少婚姻吸引力和让妇女外出工作的因素都会滋长性的放任，但是性放任本身却不是生育率下降的一个原因。生育率下降只是妇女就业机会改变的另一个后果，和生育率下
196 降一样，就业机会的改变增加了她们生、育孩子的机会成本，并减少了她们对男子的财政依赖。

我的结论认为，在目前的富裕国家中，无论是提高生育率还是降低生育率的政策，还是对提高生育率或降低生育率之政策的正当化（它们更通常依据的是其他理由，例如人工流产和同性恋，来进行论辩的），都没有强有力的经济论点支撑。但是，就人口过多是我们社会的关注点之一而言，你可以看到，就如同古希腊人那样，哪些人骨子里对人口过多有深刻的畏惧（例如，据说是宙斯“挑起了特洛伊战争，为的是减轻世界的人口过量”）。[28] 为什么我们会比传统的犹太人（他们根深蒂固地畏惧人口不足）更可能容忍同性恋。并且，我们应当警惕那些有未可预期的提高或降低生育率后果的政策。为救助穷人的儿童福利项目，例如“有孩家庭援助”，也许会刺激穷人生育，而一些目标是便利中产阶层妇女进入劳务市场的政策也许会减少中产阶层的出生率。这样一种组合也许会使总和生育率保持不变，而只是使作为整体的全部人口更贫困了。

进　步

性习俗的另一个宏观经济后果也许是猜想的。有人观察到，西

[28] L. P. Wilkinson, “Classical Approaches – I. Population & Family Planning,” 50 *Encounter*, 22, 23 (1978年春).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

方民族就整体来说与世界其他地方相比一直都非常具有生产力和创新力，并且在性的问题上也更故作正经。是否可以把这些特征联系起来，特别是第二点是否可能是第一点的原因之一？也许西方人是把否则的话会消耗在多妻制和私通上的精力都引入到技术创新和经济生产的渠道中来了；或许性节制促成了一种比性放任更适合经济活动的人格特点。但是，一般说来，我们并不认为缩减个体可能从事活动的范围会促进技术创新，会推动经济生产和增长的其他渊源。恰恰相反，如同共产主义国家不幸了解到的，人们的消费机会越是受限制，人们就越少为获得消费必须之资源而努力工作的激励。对性愉悦采取最强硬路线——这是天主教会的路线——同支持自由市场和经济进步并无关联，而是同蔑视物质进步相关联，这种关联也许减缓了、并肯定没有加快天主教国家的经济增长步伐。摩门教或清教的多妻制看上去也并不比其他更少禁欲的新教派别在更大程度上妨碍了摩门或新教刺激经济的进步。

关于“清教即进步”的猜想，最强有力的反证是日本。日本从来没有在重要程度上遵循犹太/基督教对性快感的保留态度，然而这并没有阻滞日本出现甚至比西方还要强大的、工作加节约的伦 197
理。很明显，一个民族并不必须有基督教性伦理才能繁荣起来。确实，日本的离婚率和非婚生率都很低，并且按照美国人的标准日本妇女在性的问题上特别保守，[29] 但这与性道德顾忌无须有任何关系。因为在外就业的日本妇女相对较少，[30] 她们要比西方发达国家的妇女更多依赖男子抚养；这就可以解说为什么日本的非婚生率很低。人工流产（并且如同我在本书第 5 章提到的，一直到晚近一

〔29〕 Samuel H. Preston, “The Decline of Fertility in Non - European Industrialized Countries,” in *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies*, 前注〔26〕, 页 26, 36 – 37; Shin' ichi Asayama, “Adolescent Sex Development and Adult Sex Behavior in Japan,” 11 *Journal of Sex Research* 91 (1975).

〔30〕 Preston, 前注〔29〕, 页 37.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

直都有溺婴)、避孕、男子通奸以及色情读物在日本都很盛行；出生率非常低；并且也容忍同性恋。[31] 日本明显与古希腊很相似。

与日本不同，瑞典既在性的问题上很随便，同时在经济上又停滞不前。但是这里的因果关系似乎是与“清教即进步”派声称的因果关系方向相反。由于大大减少了妇女对男子的生活依赖，瑞典复杂细致的福利体系也许对瑞典非同寻常的高非婚生率有很多责任。但是，这一福利体系是那种妨碍该国经济发展的社会福利主义精神的产物，而不是性放任态度的产物，性放任态度完全是那些用来减少瑞典妇女依赖男子程度之社会政策的一个后果（至少部分是）。

“清教即进步”的观点之所以具有它现在具有的这种似是而非的道理，并不是出自什么理论或历史证据，而是一系列令人误解的关
198 联。首先是(已经提到的)一些社会福利主义的政策也许迟滞了经济发展，同时又推动了性自由，这在经济增长与性自由之间造成了一个提示性的但误人子弟的反向相关关系。其次，如同我们在本书第5章中看到的，大忙人(忙是指他的时间的机会成本很高)有可能在性的问题上相当节制，因为大多数性活动形式都是时间密集型的，那些为人们最看得见的形式，诸如绯闻不断，肯定是如此；并且，在一个繁荣的社会中，人们一般要比在一个停滞不前的社会中更为忙碌。人们性节制是因为他们很繁荣，他们的繁荣却不是因为他们的性节制。而且，如果我们将注意力从繁荣转到需要更持久努力的社会成就概念上来，例如智识创造和艺术创造、政治精力甚或是军事才能上来，那么我们只需要古希腊的例子，就可以否弃任何关于犹太/基督教性伦理是这些成就之前提条件的说法。瑞典的例子表明，这些伦理也不是更绅士风度的平均主义价值的一个前提条件。

---

〔31〕“日本男子不仅与他们的妻子相比在性上更为自由，并且比美国男人以及可能比欧洲男人也享有更多的自由。” Asayama，前注〔29〕，页109。并请看本书第2章的参考文献。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

另一个令人误解的相关关系是，市场活动花费的时间与得以测度的国民产出之间的相关关系——一种并不要求实质性市场投入的时间重新配置，从市场活动转向闲暇活动，例如性活动，会减少得以测度的国民产出，尽管这种时间的重新配置在真正的经济学意义上也许会增加产出，因为这种意义上的产出既会考虑货币化的也会考虑非货币化的成本和收益。

最后，性自由碰巧常常是左翼运动政纲的要点之一，而左翼运动是敌视自由市场的，并且如果他们掌了权，就会采用一些阻碍经济增长的、有时是灾难性的政策，如同近年历史例证的那样。20世纪60年代的激进学生就既反对常规的性道德也反对资本主义。苏联在其初始的、同时也是最激进的时期，在斯大林掌权之前，也是如此。但是，政治激进主义与性放任之间的相关关系并不是确定不变的。激进者一般都会把现状中任何突出的因素都混在一起，然后加以反对：先混合然后反对那些被一股脑归在“资产阶级道德”之下的、也许与他们反抗的社会毫无关系的一些特征。支持这一猜想的证据也许可以在古巴革命中找到。卡斯特罗之前的巴蒂斯塔政权是资本主义的和性放任的政权；卡斯特罗曾经是（并且现在仍然是）社会主义者和清教徒式的人。还有其他的例子。中国的毛政权也曾是清教徒式的，这是对国民党政权一直容忍卖淫和其他社会腐败等突出特点的反动。在伊朗，巴烈维政权与取代巴烈维的伊斯兰革命政权之间的关系也与此类似，前者是资本主义的并且（依据伊斯兰标准）是性放任的，而后者是反资本主义的并且是性压制的。加拿大左派对控制生育一向都模棱两可，因为控制生育的传统支持者都是新马尔萨斯者，而马尔萨斯是反动派，这一点早已名声在外。[32] 在性放任与性压制之间有各种立场，与不同的经济体系都

---

〔32〕 Angus McLaren and Arlene Tigar McLaren, *The Bedroom and the State: The Changing Practice and Politics of Contraception and Abortion in Canada*, 1880 – 1980 72 – 73 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

兼容。政治保守派无须是性保守派，完全不是。[33]

乱伦和厌恶

早先我就提到，即使是关注像通奸和未婚私通这样一些相对小的罪过，也都有一个经济学理由，因此令人惊奇的是，性法律中一
199 个最基本的禁令即禁止乱伦却并不那么容易辩解，至少在经济理论上不像人们会想像得那么容易。这个问题不是说，乱伦并非坏事。即使是有些生物学家认为某种程度的近亲繁殖是好事（因为这保存了基因的顺应型组合），但他们也不建议太近的亲属结婚。[34] 这一乱伦禁忌还有进一步的价值，即在一个家庭内使争夺最小化，防止发展到会造成政治不稳定的程度。可以推论，这些价值都解说了为什么这一禁忌延伸到姻亲之间，也就是延伸到那些基因上并非亲属

---

〔33〕 请看，例如，Ernest van den Haag, "Sodom and Begorrah," *National Review*, 1991年4月29日，35，36；他论辩说"社会没有不得不信服的利益来证明禁止同性恋其或是对同性恋进行立法是正当的，"并且敦促军方放弃其排斥同性恋的政策。这并不是说范·德尔·海格（van der Haag）是一个彻底的性自由者。请看他的论文，"Pornography and Censorship," 13 *Policy Review* 73（1980年夏）。本书第1章就讨论过。

〔34〕 William M. Shields, *Philopatry, Inbreeding, and the Evolution of Sex* 196－198（1982）。"Philopatry"指的是大多数人都不愿过一种游牧的生活，一种使亲戚成亲的可能性最小化的生活方式。还有一点，尽管有人会有点反对这种支持有限近亲繁殖的、保存顺应型组合的理由，但又正是近亲繁殖推进的分类型交配（相似者的交配）可能在此后的各代中创造更大的变异，因此也创造了更大的自然选择的机遇。但是，必须强调这里的限制词"有限的"近亲繁殖。例如，近亲繁殖，由于兄妹之间甚至是第一代表亲之间的婚姻也会有很高的基因残缺发生率，尽管也许很快他们就会为自然选择所淘汰。I. Michael Lerner and William J. Libby, *Human Evolution and Society* 370－373（2d ed., 1976）；Ernst Caspari, "Sexual Selection in Human Evolution," in *Sexual Selection and the Descent of Man*, 1871－1971 332，340（Bernard Campbell ed. 1972）；Eliot B. Spiess, *Genes in Populations* 276－278（1977）；Philip W. Hedrick, *Genetics of Populations* 155－160（1983）

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的人们身上。[35] 然而，我不打算进一步讨论这一延伸。

麻烦在于惩罚乱伦，特别是考虑到有关生的回避和重叠的刑事惩罚。首先让我们考察后一点，我们也许会想从乱伦罪中排除那种 200
父母或其他成年亲属强奸或诱奸孩子的案件，因为这些案件都属于普遍性禁止：不得在性以及其他关系中使用强制。针对这一点，你可以论辩说，乱伦诱奸一个有生育力的女孩要比诱奸一般儿童更有害，因为这里有不健全后裔出生的风险，而且由于家庭私隐也更难以捕获。这两者都是增加惩罚的好理由，但这都不必增加一个分立的罪名。

在排除了强制性案件之后，剩余的乱伦范畴就主要只有兄妹姐弟乱伦和近表亲结亲，尽管还有某些父亲与其成年女儿间的乱伦，而且如果合法，这些情况都会更多出现。[36] 兄妹姐弟乱伦的情况，即使不禁止也很罕见，因为从小一块长大的人们很少感到相互间有性吸引力（请看注〔36〕）。但是，有些兄妹姐弟并不是在一起长大的，而且其他人也没有这种回避本能。一旦兄妹姐弟长大了，为什

〔35〕关于这一乱伦禁忌的生物学功能和文化功能，请看，例如，Nancy Wilmsen Thornhill, "The Evolutionary Significance of Incest Rules," 11 *Ethology and Sociobiology* 113 (1990); James R. Twitchell, *Forbidden Partners: The Incest Taboo in Modern Culture* (1987)，特别是附录，"A Synopsis of the Biological, Psychological, and Sociological Approaches to Incest," 页 243; Carl N. Degler, *In Search of Human Nature: The Decline and Revival of Darwinism in American Social Thought*, ch 10 (1991)。时而，也有一些呼吁，要求将乱伦非刑罚化。请看，特别是，Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* 314 – 316 (1968)。

〔36〕但可能不会太多。Pierre L. Van den Berghe, "Human Inbreeding Avoidance: Culture in Nature," 6 *Behavioral and Brain Sciences* 91, 96 – 98 (1983)，他提出了理论和证据，证明孩子在其早年儿童时期可能"烙上"一种对于同自己一块生活的人发生性关系的厌恶。这就是为什么兄妹乱伦罕见的原因。父女乱伦更为常见只是因为女儿以这种方式打下了印记，并且她作为一个孩子要比其父亲远为软弱并且也更依赖父亲。但是，等到她成年时，并且常常更早，她就可能——并且会——离家出走。事实上，离家出走的青春少女常常都为了逃离一种与父亲的乱伦关系。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

么要禁止他们发生性关系并结婚呢？明显的答案是，他们的孩子很有可能有病和畸形。然而，这个答案并不令人满意。因为我们并不禁止那些同样携带危险的隐性基因的人结婚。这两种情况都对后代有危险，但只是在乱伦的情况下，法律和禁忌才予以干预。更有甚者，这种反乱伦的禁令是反性交，而不仅是反生育；而且即使是后一个禁令也许都不必须，因为大多数兄妹姐弟夫妇都害怕要孩子。避孕和人工流产技术的改善因此已经弱化了这种支持禁止乱伦的理由。

对近表亲之间通婚的处理要比对兄妹乱伦的处理更为宽大；在许多社会中，包括美国近半数的州，根本就不禁止。（当年英国人认为同姻亲结婚——等表亲之间的婚姻是乱伦．这完全恰当。）这是一个迷。尽管表亲结婚对后代的危险要比兄妹通婚的情况要小得多，后一种乱伦大多因本能而避免了；而前者则没有，因此更常见，也是更大的一个社会问题。就像前面那样，你可以论辩说，由于我们并不要求夫妇在允许他们性交前进行基因筛选，因此禁止一等表亲性交是专断的。但是，选择并禁止某一类——如果能生育——有可能生出不健全后代的性联合体，同时又不展开普遍的基因屏选，这并没有什么专断。这一禁令的后果是把表亲之间的生育活动重新引导到那些更少可能产生不健全后代的渠道上来。结果是有了更健康的婴儿，并且数量也不少，只是略微减少了表亲的性伙伴储备而已。

所有这一切都假定父母对自己孩子也并不是完美利他的，并且不承担他们生育的、任何基因受损的孩子的全部成本。没有这一假
201 定，乱伦就不是一种外在性的来源。但这一假定是现实的。

我们有关乱伦的讨论以及此前的许多讨论应当已经明确了这一点：即使性是一个道德无涉的题目，也还会有性规制，还是有会损害或支持这种规制的社会态度。但是，这些规制和社会态度的基础都是对性的外在影响以及对运用暴力或欺骗来满足性欲的具体且非

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

道德论的实际关注。由于既难以（对此，此后各章将有更多讨论）提出有说服力的正当化理由来禁止色情读物、婚前性交以及双方同意的肛交，同时，要防止这些以及其他实际上没有受害人的犯罪，成本会很高，因此，从经济视角上看，最佳的规制体系就不大可能会像我们今天美国许多地方的规制那么广泛。除了会努力避免补贴生育非婚生子女外，这个最佳规制体系与瑞典的体系会很相似。

然而，我们前面没有予以考虑的，也许是那种最大的外在性：在我们社会中，有许多人一想起乱交以及性不轨就感到厌恶。为什么把乱伦当作犯罪，而不关心基因适应性甚或是关心那些承担受托监护的人对未成年人的强制，看来厌恶是一个更好的解说。从《俄底浦斯僭王》到《唐人街》，乱伦都有一种罕见的令人厌恶的力量，与两个没有亲属关系的、但知道有隐性危险基因的人之间的性关系很不一样。[37] 为什么反肛交法能够存活，同性恋性交在许多异性恋者中激起的那种厌恶要比同性恋性交有外在后果的说法更有解说力。艾滋病流行几乎没有影响人们对同性恋的态度，这一事实就是一个证据：尽管艾滋病的一个影响可能是增加了人们对同性恋的同情，同时也增加了人们对他们的畏惧，并且这些影响有可能是相互抵消的。[38]

从原则上看，哪怕厌恶是非理性的（厌恶乱伦并不是非理性　202

〔37〕 乱伦禁忌的核心——禁止与核心家庭成员发生性关系——看来在所有的人类社会，无论是过去还是现在，都相同。George Peter Murdock, *Social Structure* 284 – 285(1949). 然而，有少数社会允许皇室或其他特别人物乱伦。David M. Schneider, "The Meaning of Incest," 85 *Journal of the Polynesian Society* 149(1976). 关于对乱伦禁忌的生物学基础的彻底讨论，请看，van den Berghe 的论文，前注〔36〕；又请看，那里的评论，作者的回应以及文献，全收集于 6 *Behavioral and Brain Sciences* 102 – 123(1983)；以及 Joseph Shepher, *Incest: A Biosocial View* (1983). 我将在本书第 14 章进一步讨论乱伦。

〔38〕 盖洛普测验回答者中赞同将双方同意的成人同性恋关系合法化的百分比在 1977 至 1982 年间从 43% 上升到 45%，1985 年降到了 44%，随后在 1986 和 1987 年又急剧下降到 33%，但是到 1989 年已经上升到 47%。Gallup Report nos. 244 – 245, 1986 年 1 – 2 月；Gallup Report no. 289, 1989 年 10 月，13。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的），也没有什么东西让厌恶不作数，专注于经济效率的政体没有理由不把这种厌恶当作一种值得关注的外在成本。当年有许多案件都曾判定殡仪馆是一种妨害，因为它们降低了街坊邻里住宅的财产价值，尽管在这些案件中，价值损失的原因都很愚蠢，都是人们像鸵鸟一样回避想到死亡。[39] 有人可以论辩说，一个自由的政体就是要原封不动地接受这些偏好，并且如果多数人憎恶同性恋者或未婚私通者或小脚迷恋者，那么这些人就只有接受这个糟糕的现实（至少，如果他们受惩罚或放逐的非效用要小于多数人因得知法律惩罚这些为多数人憎恶的做法中获得的效用，情况是如此）。

也许如此；但约翰·斯图加特·密尔这位最伟大的古典自由派认为以“推断的伤害”（这是他描述的“那些认为任何自己不喜欢的行为就是伤害了自己的人”的感觉）作为公共规制的基础很糟。[40] 他指出，“在他（爱管闲事的人）干预个人行为之际，他很少思考任何事情，而只想着与自己的行为或感觉不同的巨大程度。”[41] 如果允许人们下命令“任何人不得享有任何他们认为错误的愉悦”（尽管这种享用除了激起了这种愤怒之外不伤害任何人），那就敞开了迫害的大门，其根本精神就是惩罚与实施惩罚者不同的、冒犯他人的思想或行为。[42]

---

〔39〕 请看，例如，Williams v. Montgomery，184 Miss.547，186 So.302（1939）；参见，Everett v. Paschal，61 Wash.47，111 Pac.879（1910）。

〔40〕 John Stuart Mill，*On Liberty* 76，78（David Spitz ed.1975）。

〔41〕 同上，页78。

〔42〕 同上，页81。对于密尔对“有关自我”和“有关他人”的行为所作的著名区分有一个阐释，请看，C. L. Ten，*Mill on Liberty*，ch.2（1980）。在密尔看来，只有后者才是社会谴责的恰当对象，而不论公众认为受到质疑的有关自我的行为是何等“不道德”，都不是社会谴责的对象。详细的批评文献，请看，Gertrude Himmelfarb，*On Liberty and Liberalism: the Case of John Stuart Mill*，ch.4（1990），以及 Harry M. Clor，“Mill and Millians on Liberty and Moral Character，” 47 *Review of Politics* 3（1985）。James Fitzjames Stephen，*Liberty，Equality，Fraternity*（1873），这一专著是对密尔的《论自由》的抨击，在性规制的道德论传统中，这是一份核心文件，我将在下一章予以讨论。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

即使本书读者没有被我说服，他还是应当记住，我是在努力从性的道德维度加以抽象。如果性是一个道德无涉的主题，就很难想像会有人希望惩罚双方同意的成人私下搞的同性恋关系，与想惩罚用手指吃饭的人或对以为无人看见而挖鼻孔的人又有什么区别。因此，托马斯·奈格尔没有说服我。奈格尔想把性反常这个概念弄得更明白，他提出“烹饪反常”的概念，他的例证是，一个人吞食了一份其中有食品图片的杂志。[43] 一个做了这种事的人（如果不是一个玩笑），会引起人们怜悯，也许会激起某些反感甚或是警惕，但没有人会说他不道德或认为他应当受惩罚。 203

确实，在许多问题上，厌恶（无论是否包装了道德这个形容词）都是一个残酷的事实，是政策制定者不能忽视的。例如，它可能会影响对儿童性虐待的心理影响（在一个人们被告知要厌恶这种虐待的社会中，可以推断，这种心理影响会更大）；如同我们将在第 11 章中看到的，它也许会影响是否要放松武装部队禁止同性恋的决定，即使是这个决策者自己认为厌恶同性恋非理性。但是，如果这种想像的道德方面消失了，并且我们对待性也就像我们对待吃饭一样，道德无涉，也不应忽略了考察性规制的恰当范围。

要重复的是：如果在自己熟悉了与性倒错有关的所有事实之后，他可以选择如何对待这些事实，一个人可能还是如此深厚地厌恶，他会渴求国家干预并惩罚那些性倒错的实践者，并愿意对这种惩罚的公共支出承担公道的他的一份费用，那么，除了说他应当重新读一读《论自由》的第 4 章外，我就没有更多的话对他说了。但是，开头的那个限制，“如果在……之后”，至关重要。我们对那些与我们不同的性行为之所以感到那种厌恶，有很多反映的都是对于性及其后果的一种无知，由于在我们社会中这一主题的禁忌特点，这种无知是可以理解的、甚至是理性的。（一般说来，迫害的历史

[43] “Sexual Perversion,” 66 *Journal of Philosophy* 5, 7 (1969).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

就是一个无知的历史。）如果驱除了这种无知，我们也许会更快地向道德无涉的性模型前进。

如果我们忽略作为赞同规制性行为之正当理由的道德厌恶以及对人口总量的所有影响，我们还是面临着一些复杂的、在讨论性教育时提出的事实问题，还面临着另外一些同样复杂的、在本章下一节中提出的事实问题，所有这些问题都关涉到性规制的实际贯彻。即使是像我现在努力的那样把分析简化了，但性规制的规范经济分析仍然是一个难以对付的工作。

204

性规制的效率

一个最佳的规制体系不仅是人们寻求予以规制的那些做法之社会成本的一个函数，而且也是有效规制之成本的一个函数（无效规制可以很便宜地购买）。历史和当下的做法似乎告诉我们，规制性的法律是无效的，因为大多数性犯罪都或者在法律上或者在事实上是没有受害人的犯罪。所谓没有受害人，我指的不是这些犯罪没有伤害（它们也许造成了伤害，也许没有造成伤害），而是指如果有受害者的话，也或者无法辨认，或者是不愿或不能扮演指控证人的角色。在双方同意的成人之间无论有什么样的非常关系，包括未婚私通、通奸、卖淫以及同性和异性的肛交行为，都是传统的“无受害人”犯罪的例子，就如同出售色情物品一样；在实际意义上，双方都是自愿的参与者，这些行为都肯定是无受害人的。也许，对它们的更好的表述是这样一种犯罪，在这种犯罪中，常常不是受害人而是受害的事实无法确定。诱奸儿童以及许多强奸，在严格的可行意义上，是无受害人的，即受害人不大可能向权威机关提出起诉。受害人也许不意识到自己是受害人，也许因为他或她还年轻，因此不是一个可信的起诉人或证人；也许不能提供确证（强奸案中长期

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

存在的问题就是受害人没有受伤)；也许由于名誉的原因，不愿提出起诉；或许受害人已经死了，除了犯罪当事人之外没有其他人知道，这就如同非法人工流产的情况一样，当然，后者的主要受害人是胎儿。无论是法律意义上的还是事实意义上的无受害人犯罪都不因此属于政府的惩罚权之外。但是，如同我们应从禁酒和"毒品战"中已经了解的，调查和起诉无受害人犯罪也许要求投入巨大的调查和起诉资源，才可能获得明显很有限的收益。

当年社会团结一致强烈谴责像肛交这样的无受害人犯罪，当时的执法技术是太原始了，以至于执法机关逮不到许多违法者。对这样的犯罪予以野蛮惩罚有两个分立的原因。对于一个违法者来说，由于预期惩罚成本是惩罚概率与如果被抓获惩罚严厉程度之乘积，因此，一个惩罚概率很低至少在某种程度上可以通过提高惩罚力度来弥补。但是，这并不是灵丹妙药，一方面有人道主义的反对。我们知道，在抓获谋杀者的概率很高并且抓获后施加死刑的概率也很高的地方，死刑之威胁有时也还是不能促使谋杀率降为零。因此我们不应奇怪，对于一种作奸犯科者很少被抓获的犯罪（因为是无受害人犯罪，并且社会也没有抓获这种犯罪者的有效技术)，死刑的威胁也许只有一种温和的震慑效果。即使当年对同性恋要处死刑，似乎也还是有很多同性恋活动。

但是，当年可能要比如今更少一些。性法律之无效很容易夸大。格利斯沃德诉康涅狄格州案（*Griswold v. Connecticut*)（在本书第 12 章讨论）推翻了康涅狄格州禁止使用避孕用品的制定法，但这部法律并不像罗伯特·鲍克说的那样，只是一个玩笑。[44] 对这一制定法的理解是，它不适用为防止疾病使用避孕用品，因此它并不干预避孕套的销售，甚或是子宫帽的销售，因为子宫帽偶尔也被用 205

---

〔44〕 Robert H. Bork, *The Tempting of American: The Political Seduction of the Law* 95–96 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

来保护受损组织。而且，也没有针对为妇女提供避孕建议和设备的私人医生做出任何努力来执行这一制定法。但是这一制定法使生育控制诊所在该州无法运作，因为无法掩盖或重新表述它们违反该法的活动。这与当年《谢尔曼法》的效果有类似之处，当时，对违反该法的行为所使用的制裁以及调查和起诉的资源都太虚弱了，不能震慑暗中的卡特尔，《谢尔曼法》把卡特尔推到了地下。[45] 在康涅狄格州最高法院于 1940 年认定禁止使用避孕用品法合宪之后，所有的康州生育控制诊所都关闭了。[46] 直到 1965 年，联邦最高法院撤销了该法之后，这些诊所才重新开张。[47]

就性规制的效验而言，与生育控制诊所最类似的是人工流产诊所。禁止人工流产的法律禁止不了人工流产。但是这些法律会使
206 ——即使是投入的执法资源很少（用于执行这些反人工流产法的资

〔45〕 George J. Stigler, "The Economic Effects of the Antitrust Laws," in Stigler, *The Organization of Industry* 259 (1968).

〔46〕 State v. Nelson, 126 Conn.412, 11 A.2d 856 (1940).

〔47〕 关于尼尔森案（Nelson）之后关闭这些诊所的问题，请看，Mary L. Dudziak, "Just Say No: Birth Control in the Connecticut Supreme Court before Griswold v. Connecticut," 75 *Iowa Law Review* 915 (1990); Comment, "The History and Future of the Legal Battle over Birth Control," 49 *Cornell Law Quarterly* 275, 280 (1964); Alvah W. Sulloway, *Birth Control and Catholic Doctrine* 33 (1959); *Griswold v. Connecticut* 案上诉方在联邦最高法院提交的诉讼摘要第 6 页（在这一点上——法律造成了这些生育控制诊所的关闭——在格里斯沃德案〔Griswold〕中该州与被告意见一致）。鲍克声称"教授们难以安排一个检验案件，但最终安排好了，有两位提供生育控制信息的医生被当成从犯罚款 100 美元；" Bork，前注〔44〕，页 95。鲍克的说法看来是没有根据的。作为检验该法有效性而创立的纽黑文生育控制诊所开张后不久，某个市民起诉该诊所违反了该法，据此，警方突击搜查了该诊所，在讯问了抓获的诊所主任和医疗主任之后，又制作了逮捕证，把他们都逮捕了，他们被登记入案、受到起诉、审判并定了罪。Comment，第 29 页，又请看，Dudziak。在格利斯沃德案的口头辩论中，关于该法是否实施以及此诉讼是否真实的问题，有详细的追究。此辩论的诉讼摘要和记录可见于，*Landmark Briefs and Arguments of the Supreme Court of the United States: Constitutional Law*, vol.61, 3 (Philip B. Kurland and Gerhard Casper eds. 1975).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

源投入，当年确实很少）[48]——人工流产因被迫转入地下而更为危险，[49]或者是因迫使怀孕妇女要跑到人工流产合法的地方堕胎，因此更昂贵（并且时间耽搁也造成危险，因为人工流产越是时间推后，危险就越大）。而不管是哪种方式，都使人工流产更昂贵了，因此可以预期这一时期的人工流产会比人工流产合法时少。少多少呢？换言之，究竟有多少人工流产可以实际归因于联邦最高法院在若伊诉韦德案中的决定呢？没有人知道，因为在若伊案之前（以及，就此而言，在此案之后），并不知道非法人工流产的数量究竟有多少。更重要的是，我们不知道有多少州追随当时“赞同个人选择”的马车，因为在最终导致了若伊案那一时期，“赞同个人选择”运动的势头正猛，从1969年到若伊案决定的1973年之间，美国的合法人工流产数量增加了30倍。[50]这一立法趋势使人们无法确定若伊案有多大的增量效果。但我们也许能对人工流产合法化（无论是通过立法活动还是司法活动）的效果说点什么。在若伊案之前，估计（说“猜测”会更为精确一点）的非法人工流产数量支持了这样一个结论：即使人工流产非法，今天的人工流产中有70%也还是会照常进行。[51]这里面隐含的是，人工流产合法化除了减少了人工流产的成本以及减少了由此而来的死亡外，它增加的人工流产数量超过了40%，可以推论的原因是，合法化使人工流产更便宜和更安全了。

这些数字是根据——我已经说过的——对若伊诉韦德案之前非 207

〔48〕 Kristin Luker, *Abortion and the Politics of Motherhood* 53 - 54 (1984).

〔49〕 在联邦最高法院撤销了各州禁止人工流产的法律之后，因人工流产的死亡率非常急剧地下降了。Christopher Tietze, *Induced Abortion: A World Review* 106 (4th ed., 1981) (tab.25).

〔50〕 计算的根据，Gerald Rosenberg, *The Hollow Hope: Can Courts Bring about Social Change?* 180 (1991) (tab.6.1).

〔51〕 同上，页355。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

法人工流产的估计数字得出的，有人曾论辩说这个数字大大高估了。[52] 即使如此，可以说，请神容易送神难，覆水难收，如今有了大量的人工流产诊所，有数千专长于人工流产的医生和护士，还有咄咄逼人的女权运动，因此，如果再次禁止人工流产，无疑也还是会有大量的非法人工流产。更重要的是，即使是若伊诉韦德案被推翻了，把这个问题转由各州来控制，许多州也不会禁止人工流产，因此，对于生活在禁止人工流产的各州的大多数妇女来说，获得合法人工流产的时间成本和旅行成本还是会很低。

在放松了对双方同意的成人间同性恋关系的惩罚之后很久，即使没有任何现代民族（甚至纳粹德国和共产主义的古巴）作出系统努力来发现和惩罚私下进行的同性恋关系，对同性恋的刑事惩罚也还必定在某种程度上减少了同性恋活动的数量。除非是这种惩罚完全不执行（事实上，这已经成为法典中仍保持这种惩罚的美国各州的规范），这种法律的存在至少还是会施加一种轻微的预期惩罚成本，并且，更重要的是它创造了以秘密方式搜寻同性恋伴侣的激励，提高了搜寻成本。会提高某种活动之成本的任何因素都会降低其数量，而这不仅是就同性恋的情况而言，对机遇型同性恋那部分人也是如此。同性恋偏好也许不会受影响，但是同性恋偏好并不决定这种同性恋关系的发生频率。这种关系越是成本高昂，这种关系的发生频率就会越低。因此，如果有一个强有力的理由想减少社会中同性恋的活动数量，那么保留这种刑事惩罚，即使是执法很温和并且执法不力，也有道理，特别是因为保留和执法不力对纳税人来说成本微不足道。但是，这个“如果”是一个很大的如果。此外，这种论辩还忽视了传统上对刑事制定法执法不力的反对意见：执法官员有了巨大的裁量权会带来执法歧视。

上面的分析也许有助于解说，为什么自慰（至少是独自时和私

---

〔52〕 Germain Grisez, *Abortion: The Myth, the Realities, and the Arguments* 42 (1970).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

下里的自慰）从来没有被规定为犯罪，尽管无论是在基督教早期，还是在维多利亚英格兰（以及美利坚），自慰都被视为与今天的使用非法毒品非常相似，即严重违反了善良道德，是一种不利于未出生后代的犯罪，是事先就可以确定自慰者会进行性犯罪的一个因素，也还是一种自杀未遂，是所有这一切的混合。要发现这种行为，费用会极高，因此要想有效震慑，就得野蛮惩罚。当时很少有人会想到，惩罚应当与这一违法的实际严重程度相般配，特别是因为自慰的主要违法者都是未成年人。我承认，在提出这几点时，我既把设计刑事惩罚的角色让给了报应正义，也忽视了哪怕是一个执行非常不力的法律对行为也会具有的那种（可以推定是温和的）影响。但是，当以一种歧视的方式执法时，其社会成本会抵消后面这一点。在性法律执行上，歧视看来是其根本。谁能想出，自奥斯卡·王尔德受审以来，一个世纪中有哪位同性恋显要人物——即使他招摇自己的同性恋——因为从事同性恋行为而被起诉过？[53]

在无受害人的性犯罪中，法律很有震慑力，但这种震慑在很大程度上有点懵人，一个例子——并且尽管在执法上投入很少——就是重婚，因同时与两个或更多人结婚的犯罪。结婚是一种公共行 208
为，相对难以掩盖；而有两个或更多的妻子就非常难以掩盖。与此相类似的就是生育控制诊所的运作，这与实际使用避孕用具不一样，也很难掩盖。但是，在一个并不试图禁止通奸或未婚私通或剥夺非婚生子女重要法律资格的社会中，一个人如果不是过分看重形式就可以很容易以同居来替代第二个和任何其他的婚姻，同居是一

〔53〕 事实上，还有一个人，这就是伟大的英国数学家埃兰·图林（Alan Turing），他于1952年被定罪，但是他躲过了监狱，他同意接受雌性激素治疗一年，为的是减少男性性欲。一年显然是平安无事的疗程结束后，图林自杀了；但不清楚的是，在起诉或者治疗与自杀之间是否有任何联系。他并没有因为这一法律诉讼或此后的结果而失去他的工作，而且看起来他在其他方面也没有因此受到影响。Andrew Hodges, *Alan Turing: The Enigma*, ch.8 (1983)，特别是页487－488。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

种非正式的婚姻。因此，重婚受到了震慑，[54] 但没有震慑一种非常接近的替代[55] 并且看来会造成同样邪恶（不论这些邪恶究竟是什么）的做法。也许这些邪恶并不完全相同。同居使妻子的地位至高无上。而在重婚中，尽管只有第一个婚姻有效，但第一个妻子并不能确保丈夫对自己承担首要义务。

禁止重婚的最根本漏洞表现为一个事实，即在美国的犹他州仍然有公开的多妻制。多妻者在第一次婚姻之后，就不再申请任何婚姻，以此来回避犯重婚罪。[56] 后来的婚姻从技术上看都是同居，并且这也使他成为一个通奸者；但是起诉通奸，即使是在犹他州，也很罕见。这些非正式婚姻的孩子都是非婚生子女，但是如今剥夺非婚生子女资格的情况已很少了，就像我们将看到的那样。确实，妻子们（除了第一个妻子外）失去了常规的配偶收益：医疗保险以及其他。但是不给多妻家庭的成员婚姻特别权与把多妻者作为罪犯来惩罚，这两者的震慑效果有很大不同。今天把重婚定为犯罪的主要实际意义也许是要震慑这样一种欺骗，即一个男子声称要同一个妇女结婚，而这时该妇女不知道他已经结了婚，因此他不能同该妇女构成一个有效婚姻。

《纽约时报》关于犹他州多妻制的文章引用了一些多妻者的话，
209 他们为自己的做法辩解，提到了美国人如今越来越多地用同居（同性的以及异性的）来替代婚姻。他们提出了这样一个观点，即法律是与公众舆论相对的。不合规矩的联合体越是变得为公共舆论所接受，那么当犹它人用婚姻加同居来重复多妻制时，检察官就越可能

---

〔54〕 当然，并没有完全受到震慑。Roderick Phillips, *Putting Asunder: A History of Divorce in Western Society* 296 – 302 (1988).

〔55〕 Jean – Louis Flandrin, *Families in Former times: Kinship, Household and Sexuality* 181 (1979).

〔56〕 Dirk Johnson, "Polygamists Emerge form Secrecy, Seeking Not Just Peace But Respect," *New York Times*, 1991 年 4 月 9 日，页 22。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

故意视而不见。

尽管刑法在性的领域内还不是完全无效，但如今在西方世界普遍存在的境况下，要根除诸如未婚私通、嫖娼以及同性肛交这样的无受害人犯罪、甚或是大大减少其发生率，成本都会很高，乃至要想靠刑法帮助处理诸如性病，特别是艾滋病，这样一些婚外性活动带来的、毫无疑问的外在性，看起来就像是堂吉诃德，将之定为犯罪也许实际上会削弱消灭性病的努力。私下进行的、双方同意的性关系实际上是在法律管辖之外；但只要参与这种关系的人——嫖娼者（异性的或同性的）、通奸者以及诸如此类——带着起诉书出来了，或者是拜访了医生或是医院，他或她就进入了法律管辖的范围。此外，将这些行为定为犯罪还阻碍了传播和流转有关某种活动涉及的风险的确切信息。

沿着这样的思路，一直都有人论辩认为，持证妓女——这要求她们定期检查性病——对于社区的危险要小于那不受规制监督的招揽嫖客的妓女。因此，尽管针对卖淫业的严厉法律（尽管难以执法，因为卖淫不管怎么说都是无受害人犯罪）会减少妓女的数量，但它也会增加那些继续存在的妓女传播疾病。妓女许可制因此是一个有吸引力的政策，原则上如此，但如果我们可以根据欧洲的经验来判断，实践上并不如此。这样一个具有侵入性的方案要求频繁进行医疗检查，并由于贴上了妓女的标签，因此有些妇女不能只是部分时间卖淫（许多人都偏好这样），这样一来，就把大多数妓女赶进了非法市场，结果是（例如在 1958 年，意大利采用这一方案的

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

最后一年）只有2 560名妓女依照此方案登了记。[57] 也有其他许多国家，多年之前就放弃了类似的方案，就是因为没有用。

与性相关的法律有复杂的后果。对此的最佳例证就是限制非婚生子女权利的法律，如今由于本书第12章所引证的联邦最高法院
210 的一些决定，这些法律都一点一点地修剪干净了。也许看起来，由于附加了额外的费用，这些法律不仅会减少非婚生子女的出生数量，而且会减少婚外性交的数量，并且这也许就是这些法律的目的之一。然而，这两种效果也许都令人怀疑。非婚生的主要标志在于非婚生子女不具有继承人地位。但是在英美法中，这一地位只是当被继承人死亡时没有遗嘱才有意义。一个人通过遗嘱可以自由地把自己的财产留给任何他所喜欢的人，因此“继承人”只是一个没有遗嘱时得以继承财产的人，而这就意味着，一个人不仅可以把财产留给非婚生子女，而且可以不让婚生子女继承财产。因此，非婚生的成本就很小了。（当人们将无法废除的子女收益——例如生者的社会保险收益——包括在内时，成本会高一些。）另外，尽管这种情况也许会使一位妇女某种程度上更不愿婚外性交，但这也许会使一个男子更急于婚外性交，因为他知道这种关系生下的后代不会成

---

〔57〕 Gibson，前注〔9〕，页224；又请看，同上，页106－107，128。这种卖淫许可制有一些古怪的特征。例如，在19世纪的意大利，一个女孩可以在16岁登记为妓女；但如果没有父母的同意，她就只有到满20岁才能结婚。同上，页54。因此，毫不奇怪，废除这种许可制度，以一种禁止拉客但不禁止卖淫的制度取代，成了女权主义的一个项目。同上，页44－45，224－227。然而妓院许可制在德国除了1927至1933年间中断外一直继续着。Richard J. Evans，“Prostitution, State and Society in Imperial Germany,” 70 *Past & Present* 106，128－129（1976）。这也许证明了德国公务员制度的效率。并请看，一般的论述，Decker，前注〔9〕，页66，132－141。在我们美国，这一过程是登记，然后是隔离红灯区，然后是禁止。Joseph Mayer，*The Regulation of Commercialized Vice: An Analysis of the Transition from Segregation to Repression in the United States*（1922）；参见，Walkowitz，前注〔9〕。然而，内华达州的36个有执照的妓院已设法使其雇员完全没有艾滋病。“Legalised Prostitution,” *Economist*，1991年9月7日，28，29。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

为他的继承人，因此他就不必多此一举，要明确剥夺这些后代的继承权（如果——这更可能发生——他不希望自己的非婚生子女分享自己的遗产的话，他就会想这样做）。当然，如果所有的美国人都有一份遗嘱，这种麻烦就无足挂齿了；但许多美国人都没有立遗嘱。

支持以非婚生概念来阻滞婚外性交的最强有力案件是联邦最高法院审理的迈克尔诉吉拉德案（*Michael H. v. Gerald D.*）。[58]加利福尼亚州的一个制定法结论性地假定一个已婚妇女所生孩子是她丈夫的孩子也是她自己的孩子。有一个男子，他曾与一个已婚妇女有过一段关系，并且亲子检验显示他几乎肯定就是这个妇女的孩子的父亲，该男子就探视权提出诉讼，声称该制定法违宪地剥夺了他对亲身儿子的利益。联邦最高法院认定这一制定法合宪，至少适用于此案（如同此案之前的案件一样）是如此。在此案中，已婚夫妇希望把这个孩子当作自己的孩子来养育。我感到惊奇的是，这一决定居然不是一致意见——事实上仅仅是5:4的决定。宪法赋予一个通奸者的权利居然超过通奸问题本身，如果接受了这个观点，就要求为了这个通奸者的利益来判定这个孩子为非婚生子，这个观点中包含的那种关于性自由的宪法权利观已超出了我们将在本书第12章（“法院中的性革命”）中相遇的任何观点了。

惩罚性犯罪的一个最佳设计方案

由于性违法者的异质性以及性实践的可替代性，这就使设计一个理性的惩罚性违法方案的问题复杂起来了。请考虑一下儿童性虐待者、恋童癖。有两种恋童癖（与两类同性恋相对应），一种是机 211

〔58〕 Michael H. v. Gerald D.491 U. S.110 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

会型的，这种人一时得不到成年性伙伴，就用儿童作为替代；另一种是“真正的”恋童癖，他们只与儿童发生性关系，不认为成人是一个可以接受的替代，更不用说是更好的替代了。这两类违法者对于惩罚的严厉性变化或对用于捕获和惩罚的资源改变之回应是不同的。[59] 哪一种应惩罚更重呢？那改不了的违法者，也许看起来是如此，因为他从违法中获得的利益更大，因此是更难震慑。但是，假定他完全无法震慑，他所获得巨大收益都是主观的。那么从震慑的立场上看，惩罚对于他就被浪费了。然而，从一个更为广泛的犯罪控制的立场上看，这也许完全不是浪费。一个不能为惩罚震慑的人仍然可以以监禁来防止他在被监禁的这段时间内犯罪；监禁时间越长，被防止的犯罪就越多。因此，总体看来，也许这种改不了的违法者应当比那种机会型的违法者受惩罚更重。这一结论也许与我们的道德感知有点不对付，我们的道德感知倾向于让我们对那种冲动行为者的惩罚轻于对理性选择者的惩罚。然而，从经济学立场上看，无论是机会型的还是改不了的违法者的行动都是理性的。惟一的差别只是他们的选择，并因此在于他们的行为。

因此，违法对制裁的回应不仅是违法者偏好的一个函数，而且也是其选项的一个函数。毫不奇怪，违反反同性恋活动法的同性恋者要比强奸乱伦法的违法者更多是累犯。[60] 一般的强奸和乱伦违法者以合法行为置换自己的非法行为时花费的成本要比一个同性恋者用异性恋性活动置换自己的同性恋行为时花费的成本要低一些。

212　在设计一个刑事的性法典时，这里有复杂的交换。如果婚前性

〔59〕 经验性证据，请看，Kevin Howells，“Adult Sexual Interest in Children: Considerations Relevant to Theories of Aetiology,” in *Adult Sexual Interest in Children* 55，80（Mark Cook and Kevin Howells eds.1981）.

〔60〕 Paul H. Gebhard et al., *Sex Offenders: An Analysis of Types* 711－712（1965）. 并且，在格普哈德研究时，人们还认为抓获同性恋违法者的概率会略高于捕获乱伦和强奸违法者的概率。同上，页 800（tab.137）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

行为受到阻滞，肛交行为的激励就增加了；如果肛交行为受到严厉惩罚，不仅婚前性行为而且强奸发生率都可以预期会上升，特别是因为现已发现强奸者的特点之一就是他们的性欲望高于一般人，[61]就像经济学分析预见的那样，也许看起来很明显的是，如果婚前性交不受阻滞，强奸的发生率就会下降，或许与之相伴的、对强奸的最佳惩罚的严厉程度也会下降，因为从强奸中获得的收益越少，那么为震慑强奸所需要的惩罚也就越轻。这种分析思路会导致我们预期，强奸在一个性放任的社会中受到的惩罚要比在一个性压制的社会中更轻。但也还有其他一些因素应当考虑。在一个性压制的社会中，女孩甚至妇女都被隔离开来了，对强奸者来说，这就增加了其预期成本，而在一个性放任的社会中，男子和妇女自由地混在一起，由于给了潜在强奸者更多接近潜在受害者的渠道，这就降低了强奸的预期成本。更进一步来看，在一个性放任的社会中，更难证明一个强奸已经发生，因为不同性别之间的交际没有他人陪伴造成了这样一些境况，在这种境况下同意表示很不确定并且有争议。因此，在一个性放任社会中，举证的难度是减少强奸者的预期强奸成本的另外一个因素。

概括说来，强奸的预期收益和预期成本在一个性放任社会中都要比在一个性压制社会中更低一些，因此最佳惩罚也许是相同的。然而，还有其他两个考虑因素，并且两者碰巧也是相互紧密联系的，推动在性放任社会中偏向对强奸的最佳惩罚更轻一些。没有贞操崇拜，对女性及其家庭来说，被强奸的成本就更低一些；同时，向警方报告强奸的成本也更低一些，因此捕获强奸者的费用也就更低了，这都趋向于抵消了在证明没有同意性交因此是强奸时的难

[61] Ron Langevin, Daniel Paitich, and Anne E. Russon, "Are Rapists Sexually Anomalous, Aggressive, or Both?" in *Erotic Preference, Gender Identity, and Aggression in Men: New Research Studies* 17, 33–34 (Ron Langevin ed. 1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

度。这两个因素都减少了最佳惩罚的严厉程度，导致人们预期在一个性放任社会中惩罚强奸的相对严厉性更低一些，事实上，本书第3章中的图表显示出来的情况就是如此。

对于废除破坏婚约之诉，我们不应感到惊奇，婚约之诉起到的作用主要是补偿一位妇女失去的贞操，这种失贞在订婚中常常发生。[62] 违反婚约之诉在废除之前所履行的功能(防止男子破坏婚约)为订婚钻戒的礼赠所取代了，人们的理解是，如果男子违反这一婚约，这个妇女就可以留下这个钻戒。[63]

理性往往在法律中一些奇怪地方出现。殖民地时期的美国人会把那些同动物性交的男子处死，他们害怕这种性交会生下一些危险
213 的怪物。[64]当这种信仰消退时，因此人们感受到的这种行为的社会成本也就下降了，惩罚的严厉性也就衰减了。同样不令人惊奇的是，有些社会认为肛交行为会带来地震，它们对这种做法的惩罚自然更为严厉。

色情读物可以同时起到一种替代强奸的作用，并且也起到补充强奸的作用，简而言之，既可以起到减少也可以起到增多强奸的作用。其净效果一直还不了解，就像我们会看到的那样，并且由此，如果你接受一个温和的自由至上的立场，即如果没有很好的理由，就不应禁止自愿的行为，那么同意把销售色情读物定为犯罪的理由就很弱。然而，有相当不错的证据表明，色情读物是对暴露狂、窥淫癖以

---

〔62〕 Margaret F. Brinig, "Rings and Promises," 6 *Journal of Law, Economics & Organization* 203, 204 – 205 (1990). 诱奸的侵权之诉与此类似，因此，我们不应当感到惊奇，大多数州都已废除这种侵权。

〔63〕 同上，页213。

〔64〕 John D'Emilio and Estelle B. Freedman, *Intimate Matters: A History of Sexuality in America* 17 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

及一般地对未成年人性违法的一种替代(而不是一个补充),[65]干这些事的人都是一些典型的胆小怕事的人,他们不希望直接同成人在身体上接触,也许他们认为一张图片就非常接近地替代了一个活生生的性对象。我们越是希望防止这些违法行为,我们就越不应当努力压制色情读物。

性规制的政治经济学

我们已经看到,有些性法律以及有些有法律力量的性习惯,包括我们这个以及其他安格鲁/撒克逊社会(从文化上看,尽管不是从种族上看,我们的社会仍然是一个安格鲁/撒克逊社会)中各种看上去没有道理、看上去发育不良的性法律,如果用经济学术语进行分析,都是有道理的(社会功能的道理)。这并不是说这些法律都是好的;那是一个道德问题。这只是说,它们都是理性的手段,为的是推进社会的目的。例如,我们已经看到,婚姻和离婚法(广义解释,包括了对从通奸到肛交行为等婚外活动的规定)理性地顺应了普遍的性道德改变,而性道德本身又顺应了妇女职业角色、实际性别比以及因相关而为经济理论分辨出来的其他因素的改变。下面几章会提出关于这种顺应的额外证据;尤过错离婚以及不再承认婚内无强奸之辩解就是两个例子。美国大约还有一半的州仍然保留着对肛交予以刑事处罚的法律,在顺应社会变化上的这种巨大时差不应湮灭了不同时间和不同文化的许多性法律具有的根本理性。即使是反肛交行为法,尽管如今已不再起作用了,也许一度也是理性的,就像我们在第6章中看到的,尽管传统惩罚肛交之所以那么严厉,看起来根子是在非理

---

〔65〕 Berl Kutschinsky, *Studies on Pornography and Sex Crimes in Denmark* 99 - 159 (1970),特别是页100 (tab.1).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

性的畏惧。我国许多州如今还继续保留着这些法律,也许从各种视角上看都很可悲(请看本书第11章),但是当我们想到这些法律都是不予执行的,也就变得不那么怪异了,并因此正式废除这些法律的压力也就松弛下来了。广而言之,尽管有许多例外,但性规制的历史和跨文化格局与那些发现许多法律(包括古代和初民社会的习惯法)上都刻上了效率印记的研究是一致的。[66]

与个体决策层面上的自我利益相似的、生发出有效率的法律和习惯的机制究竟是什么呢?这个问题令许多法律经济分析者困惑不
214 解,但是在某些情况下,一种达尔文式的答案似乎有点道理。以阴蒂割除这种习惯为例。假定在某些初民社会,人们注意到了阴蒂在妇女性高潮中的作用,并且还注意到高度开发了性快感能力的妇女更容易接受诱惑者的甜言蜜语。一个多妻者,或是在这个问题上,一个女孩的父亲,也许会偶然有了这样一个念头,一个割除了阴蒂的妻子更少需要丈夫看管。在婚姻市场上,这样的妇女就变得比其他妇女更有价值,会要更高的财礼或需要较少的嫁妆,并且妻子实施了阴蒂割除术的多妻者就要比其他多妻者更为兴旺。因此,人们就会察觉这种做法的收益,并最终会把这种做法一般化和衡常化,成为被理解为规范的一种习惯。

许多性法律和习惯也许有效率,这种说法并不是否认改革的必要。效率应当指导公共政策,这样一个假定是可争议的;也不是所有的性法律和习惯都是有效率的;并且,如同我们已经在本章看到并将在随后各章中看得更为清楚的是,经济学分析提供了一个杠杆——尽管,以现有的知识为支点,而现有知识还非常不完全,是有节制的——来敦促愿意接受自由主义论证的人对性的问题采取更为自由的

---

〔66〕 请看,例如,*Economic Analysis of Law*,前注〔6〕,特别是第2部分;William M. Landes and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Tort Law* (1987); Posner, *The Economics of Justice*, pt.2 and 3(1981).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

公共政策。(当然,我指的是19世纪的、约翰·斯图加特·密尔意义上的自由主义,而不是现代福利国家意义上的自由主义。)但这提出了一个问题:如果我们的性规制超出了自由主义国家理论可能正当化的程度,那么这种过度规制的原因又是什么?完全是出于无知吗?作为一个事实问题,这对维多利亚时期畏惧自慰是不是一个言之成理的解说?是出于保守的或宗教的意识形态?也许如此,而且肯定有一部分确实如此。但是,当法律不能解说为为校正外在性或为促进经济效率而采取的措施之际,经济学家下一步就倾向于考虑这样的可能性,即这些法律都是设计来再分配财富,也许是由于某些利益群体的命令。[67]我们国家的一些性法律看起来确实属于这种类型。一个例子就是禁止重婚(多妻制),这一禁止是通过限制男子之间为女子进行的竞争来增加年轻人、贫穷男子的性和婚姻的机遇。这种禁令实际上是对财富征收的一种税,因为只有富有男子才可能供得起多个妻子。这种税并不直接产出税入,但是,通过降低获得一个妻子的成本,这种税就把财富从更富有的人那里转移到了不大富有的(并且为数更多的)人手中去了。

类似地,同性恋活动的逐步非罪化也许较少是因为异性恋人口中容忍程度的外部增长,而更多是由于城市化增加了同性恋实践者的人数,这些人由于在地理上集中起来了,就可以比分散时更有效地 215
组织起来,采取政治行动。这谈论的就是政治影响的供应一面,但是,近年来,需求的这一面也鼓励了同性恋者的政治行动:由于艾滋病的出现,同性恋们如今让政府同自己站在一起已经比以前有更大收益了,他们获取了巨大的财政援助来抗击这一瘟疫。

---

〔67〕 请看,例如,George J. Stigler, *The Citizen and the State: Essays on Regulation* (1975); Gary S. Becker, "Pressure Groups and Political Behavior," in *Capitalism and Democracy: Schumpeter Revisited* 120 (Richard D. Coe and Charles K. Wilbur eds. 1985); Joseph P. Kalt and Mark A. Zupan, "Capture and Ideology in the Economic Theory of Politics," 74 *American Economic Review* 279 (1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

最后,19世纪下半叶反人工流产运动生产了为若伊诉韦德案推翻的那些法律,这个运动从外科医生那里获得了很大程度的支持,这些外科医生希望垄断医疗实践,他们把做人工流产的人(他们通常不是外科医生)看成了一个象征,象征着允许非专业人士提供医疗服务所带来的道德和医疗危害。[68]

在性法律中,有这么多看来都有害于妇女,或至少是对妇女的关切不敏感,人们会很轻易假定有相当多的法律必定是男性努力的结果,他们成功地把妇女的财富(最广义的)再分配给了自己。这使性法律很像是其他形式的特殊利益立法。但是这种提法有好几个问题。首先是,许多法律制裁甚或强迫的做法表面看来是重男轻女的,实际却是为了妇女的最佳利益。最强烈的例子就是在妇女机遇受到严厉限制(并不必然是歧视的结果)的社会中溺杀女婴的现象,在这种社会中,溺婴也许增加了那些存活长大的女子的数量和财富。这种说法的第二个问题是,就歧视另一性别而获取的收益和费用而言,并不是所有的男子也不是所有的女子都处于同样的位置。女孩的父亲并不能从歧视妇女中获益,而且我们也看到,古希腊和古罗马的嫁妆法寻求保护的就是这些男子的利益。不许妇女从事某些工作,男雇员也许有所得,但是男雇主也许会因为这种排除而有所失。有些妇女得之于性自由,而其他一些妇女失之于性自由。并且,因财政或因利他主义而系于男子(丈夫、儿子父亲、兄弟)的妇女也许会因把男子的财富再分配给(其他)妇女的措施而受到伤害。因为男子与女子拥有的利益相互重叠,将某个具体法律归结为男子的利益或女性的利益是太简单化了。

216　经常的情况是,难以确信一个具体法律的主要部分究竟是再分

[68] James C. Mohr, *Abortion in America: The Origins and Evolution of National Policy, 1800 – 1900*, ch. 6 (1978) ("The Physicians' Crusade against Abortion, 1857 – 1880"),特别是页160.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

配的还是有效率的，当然，也可以两种性质皆备。例如，尽管我片刻之前就说过，对西方世界反对多妻制的禁忌，也许可以想像出一个关于效率的正当化理由。但是，这个理由并不是多妻制婚姻给第一个妻子或其他现有的妻子增加了成本；只要是丈夫新增的任何婚姻都必须得到现有的妻子或妻子们的同意，就可以回绝这个反多妻制的理由。对第三方的最重要影响是对孩子的影响，而我们将在本书第9章中更为贴近地考察这一影响。在此，只要指出，在一个社会中，如果父亲在照看孩子中扮演了重要角色，那么，一个多妻的父亲——相对于一夫一妻制中的他——对自己每个孩子的可投入时间和资源就会减少，这种减少提供了一种论据，赞同规制甚或禁止多妻制。(这也再次假定了，双亲中至少有一人对子女是不完全利他的。)然而，这一禁忌本身也许与这一点完全无关。与之有关的也许是这样一个事实，在一个伴侣婚姻的体系中，多妻制是异端，因为一个人不大可能同许多妻子有同等的相互热爱和信任的关系；还在于一个已经提到过的事实，即多妻制以牺牲许多男子为代价，而受益的是少数男子。

如同我在上一章中提到的，在诸如现代瑞典以及美国黑人居住区这样的文化中，正在出现一种类似于多妻制的制度。在这两个文化中，男子在养育孩子上的投资都降低了，纳税人以及以税收为支撑的制度(例如瑞典公共资助的日间看护中心)的投资所取代了前一种投资。瑞典侵入型地规制了父母职责履行，这几乎例证了一种字面含义的政府父权制。从孩子的立场上看，只要是对父亲的这种公共替代充分并便宜的话，他没有什么损失；但如果公共替代不充分或昂贵，或是两者皆备，也许就会有重大损失。

要说所有的性法律都可以用效率或再分配的理由解说清楚，这种说法就太大胆了。我们的基督教传统，特别是基督教信仰在美国人中比在其他西方人(也许爱尔兰人除外)中有更深的根基，在我们为什么保留保守的性法律上，这完全可能是一个独立的因素。然而，

217

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

日本妇女对性的态度就比美国妇女更保守,[69]但就不是因为什么基督教教义。更有甚者的是,独立的因素也并不意味着就不是经济的因素了。你完全可以用经济的理由解说为什么美国的宗教信仰更顽固,最要害的就是宗教信仰的多样化,一种为这个国家的宪法保证的多样化,多样化为每个人都提供了一个他或她可能感到舒适的宗教位置,从而刺激了宗教的笃诚;而由于——例如——有一个确立的教会存在,由此带来了同质性,这就会阻滞宗教多样性的增长,从而阻抑了宗教的笃诚。[70]早先有一个研究就提出了这一点,它注意到尽管瑞典的世俗化非常惊人,但瑞典有一个所有瑞典人均在其麾下的、确立的教会,这一研究还结论认为"宗教多样性看来增加了宗教的凸现特点。"[71]然而。这一因果关系,方向可以是相反的:对宗教的兴趣也许在瑞典只是太有限了,它还不能支持一个以上的教会。

在解释为什么许多美国立法者在避孕和人工流产问题上持保守主义时,也许可以超出一种扩散的宗教传统。在康涅狄格州和马萨诸塞州,有大量天主教人口反对把一些限制很多的避孕法(先后为联邦最高法院于1965年和1972年撤销)自由化,在这里面,罗马天主教教会扮演了先锋的角色,这一点有很好的记录。[72]在一个1962年和1972年避孕和人工流产全国政策的统计研究中也许可以发现补充的证据。其中解说力最强的变量就是罗马天主教徒的人口比例:

---

〔69〕 Asayama,前注〔29〕,页107－108。

〔70〕 Richard A. Posner, "The Law and Economics Movement," 77 *American Economic Review Papers & Proceedings* 1, 9－12 (1987年5月); Michael W. McConnell and Richard A. Posner, "An Economic Approach to Issues of Religious Freedom," 56 *University of Chicago Law Review* 1, 54－59 (1989). 这种"位置"理论在生物学上有一个相对应的理论:请回想本书第4章中讨论的性生育比非性生育的优点。

〔71〕 Richard F. Tomasson, *Sweden: Prototype of Modern Society* 85 (1970).

〔72〕 C. Thomas Dienes, *Law, Politics, and Birth Control*, ch. 5 (1972); Comment,前注〔47〕,页281－282; Dudziak,前注〔47〕,页927－931; Joseph L. Dorsey, "Changing Attitudes toward the Massachusetts Birth－Control Law," 271 *New England Journal of Medicine* 823, 825 (1964).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

比例越高,政策就越不自由。[73]还发现妇女的独立程度也与一个民族对避孕和人工流产问题的政策自由化正相关,就像我的理论所预见的那样。[74]

在本书范围内,我不能充分探讨的一个令人迷惑的可能性是,基督教性伦理在其起源时也许反映了基督教为获得妇女的支持而与异教以及与犹太教进行的竞争。[75]我们在前一章中就看到,这些伦理在它们的时代代表了一种努力,想提高妇女的经济和社会地位,使她们的地位高于她们在同基督教竞争的宗教中的水平。基督教传教士们积极寻求异教的以及犹太教的妇女皈依自己的宗教,并且,早期基督教社区也为妇女提供了一些有权力的位置,而在其对手宗教中是不给妇女这些位置的。[76]因此,基督教性伦理,即使在某些现代环境中功能失调了,也许还是反映了对早先某个时期的经济机遇的一种顺应。 218

并且,这些伦理在一些相当实际的基础上继续对许多妇女有号召力,对于那些专长于母亲角色的妇女就有号召力,而这个角色又是

---

〔73〕 Marilyn Jane Field, *The Comparative Politics of Birth Control: Determinants of Policy Variation and Change in the Developed Nations* 100 – 110(1983),特别是页 100 – 101(tab.5.1, 5.2).

〔74〕 同上,页 187 – 189.

〔75〕 与今天不同,在早期基督教时期,犹太教表现出来的一直是一种劝人皈依的宗教。"Proselytes," *Encyclopaedia Judaica*, vol.13, 1182 – 83(1971).

〔76〕 Elisabeth Schussler Fiorenza, "Word, Spirit and Power: Women in Early Christian Communities," in *Women of Spirit: Female Leadership in the Jewish and Christian Traditions* 29(Rosemary Ruether and Eleanor McLaughlin eds.1979).请看一般的介绍,Ben Witherington III, *Women in the Earliest Churches* (1988);又请看,Robin Lane Fox, *Pagans and Christians* 308 – 310 (1987); Wayne A. Meeks, *The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul* 81 (1983); Dimitris J. Kyrtatas, *The Social Structure of the Early Christian Communities* 132 – 133, 183 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

其他许多妇女追求性自由时破坏的角色。[77]一位妇女不可能作出一个有约束力的允诺,永远不做人工流产,并因此她就不可能以某个她在禁止人工流产的世界中可能获得的那么高的"价格"把自己的生育能力"出售"给丈夫。这种人工流产问题上的冲突,至少部分是一个利益的冲突而不仅仅是意识形态(当然了,意识形态可能反映了利益)的冲突。

最后一点是,在对性的公共规制上,无疑,无知扮演了一个很大的角色。因为性以及首先是性不轨在我们社会中是一些有禁忌的主题,孩子和青年在这些主题上并没有受到一种坚实的教育,因此他们窝藏了许多错误的、并将一直伴随他们成人生活的信息。本书第2章就举出了一些例子。宗教的虔诚以及对于性的无知在西方文化中是携手并肩的,这是因为传统的基督教教义不仅敌视性,而且敌视公开讨论性;我们在考察关于性教育的争议时就看到了,这不是一种无
219 理性的敌视。公众无知是政治行动的一个普遍背景,因为很少有什么构成公众的个体在政府政策的某个具体措施中有很大的利害关系。这样的"理性的无知"(这不仅为利益群体的压力提供了一个买家,而且还把一些随机因素带进了公共政策)在性行为的公共规制中扮演了一个很大的角色。

---

〔77〕 McLaren and McLaren,前注〔32〕,页 68 – 69;Sandra Harding,"Beneath the Surface of the Abortion Dispute: Are Women Fully Human?" in *Abortion: Understanding Differences* 203(Sidney Callahan and Daniel Callahan eds.1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第八章

性态的道德理论种种

道德理论可否证伪?

对性的行为、习惯和规定进行经济学分析,这是关于性的功能理论这个大家族中的最新成员。关于功能理论,我指的是这样一些理论,它们都把性现象视为具有实现人生目标或社会目标的功能或是实现这些目标的工具。这种功能的进路绝对是世俗的、科学的,无论是从广义还是从狭义上看都如此,并且它们倾向于不用道德术语来看待性活动。在这个意义上,不仅本书第4章勾勒的那种社会生物学的性理论,而且弗洛伊德的性理论(以及本章后面讨论的马库塞对弗氏理论的反转)都是功能性的。当代的女权主义性理论以及各种关于性的社会生物学和人类学的性理论也都是功能性的。 220

这些例子应当有助于我们意识到功能主义的异质性。我可以花费大量时间来为这种经济学进路辩解,或是为这种更宽泛的理性行动者进路辩解,反对它在功能主义中的对手;但是花费这样的时间不值得,因为这会表明功能主义内部有很大分歧,而实际情况并非如此。性的社会学和人类学进路与经济学进路非常兼容,你实际上可

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

以把这种经济学进路视为对这些理论的一种富有成果的重新标签、重新解释、化约和延伸。至于性的进化生物学,如果它不是我分析的基础,那也是同我的分析连续的。

甚至弗洛伊德性理论看起来大部分也同我在系统表述这种经济学进路时所汲取的生物学和心理学观点连续。例如,弗洛伊德强调,男子同性恋偏好是在婴儿期形成的,是父亲不爱与母爱过分的一个结果,这可以用现代生物学术语来重新解释:婴儿显示了一些迹象,使父母警觉到他不适合正常的男子发育,并因此有助于父母影响他适合另一种生活方式。弗洛伊德的理论之一,那种"原始群体"的概念(在这种概念中,法律与习惯都被视为是儿子反抗父亲的产物)与经济学强调的多妻制社会中年长男子与年轻男子之间为妇女而竞争的观点很合拍,也与生物学强调这种竞争很协调。[1]

女权主义提出了一些关涉强奸(以及一般的性骚扰)、色情读物以及其他性专题的具体假说,这都可以在经验上予以检验,有些
221 结果我会在随后各章中讨论。尽管在细节上、基调上以及在信奉社会构建主义的程度上,女权主义进路看起来与经济学进路相距遥远,但两者还是有一些亲缘关系的。从经济学立场上看,女权主义正确地把传统的关于妇女社会角色的观点归结为妇女要依靠男子来保护自身以及她们的后代。并且,它也正确地预见了,随着这种依赖性的减少,妇女在工作、性和婚姻问题上的战略会发生变化,就像瑞典经验证明的那样。因此,这种经济学进路有助于分清使这种女权主义理论模型言之成理的一些联系。

因此,要给这种经济学进路找到一个真正的、不受套套限制的对手,我们就必须从功能主义之外的、我称之为性的道德理论下

---

[1] Robin Fox, "In the Beginning: Aspects of Hominid Behavioural Evolution," in *Biosocial Man: Studies Related to the Interaction of Biological and Cultural Factors in Human Populations* 1, 15–16 (Don Bruthwell ed. 1977).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

手。这些道德理论告诉人们，性从根本上看就是一个道德问题；它说，正是从道德原则中，我们才学会了什么是恰当的性行为，也还是从这些原则中，我们了解了国家在这些性的问题上的恰当角色，甚至，就是这些原则造成了人们进行的具体性实践。因此，这些道德的原则同时为反对某种经济学和其他功能论的实证性理论和规范性理论提供了基础

但是，难道这不就造成了一个绝境？若是两种科学理论，还可以用诸如科学家在选择不同理论时认为相关的标准（例如简单性和成果性）来进行比较，但要比较两个道德理论，且不说把一种道德理论与一种科学理论进行比较，就没有共同接受的标准了。大量的道德争论文献也许看起来与这一断言不符，然而，争论者不能就具有如此深刻争议的问题（例如人工流产甚或是离婚或避孕是否道德）展开争论，更不用说解决了，这在许多人看来就判定了这些文献的无用。

这个判决也许下早了。确实，一个道德学者可以把他的理论同理性分歧隔离开来，以一种理论自我封闭、无法证伪的方式来表述他的理论。如果你说你有一种无法撼动的直觉：肛交行为违背了上帝之法，就没有一种回答会（或者应当）让你动摇。但大多数道德论者，特别是那些在天主教传统中写作的道德论者，都不满足止步于信仰、直觉、启示，或不满足当论证或否论的保证人。他们还想提出一些事实断言，以及在这些问题上的可证伪的断言，比方说，同性恋会导致地震（这在中世纪思想中很常见）等等。当他们这样做时，他们就进入了理性的名录，这就要把他们的道德理论的理性优点请来，同功能理论的优点进行一番比较。[2]

---

〔2〕 Hilary Putnam, *Realism with a Human Face* 175 (James Conant ed. 1990)，以类似的口吻评论说，把事实声称与伦理声称"搅在一起"为伦理批评提供了买家。他的例子是阿赞特人的杀人祭祀，这种做法部分依据的信仰在那之后已经被证伪了

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

但结果并不明确，因为道德哲学家很少花时间来研究有关事实的声称。当有个乔尔·芬伯格（Joel Feinberg）或有个罗纳德·德沃金
222 来为同性恋权利辩护时，他总是从对手的观点中找逻辑漏洞，而不是辨识其中的事实错误。[3] 但是，道德理论常常在事实层面上最弱。我就从一个在某种程度上距我的主题很远的一个例子——纳粹开始。纳粹意识形态就是一种道德理论，即是一种关于正确与错误、善与恶、规定性义务的理论。在我们熟悉的诸多意识形态中，与其亲缘最近的是社会达尔文主义。如果有某个纳粹说自己有不可动摇的直觉：德国人应当统治这个世界，世界上其他居民都应成为奴隶或尸体，我想没有哪个人对此可能有一个理性的分歧。但是，尽管纳粹大肆赞美直觉，贬低智识，它又不满足于立基于直觉。与其意识形态不可分的是一系列事实声称，其中有：

1．德国母语者，只要不是犹太人，构成了一个生物学上独特的种族——就像犹太人一样。

2．德国人种要比其他人种，特别是要比斯拉夫人种，要大为优越（更为强壮、更为聪明、更为勇敢、更为坚定）。因此德国人可以预期轻易地征服俄罗斯，尽管俄罗斯疆域辽阔，人口众多。

3．种族上异质的民族明显劣于种族上同质的民族。因此，处死或驱逐犹太人，德国就会获益，并由于同样的原因，德国也就一点不怕美国这个民族，因为美国是由许多不同欧洲“人种”以及似乎是额外增加了（实际是减少了）其力量的许多犹太人以及黑人组成的，因此美国完全“杂种化了”。苏联也有许多犹太人，因此这是为什么不要看重苏联军事能力的另一个理由。

---

〔3〕 Joel Feinberg, *Harmless Wrongdoing*, ch.29 and 30 (1988) (*The Moral Limits of the Criminal Law* 的卷4); Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, ch.10 (1977) ("Liberty and Moralism"). 因此，例如，有人称10%的美国人是同性恋，芬伯格显然将这个明显夸大的声称当作真理。*Harmless Wrongdoing*，页75。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

4. 一个强有力的意志（也就是希特勒的意志）就可以抵消德国之敌人的物质优势。不管怎么说，富裕民主国家的人民都没有战斗精神。

5. 爱因斯坦以及其他犹太人做出了重要贡献的科学理论必定 223
是假的。

6. 残害男同性恋者会提高德国的出生率。

即使是在第二次世界大战之前，对一些有科学知识的人来说，就相当清楚，这头五个命题都是假的；对于它们有任何剩下的怀疑，也都被二战的进程和结果驱除了。最后一个命题则难以否证，但我们已经了解到，它在理论上没有根据，而且也没有支持这一命题的证据。

在这个例子中，我要做的就是把某种道德理论重新塑造一下，使它成为一个会生发可检验假说的科学理论。纳粹预见苏联会垮台，美国或者会置身于战争之外或者是——如果加入进来——在军事上没有影响，原子弹不可能造出来等等。这些预见最终都错了，并且由于战争进程和结果都证伪了这些预言，而我想，不是揭露了纳粹之残暴才使纳粹主义作为一种大众意识形态完蛋了。如果德国真的打赢了战争，那么20世纪后半叶的道德舆论史也许就是另外一个样子了。

我们可以用同样的进路来处理关于性的种种道德理论。我们从这些理论中仔细搜寻一些有关事实的寓意，然而评估这些寓意准确与否，并通过这种办法来确定这些理论是否为我们的主题提供了一个充分的实证分析和规范分析。例如，康德就认为自慰、肛交以及其他非阴道性活动都不道德，他的这一观点基于两方面的理由，一是动物从不进行这样的行为，二是——由于性的惟一目的就是生育——非生育的性行为就违反了自然。[4] 相比之下，他认为适度的

---

〔4〕 *Lectures on Ethics* 170 (Louis Infield 英译, 1930).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

饮酒没有问题，因为这会促进社会交际，[5] 但他不承认，非生育的性交也许同样会促进社会交际。并且，动物也确实进行非生育的性活动，也有自慰、肛交行为以及诸如此类的行为。康德又论辩说，因为性爱并非人类之爱而纯粹是欲望，因此婚姻之外的性本身就是不道德的；[6] 但是他所依赖的事实基础同样错了。就性是一种相互支持、相互利他的关系中的一个强化因素而言，性并不是纯欲望的，而且不论这种关系的形式是否合法。康德关于性的观点与他的基本伦理哲学相互融贯只是因为这些观点都基于一些虚假的事实假定之上。康德是一个自我节制的单身汉，他明显不加批判地接受了他所在的社会对性的官方立场。

这里还有把事实同道德价值混在一起的当代的例子，都出自安尼塔·布赖恩特（Anita Bryant）对她的福音派基督教征讨弗罗里达州达德县同性恋权利法的解说。“由于同性恋不能生育，因此他们必定会征募新人。”“尽管一个人也许是个同性恋……，但他还是可以精心作出决定，从中挣脱出来。”[7] 第一句话是不根据前提的推理。即使我们接受这个假定：同性恋会因为看到下一代同性恋消失的前景而沮丧，但也只有在这种努力有可能成功，并且如果不征募，几代人之后同性恋就会消失时，他们才会推动征募男孩或男子进入自己的行列。这第二个条件特别不能成立。看起来情况是，即使不征募，每代人当中也都有一些新生的同性恋者。人们对同性恋偏好的因果关系还没有很好理解，但其中主要似乎是基因的、激素的或发育的因素，或者是这些因素的结合，而不是征募。至于布赖

〔5〕 同上，页 159。

〔6〕 同上，页 167。

〔7〕 Anita Bryant, *The Anita Bryant Story: The Survival of Our Nation's Families and the Threat of Militant Homosexuality* 62, 69 (1977). 布赖恩特的书不是一部学术著作，但是它反映了广泛传播的关于同性恋的信仰——包括一些为许多知识分子分享但因为怕触犯同性恋者而不愿说出来的信仰。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

恩特声称说同性恋“可以精心作出决定，从中挣脱出来”的说法，确实，一个同性恋也许会决定不进行同性恋的行为；但这并非布赖恩特的意思。她的意思是，似乎是，即使一个人有很强的同性恋倾向，他也还是可以打定主意改邪归正。而在大多数情况下，这肯定是错的。证据之一就是，尽管有许多同性恋者之所以结婚就是希望结婚会减少同性恋偏好，但是婚姻并不能降低同性恋偏好。[8] 布赖恩特的命题之虚假几乎就像说一个有很强异性恋偏好的男子可以通过意志努力，把这种偏好改变为同性恋偏好一样。

性的基督教理论和自由主义理论

安尼塔·布赖恩特反对同性恋者的权利，有很深的基督教的根源，对此，我现在想以比本书第 2 章更为细致的程度进行一番考察。我们可以把探讨限定在罗马天主教上。这样做并不因为新教徒，包括清教徒和福音派新教徒（诸如布赖恩特本人）对性道德没有某些独特的、并就总体而言很多限制的观点，而是因为在根本意义上他们的观点与那些伟大的天主教神学家（首先是圣保罗、圣奥古斯丁以及阿奎那）系统阐述的观点并没有什么两样。新教抨击禁欲生活，也抨击一般的教士独身，很少是出于对性道德之意义的分歧，而是出于这样一种确信，即这些制度都滋长了不道德的性行为。换言之，新教徒认为自己揭露的天主教在贯彻基督教性道德上是自相矛盾的。对这个道德本身，他们当初只有很少的或者完全没有争议，他们只是不像许多天主教神学家那样认为婚内性活动天生无耻。集中关注天主教的立场还有一个理由，这就是天主教徒要比 224

[8] Michael W. Ross, *The Married Homosexual Man: A Psychological Study* 121 – 122 和 tab. 12.1 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

新教徒更容易为宗教信仰和实践提出某些理由。

基督教性道德的概念根据是基督教（原初是犹太教）的神的概念。异教的各个神通常都是自然力的人格化，因此在异教社会中，
225 道德被理解为是人的一种构建，尽管在公元前5世纪的古希腊悲剧作品中，我们就可以看到宙斯作为一个伦理存在的出现，就预示了基督教的上帝（尽管宙斯的伦理还不是基督教伦理）。柏拉图追求的也是某种超越自然主义众神的东西。性是自然中的一种强大力量，因此很自然，异教的众神也会在性上表现它们自己。一神论的神不可避免地更为抽象，因为它是比特别的自然力——诸如大海或雷电——更为巨大和更为模糊的东西的表征；并且，这个神越是抽象，其在性上的自身表现就越是不自然。[9] 尽管基督教的上帝是抽象的，但它并非没有特征。当然，力量是特征之一；但其他的特征就都是智识的和伦理的了，上帝不仅全能，而且是全知和全善，并且理性和道德看起来恰恰是那些区分人类与动物的标志，因此，基督教的上帝不过是对动物本性的最大可能的疏离。而我们人，由于是按照上帝的形象创造出来的，就自然要、事实上是受命认为自己与动物非常的不同，尽管人总是处于滑入动物状态的危险之中。

大多数西方知识分子如今都不再信仰上帝了，但他们有许多人继续相信，人是按照上帝的形象创造出来的，认为这样一个隐喻是一个重要的真理，即我们并不仅仅是有大脑的动物，而是有特殊价值和尊严的生物，我们被赋予了一种道德感，并有权要求我们的同胞尊重地对待我们。这就是康德的伦理，并且它在一些现代道德哲学中也很有影响，尽管在一些具体点上，这些道德哲学，诸如罗纳德·德沃金的平均主义道德哲学，与康德相距甚远。

尽管人是按照上帝的形象创造出来的，人却要做很多事，诸如吃饭、排泄和射精，这都是动物也做的，因此，这些都不是值得骄

---

〔9〕 David F. Greenberg, *The Construction of Homosexuality* 183 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

做的事，就其对个体以及人种的生命不可缺少而言，这些事也还无可非议，尽管有少数圣人总想把这些事压缩到最低限。但是，如果超出了不可缺少，这些事就变成了动物性的了，因此不自然并令人反感。根据这种观点，性器官的惟一适当的人类功能就是生育；任何避孕的或阴道外的性活动，诸如自慰或肛交行为，因此都不自然——事实上就像是刺激阴蒂，（从天主教的立场上看），那是与生育无关的、很奇怪的一个专门的性器官。

更重要的是，妇女和孩子也是按照上帝的形象创造出来的，并因此也有权享有尊严和尊重。要尊重他们的人性，就要求生育活动指向一个渠道——一夫一妻制婚姻并且没有离婚，至少是没有异教 226
式的离婚，因为离婚常常，或许最典型的，就等于丈夫抛弃妻子。这个渠道将保护妇女，并给子女这样一种合乎情理的前景，即在一个可能成长为优秀基督徒的环境中长大成人。因此，人工流产受到了双重的谴责：在胎动之前或胎动之后，胎动之前是一种避孕方式；在胎动之后（或像现代天主教的观点那样，在“赋灵”之后，如果这发生得更早一些，事实上，是在受孕之际）是一种溺婴的方式，其自身就受禁止，因为这是杀害一个按照上帝形象创造出来的无辜。甚至公开展示裸体也是一种邪恶的事，并且是异教和基督教态度之间的一个突出差别，这不仅因为着装是人和动物之间的一个如此显著的差别，因此是人类独特的尊严之标志，而且还因为着装意味着我们共同的人文性（humanity）。[10] 世界上有美丽的和丑陋的身体，年轻的和年老的身体，强壮的和有病的身体，健壮的和畸形的身体，但是衣着的覆盖掩盖了我们这些动物禀赋的差别，把我们的注意力从这些动物部分重新指向神圣的部分——我们的灵魂。在一个用衣服来标记经济差别并强化生物魅力的时代，很难再次体

---

〔10〕 Peter Brown, *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in Early Christianity* 315 – 317 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

会把衣服作为平等和精神的概念，然而，在少数仍然要求学生统一着装的学校中，这样的概念还活着。

这里描述的这套复杂细致的社会常规表现了一种道德理想，它界定了对于人来说什么是“自然的”；但这种观点招致了并且也受到了相当程度的嘲弄。[11] 就像有一个同性恋笑话中说的那样，“如果当初上帝想让男子成为同性恋，他就应给他们屁眼。”这种嘲弄是错的。我们确实有专门用于生育的器官，主要是阴茎、睾丸、阴道、子宫以及卵巢。泌尿系统也通过阴茎，但这一事实并没有使阴茎成为一个有双重目的的器官，因为男子没有阴茎也可以排尿。而没有阴茎就不能做的，或者在现代医学的奇迹出现之前不能做的，是授精。至于说到肛门也有接受情色刺激的能力，这确实是一个真正有双重目的的器官，很明显，一个人即使不是同性恋也还是需要肛门。因此，有人说老天给我们的是一套生育功能的器官，以其他方式来使用这套器官，例如，还加上肛门这样没有生育功能的器官，就违背了自然的规划；这种论辩并不荒唐。一切性器官都是专门用来生育的，对于这种观点来说，其难堪的倒不是肛门而是阴蒂。

即使是承认动物中也有自慰和肛交，更不用说乱交、不忠和溺婴了，但是，我一直勾勒的这种论点也并不是一个荒唐的论点。因
227 为对动物为自然的并不必然对人甚至对另一动物也为自然。猫捉老鼠，这很自然，但是老鼠捉猫，这就不自然了。某个狒狒与另一只狒狒肛交，这也许是自然的；一个男子同另一个男子肛交就无须是自然的了。

但是，尽管传统上对天主教关于性自然概念的反驳很浅薄，这

---

〔11〕 请看，例如，John Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality: Gay People in Western Europe from the Beginning of the Christian Era to the Fourteenth Century* 11 – 15 (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

个概念本身却还是反映了对于人类性态的自然功能理解还不完全。例如，女子一直都可以性交，这就不是为生育规定的，因为女性每个月可能受孕的日子也就是几天；这一点的生物功能就是要把男子拴在女性的身边，因此男子更可能保护女子及其后代（本书第4章）。这样的结果是，即使不采取避孕措施，人类的大多数性交都是不生育的，事实上，这就是天主教赞同用经期避孕法避孕的基础。自慰和同性恋也属于调理男性为获得女性而展开的竞争的天然方法，此外，某些男子中形成的同性恋偏好也许间接促进了生育，因为可以让这些男子来保护他们的兄弟姊妹的子女。避孕甚至人工流产也许都会促成教会鼓励生育“优质”子女——有足够的开化和教育，从而成为出色的基督徒——的规划；并且，在像瑞典这样的现代社会中普遍具备的社会和经济条件下，坚持遵循基督教以婚姻为中心的道德，对于保护妇女和儿童也许都不再必要了。此外，正像教会初期曾严格限制烹饪艺术，之后却不再拒绝那样，也许人们因此会认为由于要求逻辑一致，教会也应放弃它对性欲艺术的拒绝，把这一艺术当作一个转化系统，把动物意义的性转化为一种精制、独特的人的愉悦体系，这可以说要比教会的圣父们隐含推荐甚至有时是明确推荐的那种偷偷摸摸、匆匆忙忙并且毫无乐趣的交媾更表现了人的本性。

让我们考察一下天主教为什么反对对转性人进行手术/激素的“重新分派”，分配给他一个他感到真正属于自己、尽管他的性器官并非如此的性别。天主教并不是反对改变我们生来如此的医学干预。它并不认为人类干预了自然，就不自然了。它的反对意见是，由于转性人在获得新的性别后不会生育，因此这一性别重新分派的目的就是便利非生育的性交，而在天主教看来，非生育的性交对于

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

人是不自然的。[12] 这一反对意见太肤浅了。转性人感到自己的社会性别和生理性别之间不协调，无法忍受，迫切希望校正过来，而与他是否有意在新境况中变得性活跃起来无关。并且，即使他的动机是出于性，我们也都知道，自然并没有下令说，人类性活动的惟一目的就是生育，因此，不能正当地认为非生育性交的欲求就不自然了。

这里的要点并不是，这种人性独特的观点错了或很空洞；而是说，这种观点不再是不可避免地导向基督教性道德了。尽管，需要做
228 的一切也许就是删除这个概念中的某些无关紧要的、使得哪怕是婚姻中的性快感都成问题的细节。伊斯兰教，一个与基督教紧密相关的、也有一个抽象之神的宗教从一开始就做了这样一种删除，在相当的程度上，犹太教以及多数新教教派也都进行了这种删除。在伊莉莎白·安斯康(Elizabeth Anscombe)为1968年教皇保罗的通谕《人类生命》(*Humanae Vitae*)所作的强力辩解中，以及更细致地，在罗杰·斯克拉顿(Roger Scruton)的性哲学研究中也都做了这种删除。[13]

---

[12] Oliver O'Donovan, *Begotten or Made?* 18–30 (1984). 我想对我常常提到的天主教信仰加以限定，我想提醒读者的是，天主教思想并不是铁板一块。一个突出的例子，请看，Andrew M. Greeley, *The Catholic Myth: The Behavior and Belief of American Catholics* 93注[3] (1990)，该文对非生育的性行为不自然这一命题提出了挑战；此文的作者是一位神父，也是一位社会学家。天主教的自然法传统中包含了诸多资源，可以对传统天主教教义提出改造。对这一点的强有力论辩，请看，John T. Noonan, Jr., "*Tokos* and *Atokion*: An Example of Natural Law Reasoning against Usury and against Contraception," 10 *Natural Law Forum* 215 (1965)。又请看下一个注。

[13] G.E.M. Anscombe, "Contraception and Chastity," in *Ethics and Population* 134 (Michael D. Bayles ed. 1978); Roger Scruton, *Sexual Desire: A Moral Philosophy of the Erotic* (1986). 对于这一通谕以及对安斯康的分别批评，请看，Carl Cohen, "Sex, Birth Control, and Human Life," in *Ethics and Population*，页119; Bernard Williams and Michael Tanner, "Comment" (on Anscombe's essay) in *Ethics and Population*，页155。当否认婚内性快感是问题时，安斯康遵循的是天主教会本身的路线。*Gaudium et Spes* (1965年12月5日)，第2部分，in *Vatican Council II: The Conciliar and Post Conciliar Documents* 948, 952–953 (Austin Flannery ed. 1975).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

表面看来，这些著作中的观点都是，那些把自己的性精力引导进入婚姻渠道的人都要比那些没有这样做的人生活得更幸福、更丰富、更完备。为什么同性恋错了呢？斯克拉顿是这样说的："在异性恋活动中，也许可以这样说，我是从自己的躯体对着其他人的躯体激动，那是我所不知的血肉；而在同性恋活动中，我一直锁在自己的躯体中，自恋地期待着他人的一种激动，而反射的只是我自己的激动。"[14] 女权主义在批判嫖娼时也表达了类似的一种思想："要有能力在市场上购买一个身体，其前提假定就是有主人存在。嫖娼就是公开承认男子是性的主人；卖淫把屈从当作一种商品在市场上出售。"[15] 这两种说法的共同点是，这些婚外性关系都天生不如婚内性关系更令人满足。

与一个更多而不是更少类似于自己的人之间的关系，为什么应当认为天生不令人满足，道理并不清楚，并且看起来是与理想的伴侣婚姻有冲突。但是，假定斯克拉顿是正确的，男同性恋偏爱的性伙伴是另一个男子，这一事实减少了他们两人之间的心理距离，乃至这一关系像是自恋，几乎就是自慰。但一个同性恋偏好很强烈的人又能做些什么呢？他也许是不幸的、失去了很多，但为什么他还不道德呢？并且，尽管大多数妓女无疑都情愿有幸福的婚姻，并且她们的许多（也许是大多数）主顾也情愿不必购买性服务，但我们通常并不认为用次品来替代喜欢的商品或服务不道德。一个使用助听器的人听觉不如听力正常的人，但我们并不因此就建议他甩掉助 229

〔14〕 Scruton，前注〔13〕，页 310。同性恋具有自恋特征，这是一个反复出现的主题。请看，例如，John Simon，"Homosexuals in Life and the Arts，" *New Leader*，1974 年 10 月 28 日，页 14；参见，George F. Gilder，*Sexual Suicide* 227（1973）。并且这并不仅限于性保守主义者：请看，Sigmund Freud，"The Sexual Aberrations，" in *Three Essays on the Theory of Sexuality* 13，23 注〔1〕（James Strachey trans.1949），以及本章后面讨论的马库塞的观点。

〔15〕 Carole Pateman，"Defending Prostitution：Charges against *Ericsson*，" 93 *Ethics* 561，564（1983）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

听器。

然而，如果带着这种功利主义的背景来阅读安斯康或者斯克拉顿，就会错失他们的关键点，斯克拉顿在下面的评论中很好地表述了这一点，“在爱中，不是把他人作为手段而是作为目的；他的欲望和快感就是我的，而我希望我的也就是他的。”[16] 当然，在嫖娼中情况并非如此；或者，斯克拉顿还会说，在同性恋遭遇时也不是如此，因为他认为同性恋不可避免地有自恋特征。与这段引证的文字一致，用这种利他的术语（而不是占有的术语）来理解爱，这很适合这样一种基督教的概念，在现代知识圈子内更可能称之为康德的概念，即人都有权享有同样的尊严和尊重：因此，有权作为目的而不只是作为手段。但是，为了满足基督教的或康德的这个标准，所有的性交就一定要出于爱或伴随着爱，这种说法并不真实。妓女收费就是在获取她认为对实现自己的、而不是其主顾的生活目的所必须或有用的资源；在这一方面，一个自愿的性交易，不论有多少铜臭，都与任何其他市场交易没有区别。所有的同性恋性交是否都没有利他的爱，这也不是很清楚明白的。古希腊人给出的肛交理由中有一部分就是说，这有助于男孩做好长大成人的准备。现代搞娈童关系的人也重复了这样的理由（请看本书第 14 章）。这种理由也许不令人信服，但它确实指出了同性恋之爱并不必然自私。除了娈童关系外，还有一些成人同性恋者结下了持久的关系，如果对这种关系，社会也像对持久型异性恋关系那样（通过婚姻制度）提供同样的支持，就会形成更多持久型的同性恋关系。

我结论说，基督教把我们的常规性道德“自然化”的工程是一个失败。但我也不认为芬伯格、德沃金以及其他坚持启蒙运动传统的道德论者的努力（他们把性自由置于康德主义的基础上，而完全不管康德在这个问题上的具体观点）更令人信服。他们的战术（德

230

〔16〕 Scruton，前注〔13〕，页 159。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

沃金在抨击帕特里克·德夫林〔Patrick Devlin〕时表现得特别突出〔17〕就是坚持认为，值得尊重的道德原则都必须是反思的、有推理的；把性的法律规制基于偏见、憎恶、迷信、人们接受的看法、个人反感、趣闻轶事、怨恨、唯理性化或其他没有推理的立场上，是不许可的。芬伯格和德沃金两人都谈论了刑法的恰当限制；在这种到德夫林那里达到顶点的道德论传统中，有一位最伟大的法律作者也会同意他们的，我指的是詹姆斯·费茨詹姆斯·斯蒂芬(James Fitzjames Stephen)，即一般说来，刑法不论怎样都不适合作为保证道德执行的工具。〔18〕但是，芬伯格和德沃金想说的还更多一些：偏见、厌恶以及其他“非理性的”反感都不是任何形式的公共政策的恰当基础，甚至不是任何道德情感的恰当基础。例如，德沃金在激烈批评一个认定海军有权将同性恋排除在军队服务之外的法院决定（一个与刑法并不相关的决定）时，就隐含了这一观点。〔19〕

然而，在此，我要重复前一章引入的一个观点，即厌恶以及其他强烈的情感事实上为道德感觉提供了最为坚实的基础。你不可能通过论证溺婴是坏事而令某人信服。如果他要求有一个论证（严肃的，而不仅仅是玩哲学），这只是显示了他生活在一个与你不同的道德宇宙中，而在不同道德宇宙之间是没法辩论的。现代美国人对溺婴感到的那种厌恶要比他们对这种厌恶所能给出的任何理由都更

〔17〕 Dworkin，前注〔3〕，他批评了 Patrick Devlin，*The Enforcement of Morals* (1965)。

〔18〕 James Fitzjames Stephen，*Liberty，Equality，Fraternity* 135－136 (1873)。

〔19〕 Ronald Dworkin，“Reagan's Justice，” *New York Review of Books*，1984 年 11 月 8 日，页 27。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

深厚。[20] 一个更清楚的情况就是男子与动物的性交。我们社会中的大多数人都感到这种做法令人憎恶，然而为什么，却很难说出个究竟。我们并不顾忌涮羊肉，也不顾忌用羊皮做大衣；那么某人同了一只羊交媾，我们又为什么要操心呢？是伤害了它们，还是使它们堕落了？与动物交媾使一个人像野兽那样残酷了吗？这些问题都不着边际，因为我们感到的那种厌恶并不是功利算计的产物。禁止人兽交媾不能从道德无涉之性的模型中推导出来，这一事实正显示了这一模型尽管对于约翰·斯图加特·密尔的现代追随者（我认为自己就是其中之一）很有吸引力，却与当代西方道德不协调，而且不仅仅是与这一道德的边缘不一致，而是至少就这一“兽行”的情况来看，与其核心不一致。

这一点忽略为芬伯格面对厄文·克利斯托提出的假想情况而进行的痛苦思考写了一个荒唐的注。[21] 对芬伯格和德沃金所倡导的那种唯理主义伦理，这个假想确实是一个有效的反驳，就如同其意
231 图的那样。某个公司想出售一场格斗比赛的票，比赛中格斗者都将战死为止。头脑正常的成人格斗士愿意为适当的报酬而参加格斗，而竞赛的观众也很高兴支付这个报酬以及这一事件的其他费用。在什么基础上可以认为这一比赛不道德并予以禁止呢？芬伯格略为改变了克利斯托的假想，提出了一种情况：一个自愿的卖家向一个自愿的买家出售一颗睾丸。[22] 类似的问题也出现了：是否有任何理由以及有什么理由禁止这一销售？

当然，人们可以想出好多理由，这个格斗的例子要比这颗睾丸

〔20〕 这就是对维特根斯坦的观点（*On Certainty* [G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright eds.1969] 一书的主线）——直觉而不是证据，才是我们的肯定性的真正基础——的一个例证。关于在道德上的适用，请看我的著作，*The Problem of Jurisprudence* 76－77（1990）.

〔21〕 Feinberg，前注〔3〕，页 128－133，328－331。

〔22〕 同上，页 171。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的例子更为容易（有两颗睾丸的男子向没有睾丸的男子出售一颗睾丸，这并不让我感到荒唐或反感）。尽可能减少人们直接了解死亡，这是一个成立的社会政策；这使他们更容易受惊吓，并因此更容易以轻微的威胁而予以控制。“一个社区越是变得和平安宁，市民们就变得越是胆小怕事；他们越是不习惯忍受疼痛，世俗的惩罚就越足以震慑，宗教的威胁就会更快地变得多余……。最后，在一些高度文明的民族中，甚至惩罚也应变成非常多余的震慑；仅仅是害怕丢脸，对虚荣的担心，就非常持续地有效，以致于不会有人做不道德的事。”[23] 这种分析也许解说了社会为什么要求人们温文尔雅。但如果我们碰巧发现，这种说法是一个没有说服力的小小的政治意识形态，我们就不会就因此放弃对于格斗比赛的禁忌。换一种方式说，我们也许会把这一禁忌归到反对自杀这样一个更宽泛的禁忌中来，并以下面的理由来为这个禁忌辩护，即这种禁忌是一种自我保险，用来防止我们因一时失望而对自身造成无法挽回的伤害。如果我们防止了因这种一时失望而做出的行动，我们就会让它过去。但是，这个论证还是理性化的；大多数人对自杀念头感到的那种恐怖，其根据要比我们能给出的种种理由都更为深刻。

因此，如果卖淫、同性恋、未婚私通或任何其他冒犯了传统基督教性道德的行为激起了如同对待溺婴、格斗比赛或自杀那样广泛且深刻的反感的话，那么这些冒犯就是不道德的。就这么简单。这 232
里就没有可以下手批评的地方。要求为此道德辩护的人提出一些正当化的理由，这只是玩一个把戏而已。但是，由于如今在这些问题上必备的感受强烈程度和统一程度都不存在了，这些问题是否不道德就是可争议的问题了（就如同自杀如今日益有争议了），并且如果争议者诉诸西方的道德传统，无论是天主教的还是启蒙运动的，

[23] Friedrech Nietzsche, “Notes (1880–81),” in *The Portable Nietzsche* 73, 75 (Walter Kaufmann ed. 1954). 如果真是这样，那该多好啊！

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

都会毫无结果。确实，传统性道德的某些碎片还保留着其通人的道德权威：禁止强奸、禁止某些形式的公开裸体、禁止重婚以及我提到的禁止兽奸。对于传统的道德学家来说，挑战在于，如何把这些禁忌视为无法动摇的道德直觉，因此是进行道德论证的很好前提，并从中推导出传统道德中这些保留下来的信条。还没有谁能够接受这个挑战。至今为止，最大的努力就是以溺婴禁忌为基础构建一个反对人工流产的论证，但是这一构建崩塌了，因为无法确定人的生命一定就是在胎动之前，或在这一点上在胎儿可存活甚或在出生之前就开始了。

把道德感觉当作一种数据而不是一个推断，这种观点在为传统性道德的辩护中扮演了一个重要角色，它可以为那些或者不相信基督教或者是不希望自己的音讯仅限于基督徒的人们使用。作为一个功利主义者，H. L. A. 哈特感到自己必须接受不道德的性实践令人嫌恶这一点就是惩罚这些性实践的基础，但是他坚持区分那些在某种意义上公开的并因此由于其招摇过市而最为讨嫌的做法与那些私下进行的做法。这就是为什么在批评德夫林时，他区分了重婚——一种公开的地位——与仅仅是通奸这种私下的行为。[24] 根据这一逻辑，我们会预期，哈特对同性恋婚姻与双方同意的成人私下进行的同性恋行为会做出同样的区分，禁止前者，但不禁止后者。

功用的考虑因素是一方面，但惩罚同性恋行为还有与启蒙运动的情感不协调的一面。在明确意识到有同性恋偏好之前，惩罚同性恋行为还符合启蒙运动的一个基本原则，即法律该管的是行为，而不是思想。但是，今天，对于那些认为同性恋可怕的人来说，同性恋的真正可怕之处就在于这种偏好本身。一个异性恋者，在没有异性恋机遇或是为了证明自己在监狱这样的环境中也居于支配地位，

---

〔24〕 *Law, Liberty and Morality* 41（1963） 哈特回答的是前注〔17〕引证的德夫林著作的一个更早版。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

堕落到搞了同性恋行为，这样的人也许令人厌恶，但并不可怕，因为他还不是我们社会认为的那种“真正的”同性恋。一个真正的同性恋是一个偏好性伙伴与自己的生理性别相同的人。该死的是这种自然倾向，而不是这种行为，尽管由于公民/自由至上论的一些理由，没有人提出要惩罚这种自然倾向，至少是没有人提出予以刑事惩罚（然而，这种自然倾向本身就足以把同性恋排除在军队之外了）。如果你说，你想杀死甲，但是，当然你不会，因为你一个文明的、守法的人，没有人会把你想得更糟糕一些；但是，如果你（是个男人）说你想同那个挺英俊的年轻男子性交，但是，你当然也不会这样做，因为你守法，害怕艾滋病，或有其他什么原因，那么你就要忍受许多人在心目中对你的谴责——你这个令人厌恶的流氓。同性恋受惩罚是为了（不论是多么的毫无结果）摧毁这种自然倾向。

如果我们是约翰·斯图加特·密尔的追随者的话，我们就会倾向于反对这样一个命题，道德厌恶是基本的、无须正当化的，我们也会倾向于确认这样的原则，即政府管的事不包括规制信仰、偏好或是行为——只要这个行为是私下的。因此私有地产上的裸体者聚居地完全可以，但不应当允许裸体者在公共大街上游行。按照隐含于区分公私行为中的这种迁就，在对多数人只有最低伤害时，就可以从事那些会冒犯多数人的社会试验。事实上，惟一的伤害就是在这些多数人中，有某些人一想到什么地方，也许是数千英里之外，有一拨子人在依据令多数人反感的偏好行为，他们就会感到愤怒。由于思想与看和听不一样，思想没有物理边界，各州对私人行为进 233

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

行规制的权利中就没有留下什么可供生活实验的保护地带；[25] 并推动了一种爱管闲事的、不宽容的、报刊审查式的并且是宗派性的精神。

但是法律只关心公共行为，只关心外在的人，这种观点至少是自由主义传统的一个组成部分。另一个组成部分（并且也不与密尔相左）就是，法律的一个恰当功能是让我们更加文明。因此，我们就回到了这样一个问题，即保持或更为现实地恢复传统基督教道德是否会起到这种作用。有保守主义伦理气质的功利主义道德家们，诸如詹姆斯·费茨詹姆斯·斯蒂芬以及帕特里克·德夫林试图显示会起这样的作用。他们主要是想到，如果放松了传统法律和习惯规范，不道德活动变得极端普遍可能带来的后果。斯蒂芬说：

> 让我们设想，法律尽可能令男女平等，并且舆论也听从法律。让我们再设想一下，婚姻变成了仅仅是一个合伙，就像其他合
> 234 伙一样可以散伙；设想社会要求这个妇女也像男人一样赚钱谋生；设想完全清除了对不同性别予以适当的不同保护这样的概念；设想男人对待女人变得完全就像对男人一样；设想，我们从另一种秩序中继承下来的观点，比方说，在人所共知的弱点*面前心甘情愿地认输，有为妇女做各种事情的责任（如果为男人做这些事，会是一种侮辱），这些全都被瓦解了；结果

---

[25] 这一保守主义立场的寓意，在鲍克的一段文字中说得很清楚，"没有任何社会认为不道德的活动是无受害人的活动。得知一种活动发生了，这就是对那些感到它深深不道德的人的一个伤害。" Robert H. Bork, *The Tempting of America: The Political Seduction of the Law* 123 (1989). 这恰恰就是密尔——在我看来正确地——拒绝将之作为政府活动之基础的那种"伤害"。密尔还进了一步，他不仅反对法律规制立基于对这些关系自我的活动的不同意，而且反对法律规制立基于对这些行为的纯粹社会不满；但是我们无须追寻他走得那么远。

* 指爱情。——译者

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

> 会如何呢？结果会是，妇女成了男人的奴隶和苦役；妇女会感到自身的弱点并接受最极端的后果。[26]

这是一个多世纪之前写下的，我们必须考虑到当时的道德氛围。但是，斯蒂芬写作所针对的是密尔。密尔认为如果妇女们从斯蒂芬称之为自由的那种传统的奴役中解放出来，天不会塌下来。密尔是对的。[27]

德夫林担心的是，如果诸如酗酒或同性恋这样的恶习传播到1/4的人口中，可能给家庭带来什么后果。[28]但是撤销禁酒令并没有造成一个酗酒的民族，而且既没有理论的也没有经验的理由预期，如果抛弃了对同性恋的法律和习惯障碍，我们就会变成一个同性恋的民族。德夫林还回应了一个古老的观点：广泛的性反常会导致民族衰落，甚至更糟；"历史显示，放松道德约束常常是[民族]解体的第一阶段。"[29]他没有引证任何证据支持这一命题，并且，我相信，世界上也没有他可以引证的证据。确实，按照基督徒的标准，罗马人的道德很无耻，但在罗马共和国以及早期罗马帝国的光荣日子里，情况也是如此，就如同在其衰败时期一样；事实上，我们发现基督教性看法预见的恰恰是罗马后期，而不是罗马前期。并且，在公元4世纪，这一帝国变成了基督教的帝国，但到下一个世纪就崩溃了。德夫林的更为宽泛的观点是，"一种得到认可的道德

---

〔26〕 Stephen，前注〔18〕，页237；又请看，同上，页212－219。

〔27〕 这并不是要否认斯蒂芬之预见中的核心察见，如同我们在第7章中看到的，妇女的解放可能伤害那些专长于家务劳动即生产和养育孩子的妇女。我论辩认为，这就是许多妇女反对人工流产权的基础，也是女性贫困的一个因素。

〔28〕 Devlin，前注〔17〕，页14。

〔29〕 同上，页13。这个观点通常说的是吉本，但吉本并没有把古罗马人的性不道德列为罗马帝国垮台的原因之一。Edward Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, vol.7, 305 (J. B. Bury ed.1902). 又请看，A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire 284－602: A Social Economic and Administrative Survey*, vol.2, ch.25 (1964)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

可以说就如同一个得到认可的政府一样，对于社会是必不可少的。”[30] 如果我们在“得到认可的”和“道德”之间插入“性的”一词，我们就会发现这一命题绝非不证自明。

与德夫林相比之下，斯蒂芬对于性恶习或其他恶习则没有什么可说的。事实上，他的一段最触动人的文字就预见到我们联邦最高
235 法院的诸多关于性自主的司法决定。“有这样一个尽管无法界定其边界却很真实的领域，在这个领域内，如果让法律和舆论侵入，会造成更大的伤害而不是带来好处。试图用法律或用舆论的压迫来规制一个家庭的内部事务，规制爱情关系或友谊，或是规制其他许多具有类似性质的事情，就好比试图用钳子夹出落入眼中的睫毛。也许眼珠子会被拔出来，但永远夹不住那根睫毛。”[31] 然而，翻到下一页，斯蒂芬“以一种非常独断的方式肯定了一个与密尔先生绝对不一致的并且有矛盾的原则，即世界上有一些如此重大、如此凶残的邪恶行为，除了自我保护之外，这些行为必须不计违法者的成本，尽可能予以防止，而一旦发生，就必须以示范性的严厉予以惩罚。”根据上下文来看，他这里指的是肛交行为。[32]

要把这些引文协调起来，这要求我们理解斯蒂芬与德夫林所分享但是斯蒂芬表述得更为强有力的立场；这就是《自由、平等、博爱》一书的中心思想：“所有的经验都显示，几乎所有的人都不时同时要有希望的激励和畏惧的约束，而宗教的希望和畏惧就是一种有效的激励和约束……。因此，如果美德是好的，那么在我看来，很清楚，促进信仰宗教基本教义也就是好的，因为我确信至少在欧洲这两者必定是荣辱与共的。”[33] 我对斯蒂芬的推论是，作为一个

〔30〕 Devlin，前注〔17〕，页 11。

〔31〕 Stephen，前注〔18〕，页 162。

〔32〕 James Fitzjames Stephen，*Liberty，Equality，Fraternity* 154 注〔13〕（R. J. White ed. 1967）（编者的注）。

〔33〕 Stephen，前注〔18〕，页 70（引者加的着重号）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

根本上持世俗世界观的人并且是边沁式而但不是密尔式功利主义的有力解说者，斯蒂芬认为基督教是欧洲社会控制体制的一个精髓部分，并因此认为基督教的中心教义，即使不论其本身有什么优点，都值得深刻尊重，值得法律的某些支持。这与认为基督教性教义本身或自动是好的不同，而德夫林似乎认为其本身就很好，尽管他在我看来不管怎么说都严重缺乏证据。

信仰基督教是不是像斯蒂芬认为的那样，对社会秩序至关重要呢？这个问题太大了，这里无法探讨。但是，至少就表面的证据来看，并不如此。根据本书第6章提到的对舆论的民意测验结果，宗教信仰最有影响力的三个民族是美国、南非和爱尔兰（包括北爱尔兰），它们全都是基督教国家，而那里的暴力也都超过平均水平。根据这一民意测验，宗教信仰影响最弱的三个民族中，一个根本就不是基督教民族（日本），其他两个也只是名义上是基督教国家（瑞典和丹麦），而在这三个民族中，暴力以及其他社会病理都低于平均水平。美国有非同寻常的高犯罪率，也有非同寻常的对于基督教信仰的忠诚度，这两者的结合一定令人们质疑基督教到底有没有保持和平的效果。当然，也有可能，有少数不信基督教的人犯罪非常多，与其人口不成比例。事实上，在我们社会中，宗教情感与犯罪之间有某种程度的负相关，[34]但这种负相关并不足够有力，不能 236
允许我们把我国的犯罪问题归结为没有上帝。更重要的是，这一相关的因果重要性并不确定。如果那些决定不服从世俗法律命令的人也趋向于拒绝神法的类似命令，并且，与拒绝这些命令相伴，也拒绝神性本身，这不应当令人吃惊。依据对这一相关性的这种解释，

---

〔34〕 Lee Ellis, "Religiosity and Criminality: Evidence and Explanations surrounding Complex Relationships," 28 *Sociological Perspective* 501 (1985); Kirk w. Elifson, Daivd M. Petersen, and C. Kirk Hadaway, "Religiosity and Delinquency: A Contextual Analysis," 21 *Criminology* 505, 522 – 524 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

造成人们犯罪的复杂人格特征或复杂的机遇和制约也就同样造成了对宗教的拒绝。[35]不论可能的情况究竟如何，说为了强化基督教作为减少犯罪的一种手段，一个民族就应当接受基督教的性道德，这种论辩如果要令人信服，就必须进一步论辩说基督教教义是一笔一揽子交易（显然斯蒂芬就是这样认为的）。来自斯堪的纳维亚国家的证据是完全可能如此，因此拒绝基督教性伦理也许会导致基督教教义的更普遍解魅。然而，我想重复的是，不信上帝的瑞典是一个比美国更为安宁的国家。

当然，一个人可以是一个热情的基督徒，但又不是一个好基督徒；也许这就是美国的问题。但是，如果情况是这样的话，那么我们就看不到有什么解决这一问题的办法。

在本章的一开始，我就说了，性的道德进路构成了一种关于性之行为、习惯以及法律的实证理论，而不仅是构成了一种规范理论；然而，我到现在所花费的时间都没有提到实证理论。看起来，这种实证理论就归结到这一点，即我们的性态度、从中生发出来的以及通过某种反馈过程或许强化其或改变这种态度的习惯和法律都是根植于宗教信仰的道德态度的产物，而并非根植于前一章考察的那种功能的考虑因素。支持这一点的是，可以注意到——我已经这样做了——性道德与宗教归属是相关联的，并且一个民族的性法律是与其宗教情感相关联的。确信上帝已经下了命令，让我不要做某些行为，这种确信就为我不这样行为提供了一个强有力的理由，这个理由有时会征服这样行为的生物学和社会学的动机。但是宗教信仰本身也许就是有弹性的。宗教在性问题上的教义并不是从权威文本中明确发散出来的；请回想《旧约全书》和《福音书》中关于性的教诲是何等的稀少。宗教的性教义是宗教制度在回应社会关注中

---

〔35〕参见，Lee Ellis and Robert Thompson, "Relating Religion, Crime, Arousal and Boredom," 73 *Sociology and Social Research* 132(1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

创造出来的，例如早期基督教徒们对妇女地位的关注。宗教教义常常滞后于社会实践的变化，但当它确实滞后时，我们预料——也观察到——一拒绝遵守教义的情况就会增长。

宗教教义的弹性还有另一个维度；它有助于解说为什么在我们国家中宗教情感会与正派行为分道扬镳。在第 7 章中，我就指出，宗教的多样性看来滋养了宗教信仰。在此，我还要添上一句，同样，这种多样性也许会破坏宗教作为一种社会控制的有效性。如果有各种宗教教派的大杂烩可供选择，一个天性趋于反社会的人就可能为那种最宽容、最原谅他的具体邪恶的宗教所吸引。一个竞争的宗教市场会为这些恶人提供安慰，而对强者规定纪律，尽管更需要纪律的是这些恶人。这个市场会给他们想要的，而不是他们需要的东西。 237

概括起来，我们不能确信从宗教中，或就此而言，从哲学中推论出来的性教义可以为当代的性行为提供一个精确的索引，或是为无论是保持还是推翻传统的、今天处处设防的道德提供一套充分的理由。

性激进分子

至此为止，我的讨论一直都限定在西方思想的主流。现在，我想简单论及对常规性道德的两个激进批评：主张道德无涉之性的伯特兰·罗素的批评，以及特别是赫伯特·马库塞的批评。[36] 罗素是

[36] Russell, *Marriage and Morals* (1929); Marcuse, *Eros and Civilization: A Philosophical Inquiry into Freud* (1955). 在罗素和马库塞之间一个可能的桥梁是 Wilhelm Reich, *The Sexual Revolution: Toward a Self-Regulating Character Structure* (1945). 罗素的关于性"非道德化"的呼吁，有一个在某种程度上更为时兴、并（因此）更为明确的讨论性的版本，Lars Ullerstam. *The Erotic Minorities* (1966). 然而它却不如罗素的著作雄辩。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一个伟大的哲学家，但是他的《婚姻与道德》一书没有什么地方可以同他的《数学原理》相比。这是一位智力很高的人和杰出作家的著作，但是就我可能理解的而言，这本书没有什么应归功于罗素的哲学思想或方法，除非是哲学的概念已不是"能够提出许多可能，这些可能将扩大我们的思想，使我们的思想挣脱习惯的暴政。"[37]《婚姻与道德》不是一个很扎实的论证而是一个辩驳。它把常规的性观念当作荒谬的东西，并把宗教当作卑鄙的东西。它例证的是一种关于性非道德的即兴式哲学倡导，这在柏拉图的《理想国》中以及在狄德罗的著述中也可以找到，[38] 并且它也例证了我在本书第1章中的评论，即性的哲学是一个很弱的领域。这些著作的价值在于，它们质疑常规思想者，要他们为自己的确定信仰提出理由。但是，我们知道这样的叫阵也许反映了这样一种谬误：只有那种可以说出理由的信仰才值得坚持，而事实上我们大多数根基坚实的信仰，无论是道德的还是认识论的，都是直觉的产物而不是推理的产物。

对于罗素来说，常规性道德是宗教这种迷信施加的一种毫无理由的残酷。这并不是一个很有成果或很有意思的立场。马库塞分享
238 了罗素对这一道德的蔑视，请回想本书第1章中所说的，马库塞是如何把弗洛伊德反转过来的，他把引导年轻人进入一夫一妻制性态的那种压制重新理解为暴政而不是文明。[39] 但是，与罗素不同的是，马库塞提出了一些论证。特别是，他论辩说，弗洛伊德的性观点，以及弗洛伊德之前基督教的观点（确实，弗洛伊德的观点与基督教观点有惊人的类似）本质上都是政治的；他还说，弗洛伊德是

---

〔37〕 Bertrand Russell, *The Problems of Philosophy* 157 (1912).

〔38〕 William F. Edmiston, *Diderot and the Family: A Conflict of Nature and Law*, ch.3 (1985).

〔39〕 下面是马库塞对弗洛伊德的立场的尖锐概括："有序地牺牲里比多，严格予以实施，使之偏向有用的社会活动和表现，就是文化。" Marcuse，前注〔36〕，页3。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在系统阐述资本主义社会的性规范。马库塞从弗洛伊德以及在此问题上从阿奎那那里接受了这样的观点，即一夫一妻制环境中的生殖性态是成熟的性态形式。任何其他性态形式都是婴孩的、自恋的，是一种从现实向幻象的逃避。在一个资本主义的环境中，经济生产要求升华。工作就是升华。性的生殖化把人的精力都释放到工作上来了。生育性交还间接地强化了资本主义的工作伦理，因为它使性本身成为有目的的、工具性的，事实上成了生产的一种形式——孩子的生产。[40] 父权家庭是一个小工厂（而这一点，我们回想一下本书第1章，经济学家就是这样思考的！）。不轨的性（非生殖的性，马库塞称其为“反常行为”）把我们带到了一个幻象的领地，在那里颠覆性思想可以发芽生长。“针对一个用性态来实现某个有用目的的社会，这种反常行为坚持性态本身就是一个目的，因此，这种反常行为把自身置于履行原则的领域之外，并对其根本基础提出了挑战。这些反常行为确立了一些社会必定会排斥的性欲关系，因为这些性欲关系有颠倒文明进程（即把有机体变成了一种劳作的工具）的威胁。”[41]

那么，在20世纪50年代《爱欲与文明》出现之际就已经到来的20世纪的性革命中，资本主义何以存活下来了呢？答案是资本 239
主义已经收买了“性”，或者用马克思主义的术语说把性“商品化了”。情色广告和大众文化已经把性变成了另一种形式的消费，变成了资本主义社会中另一种“无思想的休闲”。[42]

尽管马库塞情愿看到“生殖至上观的衰落”以及象“一夫一妻

---

〔40〕 参见，Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* 158－159（Talcott Parsons trans. 1958）.

〔41〕 Marcuse，前注〔36〕，页50。这种观点在文学上的对应就是托马斯·曼的伟大长篇，Thomas Mann, *Dearth in Venice*.

〔42〕 Marcuse，前注〔36〕，页94。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的并且是父权的家庭”这样的制度“瓦解”，[43] 他还是意识到我们不可能有这样一个可以存活下来的社会：人们把自己的所有时间都用在自恋的性活动上。他认为，即使生活水平更低，我们也可能会感到完美的幸福，因为在一个富有的资本主义社会中有许多消费品都是多余的，是“受人操纵的抚慰。”[44] 但人们还是必须工作。然而，他认为，如果我们不再全神关注生殖性态，那么整个人体，以及人类的全部活动领域——重要的是包括了工作——都会变得情色化了。我们也会工作，因为我们钟爱工作。这会是有成就感的、有回报的工作，而不是资本主义社会中异化了的劳动。因此，多种形态的反常行为会把我们领进理想社会（Utopia）的门槛。

这太荒诞无稽了；并且，尽管，性具有成为一种政治颠覆力之潜能，这个比较宽泛的命题是马库塞同其他一些其实差别很大的杰出思想家，例如奥古斯丁、弗洛伊德、奥威尔以及福柯，共同分享的，但这个命题看来也是错的。只要是妇女的就业地位保持不变，那么任何政治或经济体制看来与任何性习俗体制都相互兼容；因为妇女的就业地位才是一个社会性习俗的关键。马库塞并没有完全忽视妇女的地位；他想像当初有一个母权时代，其特点就是“情色自由”以及“一种低度的压制型支配。”[45] 如果历史上确有这样一个时期，那么，它的特点可能也只是情色自由，至少，本书提出的性态经济学分析隐含的就是这样。妇女的相对收入上升以及她们的就职状况的流变也许确实促进了情色自由，但它们并没有动摇资本主义。

马库塞的最有意思的观点是，资本主义有一种不可思议的能力，它能削弱性和艺术的潜在的颠覆力。这种观点比较容易理解，

〔43〕 同上，页 201。
〔44〕 同上，页 151。
〔45〕 同上，页 65。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

并且就艺术的情况来看，也无疑具有某些道理。著名艺术的廉价复制品的广泛传播可能创造一层“更厚重的熟悉，［而这种熟悉］会阻碍作品与我们的交流，就像是美学的白内障一样，”[46] 从而会把伟大的艺术品转变为拙劣的作品：这就是梵高的命运，对于美国本科生来说，梵高就是一个好莱坞人物，他用色彩明亮的树、花以及农间小屋的图画装点了学生寝室的墙壁；这就是《蒙娜丽莎》的命运；就是贝多芬《第五交响曲》的命运。什么是性的相应转换呢？让人不太明白，但我想马库塞头脑中想的是美国大众文化中琐碎无聊的性爱。大众文化是一种适合琐碎无聊的大脑享用的文化：大众文化把它所触及的一切都琐碎化了。确实如此，但后果又如何呢？在那些不为美国大众文化支配的社会中，性就有这种颠覆型的冲击力吗？我想不起这样的例子。自马库塞写作以来，这种性革命还在急速继续着；生殖至上论、一夫一妻制以及父权制全都衰落了；然而我们并没有更接近理想社会。晚期资本主义已经为更多的资本主义铺平了道路。所谓的多形态反常是通向理想社会的大道的观点已经表现出并不比相反的观点更令人信服。那些持有相反观点的人与马库塞在描述层面上——尽管不是规范层面上——有许多共同之处，这些人包括天主教和维多利亚性教义的阐释者，他们都认为对性作一种道德的理解——这种理解具有的压制性就如同马库塞的理解具有放任性一样——对于文明至关重要。

240

[46] Arthur C. Danto, “Marc Chagall,” in Danto, *The State of the Art* 95, 96 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第九章

婚姻与性通道之开辟

自基督教时期开始以来，对待性的公共政策史就是努力把性活 243
动限定在婚内的历史。即使是今天，这种限定还是大多数美国人都赞同的一个理想，而不论实际情况是何等的不同。这个理想在多大程度上可以达到，这部分取决于得以允许的性渠道的宽窄。如果允许多妻制，或允许乱伦或同性恋婚姻，那么婚外性活动的数量就会下降；如果禁止再婚，婚外的性活动数量就会增加。因此，我讨论的第一个题目就是对结婚的种种限制。这个讨论并不穷尽一切。例如，禁止同性恋婚姻就推后到本书第 11 章讨论。我也不讨论乱伦或有关人种混杂的禁忌。我把焦点集中在限制再婚（并因此集中关注离婚规则）以及有关多妻制的禁忌。在讨论了关于结婚的诸多限制后，我会转向讨论对婚外性行为（不包括强迫的性行为，例如强奸以及诱奸儿童，这是后面一章讨论的问题）的种种制裁。这包括了对通奸、未婚私通以及卖淫的惩罚，此外还有非婚生子女的污名。人们常常认为这些规则和做法都是不加反思地建立在传统、迷信或重男轻女之上的，而这一章的着重点就是寻求一些有关这些现象的功能性解说。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

结婚限制

结婚越是容易,我们可以预期,婚外性交就越少。如果世界上不限制婚龄、不限制同亲戚结婚、不限制离婚(离婚被认为是再婚的许可证)或不限制一个人在同一时间可结婚的人数,那么就很容易让人们把他们的性活动纳入婚姻的渠道。伊斯兰教尽管对通奸予以严惩,但由于它允许多妻制和废妻制(离婚根据丈夫的意志),因此也便于把男子的性活动纳入婚姻的渠道,当然,废妻对于丈夫来说也不是一点成本也没有,因为丈夫必须补偿妻子。[1] 中世纪的罗马天主教会为了减少自慰、未婚私通以及同性恋的发生,就鼓励人们早早结婚,这种努力背后的理由就是结婚限制与婚外性行为的数量之间正相关。在现代美国,下层社会年轻男子要比中层社会年轻男子的自慰率更低,这种差别,就像我在本书第 5 章评论的那样,部分是由于在中层社会中平均婚龄更高,这是另一个正相关的例子。

244 然而,对以消除婚姻限制来减少婚外性活动的政策,显然有一些限制。如果没有任何限制,婚姻就会变成一个性交易的契约,与其他任何契约都没有什么差别:卖淫者与嫖娼者之间的关系也成了婚姻了。什叶派穆斯林许可临时婚姻,就与这种边缘状态相近。这种婚姻可以在双方同意的任何时期内保持。可以是一个小时。这种临时婚姻没有变成卖淫契约的惟一的区别就是,对妇女可以进入这种婚姻的频率有一些限制。[2] 这都是“真正的”婚姻,因为其子

---

〔1〕 Jamal J. Nasir, *The Status of Women under Islamic Law and under Modern Islamic Legislation* 96 - 98(1990) 此外,被废的妻子通常会保留对该婚姻的任何子女的监护权。同上,页 131 - 132。

〔2〕 一般来说,这个妇女必须在临时婚姻期满两个月后才能再婚。同上,页 100

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

女都是合法的子女；但是，特别是当进入这种婚姻的是已婚男子时，这就会令持传统价值的西方人吃惊，认为这很不道德。

类似的情况是，尽管古希腊和古罗马对婚姻几乎没有施加什么限制，但这种社会，如果按照基督教标准来说，都是放荡的社会，部分就是因为他们的婚姻规则太松了。他们没有规定什么婚姻形式，这也许并非偶然。一个契约的后果越是重大，就越需要用各种手续来保证双方了解他们进入的是一种什么关系。在讨论合同法中封印以及对价的作用时，我们已经很熟悉这个观点了。[3] 因此，我们预期，婚姻的手续越多，获准离婚的难度就越大。

有人认为婚姻是使性活动具有实质内容的惟一合法途径，这种观点中最精髓的一点在于，婚姻必须是一种合法界定的关系，具有某些不变的特性，而不只是某种无穷可变的合同关系的名称。天主教会从一开始就对婚姻关系持一种实质式的理解，将其理解为伴侣婚姻，这种观点已经为现代西方人继承，而不论他们的宗教信仰如何。因此，让我们考察一下有哪些对合约自由的限制是伴侣婚姻所必须的。

其一是限制最低婚龄。教会希望人们早早结婚，以便减少婚外 245
性行为的数量，但也不能过于年轻，因为那样的话，婚姻也不大可能是伴侣型的。[4] 就像在没有法定年龄的社会中常见的那样，如果丈夫结婚时已是成人，而妻子还是青春少女，这种年龄差别就会减少婚姻的伴侣性。这既会直接减少伴侣性，因为年龄差距很大的人在爱好和兴趣上也会有不同；同时也会间接减少婚姻的伴侣性，因为一方结婚时年龄越大，可以预期，这种婚姻就会因一方死亡而

---

〔3〕 Lon L. Fuller, "Consideration and Form," 41 *Columbia Law Review* 799 (1941).

〔4〕 或许是由于陷入这两种相互冲突的渴求之中，天主教教会并没有改变罗马法表示同意的 12 岁的法定年龄。W. W. Buckland, *A Textbook of Roman Law from Augustus to Justinian* 114 (2d ed., 1932).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

缩短得越快。更重要的是，婚姻的一方或双方越是年轻，婚姻就越有可能是家庭包办的。在这种情况下，他们不般配的概率就很大。有关孩子的婚姻偏好，家庭没有完美的信息，甚或是没有很好的信息。除此之外，家庭还有其他一些利益，例如，想保证或巩固联姻的利益，这就与子女的利益有冲突。天主教教会试图限制包办婚姻，它坚持双方配偶都要自由地表示同意，它还抛弃了一个传统的要件，即新娘父亲的同意。我说的是"限制"，而不是"禁止"，这是因为在这种包办婚姻的概念中有些地方很模棱两可。只要是预期配偶中的任何一方都有权否决这一婚姻，那么父母在包办这一亲事中的作用就变得与婚姻经纪人差不多了，并且，即使在某种意义上，这种婚姻仍然是包办的，但也还可能是伴侣婚姻。

离婚问题

对于离婚规则来说，一个鼓励伴侣婚姻的政策往往具有复杂的寓意。你几乎可以同样言之成理地论辩说，这样的政策中隐含的是"完全禁止离婚是可欲的"，或者是隐含了论辩的另一极端，即允许人们随意离婚，[5]或者是当有特别理由时，例如精神错乱或通奸，

---

〔5〕即如今在西方国家中几乎已成为通则的"无过错"离婚，Roderick Phillips, *Putting Asunder: A History of Divorce in Western Society* 561 – 572(1988); Antony Copley, *Sexual Moralities in France*, 1780 – 1980: *New Ideas on the Family, Divorce, and Homosexuality: An Essay on Moral Change* 212 – 215(1989). 无过错离婚还算不上想离就离，因为前者通常要求夫妻分居一个时期。但是任何一方都可以抛弃另一方，并随后在规定的分居期满后，既无须获得被抛弃的配偶之同意，也无须证明对方违反了其婚姻责任、进行了其他不端行为或干了其他可作为离婚理由的事，就可以获得离婚。关于西方婚姻和离婚的演进，有一些不错的讨论，除了请看上面的菲利普斯的著作之外，还有，Martine Segalen, *Historical Anthropology of the Family*, ch.4 – 6(1986). 关于有用数据的一个概述，请看，Hugh Carter and Paul C. Glick, *Marriage and Divorce: A Social and Economic Study* (rev. ed., 1976).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

允许离婚是可欲的。在一个不许离婚的体制下，预期的配偶就会有激励，会细致搜寻婚姻对象，因为如果犯了错误，代价会非常高。而这种搜寻越是长久或越是认真，就越是可能出现良好的婚姻。并且一旦结了婚，在一个不许离婚的体制中，夫妇也会有强烈的激励，加大对婚姻伴侣程度的投入，因为如果要用另一个婚姻来替代，成本会无限大。

但是，问题还有另一面。由于婚姻搜寻是要花费时间的，并且 246
由于搜寻者越是成熟，婚姻就越有可能成功，因此一个完全没有离婚一说的体制会隐含了很高的平均婚龄，并因此也就有许多未婚的年轻人；当其他因素相等时，这种人越多，就会有越多的婚外性活动。使这种影响增大的还有这样一个事实，即伴侣婚姻的搜寻成本很高，这个因素对结婚率有负面影响。确实，禁止离婚会把一些否则的话可能会转成未婚者的人都关在婚姻的铁牢里，在这个程度内，禁止离婚看起来或许肯定会减少婚外性活动的发生率。但是，这种表象也许是懵人的。重要的是这个“关押”的隐喻。由于人类的目光很有限，这就注定有某些婚姻会以失败而告终，而不论预期配偶在婚前有多大激励仔细搜寻，也不论在婚后有多大激励加大对伴侣婚姻的投入；因此，一个不许离婚的体制会把一些人罚作苦役——接受非其所料的非伴侣婚姻，而如果允许离婚，这些人或许能再婚并且是伴侣型婚姻。我们都知道，非伴侣婚姻是滋生婚外性关系的温床，因为配偶们都从其他地方寻求伴侣关系了。结果是，这种婚姻的关押效应会减少未婚私通的数量，因为这里没有因离婚而出现的未婚者，但是它也会增加通奸的数量。当妇女实际上不再为男子无法接触，不再被灌输了对性的厌恶，不再——用伯特兰·罗素的话来说——因得不到教育而一直愚蠢和缺乏意趣，这时，这种

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

危险就格外巨大。[6] 然而，如果把这些防止女性通奸的手段都保存下来，又不可能实现婚姻的伴侣性。

就把性行为引入到婚姻中而言，非伴侣婚姻是设计很糟的制度，这一事实为基督教为什么偏好伴侣婚姻提供了另一个解释，即它不只是一个更为广阔的人文主义和平均主义意识形态的组成部分（渴望改善妇女和孩子的地位），同时这一事实也还为异教的放荡提供了部分的解释。也许，它还解释了为什么伊斯兰教使婚姻对男子是如此的容易；因为否则的话，由于穆斯林婚姻在传统上具有非伴侣的特点，男子通奸的激励就会极为巨大。

我们还能看到，伴侣婚姻与禁止离婚相结合何以可能视为天主
247 教会为改善妇女地位而又不会不恰当地鼓励婚外性活动的一种努力。这种禁止离婚保护了妇女不被抛弃；尽管禁止离婚的一个后果是鼓励了在这个问题上以通奸作为再婚的一种替代，并且因为结婚时的平均年龄提高，或许它也还鼓励了以未婚私通作为替代，但它的另一个后果就是阻滞了以通奸和未婚私通的方式在再婚市场上进行搜寻。[7] 在一个允许离婚的社会中，一个男子在还未同妻子离婚之际就可以开始搜寻新的妻子；而在一个没有离婚的体制下，则没有这种可能。但是，以爱情为基础的理想婚姻会造成一种压力，即当配偶之间的爱情消失之际，要求有离婚这样的安全阀门。[8] 伴侣婚姻是一种密切的关系，但如果配偶之间缺乏爱情，这种密切

---

〔6〕 有关的证据，请看，Robert R. Bell, Stanley Turner, and Lawrence Rosen, "A Multivariate Analysis of Female Extramarital Coitus," 37 *Journal of Marriage and the Family* 375, 383 (1975)；又请看一般的讨论，Anthony P. Thompson, "Extramarital Sex: A Review of the Research Literature," 19 *Journal of Sex Research* 1, 10 (1983).

〔7〕 Gary S. Becker, Elisabeth M. Landes, and Robert T. Michael, "An Economic Analysis of Marital Instability," 85 *Journal of Political Economy* 1141, 1154 (1977).

〔8〕 历史证据，请看，Robert L. Griswold, *Family and Divorce in California*, 1850–1890: *Victorian Illusions and Everyday Realities* 174 (1982).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

就会使这种关系令人无法忍受。在一个伴侣婚姻的社会中，正是这一点使同性恋结婚的前景很黯淡，并且这一点也解说了为什么在现代社会配偶的宗教或教育差异增加了婚姻失败的概率。[9] 并且，随着权威的崩溃和人们变得日益个人主义，人的差异又无疑会增加。由于事后诸葛亮的便利，我们可以看到，天主教会鼓励伴侣婚姻，但一不小心就不仅帮助创造了一个同性恋问题，而且还帮助创造了一个离婚问题。而且，我们还可以看到，为什么欧洲新教民族（英格兰是一个重要例外）——它们同伊斯兰教一样，对宗教实践和制度在不意中可能创造出来的这种婚外性行为之激励总是保持高度警惕——认定婚姻必须有离婚作为安全阀门。[10]

尽管伴侣婚姻造成了允许离婚的巨大压力，最终使不许离婚的政策无法成立，但是另一个极端（任何一方想离就离）就总体来看也许同样程度地削弱了伴侣婚姻。婚姻越是容易解除，人们对婚姻的承诺就会越少，因此，如果允许想离就离，那么结婚者花费在婚姻搜寻上的时间就会更少。结果是，夫妻更不般配，这转过来又会破坏婚姻的伴侣性，并由此增大了离婚的可能。并且，由于离婚非常容易，夫妻俩也都会更少花费时间来努力促使婚姻成功。因此，在一个想离就离的离婚体制下，趋势是一连串时间较短的、或许不再是伴侣性的婚姻替代了持久的单一伴侣婚姻。想离就离还会重新带来中世纪欧洲因妇女经常死于生育而出现的那种连续多妻制的问题。由于想离就离，年长男子也会同年轻男子为争夺年轻妇女展开竞争，并且在这一竞争中，比较年轻的男子的经济位置是不利的。

在决定离婚的财政后果时，如果法官对婚姻财产采取一种现实 248

〔9〕 有关证据，请看，Becker, Landes, and Michael，前注〔7〕，页 1183。

〔10〕 Phillips，前注〔5〕，ch.2；E. William Monter, "Women in Calvinist Geneva (1550–1800)," 6 *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 189, 195 (1980)。因此，在美国，清教的影响也许有助于解说为什么美国殖民地承认离婚（Phillips, ch.4），而其祖国（指英国。——译者）却不承认。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

主义观点，就会略微减轻想离就离的不利影响。在一定程度内，离婚时判付赡养费或判付财产，用以补偿妻子因结婚而放弃的职业机遇，这会鼓励妇女增加在婚姻中的投入，突出的就是要孩子，因此她们的投入受到了保护。并且男子也受到了遏制，他们也不敢轻易离婚了，因为成本会很高。就这两个理由来说，婚姻都应当会更为稳定。就算是这里还有另一面，即离婚时妻子失去的越少，她追求婚姻成功的激励也就必定更少；但很有可能，就总体来说，法院对被离异的妇女没有（这在美国很常见[11]）坚持给予全部补偿，从而使婚姻不稳定，这就像如果在合伙解散时法院对合伙人之一一贯补偿不足，商业合伙就会不稳定一样。

在不许离婚与想离就离之间还有两个其他可能的体制。一个协议离婚（consensual divorce）；就如同合伙可以通过合伙人的协议而解散一样，一个婚姻也可以通过夫妻协议而解散。但是，这里有三个问题。首先，在一个男子支配妇女的社会中，丈夫也许能够强迫妻子“同意”离婚。[12] 其次，在任何社会，如果离婚都必须有对方的同意，想离婚的一方通常都可以胡搅蛮缠，搞得另一方不得不同意离婚。最后，他（或她）可以收购对方的同意，这种情况下的离婚才真正是协议离婚；但是，即使是真正的协议离婚，它也还是因为减少了伴侣婚姻失败的成本而从根本上削弱了伴侣婚姻。

另一个介乎其间的离婚体制是，根据证明婚姻失败的证据而准许离婚。但什么才算失败？这取决于婚姻的目标。在非伴侣婚姻中，惟一可能挫败婚姻目标的事就是不生育和女方通奸。使伴侣婚

---

〔11〕 请看，例如，James B. McLindon，“Separate But Unequal: The Economic Disaster for Women and Children，” 21 *Family Law Quarterly* 351（1987），以及该文所引证的研究。

〔12〕 在承认协议离婚的日本，这一直都是一个问题。Max Rheinstein，*Marriage Stability, Divorce and the Law* 121－122（1972）。伊斯兰也承认协议离婚。但是由于丈夫可以随意离异其妻子，因此，协议离婚的意义只是妻子可以用钱买出一条离开婚姻的路。Nasir，前注〔1〕，页 78－81。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

姻难以实现或者无法实现的条件则更为繁多。其中包括配偶精神错乱、配偶长期坐牢，对配偶的身体或精神进行重大摧残以及任何一方有通奸行为。（把通奸作为离婚理由之一，这会带来其他附带收益，因为在一个敌视婚外性行为的社会中，这种离婚理由会减少婚外性行为的发生率。当婚外性行为使一方配偶有权离婚时，这就提高了婚外性行为的成本。）当其中某个或多个条件不具备因此无法离婚时，夫妻之间就有望能够努力消除他们的问题，办法是重新加大在婚姻伴侣关系中的投入，并且他们也有很大的激励来加大投入，因为他们是一根线上的蚂蚱，谁也跑不了。

在这里所勾勒的框架中，对于基于一些理由而准许离婚的体制 249
来说，一个最至关重要的前设就是，在具体案件中，法院有能力确认对伴侣婚姻通常必不可少的那些条件是否仍然存在。如果这些条件都还存在，那么只要他们没有想离就离的便利退路，夫妻之间就应当有能力实现伴侣婚姻的目标。然而，请注意，由于禁止离婚的主要实际后果只是不能再次结婚（因为即使是允许离婚，丈夫也许还是必须赡养前妻），因此禁止离婚只会改变渴望获得自由进而再次结婚的那一方的行为。还要注意，如果不采取一些步骤，防止两边都渴望离异的夫妻串通起来，那么，他们两边就可能编造一些证据，证明有允许离异的理由，从而实现他们的渴望。特别是在抗辩制的法律制度中，比方说，在我们在英格兰和美国看到的那种制度中，由于负责调查和举证的都是律师，因此法院还没有很好的办法防止这种串通一气的诉讼。因此，你可以预见，当其他因素都相等时，在这些国家基于理由的离婚可能要比在主要由法官承担确认事实之责任的、讯问制司法的国家更早被无过错离婚替代。

为保持伴侣婚姻而限制（但既不禁止也不允许随意）离婚，尽管有这些固有的不足，但是，如果婚姻政策的惟一目标就是要促进婚姻的话，那么在解除婚姻的问题上，无论是选择不许离婚还是选择想离就离的体制，都令人难以理解。在一个想离就离的体制下，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

即使法官对妻子在婚姻中的投入给予了完全的赔偿，这种体制也不如基于理由才允许离婚的体制更能有效促进伴侣婚姻。基于理由才允许离婚的体制甚至可能是即将结婚的双方都更情愿接受的体制。让我们假定，大多数人都喜欢伴侣婚姻。他们都知道，要实现这一目标，部分取决于他们作为一方配偶在婚姻中投入了多少。这个婚姻越是难以挣脱，这种投入就会越大。因此，从事前看（即在婚姻之前），他们也许更情愿接受这些使婚姻难以解除的规则。这就是一个有效率的事先承诺的例子。

250　如果我的分析，即基于理由准许离婚的体制会比想离就离的体制更有效地促进了伴侣婚姻，是正确的，这也许就可以解说，为什么在一个想离就离的体制下被离异妇女所收到的补偿一般都更少一些，[13] 而完全不必考虑任何关于重男轻女甚或是司法错误难免这样的因素。在想离就离的体制下，她们在婚姻中会更少投入，并因此对她们投资损失的最佳补偿也就更低一些。

即使是在基于理由准许离婚的体制下，推进伴侣婚姻也并非有关离婚的法规的惟一目标。否则的话，为什么不能生育不是离婚的理由之一呢，有孩子不是会增加配偶的离婚成本从而促进伴侣婚姻吗？婚姻政策总还有其他的目标，而不仅仅是推进伴侣婚姻；推进伴侣婚姻也许是达到这些目标的手段之一，但不是目标本身。目标之一就是要保护孩子，而这有助于解说为什么在大家庭的社会中，

---

[13] H. Elizabeth Peters, "Marriage and Divorce: Informational Constraints and Private Contracting," 76 *American Economic Review* 437, 448 - 449 (1986); Lenore J. Weitzman, *The Divorce Revolution: the Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America* xiv (1985); Lloyd Cohen, "Marriage, Divorce, and Quasi Rents; Or, 'I Gave Him the Best Years of My Life,'" 16 *Journal of Legal Studies* 267, 277 以及注〔30〕(1987). 但，请看，Herbert Jacob, "Another Look at No - Fault Divorce and the Post - Divorce Finances of Women," 23 *Law & Society Review* 95 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

离婚常常更为困难。[14]

另一个目标就是保护妇女，这不仅有助于解说为什么基督教社会长期禁止离婚，而且有助于解说为什么不能生育也不例外。在一个社会中，如果妇女的主要资产就是她们的生育能力，那么当社会安全网络漏洞很多甚或根本就不存在并且强制执行法律责任（诸如赡养的责任）的机制很弱或没有发展起来时，离婚就会把那些因年老色衰或其他原因不再有生育能力并且缺乏独立生活资料的、被离异的妇女置于一种经济上极为危险的境地。中世纪的法律就既承认被抛弃的妻子有从丈夫那里获得赡养的权利，又承认受虐待的妇女有与丈夫分居但仍然由丈夫赡养的权利。此外，也正是因为禁止丈夫再婚（这是不许离婚的主要含义），这种遏制抛弃和虐待妻子并因此尽量减少法律干预的法律又注定总是很笨拙不便的，并且常常是无效的。即使在现代美国，无过错离婚也已经意味着许多被离异妇女的生活水准下降。

保护妇女的这一点也许还解说了，为什么阳痿是离婚的理由，而女性不能生育却不是离婚的理由。阳痿会是妻子、而不是丈夫寻求离婚的理由。男子不育是离婚理由但女子不育不是理由，这样一个规则从妻子的立场上看更好一些。但是法律在处理不育与阳痿上的这种差异是在阳痿几乎是惟一公认的、男子不能生育的症状的时期才出现的。由于拒绝给男子以女子不育为由而离婚的权利，社会就可以给妇女一份保险单，一旦她们发现自己缺乏传统社会中妇女的最重要资产时，她们就可以来抵挡可能出现的后果。

阳痿，根据其定义就是一个只可能影响男子的条件，但我们应当注意到，事实上，这个离婚的实际理由（我粗粗地并且不确切地 251

[14] Gary S. Becker and Kevin M. Murphy, "The Family and the State," 31 *Journal of Law and Economics* 1, 14 (1988), 重印于 Becker, *A Treatise on the Family* 362, 375 - 376 (enlarged ed. 1991).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

称之为阳痿）是在生理上阴茎不能插入，而不论这种“不能”是由于男方的原因还是出于女方的原因。因阴道或周围组织有缺陷而使插入不可能的情况很少出现，但是，因任何一方配偶无法进行性交为由而允许离婚，这种对称具有重要的深层意义　尽管天主教会频繁贬低非生育的性活动，但它又一贯承认性交，即使是非生育的性交，对于伴侣婚姻非常重要；除了任何生育的目标外，伴侣婚姻是天主教会希望予以鼓励的一种制度。[15] 然而，还有另一个目标，也归结到承认阳痿作为离婚理由，这就是要消除否则的话可能造成妻子通奸的一个强有力的激励因素。

对待通奸，传统的法律处置，无论是把它作为一种犯罪，一种“犯罪的性交”，还是作为一种离婚理由，都反映了丈夫通奸与妻子通奸之间有双重的不对称。首先的一点是人们都熟悉的，即妻子通奸要比丈夫通奸过错更为严重。虽然妻子通奸可能使丈夫没有真正的后代，但是因丈夫通奸而使妻子没有后代几乎不大可能，因为男子有巨大的授精能力，并且男子也不大可能为保护自己的非婚生子女而投入太多的资源，乃至剥夺了对自己的婚生子女至关重要的保护。正是与这一点相一致，在通奸是犯罪的时代，一个妻子如果因通奸而怀孕会受到更为严厉的惩罚。[16]

第二点是，丈夫通奸可能会比妻子通奸更随便。进化生物学隐含地指出了这一点，即男子之所以为一个妇女所吸引也许仅仅因为她不是他的妻子，而一个结了婚的女子之所以为一个男子吸引可能是因为这个男子对她及其孩子来说是更好的保护者，换言之，是一

---

〔15〕 同这一点也相一致，如果一个男子在结婚时年纪已经很大，阳痿就不构成离婚的理由。Vern L. Bullough and James Brundage, *Sexual Practices & the Medieval Church* 137, 140 (1982).

〔16〕 Phillips，前注〔5〕，页 348－349。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

个更好的丈夫;[17] 因此，妻子通奸对婚姻的威胁更大。这些考虑因素也许可以解说前面的“双重标准”的问题，这并不仅仅是一个口号。在英格兰曾一度有这样的情况，妻子通奸，丈夫有权离婚，而除非是丈夫犯了重婚罪或者是有其他加重情节，丈夫通奸，妻子只有权要求司法上的分居。然而，在这一点上，与异教的先例截然不同的是，正统的基督教方针长期以来一直都是，男子通奸是严重的违法犯罪，而不论有没有重婚或其他加重情节。[18]

那么，在一种比以前更强调惟一有价值的婚姻就是伴侣婚姻的 252
文化中（今天的西方文化），人们又如何解释如今几乎是普遍性的、婚姻朝着想离就离的方向的运动呢？家庭经济学的文献强调，在妇女改善了工作机遇并有交织紧密的社会安全网络的社会中，婚姻的私人价值已经衰落了，因此婚姻的稳定性也就衰落了。工作机会的改善（这是服务工作增加、儿童死亡率降低以及节省劳力的家电设施出现等现象的一个函数）提高了妇女家务活动的机会成本，其标志包括了孩子养育，以及由此而来夫妇的孩子更少了，妻子也更少专长于家务了。[19] 丈夫从婚姻中获得的收益减少了，因此，也就会更少在婚姻中投入，来努力保存婚姻。妻子的经济独立性的增加，无论这是由于她有了更多的市场收入还是由于她有了更多的社

---

〔17〕 Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* 207 – 208, 232 – 252 (1979). 请回想本书第 4 章讨论这两种生理性别的不同的最佳性战略。

〔18〕 Leah Lydia Otis, *Prostitution in Medieval Society: The History of an Urban Institution in Languedoc* 105 – 106 (1985). 关于对这一双重标准的法律承认，请看，Phillips，前注〔5〕，页 348; Carmel Shalev, *Birth Power: The Case for Surrogacy* 27 – 28 (1989).

〔19〕 强调妇女工作机遇对生育力的影响，请看，Gary S. Becker, “An Economic Analysis of Fertility,” in Becker, *The Economic Approach to Human Behavior* 171 (1976). 依据这种观点，第二次世界大战后“婴儿剧增”可以这样解说，即有几百万男子从军营回到工作市场，从而带来妇女的市场机遇下降，包括她们将时间重新在家中配置，在家庭这个“市场”中，主要的产品是孩子。Michael S. Teitelbaum and Jay M. Winter, *The Fear of Population Decline* 74 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

会收入，都降低了她努力改善夫妇不和的意愿。[20] 结果是，离婚的需求就上升了，一直上升到把离婚限制在有理由的离婚的主要后果就是想离婚的夫妇会花费钱财有意制造离婚理由的程度。如果婚姻的一个至关重要的价值是伴侣关系，那么一种失去了伴侣价值的婚姻就注定要失败，而不论法律的结构如何。在这一点上，法律体制的内部目标，即促使司法资源的运用更为经济并减少伪证，在允许协议离婚还是允许想离就离的问题上，就成了决定性因素。

多妻制问题

伴侣婚姻的理想对基督教文化的婚姻政策有重要影响，这也许
253 是解说基督教文化为什么对多妻制（在这一讨论中我一直用多配偶制作为多妻制的同义词）采取强硬路线的关键。如果从保护妇女的立场看上去，禁止多妻制婚姻也许没有道理。多妻制增加了对妇女的有效需求，导致了妇女的平均婚龄更低，结婚妇女的比例也更高。[21] 当然，并不是所有的妇女都希望小小年纪就结婚，不都希望成为某个男子的众多妻子中的一个，或者事实上她们会不希望结婚。但是，因为选择少了，境况反而更好，这种情况很少发生。禁止多妻制就是减少了妇女的一个选择，使她不能成为某人的并非惟一的妻子。这样一来，就减少了男子相互间对妇女的竞争，并因此减少了一个妇女在为成为一个妻子——甚至是惟一的妻子——而进

---

〔20〕 有一些证据表明，社会保险和福利项目的增加，增大了离婚的趋势，请看，John McDonald and Zane A. Spindler, "Benefit - Induced Female Sole Parenthood in Australia, 1973 - 85," 27 *Australian Economic Papers* 1 (1988); Jan H. M. Nelissen and Piet A. M. Van den Akker, "Are Demographic Developments Influenced by Social Security?" 9 *Journal of Economic Psychology* 81, 99 - 106 (1988).

〔21〕 Becker, *A Treatise on the Family*, 前注〔14〕, ch.3。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

行交换时可以要求的明确价格或隐含价格。

但是，这一分析是不完整的。在大多数多妻制文化中，一个妇女不能订立一个成为某个男子惟一妻子的可强制执行的合同，[22]而对契约自由的这一限制就减少了多妻制对妇女的好处。她们有了多妻制的选择，但失去了一夫一妻制的选择。多妻制社会认为多妻制是一件好事，就如同一夫一妻制社会认为一夫一妻制是一件好事一样。我们必须考察的是为什么会如此，特别是，为什么多妻制在一个信奉伴侣婚姻的文化中看起来会不自然。

基督教社会中有很深厚的反对多妻制的禁忌，以致于很少有人感到需要为这种禁忌正当化，并因此对为之正当化所作的努力常常涉及的那些矛盾很不敏感。在海德诉海德案（*Hyde v. Hyde*）中，[23]对于英国法院来说，争议是，当多妻制在犹他州还合法时，是否承认犹他州确立的摩门婚姻在英国也合法。这一婚姻本身并非多妻。夫妇双方在结婚时都是单身，而且丈夫自那以后也没有娶任何其他妻子；相反，他已经放弃了摩门信仰，并且他和妻子都生活在英格兰。他以妻子通奸为理由要求离婚。法院拒绝了他的要求。理由是，不能认为按照摩门婚姻制联姻的人是英国离婚法含义中的“丈夫”和“妻子”，因为“基督教世界理解的”婚姻的“本质要素以及不可改变的特点”之一就是一夫一妻制。[24]但是，摩门教也属于基督教，因此基督教做法具有普遍性的论点是不能成立的。法院还说，英格兰“没有构建在多妻制上的法律，没有适合此案要求的法律。”[25]这一点很漂亮，但它无法适用于此案就因为原告只有一个妻子，并且他想根据在英格兰和在犹他州都承认的理由同妻子

---

〔22〕然而，在现代穆斯林社会中有一个允许这类契约的趋势。Nasir，前注〔1〕，页25－26。

〔23〕1 L. R.130 (Matrimonial Ct.1866).

〔24〕同上，页133。

〔25〕同上，页136。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

离异。他并没有请求法院创造一个多妻制的法律来管辖他的行为。

在一个类似的美国案件中，雷诺兹诉美国案（*Reynolds v. United States*），[26] 争议是禁止犹它地区实行多妻制的某联邦法律是否侵犯了受美国宪法第一修正案保护的摩门教徒的权利，即自由实践其宗教的权利。回答是，没有。"[依据宪法第一修正案] 剥夺的是国会一切对仅仅是看法的立法权，但是许可国会对违反社会义务或颠覆善良秩序的活动自由采取措施。"[27] 多妻制是对善良秩序的颠覆：不仅多妻制"在北欧和西欧民族中总是令人憎恶，并且，在摩门教会确立之前，多妻制几乎完全是亚洲人和非洲人所独有的特征，"但是"事实上，根据得到许可的是一夫一妻制还是多妻制，我们确实看到在不同程度上人民的政府赖以立基的一些原则……。多妻制会导致父权制的原则……，当用于大社区时，这一原则会把人民束缚在固定的专制之中，而这一原则不可能与一夫一妻制长期共同存在。"[28] 在我看来，相反的观点可能更为确切一些。多妻制有助于创立强大的家庭，会抵消中央的权力。[29]

254

在克利夫兰诉美国案（*Cleveland v. United States*）[30] 中，多妻制的问题再次来到了联邦最高法院，此案指控违反的是曼恩法案，该法案当时禁止为了"不道德的"目的而跨越州界运输妇女。

---

〔26〕 98 U. S.145 (1878). 雷诺兹是杨伯翰的私人秘书。

〔27〕 同上，页 167。

〔28〕 同上，页 164－168。

〔29〕 有关证据，请看我的著作，*The Economics of Justice* 168 (1981) (tab.2). 依据 Richard D. Alexander et al., "Sexual Dimorphism and Breeding System in Pinnipeds, Ungulates, Primates, and Humans," in *Evolutionary Biology and Human Social Behavior: An Anthropological Perspective* 402, 423－433 (Napoleon A. Chagnon and William Irons eds. 1979)，为什么所有的强国都是一夫一妻制社会，这位作者论辩说，并非偶然：如果允许家庭都增长到如同多妻制家庭可能增长的那样强大，那么就没有哪个政府可以有效控制一个人口众多的大国。按照这一观点，一夫一妻制的要点恰恰在于允许政治权力能够集中在国家。

〔30〕 329 U. S. 14 (1946).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

被告是一个摩门，他一直信仰并实践着多妻制，尽管摩门教会当时已抛弃了这种做法，[31]被告带着他的一个妻子跨越了州界。联邦最高法院确认了对他的定罪，并未加阐明的评论说，“建立或维持多妻制家庭是一个臭名昭著的乱交范例。”[32]然而，对多妻制的一个辩解（这种辩解在伊斯兰教思想中很突出）是，由于多妻制为男子的性态提供了额外的合法出路，从而减少了乱交。

因此，在对法院意见的探求中，我们不可能得到什么帮助，但 255
是关于一夫一妻制与多妻制（摩门的或其他的多妻制）的相对优点有丰富的文献，可以一直追溯到休谟，事实上一直到阿奎那。[33]支持的一派提出了一些我们已经触及的要点：多妻制保证了每个女人都有一个丈夫并减少了通奸、未婚私通以及卖淫的发生率；《旧约全书》就接受多妻制为正常；允许再婚也就是允许多妻制；多妻制抵消了男子的缺乏；以及多妻制增加了孩子的数量。至于摩门多妻制，还有人进一步提出了这样的观点，即多妻制减少了丈夫与妻子

〔31〕 在犹他州，今天还有数千摩门教徒公开以多妻制婚姻方式生活着；起诉却很罕见。Dirk Johnson, “Polygamists Emerge from Secrecy, Seeking Not Just Peace But Respect,” *New York Times*, 1991年4月9日，页A22。又请看，Potter v. Murray City, 585 F. Supp. 1126, 1129 (D. Utah 1984)，上诉维持了原判. 760 F.2d 1065 (10th Cir. 1985)；Ken Driggs, “After the Manifesto: Modern Polygamy and Fundamentalist Mormons,” 32 *Journal of Church and State* 367 (1990).

〔32〕 329 U. S. 页19。

〔33〕 例如，请看，David Hume, “Of Polygamy and Divorces,” in *Essays: Moral, Political, and Literary* 181 (Eugene F. Miller ed. 1985)；Jessie L. Embry, *Mormon Polygamous Families: Life in the Principle* (1987)；Richard S. Van Wagoner, *Mormon Polygamy: A History* (1986)；John Cairncross, *After Polygamy Was Made a Sin: The Social History of Christian Polygamy* (1974)；Ndabaningi Sithole, *The Polygamist* (1972)（长篇小说）；Irving Wallace, *The Twenty – Seventh Wife* (1961)（也是一部长篇小说）；Gunar Helander, *Must We Introduce Monogamy?* (1958)；*The Women of Mormonism* (Jennie Anderson Froiseth ed. 1882)；George Q. Cannon, *A Review of the Decision of the Supreme Court of the United States in the Case of Geo. Reynolds v. The United States* (1879)；T. B. H. Stenhouse, *Expose of Polygamy in Utah* (1872)；James Campbell, *The History and Philosophy of Marriage* (1869).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

之间的强烈情感联系，因此解脱了丈夫，使他能把更多的情感精力投入到教会中来。但是，这也正是对多妻制大量批评中的一点。多妻制削弱了丈夫与妻子之间的爱情联系；就像阿奎那论辩的，多妻制与伴侣婚姻是不一致的。在多妻制下，丈夫必须在众多妻子间分割自己的时间，一位妻子只是几位（有时甚至是许多）女性之一。她在性上受到了剥夺，她孤独、妒嫉、容易私通并且（特别当她是第一位妻子时）地位容易遭到贬黜。如果妻子可以同她的丈夫订立契约，规定在娶其他妻子时，他必须获得她的认可，这些后果会得到缓解。但是，摩门社会，就像其他多妻制社会一样，都禁止这种契约。

多妻制还以其他方式削弱了伴侣婚姻的基础。大量文献都讲到了，在多妻制下丈夫不体贴细致、残忍以及暴虐；他是老爷和主人；他对待诸多妻子就像对待财产，就像对待奴隶。这些控诉也许都很夸张，但是有几个理由可以让人相信其中有些指控是真实的。首先是，丈夫与他的许多妻子（也许第一个妻子除外）在年龄上都有很大差距。比起年轻男子来，一个比较年长的男子更可能拥有为保持多个妻子所必须的资源，并且相对于妻子而言，他越是年长，就越有可能给妻子留下专横的印象，而妻子也越有可能给这个男子留下天生下贱的印象。

其次，并且更有意思的是，一个男子拥有的妻子越多，他就越
256 是可能以一种科层的而不是平等的基础来安排家庭（或各个家庭）生活。他也许是别无选择。必须协调的活动数量越多，通过协商进行协调的成本就会越高，事实上，这些成本的上升比联结各方所必须的关联之数量上升得还要快。[34] 这种交易费用越高，就越有可能用科层来协调和指导，而不是用交易来协调和指导。并且，任何

〔34〕 要把一个有 n 个成员的集的所有成员都联结起来，所需的联系数量的计算公式是 n（n－1）/2。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

科层间的关系都与主仆关系有家族相似性；因此，我们发现，法律至今仍然使用“主人和仆人”来描述雇主与雇工之间的法律关系。就像卖淫（我在本书第5章中称其为多夫制［多个丈夫］，其本身就是一种多配偶制）趋向于创造一种商业的、非个人的——市场中发生的交易——关系一样，多妻制（多个妻子，这不过是常见的多配偶制形式）也造成了一种趋于公事公办的、管理型的而不是爱情的关系。

与此相关的一点是，隐含于多妻制婚姻中的是缺乏伴侣关系，这一事实使作妻子的有婚外性行为的激励，与此同时，多妻制也使她们有更多的机会这种做，因为她们大部分时间都被迫远离丈夫。由于婚外性行为对多妻者的妻子来说，收益更大，成本更低，因此，有多个妻子的丈夫就有一种激励，深度监督妻子们，限制她们的活动，并严惩任何调情或其他违反严格的夫妻忠诚的行为；而他的妻子们会感到这些措施非常的暴虐专横。

也许并非偶然，那些大致被称作“女子割礼”[35]的诸多做法（主要是割除阴蒂，并且在结婚以前一直把阴道口缝闭［infibulation］），就我所能确定的来看，都只见于多妻制社会，惟一例外的是，如同我们在本书第5章见到的，维多利亚时期的医生用阴蒂手术（clitoridectomy）作为“治疗”女性自慰的最后一招。（面纱，另一种对妻子们实施紧密控制的手段，也只见于多妻制社会，这是一种穆斯林的制度，而伊斯兰教允许多妻制。）割除阴蒂减少了妇女

---

〔35〕 对此，请看，Janice Boddy, *Wombs and Alien Spirits*, ch.2 (1989). 对中国人裹脚的分析，认为这是一种隔离妇女的手段，请看，Mildred Dickemann, “Paternal Confidence and Dowry Competition: A Biocultural Analysis of Purdah,” in *Natural Selection and Social behavior: Recent Research and New Theory* 417, 428–429 (Richard D. Alexander and Donald W. Tinkle eds. 1981). 狄克曼（Dickemann）的论文是一个地道的关于多妻制社会男子如何防止妇女走散之方法之大全。又请看，Lura Betzig, *Despotism and Differential Reproduction: A Darwinian View of History*, ch.4 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

感受性愉悦的能力，因而也就减少了妻子通奸的风险，在多妻制社会中，通奸是比在一夫一妻制社会中更为严重的一种冒险，因为在这里，令妻子满意的婚姻更为少见。而阴道缝闭只是一种在婚前一直保持贞洁的措施。

257 用本书第6章引入的术语来说就是，多妻制增加了婚姻的代理费用，由此激发了丈夫/主人采取措施，来减少这种费用，而这些措施对于妻子/代理人来说成本会极高，并因此使多妻制婚姻中的妻子本来可能拥有的自由成为泡影。女子割礼在此就类似于中世纪的贞洁带，这是丈夫外出打仗时防止妻子通奸的一种措施，否则的话，用通常手段来监督她，费用会高的无人问津。

由此人们可以看到，在伴侣婚姻对大多数妇女来说代表着一种社会地位提高的时代，多妻制看起来何等的不合时宜，甚至是重男轻女的，尽管多妻制减少了老姑娘的数量。但这个评价是否正确，也很难说。有些妇女会获益于多妻制，例如，那些宁可作一个富人的并非惟一的妻子也不愿作一个不富裕者的惟一妻子的妇女，或者那些不愿保持独身的妇女。但是，其他妇女则有所失，特别是对那些在某个一夫一妻制社会中会成为某个富人惟一妻子的妇女来说，更是如此。如果，为监督妻子，多妻的丈夫采取的措施给妻子们带来的代价太大，那么从这些妇女的立场上看，大平就会倾向于反对多妻制。从原则上讲，得到丈夫的所有妻子都一致认可的多妻制对妇女来说毫无疑问是一个最好的婚姻制度，因为这会扩大她们的选择集。但是前现代的法律制度也许没有能力确定这些妻子在表示同意时是否是自由的。这也许可以解说，就像我们已经看到的，为什么在采取基于理由的离婚原则之前都有一个不允许离婚的历史阶

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

段。[36] 在这种情况下，从妇女的视角上看，次佳选择也许是不允许多妻制。

在传统的基督教社会中，有一个因素强有力地支持了一夫一妻制（并且这个因素也许解说了，为什么在海德案和雷诺兹案中，法官谴责多妻制时有如此的确信），但这个因素在当代并不重要，这就是，多妻制从根本上削弱了一个禁止离婚或只有具备某些特别理由才允许离婚的婚姻法律体制。一个男子不喜欢自己的妻子了，但又没有离异她的理由，这时，如果他可以自由地娶另一个妻子，那么遏制想离就离的离婚规则就基本上等于零了（并不完全等于零，因为他也许仍然必须赡养他的第一个妻子），因为我们可以回想起，离婚的主要意义就是允许再婚。如同这一点所隐含的，伊斯兰教的以及非洲部落的、允许多妻的法律体制都使男子很容易离婚。一个想让离婚困难的社会就必须禁止多妻制，只有当这个社会提出的离婚难的惟一理由是要在财政上保护妇女时，才能例外；因为多娶妻子并不减少一个男子赡养他目前的妻子或妻子们的责任。

一些文献也还注意到社会对多妻制的其他方面的关注，或是可以很容易想到这些问题。多妻制减少了基因的储备库，[37] 并由于同样的原因，也就增加了乱伦的可能。尽管多妻制使杰出男子更广泛地传播了他的基因，但与此同时，它减少了杰出女性这样的机遇，因为在多妻制下，每个已婚妇女拥有子女的平均数要比在一夫一妻制下更少。[38] 多妻制使一个个家庭成为一个个小国（当然， 258

---

〔36〕 是否会出现复杂的法律规则，这取决于是否会出现一个有能力克服折磨初民社会的高信息成本问题的法律制度，关于这一主题的讨论，请看，Posner，前注〔29〕，ch.6 and 7.

〔37〕 Ernst Caspari，"Sexual Selection in Human Evolution," in *Sexual Selection and the Descent of Man* 1871－1971 332，343（Bernard Campbell ed.1972）.

〔38〕 Becker，A Treatise on the Family，前注〔14〕，页 86；Martin Daly and Margo Wilson，*Sex，Evolution，and Behavior*：*Adaptations for Reproduction* 289（1978）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这在一个缺乏有效治理机制的社会中可能是一件好事)。在一个珍视婚姻贞洁的社会中，多妻制会促成欺骗：一个男子会用结婚来克服妇女拒绝同他性交的反抗，而不告诉她自己已经结了婚。多妻制还加剧了男子之间的财富和权力的差距；这几乎相当于穷人都被阉割了一样。它还降低了一个父亲在养育问题上对每个孩子投入的时间和其他资源，因为会有更多的孩子来竞争他的这些资源（一个多妻的丈夫有比只有一个妻子的丈夫有更多生育能力），而且也因为男子会花费很多时间同其他男子竞争妇女。事实上，多妻制激起的男子竞争对立可能会耗费大量的资源。我们可以预见，随着一个社会中平均主义情感的兴起，随着一个社会变得更为平和，以及随着社会从强调孩子的数量转向强调孩子的质量（这种质量部分是父亲在教养孩子上的投入的函数），多妻制会变得看上去日益反常和愚昧，无论多妻制对于社会中有代表性的妇女是好事还是坏事。

最后，对于那些已适应了一夫一妻制文化的人们来说，多妻制文化肯定看上去就是乱交，就像美国联邦最高法院在克利夫兰案认为的那样。请回想在唯名论的与实质论的婚姻概念之间的那种区分，这在海德案的决定中就非常显眼。任何坚持实质论概念——即婚姻概念是对性态的一种限制——的人都会认为，多妻制只是对姘居之妻的另一种说法而已，是对姘居的一种宽恕。临时婚姻更强化了这种印象。并且，请注意，这种临时婚姻可能使伊斯兰教的4个妻子限额也烟消云散：由于临时妻子并不在这个限度之内，因此，例如一个男子可以通过特别规定这一临时婚姻的持续期为99年来获得事实上的第5个妻子。此外，我们已经看到，多妻体制下的妻子要比一夫一妻体制下的妻子有更大的婚外性行为的激励。相关的一点是，多妻体制还会创造出大量的年轻单身汉，这也增加了男子以及女性对于婚外性行为的需求，并推动了机会型同性恋。因此，从基督教的视角来看，多妻制社会的性实践看上去必定是非常不合常规的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在一个社会中，如果妇女除了生孩子外，还能产出很多物品，多妻制的负面效果就会得到缓解。这就像先前非洲部落社会的多妻制（在那里多妻制非常兴盛并且聘礼［brideprice］也很普遍）[39]以及今天的多妻制那样。[40]在一个社会中，如果妇女干了所有的工作，而男人的惟一作用就是让妇女受孕，那么，这个社会就很有可能是多妻制的（假定男子拥有政治权力），因为一个男子就可以使许多妇女受孕。只有到了男子向妇女和孩子提供情感支持和物质支持时，伴侣婚姻——我一直论辩，这是一种与一夫一妻制无法分割的制度——才可能出现。情况很可能是这样，即，即使妇女已经挣脱了对男子的经济依赖，孩子仍然会从家中父亲的存在中获得实质性收益。但是，由于妇女对自己的孩子也并不完全是利他的，没有父亲对一个孩子的成本也不会在妇女决定是否结婚或是否继续婚姻的决定中完全反映出来。 259

我们因此可以预料这样一种格局：在一个非伴侣婚姻的社会中，会有法律上的或事实上的多妻制；在伴侣婚姻的社会中，会是

〔39〕 Jack Goody, *Production and Reproduction: A Comparative Study of the Domestic Domain* 33 – 34 (1976); Goody, "Bridewealth and Dowry in Africa and Eurasia," in Jack Goody and S. J. Tambiah, *Bridewealth and Dowry* 1 (1973). 聘礼（brideprice）或者财礼（bridewealth）是一个男子必须支付新娘家庭的、以换取他们同意联姻的金钱或等价物。相反的是嫁妆，其隐含义是该妇女很能干。Posner, 前注〔29〕, 页 186 – 189。

〔40〕 因此，在犹他州，一个多妻者的妻子在 1991 年说，"我认为它［多妻制］是一种妇女拥有其职业生涯和孩子的理想方式"，这就不是一句笑话。Johnson, 前注〔31〕, 页 48。被提问的这位妇女是一位律师，也是一个小城市长的 9 位妻子之一。考虑到这个例子，我们社会是否应当允许多妻制呢？密尔认为，如果犹他州不喜欢多妻制的居民都可以自由移居其他地方，那么美国政府禁止犹他州的多妻制就是与自由主义原则相违背的。John Stuart Mill, *On Liberty* 85 – 86 (David Spiz ed. 1975). 密尔没有详细讨论多妻制的所有可能的社会成本。然而，其中许多成本看来都是想像的；但是，这个反对多妻制的禁忌太深厚了，以致于在美国建议任何州允许多妻制都不可能。尽管如此，大多数收益都可以通过合同获得，而无须婚姻的形式；就此而言，读者应当比较一下本书第 11 章对同性恋婚姻问题的讨论。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一夫一妻制；在现代西方民族，则是一夫一妻制同事实上的多妻制的混合，在这里，婚姻是伴侣型的，但许多妇女都有婚外生的孩子，因为她们不再依赖男子了，并且在这里，传统道德的衰落，以及特别是对离婚的限制，都减少了人们感受到的多妻制的不道德，即多妻制与该社会有关性的法律和规范的冲突。

260 古希腊和古罗马代表了一个介乎两者之间的状态，它们的正式制度是一夫一妻制，但是由于广泛以姘居作为婚姻的补充，而不是作为婚姻之替代（这个区别在本书第 2 章就提到过），因此是一种准多妻制的状态。对此的解说也许是，一方面，伴侣婚姻在这些社会中都不常见，正是这个因素把古希腊人和古罗马人都拽向了多妻制；但另一方面，古希腊罗马在很大程度上又都是城市社会，至少我们现在拥有的有关古希腊罗马的性习惯和婚姻习惯的信息都关涉到这两个社会的城市。一直到现代之前，多妻制在城市都趋向于因成本太高而无法实行，因为在先前的城市中，已婚妇女一般都不工作，并因此——例如，与农业经济的非洲部落社会不同——整个赡养的担子都落在丈夫的肩上。

在结束这一节时，我要提一下，人类与非人类的灵长目动物有某些类似之处。有些非人类的灵长目物种是一夫一妻制，而另一些是多妻制。一夫一妻制是在那些成年雄性为后代提供了广泛的关怀，但并不专长于防御角色的物种之中（专长于防御会使他的时间很少，并使他不大适合在养育后代中扮演重要角色）。在这些物种中，雄性和雌性的身体大小没有太大差别，并且在这些物种中，雄性和雌性之间的所有活动都有一种紧密的共时性（Synchrony）。[41] 多妻制则见于雌性动物之间有很强的凝聚力，并有些雌性占据了领

---

〔41〕 Linda Marie Fedigan, *Primate Paradigms: Sex Roles and Social Bonds* 254 (1982); Ptricia L. Whitten, "Infants and Adult Males," in *Primate Societies* 343, 345 (Barbara B. Smuts et al., eds.1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

导位置的物种中。在那里，雄性动物多年都生活在全为雄性的群体中；并且，在那里，可以公道地概括说，成年雄性“在某种程度上，是一种处于边缘状态的或脱离社会的、专司生育的雄性动物。”[42] 所有这些特征，除了明显的二态现象（dimorphism）外，在人类社会中都有对应。[43]

规制婚外性行为

把性引导到婚姻中来，这样一个公共政策也许看起来隐含的是，惩罚婚外性行为是可欲的，或者用经济学术语来说，就是要让婚内性行为的其他替代因成本太昂贵而不那么有吸引力。这种战略在惩罚通奸的法律中就很明显，在略占多数的美国各州的法典中，都还保存着这样的法律，但很少实施。[44] 但是，惩罚婚外性活动 261

〔42〕 Fedigan，前注〔41〕，页 240。

〔43〕 然而，对这种比较，有人提出了一个谨慎的注释，请看，J. Patrick Gray and Linda D. Wolfe，“Correlates of Monogamy in Human Groups: Tests of Some Sociobiological Hypotheses,” 18 *Behavior Science Research* 123 (1984). Richard D. Alexander et al.，前注〔29〕；他论辩说，男人和女人的温和两态现象表明人类具有一种固有的、尽管是温和的多妻制倾向。

〔44〕 尽管有人估计几乎有 50%的已婚男子在他们的生活进程中有过通奸行为，并且几乎有同样大比例的已婚女子也有过这种行为(Thompson，前注〔6〕，页 18)，但是诉讼却很罕见，以致于这种诉讼会成为报纸的头号新闻：William E. Schmidt，“Treating Adultery as Crime: Wisconsin Dusts Off Old Law,” *New York Times*，1990 年 4 月 30 日，页 A1。在《纽约时报》文章报导的一个案件中，一个丈夫对妻子提出了通奸的刑事诉讼，为的是在他们的离婚和孩子监护之战中获得影响；但这一指控后来撤销了。对康涅狄格州通奸法的积极实施(Holly English，“Adultery Cases Prod State to Look between the Sheets,” *Connecticut Law Tribune*，1990 年 10 月 29 日，页 1)，只是使这一制定法彻底完蛋了。“Bill to Void Adultery Law Goes to Weicker,” *New York Times*，1991 年 4 月 4 日，页 A12。威克(Lowell Weicker)州长签署了这一法案，从而撤销了这一通奸法。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的效果很复杂，特别是在伴侣婚姻体制下。例如，如果未婚私通和同性恋都受到足够确定且严厉的惩罚，乃至有重大震慑作用，那么，婚姻的平均年龄就会下降，并且同性恋者同异性结婚的数量就会上升，而这两种现象都会减少一部分伴侣婚姻。相关的一点是，有婚前性行为自然倾向的那部分人中有很大一部分不愿作出伴侣婚姻必须作出的那种承诺；在一个致力于促进伴侣婚姻的体制中，最好是不要让这些人进入婚姻市场。更进一步看，未婚私通在包办婚姻体制下要比在伴侣婚姻体制下看起来违法程度更为严重。在前一体制下，并且也仅仅在前一体制下，未婚私通把成本施加于第三方了，因为在包办婚姻体制下，女儿是其家庭的财产，如果她不再是处女，她的价值就低了。

这些例子显示，在传统的基督教性政策中有一种紧张关系。未婚私通，在基督教会努力鼓励的伴侣婚姻体制下比在教会努力阻滞的非伴侣婚姻体制下是一种更轻而不是更重的违法。它的一般要点是，把所有婚外性渠道全都封闭的政策会强迫那些不适宜结婚的人也进入婚姻市场，并因此鼓励了非伴侣婚姻，而这与基督教会推动伴侣婚姻的计划刚好相反。这一紧张关系在中世纪教会那里得到了承认，一方面，它公开容忍卖淫，另一方面，它暗地里也宽容修道士的同性恋和牧师的姘居。伴侣婚姻的理想再加上婚姻的高额费用，使大量单身汉的性需求必须以某种方式加以包容。而且当时，伴侣婚姻还相当新颖，非伴侣婚姻的做法也相当顽固，以致于嫖娼看起来也就不像后来看起来那样的不正常了。

到了19世纪下半叶，随着收入的上升，几乎每个男子都可以结婚了，未婚男子的数量减少了；随着伴侣婚姻变得更为常见，卖淫因此也就不是一个非常必要的安全阀了，并且，随着单身汉缺乏，妓女们也作出了反应，她们把自己的服务市场日益转向已婚的男子，这就为贞洁运动设立了舞台，这一运动的主要目标之一就是要根除卖淫。主要针对妓女州际运输的曼恩法案就是这一运动的一

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

个遗产。

对婚外性活动的一个传统关注就是，它造成了一个不可欲的副产品——非婚生子女。也许看起来，伴侣婚姻会使非婚生子女的问题最小化，因为它使婚外性行为成为婚内性行为的次品替代。然而，并不必然如此。在一个非伴侣婚姻加男女授受不亲的体制下，男子的婚外性行为被限定在妓女、妍妇和其他男人（或男孩）身上；其中，只有第二种对象才可能生孩子。在伴侣婚姻体制中，未来的配偶们会求偶（搜寻），其中常常包括了婚前的性行为；有些求偶虽然失败了，但会有后代，这些后代就是非婚生子女。[45] 也许看起来，很自然会得出这样的结论，妇女结婚时平均年龄越高，非婚生子女就会越多，因为婚前性行为的时期会越长。[46] 这种可能是有的，但并不肯定如此。推迟婚姻隐含了推迟求偶。求偶的时间长度也许是稳定不变的，在此期间生下的孩子数量也可能因此稳定不变。如果因为求偶的妇女更年长、更成熟一些，求偶更少可能失败（即没有以结婚告终）的话，那么，生育的孩子数量实际上也许会更少一些。 262

我说过，人们都认为那些父母不想要的孩子之出生是婚外性行为的一个问题，是反对婚外性行为的一个论点。但是，同样也可以说，或许还有更大的历史精确性，这就是，之所以把某些孩子视为“父母不想要的”——被诬为非婚生子女——就是为了阻滞婚外的

---

〔45〕 Peter Laslett, "Introduction: Comparing Illegitimacy over Time and between Cultures," in *Bastardy and Its Comparative History: Studies in the History of Illegitimacy and Marital Nonconformism in Britain, France, Germany, Sweden, North America, Jamaica and Japan* 1, 53–59 (Peter Laslett, Karla Oosteveen, and Richard M. Smith eds. 1980).

〔46〕 David Popenoe, *Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies* 93–94 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

性行为。[47] 当然，这里涉及的并不只是污名。在基督教热情最为高涨时，非婚生孩子甚至没有要求父母任何一方抚养的权利。并且，直到相当晚近，非婚生子女还无权继承父亲的财产（除非是父亲在遗嘱中把他的名字也列进去了），或者是无权依据诸如社会保险这样的福利项目获得死者亲属津贴。

从阻滞未婚私通的观点来看，否认非婚生子女享有从父母任何一方获得抚养的权利，这是很反常的；因为这降低了未婚私通的成本。然而，仅仅否认有从父亲那里获得抚养的权利，在还没有出现慷慨的社会安全网络之前的时代，这对于有婚外性行为的妇女必定是一个强有力的震慑；因为这就把抚养孩子的全部负担都转移给她了。仅仅否认非婚生子女与婚生子女享有同等继承权，这个震慑一定是太温和了。

对于一个有婚外性行为的妇女来说，非婚生子女的法律权利不
263 完整从来也不可能是对她的主要震慑。主要震慑必定一直都是——在有亲子鉴定之前——非常难以证明谁是孩子的父亲，因此要求他共同抚养孩子的主张也就很难确认。今天，不仅非婚生子女法律权利残缺的问题已经微不足道，而且认定亲子关系也大为容易了；在这两点上，对于一个婚外生育孩子的妇女来说，几种反激励都已经减少了。由于这些发展，再加上妇女在经济上日益独立于男子（这既是由于妇女的工作机遇改善了，也是由于有了一个不再歧视非婚生子女的社会福利体系），因此，在美国以及其他国家，非婚生出

---

〔47〕 参见，Jo Ann Jones et al., "Nonmarital Childbearing: Divergent Legal and Social Concerns," 11 *Population and Development Review* 677, 678 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

生率急剧上升就不再令人惊奇了。[48]

这一讨论说明了，在未婚私通与通奸之间有一种交换（trade-offs），因此我们可以对这两种做法在不同社会条件下发生的相对频率作出预测。请想像这样一个社会，在那里，很看重女子的贞洁，根本没有亲子鉴定，未婚生育会受到刑法惩罚，并且避孕也不完善。在这个地方，男子就会有一种强有力的激励，以通奸来替代未婚私通，因为一个已婚妇女怀孕不会受到怀疑，并且因为在这种假定的条件下，通奸也许会使男子有一个他不必抚养的孩子；对这个妇女来说，通奸也成本更低，因为她的丈夫无法证明她生育的孩子不是他的孩子，并因此也就无法逃脱抚养孩子的义务。如果在这里还禁止离婚，那么，这个妇女的成本就更低了。并且，这种禁止也会增加妻子对通奸的需求，因为她们已不可能选择再婚了。但是，现代社会条件（有了有效的避孕和亲子鉴定、离婚很容易、非婚生子女权利残缺的问题以及对于贞洁之崇拜都在逐渐消失）就使未婚私通成为一个比先前的通奸更有吸引力的替代，因此，我们可以预期，这两种做法发生的相对频率会发生转变，变得不利于通奸。

我的讨论没有涉及污名。尽管我并不否认社会污名影响行为的可能性，[49]但是，非婚生了女的污名一定在多年以前就衰落了，因为立法机关和法院都已对非婚生子女的绝大多数权利残缺进行了

---

〔48〕 关于美国和英国的统计数据，请看，Daniel Scott Smith, "The Long Cycle in American Illegitimacy and Prenuptial Pregnancy," in *Bastardy and Its Comparative History*，前注〔45〕，页 362，366（tab.17.1）；Peter Laslett, *Family Life and Illicit Love in Earlier Generations: Essays in Historical Sociology* 113，123（1977）（图 3.1，3.4）；Phillips Cutright, Karen Polonko, and George Bohrnstedt, "Determinants of 1950-1970 Change in Illegitimacy Rates in Developed Populations," 12 *Journal of Comparative Family Studies* 429，430-431（1981）（fig.1，2）；U. S. Commission on Civil Rights, "A Growing Crisis: Disadvantaged Women and Their Children" 10（1983 年 5 月）（tab.2.4）.

〔49〕 一个很有意思的讨论，请看，Robert Moffitt, "An Economic Model of Welfare Stigma," 73 *American Economic Review* 1023（1983）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

补救。这种污名的衰落也许是基督教义放松了它约束国内外人们的思想这一长时段变化的组成部分，但是另一种解说是——我再次重复：妇女的地位改变了。由于妇女在经济上变得更独立于男子，女子的性战略和婚姻战略就发生了转移，引发了（其他后果除外）更高的离婚率，并且由于妇女无须结婚就能抚养子女，也就有了更高的非婚生出生率。

264 看起来，避孕和人工流产也许会把引发非婚生出生率上升的诸多因素都抵消。但是，即使是避孕用品的有效性以及人工流产的安全程度和可获得程度都急剧增加了，从而使孩子生下来了但不想要的现象都成为往事（但现在还不能都做到），却还是不能避免非婚生出生率的上升。“不想要的孩子”并不等同于“非婚生的孩子”。一个妇女也许会想要孩子，但是不想要丈夫；日益增长的妇女解放使非婚姻生育日益成为一个可行的选项。[50]

随着如今想离就离在西方各民族中已成为规则，并且婚生子女与非婚生子女的法律差别和社会差别已经微不足道，在“分居生活费”（palimony）案件中成为争议的合同同居关系取代婚姻这种身份关系的基础已经奠定了。[51] 从一个可行的立场上看，无过错离婚

---

〔50〕 关于公共福利诱使一些未婚青春少女生下孩子而不是人工流产的证据，请看，Arleen Leibowitz, Marvin Eisen, and Winston K. Chow, “An Economic Model of Teenage Pregnancy Decision - Making,” 23 *Demography* 67 (1986). 又请看，Robert D. Plotnick, “Welfare and Out - of - Wedlock Childbearing: Evidence from the 1980s,” 52 *Journal of Marriage and the Family* 735 (1990).

〔51〕 最著名的案件是，Marvin v. Marvin, 18 Cal. 3d 660, 557 P. ed 106 (1976). 请看，Lenore J. Weitzman, *The Marriage Contract: Spouses, Lovers, and the Law*, ch. 15 (1981); Carol S. Bruch, “Cohabitation in the Common Law Countries a Decade after *Marvin*: Settled in or Moving Ahead?” 22 *U. C. Davis Law Review* 717 (1989). Herma Hill Kay and Carol Amyx, “Marvin v. Marvin: Preserving the Options,” 65 *California Law Review* 937 (1977). 有关普通法先例的讨论，Stephen Parker, *Informal Marriage, Cohabitation and the Law* 1750 - 1989 (1990). 分居生活费之诉是一个违反了明示的或隐含的同居合同的诉讼。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

把为生育孩子结成的婚姻转变成了可随意结束的婚姻合同，而从同一立场上看，消除了非婚生子女的权利残缺也就把生了孩子的同居等同于正式的婚姻。由于美国实际上已废除了累进所得税，因此，即使在纳税问题上，婚姻的很多好处也都消失了。（根据一对夫妇的收入的确切数量和分布，婚姻也许还有小量的纳税上的好处或坏处。）今天，想要保持真正持久关系的夫妇一定会试图以合同或以非正式承诺来创造这样一个关系，与雇主和雇工同意用定期雇佣合同取代自由雇佣的标准普通法制度非常类似，或者会具体规定中止雇佣关系的后果，或者会采取其他步骤试图使他们的关系成为一个持久的关系。

当对婚外性行为不存在强烈的宗教顾忌时，你很难找到什么支 265
撑点来抗拒这种看起来与这个世纪很不协调的从身份到契约的运动（这个世纪目睹了在很多领域——从退休到选举，再到房屋租赁——中的运动都是反向的）。在斯堪的纳维亚各国，用同居替代婚姻的现象已经相当发达。例如，瑞典实际上已经为那些想同居的夫妇提供了一种合同，但不用作出结婚隐含的那种传统的承诺。随着同居以这种方式得到正式化，想离就离的制度以及“非婚生”子女的权利残缺消除使婚姻在很大程度上已具有了合同的性质，在如何把婚姻这种身份关系吸收到同居这种合同关系中来的问题上瑞典已经走得很远了。[52] 什叶派的临时婚姻，由双方协议来规定持续的时间段，是一个与之类似的制度。

离婚很容易的非洲部落社会使用了嫁妆（brideprice）*来强制执

[52] Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law : State , Law , and Family in the United States and Western Europe* 273 – 277 (1989)，特别是页276。

* 这里的英文原文当译作聘礼，求婚男子支付给女方家庭的金钱或财物，但说不通，译作嫁妆方言之成理。——译者

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

行婚姻义务。[53] 如果丈夫没有过错，妻子跑了，那么男方会留下嫁妆；但是，如果是丈夫抛弃了或以其他方式不当对待妻子，妻子（或者是其家庭）就有权要求归还嫁妆。在古希腊和古罗马法律中，嫁妆也扮演了类似的平衡轮的作用。如果婚姻让位给以性和生育活动为目的的纯粹的合同安排，那么我们可以预料，我们社会中就会出现一些与此相类似的制度；[54] 这一变化的起点就是正式的同居合同如今正在变得日益常见。[55] 通过这条路，甚至多妻制都会有所抬头，至少在犹他州是这样（请看本文的注〔31〕）。确实，在勒诺·魏茨曼（Lenore Weitzman）的抽样中有 84% 的同居合同都规定了单配偶制。[56] 但是，在剩余的那 16% 的合同中，人们也许可以看到多配偶制复活的可能性，并且还并不必然仅仅是在犹他州。契约自由对正式婚姻的侵入越大，社会就越难在法律上不承认非常规形式的自愿性关系，包括多配偶的和同性恋的性关系。只是不会称它们为婚姻而已。

在所有这些问题中，大的问题是，如今变得更容易解体、因此
266 更为脆弱、临时的核心家庭对孩子有什么影响。我们在本书第 6 章中就注意到，现代的同居（甚至）比现代的婚姻更不持久，在第 7 章中我们就曾简单浏览了家中没有父亲对孩子成长的影响。我们看到，这里的主要后果也许是用于孩子的资源投入会逐渐减少，并且在原则上，这可以用像瑞典那样的乐善好施的福利体制来补偿。但是，这个“原则上”的限定很重要。很少有几个国家会像瑞典人那

---

〔53〕 Becker, *A Treatiese on the Family*, 前注〔14〕, 页 44、129; Posner, 前注〔29〕, 页 186 – 191。伊斯兰的一个类似制度是财礼（dower），由丈夫支付给妻子（而不是付给妻子的父亲，那通常是聘礼），在发生离婚时将由妻子保留。Nasir, 注〔1〕, 第 2 章以及页 96。

〔54〕 请回想本书第 6 章中玛格丽特·布林格（Margaret Brinig）对订婚戒指的讨论。

〔55〕 Weitzman, 前注〔51〕, ch. 15。

〔56〕 同上。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

样喜欢把什么东西都社会化，而且这种喜好给瑞典人带来了令人不堪重负的税收，如今甚至瑞典人也都正在重新反思。

但是，所有这些议论都太学术化了。拒绝给同居以法律承认并不会扭转核心家庭会变得越来越容易解体的趋势。就此而言，必须废除想离就离的离婚制，重新恢复基于理由的离婚制。但是，这个前景不大现实。在由个人主义的、富裕了的人们组成的现代社会中，法律不可能强迫夫妇违背他们的意愿生活在一起。正是这种讲求实际的无望使无过错离婚获得了动力。拒绝在法律上承认同居，这样做的主要后果是使妇女更难为自己和孩子获得合同的保护，避免被孩子的父亲抛弃；从为了孩子而尽量维护核心家庭的立场上看，这种后果是完全违背情理的。

本章的首要教训在于，就总体来说，与婚姻相关的、规制性行为的法律从来都是对社会各种条件的有效率的顺应，即使是诸如禁止多妻制这样奇异的规定（这种禁止可以说是同关注如何保证双亲对子女的最佳社会投入相关联的），诸如禁止离婚这种对契约自由的直接攻击（在当年产生和实施这种禁令的具体历史环境下，这种禁令曾保护妇女不受剥削），都是如此。如果这一点正确描绘了这一领域的法律发展，那么我们可以预料，法律会继续变化，具体说来，就是会增加对同居的认可。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第十章

控制怀孕

避　孕

成　人

尽管有诺曼·哈密斯（Norman Himes）的刻苦研究，[1] 令人吃
267 惊的是，我们对避孕的早期历史所知无几。性交中断不需要钱，也不需要复杂的技术，至少自《圣经》的时代就已为人们所知；《圣经》中俄南不让他的寡嫂怀孕用的就是这一技巧。这也是伊斯兰教从一开始就了解、讨论并采用的技巧。[2] 但是，罗马天主教教会从其诞生之日起就对避孕方法采取了强硬路线（同样也反对人工流产），哪怕是已婚者也不例外。一直到本世纪发现了安全期避孕法，

〔1〕 Norman E. Himes, *Medical History of Contraception* (1936). 又请看, Angus McLaren, *A History of Contraception: From Antiquity to the Present Day* (1990).

〔2〕 B. F. Musallam, *Sex and Society in Islam: Birth Control before the Nineteenth Century* (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

教会的立场才改变了，并且也只允许使用这种实际上是最不可靠的方法。我们不清楚法国大革命之前，面对教会的强烈反对，已婚夫妇是否已经广泛采用性交中断或任何其他避孕方法。[3] 但是，如果我们可以根据卡萨诺瓦（Casanova）* 的《我的生平》以及马尔萨斯提到的“防止不正常关系之后果的不当艺术”来判断，避孕在婚外私通，包括在同妓女的关系中都是常见的。

家庭总是能够，并且常常也趋向于结合定期禁欲和人工流产或溺婴来限制生育力，其中也有一些或许并不可靠但也不是完全无效 268
的避孕手段。[4] 在现代之前，避孕在家庭计划中的相对重要性还不为人知道，并且其重要性也许一直都很小，法国除外，在那里，性交中断在大革命时期就开始为已婚夫妇广泛采用。安格斯·麦克莱伦（Angus McLaren）提出，与我的分析之精神相当一致，法国的已婚夫妇比英国更早使用避孕用品是同法国婴儿死亡率更高相关联

---

〔3〕 P. P. A. Biller, “Birth – Control in the West in the Thirteenth and Early Fourteenth Centuries,” 94 *Past & Present* 3 (1982); *Popular Attitudes toward Birth Control in Pre – Industrial France and England* (Orest Ranum and Patricia Ranum eds. 1972). 然而到了 17 世纪末，英国的贵族家庭结合使用了节欲、人工流产和中断性交来限制孩子的数量。Randolph Trumbach, *The Rise of the Egalitarian Family: Aristocratic Kinship and Domestic Relations in Eighteenth – Century England* 175 (1978).

* 卡萨诺瓦（1725 – 1798），意大利冒险家和作家，浪荡公子；自传《我的生平》记述了其冒险经历，反映了当时欧洲的社会状况。——译者

〔4〕 请看，例如，Warren C. Sanderson, “Quantitative Aspects of Marriage, Fertility and Family Limitation in Nineteenth Century America: Another Application of the Coale Specifications,” 16 *Demography* 339 (1979); Paul A. David and Warren C. Sanderson, “The Emergence of a Two – Child Norm among American Birth – Controllers,” 13 *Population and Development Review* 1 (1987); 又请看本书第 5 章有关溺婴的参引文献。David and Sanderson, “Rudimentary Contraceptive Methods and the American Transition to Marital Fertility Control, 1855 – 1915,” in *Long – Term Factors in American Economic Growth* 307 (Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman eds. 1986)，把 19 世纪后期的婚姻生育率下降归因为婚内性交减少以及各种避孕工具的合力。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的,[5]而高婴儿死亡率意味着法国的父母或者是缺乏养育很多孩子的资源,或是不想多养孩子,并因此,他们面临的非避孕性交的成本就比英国夫妇更高。

当市场上出现了有效的避孕用品以及人们感到大家庭的可欲程度降低时(这部分因为,婴儿死亡率的下降意味着一对夫妇不再需要生许多孩子才能比较确信有两三个孩子会长大成人),许多天主教徒开始无视教会,并始使用避孕用品。今天在美国,至少,天主教徒中使用避孕用品的(除了那些西班牙裔的天主教徒)就像新教徒和犹太教徒一样普遍。[6]

不管是否有效,因天主教对伴侣婚姻之承诺而形成的教会持续反对避孕用品是否与这一承诺就不一致了,或是与这一承诺无关?一方面,避孕减少了孩子的数量,人们也许会认为这减少了丈夫从婚姻中获得的收益,特别是减少了妻子从中获得的收益,因为一对夫妇的孩子越多,妻子在经济上对丈夫的依赖,以及由此而来的她保持婚姻的渴望,都会更大。避孕因此是婚姻破裂增加的诸多因素之一。而另一方面,由于避孕减少了婚内性行为的成本,妻子更适合作为伴侣了,因此避孕又鼓励和强化了婚姻,特别是伴侣婚姻;她不再需要连续怀孕并把全部身心都投放在孩子身上,乃至把丈夫都排除在关注之外。因此很难估计避孕对伴侣婚姻的净影响如何,但是,看起来一个比较公道的猜测是,结婚更少了一些,但其中伴侣型婚姻更多了。或许,最好是把教会反对避孕理解为是教会反对婚外性行为的一个难免的结论,因为避孕无疑会减少婚外性行为的

---

〔5〕 McLaren,前注〔1〕,页165。

〔6〕 这种汇合到1970年实际上已经完成了。Charles F. Westoff and Norman B. Ryder, *The Contraceptive Revolution* 28–29以及tab. II.9 (1977). 然而,有一个事实可能反映了教会特别强烈反对绝育的市场,这就是在天主教徒中,避孕性绝育仍然不大普遍。Larry L. Bumpass, "The Risk of an Unwanted Birth: The Changing Context of Contraceptive Sterilization in the U. S.," 41 *Population Studies* 347, 357–358 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

成本。[7]

从天主教的立场对避孕提出的更深刻反驳是，避孕把性行为同生育分离开来了。这就把避孕变成了实现其他目的（例如快感和伴侣关系）的工具；并且，尽管教会的立场并不是毫不动摇，但它传统上一直都反对把性行为变成为实现生育之外的任何其他目的的工具，哪怕是为了促进伴侣婚姻。看起来教会赞同安全期避孕法好像是削弱了这个以及任何其他反对人工避孕的理由。但是，情况并非如此。我们可以把安全期避孕法概括为一种（定期的）禁欲。因此，这就不是自然与人为之争，而是性生活禁欲与性生活放纵之争，这就区分了得到赞同的安全期避孕法与遭到反对的其他避孕法。 269

青少年

尽管有天主教的教义，在现代西方国家婚内对避孕的接受以及未婚成人中对避孕的接受几乎是普遍的，乃至于就允许避孕之优点展开讨论很有点多余。争议更多的是未婚青少年避孕的问题。这方面的分析与前面第7章有关性教育的讨论很相像。使用避孕用品增加了婚外性行为的频率，但减少了由此会导致的父母不希望的生育的概率。它还减少了人工流产的概率，人工流产是避孕的一种替代（主要的替代）。有些人认为青少年怀孕和人工流产要比青少年性行为更糟、更坏，那么他们就应当支持向青少年提供避孕用品，除非是他或者是躲进一个不现实的概念，认为社会可以对青少年实施性

---

〔7〕有关可以获得避孕用品确实增加了婚外性行为数量的证据，除了本书第5章中参引的文献外，又请看，Elise F. Jones et al., *Teenage Pregnancy in Industrialized Countries: A Study Sponsored by the Alan Guttmacher Institute* (1986)，特别是页8－9 (tab.1.2)，186－189.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

禁欲，进而同时解决所有这三个问题，或者是躲进另一个不现实的概念，认为如果禁止避孕用品，青少年就会因为怕怀孕而吓得远远躲开性行为。前者的不现实在于贞操已经失去了价值，并且（一个相关的要点）如今也不再把少女锁在闺房里了。后者之不现实在于贞操崇拜之衰落已经减少了婚外生育的私人成本，因为作为避孕之支撑的人工流产（合法的和非法的）已经日益可能了，并且因为禁止避孕用品也不可能防止夫妇使用肛交或口交、或使用性交中断，这实际上已经为青少年普遍并且不太保险地使用了。[8]

670　所有这些都不是说，避孕已经为那些认为青少年怀孕比青少年性行为问题更严重的人们提供了完全的解决办法。避孕的可获得增加了青少年性交的频度，而这种频度是怀孕风险的一个主要决定因素。[9] 如果避孕用品完全有效并总是使用，不会有这种风险，但是这两点都不存在，特别是当潜在使用者不了解性生物学以及各种避孕用品的相对有效程度时；并且有许多青少年确实不了解，特别是在美国。[10] 避孕用品的可获得甚至可能增加青少年怀孕的数量。因为青少年也许会夸大避孕用品的有效程度，乃至认为怀孕风险非常低，并为此诱导频繁性交，而如果他们理解这种风险就不可能这

---

〔8〕 Maris A. Vinovskis, "An 'Epidemic' of Adolescent Pregnancy? Some Historical Considerations," 6 *Journal of Family History* 205, 217 (1981).

〔9〕 请看，例如，Michael A. Koenig and Melvin Zelnik, "The Risk of Premarital First Pregnancy among Metropolitan - Area Teenagers: 1976 and 1979," 14 *Family Planning Perspectives* 239 (1982).

〔10〕 Jones et al., 前注〔7〕，页 52。又请看一些论文，in *Adolescents, Sex, and Contraception* (Dorn Byrne and William A. Fisher eds. 1983)。为什么父母亲不告诉她们的孩子有关性的信息呢：为什么这应当是一个州行动的问题？有人猜想是乱伦禁忌阻碍了父母亲同孩子相互讨论性，这种禁忌驱使他们相互认为对方是无性的生物。A. R. Allgeier, "Informational Barriers to Contraception," 同上，页 143, 151。但是瑞典的父母和孩子，比方说，就自由讨论性；这就是为什么在瑞典要比在美国青少年中避孕更为有效的一个重要原因。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

么频繁。或者青少年性交也许只是对价格下降的强烈回应，而避孕用品的可获得又确实降低了性行为的价格。

因此这是个经验的问题，但答案看来是，避孕用品之可获得确实减少了青少年怀孕发生率。在20世纪70和80年代，当青少年非婚性行为数量急剧上升时，青少年的非婚生数量增加要比全部非婚生子女数量增加要缓慢得多，并且主要原因似乎是避孕（而不是人工流产）。[11] 家庭计划门诊所做的事就是发放避孕用品，以及就如何使用这些避孕用品提出建议，据估计，这些诊所防止了数十万青少年女孩的怀孕（和人工流产），很明显，其中绝大多数人都未婚。[12]

瑞典的经验表明，一个大力进行的、明确的性教育项目，同时 271
加上大力推进的、让青少年都能够得到避孕用品的项目，[13] 在一个甚至比相应的美国青少年更为性活跃的青少年群体中，也能把怀孕率降低到很低的层面，当然，这也许是避孕方式更有效的后果。你不能确定，这样的项目在美国也会像在瑞典一样有效，因为在瑞典，正式的性教育强化了家庭内部的非正式性教育（请看注[10]），而如果没有这种非正式的性教育，正式的教育也就不会那么有效。还有，公共项目可能有某些渐进的影响，因为瑞典进一步加大了性教育，在人工流产法自由化的同时也强化了避孕用品的提供，而这些努力的结果是，尽管青少年的性行为增加了，人工流产

---

〔11〕 Vinovskis，前注〔8〕，页216－218。有关青少年与其他婚外孩子出生的统计数据，请看，U. S. Department of Commerce, Bureau of Census, *Statistical Abstract of the United States* 1990 67 (1989) (tab.90).

〔12〕 Jacqueline Darroch Forrest, "The Impact of U. S. Family Planning Programs on Births, Abortions and Miscarriages, 1970－1979," 18 *Social Science and Medicine* 461, 462, 464 (1984).

〔13〕 瑞典法律要求药剂师出售避孕用品，并要求售货机也要能出售避孕用品。Jan Stepan and Edmund H. Kellog, *The World's Laws on Contraceptives* 48 (1974). 又请看，Jones et al., 前注〔7〕, ch.8.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的数量却还是下降了。[14] 美国的问题在于，性放任政策的支持者与性限制政策的支持者之间的均衡政治涉及到很多的问题：允许青少年购买避孕用品，为青少年女孩以及当她们怀了孕并决定把孩子生下来时（无论她们是否结了婚）、为她们的孩子提供公共支持，甚至（尽管这争议非常大）允许她们人工流产，但不涉及要求学校和其他机构提供性的教育，当它们确实提供这种性教育时不要求它们把避孕方法包容进性教育课程内，或不要求它们散发避孕用品并提供有关这些用品恰当用法的建议。这种政治平衡已经促成了我们独特的青少年性行为泛滥、青少年高怀孕率、高人工流产率以及巨大数量的青少年生孩子（其中大多数是非婚生、还有许多是不想要的）等现象的结合。[15] 一个更进一步的促成因素是，在一个如同我们这样的社会中，在这个性涉及道德问题的社会中，许多青少年女孩认为采取有效避孕措施来规划性行为要比当时屈从于性诱惑更不道德（因为在我们的道德判断中，意图是一个重要因素）。[16]

清教主义也许事实上是鼓励了青少年怀孕，鼓励了不想要的生育，关于清教的这个观点很难接受，但这只是因为有效的清教主义，也就是，那种诱使人们在婚前坚持禁欲的清教主义，事实上才会有这种相反的后果。一种在减少青少年性行为数量上只有温和效力的清教伦理也许比对这些性行为在道德上的无所谓态度会造成更

272

〔14〕 Charles F. Westoff, "Perspectives on Nupatiality and Fertility," in *Below – Replacement Fertility in Industrial Societies: Causes, Consequences, Policies* 155, 167 – 168 (Kingsley Davis et al. eds. 1987). 又请看, Jones et al., 前注〔7〕, 页 181, 187 – 201。但是也许父母亲做出了加倍的努力。

〔15〕 Jones et al., 前注〔7〕, ch. 2; 又请看，本书第 6 章中参引文献。

〔16〕 同上，前注〔7〕，页 64; Donald L. Strassberg and John M. Mahoney, "Correlates of the Contraceptive Behavior of Adolescents/Young Adults," 25 *Journal of Sex Research* 531 (1988); Meg Gerrard, "Emotional and Cognitive Barriers to Effective Contraception: Are Males and Females Really Different?" in *Female, Males and Sexuality: Theories and Research* 213, 220 – 224, 233 (Kathryn Kelley ed. 1987); *Adolescents, Sex and Contraception*, 前注〔9〕, 处处。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

多的青少年怀孕和更多的不想要的生育。因此，至少，美国与瑞典的比较是这样说的。

确实，即使向瑞典模式的决定性转移也不会把青少年的怀孕率降到零，因为在这两个国家中无论哪国，不想要的与非婚生的都不是同义词。[17] 但是，青少年怀孕率会更低一些，[18] 另一个结果会是人工流产数量的下降，对于那些认为人工流产比婚外性行为罪孽更重的人来说，这应是一个重要的考虑因素。对某些人来说，这确实是一个。例如，一位出色的天主教神学家已经要求教会放松对避孕用品的禁令，以便减少人工流产的数量，[19] 而这就是我要转入的题目。

人工流产

反对人工流产的人士都集中在那些认为人工流产是一种溺婴的人士当中。这应当有助于我们理解，为什么人工流产在古希腊和古罗马，只要父亲同意，很少有道德的反响。[20] 这些社会都不认为溺婴是任何类型的犯罪，更说不上是什么谋杀了。在一个允许溺婴的社会中，那些对溺婴确有点疑虑的人也许会认为人工流产实际上

---

〔17〕 参见，Sandra L. Hanson, David E. Myers, and Alan L. Ginsburg, "The Role of Responsibility and Knowledge in Reducing Teenage Out-of-Wedlock Childbearing," 49 *Journal of Marriage and the Family* 241 (1987).

〔18〕 Laurie Schwab Zabin, "The Impact of Early Use of Prescription Contraceptives on Reducing Premarital Teenage Pregnancies," 13 *Family Planning Perspectives* 72 (1981). 请回想本书第6章中，美国的不想要的孩子出生率是瑞典的两倍。

〔19〕 Bernard Haring, "A Theological Evaluation," in *The Morality of Abortion: Legal and Historical Perspectives* 123, 134 (John T. Noonan, Jr., ed 1970).

〔20〕 Eva Cantarella, *Pandora's Daughters: The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity* 165 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

是一种道德进步，因为人工流产是一种替代，并且如果在没有有效避孕方法的条件下，也还是一种重要的进步。在认为溺婴是犯罪的社会中，例如，基督教社会从一开始就这样认为，情况就不同了。更重要的是，如果由于未婚妇女养育孩子的成本通常要比已婚妇女的成本更高，我们假定未婚妇女中的人工流产要比已婚妇女中更为普遍（我们会看到，这个假定是根据统计数据得出来的），那么一个谴责非婚姻性行为的社会就会倾向于把人工流产（不是因某种突如其来的强奸的结果）当成错误行为人为逃脱自己错误行为之后果作出的努力。

因此，这就不令人奇怪。从一开始，教会对人工流产就采取了
273 强硬路线；后来，甚至变得格外强硬。起初，要一直到胎动发生后，也就是说直到可以感受到胎儿活动之后，才认为胎儿有了灵魂。在此之前，人工流产就不是溺婴，尽管这还是会当作一种避孕而受到谴责。因为生物学的以及神学的双重原因，后来，赋灵之刻向后推移了，推到了受孕的那一刻，由此导致了，自 1869 年以来，对天主教徒来说，所有的人工流产均为非法，只有（我们会看到）一个很狭窄的、也很含混不清的例外，这就是治疗性人工流产，人称间接流产。[21]

在传统的天主教思想中，赋灵之后的人工流产甚至比溺婴更为恶劣，因为这有可怕的后果，会把胎儿送进了地狱的边缘。因为未受洗的灵魂就会有这样的命运。这就提出了一个强有力的、拒绝允许哪怕是间接人工流产的论点。今天，在天主教的讨论中，已经遇不到这种论点了，因为今天人们相信胎儿在被流产之前也可以受洗。因此，放弃这一论点就使溺婴禁忌成了天主教关于人工流产的

---

〔21〕 关于天主教人工流产教义的演化，请看，John Noonan, Jr., "An Almost Absolute Value in History," in *The Morality of Abortion*, 前注〔19〕, 页 1; Roger John Huser, *The Crime of Abortion in Canon Law: An Historical Synopsis and Commentary* (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

教义中的惟一支撑。确实，哪怕是没有这一禁忌，在教会的眼中，许多甚或是大多数人工流产也还是错误的，因为人工流产是一种生育控制，就如同使用避孕用品一样（但是，可以说，与安全期避孕法不同），是用来分离性行为与生育之联系的。然而，当要人工流产的妇女是强奸受害者时，这个道理就会很孱弱，并且天主教教义也还是不承认这个例外。这就是为什么我说，把人工流产归为溺婴是天主教关于人工流产的观点中最精要的前提。

要想理解教会也承认的例外，人们一定要理解天主教关于双后果的教义。如果某个行为会有两个后果，一个好，一个坏，那么仅仅为了某个好后果而这样行为是无罪的。因此，如果你待在一个只能载一个人的救生筏上，有人试图爬上救生筏，你可以把他推下去，这没有什么罪过，条件是你这样做的目的只是为了救你自己，而不是还有杀死此人的目的。

因此，看起来似乎是，只要是为了拯救母亲生命之必须，那么 274
人工流产就有道理。但是，这也还不是天主教的立场：

> 在任何意义上损失生命都不是医生的目的或意图，只有是为了拯救母亲生命、作为当即要求不得延迟、非常严肃必要的治疗或手术的副产品发生，依据双重后果的原则，生命损失才间接得到了并可以得到正当化。然而，直接的人工流产，由于这就是目的本身，或是作为一种实现某个目的的一种手段，并恰恰是并直接是为了在胎儿可生活之前干预怀孕的目的而进行的，它明显包括了那种直接攻击无辜者生命这样一种恶意，尽管这样做对母亲的健康有益。[22]

---

[22] "Abortion, II (Moral Aspect)," *New Catholic Encyclopedia*, vol. 1, 28 (1967) (着重号为引者添加). 又请看, Haring, 前注[19], 页 125, 135 – 136; Huser, 前注[21], 页 86 – 88; Noonan, 前注[21], 页 26 – 34, 41 – 42, 46 – 50; Hans Lotstra, *Abortion: The Catholic Debate in America* 36 – 38 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

因此如果怀孕妇女出现了子宫癌，不马上切除子宫就会有生命危险，双重后果原则就会允许这种切除，哪怕是胎儿会死亡。这里的行为是子宫切除；它具有双重后果，并且所期望的只是好的后果。但是，如果情况只是这位妇女身体太弱了，无法活着生下她的孩子，人工流产就不能许可，因为人工流产只是治疗身体虚弱的副产品。这惟一的行为就是杀死这个胎儿，因此，胎儿之死就不是为实现不同目的的另一行为的未意图的后果。这种区别有意义吗？我认为有意义。在第一种情况下，这位母亲只是在维护自己的生命，不受疾病侵扰，将救生筏上的男子推下，而不是有意要淹死落水者来维护自己的生命相同。在第二种情况下，这种类比就不成立，不仅因为这个行为本身就是杀死胎儿（而不止是推开，由此而来的死亡只是附带的后果），而且这一点并不很诡辩，因为这里缺乏一个最精要的尽管是未明言的条件，即权利优先的条件。允许母亲维护自己，抵抗癌症，是因为癌细胞无权进入她的身体权利。允许救生筏上的男子维护自己，不让落水者登筏，是因为在这一救生筏的争夺中，首先获得救生筏的人被认定先拥有这一权利。人们可以质疑这一假定。因为，尽管先拥有或先占有是产权配置的通常规则，但在救生筏的情况下，这一规则没有什么支配力，只是便利而已，因为这一规则只假定由运气来决定谁首先获得救生筏。为什么要让运气来决定谁能活，谁不能活呢？难道因为在其他许多情况下都是这样的吗？但是，在母亲身体虚弱的情况下，这些问题都有答案，这位母亲不能说自己有高于这个已赋灵的胎儿的权利。母亲和胎儿是同等的。他们有同样的生命权。这位母亲无权夺去胎儿的生命来拯救自己的生命。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

因此，天主教的立场在逻辑上给人以深刻的印象，[23] 尽管我后面会指出它可能存在的漏洞。但是，现代西方社会，包括我们社 275
会，几乎是一致拒绝这个立场。在若伊诉韦德案时，除了三个州外，所有各州的人工流产制定法都明确规定了例外，支持或接受为拯救母亲生命所必须的人工流产，并且不管这种人工流产是直接的还是间接的。[24] 美国的生命权运动中，也只有少数极端者才想禁止为拯救母亲生命（或仅仅是如果怀孕满月生下孩子母亲生命就会有危险）所必须的人工流产。这一运动的立场与传统犹太人的立场相似（尽管今天只有正统犹太人才会持这种立场），如果母亲的生命有危险，就允许人工流产，并且这一允许都基于一个明确的优先，即现有的生命优先于潜在的生命。[25] 我肯定，这也是大多数实践的美国天主教徒的立场。

新教徒过去和今天都和天主教徒一样，敌视溺婴。尽管原初的新教徒也谴责早期人工流产，认为那是一种避孕，认为避孕与上帝要求人们儿孙满堂的指令不一致，但是，由于他们从来没有把赋灵后推到受孕之际，[26] 因此他们也就从来没有一个很强烈的教义基础来禁止最早期怀孕的人工流产。[27] 天主教把赋灵后推首先反映了生物学的同样发现，这种发现曾影响了 19 世纪立法者禁止胎动之后以及之前的人工流产，这一发现就是受孕发生在卵子受精的那

---

〔23〕 至少如果有人忽略了——我也将这样——它最奇怪的特征：如果是直接的人工流产，哪怕是胎儿出生时不会存活，也被禁止，这样无论是母亲还是胎儿都会死亡。Daniel Callahan, *Abortion: Law, Choice and Morality* 424 – 425 (1970).

〔24〕 Rodman, Sarvis, and Bonar, 前注〔19〕，页 173 – 174。

〔25〕 David M. Feldman, *Marital Relations, Birth Control, and Abortion in Jewish Law* 275 (1968).

〔26〕 Noonan, 前注〔21〕。

〔27〕 Martin Luther, "Lectures on Genesis," in *Luther's Works*, vol.4, 304 (Jaroslav Pelikan and Walter A. Hansen eds.1964). 请看一般性介绍，Grisez, 前注〔19〕，页 156 – 165.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一刻。[28] 在那之前，没有人很确定地知道胎儿的生命究竟始于何时。其次，这一赋灵日期的改变也反映了完美受孕的教义（doctrine of Immaculate Conception）（也就是，圣母玛利亚生孩子没有原罪），在宣布这一改变之后不久，教会就把其禁令延伸开来了，禁止流产未胎动的胎儿，并且这一禁令本身也部分是重新理解受孕的产品之一。很难设想，完美受孕的胎儿在受孕后几周内还没有灵魂；并且，尽管早期赋灵本来可以只限于圣母玛利亚，但这也还是传给了所有的人类胎儿。

276　在对人工流产的思考上，正统天主教与主流新教之间的鸿沟已经增大。在约翰·努南（John Noonan）编辑的一本著作中，收入了三位新教神学家的著作，其中有两位就很愿意赞同为一些与拯救母亲生命无关的理由而进行的人工流产。改革派的犹太人也是如此。但是福音派和原教旨派的新教徒，就像大多数正统犹太教徒一样，都不赞成任何不为拯救母亲生命所必须的人工流产。对于他们来说，生命始于受孕，不论任何有关赋灵的细节。

在19世纪后期，人工流产的医学技术改善了，婚外怀孕率随着基督教性道德的松弛也上升了，对人工流产的需求和供应也都上升了。但是，由于人工流产还是非法的，这种上升的最看得见的后果就是接受人工流产的妇女中死亡者增加了，她们常常在非法的“人工流产作坊”接受这种手术。[29] 当时妇女运动的回应，加上我们从本书第7章了解到的医学界的鼓动，[30] 就是要求有更有效的法律来打击人工流产，加大教育和家庭计划的工作，旨在减少不希

---

〔28〕 Joseph W. Dellapenna, "The History of Abortion: Technology, Morality, and Law," 40 *University of Pittsburgh Law Review* 359, 404 (1979).

〔29〕 一个令人不安的加拿大1926至1947年间非法人工流产造成死亡的统计数据，请看，Angus McLaren and Arlene Tigar McLaren, *The Bedroom and the State: The Changing Practices and Politics of Contraception and Abortion in Canada*, 1880 – 1980 51 (1986).

〔30〕 并且不仅是在我们国家。McLaren，前注〔1〕，页190。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

望之怀孕的发生率。这种回应证明是不充分的。婚外性行为频率上升，背景又是避孕不完美，这就导致了对人工流产之需求的增加。这种增加了的需求，汇同正在上升的妇女政治权力，导致了反人工流产法的逐步放开，尽管在美国这还需要联邦最高法院助上一臂之力。今天，在大多数发达国家，都可以合法获得人工流产，基本上都是随叫随到，至少对于早期怀孕是如此（上限为12周或有时是18周）；据估计，每年进行的合法人工流产要超过2 500万，其中有150万件发生在美国。[31]

根据有关美国的统计数字，我们了解到，在做人工流产的妇女中，最大多数人都没有结婚（83%），其中有1/4年龄不足20岁。[32] 91%多一点的人工流产都在怀孕12周内进行。这一点按照世界标准来看并不很糟，但在另一些国家中，包括丹麦、瑞典、新加坡以及匈牙利，早期人工流产的比例还要更高一些。例如，在丹麦，这个数字是97.6%。这一差别也许与下面的事实有关，即在美国只有13%的人工流产是在医院里进行的，相比之下，在丹麦、

〔31〕 Stanley K. Henshaw, "Induced Abortion: A World Review, 1990," 22 *Family Planning Perspectives* 76, 78 (tab.2) (1990). 基本是对需求之限定，这一点很重要。许多发达国家对人工流产设定的限制都要比美国在若伊诉韦德案体制下的限制更多。事实上，有人列举出，除了美国以外，只有5个西欧北美国家中人工流产是随叫随到的，它们是奥地利、丹麦、希腊、挪威和瑞典；请看，Mary Ann Glendon, *Abortion and Divorce in Western Law* 151－154 (1987). 她研究的其他12个国家都要求人工流产咨询或医生证明，或者两者都要（Glendon，页145－150），但是"实际上，在这些国家中的大多数……似乎一个妇女在头三个月中合法结束任何不想要的怀孕都相当容易"。Glendon，页13.

〔32〕 本段中的统计数字都来自，Henshaw，前注〔3〕，页82－83，85－86（tabs.4－7）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

瑞典和匈牙利，100%在医院进行。[33] 人工流产诊所并不像医院那样在地理上分布广泛，因此获得人工流产的搜寻成本和旅行成本会更高，人工流产就会越靠近怀孕后期。

尽管，由于非法人工流产的数量不是上报的统计数据，因此很
277 难估测人工流产合法化对人工流产数量的影响，但无疑，这种影响是正值（请看本书第 7 章）。当人工流产合法时，搜寻成本和旅行成本要低得多，医学风险会更低。有人估计，在 1963 年到 1968 年间（这一时期，人工流产在大多数州都是非法的，在美国进行的大多数人工流产也都是非法的），每 10 万例人工流产中，有 72 例导致了母亲死亡；等到 1976 年，在若伊诉韦德案（1973）使大多数人工流产都合法化之后，这一数字就降到了 0.8/10 万。[34] 不应假定，所有因非法人工流产出现的死亡都是由于进行这一手术的人本人不称职。有许多死亡也许是因为这样一个事实，即当人工流产为非法时，更高的搜寻和旅行成本会耽误人工流产，而每耽搁一周，死亡率就会上升 30%。[35] 由于人工流产合法化了，人工流产的全部价格（其中不仅包括了名义价格，而且还包括了旅行以及所有其

---

〔33〕 没有新加坡的数字。有关美国医院不大愿意做人工流产的记载，请看，Gerald Rosenberg, *The Hollow Hope: Can Courts Bring about Social Change?* 189 – 195 (1991)，美国医院的这种状况反映了人工流产在美国争议很大。例如，1985 年，只有 17% 的公立医院做过人工流产，相比之下有 23% 的私有的非天主教医院做过人工流产。同上，页 190, (tab.6.2)。

〔34〕 Christopher Tietze, *Induced Abortion*: 1979 86 (3d ed.1979)；到 1979 年这个数字甚至更进一步降低了，降低到了 0.5。Christopher Tietze, *Induced Abortion: A World Review* 1981 93 – 94 (4th ed.1981) (tab.21). 因人工流产死亡数字的下降当然要小得多，因为有了更多的人工流产，但数字还是挺惊人的：从 1953 – 1957 年间年龄为 14 到 44 岁的妇女的百万分之 6.9 降到了 1973 – 1977 年间的百万分之 0.3。Tietze (1981) 页 106 (tab.25). 头一个数字是一个粗略的估计值，因为非法人工流产的总数并不清楚。人工流产的死亡率（对于母亲来说）如今要比生孩子的死亡率低很多。Rodman, Sarvis, and Bonar, 前注〔19〕，页 65。

〔35〕 Tietze (1981)，前注〔34〕，页 92。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

他成本，包括诸如时间和医疗风险这样一些非货币的成本）就下降了，人工流产的数量就上升了，就像经济学理论预测的那样。

现在我们要考察一下决定做人工流产的一些决定因素。一些研究发现，妇女，甚至青少年，她们的决定大部分是建立在一些理性的（这并不是说，就必然是道德上可接受的）因素之上。因此，如果妇女尚未结婚，如果她们又不属于公共援助为之提供了财政支持作为很有诱惑力的就业替代这样一个阶层的人士，或者是，如果她们正在上学，她们就更可能做人工流产；总而言之，如果养育孩子的成本相对于人工流产的成本更高的话，她们就更可能做人工流产。[36]考虑到所有这些经济的因素，天主教的教诲就不是决定是否人工流产的一个重要因素，[37] 这个结果证明了人类行为的经济学模型所具有的力量。在那些使有孩子的成本增加的因素中，大多数影响青少年更胜于影响成年妇女，例如，上学会中断，在没有孩子父亲协助的情况下，就没有养育孩子所需要的情感资源和物质资源。与这一点一致的是这样一个事实，即即使调整了性行为频度以及生育率（例如，这一点预测 50 岁以上的妇女中人工流产率会非常低）的差别后，未婚青少年的人工流产率几乎要比其他妇女的人

278

〔36〕 Arleen Leibowitz, Marvin Eisen, and Winston K. Chow, "An Economic Model of Teenage Pregnancy Decision - Making," 23 *Demography* 67 (1986); Eve Powell - Griner and Katherine Trent, "Sociodemographic Determinants of Abortion in the United States," 24 *Demography* 553 (1987); Robert M. Pierce, "Ecological Analysis of the Socioeconomic Status of Women Having Abortion in Manhattan," 15D *Social Science and Medicine* 277 (1981).

〔37〕 Leibowitz, Eisen, and Chow, 前注〔36〕, 页 73 - 74; Robert Y. Butts and Michael J. Sporakowski, "Unwed Pregnancy Decisions: Some Background Factors," 10 *Journal of Sex Research* 110, 115 (1974); 但请看, Dorie Giles Williams, "Religion, Beliefs about Human Life, and the Abortion Decision," 24 *Review of Religious Research* 40 (1982). 这些都是美国的统计数据，但有意思的是请注意天主教的意大利（或者应当说是名义上是天主教的意大利）有世界上最高的人工流产率，要比美国高得多。Elise F. Jones et al., *Pregnancy, Contraception and Family Planning Services in Industrialized Countries* 7 (1989) (tab. 2.1). 很巧的是，在这些研究中，当控制经济因素时，种族的以及宗教的差别都趋向于消失了。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

工流产率高出 10 倍。[38]

关切母亲的健康也不是人工流产的决定因素，尽管这是一位天主教信徒惟一许可人工流产的因素（加上进一步的限定，人工流产必须是间接的，并且母亲一定要有死亡的危险），强奸、乱伦以及胎儿可能畸形或有其他健康问题（这些情况对那些反对人工流产随叫随到又不愿把所有非治疗性人工流产都当作非法的人来说很有影响），在决定是否人工流产中，也都不是突出的决定因素。因此，在新近对做过人工流产的妇女的一个问卷调查中，只有 1% 的妇女以自己是强奸或乱伦的受害者作为决定人工流产的理由之一，7% 的妇女说的是健康问题，13% 的妇女说的是胎儿可能有健康问题。[39] 这些数字实际上还夸大了这些因素的影响，因为大多数妇女对人工流产都给了几个理由。最常提出来的理由是，这个妇女"关心的是有了孩子可能会改变她的生活"（76%），"现在要不起孩子"（68%），"与［男子］的关系有问题或者想避免单亲家庭"（51%），"还没有做好准备承担责任"（31%），"不想让其他人知道自己有性行为或怀孕了"（31%），以及"还不够成熟，或者太年轻了，不能要孩子"（30%，但年龄在 18 岁以下的妇女回答的比例就上升到 81%，在 30 岁以上的妇女中，这个比例则降到了 4%）。这个普查以及我看到的任何其他证据都没有表明人们常常基于一些完全无关紧要的理由决定人工流产，比方说，喜欢某个性别的孩子；当然，也只是到了最近才有可能在早期人工流产之际确定胎儿的性别。

279　在这样的背景下（它们构成了对这个国家有关人工流产的主要

〔38〕 Jan E. Trost, "Abortions in Relation to Age, Coital Frequency, and Fecundity," 15 *Archives of Sexual Behavior* 505, 508 (1986).

〔39〕 Aida Torres and Jacqueline Darroch Forrel, "Why Do Women Have Abortions?" 30 *Family Planning Perspectives* 169, 170 (1988) (tab.1).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

数据的概括），让我们看一看我们是否可能在解决这样一个规范问题上（是否应当对一个女孩和一位妇女人工流产其胎儿的权利予以任何限制）取得某些进展。首先，这个问题看起来取决于（基于我们社会的强烈反溺婴禁忌）一个人是否相信婴儿的生命始于受孕，始于胎动，始于可存活性（即胎儿可以在母体之外生活），始于怀孕的某些其他阶段，或始于出生；并且这是一个宗教的问题或形而上的问题，无法进行理性分析。至少，无法进行经济学的或功利主义的分析，因为在经济学或功利主义中没有什么可以决定应予以福利最大化的那个社区的边界。试图用“理性”来确定这些边界只会导致一些荒谬的命题，例如，“根据对道德相关特点进行任何公道比较……，小牛、猪以及受到很多嘲弄的鸡都完全要比任何怀孕阶段的胎儿都更为重要。”[40] 但是，大多数胎儿生命权主张者都愿意当人工流产为救助母亲生命所必须时容忍人工流产，并且不管那种微妙的双重后果，这就显示出，人类生命始于何时的答案并不必然决定了（哪怕是在火药味十足的道德话语中）是否许可人工流产。

甚至早期天主教的立场内部也有紧张关系。首先，怀孕满月生下孩子是否真会导致母亲死亡，这一点通常并不确定；一般说来，一个人都是把胎儿即刻死亡的确定性同母亲不做人工流产最大可能也就是死亡的高概率进行交换。癌症是一种神秘的疾病；有些人没有治疗也康复了；因此，尽管在胎儿没有自存活力之前切除患癌子宫会杀死胎儿是肯定的，但不能肯定的是，如果不切除这个子宫，这位母亲一定会死亡。因此，如果目标是要最大化获救的生命数量，毫无例外地禁止一切人工流产，只有当胎儿确实不能救助时才允许例外，这样一个规则看起来会更好一些。其次，运用人工流产

---

〔40〕 Peter Singer, *Practical Ethics* 118 (1979). 我特别喜欢这两个“任何”、“完全”以及该书题目中的“实践的”词。其他有关诉诸理性原则决定社区内外之人的荒唐例子的讨论，请看我的著作，*The Problems of Jurisprudence* 339 – 340 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的双重后果原则没有考虑妇女怀孕的理由。假定，通常的情况是这样的，怀孕是婚外性行为的后果，而在天主教教义中这种性行为本身就是致命的罪孽。这样一来，这位妇女的生命与她的胎儿的生命之间的对称就被摧毁了。这里只有胎儿是无辜的。我们不允许一个人在因错误行为给自己带来生命危险时声称自己有权自卫，例如，我们就不允许一位正在逃窜的抢劫者仅仅是合乎情理地认为自己生命受到威胁，就可以对追逐他的警察射击。因此，（看起来）也并不更应允许一位因自己有过错而怀孕的妇女得到会杀死胎儿的医学治疗。

280 因此，哪怕是看起来不屈不挠的天主教立场也许还是代表了对实际现实的某种妥协，更精确的说，是对两种现实。首先是，哪怕妇女的生命受到威胁，也禁止她人工流产，这条规则得不到遵守：在这种情况下，简单地说，人工流产的私人收益实在是太大了。第二点特别重要，因为这种规则削弱了生命权运动的基本前提，即胎儿与孩子没有区别。（这也就是为什么这一运动甚至对强奸的情况也不赞同人工流产的理由：允许一位母亲仅仅因为一个孩子是强奸的产物就杀死这个孩子，这是不可思议的。）大多数人都认为孩子的生命与成人的生命一样有价值；因此如果他们认为胎儿的生命不像成人的生命那么有价值的话，那么，他们就一定是（如果他们前后一致）认为胎儿的生命不像孩子的生命那么有价值。并因此，一个胎儿也就不具有孩子应当得到的那样的价值。甚至宗教信仰深刻的天主教徒，在我现在论辩的这种意义上，也接受这一点。

如果我们从为许多美国天主教徒忽视的正统天主教立场转向生命权主流派的立场，即如果母亲有生命危险可以允许直接或间接的人工流产，这种意义就表现得格外清楚了。后一种立场暗中对成人生命的估价要比对胎儿的估价要高得多。让我们假定如果母亲不做人工流产会有10%的概率死亡。生命权运动的大多数支持者都会认为这种情况下可以人工流产。这其中的寓意就是1个母亲抵得上

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

10 个胎儿。我并不是说，这些人认为 1 个母亲比 1 个孩子更有价值。这就隐含着一个孩子也抵得上 10 个胎儿。我认为，如果生命权支持者希望自己的信念前后一致，那么这就是他们决定要相信的。

关于胎儿价值如何的另一个线索是当年在人工流产是犯罪时，对它的惩罚也不像对谋杀那么严厉。故意杀死一个婴儿过去是并且今天也还是谋杀；但是故意人工流产却不是。当然，在决定惩罚之严厉程度时，犯罪后果并不是惟一的考虑因素。另一个因素就是抓获并定罪的概率；当其他因素相等时，概率越低，对这种犯罪的惩罚就会越严厉。按照这一标准，对人工流产的惩罚就应当比对杀死婴儿的惩罚更为严厉，因为人工流产更难察觉。但事实并非如此，惩罚人工流产的严厉程度要低得多。 281

我们社会中有许多正派、正直的人都认为，畸形、智障严重或在其他方面有严重缺陷的新生儿不如健康的新生儿有价值，尽管他们不大可能这样说出来。表现了存在这种信仰的事实是，父母与产科大夫达成协议，让许多属于前一类的婴儿死去了（这就是抛弃新生儿的一种方式，是传统的溺婴方法）。[41] 这种形式的溺婴得到了广泛尽管是默许的宽容。当然，生命权运动会断然反对这一立场，但是此刻我说的是，他们批准那种人们认为是另一种形式的溺婴（只要这种溺婴是为了拯救母亲的生命），即人工流产，就已经损害了他们自己的立场。

这一讨论已经显示出，我们社会中的大多数人都情愿用胎儿的生命来交换其他物品，并不必然涉及另一个无辜者的生命。这个坡很陡很滑，下一步就要注意，哪怕决定人工流产是基于一些比较低

〔41〕 请看，例如，Anthony M. Shaw and Iris A. Shaw, "Birth Defects: From 'Dilemmas of Informed Consent in Children,'" in *Moral Problems in Medicine* (Samuel Gorovitz et al. eds. 2d ed., 1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

下的考虑因素，例如孩子生下来对母亲收入的影响；也许人工流产的后果是要拯救一个生命，尽管不是母亲的生命。如果没有人工流产，并且如果结果是人口增长更快（如果有效打击了人工流产，几乎肯定无疑会这样），[42] 社会会更快到达一种人们感到人口过多的状态；出生率就会降低；如果早先允许人工流产，本来现在会出生的孩子就不会出生了，这些就是因允许人工流产而得以出生的孩子。用甚至更接近的话来说，人工流产减少的出生人数并不是人工流产的人数，人工流产常常用来影响出生的时间而不是（或以及）出生的数量。更重要的是，人工流产会使一位妇女（如果让她怀孕足月生下孩子）更快回到有怀孕可能的总人口中，因此也就允许了数量更多的完整怀孕。一个与此相关的考虑因素是，允许一位否则会丧命的妇女人工流产还挽救了这位妇女的生育能力，因此也就允许了未来生命的出生，这也是人们提出来对间接人工流产适用双重后果原则的一个正化当理由。[43]

282 根据这些考虑因素，有人估计，每 1.83 个人工流产才会减少一个出生人口，[44] 这转而表明至少对于一位经济学家来说，一个人工流产似乎只杀死了半个孩子。不错，溺婴也有某些置换效果（即如果父母亲留下了这个孩子，他们就更少可能要另一个孩子），就此而言，也可以用同样的论点来支持溺婴。事实上，就像我在上面已经指出的，当婴儿严重畸形或不健康时，甚至我们的社会也广泛容忍溺婴，而在这种情况下，这种置换效果得到了最大化。在此，与人工流产争议相关的是，请注意，长期逐渐生长起来的、对溺婴的不宽容似乎是同一些很突出的实际因素相联系的，而不是同

---

〔42〕 Jones et al., 前注〔7〕, 页 8－9（tab. 1.2）

〔43〕 Hanng, 前注〔19〕, 页 135－136。但请看前注〔23〕

〔44〕 Stephen P. Coelen and Robert J. McIntyre, "An Economic Model of Pronatalist and Abortion Policies," 86 *Journal of Political Economy* 1077, 1097 (1978).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

某些突如其来的良心发现相联系的。（因为，似乎是，在欧洲，当教会开始谴责溺婴之后很久，还在继续大规模溺婴，事实上，这种状况一直持续到了19世纪。）[45]影响溺婴的实际因素首先是婴儿死亡率的下降。婴儿死亡的越多，发生溺婴的情况就越少：出生时就弄死的那个孩子不管怎么说还是可能死去，特别是如果孩子有病的话。第二个因素就是新生儿医学的完善，矫治畸形婴儿以及让有病婴儿获得合理生活前景都更容易了。第三个因素是妇女就业前景的改善，这减少了养育女孩的费用，无论这种费用是嫁妆，还是她在家当老姑娘的生活费用；这一点对于传统上更多溺女婴而不是溺男婴的做法来说特别重要。[46] 第四个因素是避孕以及人工流产，这使一对夫妇更容易获得预期的孩子数量（婴儿死亡率下降也有助于此）。第五个因素是社会财富的增加：父母亲养不起孩子，可以放弃，让州或私人来支持收养。

这里面有好几个因素在一直到晚近与之都很类似的反人工流产趋势中一直很重要，但是当妇女的职业态势变化改变了妇女的性战略（更强调性自由、更少要孩子以及对生育有更大控制）以及当人工流产变成一种安全且并不昂贵的手术时，这种趋向就颠倒过来 283

[45] William L. Langer, "Infanticide: A Historical Survey," 1 *History of Childhood Quarterly: The Journal of Psychohistory* 353, 355 – 361 (1974). 确实，约翰·博斯维尔论辩说许多被抛弃的孩子都没有死，而是被"回收了"作为奴隶或妓女；请看，John Boswell, *The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance* 111 – 113 (1988).

[46] 这并不是说，所有地方如今都废弃了杀害健康女婴的做法。Yoram Ben – Porath and Finis Welch, "Do Sex Preferences Really Matter?" 90 *Quarterly Journal of Economics* 285, 307 (1976)，该文提出一些证据证明在孟加拉国，在一个男孩多于女孩的中家中出生的女孩更可能长大成人，而男孩存活的可能性与家中的女孩数量无关。这种有性别偏见的溺婴（总是偏向溺杀女婴）有一个概述，请看，Sarah Blaffer Hrdy and Glenn Hausfater, "Comparative and Evolutionary Perspectives on Infanticide: Introduction and Overview," in *Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspectives* xiii, xxxii – xxxvi (Glenn Hausfater and Sarah Blaffer Hrdy eds. 1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

了。在这一点上，人们对待溺婴和对待人工流产的态度分道扬镳了，关于溺婴的禁忌开始失去对人工流产思考的支配力。

如果在影响我们对溺婴和人工流产这些充满情感色彩的问题的态度上，这些实际考虑因素如同我认为的那样重要，也许我们就应当稳定前行，冷酷考察为人工流产毁灭的生命之价值。我们应当注意，比方说，人工流产使父母在孩子身上投入更多了，并因此以牺牲孩子之数量而提升了孩子的质量，[47] 使用避孕用品，推迟怀孩子的时间，这对孩子以及对父母都有利（他们的利益是交织在一起的），也强化了这一效果。有这样一个研究，研究的是因不许母亲人工流产而出生的瑞典孩子；研究表明，成年后，这些人卷入犯罪的数量高于常规，酗酒发生率也高于平均数，在其他方面也不如一般的瑞典人那么能自我调节。[48] 在今天世界上还有许多地方很贫困的条件下，放弃人工流产的决定可能会导致父母的其他孩子之一甚至更多会饿死。

这个伴随了生命交换的麻烦，以及依据双重后果原则也不能消除这个麻烦的理由，在于它违反了基督教和康德关于把人当作目的而不是当作手段的禁令。我们说的是为了其他孩子的目的而有意杀

---

〔47〕 关于可能获得避孕和人工流产导致婴儿更健康的经验证据，请看，Michael Grossman and Theodore J. Joyce, "Unobservables, Pregnancy Resolutions, and Birth Weight Production Functions in New York City," 98 *Journal of Political Economy* 983 (1990); Joyce, "The Impact of Induced Abortion on Black and White Birth Outcomes in the United States," 24 *Demography* 229, 240 (1987) (tab.5).

〔48〕 Carolyn Teich Adams and Kathryn Teich Winston, *Mothers at Work: Public Policies in the United States, Sweden, and China* 40 (1980). 这些孩子都是在 20 世纪 60 年代出生的，瑞典 1975 年修改了人工流产法，允许人工流产在怀孕的头 18 周基本上是随叫随到。对那些母亲曾要求人工流产但被拒绝之后出生的孩子的研究，得出了类似的结论。这些研究的概述，请看，Paul K. B. Dagg, "The Psychological Sequelae of Therapeutic Abortion – Denied and Completed," 148 *American Journal of Psychiatry* 578, 583 (1991). 又请看，Natalie Angier, "Longtime Anger Found in Those Denied Abortion," *New York Times*, May 29, 1991, B8.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

害这些胎儿，并且有无法以理性反驳的根据把这些胎儿当作人。因为，即使出生数量不受影响（并且也不会有影响），人工流产也并不是只影响出生的时间。那些被流产的胎儿并不是后来出生了；他们是永远不会出生了，出生的至少是另外一些人。[49] 只有在功利主义的分析中，前面几段文字中说到的那些交换才要求有道德认可。然而，如果我没有错的话，我们甚至可以从天主教教义的核心中，并且从现代生命权运动的核心中找到一个先验命题，即拒绝认为胎儿同孩子有完全一样的价值，那么——如果我是正确的，即甚至连我们对待溺婴的态度也都是偶在的而不是绝对的——就很难否认功利主义考虑因素与人工流产之辩论的相关性。即使是接受了生命权运动的大前提，并且也把胎儿作为应予以福利最大化的人的群体中的一员，也得不出结论说，对人工流产的、在道德上正确的政策可能与大多数西方世界国家已经共同趋向的那个方向有重大不同。

一旦承认了功利主义的因素，本书第7章提出的那些有关人工流产合法化影响人工流产数量的数字就变得非常相关贴切了。如果因禁止人工流产而减少的人工流产数确实不可能超过人工流产数的30%，因此，这种禁止的收益相对于成本来说也减少了，这些成本包括了那些即使人工流产非法却仍然会自行其是人工流产的妇女（假定是现在获得合法人工流产的妇女总数的70%）的生命危险和健康。当然，禁止人工流产可能要有一种比在若伊诉韦德案之前的通常状况更强有力的执法努力。但这种努力要求投入巨大资源才能大大减少非法人工流产的数量，特别是因为人工流产的技术已经广泛传开来了，“事后避孕片”（一种化学流产药）即将上市，并且可以预期许多州都会继续保留比当年决定若伊诉韦德案时更为自由的人工流产法。 284

〔49〕 参见，Derek Parfit, *Reasons and Persons* 259, 364 (1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

让我们把这种功利主义的分析再推进一步。关于禁止人工流产的收益一面，目前人工流产胎儿数中有30%会得救。但会是这样吗？当人工流产为非法时，人工流产费用增加（在出行、延误、健康风险以及补偿人工流产提供者的受罚风险的额外费用）的后果之一就是增加了避孕和禁欲的收益，从而遏制了某些怀孕。因此，因法律禁止人工流产而减少人工流产数量的一种方式就是怀孕数量减少了。但是，可以预料，为这一人工流产禁令遏制的那30%的妇女当中，有一些人不会怀孕，那么这些胎儿也就没有得到拯救。因此，我们再一次看到，人工流产减少的孩子总数并不是人工流产的总数。尽管如此，即使禁止人工流产法的实施展现出来的并不比若伊诉韦德案之前更强有力，这种禁令还是会导致获救胎儿的净增，尽管在做了上述调整之后，增加的数量要比今天流产胎儿总数的30%要少很多。

285 很自然，对人工流产进行功利主义分析的下一步就是对比收益和成本，一方是这些救活的胎儿的收益，另一方则是这些胎儿父母的成本、父母其他孩子的成本、为对付因人工流产非法带来的人工流产费用更高一些女性（以及男子）改变性行为方式或避孕方式所花费的成本以及因非法人工流产而死去或受伤的女性的成本。但这里马上就提出了一个问题：如何估量这些胎儿的价值？是按照（假如这些胎儿有意识）这些胎儿自己的估量，还是按照这个社会对这些胎儿的估量？如果用前一种办法，如果有，那么也很难基于功利主义理由为人工流产任何健康胎儿进行辩解。但如果使用这种手段，那就会让我们信奉一种总体的功利主义，这种功利主义的目标不是最大化一个有界定的总人口的幸福、快乐、偏好之满足或其他什么东西，而是要最大化胎儿无疑是其一部分的这个宇宙中的幸福总量。这样一种进路就会具有支持我们在本书第7章中看到的、不可接受的一般人口政策的寓意。如果我们因此把福利应当最大化的相关社区只限于已经出生的人，并且如果我是对的，即社会（甚至

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

天主教会也如此）都认为胎儿的生命价值比孩子或大人的生命价值低很多，那么禁止人工流产的收益就不得不打折扣，甚或会打得很多。至少，怀孕早期的人工流产是如此。一种功利主义的分析表明，人工流产的决定越晚，支持有关这一决定的法律理由就越弱。这样的妇女的收益也越少，因为她早已承担了这一不想要的怀孕的某些成本，并且因为这时人工流产的风险更高了，因此而来的成本也更高了，而另一方面，人们也可以更好的估量胎儿健康和生命的前景，因此失去生命前景的成本也许也更高了。因此，医学的进步使在怀孕期更容易发现出生的婴儿是否严重畸形或有其他健康问题，这有助于解说为什么敌视溺婴同宽容人工流产可以同时存在：[50] 因为人工流产越是便利，溺婴看起来就越没有理由。支持怀孕后期人工流产的最强有力的理由是，也许要等到怀孕后期才能诊断出严重的婴儿畸形（有些相当可怕），但是也许最终会克服这个问题。即使在今天，“三期怀孕”（third－trimester）的人工流产都已很罕见了。[51]

然而，如果结论说我的功利主义分析毫无疑问地支持了哪怕是最早期怀孕的人工流产权，这就会错了。定量分析（有限的，因为在这个领域中一定只能是有限的）强调了（这是一个悖论）这一不确定性。禁止人工流产的主要收益是每个没有被流产的胎儿价值乘以没有被流产的胎儿数量，这个数量是这一禁令实际防止或遏制的人工流产百分比（我们假定这一百分比［可能有点夸大］是30%）以及实际减少一个人口要求的人工流产数量（我假定为1.83）的一个函数。因此，这一禁令的收益就是 v（每个没有被流产的胎儿的价值）乘以 $0.16n$（$0.3/1.83=0.16$），这里的 n 是如果没有这一

〔50〕 参见，Suzanne C. Frayser, *Varieties of Sexual Experience: An Anthropological Perspective on Human Sexuality* 300－301 (1985).

〔51〕 Rodman, Sarvis, and Bonar, 前注〔19〕，页59－60.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

禁令每年会发生的人工流产的平均值。此外节省下来的还有这一禁令防止或遏制的人工流产的成本。但这个数字很小，尽管肯定会被实施这一禁令的费用以及被非法人工流产比合法人工流产的更高成本完全抵消，因为，请记住，大多数人工流产不会被防止，而只是被转移到非法市场上去了。

286 在这一计算的成本方面，最强烈的因素，即同合法人工流产相比，非法人工流产中母亲死亡风险的增加，在定量上来看几乎没有意义。有人估计过，即使是在20世纪60年代，当时几乎在所有州人工流产都非法，人工流产造成流产者死亡的风险也只是72/10万，而在若伊诉韦德案之后，这个数字则不到1/10万（请看前注〔34〕的正文）。这个72/10万的数字很不实在，因为，这要假定我们知道当时有多少非法人工流产，而事实上我们并不知道；我们只有最粗糙的估计而已。（我们可以更多一些自信的估计，在20世纪60年代，每年有不到400位美国妇女因为人工流产死亡了。）〔52〕如果我们接受这个72/10万，并假定如果禁止人工流产，今天合法人工流产的70%都会以非法方式重新出现，并且如果我们认为母亲生命之价值是胎儿生命价值的10倍，那么对于母亲来说这种死亡风险增加的成本就将仅仅是0.005 v；这个数字实在太小了，不足以对这一计算有重要影响。由于禁止人工流产使妇女怀孕足月生孩子的死亡风险也很低，也不足以对这一计算有重要影响。

我们可以忽略那些选择非法人工流产的怀孕妇女的死亡风险，因为这种风险太小了；但不是因为“这是一个奇怪的认定某法违宪（规避该法的人会受苦）的论点”。〔53〕无论一个人是进行宪法分析

〔52〕 Christopher Tietze, "Abortion on Request: Its Consequences for Population Trends and Public Health," in *Abortion: Changing Views and Practice* 165 (R. Bruce Sloane ed. 1971).

〔53〕 John Hart Ely, "The Wages of Crying Wolf: A Comment on *Roe v. Wade*," 82 *Yale Law Journal* 920, 923, 注〔26〕(1973).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

还是立法分析，有些妇女为了人工流产而愿意冒的风险都与这些分析相关，因为这些风险对该法带给这些妇女的成本确立了一个比较低的估计值。如果该法执行非常有力，乃至于封死了规避的可能，这些成本就会更高一些。

因此，这种交换就是在 v（即胎儿的价值）乘 16% 的目前人工流产数量（或用 0.16 v 乘以这一数量，结果一样）与——同死亡无关——那些会进行合法人工流产但不会冒非法人工流产风险的怀孕妇女的成本以及这些妇女目前或未来的其他孩子的成本之间发生。如果在早期人工流产中 v 的估计值是 10 万美元，那么禁止人工流产的年平均社会收益就会是，1.6 万美元乘如今美国每年进行的人工流产数量，而问题会是那些人们不想要的人出生后的社会成本是否会更大。注意，那些有孩子成本会最高的妇女都趋向于用非法人工流产作为替代，因此，代表完整怀孕的这 30% 会趋向是那些这种成本对她们来说最低的母亲。但是这种趋势会很弱，因为无论她们是否需要，穷人和无知者也许还是难以获得非法的人工流产。 287

一些很关键的不确定性是 v（想一下，估计值为 100 万美元或是 1 万美元的后果如何），以及由于禁令导致一些妇女怀孕到孩子出生的成本。要量化这些变量很难，并且要想在以胎儿名义提出的、因被告的过失或其他过错造成胎儿死亡的诉讼中，根据法院判定的损害赔偿来推断胎儿的价值，那也会犯错误，[54] 因为那些胎儿都是母亲希望怀的，并且在那里受伤害的既有母亲也有胎儿。

这种成本收益分析还有其他一些问题：

1. 我忽略了人们不想要的孩子的平均质量都比较低，并且也忽略了禁止人工流产对怀孕率的影响。

---

[54] *Prosser and Keeton on the Law of Torts* 367 – 370 (W. Page Keeton et al. eds.,5th ed.1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

2．所谓禁止人工流产会实际减少30%的怀孕率，这个假定看起来也很过分，特别是因为自若伊诉韦德案以来的条件发生了变化，例如，那种人们认定存在的事后避孕药、大量的人工流产基建、许多医生对于人工流产权的强烈承诺以及（尽管没有事后避孕药）现代人工流产程序的安全和简单。

3．人口的外在性，无论是正值还是负值，都被忽略了。

4．如果把孩子拿出来供人们领养，那么不仅怀孕本身而且因怀孕而来的不希望要的孩子的成本也许都会为零甚或是负值。这也许有助于解说为什么在一些分析家看来，可生存性（胎儿也许能够在母亲体外存活的那一点，如今大约是在第24周）是一个很诱人的中止人工流产权的关节点。如果胎儿已经发育到这一步了，已经不要求母亲用自己身体来养育胎儿了，再杀死这个胎儿就特别没有道理了。如果把胎儿从母体内取出并让胎儿活下去，而不是杀死胎儿，这个妇女又失去了什么？在这幅图画中剩下的惟一成本就是养育这个孩子的成本。这个成本并非微不足道，但这个母亲可以避免这一成本，可以让人们领养这个婴儿或以其他方式放弃这个婴儿。从经济学上看，这些解决方案并不相同。领养不涉及净社会成本；领养者养育这个孩子耗费的成本已经为他们养育这个孩子的收益抵消了，因为正是预期领养这个孩子有净收益，他们才领养了孩子。放弃孩子只是把养育孩子的成本从母亲那里（可能还有父亲，如果可以发现父亲的话）转移到了纳税人身上来了。情况还是这样，当领养是人工流产的一个现实之替代时，支持人工流产权的理由就削弱了。

288 即使按照它们各自的条件来看，对人工流产的经济学分析与功利主义（这两个词并不是同义词，但是它们关系紧密）分析也是非结论性的，尽管这种分析也许会展示人工流产权的倡导者和反对者采取的极端立场都不能成立。我们需要一个决断胜负的方法，一种配置无法说服之风险的方法，例如对于有限政府的偏好，例如对体

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

现在密尔关于政府不应干预私人行为（本书第7章）之原则中的偏好；而如果——这是最有争议的一点——不认为胎儿是这一社区的成员的话，那么人工流产就是一种私人行为。没有什么不偏不倚的决胜方法。我们一定要注意不要把不同层面的分析混同起来。联邦最高法院承认有一种人工流产的宪法权是否正确，首先看来，这至少是一个法律问题，而不是一个道德的或一个经济学的问题，我将把这个问题推迟到本书第12章来讨论。更重要的是，在道德层面，还有其他一些关切要讨论，比方说，这会关切到创立一个先例的问题，即用医疗技术和医疗人员杀人而不是治疗的先例。（这就好比，为了使死刑更为人道而用医生来执行死刑。）或者是有一些相关的关切，即会不会造成人的生命似乎很廉价这样一种舆论氛围，并且会不会损害我们大多数人对溺婴和安乐死（更宽泛点说，消灭那些不方便的人）的道德反感。然而，这种狭义的功利主义分析（狭义是因为上面提到的这些关切也都可以用一种功利主义方式来表述）还是值得进行的。这不仅因为功利主义伦理学在我们社会很有影响，而且还因为，即使是从功利主义的视角来看，即使是我们把关注都限定在早期怀孕的人工流产上，并且即使是对胎儿的估价大大低于对母亲的估价（因为我认为即使是虔诚的天主教徒也会因逻辑的要求这样做），也还是不能确定允许人工流产随叫随到是否是一个很有道理的社会政策。

天主教教义以及功利主义并非道德世界的全部，考察其他竞争性主张的意愿不会让一个人一定要信奉成本收益分析。[55] 女权主义者——基于普通法上关于人们没有救助处于困苦状态的陌生人之

[55] 请看，Hilary Putnam，"Taking Rules Seriously，" in *Putnam，Realism with a Human Face* 193（James Conant ed.1990），普特南论辩说，这种制定规则但是承认例外的进路不一定会倒向一种平衡的进路和一种消尺标准。也不应假定对人工流产的功利主义分析，其形式一定与我的分析相同（即，经济学的）；功利主义一种非常多样的道德哲学。关于这一点的一个挺贴切的例子，请看，L. W. Sumner，*Abortion and Moral Theory*（1981）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

义务的原则——已经论辩说，禁止人工流产就是强求妇女来救助胎儿；还论辩说，一位妇女拒绝拯救胎儿并不是一种“杀人”，就像她没有提醒行人别踩到香蕉皮摔倒不是杀人一样。[56] 对这一论点有很多反驳。[57] 首先，母亲并不是一个陌生人。普通法要求，如果陌生者因某人的缘故处于危险境地，那么后者就要帮助前者。医生把胎儿从子宫壁上刮下，或用真空泵把胎儿吸出来，毫无争议，他是杀死了这个胎儿（至于他是否是杀死了一个人，则是另一个问题），并且当他这样做时，他扮演的是这个妇女的代理人。

289 因此，这里有应当考虑的与溺婴禁忌的类比。我称它为禁忌，这不是因为我想贬低它是一种初民的迷信，更不想否认实际考虑因素对溺婴的影响（这一影响我在本章已经强调过了），而是因为这是我在本书第 8 章中提到的许多信仰之一，这些信仰都先于我们可能给出的理由；它们是我们的道德基础的一部分，而不是其上层建筑。从历史上来看，人工流产和溺婴是相近的替代，这使溺婴在一种意义上只是延迟了的人工流产。[58] 两种从业者都使用了类似的合理化技巧。溺婴社会有时会把人的生命开始定在给孩子命名、第一次给孩子喂奶或者是孩子的第一个甚或是第三个生日，而不是从出生之际，以此来创造一

---

〔56〕 Judith Jarvis Thomson, “A Defense of Abortion,” 1 *Philosophy and Public Affairs* 47 (1971). 这一论证的另一个变化强调法律禁止人工流产给妇女而不是给男子带来了更重负担。我在本书第 12 章中会讨论这种说法。

〔57〕 有关的勾勒，请看，*The Problems of Jurisprudence*，前注〔40〕，页 350－352。

〔58〕 Susan B. Hanley, “The Influence of Economic and Social Variables on Marriage and Fertility in Eighteenth and Nineteenth Century Japanese Villages,” in *Population Patterns in the Past* 165 (Ronald Demos Lee ed. 1977); Wulf Schiefenhovel, “Reproduction and Sex－Ratio Manipulation through Preferential Infanticide among the Eipo. In the Highlands of West New Guinea,” in *The Sociobiology of Sexual and Reproductive Strategies* 170, 184－186 (Anne E. Rasa, Christian Vogel, and Eckart Voland eds. 1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

段时间，在此期间，不把毁灭孩子当作杀死一个人。[59] 某些为人工流产随叫随到辩护的人们论辩说，人的生命直到出生才开始，与此就很类似。人工流产与溺婴的这种类似，使人们特别难以论辩支持允许选择孩子性别的人工流产；因为有许多溺婴就为了实现这一目标。

※　　※　　※

但是应当把这种同溺婴的类比推多远呢？不让你杀死一个孩子，同强迫你体内怀一个孩子（如果这就是我们选择的对胎儿的看法），这两者之间是有差别的。不错，一旦这个胎儿达到了某一点，胎儿可以在母体外生活了，这一差别就变得很小了，因为在这一点上，人工流产就不仅仅是撤销支持胎儿了。但这也只是多了一个反对晚期人工流产的论点而已，而这种论点现在已经很多了。真正棘手的问题是早期人工流产，在这里它同溺婴的类似也很弱。胎儿直到大约 8 周时还不到 1 英寸长，直到 12 周时才有两英寸长。并且我们也不要夸大溺婴禁忌的深度和广度。这一禁忌的核心，至少在我们社会中，至少在今天，是很实在的，但是它的边缘却模糊不清。让一个严重畸形的新生儿死去，这是否是一种坏意义上的溺婴？人们在这个问题上意见就有分歧。一个刚受精的卵是否比这个严重畸形的新生儿有更大理由获得生存的权利？仅仅反思溺婴不大可能为这个问题提供答案。

290

当我们对胎儿了解更多时（因为科学让我们把子宫看得更清楚了），我们可能会对胎儿有更强烈的移情，看它更像一个婴儿（两英寸长的胎儿就有点人形了），简而言之，会感到这个溺婴类比的压力，并因此会把胎儿的主张看得比以前更高一些，因为以前把胎

---

〔59〕 Susan C. M. Scrimshaw, "Infanticide in Human Populations: Societal and Individual Concerns," in *Infanticide: Comparative and Evolutionary Perspective*, 前注〔40〕, 页 439、441。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

儿都看成是一堆没有固定形状的组织体。并且胎儿的主张越高，就越不可能认为妇女声称的困难会超过胎儿的主张。但是如果说有些科学正在削弱随叫随到的人工流产，那么科学的其他部分又正在削弱反方。我提到了事后避孕药，这种药如果完美，就会使在怀孕早期执行禁止人工流产随叫随到之法律的成本高不可攀（当然也可以禁止这种避孕药，但由于有“反毒品战”作样板，这种禁止会劳而无功），并且会使人工流产的争议在很大程度上仅仅成为一个学术争议。或许，说到底，道德还得等待生物学的支持。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

第十一章

同性恋性态：一些政策问题

同性恋现象的再思考

自耶稣基督以来，西方文化对同性恋的社会政策史就是一部强 291
烈反对、频频流放、社会和法律歧视以及有时予以严酷惩罚的历史。20 世纪的性革命中有一个方面就是同性恋者的政治、法律和社会命运逐渐改善了。在北欧的一些国家中（英国和爱尔兰共和国除外），特别是在瑞典、丹麦以及荷兰，同性恋者今天只受很少的法律——以及相对更少的社会——能力限制；在很大程度上，已经赋予同性恋者与异性恋者同样的权利，甚至同样的尊重。在英语国家中，特别是在美国，情况不那么好。具体到美国，不仅敌视同性恋（特别是男同性恋）还有强烈的残余，而且同性恋者也为一系列法律权利的限制而苦恼。大约有一半的州规定了肛交（sodomy）是犯罪，肛交之界定常常包括了口交和肛门交。经常的情况是，法律并不区分是同性恋还是异性恋肛交，在这个意义上，人们也许会认为这些法律对两种性倾向保持了中立。但是从两个方面看，这是不现实的。首先，一般都认为，尽管这些法律的语词是这样写的，但

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这些法律都只对同性恋肛交适用，或者是，如果对异性恋适用，这些法律就会违宪（请看本书第 12 章）。其次，肛交对同性恋者来说要比对异性恋者更为重要，因为阴道性交是一种很接近肛交的替代，但只有异性恋才能阴道交。此外，即使是有些州不把双方同意的成人间的肛交定为犯罪，它们规定的同意性交的同性恋者的年龄也比异性恋者的年龄更高。军队中也有一项没有丝毫回旋余地的禁止男女同性恋的政策，尽管执行起来很不稳定；而这还只是同性恋者被正式和非正式地排除在政府工作之外的大量例子之一。实际上，许多工作都排除同性恋，他们不能从事涉及国家安全的工作，不能担任联邦法官，[1] 不能在许多公立小学和中学任教。同性恋婚姻也得不到承认。联邦以及许多州的反歧视法律也都不保护同性恋者不受基于性偏好的歧视；尽管有一些城市保护同性恋者，但这并不奇怪，只要我们想一想同性恋者趋向于集中于城市就行了。

292　这些法律权利限制的效果如何，这是一个很可以争论的问题。反肛交法已不大实施了，就像同样常见的、规定通奸为犯罪的法律那样。军队也没有什么特别的努力来排斥那些言行谨慎的同性恋者，无论男女。同性恋配偶可以通过契约来创立一种与现代婚姻相近的制度，尽管成本更高一些，因为小额优惠以及社会保险对已婚者都要比单身者更为慷慨。尽管在私人工作和住房市场上，以及在政府工作市场上，都有对同性恋者的歧视，但在同性恋集中的城市中，这种现象要比在其他地方少得多；并且我们已经看到为什么可以预期，由于一些与歧视无关的缘由，同性恋都聚集在他们各自的社区中，似乎自我隔离了。并且许多同性恋者都可以相当容易地

---

〔1〕 在一个由金西研究所于 1970 年进行的一个大规模普查中，有 77.2% 的回答者认为应当禁止同性恋者当法官。Albert D. Klassen, Colin J. Williams, and Eugene E. Levitt, *Sex and Morality in the U.S.: An Empirical Inquiry under the Auspices of the Kinsey Institute* 175 (Hubert J. O'Gorman ed. 1989) (tab. 7.5).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

"通过"，被人当成异性恋者，尽管他们也还是付出了某些代价，特别是心理代价。他们可以这样做的一个原因是，那些最憎恶同性恋的人都典型地没有能力发现任何同性恋者，除了那些最招摇过市的同性恋者外，甚至有时他们连这些同性恋者也发现不了。毕竟，这种憎恶同性恋的人都认为同性恋者是一个恶魔，或是一个可怕的人物，因此，只有在那些恶魔或可怕的人当中，而不仅仅是在有些女里女气，更不用说在那些外观完全正常的人当中，他才可能遇到一个半个。

强加在同性恋者身上的法律权利限制只有有限的意义，反映这一点的是，同性恋的政治决断性日益增加。就像其他少数群体一样，同性恋者已经成为一种必须予以认真对待的政治力量了，特别是在城市中，他们构成了人口中相当大的一部分。如今很少有政客胆敢直接表达对同性恋的反感；在艺术界、学术界、职业界、大众传媒以及美国社会的其他有影响的部门中，批评同性恋性态或同性恋者几乎就像是批评黑人、妇女或犹太人一样，是一种禁忌。用来恰当指涉那些对同性恋者有病理畏惧或仇视的人的词，憎恶同性恋者（homophobe），如今就像种族主义者一样，成了一种称号，会很容易就授给任何胆敢质疑代表同性恋者提出来的最极端主张的人。同性恋者已经说服了许多异性恋者，要用同性恋者喜欢的称号——快乐者（gay）这来自同性恋次文化的黑话——称呼他们。同性恋倡导者也相当成功地说服了美国人民，同性恋者的数量（可能不超过成人总人口的3%）比看起来要多很多（占了成人总人口的10%），艾滋病是对每个人的威胁（而不是对人口中一些离散群体的威胁，最突出的包括了男同性恋者），因此联邦政府应当提供大量津贴，努力发现治愈艾滋病的良药。

我在本章讨论的问题是，是否应当改变同性恋者在美国目前的 293
法律地位。（但有两个专题——同意同性恋行为的年龄是否应当降低到合法娈童关系的程度，以及是否应当允许同性恋者领养儿童

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

——将推迟到后面的章节来讨论）如果人们知道同性恋性态的范围以及特别是其原因，也知道目前对同性恋者做法的法定权利限制之后果，这个问题会很好回答。假定一个极端是，这个世界上有大量本书始终使用的那种意义上的“真正的”同性恋者，即有很强并且基本贯穿终身的喜欢与同性别的人发生性行为的偏好，假定这种偏好完全是生物禀赋的结果，并且假定，如果没有法律的压制，同性恋者的行为，除了在最狭义的性行为问题上（性伙伴的性别差异，以及必定与同性性伙伴相联系的性做法的差异），与异性恋的性行为无法区分，那么，就非常难说法律提出的反同性恋性态的“声明”是正当的；而提出这种声明是反同性恋肛交法在当代的主要意义，并且，如果还能说这种声明是正当的，那也只有当年轻人是选择成为而不是注定成为同性恋者时，这种声明才是正当的。同样，也很难说那些排斥同性恋从事某些工作的法律是正当的，因为这些法律的最终前提都是这样一个假定，即同性恋者与异性恋者的区别不仅限于性偏好。甚至也很难辩解为什么不把同性恋者纳入受联邦反歧视法保护的群体之列，因为根据相同的一些反歧视假定来看，引发歧视同性恋的那种畏惧和厌恶都是非理性的，并因此，这种歧视本身不容辩解地是恶毒的。

我们一定要努力估计，以人们都承认的不足知识为基础，这些假定与真相到底有多接近。这些假定再次强调——世界上有很多的同性恋者，因此对他们的法律歧视和私人歧视增加了大量的总和成本；同性恋性态完全受生物学决定，因此无论是同性恋者征召还是社会环境的任何其他特征都不会影响同性恋者的数量；以及同性恋者同我们其他人都一样，只是他们有不同的性偏好和行为而已（并且甚至性行为上的某些差别，就像我们将看到的，也许都具有社会的而不是生物学的原因），因此没有什么理性的根据把他们从任何地方或活动中排除出去。

让我们首先从同性恋的范围谈起。金西发现有4%的男子终身

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

或多或少是完全的同性恋者，还有另外6%的人在16到55岁之间至少有3年曾或多或少完全是同性恋者。[2] 这两个数字加总，4% 294
加上6%，就是同性恋权利运动大力推销的10%的数字。金西发现，至少曾有过一次达到性高潮的同性恋经验的男子数量要高得多，37%，但是我们知道偶尔有这种经验的人并不会使一个男子就成为一个真正的同性恋者，就像是偶尔的异性恋性交并不会使一个有强烈同性恋偏好的人变成一个异性恋者一样。在金西的调查样本中，有过持续三年或更短同性恋阶段的6%的人可能主要是异性恋者，他们在青少年时期有同性恋行为是因为没有女性伴侣，此外是一些囚犯，他们在这一样本中的代表过度了。

我们处理的是一种连续性的而不是两元的变量，因此不论怎样把全部男性人口分类为异性恋者还是同性恋者，都不可能令人满意。但是如果一定要分类，那么4%是太低了，而10%是太高了。并且，这些数字也只是就男子而言。很明显，女同性恋者的数量要少多了。在金西报告的调查样本中，只有3%的女性至少有过一次达到性高潮的同性恋经验，同男子的37%形成了反差。[3] 假定对金西的统计数据的最好解释是，有6%的成年男子和2%的成年女子的性偏好或多或少完全是同性恋的；那么，在全部人口中同性恋所占比例就会是4%。但是，有关男同性恋的大多数估计数都要比金西的数字低。甚至保罗·格普哈德（Paul Gebhard），金西之后继

---

〔2〕这一段文字中的数据都来自，Alfred C. Kinsey, Wardell B. Pomeroy, and Clyde E. Martin, *Sexual Behavior in the Human Male* 650－651（1948）

〔3〕Alfred C. Kinsey et al., *Sexual Behavior in Human Female* 474－475（1953）. 又请看，F. E. Kenyon, "Female Homosexuality," in *Understanding Homosexuality: Its Biological and Psychological Bases* 83, 85（J. A. Loraine ed.1974）; Donald Webster Cory, *The Homosexual in America: A Subjective Approach* 88（1951）; Susan M. Essock－Vitale and Michael T. McGuire, "What 70 Million Years Hath Wrought: Sexual Histories and Reproductive Success of a Random Sample of American Women," in *Human Reproductive Behavior: A Darwinian Perspective* 221, 229（Laura Betzig, Monique Borgerhoff Mulder, and Paul Turke eds.1988）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

任性学研究所所长的一位学者，也曾论辩说金西的数字太高，部分原因是其中囚犯的代表太多。格普哈德的估计是，男人中有4%，女人中有1%，主要是同性恋倾向，因此平均数是2.5%。[4]许多有关男子同性恋数量的估计更低，只有2%。[5]如果或多或少完全是同性恋的男子的真实数量只有2%，并且完全是女同性恋的人要低很多，那么，全部人口中的同性恋者所占比例也许只是略高于1%，如果把这个数字向我重新计算金西得出的数字平均一下，那么得出的估计是2.5%。对男同性恋者数量的大多数估计事实上都在2%到5%之间。[6]

295 也许看来，不管在哪个方面有什么理由畏惧同性恋者，如果同性恋者越少，他们就越不危险，并因此，社会也就越有可能不打搅他们。但硬币的另一面是，如果他们的数量越多，我们限制他们的法律权利所带来的心理伤害就越多。后一个因素看起来要比前一个更有分量，至少是因为这样一个事实，即同性恋倡导者们一直都要求人们接受一个显然估计过高的同性恋者数量。但是，当然，他们这样做也许还有其他更重要的打算。他们也许想夸大他们潜在的选举实力，想给政客们留下印象。并且他们也许想承认，在一个多元的社会中，道德和舆论并没有明确的分界，因此，搞这种事的人越多，这种事就越有可能是道德上可接受的。

至于同性恋性态的原因，立场是两极对立。一方说，是生物性

---

[4] Paul H. Gebhard, "Incidence of Overt Homosexuality in the United States and Western Europe," in National Institute of Mental Health Task Force on Homosexuality, "Final Report and background Papers" 22, 27–28 (DHEW Publication no. [ADM] 76–357, 1976; 最早出版于1972)。格普哈德的论文引用了一些对欧洲同性恋者数量的相似估计。

[5] 金西自己就提到这一点。Kinsey, Pomeroy, and Martin, 前注[2], 页618–620。又请看, Arno Karlen, *Sexuality and Homosexuality: A New View* 456 (1971).

[6] Frederick L Whitam and Robin M. Mathy, *Male Homosexuality in Four Societies: Brazil, Guatemala, the Philippines, and the United States* 29–30 (1986)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

决定的；而另一方认为，就男同性恋而言，这是乱交和不负责任的男子的自私、享乐主义的选择　说他们乱交是因为在男子中要比在女子中更容易得到性行为，说他们不负责任是因为这是规避婚姻责任和亲权责任的一种手段，对于女同性恋来说，这或者是那些不受男人青睐的女“丈夫”的次佳选择，或者是那些愤怒的女权主义者的一种政治选择。中间的立场则强调发育的因素，主要是孩子同父母亲之间的关系。这里的利害关系很清楚。越是可以令人信服地把同性恋性态说成是一种生物决定的条件，就如同镰状细胞性贫血症或男子天生大胆一样，就越没有理由让同性恋性态受那些旨在保护儿童不受同性恋诱惑的限制。然而，如果同性恋性态只是生活方式的一种邪恶选择，就应尽可能坚决地予以打击。

前面一些章节回顾的理论和证据都强烈地，尽管还不是结论性地，指向了生物性决定的说法，而不是对一系列目标选择的说法。这方面的证据甚至比这方面的理论更强有力。同性恋偏好，特别是男同性恋的偏好，似乎分布很广泛；这或许是天生的（这是对同卵孪生研究以及晚近对大脑研究的寓意）；它存在于大多数或许是所有社会中，无论这些社会是宽容还是打击同性恋；它几乎完全（或许就是完全）无法治愈；并且它在宽容性社会中也并不比在压制性社会中更为常见。最后这一点，当然是一种猜测，因为没有谁知道任何社会中到底有多少同性恋者，并且因为很小的比例变化也有可能转换成巨大的数量差别：两个城市人口相等，如果一个城市人口 296
中有1%是同性恋，而另一个是3%，这就意味着后一城市的同性恋者是前者的三倍之多。尽管如此，还是很难反驳同性恋偏好根本不受社会影响（尽管野蛮的惩罚，加上始终如一的执法，无疑会大大减少同性恋行为）这样的命题，特别是统计证据显示出这样一个典型的格局，即同性恋性态是在个体身上发生的。在社会影响对孩子有某种可能的影响之前很久，那些有成为同性恋者倾向的孩子就通常展现出很突出的“女人味”（sissy）（这如果是男孩；但如果是

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

女孩，那就是假小子味），尽管并非所有这些有女人味的人或假小子长大以后都是同性恋者，并且也并非所有的同性恋者童年时都有女人味或是假小子。相反，我们在本书第4章就看到，尽管桑比亚男孩都被迫同成年男子口交，但他们长大以后很少成为同性恋者。

最初的同性诱惑通常是在青少年时感到的，并且在那些笃定会成为“真正的”同性恋者中（无论他们在少年时是否干过跨性别的行为），这种同性诱惑的感受会变得越来越强，似乎无法排遣，直到这些诱惑完全支配了他们个体的情色生活。在强烈反感同性恋的社会中（或许所有社会均如此，因为也许没有哪个社会不认为同性恋行为是一种缺陷）那些典型的同性恋者通常都会苦苦挣扎于自己的这种感受之中，事实上，他们甚至经常会同女人约会，甚至会结婚。[7]但似乎就改变同性恋偏好而言，除了罕见的情况外，这些努力几乎是都是徒劳的。

这里描述的是这样一种状况，尽管发育因素在人的早期生活中似乎扎下了根，并且也与社会对同性恋的态度尤关，但这种状况完全可能是遗传的或者是天生的。考虑到同性恋性态给我们社会某个人带来的人身的以及社会的不利地位，说有几百万年轻男子和女子选择了同性恋行为，或是会选择这种状况，就像他们可能选择某种职业生涯、选择生活地、选择加入某个政党甚或选择某种宗教信仰那样选择了这种状况，这种说法看起来是荒唐极了。

297　尽管只有那些有根深蒂固同性恋偏好的人才会在一个选择同性恋会支付很高代价的社会中“选择”同性恋性态，但如果废除对同性恋者的法定权利限制，并且社会增加了宽容度，因此降低了同性

[7] Michael W. Ross, *The Married Homosexual Man: A Psychological Study* (1983)，本书第5章引证过，除此之外，请看，Alan P. Bell and Martin S. Weinberg, *Homosexualities: A Study of Diversity among Men and Women* 162 (1978)（在一个对旧金山同性恋性态研究中，有20%的男同性恋者已经结婚）；Marcel T. Saghir and Eli Robins, *Male and Female Homosexuality: A Comparative Investigation* 95 (1973)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

恋者的成本，有些本来横跨同性恋和异性恋的年轻人就会跨过这道边界，也因此，同性恋者的总数就会增加；这种情况当然可能。[8] 然而，宽容同性恋的社会的经验似乎不是这种情况。[9] 就我了解的情况而言，还没有谁提出过，更不用说拿出证据了，在像瑞典和荷兰这种国家中，由于消除了对同性恋者的法定权利限制以及在很大程度上导致的这些社会的宽容度增长，因此造成了这些社会中同性恋者的数量增加。有人曾估计，荷兰在20世纪70年代，这一时期同金西研究的美国那一时期对同性恋的宽容度相比不知要高出多少，[10] 也还是只有2.5%的男子是完全的同性恋者，与金西的4%形成了反差；并且或多或少有某些同性恋行为的人也只增加了5%。[11] 据说，同性恋行为在瑞典极其罕见。[12] 在另一个宽容同性恋行为的社会，日本，有个对大学生的研究发现只有1.5%的男

---

〔8〕 那种宽容同性恋性态的氛围，或许还加上女权主义对阳刚之气的贬斥，可能会给那些不确定自己男性身份的年轻男子带来一些影响，使他们进入同性恋性态，这一点的辩论，请看，George F. Gilder, *Sexual Suicide* 226－228（1973）。并且在该书的后续版本中重申了这一点，*Men and Marriage* 72（1986）。又请看，A. J. Cooper, "The Aetiology of Homosexuality," in *Understanding Homosexuality*，前注〔3〕，页16。

〔9〕 同样，这里也没有令人信服的证据证明诱奸是同性恋偏好发生的渊源之一。请看，C. A. Tripp, *The Homosexual Matrix* 91（1975），以及本书第14章的更多参考文献

〔10〕 Rob Tielman, "Dutch Gay Emancipation History（1911－1986）," in *Interdisciplinary Research on Homosexuality in the Netherlands* 9, 13－14（A. X. van Naerssen ed. 1987）。

〔11〕 R. W. Ramsay, P. M. Heringa, and I. Boorsma, "A Case Study: Homosexuality in the Netherlands," in *Understanding Homosexuality*，前注〔3〕，页121，130。但是，由于有理由认为企鹅夸大了同性恋者的百分比，因此，根据这一比较就得出在荷兰按百分比算的同性恋者要少于美国的结论是危险的。

〔12〕 David Popenoe, *Disturbing the Nest: Family Change and Decline in Modern Societies* 178（1988）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

孩（以及0.9%的女孩）曾有过任何同性恋的接触。[13] 金西在他自己研究涵盖的数十年间也没有发现同性恋增加，尽管这一时期社会和法律气候都变得更宽容了。[14]

298 社会环境的改变并不导致同性恋偏好的改变。这些证据显示出，同性恋者和异性恋者的分布状态是双峰的，而不是按比例的，金西的测度表把这一点弄得很不清楚，这个表让人认为在每一测度上（从0到6）都有同等数量的人。事实上，情况似乎是绝大多数人都有强烈的异性恋偏好，并且尽管其中有许多人在得不到自己偏好的性对象时，也会用同性关系作为替代；但是，仅仅因为他们可以以最低成本作这种替代，这并不意味他们的偏好就会流变。有少数同性恋偏好同样强烈的人，在成本收益之比转向对异性恋关系大为有利时，他们也会有异性恋行为，但他们并不因此就变成了异性恋者；他们仍然偏好同性恋关系。看起来，真正的双性恋很少，所谓双性恋，是那些对性伙伴的性别完全无所谓的人，因此如果他是男子，就会偏好漂亮的女性而不是同其貌不扬的男子发生性关系，但也偏好漂亮的男子而不是同相貌平平的女子发生性关系。[15]真正的双性恋者比真正的同性恋者更可能接受不要搞同性恋的劝说，因为他有很好的替代；可以推定，文献报道的偶尔有同性恋者“治

〔13〕 Shin'ichi Asayama, "Existing State and Future Trend of Sexuality in Japanese Students," in *Medical Sexology* 114, 127 (Romano Forleo and Willy Pasini eds. 1978)。该文讨论的其他普查暴露出某些更高的数字，但是仍然要大大低于我所看到的任何美国估计数。

〔14〕 Kinsey, Pomeroy, and Martin, 前注〔2〕, 页631。宽容同性恋也许在20世纪50年代降低了，因为他们都属于麦卡锡主义的目标，但是金西有关男子性行为的报告是在1948年发表的。

〔15〕 K.W. Freund, "Male Homosexuality: An Analysis of the Pattern," in *Understanding Homosexuality*, 前注〔3〕, 页25, 39; Bell and Weinberg, 前注〔7〕, 页4－55; Ron Langevin, *Sexual Strands: Understanding and Treating Sexual Anomalies in Men*, ch.5 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

愈”的例子都来自这些双性恋者的行列。[16] 至于他的偏好是否改变了，则是另一个问题。请回想有关习惯左手和习惯右手的类比。大多数人都习惯右手（大约93%）；几乎所有的其他人都是左撇子；真正随便哪只手都一样的人非常之少。但是如果用左手写字的成本很高，习惯左手的人也会强迫自己用右手写字，尽管很难。

尽管在这个社会以及在任何社会中做一个异性恋者有一切个人的和社会的好处，但是当我们考察把一个同性恋者转化为一个异性恋者看上去有多困难时，如何的几乎不可能时，同性恋诱奸、征召或宣传的问题就进入了我们讨论的视野。对同性恋者来说，要让一个异性恋者成为他们当中的一个，这一定多么多么的困难！对于这一点，也许有人会回答说，也许有一些处于边界上的同性恋者，如 299
果给他们以明智的告诫，也许就会被推到异性恋这边来，而如果没有这种灌输，他最终就会坚定地站在同性恋那边。但，此人在此说的似乎不是那些被说服的双性恋，而是那些性认同不确定并或许还可以塑造的人。如果他们在可塑造期跟上了同性恋者，他们也许就成了同性恋者。这完全是一个能成立的、常识性的甚至是直觉性的猜想；而且也不能用逻辑的或科学的理由予以拒绝。只是尽管人们很久以来一直在寻找支持这一猜想的证据，但一直都没有找到。我们发现的与这一假说有关的确实证据，例如孪生子的证据、宽容与不宽容社会的比较、孩子发育的证据等等，都反对这一猜想。无疑，有这样一个关于英国大学内和知识分子圈内的同性恋性态的精细研究证明，这个圈内的所有成员几乎从7岁开始起进的就是性别隔离的教育机构。把这个圈子里的同性恋者数量（凯恩斯、斯特拉

---

[16] Richard Green, *The "Sissy Boy Syndrome" and the Development of Homosexuality* 213 - 217 (1987); Karlen, 前注 [5], 页 583 - 595; Karlen, "Homosexuality: The Scene and Its Students," in *The Sociology of Sex: An Introductory Reader* 223, 247 - 248 (James M. Henslin and Edward Sagarin eds., rev. ed. 1978); Joyce Price, "'Therapy' for Gays Questioned," *Washington Times*, February 5, 1990, A3.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

齐［Strachey］、庇古、福斯特［Forster］、图灵［Turing］、布朗特［Blunt］*——这个名单似乎可以无限列下去）与总人口中的同性恋者数量相比，确实比例很大；然而，直到晚近，英国大学一直都歧视已婚男子，因此这些大学要比其他情况更适合同性恋者。

我们也许更关心的是行为，而不是偏好。比方说，如果令我们担心同性恋行为的惟一问题是肛交可能要比阴道性交更容易传播性疾病，例如艾滋病，就会特别关心行为。但是，我认为，美国公众的更大关切在于，如果放松了对同性恋行为的法律和社会制约，年轻男子和女子就会很容易受同性恋性行为以及同性恋生活方式的哄骗。这种担心看来有点错位了，至少对男子来说是如此；就女人来说，这种说法成立的可能会多一些。有些男子尽管不是同性恋者却还是不喜欢女人，但他们并不拒绝作为性对象的女人。情况更可能相反，因为女权主义者不断提醒我们，性交很容易被男人当作一种男性支配权的展示。但有些女性不喜欢男子，这或许是因为她们童年时期受过性虐待，或大学期间或工作期间受到过性骚扰，或者因为她工作的职业是卖淫，因此看到了男子最糟的一面，或是因为她们接受了（或许由于上述的某些缘由）激进女权主义对异性恋的批判，这些妇女也许会放弃同男子的性行为，从而成为实践的女同性恋者。[17] 这就是一种机会型的而不是“真正的”同性恋性态，但这与男子的机会型同性恋性态不同，因为这不是因为缺少异性恋机会造成的。这代表的是对一种同性恋生活方式和爱情的决意承诺，并因此反映出——同完全的男同性恋的情况相比——更大程度的选

---

* 凯恩斯和庇古是英国20世纪上半叶的著名经济学家；斯特拉奇（1880－1932）是英国20世纪上半叶的著名传记作家、评论家；福斯特（1879－1970）是英国著名小说家和散文家；图灵（1912－1954）是英国著名数学家。——译者

〔17〕 Kenyon，前注〔3〕，页93；Lillian Faderman，“The ‘New Gay’ Lesbians，” 10 *Journal of Homosexuality* 85（1984）. 请回想本书第6章中讨论的女同性恋行为，在那里我在一些不同的基础上猜想，女同性恋的性偏好要比男同性恋者的性偏好更受选择左右。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

择（与内心的逼迫不同）。并且由于这种同性恋反映了更大程度的选择，因此，它应当会更多受社会环境的影响。

这里的悖论是，尽管女权主义看上去更可能会对社会控制作出回应，但社会对女同性恋的压力比对男同性恋的压力要小得多。女同性恋被定为犯罪的情况比男同性恋被定为犯罪的情况要少得多，而且即使被定为犯罪，惩罚通常也不那么严厉。[18] 社会对女同性恋的反对也不像对男同性恋那么强烈　理由也许是（异性恋）男子支配了法律、政治和社会法典，他们认为女同性恋行为不像男同性恋行为那么令人恶心。因为尽管一个异性恋男子很容易在原则上认为在性的方面任何受同性吸引的人都不自然，他却很难会认为某个女人让人动心的说法很恶心。因此，他可能更容易把自己想像成某个女同性恋者的情人，而不是某个男同性恋者的情人。供男子阅读的色情杂志就常常展示女性之间做爱的场景。 300

提到了恶心，这就给我带来了在评价同性恋性态社会控制上的第三个一般问题，这就是对同性恋行为本身实行控制的效果　这种效果同我们应如何评价同性恋者的生活这个基本问题是相联系的。

如果你要问一个厌恶同性恋者的人，究竟是同性恋男子的什么东西让他恶心，他的回答绝不限于两位男子间的情色吸引和表现，尽管这也会是其中的一个部分。他拒绝的是整个同性恋的生活方式，这种生活方式涉及到异性恋者（并且也有许多同性恋者）痛恨的一些典型的作派、行为、态度和生活目标；人们认为这种同性恋的生活方式渗透了阴柔之风，包括身体纤弱和胆小怕事；爱乱交和喜欢用诡计，突出的包括了诱奸年轻人；他们都集中在少数不大象男子汉从业的行当，以时装、娱乐、妆饰和文化为中心，例如戏剧（首先是芭蕾）以及艺术、发型、室内装修、女装、女性商店、图

〔18〕 通常，但并非总是如此。在殖民地时期的巴西，比方说，女性以及男性的同性恋性交就是死罪。David F. Greenberg, *The Construction of Homosexuality* 342 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

书馆工作；常常偷偷摸摸和藏藏掖掖；脾气坏、爱议论人、扭捏作态、挑剔讲究、甚至会有歇斯底里的举止；他们很讲究自己的外表（相貌、年轻、穿着）；他们健康很糟糕，无论身体的还是精神的，包括了自杀和酗酒；[19] 他们老来境况悲惨；一般都不大讲道德并且为人不可靠；他们的智商、受教育程度和收入水平都高于一般人（这些品质都使同性恋者更具威胁性，更阴险、更会引诱人并更会操纵他人）；当然了，他们还很自恋。[20]

301 重要的是要把构成这幅图画的因素分离开来，其中有些是错误的，或夸大了；有些是这个以及其他许多社会中同性恋者的社会和法定权利受到限制的后果，更不用说历史遗留下来的更严重的权利限制了；有些则代表了同性恋偏好中的固有倾向。因为只有最后这些因素才是社会关切同性恋偏好的一个坚实基础。

头两组因素是相互关联的。社会环境可能改变的不仅是同性恋者的生活方式，而且会改变异性恋者看到的他们的生活方式。就拿女里女气来说。我认为这是社会控制的一种产物。女里女气的男子，许多人尽管不全是同性恋者，是宽容社会和不宽容社会的一个特征；他们，比方说，是美国印第安文化的喜欢男扮女装者

---

[19] D. J. West, *Homosexuality Re - Examined* 198 - 208 (1977); Paul Gibson, "Gay Male and Lesbian Youth Suicide," in Report *of the Secretary's Task Force on Youth Suicide*, vol.3, *Prevention and Intervention in Youth Suicide* 3 - 110 (Marcia R. Feinleib ed. January 1989); Stephen G. Schneider, Norman L. Farberow, and Gabriel N. Kruks, "Suicidal Behavior in Adolescent and Young Gay Men," 19 *Suicide and Life - Threatening Behavior* 381 (1989); Bell and Weinberg, 前注〔7〕, 页 207; Saghir and Robins, 前注〔7〕, 页 132 - 136（发现异性恋者与同性恋者之间有心理差别，但是不大）.

[20] James D. Weinrich, "On a Relationship between Homosexuality and IQ Test Scores: A Review and Some Hypotheses," in *Medical Sexology*, 前注〔13〕, 页 312; Michael Schofield, *Sociological Aspects of Homosexuality: A Comparative Study of Three Types of Homosexuals* 177 (1965); *Alcoholism & Homosexuality* (Thomas O. Ziebold and John E. Mongeon eds. 1982). 我所勾勒的这副同性恋生活方式组合图中有一些因素来自让－保罗·萨特关于同性恋诱奸的恐怖故事，"The Childhood of a Leader," in Sartre, *The Wall and Other Stories* 157 (1948).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(berdaches)。并且同性恋者在童年时期常常不服从性别角色，这就使人们更容易看到，无论对同性恋的社会舆论状况或法律规制状况如何，女性倾向在同性恋成人当中要比在异性恋成人当中更为普遍。女性化的举止具有传递信号的功能，这并不是压制的产物之一，也不是因为他们喜欢年轻、脸蛋漂亮以及穿着打扮——而这种喜欢容易强化（尽管不是创造）女性化的印象。[21] 真实情况是，在一个压制同性恋的社会中，同性恋有动力掩藏自己的同性恋性态，而异性恋者会趋向于夸大女性化同性恋者的比例。（也许同性恋者也会这样。）[22] 理由是，由于女性化的同性恋者，同不女性化的同性恋者相比，被人们作为异性恋者而予以接受的成本更高，因此前者会更少努力来掩藏自己。这样一来，在为人们了解的同性恋者中，而不是在全部同性恋者，前者所占的比例就更大。

更深层的问题是，对这种女性化有没有必要担心。我先前就已经说过，我使用女性化这个词是不带贬义的；现在的问题是这个词无疑带着某种贬义，这是不是一种不宽容的产物呢，或者只是欲望中更根深蒂固的一种东西，即想把每个人都归在两个毫不含糊的性别范畴中，“阳刚”和“阴柔”，而这种欲望并不反映对同性恋性态或其他性“不轨”本身持敌视态度。我不知道情况是否如此。 302

现在，让我们看看关于歧视同性恋者如何很容易改变他们行为的例子。同性恋者被排除在一些具体职业之外，这就扭曲了他们的职业格局，使他们更偏向“不属于男人的”职业，在这些职业中他们的出现不会刺痛异性恋者的神经，这就像黑人从事低下的工作不会刺痛白人偏见者的神经一样。掩藏同性恋性态的收益也会鼓励这种掩藏自己的技术，但在那些缺乏这种技术的同性恋者身上会造成

---

〔21〕 Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* 204 (1979).

〔22〕 Michael W. Ross, "Retrospective Distortion in Homosexual Research," 9 *Archives of Sexual Behavior* 523 (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

某种偷偷摸摸和焦躁不安的举止。由于禁止同性婚姻，同性恋者就缺少了一种重要的装置来控制自己的性欲求，因此他们比异性恋者更乱交。更重要的是，为了掩藏他们的性关系，同性恋者会趋向于用性行为（这在很短的时间内并私下里就可以完成）来替代求婚，因为求婚是一种公开的并且时间很长的行动。这种替换（可以说是用性的行为替换性前的行为）会强化公众对同性恋者就爱乱七八糟的印象。（用性行为替换性前的行为，这就是为什么有些美国人认为瑞典青少年不道德的一个因素。请看本书第5章。）并且，由于在大多数家庭和学校中，同性恋性态都是一个有禁忌的题目，[23]青少年同性恋者发现很难了解到性，因此，了解性的惟一途径就是从事性行为。[24]这些性行为本身替代了有关性的阅读和谈论。这是推动同性恋者乱交的另一个动力。此外，掩藏也提高了同性恋者的搜寻成本，而搜寻成本更高的后果之一就是性伙伴更多不般配。[25]这也是认为不宽容会使同性恋关系更不稳定的另一个理由。最后，尽管并非受鄙视的少数群体都会因多数人的敌视而受到深刻

---

〔23〕这正在缓慢改变。Gary Putka, "Uncharted Course: Effort to Teach Teens about Homosexuality advances in Schools," *Wall Street Journal*, June 12, 1990, 1; Eric Rofes, "Opening up the Classroom Closet: Responding to the Educational Needs of Gay and Lesbian Youth," 59 *Harvard Educational Review* 444 (1989).

〔24〕John Gagnon, "Gender Preference in Erotic Relations: The Kinsey Scale and Sexual Scripts," in *Homosexuality/Heterosexuality: Concepts of Sexual Orientation* 175, 197 (David P. McWhirter, Stephanie A. Sanders, and June Machover Reinisch eds. 1990). 干中学的概念是一个替代的学习方法，在常规的商业经济学中传授。

〔25〕Gary S. Becker, Elisabeth M. Landes, and Robert T. Michael, "An Economic Analysis of Marital Instability," 85 *Journal of Political Economy* 1141, 1147–52 (1977).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的心理伤害，但有证据表明同性恋者确实受到了这种伤害。[26]

尽管有以上这些观点，但是，即使把有关同性恋性态的每一个法定权利限制都摧毁了、并且让每一个异性恋者都受到宽容的教育，同性恋生活方式也还是不大可能不再是一种独特并且（在很大程度上）不幸福的生活方式了。 303

公道说来，同性恋者的生活方式看来与一个社会中法律和社会对同性恋的宽容程度没有什么关联。[27] 和大多数东南亚国家一样，菲律宾人（尽管他们受过西班牙和美国的影响）就要比美国人对同性恋宽容得多。但在职业格局上两国很相似。[28] 菲律宾的同性恋者占据了电视业，垄断了美容美发业。他们形成了一个独特的次文化，看起来如此，并且事实也如此，和世界各地都一样。[29] 当然，也不是所有同性恋者都属于这个次文化；也不是所有的同性恋者都富有“创造力”。但就平均而言，男同性恋者确实看上去比异性恋

---

〔26〕 Michael W. Ross, "Actual and Anticipated Societal Reaction to Homosexuality and Adjustment in Two Societies," 21 *Journal of Sex Research* 40 (1985). 比较的两个社会是瑞典和奥地利；前者对同性恋性态要比后者更为宽容。又请看，Ken Sinclair and Michael W. Ross, "Consequences of Decriminalization of Homosexuality: A Study of Two Australian States," 12 *Journal of Homosexuality* 119 (1985).

〔27〕 Peter Ebbesen, Mads Melbye, and Robert J. Biggar, "Sex Habits, Recent Disease, and Drug Use in Two Groups of Danish Male Homosexuals," 13 *Archives of Sexual Behavior* 291, 299 (1984); Michael Pollack, "Male Homosexuality – or Happiness in the Ghetto," in *Western Sexuality: Practice and Precept in Past and Present Times* 40 (Philippe Aries and Andre Bejin eds. 1985). 参见，Karlen，前注〔5〕，页 243－247；Ramsay, Heringa, and Boorsma，前注〔11〕，页 137。

〔28〕 Whitam and Mathy，前注〔6〕，页 84－97。

〔29〕 这是维特马和马西的著作，前注〔6〕，的主题。讨论了对同性恋性态宽容程度非常不同的许多社会中普遍存在的这种与性别不符之行为以及其他典型的同性恋行为者，请看同上，ch.2。对这些典型的同性恋职业例如演出和发型的兴趣首先在〔未来的〕同性恋者还是儿童时就体现出来了，有关的证据，请看，Frederick L. Whitam and Mary Jo Dizon, "Occupational Choice and Sexual Orientation in Cross－Cultural Perspective," in *Homosexuality in International Perspective* 5 (Joseph Harry and Man Singh Das eds. 1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

者更多为美容、装饰、装璜以及舞台布景业所吸引，[30] 并且也没有解说为什么会如此的社会理论。当年犹太人也像今天的同性恋者被排挤在许多职业以外，但是很少有犹太人当了发型师。

因果关系也许如下：童年时期突出的跨性别行为预定了某个男
304 孩更容易受同性恋性态的影响；一般说来，那些女里女气的同性恋者童年时都有这样的经验；并且一般说来，这些女里女气的同性恋者也都更富于创造、有艺术感、爱表演，[31] 简而言之，他们把自己的独特性赋予了同性恋的生活方式。这就提出了一点，许多同性恋者的独特职业天分是在下面起作用的，是不受社会影响触动的，并因此，即使整个社会中普遍变得对同性恋宽容起来，同性恋者还是会扎堆挤在艺术和装饰性职业内。如果情况是这样的，那么我们也就可以预期，把所有其他因素都放到一边，哪怕是在完全宽容的社会中，一般的同性恋者也要比一般人在某种程度上更为神经过敏一些，因为神经质是有艺术气质的人的职业病。[32]

我强调了“一般”这个限定。因为，并不是所有的同性恋者都很女里女气；异性恋者，特别是宽容社会中的异性恋者，都趋向于夸大这个比例。但不论真假，还是有人估计有40%的同性恋者有

---

〔30〕 George Domino, “Homosexuality and Creativity,” 2 *Journal of Homosexuality* 261 (1977)，他的关于同性恋者不如异性恋者有创造性的发现有很大漏洞，尽管学界完全接受了他对创造性的心理学测度。他有两个样本，异性恋样本在职业分布上同同性恋一样，因此他忽略了这样的可能性，同性恋者从事创造性（艺术等等）职业比异性恋者的百分比更大，而情况似乎就是如此。

〔31〕 Green，前注〔16〕，页256－258。

〔32〕 请看，Robert Prentky, “Creativity and Psychopathology: Gamboling at the Seat of Madness,” in *Handbook of Creativity* 243 (John A. Glover, Royce R. Ronning, and Cecil r. Reynolds eds.1989)，这是有关心理反常与艺术创造性关联的文献的一个彻底回顾。一个例证性的研究，请看，Peter G. Cross, Raymond B. Cattell, and H. J. Butcher, “The Personality Pattern of Creative Artists,” 37 *British Journal of Educational Psychology* 292 (1967).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

某种女性化的举止。[33]

同性恋者趋向于在艺术中寻求职业，这也许是有人说同性恋者都自恋这一事实真相的核心。这个主张是从这样一个命题中演绎出来的，即对一个男子来说，同另一个男子性交就如同与自己性交一样；如果就此而言，在本书第 8 章考察的反同性恋道德理由中，这种批评是没有说服力的。这是一个弗洛伊德心理学的命题，而弗氏的理论似乎已经名誉扫地了。[34] 但如果说艺术家趋向于自恋（夸大、自我专注）以及同性恋者趋向于成为艺术家，这个命题也许还有几分道理。

我承认，这里说的女性化与艺术家的创造性之间的联系是天马行空的想像。也许同性恋者在想像中寻求庇护，以此来抵抗异性恋世界的那种鄙视和敌视，并且一个艺术家也是一个天才的想像者。或者，也许同性恋者的这种外在者身份使他或她有了一种独特的视角。女同性恋者（她们恰恰同女人味对立）看起来与男同性恋者也许很相似，其中也有很多富有创造力（杰特鲁德·斯泰因［Gertrude Stein］和弗吉利亚·沃尔夫［Virginia Woolf］就是著名的例子），这就是拒绝女性化理论的证据，尽管另一种替代的解说是，直到晚近，已婚妇女都不大可能有职业生涯，因此可以推定，在所有未婚妇女中女同性恋者占了相当大的一部分（但是弗吉利亚·沃尔夫是结了婚的）。

不论这些问题该如何整理，有一点可以肯定，在这个世界上从事艺术职业并不是最糟糕的命运。事实上，如果是同性恋者，也许还会增加某人成名的机会。格泽尔夫妇（the Goertzels）就研究过一些名人，所谓名人的定义是，自 1962 年以来作为传主有两本以上

305

〔33〕 Saghir and Robins，前注〔7〕，页 106－107。

〔34〕 Richard C. Friedman, *Male Homosexuality: A Contemporary Psychoanalytic Perspective* 183 (1988)；参见，同上，页 229－236。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的传记在英国出版（如果是外国人，但不是美国人，只要一本传记就行）。[35] 这个样本的数量是 317 人，其中有 82 位是妇女。[36] 格泽尔夫妇说，在这 317 人中，21 位（14 位男子，7 位妇女）是同性恋者或双性恋者。[37] 根据他们的讨论，似乎这 21 人中除了两人外（均为男子）其他人都主要是同性恋者，另外两人则主要是异性恋者，[38] 因此让我们忽略这两人。这剩下来的就是 235 位男子中有 12 位同性恋男子，82 位妇女中有 7 位女同性恋者：比例分别是 5.1%和 8.5%。这两个比例都超过了一般人口中的男同性恋以及（特别是）女同性恋者的比例。顺便说一句，在格泽尔夫妇的样本中，最出名的同性恋者都是这样或那样的艺术家。

同性恋性态的最大天生（我指的是与氛围宽容或不宽容无关）不利之处在于他对伴侣婚姻文化中家庭生活的影响。在一个妇女希望丈夫是自己最密切、最亲近的朋友而不是仅仅是偶尔的性交者和财政支持者的文化中，同性恋者同女性结婚并不幸福。同性恋婚姻也不解决问题。一对男人天生就不像一个男人和一个女人那样容易形成一种伴侣婚姻型的关系。这并不是关于男子心理学的一个命题，也不是有关所谓的同性恋自恋特性的一个命题。这是一个关于性和生育的生物学命题。如果法律允许的话（这个问题将在本书最后一章讨论），一对男性伴侣也可以收养孩子。但是这些孩子都不是这对男性伴侣的生物意义上的孩子；他们也许是其中某个男子的生物意义上的孩子，但是要让技术能从两个男子的基因中生产出一个孩子，还得等一段时间。因为一个人对自己的孩子的需求总是超

---

〔35〕 Mildred George Goertzel, Victor Goertzel, and Ted George Goertzel, *Three Hundred Eminent Personalities: A Psychosocial Analysis of the Famous* 2 (1978)。一个更为精致的分析也许会按照每个人的传记数量来评价这些结果，以此来创造一个对相对名声的测度。

〔36〕 同上，页 162。

〔37〕 同上，页 161，202。

〔38〕 同上，页 204。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

过对领养的孩子之需求，因此，一般的同性恋婚姻要比一般的异性恋婚姻更少一些孩子。孩子是婚姻的最强有力的粘结剂，并且老来也是情感的支持，如果已不再是金钱上的支持的话。但是，还不仅仅是这些。男子喜欢有各种各样的性伙伴，男性的这种花心使得同性恋婚姻比异性恋婚姻在有关性忠实的前景上更加糟糕。"并不是异性恋行为，而是因为有女性的存在，才有助于［一个婚姻的］稳定。"〔39〕而婚姻越是不稳定，这个婚姻也就可能越少有孩子，这会使婚姻更进一步不稳定。

由于在女同性恋结合中这种性的张力更少一些，因此稳定的女同性恋婚姻前景也就更好一些。一个额外的考虑因素是，尽管男人 306
——不论异性恋者还是同性恋者——一般都感到年轻人要比年龄大的人更有性吸引力，但很少有妇女有一种强烈的、要求性伙伴比自己年轻的偏好。（我们在本书第4章中已经考察过这种不对称的生物学原因。）一个年龄比较大的男子与一个年纪比较小的女子之间的关系是稳定的；一个年纪比较大的男子与一个年纪比较大的女子之间的关系至少就这个女子这一方来说是稳定的；但是在两个年纪比较大的男子之间，关系就非常不稳定，因为无论哪个男子都不容易感到对方有性的吸引力。年纪比较大的同性恋者的性机会很贫乏，并且一般都缺少孩子的安慰。

我并不想抹上过分黯淡的一笔。对许多人来说，没有孩子是一种失望，但并不是对所有人均如此，只有对少数人，这才是悲剧。无论男女，如今都有越来越多的人不结婚了。缺少家庭的责任，会有一些财政的或其他的补偿。如果年龄大的同性恋者要比年龄大的异性恋者一般更少性机遇的话，那么年轻的同性恋者一般就有更多的性机遇；年轻男同性恋者的乱交肯定不完全是社会压制的产物。从总体上看，女同性恋的画面肯定更为光明一些，因为除了已经提

〔39〕 Cory，前注〔3〕，页141。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

到的那些因素外，很简单的一个问题就是，一个女同性恋者可以通过人工受精来怀孕，而这种选项是对男同性恋者是封闭的。但在男同性恋者之间也有一些非常持久的关系，尽管他们无法获得婚姻的地位。[40] 事实上，有一个研究就发现，男同性恋者同居要比异性恋者同居更为稳定，尽管不像婚姻那么稳定。[41] 但这种比较是误入了弟的，因为那些想有一种稳定关系的异性恋者很容易选择婚姻，而不是选择同居，而同性恋者没有这种选择的可能。如果把有关异性恋婚姻和异性恋同居的数字都汇集起来，异性关系的平均长度会比同性恋同居更长（请看注〔41〕）。另一个研究发现，无论是在男同性恋伙伴中还是女同性恋伙伴中“关系质量”都比同居的（但未婚的）异性恋伙伴的“关系质量”更高，并且可以与已婚夫妇的关系质量相媲美。[42] 对这个发现也不能太看重。在这个研究中，所有的异性恋夫妇都没有孩子同他们生活在一起，并且其中的已婚夫妇平均起来只在一起生活了 52 个月（而相比之下，男同性恋伙伴只在一起生活了 42 个月，女同性恋伙伴在一起只生活了 43 个月）。[43]

307 我因此结论认为，即使在一个宽容的社会中，同性恋的生活前景——当然不是每个人都如此，而是平均说来——都，特别是对男同性恋者来说，要比在其他方面都完全一样的异性恋者的生活前景

〔40〕 David P. McWhirter and Andrew M. Mattison, *The Male Couple: How Relationships Develop* (1984).

〔41〕 Philip Blumstein and Pepper Schwartz, *American Couples: Money, Work, Sex* 594 (1983)（tab.3）. 令人吃惊的是，男同性恋者同居要比女同性恋同居更为持久。所有的平均年数为：婚姻（当然是异性恋的），13.9；异性恋同居，2.5；男同性恋同居，6.0；女同性恋同居，3.7。

〔42〕 Lawrence A. Kurdek and J. Patrick Schmitt, “Relationship Quality of Partners in Heterosexual Married, Heterosexual Cohabiting, and Gay and Lesbian Relationships,” 51 *Journal of Personality and Social Psychology* 711 (1986).

〔43〕 同上，页 713，714（tab.1）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

更为黯淡，这个结论使得用来指“同性恋者”——通常是男同性恋者——的词，快乐者，染上了一种反讽的色调。[44] 如果有谁对此有所怀疑，都应当沉思一下荷兰派驻华盛顿的武官 J. R. 体切尔曼(Tichelman)将军 1990 年 10 月 3 日写给国会议员戈利·斯达兹(Gerry Studds)的信中的寓意，这封信是回答斯达兹有关荷兰军队中同性恋政策的提问。这位将军的回信中附了一份荷兰国防部的正式声明，从一开始，声明就断然并毫不含糊地说：“军方的人事政策并不以性导向为基础作出区别　没有什么根据认为同性恋倾向不适合在荷兰军中服役……，在医学检验中，在进入服役时，都不会提出有关征兵者或自愿者的性导向问题。当被征集者自己提出性导向问题时，也不会纪录。”但是这封信在结尾处写道，“尽管直到如今，关于同性恋在军中执勤还没有什么已知的结构问题，但必须予以考虑的是大多数同性恋者都把自己的性导向当作一个秘密，因为担心有人作出反应”　这是一个在宽容同性恋性态上比美国要早出数十年的国家。[45]

就算接受这一切，这里显示的一切也许只是展示，要想成为一个完全宽容同性恋的社会（也许是西方第一个），荷兰还要向前走出漫长的道路。但是如果几十年来官方的宽容都没有消除社会的不宽容，也许你会想一想，那种最终社会完全宽容的预期是否不是一种乌托邦。

如果我是正确的：即使在一个宽容社会中，男同性恋者的命运一般说来可能也不像与他对应的异性恋者那么幸福，但这本身也还不是为同性恋者设置法律或其他社会路障的理由。相反，这本身是

---

〔44〕 Karlen，前注〔5〕，页 526－532，601－602；Karlen，前注〔16〕，页 231－232。这种用法可以上溯到 20 世纪 20 年代，有可能还要早得多；它从来也不是指欢乐。Croy，前注〔3〕，页 107－108。

〔45〕 例如，荷兰于 1973 年就停止了歧视军队中服役的同性恋。Ramsay，Heringa，and Boersma，前注〔11〕，页 127。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

要消除这些路障以便减轻无谓痛苦的一个理由。只有压制可能以可接受的成本改变同性恋者的偏好——无论是初露端倪，还是历经风雨的偏好，使他们获得异性恋偏好，并因此使那些否则的话会成为或继续是同性恋的人更幸福一些，只有这时，才有理由压制同性恋。现在没有理由认为压制、心理治疗、行为校正和任何其他法律的或医药的技术在足够多的个案中可以做到这一点，并保证值得付出这种法律和社会歧视带来的成本——不仅是对那些“没有转变的”同性恋者的成本。

308 也许我们只是应当耐心；科学曾给我们带来如此众多的奇迹，也许某一天，甚至是很快就会到来的某一天，人们会发现某种根治同性恋性态的“灵丹妙药”。然而，我认为，那些已经是同性恋的人，还是不会希望自己治愈，这不是因为他们不知道作为异性恋者的好处，而是因为同性恋者已经成为他们的一部分认同。（总是如此吗？福科认为这是现代与性一直纠缠不清的一个产物，而福柯界定的现代是从维多利亚时期开始的。[46] 也许在一个像古希腊那样的、是否同性恋者无所谓的社会中，同性恋者不会活生生地意识感到自己是“同性恋者”。因此这种“转变”的成本会更低一些，但这样一来收益也就更低一些了）。犹太人就清醒了解皈依、改名以及用其他方式尽可能抹去祖上痕迹的好处：如果问到他们，许多犹太人都会说，如果可能，他们都情愿出生在另一个群体中。但是，大多数犹太人都没有皈依，因为（我猜想）犹太人已经是他们认同的一部分了，因此，皈依会有一种死亡的意味，就像是人的躯体都更换了，尽管这个躯体更漂亮。但是，如果可以在一个孩子意识到自己有同性恋倾向之前就分配这种想像中的治疗同性恋的灵丹妙药（没有代价、没有风险、也没有副作用），你可以肯定，孩子的父母

〔46〕 请看，例如，Michel Foucault, *The History of Sexuality*, vol. 1, *An Introduction* 43, 101 (1978).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

会把这些药发给这个还没有获得一种同性恋认同的孩子，因为他们认为——可能是正确的——这样对孩子会更好一些。

并且，当说到治疗同性恋性态的“灵丹妙药”时（尽管这可能有点吊诡），宽容会减少同性恋偏好的发生，尽管可能只能减少一点点。对同性恋性态之禁忌地位的讽刺之一是，父母亲对同性恋偏好之产生的了解很贫乏。他们也许会警告自己的男孩避开陌生男子的目光，但完全忽略了这个男孩在童年时期的性别角色偏离，并且他们还不加多想地在孩子青少年时期把他送到某个男校（如今这种学校已经不很多了）。从一开始（后来则太晚了）就阻碍性别角色偏离的行为，以此来防止同性恋偏好之形成，成功的机会很小。[47] 如果父母姑息婴儿时的“阴柔”行为，这也许会使这个小男孩在青少年时期很难变得更像一个男孩的样子，并且，如果把他放在一个没有女孩的环境中，他也许感到自己无法培养出一种吸引女孩的做派和人格来。上面这些都是天马行空的想像，尽管英国经验有一些提示作用；但这也还具有悖论的但是——我认为——可能成立的寓意，即在一个宽容同性恋性态的社会中，也许要比因同性恋禁忌而不确切了解出路何在的社会中，父母更可能成功指导自己的孩子踏

---

〔47〕 Green，前注〔16〕，页 318－319，374，380－381，388（1987）；参见，John Money，*Gay，Straight，and In－Between：The Sexology of Erotic Orientation* 124（1988）。这与下面的说法不同，即成人同性恋者可以通过精神病治疗或通过性技巧很高的妇女治愈的说法。没有支持这些命题的有说服力的证据，Richard Green，“The Immutability of（Homo）sexual Orientation：Behavior Science Implications for a Constitutional（Legal）Analysis，” 16 *Journal of Psychiatry & Law* 537，555－568（1988）；Freund，前注〔15〕，页 32－33，尽管不时有人声称成功地把同性恋者转变为异性恋者了，手段是精神病治疗。Judd Marmor，“Clinical Aspects of Male Homosexuality，” in *Homosexual Behavior：A Modern Reappraisal* 267，276－278（Marmor ed. 1980）。并且这也与另一种说法不同，“如果我们可能，我们就一定要向孩子灌输这样一种反感〔同性恋行为〕的感觉，从而指导他们踏上正常的道路。” Roger Scruton，“Sexual Morality and the Liberal Consensus，” in Scruton，*The Philosopher on Dover Beach：Essays* 261，270（1990）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

上异性恋的路途。宽容的社会也许，如同前几章提示的，还比那些压制的社会更可能成功减少因同性恋者带来的并在同性恋者中间传播的性病。

双方同意的成人关系：反肛交法和同性恋婚姻

在我看来，上一节的分析决定性地赞同废除惩罚双方同意的成
309 人间同性恋行为的法律。这不是因为废除会给许多同性恋者带来好处。这些法律的实施如今已极为罕见（请看本书第 12 章），书上最好不要还留下一些反映无知和偏见的法律；但是如果这些法律不实施，它们也就不会带来伤害，尽管有许多相反的忠告。

赫伯特·派克（Herbert Packer）撰写过一本很有名的关于刑事制裁的著作，列举了一些不惩罚双方同意的成人间同性恋行为的理由：

1. 执法很少，这造成了一个专断的警方和检方裁量权问题。

2. 极其难以察觉这类行为，因此导致了一些不可欲的警方做法。

3. 这种排斥趋向于造成一种不轨的次文化。

4. 普遍知道每天都有数千人在违反该法，而不受处罚，这造成了对法律普遍不尊重。

5. 无法展示这种行为可能导致世俗的伤害。

6. 理论上可能受到刑事制裁，这造成了一种可能发生敲

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

诈以及有时发生警察腐败的境况

7. 有一些实质性证据证明，社区道德感对刑事制裁之使用不再具有重大压力。

310

8. 规定双方同意的成人间私下的性行为为犯罪，这对任何刑事惩罚的功利目标都没有实质性推进。[48]

这份清单并不像看起来那么出色。第1、第2以及第6点其实是一回事。一个很少执行的法律会造成一种执法滥权的机会，包括了敲诈和警方和检方裁量权的恶意行使。这在反肛交法实施中一直都是严重的问题，[49]但这些问题都只有在执行这些法律时才会存在。如今这类法律的执行已经降到了很低的水平，因此警方滥权的情况已经变得非常罕见，尽管下一章讨论的鲍尔斯诉哈德威克案的事实也许会例证还是有这种滥权。第3点由于有前面已经解说的一些理由，因此似乎是错了；独特的同性恋次文化并不是法律造成的，更不用说是法律还没有执行了。第5点以及第8点其实是同一点，而不是两点：因为反肛交法没有实施，因此并没有防止我们有很好理由予以防止的行为。这些法律几乎肯定没有遏制多少同性恋行为。至于这些法律是否提出了一个也许会影响人们行为的、关于社会对待同性恋现象之态度的“声明”，这一点首先取决于你认为书本上有这个法律是否比不执行这一法律更重要，也就是，语词是否比行动的声音更响。即使在某些情况下，语词确实比行动更有

---

[48] Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* 304 (968). 又请看, American Law Institute, *Model Penal Code and Commentaries* (Official Draft and Revised Comments), pt.2, 365 – 373 (1980).

[49] Project, "The Consenting Adult Homosexual and the Law: An Empirical Study of Enforcement and Administration in Los Angeles County," 13 *UCLA Law Review* 643, 690 – 720, 763 – 792 (1966).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

力，在这种情况下语词也极不可能很有力：即语词会影响同性恋偏好的形成或保持，或者会影响同性恋行为的数量。

第7点当然是对的；它无疑是这些法律为什么没有实施的理由之一（其他理由还有实施的费用、对公民自由的关切以及对执法者的竞争性需求）。但是，不执行也许就是对社区道德感的足够回应，尽管质量很差。第4点（知道法律被违反，这会造成对法律普遍不尊重）是律师喜爱提出的观点，但就像我们在下一章会看到的，这一点缺乏理论的和经验的支持。确实，我们社会中有许多人不服从许多法律；并且这只是该社会广泛不尊重法律的另一种说法而已，至少当“尊重”不仅仅停留在概念上的时候，情况是这样的。但是，这种不尊重是否会像派克暗指的那样，会造成对法律的进一步不尊重，这一点并不清楚。

派克没有提到另外一个理由，支持废除这一反肛交法，这就
311 是，可以让同性恋者有更多机会进入那些如今大多把他们排除在外的职业界。比方说，由于人们很相信“模范人物”会影响他人的行为（这一点可能大为夸大了），很自然，人们不愿任命某些人担任法官，这些人因生活在肛交为犯罪的州，因此他们的行为曾数百次甚至数千次犯罪。同性恋者典型的性表达方式就是犯罪，这种行为的法律地位为其他各种排斥都至少提供了一个口实。这倒也不是说这些排除都没有正当理由；有没有道理是一个有待讨论的问题。但是，如果撤销反肛交法，就会消除支持这种排除的一个糟糕理由，并使人们可以更干净地讨论那些有几分道理的关切。

如果反肛交法应当撤销，从逻辑上看，下一个问题就是，是否应当允许同性恋婚姻。这两个问题的联系在于，事实上，两者都涉及到双方同意的成人间的同性恋关系。这就是这两个问题与军队以及其他职业是否应排斥同性恋者，以及禁止歧视的法律是否应保护同性恋者的问题不同的地方。后一个问题涉及的是同性恋者与他人——主要是雇主——的关系。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

自由至上论者要求那些想限制同性恋结婚权的人承担举证责任，他们又说，有些论点以及有些信条都赞同把同性恋者纳入许可范围之内。有了结婚权会提升同性恋者的自重。这会有助于，尽管只是边际性地，同性恋关系的稳定，并由此不仅会使同性恋者更幸福，而且还减少了一般性病以及特别让人有理由害怕的艾滋病的传播。这些都是允许同性恋婚姻的收益；并且，如果我说过的关于废除对同性恋的法定权利限制不大可能增加同性恋偏好数量的说法是对的，那么看起来成本也很低。如果同性恋婚姻减少了同性恋乱交的话，那么，与同性恋偏好截然不同的同性恋行为实际上也会减少。

但是，惩罚肛交与结婚权仅限于异性恋者之间有三点不同。首先是，人们会把允许同性恋婚姻普遍解释为赞同同性恋性态，而不会对肛交非罪化作这样的解释，至少不可能完全达到相同的程度。说一个行为不是犯罪并不等于赞扬它；有相当多的行为都令人反感或不道德，或既令人反感也不道德，却仍然不是犯罪行为。然而，尽管只有天主教徒认为婚姻是神圣的，但我们社会的大多数人都认为，婚姻不仅仅是一个生育许可证，它也还是人们生活的一种可欲的、甚至是一种高贵的状态。允许相同性别的人结婚，这就是宣布，或更精确地说，会被许多人理解为是宣告，同性恋婚姻是一种可欲的甚或是高贵的生活状态。我们社会中多数人都没有这样的信念；并且由于先前说过的一些理由，哪怕是，像人们必须承认的那样，承认我们社会中有相当数量的异性恋婚姻既不稳定也没好处，说同性恋婚姻可能会像异性恋婚姻一样稳定和好处多多，这种说法也还是误人子弟的。我不认为，一旦政府宣告同性恋婚姻是一种极乐状态，异性恋者就会重新反思一下自己的性偏好。我的关切在于其他地方。这就是，允许同性恋婚姻会使政府处于不诚实的地位，宣传同性恋生活现实的一种虚假图像。

针对这一点，有人可能论辩说，随着异性恋婚姻变得越来越不

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

稳定、暂时化和不要孩子，关于异性恋婚姻与同性恋婚姻有根本不
312 同的说法可能变得越来越不能成立。这一点确实如此。但这一点并不能赞同同性恋婚姻，而是要抛弃整个婚姻制度，赞同一种明确的契约化进路，这种进路会使目前的婚姻现实更为透明。

肛交与婚姻争议之间的第二个差别会让许多读者都感到是对第一点的一个无关紧要的补遗。这就是，婚姻界定的越是宽泛，婚姻这个词以及相关术语所传达的信息就越少。当我们读到甲先生已婚或乙女士已婚时，我们马上就知道甲先生的配偶是位女士，而乙女士的配偶是位男士。如果我们邀请人们来参加晚会并让他们带配偶一起来，我们知道每个男士或者会独自来，或者会带一位女士来，知道每位女士或者是独自赴宴，或者是带一位男士。因此，同性恋男士会单身前来，同性恋女士也会如此。如果我们关心的额外客人不限于配偶，我们就不会让受邀者带上配偶，而是让带上他们的“客人”。如果儿子或女儿告诉我们他或她打算结婚，我们就知道他或她未来的配偶的性别。所有这些理解都会因允许同性恋婚姻而被颠覆了。当然，这也正是同性恋权利倡导者希望许可同性恋婚姻的理由之一。我想强调的一切只是这种做法是要支付信息成本的。

但这里也有某种信息的收益。否认同性恋者可以结婚，这会使同性恋伙伴无法向对方传递他们承诺的强度信号。如果废除了婚姻，最短的和最持久的异性关系就没有区别了，就都是异性同居了。如果真把联邦最高法院在拉维因诉弗吉利亚州（*Loving v. Virginia*）[50]决定中说的“婚姻自由”当回事，那么，对于无权结婚的同性恋伙伴来说，这种剥夺具有很重的份量；但是，当然了，

---

〔50〕 388 U. S.1，12（1967）. 这一决定废除了一部州法律，该法律禁止人种混杂。在随后的一些决定中，联邦最高法院继续把结婚权规定为一种“基本权利”，请看，例如，Zablocki v. Redhail，434 U. S.374，383 – 386（1978）；Turner v. Safley，482 U. S.78，94 – 99（1987）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

联邦最高法院想到的还是异性恋婚姻。

在肛交与婚姻争议之间的第三个差别最重要。废除反肛交法几乎没有什么附带的后果，尽管我已经提到会有一个，即同性恋者在 313
目前对他们封锁的那些领域内会更容易找到工作。但是，因为婚姻是一种有大量享有权的地位，仅此一点，允许同性恋结婚就会带来许多附带的后果。对遗产继承、社会安全保障、所得税、福利支付、领养孩子、关系结束时财产的分割、医疗优惠、人寿保险、移民甚至出庭作证之特权都会有影响。（俄亥俄州丹维尔城的《商业新闻》就登过一篇文章，标题很让人困惑，“在配偶的证言使用上，同性恋者在法院打了败仗”。这里的配偶是另一个男子。）婚姻的这些附件在设计时想到的都是异性恋婚姻，特别是那种会有孩子的异性恋婚姻。无论这些附件是否适合同性恋婚姻的情况，但完全适合都不大可能。我们希望同性恋配偶同异性恋夫妇一样也享有领养孩子和监管孩子的权利吗？某个同性恋者也许会连续同一些病入膏肓的艾滋病病人结婚，目的是要让这些艾滋病人有权获得配偶的医疗优惠，对这样的情况，我们是否要未雨绸缪？这些问题都应当一件件地直面对待，而不是把所有的婚姻权利一次性赋予那些愿意接受婚礼的同性恋者，用这种一锤子买卖来取消这些问题。

所有这些要点没有哪一个一定会拒绝允许同性恋婚姻。但把所有这些要点在一起，这种拒绝则也许是一定的。同性恋婚姻的收益也许会超过其成本。尽管如此，由于在这个国家中，公众都敌视同性恋，而且还如此广泛，因此同性恋婚姻不可能成为一个现实的提议，哪怕是均衡看来，这种成本值得；也许应当把关注点转移一下，转移到某种居中的解决办法，这种解决办法要能满足同性恋者的大多数要求，同时又能应对我提出的那三个反对意见。

不奇怪，丹麦以及瑞典就提供了这样的模型。在丹麦称为登记合伙和在瑞典称为同性恋同居的实际上是一种合同，同性恋者可以用它来创立一种婚姻的类似物。丹麦法律甚至比瑞典法律走得更远

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一些，它把登记合伙放在婚姻法典的规定下面，只有那些与孩子有关的规定例外，尽管那里也已经提出了一个问题，即登记合伙者对其（他或她）合伙者的私人养老金是否具有像配偶一样的收益权。[51] 瑞典已经为同性恋同居者规定了一种准婚姻的地位，允许他们选择这一地位，其主要特点就是当他们散伙时平均分割我们国家称之为夫妻共同财产的东西。[52] 丹麦的进路很机械，它认定有没有孩子是区分异性恋婚姻和同性恋婚姻的惟一标志。这种瑞典的进路假定（我认为这样假定很现实）像是一种打算持续下去的同性恋关系也更像异性恋同居，而不大像异性恋婚姻。因此，瑞典人努力规范的、在他们国家极其常见的种种关系形式为我国那些希望共同生活的同性恋者提供了适当的模型，实际上，它也许还为异性恋者提供了一种日益具有吸引力的模型。

同性恋歧视，特别是服军役

314　是否应当允许同性恋者服军役的问题是一个更大问题的一部分，即是否应当禁止基于性偏好的歧视。提出这个更具体的问题，理由首先是，支持军队排斥同性恋的论点要比支持其他工作排斥同

---

〔51〕 Michael Elmer and Marianne Lund Larsen, "Explanatory Article on the Legal Consequences Etc., of the Danish Law on Registered Partnership." 这篇文章是1990年发表在丹麦法律杂志 Juristen 上的一篇文章的英译，可以从哥本哈根〔丹麦的〕全国男女同性恋者组织（Landsforeninggen for Bøsser og Lesbiske）那里得到这一杂志。巧合的是，在实施这一登记合伙法的头9个月中，有553对人登记了，其中119对是女同性恋者。Letter from Dorthe Jacobsen to John A. Shop, November 14, 1990. 这个进一步的证据证明了女同性恋确实要比男同性恋少。

〔52〕 Ake Saldeen, "Sweden: More Rights for Children and Homosexuals," 27 *Journal of Family Law* 295, 296 – 297 (1988 – 89); Mary Ann Glendon, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe* 276 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

性恋者的论点更强有力。因此，如果前者的论点失败了，那么就为全面的非歧视原则奠定了基础。

人们提出的反对军中有同性恋的主要论点有四个。[53] 我按说服力从弱到强的顺序一一列举。首先，同性恋者有可能受敲诈，因此透露军事秘密。这个论点很弱。不仅它不适用于那些已承认自己是同性恋的人（并且，那些成功掩藏了自己的人，事实上可以升至军队最高统率层，就像在普遍的政府中那样），而且也只有很少的军方人士可以接触到军事机密。

第二个论点是同性恋者一般说来不如异性恋者稳定。这一点也 315
许不错，但这与服军役有没有相关性却不清楚，并且这也有好几

---

〔53〕 下面的讨论部分依赖了一系列受国防部委托进行的顾问报告，但是当国防部收到时予以拒绝了。这些报告都研究了是否允许同性恋者在美国军中服役的问题。Theodore R. Sarbin and Kenneth E. Karols, "Nonconforming Sexual Orientations and Military Suitability" (Defense Personnel Security Research and Education Center, Report no. PERS－TR－89－002, December 1988); Michael A. McDaniel, "The Suitability of Homosexuals for Positions of Trust" (Defense Personnel Security Research and Education Center, Report no. PERS－TR－87－006, September 1987); McDaniel, "Preservice Adjustment of Homosexual and Heterosexual Military Accessions: Implications for Security Clearance Suitability" (Defense Personnel Security Research and Education Center, Report no. PERS－TR－89－004, January 1989). 又请看，Crittendon Report, "Report of the Board Appointed to Prepare and Submit Recommendations to the Secretary of the Navy for the Revision of Policies, Procedures and Directives Dealing with Homosexuals" (December 21, 1956－March 15, 1957). 国防部对军中同性恋者的正式立场见于，32 C. F. R. pt.41, App. A, ahat meanll (1989). 这是其关注的问题的一长串清单简述，对于这些问题国防部的官员都谢绝予以阐述。这些关系在一个加拿大空军的研究中有了某些更为详细的复述，这一研究部分依据了美国军方的立场，建议继续禁止同性恋者服役。Charter Task Force, *Final Report* (September 1986). 尽管如此，如同我们将看到的，加拿大政府自那以后放松了这一禁令。

有时还有人提出类似的论点来拒绝同性恋者有权加入警方。Childers v. Dallas Police dept., 513 F. Supp.134, 146－147 (N. D. Tex.1981). 这个意见顺带包含了我认为是支持把同性恋者排除在公职就业之外的最糟的论点："有可能，原告会受到他的工作伙伴的骚扰。"同上，页 142。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

点。首先，有艺术气质的、常常女性化的、也最容易有心理调整问题的同性恋者最不可能把当兵作为一个很有吸引力的职业，就像现在这样，当所有军队人员都是自愿者，而不是征兵者时，这是一个决定性的考虑因素。其次，如果说男同性恋者一般都比异性恋者在心理上更不适合军事生涯的话，那么女同性恋者一般又要比异性恋女子更适合这样一种职业。[54] 与男同性恋者女性化相对应，区分一般的同性恋者与一般的异性恋者的一个特征，就是女同性恋者的男性化，而这种男性化使她要比她柔弱的姊妹更适合当兵打仗，这也许可以解说，在女兵中，为什么女同性恋者的比例要大于男兵中的同性恋者的比例。[55] 第三，并且也最重要的是，军队雇佣士兵的原则并不讲先来后到。军方会筛选申请人，决定他们是否适合从军。如果这种筛选不是在某种程度上不能辨识那些不适合当兵的同性恋者的话，那么就没有理由用一个粗糙的筛选装置，把所有同性恋者都排除在外。克利腾顿报告（Crittendon Report）（注〔53〕）中就有一个很平实的声明，显然是海军的人事主管提出来的，认为，同性恋行为与无论是能力还是成就都没有相关关系。

316　反对允许同性恋在军队服役的第三个论点是，如果上级军官是同性恋，他也许会强迫下属为自己提供性便利；这是大西洋舰队司令敦促根除女同性恋者的根据。[56] 更宽泛的观点是，性私通可能

〔54〕 一家报纸的头条标题说尽了这一点：Jane Gross，"Navy is Urged to Root Out Lesbians Despite Abilities," *New York Times*, September 2, 1990, 9. 又请看，后注〔58〕。

〔55〕 Joseph Harry, "Homosexual Men and Women Who Served Their Country," in *Bashers, Baiters & Bigots* 117 (John P. De Cecco ed. 1985).

〔56〕 Gross，前注〔54〕。担心发生性行为是反对同性恋者在任何官僚、等级组织中工作的传统理由。Greenberg，前注〔18〕，页438；Ralph Slovenko, "Homosexuality and the Law: From Condemnation to Celebration," in *Homosexual Behavior*，前注〔47〕，页194，208。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

会降低军事运作的有效性。[57] 但是军方不顾同样的反对意见，还是接受了女兵，就已经越过了这道沟了。其实，无论任何时候，只要上下级之间有性利益，就会有性骚扰的潜在可能。很少有人把这种可能性当作支持性隔离的一个突出理由，用这个理由来排斥同性恋，看起来则更不像话。这并不是要否认海军以及其他军中有女同性恋团伙、有女同性恋欺负非同性恋的女下属，以及其他一些现象。性骚扰是一个现实，只是通常还不认为这个问题相当严重，还不至于必须一股笼统地把一帮子同事都赶出去，特别是，就像在海军服役的女同性恋者的情况那样，这些女同性恋者的能力表现高过平均值。[58] 同样不那么严重的事实是，同事之间有性利益会使他们在执行任务时分心：这就是一种小型的马库塞关于情色有颠覆性潜能的观点。

支持排除同性恋的第四个论点看上去最糟，但实际上最好。这就是，如果允许同性恋参军，异性恋者的士气，并因此军队的有效性，就会受损害。这个论点看起来最糟，是因为这一论点在形式上与支持在军队中实行种族隔离（直到1948年才废除）的论点完全一样。既然白人不想同黑人并肩战斗，那么就应当把黑人单独编队；既然异性恋者不想与同性恋者并肩战斗，那么也就应当把同性恋者统统关在军队之外。也许有人会认为，在对这一论点给予最起码的信任之前，我们应当调查一下异性恋者敌视同性恋者有什么根

〔57〕依据这一点，有人提出了一个论点，一个国家的军队越是强大，该国政府就越是可能努力压迫整个社会中的同性恋性态。请看，Christie Davis，"The Social Origins of some Sexual Taboos," in *Love and Attraction: An International Conference* 381，384－386（Mark Cook and Glenn Wilson eds. 1979）。

〔58〕大西洋舰队司令提到，对可疑的女同性恋者的调查常常是半心半意的，因为"经验已经向我们展示，那种僵化的海军中的女同性恋形象是努力工作、职业导向并愿意长时间投身工作的人，并且都属于司令部的最高职业军人之列"。我引证的这位司令宣言的文字是由国防部发布的。《时代》（前注〔54〕）周刊在引用时犯了有一点小错误，例如，用"履行者"替换了"职业军人"。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

据。这种敌视的根据是无知呢，还是偏见？是不是异性恋者认为同性恋者不能或不会打仗，或是同性恋者会强奸或诱奸异性恋者，或是同性恋的偏好会传染？没有理由相信，那些希望参军同时也通过了军方招兵的全部身体、精神和心理测验的同性恋者，在战斗力上，都不如异性恋者，会惹麻烦，或以其他方式削弱了军事绩效。人们都知道，第二次世界大战、朝鲜战争以及越南战争中都有许多同性恋者曾在军中服役，研究一下他们的从军纪录，就表明他们的表现平均说来同异性恋者是一样的出色。也许看起来，他们一定都是挑选出来的，是一个特别的群体，至少就他们能掩藏自己的同性恋行为而言，是如此。但是事实上，参加或继续在军中服务，并不要求同性恋者掩藏自己的同性恋性态；只是要求他们大多数不招摇过市就行了。

317 尽管现在还没有完整的数据，但依据国会议员戈利·斯达兹进行的研究，似乎在大英帝国以及一度曾是大英帝国殖民地（包括美国、印度、澳大利亚、新西兰和加拿大）以外的国家，多数都不想把同性恋者排除在它们的军队之外，包括一些很尊重军队的国家，比方说，法国、德国、瑞士和瑞典。[59] 在第二次世界大战期间，

---

〔59〕 其他不排除同性恋加入军队的国家还有丹麦、挪威、芬兰、荷兰、比利时以及西班牙。我没有其他国家的信息，希腊除外，希腊是排除他们的。有些不排除的国家也对同性恋加以限制，似乎对异性恋者没有直接的类似限制；例如，瑞士军队禁止同性恋形成“团伙”。加拿大似乎正在背离自己的排除政策。根据一项加拿大已经采纳但又在进一步研究的临时政策，它并不解雇那些被发觉进行了同性恋活动的军队成员，但是对他们作了一些职业限制。我想，它不准许一个已知的同性恋参军。

然而，底比斯的圣军——皮奥夏军队的精华，也是古希腊最好的军队——并不是支持我国军队在有关同性恋政策上自由化的一个贴切先例，且不说过去 2 500 年中战争与社会的所有挑战，这些圣军就是由一些男人和他们的男孩情人组成的。Christie Davies, “Sexual Taboos and Social Boundaries,” 87 *American Journal of Sociology* 1032, 1055 – 56 (1982)。如果我对古希腊同性恋性态的分析是正确的，那么这些男人（以及男孩）中大多数，按照我们今天对这些词的用法，都是异性恋者。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

德国军队就被认为是（不是因为它们不理睬纳粹对同性恋的迫害，而恰恰是因为纳粹的这种迫害）同性恋者的庇护所，因为军队指挥太忙了，因此无心努力清除同性恋者；很明显，德军没有把同性恋者当作对有效军事行动的威胁。看起来，所谓同性恋者不会或不能打仗的说法是一种谣传，与犹太人和黑人不会或不能打仗的说法一样荒唐。此外，即使是军队的同性恋者确实降低了军队的绩效，人们还不得不首先追问，它到底降低了多少，然后才能决定允许同性恋者当兵的成本是否超过了其收益。军队的这些收益中会包括，实施排斥同性恋者政策所需的成本节省了、士兵的供应扩大了、实行征兵制时虚报自己是同性恋者的动机减少了以及由于认为同性恋者也适合在需要责任并且很危险的岗位上为国服务，因此同性恋者的自尊也提高了。

那么，为什么我又认为这个允许同性恋者参军会影响异性恋士兵士气的论点是赞同排斥同性恋者的一个很好的论点，而不是一个可耻的、应当当即抛弃的论点呢？因为士气问题是可以同排斥同性恋有什么好处的问题分开的。让我们假定，美国士兵已经接受了这个非理性但又无法动摇的信念，十三日星期五发起进攻会带来灾难。那么，这个信念本身就是一个事实，军事统帅在安排进攻日期时就有责任把这一事实考虑在内。如果十三号星期五发起进攻非常重要，那么，他也许就要努力教育士兵摆脱他们的迷信；但如果不是非常重要或者是这一迷信非常顽固，也许他会认为，最好是接受这一点。在同性恋问题上，情况也是如此。到 1981 年时，荷兰人当中，认为同性恋行为很肮脏、不轨或反常的百分比已经降到了 10%以下。[60] 因此，他们不再排斥同性恋者当兵，也就不奇怪了。对于美国人来说，根据本书第 2 章的统计数据，相应的数字可能是 70%。在一个抽样调查的样本中，有 62%的异性恋老兵认为不应 318

〔60〕 Tielman，前注〔10〕，页 14。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

允许同性恋者在自己军中服役，只有12%的认为应当允许（其他的则不确定）。[61] 一个主要的理由就是，一想到有某个同性恋者会看到自己赤身裸体，这些异性恋者就很恼火。这个理由看起来很傻，但不管怎样，你不可能简单地假定、宣布同性恋者也适合在军中服役，不会给士气带来任何麻烦。请记住，我们的军队是什么时候整和的，是军中单独编队的黑人在第二次世界大战中证明了自己之后；也要记住，在我们的军队中，今天在某种程度上，妇女仍然是隔离的。此外，还要考虑更大的公众：想到操纵我们的核弹仓库的某些士兵也许是同性恋者时，公众会不会变得歇斯底里起来？[62]

319 确实，并不是所有允许同性恋参军的国家都像荷兰、丹麦和瑞典那样宽容。瑞士就持一种保守的性伦理，与美国的性伦理很相似。芬兰显然也不像瑞典对同性恋者那么宽容。[63] 西班牙在许多性的方面都很保守，尽管轻蔑地宽容了同性恋行为，如同我们知道

---

〔61〕 Paul Cameron, Kirk Cameron, and Kay Proctor, "Homosexuals in the Armed Forces," 62 *Psychological Reports* 211, 217 (1988) (tab.4)（对于非老兵来说，相应的数字为41%和25%）。这一样本有多大代表性，受到了质疑。David F. Duncan, "Homosexuals in Armed Forces: A Comment on Generalizability," 62 *Psychological Reports* 489 (1988); Myron Boor, "Homosexuals in the Armed Forces: A Reply to Cameron, Cameron, and Proctor," 62 *Psychological Reports* 488 (1988). 这一调查中提出的一些问题是有导向的，例如："如果你赤裸着或者你的生殖器在一个公共场合暴露在外（例如厕所、浴室或浴房），如果你注意到某个与你同性别的人在看着你，并从你的裸体中感到一种明显的性快感（比方说，因为你的身体而'兴奋起来'），你会如何反映？" Cameron, Cameron and Proctor, 页212。但是如同邓肯现实地评论的，"如果美国公众的观点与卡么隆等人报告的现象非常相似，我不会感到奇怪。" Duncan, 页489. 加拿大的研究建议，禁止同性恋者在加拿大军中服役，这一建议完全建立在对士气的考虑之上，例如异性恋者想到统率自己的军官是同性恋者时会感到不快。Charter Task Force, 前注〔53〕, vol.1, pt.4, 页8.

〔62〕 William P. Snyder and Kenneth L. Nyberg, "Gays and the Military: An Emerging Policy Issue," 8 *Journal of Political and Military Sociology* 71, 81 (1980). 有些可能是同性恋者，但是可以说是非正式的。

〔63〕 Thomas Fitzgerald, "Gay Self-Help Groups in Sweden and Finland," 10 *International Review of Modern Sociology* 15 (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的，这是地中海文化的一个特征。然而，这些军队没有哪一只在任何方面和我们的军队一样强大，而这一点差别也许就很重要（这是一种“手指按着核按钮”的论点），就总体来说，正是那些更为宽容的国家允许同性恋者当兵，而那些不大宽容的则不允许。美国就属于那些不大宽容的国家之列。

我们的军队政策的另一个支柱是这样一种焦虑（而这本身有一部分就是我们社会敌视同性恋性态的结果）。这就是许多异性恋男子都很关切自己的异性恋性态。这里有一种潜藏的担心：也许自己骨子里就是他们其中的一员。在像军队这样传统上最典型的全是男人的社会场景中（今天，在战斗群体中，情况仍然如此，妇女仍然被排除在外），这种担心加剧了。在这些场景中，男人之间有了强烈的情感联系，尽管一般说来不是情色的联系。对他们来说，很重要的一点，就是不能越过这个界线。不让任何“越界者”呆在军队中，这样一项官方政策，会有助于保证继续这个界限。

但故事还不就这样完了。1989 年的一个盖洛普调查中，有 60%的回答者认为应当允许同性恋者在军中服役。[64] 警察是准军事组织，但是纽约市、旧金山以及洛杉矶的警察都已经对公开的同性恋者敞开了，并且也没有什么异常。并且大学校园内，男女宿舍同楼以及浴室共用的经验都表明，废除了性别隔离并不激发情欲，而情况常常是相反。

怀疑军中废止同性恋禁令会给士气带来很大很多麻烦的说法的最重要理由却很简单，这就是，现在已有大量同性恋者在军中服

---

〔64〕 Michael r. Kagay, “Homosexuals Gain More Acceptance,” *New York Times*, October 25, 1989, A24, 该文讨论了 1989 年 10 月的盖洛普报告的第 89 号。只有 47%的回答者认为，应当允许同性恋者在高中教书。Gallup Report, 页 15。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

务，而并没有造成什么重大的困难。[65] 这些男女同性恋者中，有些对异性恋战友和上峰掩藏了自己的同性恋行为，但也有许多人没有掩藏。然而，他们大多都被军队接受了，一般都没有什么大惊小怪，除非是他们被抓住了或是在其他方面行为不当（而异性恋者也会因相应的不当的性行为招来麻烦）。这种情况就像是在 1948 年前，也有大量黑人士兵在混合连队服役，根据是这样一个拟制，即他们实际是白人。

320 因此，这里有很好的论点支持废止同性恋者不得在军中服务的禁令，但是这里也有一些很糟糕的论点。比方有人说，这样做会有重要的教育效果，会很快消蚀异性恋士兵对同性恋者的敌视，并且事实上会消蚀普通公众对同性恋者的敌视。确实，同性恋者不会像异性恋者预期的那样表现很糟，并且事实上也许是表现同异性恋者完全一样好。此外，也有证据证明，同同性恋者一起工作会促进宽容，[66] 尽管这一证据很难解释，因为这里的因果关系可能是相反的：那些宽容的人更容易同同性恋者一起工作。但削弱这一点的恰恰是，已经有相当数量同性恋者在军中服务了。正式承认他们在军中合法具有渐进的教育效果，尽管这效果也许很少。并且，即使效果很大，这也仅仅是提出了一个问题，而不是回答了这个问题，即是否应当要求军队成为一个启蒙公众的机构，而以某些尚不确切了解的军事战斗力损失为代价。尽管美国军队在波斯湾战争中表现出

---

〔65〕 事实上，有一个研究发现，在第二次世界大战期间，美国军中服务的男同性恋之百分比同女同性恋者的百分比一样。Harry，前注〔55〕。显然，任何排除同性恋者的趋向都被因同性恋者申请婚姻或子女豁免的资格减少抵消了。在一个全都是自愿者的军队中，我们会预期男同性恋者的数量要低十，而女同性恋者的数量要高于，有婚姻或子女豁免的征兵制军队。

〔66〕 Ramsay, Heringa, and Boorsma，前注〔11〕，页 131。参见，William Paul, "Social Issues and Homosexual Behavior: A Taxonomy of Categories and Themes in Anti-Gay Argument," in *Homosexuality: Social, Psychological, and Biological Issues* 29, 47 (William Paul et al. eds. 1982).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

色，但在如何实现军事有效性的问题上，美国军方有很长的麻烦史，并且这些麻烦当然可能是巨大的生命和金钱损失。如果我们给军方分派一些社会工作，我们也就给了它一个借口，为什么自己未能实现战斗有效性，或许我们还会遇到这样的风险，即让它染上一种对一般非军事事务的偏好。

随便说一句，在论辩是否要继续在军中禁止同性恋者时，军事上的出色表现是一柄双刃剑。一方面，它减轻了人们对我们的军队战斗力的许多关切，证明了军队有能力把大量黑人、其他少数种族群体成员以及妇女都整合进来，并且不丧失战斗力，因此，为什么它们不对同性恋者也同样这样做，并同样获得成功呢？（并且，无疑，我们的波斯湾远征军中有一定数量的同性恋者，履行任务也一样很好。）而另一方面，军队的表现越好，民事判断要服从军方判断的论点也就越强，而军方的判断之一就是应当禁止同性恋者在军中服务。

尽管同性恋者只要言行审慎，就可以在美国军中服役（哪怕对他们有正式的禁令），但废除这一禁令对他们的自尊还是大有好处（因为说某人不适合为国家服务是很糟的，除非是他们真不合适，而这里的情况又并非如此），并且也是向社会公正迈进的一步。但是成本如何？这个问题没办法给出任何令人确信的估计，因为这种分析具有虚拟事实（counterfactual）的特点。我们需要一个实验，而这导致我提议采纳加拿大的进路，在不放松禁止征召同性恋者在军中服役的禁令的情况下，允许他们一旦进来了就继续待下去（可以附带或不附带某些职业限制），当然了，前提是他们不得进行哪怕是异性恋也会因此被踢出军队的不当行为。对新申请服役者和现有军事雇员的这种区别对待就像对非法移民的大赦一样，也像允许 321

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

对申请工作者比对在职雇员进行更随机的吸毒检测一样。[67] 经验会展示，承认已知的军中同性恋是否损害了对军队战斗力有影响的军队士气或其他因素，并因此会为确定地解决是否允许同性恋者服役的争议提供指南。

不论我们应如何前行，我们至少都应废止支持军队排斥同性恋者的一些孱弱论点，因为有人更没有道理地用这些论点来禁止同性恋者获得其他工作。对讹诈和不稳定之关切结合在一起，为许多要求有安全机密要求的岗位（无论是政府的还是在私人部门的）拒绝同性恋者提供了传统的理由。[68] 这些理由都很弱，不仅在理论上，而且在证据上，均如此。因为，如果有人查查有关间谍、破坏以及其他形式的叛国罪的文献，就会发现（尽管说的很耸人听闻，[69] 散发着当时认为同性恋和叛国密不可分的时代气味）没有什么证据

---

〔67〕比较一下下面两个案件，Harmon v. Thornburgh, 878 F.2d 484 (D. C. Cir.1989), Willner v. Thornburgh, 928 R.2d 1185 (D. C. Cir.1991).

〔68〕Gregory M. Herek, "Gay People and Government Security Clearances: A Social Science Perspective," 45 *American Psychologist* 1035 (1990); Note, "Security Clearances for Homosexuals," 25 *Stanford Law Review* 403 (1973).

〔69〕"关于同性恋者在政府工作的危险，通常给出的理由都是，他们的性倒错使他们容易受讹诈。……希尔特（Schilt）医生，认为这个风险不如同性恋者本身的性质更重要。希尔特引用了米切尔（Mitchell）〔叛逃到苏联的一位国家安全机关的雇员〕作为例子，他指出这样一种格局，即同性恋者没有罪孽感，他们感到自己属于一个超越权威和道德的更高的人类秩序。" Sanche de Gramont, *The Secret War: The Story of International Espionage since World War II* 395 (1962). 参议员约瑟夫·麦卡锡（Joseph McCarthy）也大力想从政府工作人员中查出同性恋者。John D'Emilio, *Sexual Politics, Sexual Communities: The Making of a Homosexual Minority in the United States* 1940 – 1970 41 – 49 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

表明同性恋行为在叛徒中特别流行。[70] 很难提出一个很有说服力的论证：应当拒绝一个满足所有安全机密要求的智识、心理以及其他标准的已知的（因此不会受到敲诈）同性恋者。

至于是否应当允许同性恋者从事涉及与未成年人有密切接触的工作，例如学校教学以及体育教练的工作，我把这个问题推迟到本书第14章讨论强制性行为和诱奸时讨论。反对派的主要论点是，即使同性恋者的行为完全正当，他也不适合作为对自己的性认同不确定的异性恋青少年的角色模范；如果让他作模范，也许会影响青少年偏向同性恋那一边。[71] 值得怀疑的也许是，处于这种很特别的剃刀边缘的青少年是不是很多，我在前面已经说了一些怀疑的理由；但不管怎么说，在是否允许同性恋者领养或以其他方式获得孩子监管权的争论中，这都是一个需要考虑的因素；我将在本书最后一章讨论这个问题。在把这些问题都理清楚之前，一股脑儿地禁止同性恋工作歧视也许还不成熟。 322

这就把我带到了本章的最后一个问题：禁止种族和性别以及其他被认为令人反感的歧视的法律，例如1964年《民权法案》的第7章，[72] 是否应当延展开来，乃至把同性恋者也包括在内。这种延

---

〔70〕查普曼·平切尔就这样作出结论，请看，Chapman Pincher, *Traitors: The Anatomy of Treason* 103 (1987). 尽管他猜想出了这样一个结论，即某些著名的英国同性恋叛徒，例如安东尼·布朗特（Anthony Blunt）和加尔·伯格斯（Guy Burgess），他们由于被标记为不轨者和罪犯而愤怒，这一点事实上也许事先已经预先决定了他们会叛国。然而，显然有理由认为，传统上就是在外交和秘密工作中利用同性恋。Tripp，前注〔9〕，页216－221。（一本与这个问题完全无关的书还比较了被当作异性恋者的同性恋者"扮演了双重间谍"。Brian Pronger, *The Arena of Homosexuality: Sports, Homosexuality, and the Meaning of Sex* 113 [1990]）。在这种情况下，我们会预期，有相当数量的叛徒是同性恋者，不是因为同性恋者因天性比异性恋者更容易叛变，而是因为他们受到了秘密工作的青睐。

〔71〕有关相反的论点，请看，Dorothy I. Riddle, "Relating to Children: Gays as Role Models," 34 *Journal of Social Issues* 38 (1978).

〔72〕42 U. S. C. § 2000.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

伸并不必然与同性恋者也许不适合某些工作这样的信念前后不一致；因为可以规定一些例外。事实上，就种族歧视以外的所有其他歧视而言，第7章已经包含了一个笼统的例外，适用于这样一些情况，即在这些有争议的工作中，特殊的性别、民族、宗教以及其他（任何非种族或肤色的）要求条件都是真诚的；异性恋偏好也许是从事某些工作一个真诚的限制条件。

323 是否把这一反歧视法律延伸涵盖对同性恋的歧视，可以有两种方法来处理这个问题。首先是要问一下，鉴于第7章以及同类的法律，是否有任何理由把同性恋者排除在某个受保护的范畴之外，这个范畴已经包括的，不仅有种族、宗教以及族群群体，而且还包括了妇女、身体和精神残疾者、所有40岁以上的工人以及在某些情况下甚至还包括了年轻健康的男性“有特权的白人”（WASPs）？[73] 对同性恋者的歧视是否比对任何这些群体成员的歧视更少、伤害更小或更少非理性因素？答案是否定的。[74] 但处理这个问题的第二种办法是问一下，有一个禁止就业歧视的法律好不好。我承认对这一点，我持怀疑主义。[75] 要解说我为什么怀疑，我就得越出一本关于性态的著作的适当范围，因此还是让我只是说，对同性恋者受到的工作以及其他生活领域中的歧视是否要提供法律保护，这个问题是一个要大得多的问题的一部分，而这个大问题与性偏好没有什么特别的关系。但是，请注意，反歧视法鼓励的（当不作禁止积极补偿行动的解释时！）积极补偿行动政策给白人男同性恋者带来了

---

〔73〕 因为只要这种歧视与一个真实的积极补偿行动计划无关，一个白人可以抱怨说自己受到歧视，优待了黑人。McDonald v. Santa Fe Trail Transportation Co., 427 U.S.273 (1976); Rucker v. Higher Educational Aids Board, 669 F.2d 1179 (7th Cir.1982).

〔74〕 Martin P. Levine, “Employment Discrimination against Gay Men,” in *Homosexuality in International Perspective*, 前注〔29〕, 页18。

〔75〕 请看，我的论文，“The Efficiency and the Efficacy of Title VII,” 136 *University of Pennsylvania Law Review* 513 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

新的压力，因为这个政策减少了白人男子的工作机会，而又没有给白人男同性恋者任何保护，保护他们不是首当其冲地承担起因工作机会减少带来的冲击。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第十二章

法院内的性革命

324 在1965年到1977年间，联邦最高法院在一系列判决中创造了一种性或生育自主的宪法权利，联邦最高法院称其为私隐的权利。这些决定构成的格局很像是本书讨论的“道德无涉的性”的模型。后来，联邦法院又削减了这种权利，削减到（在写作本书时）私隐权的未来很令人怀疑。除了这些私隐案件外，联邦最高法院在这个性自由至上的时期，依据各种其他的宪法材料，例如言论自由，也废除了对性自由的一些额外限制。

性自由至上主义在联邦最高法院的兴衰已经在法律评论和著作中激起了数量惊人的评论，这些评论关注的主要是：就宪法教义而言，联邦最高法院的决定是否坚实。我对这个问题只有边缘的兴趣，因为这个问题不仅取决于有关性态的事实和信念，而且取决于有关解释、先例的力量以及联邦体制性质的种种观点。我的主要兴趣在于理解在联邦最高法院以及其他法院中展示出来的关于性的争议，是什么动力或力量推动了联邦最高法院先是成为这场性革命的旗手，后来又迟疑起来了。[1]

---

〔1〕 关于这些案件的一个很有帮助的介绍，请看，Bruce C. Hafen, “The Constitutional Status of Marriages, Kinship, and Sexual Privacy – Balancing the Individual and Social Interests,” 81 *Michigan Law Review* 463 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

从格里斯沃德诉康涅狄格州案到若伊诉韦德案

第一个值得注意的案件是1965年决定的格里斯沃德诉康涅狄格州案。康涅狄格州规定任何人“为了防止怀孕的目的，使用任何药品、医药用品或器具”都是犯罪。[2]该法律对已婚者也不例外。两位被告，康涅狄格州双亲计划联盟的执行主任，以及该联盟为测试该法是否合宪而在纽黑文刚刚开设的生育控制诊所的医学主任，因向已婚者提供有关避孕的建议，并且为已婚妇女开了避孕用品，被认定有罪，各自被罚款100美元。联邦最高法院认定该法当适用于已婚者时是违宪的。大法官们提出了不同的司法意见（一共六个），细致辩论了这样一个问题，即美国宪法中是否有任何规定也许可以赋予已婚夫妇使用避孕用品的权利。由大法官威廉·O·道格拉斯撰写的倍受批评的多数派意见很坦白地承认，没有这样的规定。但是，道格拉斯注意到宪法中有些规定确实保护了这种或那种形式的私隐，例如，宪法第三修正案就限制和平时期在人们家宅中驻军，宪法第四修正案保护人们的人身、文件、物品和住宅不受不合情理的搜查和没收，因此他在作为整体的宪法文件中发现了一种未明言的“婚姻私隐权”。[3]

这个司法意见很奇怪，对婚姻的目的，以及为什么可以认为禁 325
用避孕用品干预了这些目的，它都保持了沉默。本书的分析应当有助于我们理解，一个限制婚内避孕性交的制定法可能会削弱伴侣型婚姻，因为这种禁令实际上是对婚内性行为征收了一种税；并且，

---

[2] 381 U. S. 479，480.

[3] 事实上，这一术语是在一份附和意见中引入的。同上，页486。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

今天要比颁布《权利法案》时更为明显的是，伴侣型婚姻是这个国家的主导婚姻形式。事实上，当提到婚姻时，我们就指伴侣型婚姻。因此这一制定法可以说是反婚姻的。当道格拉斯特别强调——部分是为了把此案同宪法第四修正案更紧密联系起来——“允许警方搜查婚室的神圣领地，查找使用避孕用品的迹象”令人非常反感时，他就暗示了这一点。[4] 但这是司法的一种过分反应。因为自1937年以来就一直留在书中的这部康涅狄格州制定法（但是，它承继的是1879年通过的一部类似制定法），从来也没有对已婚者实施过，或者甚至不曾对任何其他类型的避孕用品使用者实施过。该制定法并不禁止制造、进口或销售避孕用品；并且尽管从原则上看，避孕用品的制造者、进口者和销售者都属于违反规定使用避孕用品者（使用避孕套例外，因为这既是疾病预防用品，也是避孕用品）的协助者和怂恿者，但是这一制定法对供应商的实施并不比对使用者更强有力。而且，也没有任何努力防止医生开出子宫膜以及其他女用避孕品的处方。

326 这一制定法的惟一用途，同禁止协助和怂恿使用一起，就是要阻碍生育控制诊所的建立。在这一方面，这一制定法，就像我在本书第7章中提到的，是完全有效的。这类诊所的主要客户都是社会下层的妇女。[5] 中产阶级妇女更喜欢到私人的妇产科大夫那里寻求有关避孕的建议，开出有关避孕用品的处方。没有任何人提出康涅狄格州的该制定法对中产阶级妇女有一丁点儿影响。只有那些比较贫穷的妇女受到了影响。

---

〔4〕 同上，页485－486。

〔5〕 Norman E. Himes, *Medical History of Contraception* 357（1936）（“美国的生育控制诊所主要为工作阶层服务”）；Linda Gordon, *Woman's Body, Woman's Right: A Social History of Birth Control in America* 288－289（1976）；Elise F. Jones et al., *Pregnancy, Contraception, and Family Planning Services in Industrialized Countries* 108（1989）。我说的不是人工流产诊所；它们出现的更晚。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

大多数州对避孕用品都有所限制，例如只允许许可经营的药店向顾客出售这些用品，但是，只有马萨诸塞州有一部同康涅狄格州类似的制定法，试图禁止避孕用品的使用。[6] 这些制定法之所以存活了下来了，主要是因为马萨诸塞州和康涅狄格州天主教教会的力量。确实，这些制定法当初都不是出自天主教。道德纯洁运动并不是天主教的运动；事实上那是一个反天主教的运动。但是到了20世纪60年代，大多数新教徒都从反对生育控制转向支持生育控制了。这时，至少就大多数教派来说，只有天主教教会和忠实的天主教信徒才支持这部康涅狄格州的制定法。[7]

联邦最高法院的大法官们既没有提到这部康涅狄格州制定法很罕见，没有提到该法的分配性影响（即仅仅影响到穷人），也没提到天主教教会在该法存活下来中所起的作用。确实，许多法律人都不认为教会的作用有多大。一般都认为，仅仅因为某个制定法体现了基督教道德，就应当把该法当作建立宗教（为宪法第一修正案禁止）而推翻，这种论点是很糟的。因为有许多完全无可挑剔的法律，例如，禁止谋杀的法律，都建立在基督教道德的基础上。但这种说法也不大正确。因为，谋杀是一种道德过错，这种理解并不是基督教的创造，也不是圣经十戒的犹太作者的创造。所有已知的社会都有一种谋杀（即无法认可地杀死一个人）的概念，因为如果没有这个概念，任何社会都不可能有效运作。然而并不是所有的社会

---

〔6〕请看美国双亲计划联合公司（在美国联邦最高法院）的诉讼摘要，这是格利斯沃德诉康涅狄格州案的专家证言，App. A.，页19A－27A，其中列举了的这些制定法以及对其中规定的全部概述。马萨诸塞州的制定法是在埃森斯塔特诉拜尔德案推翻的，后面会讨论，一个尽管看起来限制并不很多的纽约州制定法是在凯利诉国际人口服务组织案中推翻的，也将在本章后面讨论。

〔7〕除了本书第7章中的参引文献外，又请看，C. Thomas Dienes, *Law, Politics, and Birth Control* 142－147（1972）. 然而，迪尼斯还指出，在20世纪60年代，有组织的天主教徒支持法律禁止避孕用品的力量衰减了。同上，页196－197。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

都是犹太/基督教的社会。在基督教道德与异教文化的道德之间是有一些差异，例如，在溺婴问题上。但是这些差异都是历史的。今天，禁止溺婴在文明社会是普遍的，并不只是基督教社会才禁止。基督教徒在这一点上也许是创新者，但是这种创新已经弥散开来了，如今已经是人类的共同特点了。

327 但禁止已婚者使用避孕用品则不是这么回事。到 1965 年时，这只是天主教教会这一教派的立场，大多数美国人都已经拒绝这一立场，并且也只是在两个州还作为实在法保留着，因为在这两个州，天主教会还有足够的力量来避免撤销该法律——有足够力量不撤销这一法律，但没有足够的力量有效实施这一法律，只是对生育控制诊所的限制除外，因为对生育控制诊所，只要有最起码的执法就足够了。（反对人工流产，也有很强的宗教意味，但是其基础要广阔得多；不能把反人工流产仅仅视为某个教派的事业。）因此，穷人，可以说是那些最需要避孕的人们在获取有效避孕必须具备的信息和用品时受到了阻碍。[8] 并且他们受到的阻碍是因为宗教教义的原因，而不是为了推进任何言之成理的世俗目标。在此案中，没有人提到康涅狄格州人烟稀少，也没有人提到大家庭要比小家庭更幸福，或已婚者了解了避孕手段就会增加通奸行为。该法适用面之广泛也令人吃惊，而支持这种广泛适用的最好论点只是，如果对

---

〔8〕 生育控制诊所带来了来访妇女成功怀孕人量增加。Himes，前注〔5〕，页 386（1936）（成功率从 55% 增加到 90%），因为教育水平与使用避孕用品之间有很强的正相关。Robert T. Michael, "Education and the Derived Dmand for Children," 81 *Journal of Political Economy* S128, S140 – 161 (1973); Mark R. Rosenzweig and Daniel A. Seiver, "Education and Contraceptive Choice: A Conditional Demand Framework," 23 *International Economic Review* 171, 197 (1982)，并且生育控制诊所实际上为低收入　并因此平均说来教育很差的妇女提供了一些补救性教育。更重要的是，如果当时没有这些诊所，人工流产的数量可能会增加，因为人工流产和避孕是（主要的）替代。Theodore Joyce, "The Impact of Induced Abortion on Black and White Birth Outcomes in the United States," 24 *Demography* 229, 231, 241 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

已婚者开了口子，那么，从实践上来看，就不可能对私通者实施该法（联邦最高法院也从来没有质疑各州追求防止婚外性交之目的的恰当性）。生育控制诊所会明里为已婚夫妇服务，但事实上为所有来访者服务。这些诊所可以逃脱协助者和怂恿者的法律责任，只要他们在形式上把自己的服务限定为已婚夫妇就行，但事实上，只要他们不要求出示已婚证据，就可以同时为未婚者服务，而该州对这种现象会毫无应对措施。

这是支持该制定法的最佳论点，但并不是一个很好的论点。州不仅可以规定生育控制诊所要求客户出示已婚证据，就像规定酒吧要客人出示年龄证据一样，而且，这一论点还硬说州渴望有效地实施该法，而看起来州很是没有这种愿望。康涅狄格州的检察官，或许也为这一不合时宜的法律感到羞愧，并不愿意积极执行这一法律。因此，受威胁的只有生育控制诊所，因为它的性质就要展现自己作为协助和鼓动避孕用品使用之机构的地位。在很大程度上，这部法律是一个声明，一个符号；但这样说它并不必然是一种批评（尽管这个论点反对以迫切要求执法作为对已婚者适用该法的理由）。对于那些执行不力或根本没有执行的法律，有时人们的辩解是，这些法律只是表达了一些具有劝说效果的道德原则。法律有劝说效果，法律人当中事实上有这样一种信仰，就像我们在上一章讨论反肛交法讨论时看到的，尽管这个命题也许是错误的。[9] 但是我在这里想说的是，康涅狄格州的这部反避孕法提出的惟一“陈述”就是，在康涅狄格州，天主教教会暂时有足够的力量获得官方的支持，坚持一种不受人们欢迎的天主教教义。人们不能把这种力量等同于民主的偏好。一个激情满怀的少数群体常常可以让一部对

〔9〕 Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence* 213－215 (1990)。人们拒绝从法律中获得提示的一个突出例子就是鲍尔斯诉哈德威克案对人们看待同性恋者的态度没有影响。请看后注〔56〕。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

多数人不利的立法通过，甚至更常常可以阻碍撤销当年曾经获得但如今已不再获得多数派支持的立法。最后，就这部制定法不只是一种陈述而言，它还是对穷人的一种压迫。

328 我不是说，可以让法院把各州和联邦的刑事法典都翻一遍，查查有哪些制定法的颁布和保留可以追溯到教派的压力，并以“建立宗教”为由推翻这些制定法，而且，我也没有兴趣参加进来，为格利斯沃德案决定搜寻出某个令人信服的法律教义理由。我怀疑到底有没有这样的理由。但是，难道法律分析就这样结束了？一部宪法，如果不能废除如此令人反感、压迫人、可能不民主并且是教派的法律，这会显示出宪法本身就有一些重大的空白。也许这就是我们的——甚或是任何——成文宪法的性质；但是，法院是有权的，至少它可以填补这些比较显眼的空白。是否有人真的内心深处认为，对宪法就应当这样做字面解释，乃至允许每个可以想像的、并不违反某个具体宪法条款的法律存在呢？这会意味着，一个州可以要求每个人都结婚，要求每个人每月至少有一次性交，或是州可以夺走每对夫妇的第二个孩子，把他安置在寄养家庭。当然，没有哪个州可能做这种事情；并且如果州有可能这样做，那也会证明这个国家要有这样一种道德观的改变，乃至我们现有的制度无法给予指导。然而，哪怕是有宪法创制者不曾预见和不曾明确禁止的具体暴政，但想到在我们和立法暴政之间还有法院站在那里，我们也会感到放心。但是，这也不可能是分析的结论。我们很快就会看到，后来有关性自主的法理进程显示出，司法对这部成文宪法所做的堵漏趋向于突破填补空白和堵漏这样一些隐喻中隐含的温和限定。并且，如果当初联邦最高法院没有插手，这部康涅狄格州的法律很有可能几年内就会被撤销，因为当时全国都有强烈趋势，反对这种法律，因为（这一点当然也许是与之相关的）事实上，当时天主教的组织化努力，想保存剩下来的禁止避孕用品的法律禁令，都正在失去动力（请看注〔7〕）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

7年之后，有了爱森斯塔特诉拜尔德案的决定（*Eisenstadt v. Baird*），[10]格利斯沃德案的生发性潜能变得很明显了。在该案中， 329
被告被认定有罪，说是被告在同一位未婚妇女进行有关生育控制的谈话中，给了这位妇女一包杀精泡沫，因此被告帮助了并鼓动他人违反马萨诸塞州的反避孕用品制定法，而自格利斯沃德案以来该法的适用一直都限于使用避孕用品的未婚者。为了确定法律对已婚未婚人员的处理不同是否很专断，因此没有给予法律的同等保护，联邦最高法院首先追问的是，这种差别处理是否有道理，是否是遏制私通的一种办法，而依据马萨诸塞州的法律，私通是一种轻罪。答案是否定的。因为，该法为预防疾病的目的允许向已婚和未婚者同样出售避孕用品；已婚者也许会（事实上，通常会）在通奸中使用避孕用品。并且，违反该制定法的最高刑是5年，这与对私通的90天最高刑相比很不相称。联邦最高法院还暗示，对一种轻罪来说，怀孕以及生下一个不想要的孩子本身也是一种不相称的惩罚。联邦最高法院最后结论认为，“不可能合乎情理地”把遏制私通“作为目的禁止向未婚者分配避孕用品”。[11]

联邦最高法院在这里的每一点都有漏洞。首先，对提供非法物品或服务者惩罚要比对购买者和使用者更重，这种情况很常见。很相关的例子就是，依据许多禁止卖淫的制定法，嫖客根本不犯罪，因此对卖淫者的惩罚要比对嫖娼者重无数倍。对私通惩罚更重的做法会很荒谬，因为这种犯罪不大，对其处理最好也许是间接的。其次，该州并没有打算用怀孕和生不想要的孩子来惩罚私通；而是希望，怀孕和有不想要的孩子的前景会遏制私通，尽管更可能发生的后果之一是，诱使私通者使用避孕套。至于私通者有可能私通却不违反该制定法，以及已婚者可以用避孕用品来通奸，这些事实则正

〔10〕 405 U. S.438 (1972).

〔11〕 同上，页450.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

显示了该制定法，就像大多数制定法一样，并不追求以排除其他竞争性价值来实现其目的，因此也就不像它排除这些价值追求这一目标时那么有效。并且，该州似乎也不是想豁免已婚者；而是在格利斯沃德案之后，它已经没有其他选择。并且，豁免避孕套也没有根本损害该制定法的完整。该州有预防疾病的利益，也有防止私通的利益，由于通奸并非无受害人的违法行为，又是离婚的一个理由，或许遏制通奸要比遏制私通更容易，根本不需要设置避孕的障碍；在这种情况下，不必认为已婚者有豁免就彻底摧毁了该制定法的目标。更重要的是，由于避孕套并非每个人避孕的第一选择，而且在艾滋病幽灵踏上这块土地之前情况就是如此，因此，以法律阻碍避孕用品的提供会提高私通的成本，并因此会减少私通的发生率。

真正反驳马萨诸塞州的这部制定法的并不是该法不能遏制私
330 通。它会遏制一些。事实上，它要比规定私通为轻罪（实际上无法实施）的制定法（没有人质疑这样一部法律的合宪性）更能遏制私通。联邦最高法院剥夺了该州惟一可能有效反对私通的武器。也许会有人说，即使该法确实遏制了任何私通，成本也太高，因为这会导致更多的怀孕和更多的不想要的孩子；但这种说法也不是真正反驳了禁止使用避孕用品的制定法。尽管婚前性交中有很高比例都会导致怀孕，但这种类型的性交会更少；就人们了解到的情况而言，这两种后果会相互抵消，因此，怀孕和不想要的孩子之出生都还是一样多，尽管瑞典的经验并非如此。因此，真正反驳这一制定法的意见在于，遏制婚前性行为没有什么好的理由，婚前性行为一般说来是一种无害的快感渊源，对于一些婚姻搜寻者来说，这也是一个重要的阶段。（然而，这也是对禁止私通制定法同样适用的一种反驳，而联邦最高法院也从来不曾质疑过这些制定法是否合宪。）为什么希望遏制不想要的怀孕呢？对这一点有很多好的理由，但这一目标更有可能通过鼓励而不是阻碍使用避孕用品来实现。因此，禁止使用避孕用品的制定法收益很少，成本却更高。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

由于联邦最高法院找不出什么理性的根据不让未婚者获得避孕用品，因此，它结论认为马萨诸塞州的制定法没有给予法律的同等保护。但最高法院一定感到有点麻烦的是这样一点，即格里斯沃德案非常断然谈论的是婚姻的私隐，其寓意是未婚者的权利会更少一些。因为联邦最高法院曾多说过这么一句："已婚夫妇并不是有自己的头脑和心脏的一个独立实体，而是两个个体的一种联合，他们有分离的智识和情感构成。如果私隐的权利还有什么意义的话，那它就是，在那些从根本上影响一个人决定是否生育或怀孕孩子的问题上，个体（无论是已婚还是单身）的权利都不受没有根据的政府干预。"[12] 字斟句酌的理解起来，这段夸张的文字所说的不过是政府不能强迫未婚者——就如同不能强迫已婚者一样——要孩子，这个命题几乎没有人会有争议，尽管你不大容易从美国宪法文本或历史中找到出处。然而，这里还隐含了进一步的命题，即，尽管有这部未受质疑的私通轻罪法（很容易被人们忽视，因为该法没有实施），未婚者却还是有一种性交的宪法权。因为如果他们没有这种宪法权利，这种行为就是非法的；那么州禁止出售某种在该活动中使用的物品（避孕品），又何以可能违反宪法呢？现实的回答是，这些反私通法都是死了的文字，而且没有什么东西可以让它起死回生。该州的真正打击目标是避孕；由于那种使康涅狄格州制定法得以存活的教派原因，该州希望——只要联邦最高法院允许——尽可能多地禁止避孕。

这一系列决定中的下一个是凯利诉国际人口服务组织案 331

〔12〕 同上，页453（着重号是原来的）。这段文字中随意把婚姻关系等同于非婚姻关系，这与上一章看到的，在婚姻权案件中以及在格利斯沃德决定中，联邦最高法院对婚姻的赞美之词很不和谐。联邦最高法院把已婚状态看得如此之高，甚至一种非肉体的形式，也很高，因此，联邦最高法院认定一个监狱囚犯有结婚的宪法权，尽管他不能同自己配偶发生性的关系。Turner v. Safley, 482 U. S.78, 94－99 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(*Carey v. Population Services International*)。[13]在此案中，联邦最高法院推翻了纽约州规制避孕用品法中的三条限制：不得向16岁以下者出售或分发避孕用品；只能在获得许可的药店出售；以及不得为避孕用品做广告和展示避孕用品。这第二和第三条限制都不仅想绕开拜尔德案，而且想绕开格利斯沃德案，因为已婚者和未婚者都会感受到这些限制的可预见后果，即避孕用品的价格更高了，并且有关的信息更少了。第一个限制最有意思。公众反对孩子性交要比反对成人私通更为强烈。这一点使国际人口服务组织案比拜尔德案更为困难，但这种感觉不是没有根据的。感觉更强烈的理由之一就是怀孕对少女要比对成年妇女来说是更大的灾难，并且这一点就是联邦最高法院推翻这一法律的杠杆。这一法律也许会让某些女孩不性交，但在一定程度内，这一遏制作用失败了，在这种情况下出现的不利后果就总体而言要比依据马萨诸塞州的法律发生的后果更为严重。更重要的是，遏制也可能无效。青少年一般说来都比成人更为冲动，因此一般说来，他们对激励因素也要比成人更少反应（尽管本书第10章提出了一些证据证明青少年在人工流产问题上行为是理性的）。他们还不大成熟，而成熟或有经验的标志之一就是有能力考虑某个行动的全部后果。

332 甚至，该法支撑了父母亲的权威，这一点也不能作为该法的强有力辩解。确实，大多数美国父母都不希望自己十来岁的孩子，特别是自己的女儿，有性行为。但是，即使在这些父母亲当中，也有许多人认为，告诉女儿如何避孕比相信她们会自觉避开性交是更慎重的做法。因此，在任何情况下都禁止向青少年分发避孕用品的法律，其实削弱了孩子父母的权威。奇怪的是，这部纽约州法律中乍看起来明显最合乎情理的规定——避免孩子接触避孕用品——实际上是最不合情理。

---

[13] 431 U. S. 678 (1977).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在拜尔德案和国际人口服务组织案之间，有了一个若伊诉韦德案，[14] 此案决定赋予了妇女一种绝对的宪法权利，反对政府对头3个月怀孕期限制人工流产，在次3个月内妇女有有限的权利，而在第3个3个月内，这种权利仅限于保护母亲的生命和健康。[15] 多数法官的意见受到了很多指责，批评这个意见既冗长，似乎又离题万里，它谈论了自古波斯人以来人们对规制人工流产法的态度之历史；认为这个意见在探求人工流产权的宪法渊源时很随意，批评这个意见把怀孕期机械地分成三个同样长短但法律后果不同的部分。第一个和第三个批评都不恰当。这个历史展现了有关人工流产的态度和法律都随着时间和文化有很大的变化，因此这一点并不离题；这段历史并不是一直都严厉谴责人工流产。它展现了天主教的严格立场不仅相对晚近，而且从来也没有为英美法接受，就这一点来看，这段历史也是相关的。[16] 并且，它还展现了，法律对人工流产的制裁实际是一直到19世纪，在人们关切人工流产作为一种医疗程序的内在危险（医疗过程今天已经排除了这种危险）之后，才变得严格起来了，而这一点，也是很贴切的。因此，这一历史展示了，人工流产之禁忌，如果应当这样称呼它的话，比溺婴之禁忌更弱。并且，在展示了这一点之后，联邦最高法院就能比较有说服力地论证，当年人们并不把胎儿视为人，因为如果把胎儿当人看待，人工流产就会像溺婴一样，作为谋杀来予以惩罚，而事实并不如

---

〔14〕 410 U. S.113 (1973).

〔15〕 在双亲计划诉单福斯案中，联邦最高法院把这种人工流产权延伸到了未成年人。428 U. S.52 (1976)，联邦最高法院依据了凯利诉国际人口服务组织来支持了这一决定。这种人工流产的“权利”是形式的，意思是一个人必须能够付得起人工流产。没有由公共提供资金的人工流产权。Maher v. Roe, 432 U. S.464 (1977); Harris v. McRae, 448 U. S.297 (1980). 这一区分有相当大的实际意义。除了其他之外，它有助于解说为什么我们的不想有的生育发生率很高。

〔16〕 若伊诉韦德案中废除的德克萨斯州的制定法中包含了关于人工流产的例外，不论是否间接，目的是为了救助妇女的生命。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

此。

联邦最高法院因此在把胎儿生命降至完整的人的生命以下，这之后，它就宣补了一种方法，平衡怀孕妇女人工流产的利益与州保护其公民、包括孩子的利益。这些利益都具有便利的性质，与在哪个怀孕阶段做人工流产保持反向的联系。人工流产越早，母亲人工流产的利益就越强，因为她可以避免更多的风险和怀孕之不便，并且各州防止人工流产的利益就越弱，因为这时的胎儿更不像孩子。人工流产越晚，母亲的利益就越弱，这既因为她已经承担了很多怀孕的负担（这些都是人工流产不可能弥补的积淀成本），也因为从中可以推定，她本来可以更早人工流产并因此把对州利益的影响最小化；而州的利益现在也更强了，因为胎儿现在更象孩子了。因此，兼容各方利益，或者用经济学的话来说，使人工流产以及防止人工流产的共同成本最小化的最好办法就是一个不断移动的尺度，据此，妇女人工流产权会随着怀孕时光的流逝而递减。但是，这样的一个标准会难以执行，因此，用了一个简单的三期规则作为替代。

我的这种重新表述，如果还没有忠实于哈里·布莱克门（Harry
333 Blackmun）大法官的语词，却是忠实于他的精神的。在这种重新表述中，若伊诉韦德案就表现为一个社会政策的表述，这个社会政策同性与道德无涉的模型是和谐一致的，尽管并不必然导致这一模型（请看本书第 10 章）。[17] 并且，当把若伊案同联邦最高法院后来决定的一些案件（其中包括，把人工流产权延伸到未成年人［请看本章注 15］的案件、有关避孕用品的案件、同一时期限制政府限定

---

〔17〕 这样来看，这一意见中最值得质疑的特点就是，如果母亲的健康需要，允许第九个月的人工流产，而没有坚持要求对母亲身体的危害是实质性的，提出这一点以及其他深刻批评的是约翰·哈特·伊利的经典论文，John Hart Ely, "The Wages of Crying Wolf: A Comment on *Roe v. Wade*," 82 *Yale Law Journal* 920 (1973).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

非婚生儿童权利能力的权力、[18] 赋予未婚父亲以亲权[19] 以及把受禁色情物品大致限为硬色情物品[20] 的决定）放在一起时，就可能论辩说，到了20世纪70年代中期，美国联邦最高法院，在与性相关的问题上，已经把美国领上了一条与瑞典汇合的道路。我肯定，联邦最高法院从来也没有梦想过要求政府为婚外性行为以及孩子养育提供补贴，像瑞典极端慷慨的福利项目那样；毕竟，美国联邦最高法院还允许各州和联邦政府拒绝为人工流产提供公共资金（请看注〔15〕），这就使这种人工流产的“权利”对于穷人来说相当空洞。联邦最高法院似乎把瑞典的性政策中有关补贴的一面都留给美国国会和各州立法机关来决定，它把自己的角色限定为清扫有关性自由的一些法定限制。

为什么联邦最高法院会这样深入干预性的问题呢？原因不清楚。我很赞同汤姆斯·格雷（Thomas Grey）的怀疑主义，怀疑这些 334
大法官们是否真的像伯特兰·罗素一样，认为性应当是与道德无关的一个问题，就象吃饭一样。格雷认为，这些大法官都把性当成是一种伟大神秘的力量，必须有序且要予以控制，并认为我在上面讨论的那些性私隐决定都是为了稳定性行为的，因为这些决定都使人

〔18〕 例如，Weber v. Aetna Casuality & Surety Co., 406 U. S.164 (1972); Gomez v. Perez, 409 U. S.535 (1973); Jimenez v. Weinberger, 417 U. S.628 (1974), 以及, Trimble v. Gordon, 430 U. S.762 (1977). 联邦最高法院在这些案件中强调的是，让孩子支付因亲长的不当行为带来的惩罚，这太严厉了。对于这一点可以回答说，如果孩子获胜了，那么这位亲长的婚生子女可能要为亲长的不当行为带来的惩罚作出支付，而他们同样的无辜。

〔19〕 这是 Stanley v. Illinois, 405 U. S.645 (1972) 一案的主要决定。

〔20〕 Miller v. California, 413 U. S.15 (1973).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

们有了限制（通过避孕和人工流产）怀孕成本的能力。[21]也许情况是如此；但是这一进路导致格雷在1980年的著述中不正确地预测说，一个保守的联邦最高法院会废除那些打击肛交和私通的法律，以便稳定变得日益常见的婚外性关系。格雷说，例如，"同性恋社区正在变成我们社会中一个日益公开的部分。要有效治理这一社区，就必须承认它是合法的"。[22]

格雷的预测6年后就被证伪了。当我们试图理解为什么如此时，考察一下我上面讨论的这四个司法意见的不同肌理会很有帮助。最合乎常规的是拜尔德案和国际人口服务组织案的决定。法律同等保护的原则（政府必须对同样的人和事同样处理，或换句话说，必须根据合理的差别作出不同的处理）是没有争议的。因此，问题在于，在有关获得避孕用品的问题上，对已婚者和未婚者作不同处理，或对16岁以上和16岁以下的人作不同处理，是否合理；并且有人也可以很有道理地论辩说这些区分不合理。对这些决定，最大的反驳是，在对性规制以及经济规制适用同等保护条款时，这些决定创造了一个自成一类的非理性区分。联邦最高法院要求性规制应当有道理；但它却没有对经济规制提出类似的要求。考察一下在国际人口服务组织案废除的纽约州制定法的规定，即只有得到许可的药剂师才有权出售避孕用品的规定。联邦最高法院在一个司法意见中就曾支持过与此类似的一个对契约自由的限制，即禁止眼镜商在没有验光师和眼科大夫处方的情况下换眼镜框，这个意见可以说表现了最高法院并不关心契约自由；并且，尽管此案是在性自由案之前决定的，却体现了自20世纪30年代到今天以来，联邦最高

---

〔21〕 Thomas C. Grey, "Eros, Civilization and the Burger Court," 43 *Law and Contemporary Prolems* 83 (Summer 1980). 联邦最高法院实际上在先前的一个有关色情案件的决定中曾把性描述为"人类生命中的一个伟大而神奇的动力。" Roth v. United States, 354 U.S. 476, 487 (1977).

〔22〕 Grey, 前注〔21〕, 页97。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

法院在经济规制同等保护问题上始终如一的政策。[23] 为什么应当认为一个州提高了避孕套的价格就比提高了眼镜的价格更严重违反了宪法原则呢，这一直都是联邦最高法院同性自由至上论遭遇中的一个谜。如果要问起来，联邦最高法院可能给的答案会是，性和生育自由是一种“基本的”权利，而经济自由不是，而这种说法只是给这个问题换个标签而已。你也许会认为自由至上论是无法分割的；一些论点展示了，应当允许人们在性与生育问题上作出其自己的选择，尽管对于第三方的利益要予以适当的注意，但这些论点也同样展示了，应当允许人们在非性的物品和服务上作出他们自己的选择。无疑，阉割某人是要比拒发理发执照更为重大的剥夺自由，但是拒发执照也许是比禁止人们从自动售货机中购买避孕套更为重大的剥夺自由。

如果美国宪法本身区分了性的市场与其他市场，那么这样一个答案也就足以回应有关将这两类市场等同起来的说法。但是美国宪法也没有这样的区分，甚或是，宪法对于产权的保护还要多于对自由的保护（例如，在契约和征用条款中）。把私隐这个词挪用来描述那些在通常意义上不是私隐而是自由的问题，这种做法很令人好奇，这是用一种很巧妙的手法，试图让性自由占据一个与经济自由似乎很不相同的社会价值平台。[24] 但是，情况并非如此。 335

美国宪法文本并没有规定性的自由要优先于非性的自由，这一

---

〔23〕 Williamson v. Lee Optical of Oklahoma, Inc., 348 U. S.483, 488 – 489 (1955). 又请看，Railway Express Agency, Inc. v. New York, 336 U. S.106 (1949); Ferguson v. Skrupa, 372 U. s.726, 729 (1963); City of New Orleans v. Dukes, 427 U. S.297 (1976) (per curiam); Minnesota v. Clover Leaf Creamery Co., 449 U. s 456, 464 - 470 (1981).

〔24〕 我反对过这种挪用，*The Economics of Justice* 323 – 331 (1981). （我永远也无法不感到惊讶，联邦最高法院在拜尔德案中居然会说，如果私隐权还有任何所指，它就是指在一种非法关系中适用避孕用品的权利。）关于在古典自由主义中经济市场与非经济市场的相似，请看，例如，Aaron Director, “The Parity of the Economic Market Place,” 7 *Journal of Law and Economics* 1 (1964).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

点事实上是格利斯沃德案以及若伊案的教训。大法官道格拉斯在格利斯沃德决定中，以令人耳目一新的坦诚，公开摒弃了每个宪法权利都必须有具体文本出处的虚伪说法。这一点，再加上他笨拙的修辞，[25] 使道格拉斯大法官的司法意见很容易受到法律职业界的尖锐批评，因为他用的解释方法在当时（以及现在）法律职业界有关美国宪法的思考中没有什么立足之地。他用这一文件的文本和历史作为一种一般价值的渊源，从中构建出一种非文本规定的权利，即婚姻私隐的权利。或许，本来可以通过进一步阐述和运用这种解释技巧而把它敲打得令人尊敬，但联邦最高法院没有做出这种努力，而是转向了（在若伊诉韦德案中很明显）更为常规的、但并不更令人满意的“实质性正当程序”的理由。这就是大法官约翰·马歇尔·哈兰（John Marshall Harlan）在他的格利斯沃德案附和意见中敦促采纳的理由。[26] 这种转变的一个理由也许是，格利斯沃德案的解释方法在该案具体情况下要比在若伊诉韦德案中更有道理。康涅狄格州的制定法在适用于已婚者时是如此的荒唐和令人反感，因此不废除这个制定法就暴露出美国宪法不完整、有时代限制以及漏洞很多，美国人不喜欢看到他们的基本宪章就这个样。如果是在人工流产案中，类似的情况就会是一部规定了正统天主教教义的法律，它禁止人工流产（除非是“间接的”——请看本书第 10 章），哪怕为拯救母亲生命之必须也不例外。在这个 18 世纪的文件中可以说把自由和自主当作了很突出的价值，完全可以把这一点作为一个恰当的基础，认定这种法律与贯穿这一文件的精神是对立的。并且，我们也知道，文字是死的，但是精神会赋予它生命，性保守主义者很

---

〔25〕 Henry T. Greely, “A Footnote to ‘Penumbra’ in Greswold v. Conexticut,” 6 *Constitutional Commentary* 251, 263 – 265 (1989).

〔26〕 381 U. S. 页 499 – 502; 又请看, Poe V. Ullman, 367 U. S 497, 522 (1961) (Harlan, J., dissenting). 我将在本章后面解说实质性正当程序.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

快就会承认这一点——假如有人论辩说婚姻法没有规定配偶必须是异性，这就是赞同同性恋婚姻的话。[27]

但要把像若伊诉韦德案承认的普遍人工流产权同这一文件的精神联系起来，则困难多了，并且这里相应地还有一种渴求，即希望找到一个更坚实的文本根据。但是，文本中有这样的根据吗？宪法第五和第十四修正案都禁止全国政府和各州不经正当程序剥夺一个人的生命、自由和财产。因此说禁止人工流产就是剥夺了一位怀孕妇女的自由，这没有问题；但如果说这就是否认了法律的正当程序，问题就来了。这个术语的历史和语义都指向的是程序权而不是实质权。确实，也有某些历史根据认为正当程序条款要求只根据成文法律来适用制裁，认为宪法第十四修正案（或者说，如果不是正当程序条款，就是这一修正案中的特权和豁免条款）就是要让《权利法案》的某些甚或全部具体保证对各州的行动也都适用。[28] 但无论哪种解释都得不出一种性自由的权利。因为，如果要得出这样一种权利，你就要有一种纯粹的实质性正当程序的概念，联邦最高法院在先前一系列名誉扫地的决定中曾用过这样一个概念，其中最著名的就是德里德·斯格特案（Dred Scott's Case）以及洛克纳案（*Lochner*）。[29] 那段历史也许可以解说大法官布莱克门为什么在若伊决定中采取了一种辩护士的和多余的方式，把“一种个人私隐权，或对一种私隐领域和区域的保证”，[30] 包括了人工流产权，定 336

〔27〕 Baker v. Nelson, 191 N. W.2d 185 (Minn.1971); Adams v. Howerton, 486 F. Supp.1119 (C. D. Cal.1980).

〔28〕 关于正当程序含义的一个双方兼顾的讨论，请看，John Hart Ely, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review* 14–30, 189–201 (1980).

〔29〕 Scott v. Sandford, 60 U. S. (19 How.) 393 (1856); Lochner v. New York, 198 U. S.45 (1905).

〔30〕 410 U. S. at 152.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

位在正当程序条款中。[31]

布莱克门在若伊案中的意见，就如同道格拉斯在格利斯沃德案中的意见一样，没有满足法律职业界有关司法意见的预期。若伊案
337 决定对人工流产历史的关切非同寻常，以及它在讨论人工流产权时对其宪法来源不屑一顾，这种不平衡令一位法律人目瞪口呆，而法律人肯定认为后者的讨论要比前者更为重要。但是这一司法意见上的笨拙之处还不只是这一点，而是很普遍。人工流产史，就像我在前面说过的，尽管与本案相关，但是也不值得该司法意见给予它那么多的关注，这种关注使这个意见有一种好古癖的味道，有一种真诚的外行的味道。该决定没有花功夫，按照本书第 10 章讨论的路线，用制定法的例外来解决为保护母亲之生命所必须的人工流产问题，从而在胎儿生命与其他生命之间砸进一个楔子。它也没有花工夫强调违背妇女意愿强迫她怀孕到孩子出生给妇女带来的难处。这个意见倒是指出了“成为母亲，或是增加一个孩子，也许会给一位妇女带来一种困苦的生活和未来”，[32] 并且对这一点有更多的详细阐述。但是，它没有提到被强奸的、贫困的或胎儿畸形的妇女，也没有提到因为非法人工流产造成的妇女死亡。尽管这个德克萨斯州制定法对已婚妇女人工流产没有规定例外，但是该决定还是没有花工夫把人工流产权同格利斯沃德案中承认的婚姻私隐权联系起来，没有同拜尔德案中承认的避孕权联系起来（人工流产是避孕的后备）。这个司法意见的文字从头到尾都死气沉沉。

因此，作为一份修辞——说服的艺术——来看，若伊诉韦德决定是很砸锅的。但是，即使是一份修辞的杰作也不会说服法律职业

---

〔31〕“这种私隐权，无论是见于宪法第十四修正案的人身自由概念以及对州行动的一些限制，就像我们感到的那样，还是如同特区法院决定的，见于宪法第九修正案的保留给人民的权利，都足够的宽泛、都可以包括妇女决定是否结束怀孕的权利。

〔32〕同上。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

界，认为人工流产权牢牢扎根在美国宪法中，因为显然不是如此。这并不是说，我讨论的上面任何一个决定，作为一个宪法性法律问题，都“错了”；这只是说联邦最高法院没有能力得出一个令人满意的说法来例证它们是正确的。而且，由于联邦最高法院做不到这一点，很自然，人们就会认为，这些大法官投票的根据都是他们自己的个人价值和政治偏好。更重要的是，这些价值和偏好看起来奇怪地（考虑到这些大法官的个人背景和职业背景）同20世纪60年代激进学生的价值和偏好结了盟，对于这些激进学生来说，就像对他们的精神导师赫伯特·马库塞一样，性自由和政治自由是一个硬币的正反两面，是不可分割的，而经济自由，在他们看来，只是掩盖剥削的假面具。

20世纪70年代美国联邦最高法院的其他决定也都有一种马库塞的风味。我这里只分析三个例子。厄兹诺兹尼克诉杰克森维尔案（*Erznoznik v. City of Jacksonville*），[33]该案判定，某城市禁止室外电影屏幕出现可以从高速公路上看见的裸体镜头，这一点违反了宪法第一修正案，因为并不是所有的裸体图像都下流。这一点并不至关重要；关键是这种场景可能会让驾车者分心，以及也应当让父母亲控制孩子什么是他们可以观看的电影。科恩诉加利福尼亚州案（*Cohen v. California*）[34]认定州不能在法庭执行某些礼仪标准，禁止人们穿着上面写着“我操征兵制”口号的外衣，这个口号的风格以及所传递的信息都是当时学生运动的缩影。此外，在考克斯广播公司诉考恩案（*Cox Broadcasting Corp. v. Cohn*）中，[35]联邦最高法认定州不能阻止传媒播放强奸案受害死者的名字。这些案件都有一些教义分析的风味。它们都把其他价值从属于表达的价值，特别是

338

〔33〕 422 U. S.205 (1975).

〔34〕 403 U. S.15 (1971).

〔35〕 420 U. S.469 (1975).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

与性有关的表达（在我提到的这三个例子中全都有性的背景），而不论把宪法第一修正案言论自由的主张同其他竞争的主张——高速公路的安全、父母的权威、司法礼仪以及个人私隐（原初意义上的，而不是联邦最高法院隐喻意义上的私隐）——联系起来时，前者是何等的孱弱。就像我在其他地方说过的，“联邦最高法院似乎传染了20世纪60年代后期和20世纪70年代早期学生的激进主义，强调坦诚相待，却以牺牲私隐为代价，它的口号是‘干你自己的事’以及‘让其他事都那么待着’”，[36] 并且，我还要加上一句，它隐含地把性自由同政治自由等同起来了。

联邦最高法院并不是不受民族精神感染的。否则，又该如何解说，在19世纪后期与若伊案期间，有些宪法价值来了个180度大转弯，从经济领域的自由放任和性领域的压制转到了经济领域的压制和性领域内的自由放任？格雷也许会回答说，法院承认这两个领域都需要规制。但是这只是玩弄语词而已。如果允许婚外性交也算是一种规制性行为的手段，那么减少经济规制、允许自由市场来整顿我们的经济秩序也同样是一种规制经济的手段。事实上，人们就常常提到市场的规制功能。

339 不管怎么说，这里都有一个解说，要比格雷对联邦最高法院在处理有关经济和性市场问题上为什么前后不一致的解说更简单一点。在罗纳德·里根当选之前，自由派的社会政策获得了两大政党的一致支持。性自由案件就是在联邦最高法院试验废除死刑——自由派计划中的另一项目——但对经济自由几乎没有作出什么努力的时期决定的（几乎没有，而不是完全没有，因为在这一时期内，联邦最高法院对宪法第一修正案的解释是要限制政府对广告的规制）。家庭计划运动（就是这一运动引发了对康涅狄格州以及马萨诸塞州的避孕用品法的抨击）当时是并且今天也是这一自由派织物中最少

〔36〕 *The Economics of Justice*，前注〔24〕，页345。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

争议的一根织线，到了若伊诉韦德案时，这一运动已经有了迅速增长的并在现代意义上至少是有根有据的“自由派”女权主义运动的支持。联邦最高法院，当它在经济战线上消极无为时，也忠实反映出现代自由派的世界观。

里根的当选既确认了同时也放大了一种强烈的舆论潮流，即在各种问题上都拒绝现代自由派的立场，其中也包括那些与性有关的问题。20世纪60年代风格的学生激进主义与性乱交的联手，不论这种联手是多么的偶然，都进一步扩大了这一洪流。在各种各样的保守者看来，联邦最高法院为追求自由派政策在若伊诉韦德案及其他决定中所处的孤立的法理学境地就是这一立场的象征。这些决定，作为法律推理的产品，都得不到强有力的辩护；并且，部分由于这些激进学生，在公众心目中，性自由主义已经变成同福利国家自由主义——也就是平均主义——而不是同经济自由主义联系在一起了，而且这也是名副其实。这些决定可以说很不容易，它们居然同时触犯了司法保守主义者、社会保守主义者以及自由至上论者。这就使这些决定特别的弱不经风，只要是联邦最高法院的成员发生了变化，就可能垮台；而事实也就是如此。但这也使最高法院的某些成员更可能改变主意，至少有一位就改变了（首席大法官沃伦·伯格）。

本书第10章有一些材料，可以根据如今理解更好的功利主义基础来重新建立若伊诉韦德案（这一点主要归功于这一期间的经验研究）。然而，大多数法律人都不会对这一提议动心，这不仅因为这个分析本身不具结论性，而且因为美国宪法并没有责令各州或联邦政府在边沁的光芒照耀下前进。因此，若伊诉韦德案的法律维护者把关注点转移到了同等保护条款上来了，转移到下面这样一个论点上来了，即禁止人工流产就是歧视妇女，因为妇女要承担怀孕的

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

负担，而男子没有这种负担。[37] 但是，你也许会问，这种进路是否可能实现这些法律人的美梦，即不再需要细细考察讲求实际的、
340 功利主义的以及有经济学意味的法律规则的后果了。差别待遇，如果可以正当化，它就没有违反同等保护的条款，而对男女的特别差别待遇，只要一看，就有正当理由，因为男人和女人，由于生物学的原因，与胎儿生命的关系位置是不同的。如果要想从某种社会的立场来展示这种差别实际上没有道理，就要求考察这种差别待遇对胎儿的收益以及对他人的成本，因此功利主义分析还是会从后门钻进来。说有人可能会提出什么支持禁止人工流产法的正当理由，这种说法也没法封上这扇门，因为支持这些法律的力量都来自那些不想让妇女翻身解放的人；而如果一部法律的目的引人反感，就可能注定了这部法律的命运。事实上，一个让人反感的立法目的只可能让一个无关紧要的法律无效，比方说对预期投票者征收投票税和要求某种文化测验的法律；如果某个法律对于人们的法律保护至关重要，那么法院就不会仅仅因为支持该法律的人动机很坏而剥夺人们这些法律保护。更重要的是，支持反人工流产法的主要不是来自重男轻女的人或那些“阳刚的”男子（唐璜式的男子更会赞同人工流产随叫随到，因为这会减少他性行为的成本），而是来自——无论是否罗马天主教——基于宗教理由认为胎儿生命神圣的普通人（其中当然有许多是罗马天主教徒）。[38] 这并不是一种歧视性的或令人反感的信仰，哪怕是这种信仰与传统的、关于妇女角色（女权主义

〔37〕 这一论点的酵母是朱迪斯·贾维斯·汤姆森的论文。请看，Judith Jarvis Thomson，“A Defense of Abortion，”本书第10章就讨论过。有关的阐述，请看，Sylvia A. Law，“Rethinking Sex and the Constitution，” 132 *University of Pennsylvania Law Review* 955，1016－28（1984），以及，Catharine A. MacKinnon，“Reflections on Sex Equality under Law，” 100 *Yale Law Journal* 1281，1309－24（1991）.

〔38〕 Kristin Luker，*Abortion and the Politics of Motherhood* 128－132，146－147，174，186－187（1984）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

者认为这是——也有许多史料支持——一种从属的角色）的信仰之间有某种关联关系。这里涉及的还不只是相关关系。对于许多反对人工流产的人来说，这是反对一套更广泛的做法和价值（称其为女权主义）的一部分或一部。但是，当然了，对于许多人工流产的支持者来说，人工流产随叫随到就是女权主义的根本标志。联邦最高法院是否应当在女权主义和反女权主义之间支持一派，反对另一派呢？

更重要的是，在意识形态甚或宗教信仰的背后，也许存在着具体的经济利益。我们在本书第7章就看到，围绕着人工流产的辩论，以及围绕着更广泛的妇女的性和生育自由的辩论，其中有一部分就是在这一自由中有所失的妇女与有所得的妇女之间的辩论。在性的问题上，妇女越是自由，男子对婚姻的兴趣就越低，并因此，那些专长于家务劳动而不专长于市场劳动的妇女就受到了伤害。在一个民主体制中，难道不是立法机关，反倒是法院更适合裁断经济利益的对立冲突吗？如果有些反人工流产法确实帮助了某些妇女，并伤害了另一些妇女，我们能否正确地称这些法律一眼看上去就是歧视妇女的呢？

鲍尔斯诉哈德威克案及其他

等到鲍尔斯诉哈德威克案[39]（这是对佐治亚州刑事惩罚肛交法是否合宪的一个挑战）来到联邦最高法院时，当年滋养了性私隐概念的社会氛围已经改变。保守派的声音变得更响亮了。大法官桑德拉·黛伊·奥康纳（Sandra Day O'Connor），里根任命的第一位联邦最高法院大法官，已经取代了大法官包特·斯图尔特（Potter 341

[39] 478 U. S. 186 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Stewart)，后者在格利斯沃德案中曾提出反对意见，但曾参与支持拜尔德案、国际人口服务组织案以及若伊诉韦德案；此外，首席大法官伯格也开始对自己曾参与支持的若伊诉韦德案有了新的想法。在一个5比4的投票结果中，通过大法官拜伦·怀特（Byron White）撰写的司法意见，联邦最高法院不仅拒绝了哈德威克对佐治亚州制定法的质疑，而且冻结了私隐的宪法权利。

迈克尔·哈德威克是在一些挺特别的情况下被捕的。[40] 在得到住所客人的许可后（他睡在哈德威克与另一男子分享的套间的客厅内），一位警官进入了这一套间，要向哈德威克送达一份逮捕令，因为哈德威克在公共场合酗酒。通向卧室的门半开着，这位警官推开门，看见哈德威克正同一位男子口交，而这位男子并非哈德威克的室友，而是一位“一夜情者”。这位警官就逮捕了这两人，理由是他们违反了该州的反肛交法，此外，哈德威克还有违法酗酒以及拥有少量大麻，警官在卧室发现了这些大麻。（佐治亚州的制定法对肛交的界定包括了口交和肛交。）两人在囚室中关了12小时，然后释放了，没有对他们提出指控，地区检察署决定不起诉。

不清楚的问题是，在40年间甚至更长的时间里，佐治亚州是否指控过任何违反了这一反肛交法但没有从重情节的人。在这一时期内，从来没有过这样的案件报道，并且，尽管没有一起案件报道也不能证明没有人被起诉甚或被定罪，但也没有哪个与此案有关的

---

〔40〕 对此的重述，in Note, “Constitutional Law – An Inposition of the Justices' Own Moral Choices – *Bowers v. Hardwick*,”9 *Whittier Law Review* 115, 130 – 134 (1987). 又请看，Art Harris, “The Unintended Battle of Michael Hardwick: After His Georgia Sodomy Case, a Public Right – to – Privacy Crusade,” *Washington Post*, August 21, 1986, C1. 这些“事实”都是根据哈德威克的访谈；在联邦最高法院的意见中没有讨论，也不在法院的记录中，并且也许不完全精确。在访谈中，哈德威克声称的一些事真假可能不定的是，警方逮捕他是因为有人看到他到过一个男同性恋酒吧，并且说，当他和伙伴被带进囚室时，警察告诉其他囚犯他们俩是因肛交而被捕的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

人能够找出一件这样的案件来。不管怎么说，地区检察官的政策就是，对违反该法的相互同意的成人不提出指控。[41] 但哈德威克提起了诉讼，要求废除该法，他论辩说，自己打算继续违反该法，并担心会因此被指控。显然，这一担心是没有根据的。哈德威克说（并且是有这么回事）自己因公共场合酗酒受到指控时，就因自己是同性恋受过骚扰，但他没有努力展示，他有很大概率在未来因肛交被逮捕。警方能看到他在自己家中私隐处犯此罪，纯属偶然。

在这种情况下，人们也许会预期，联邦最高法院会依据自己的 342
先例，[42] 以此案为“无实际意义”（moot）为由，撤销此案；[43] 特别是考虑到这一问题太多争议，而通常，只要问题争议太大，就可以预料，最高法院会尽可能找出一个程序的理由，来避开对某个案件做具体判断。联邦最高法院没有这样做，也许因为最高法院想削减性私隐的概念，想在一个有部分大法官认为可以用来削减性私隐概念的理想案件中这样做，对这个概念来一点名副其实的归谬。大法官怀特在司法意见的一开始回顾了一些性私隐案例，他发现“这些案件中宣告的权利与此案中主张的同性恋者从事肛交行为的宪法性权利没有任何相象之处。没有提出任何关于家庭、婚姻或生育与同性恋行为之间的任何联系。”[44] 如果怀特大法官注意到像格利斯沃德案、拜尔德案、国际人口服务组织案以及若伊诉韦德案除了与

---

〔41〕 这一限定很重要。在 Gordon v. State, 257 Ga.439, 360 S. E.2d 253 (1987) 案中，佐治亚州最高法院在联邦最高法院作出了鲍尔斯诉哈德威克案后很快就支持了对同一位 16 岁男孩就双方同意的肛交判了 10 年徒刑。关于这一地区检察官的政策的信息都来自《华盛顿邮报》的文章，前注〔40〕。

〔42〕 突出的有，City of Los Angeles v. Lyons, 461 U. S.95 (1983)，也是由大法官怀特撰写的司法意见。

〔43〕 有一对异性恋夫妇曾对这一制定法提出质疑，但在下级法院被当作“无实际意义”而打发了。这一制定法从文字上看并不限于同性恋行为，但是从来没有异性恋夫妇被捕，因此他们的担心特别荒唐。

〔44〕 478 U. S. at 190－191.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

家庭、婚姻和生育有关外，都与性有关，他就不大可能这么容易就把这些先例都给打发了。而且，如果他注意到这样一个事实，即至少就表面来看，佐治亚州的制定法规定肛交为非法，哪怕是异性恋，甚至是已婚者的肛交，也都非法，那么，他也不大可能这么容易把这些先例给打发了。

在把先例都甩在一边后，怀特接着开始考察，作为一个第一原则来说，是否有“一种从事同性恋肛交的基本权利。”[45] 他解说到，凡不是从美国宪法文本中推导出来的基本权利就应仅限于那些扎根于这一民族深厚的历史和传统中的权利；否则的话，司法创造就没有着落点。因此，怀特以一种对若伊诉韦德案（怀特反对此案）有意无意的拙劣模仿，继续考察了历史纪录，他注意到“禁止这种行为有古老的根基”，[46] 并且肛交也是普通法的犯罪之一，13个州在批准《权利法案》时也是犯罪，批准宪法第十四修正案时除几个州外在其他州都是犯罪，甚至今天，在一半的美国州也还是犯罪。“针对这一背景，声称有一种从事这类行为的权利，这种权利‘深深扎根于这个民族的历史和传统’或‘隐含在有序自由概念中’，说破天，也是开高级玩笑。”[47] 或者用首席大法官伯格的附和意见中的话来说，“要判定同性恋肛交行为是像基本权利那样受保护的权利，那就会把数千年的道德教诲都抛在一边。”[48]

这两个意见都忽略了下面这个事实，即在普通法中，肛交是不
343 包括口交的，而哈德威克就是因为口交被捕的；在普通法中，肛交就限于肛交。把这一禁止延伸到口交是在19世纪，是在《权利法

〔45〕同上，页191。
〔46〕同上，页192。
〔47〕同上，页194。
〔48〕同上，页197。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

案》和宪法第十四修正案之后。[49] 尽管如此，怀特说从事同性恋行为的权利并不是深深扎根于美国历史和传统，这还是对的。如果说相反的话，那确实是开高级玩笑。但对先前的性私隐案件，你也可以说同样的话（事实上怀特本人在他的若伊诉韦德案的反对意见中就说过这样的话），这一意见似乎是要把门关紧，不允许性私隐权利有丝毫扩展，扩展到对先前决定的最狭义理解之外。

就怀特努力区分的那四个领军性私隐案件来说，确实，这四个案件都与实在的或可能的怀孕有关。事实上，可以认为这四个案件的推动力就是关切不想要的怀孕给妇女带来的负担，这种关切与妇女运动是和谐的，因此与联邦最高法院依据同等保护条款废除性歧视立法的决定也是联系在一起的，而这在同性恋权利的领域没有相应的对应。同样确实的是，联邦最高法院从来也没有质疑过各州有权禁止具体的性行为。[50] 只有当对这些性私隐案件作广义解释，认为它们支持“各州要限制性自由就一定要有一个令人不得不信服的理由”[51] 这样一个命题时（这种解释肯定与这些先例是一致的，但并不必定得出这种解释），这些先例才可能涵盖哈德威克的情况。（并且要能够涵盖也总是容易的：从一种自由至上论的立场来看，

344

[49] Anne B. Goldstein, “History, Homosexuality, and Political Values: Searching for the Hidden Determinants of Bowers v. Hardwick, 97 *Yale Law Journal* 1073, 1082–86 (1988). 哈德威克案的司法意见并没有说，佐治亚的制定法禁止的是哈德威克进行的哪一个行为。或许，联邦最高法院假定他是希望能自由从事任何为该法禁止的行为。

[50] 相反，这种权利在 Paris Adult Theater I v. Slaton, 413 U. S. 49, 57–59 (1973) 中得到了确认，这一立场也许很难与拜尔德案的立场吻合起来。相比之下，新泽西州最高法院依据新泽西宪法废除了该州的反私通法，该州的宪法汲取了《独立宣言》的内容，但美国宪法中没有相应的内容，赋予人们一种不可放弃的追求幸福的权利。State v. Saunders, 75 N. J. 200, 381 A.2d 333 (1977).

[51] 对这一立场有一个强有力的论辩，请看，David A. J. Richards, “Unnatural Acts and the Constitutional Right to Privacy: A Moral Theory,” 45 *Fordham Law Review* 1281 (1977).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

禁止人工流产法要比禁止肛交法更容易正当化，因为人工流产可能对第三方——胎儿有影响，而肛交没有。）尽管人们还是可以批评怀特过于简单，把先例都扫到了一边去了，他本来是可以对这些案件作出区分，认为这些案件体现的原则要比哈德威克若想获胜所需要的原则更为狭仄。

但怀特大法官还必须面对这样的论点，即刑事惩罚双方同意的成人间同性恋行为，这与康涅狄格州禁止避孕用品一样，都侵犯了当代人理解的政府的恰当治理范围。而联邦最高法院是在还没有一系列性私隐先例可援引的情况下就废除了康涅狄格州的法律。如果创造同性恋权利同几千年的道德教训相违背的话，那么避孕用品使用权的创造（在格利斯沃德案中）也就是如此；这里的道德教师事实上就是同一位，并且，这位教师的影响在这类情况下都已经下降了。有半数州已经废除了本州的反肛交法。剩下的那一半还保留反肛交法的州，也已经不再执法了，除非有证据证明有强迫、有害公共风化、虐待未成年人或其他从重情节，因此在这些州，这些法律已经降低到了只是对无争议的性行为规制法的支撑。[52] 不强制执

〔52〕 我找到的最晚近的报道案件，在军队之外的案件，其中被告没有因不涉及暴力、强奸、虐待儿童和其他明显加重情节的同性恋行为而受指控的，请看，State v. Walsh, 713 S. W.2d 508 (Mo.1986)，以及，Canfield v. State, 506 P.2d 987 (Okla. Ct. Crim. App.1973)。并且在韦伯案（Webb）中，根据事实陈述摘要来看，似乎该行为是在街角或者是在汽车中进行的，而在坎菲德案（*Canfield*）中，行为发生在汽车中。因此，在这两个案件中，都有一点有伤风化的味道。我发现的异性恋对偶之间涉及"不自然"行为的最晚近案件——同样也没有任何加重情节（事实上，这两人是夫妇）——是，Cotner v. Henry, 394 F.2d 873 (7th Cir.1968)，一件1965年因印第安纳州指控而发生的人身保护令案件。然而，军方一直把搞了同性恋行为的士兵送上军事法庭，偶尔如果被认定有罪，还会监禁他们。请看，例如，United States v. Jones, 30 M. J.849 (Navy – Marine Corps Court of Military Reivew 1990); United States v. Baum, 20 M. J.626 (Navy – Marine Corps Court of Military Review 1990)。更重要的是，请注意，大部分来看，只有那些上诉了的案子才会有报告。而不是所有被定有罪的人都上诉。那些认了罪的被告一般都无权上诉，因此尽管没有报告了的案件，却可能还是有人仍然会不时受双方同意的肛交罪指控并认了罪，以此交换比较轻的惩罚。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

行反肛交法中有一点教训：如果不是因为挑战这种法的努力已成了“无实际意义”（moot），那就是这些法律（视为刑事惩罚的工具而不是视为舆论的反映）已不再反映民众的感受了。这并不是说同性恋性态已经得到了认可；远不是如此。但是那种把同性恋当作罪犯来惩罚的意志已经死去了。

更重要的是，这里有一个前面已提到的奇怪事实，即佐治亚州 345
的制定法既没有区分同性恋与异性恋的行为，也没有为已婚者规定例外。就肛交和口交作为避孕的方法来说，依据格利斯沃德案，可以认定该制定法无效。并且即使就像今天那样更现实地把这些做法都视为给已婚夫妇性生活带来另一番天地的主要途径，而不是视为避孕方法的话，却还是可以把试图禁止这些行为视为侵犯格利斯沃德案说过的那种婚姻私隐权，或是可以视为对伴侣婚姻征收的一种税。但是这些都会是仅仅支持限制佐治亚制定法适用范围的一些论点，就像联邦最高法院在格利斯沃德案中做的那样，认定反避孕用品法不适用于已婚者，而把该法的其他方面保留不动，并且，事实上，许多州法院在解释同佐治亚州制定法类似的法律时都是这样做的。[53] 更贴切的考虑因素是，这部涵盖广阔的制定法泄露的立法者的动机是什么。很明显，颁布该法的佐治亚州立法机关关心的并不是这种同性恋性态，而是主动或被动进行这些“不自然的”性行为的人。无论你可以汇集什么赞同压制同性恋行为的论点，都不可能作为支持压制男女之间“不自然”性行为的论点，只能用来支持神学的论点，而到 1986 年时，也只有正统的罗马天主教徒（并且数量也不很多）才会提出这种神学的论点，并且这些论点也都是脆弱的芦苇，不足以支持刑事惩罚。这些论点也还对大法官怀特的前

〔53〕 请看，Schochet v. Maryland，320 Md.714，580 A.2d 176（1990），以及那里引证的案例。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

设（佐治亚反肛交法是建立在“对同性恋是否道德的多数人情感”[54]之上的）提出了疑问。支持该法的这种情感，并不明显是多数人的情感，与同性恋是否道德的关系也许不大，而与不按照上帝规定或为上帝原谅的目的使用人体某些洞腔是否道德关系更大，而这是一种教派的道德。

346 哈德威克案中多数法官的意见以及附和意见中都可能不小心，把口交等同于肛交了，它们也都有意忽略了佐治亚州制定法的意识形态根基，因此这些意见暴露出对性态规制的历史和特点都缺乏了解。同时对艾滋病年代中美国男子同性恋之境况也非常缺乏同情。（此案中，无论谁的司法意见中都没有提到艾滋病，尽管诉讼摘要中提到过数次。）在这一方面，几份反对意见，就其淡然无味的庄重和公式化的概括而言，与多数派的意见以及附和意见并没有什么显著的区别，但在这一点上它们都忠实反映了哈德威克这一方诉讼摘要的语气和强调。如果说若伊诉韦德案对法律教义承认得太少，那么鲍尔斯诉哈德威克案对事实和政策的承认就太少了。

或许，支持迈克尔·哈德威克的最强论点就是，由于把同性恋行为定为犯罪，因此这些制定法对一个一直受歧视的群体表现出了一种非理性的恐惧和厌恶，与那种对犹太人的恐惧和厌恶很相像，而且在中世纪的迫害中，同性恋者确实常常同犹太人被归为一类，和犹太人一样，他们受鄙视不是因为他们的行为，而是因为他们本身。因此，这些制定法具有一种诽谤中伤的品质，而禁止人工流产或禁止避孕用品的制定法不具有这种品质。同性恋者哪怕是在再好的情况下，哪怕是在一个宽容社会中（我们这个社会肯定不属此

---

〔54〕478 U. S. 页 196。更重要的是，在艾滋病出现之前，一个可能提出的论点是，对于那些未婚的异性恋者来说，作为性表达的形式而言，口交和肛交是社会更偏好的形式，胜过阴道性交，因为这些形式不构成怀孕的风险。有了艾滋病之后，在这种情况下支持肛交更好的理由弱化了，因为肛交要比阴道交更可能感染艾滋病病毒；但是支持口交的理由得到了强化，因为它要比无论是阴道交还是肛交都更少可能传播艾滋病。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

列），也很困难；而这些把同性恋者典型的性表达方式定为罪大恶极的制定法（佐治亚的这部制定法规定的最高刑是20年监禁）使他们的处境更糟了，尽管可能不是糟得太多。佐治亚的制定法因此是没必要的、令人难以置信的、残忍的以及卑鄙的，可以认为它属于康涅狄格州反避孕用品法一类，尽管事实是，许多州都有佐治亚州这样的制定法，而只有其他一个州有像康涅狄格州这样的制定法。

但是，要这样来理解佐治亚洲的制定法，你必须对同性恋的性态史有所了解，对努力压制同性恋的历史有所了解；此外，以鲍尔斯诉哈德威克案的诉讼摘要和诸多意见为证据来判断，律师们和法官们所了解的主要是他们自己的偏见，再加上司法意见中所包含的那些东西。确实，美国心理学协会以及美国公共卫生联合会在鲍尔斯诉哈德威克案中提交了一份专家诉讼摘要，其中有许多有关口交和肛交的数据，有异性恋的，也有同性恋的，还有有关同性恋的一般数据。但其中充满了愚蠢的断言，或至少在大法官们看来，这些断言是如此，例如“口腔/男性生殖器的性行为导致了更好且更幸福的关系，”等等，它号称同性恋者以及他们的关系就像异性恋者以及他们的关系一模一样。

法律知识太狭窄，这是一句老话，但也是真话，特别是涉及到一般的宪法审理以及具体的依据宪法第十四修正案的审理，更是如此。依据宪法第十四修正案的正当程序和同等保护条款而提出挑战的现象非常多，使宪法律师们以及只关注宪法争议的法官们无法获得与受规制的问题有关的、必要的专门知识，而这些问题还是些与法律专门领域很不相同的一些事情。人们预期一位专长于宪法第十四修正案的专家会很了解司法意见以及法律教义的细节，但是没有人预期，而且也不可能预期，他们对性规制的历史、本质以及做法

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

了解很多。[55] 在这一方面，性在我们社会继续是有禁忌的题目，可以说是有害无益。

法律人对这个问题了解得越少，法官知道的也就越少；而法官
347 了解的越少，他们就越是可能按自己的偏见投票。他们的决策因此也就越像政治决策，尽管由于联邦最高法院代表的政治意见之样本要比立法机关代表的样本要小得多，因此我们可以预期，联邦最高法院的观点与广大社会的观点之间的差距要比立法机关的观点与社区的观点之间的差距更大。

一旦自由主义放松了它对受过教育的美国人的思想控制，[56] 人们心中从来不大有好感的同性恋行为也就不大可能获得多少司法的同情，特别是因为很少有保守派人士，甚至是天性自由至上的保守派，论辩经济自由与性自由之间有共通性。自哈德威克案以来，联邦最高法院的成员有了变更，这种变更已经反映为撤销了若伊诉

---

〔55〕 厄尔·M·马尔兹就引用了对联邦最高法院鲍尔斯诉哈德威克案作出评论的 33 种法律学术著作，请看，Earl M. Maltz, "The Prospects for a Revival of Conservative Activism in Constitutional Jurisprudence," 24 *Georgia Law Review* 629、645 n.95 (1990)，这只是对这个决定的大量法律评论的说明而已，只有一小部分，例如前注〔40〕和前注〔49〕所引证的 *Wittier Law Review* 以及 *Yale Law Journal* 上的文章超出了法律教义的分析。关于我对法官知识之概括的一些例外，请看，Gay Rights Coalition v. Georgetown University, 536 A.2d 1 (D. C. Ct. App.1987)，以及，Jantz v. Muci, 759 F. Supp.1543 (D. Kan.1991).

〔56〕 盖洛普民意测验在 1985 年报告说，测验者中有 47% 认为双方同意的成人同性恋关系不应合法，在 1982 年这个数字是 39%，可以推定，这一差别反映了人们对艾滋病传染的警醒。在同一时期，认为同性恋关系应当合法的人数比例从 45% 降到了 44%。Gallup Report nos.244－45, January－February 1986, 3. 联邦最高法院的鲍尔斯诉哈德威克案决定得到了 51% 回应者的认可，而有 41% 的人不同意。Gallup Report n.254, November 1966, 26. 然而在 1986 到 1988 年间，盖洛普调查的回答者中认为双方同意的成人同性恋关系应为非法的从 54% 降到了 36%，认为应当合法的百分比从 33% 上升到了 47%。Gallup Report no.289, October 1989, 13. 这一结果对这样一个亚历山德尔·比克尔 (Alexander Bickel) 的命题提出了怀疑，即联邦最高法院支持一部法律合宪的决定会在公众心目中对体现在该制定法的政策起到一种合法化的作用。Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch* (1962).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

韦德案的理由，反映为削减若伊案判决和随若伊案之后而来的双亲计划诉单福斯案（*Planned Parenthood v. Danforth*）以及其他决定[57]赋予的人工流产权。这种人员的改变表明，可能还要等多年，联邦最高法院才会为了性自由而再次奋起反抗。甚至，自由派法官们也许也会对是否再次进入这片灌木林表示迟疑，因为对这个问题不了解，又缺少宪法文本的指南，法官只能依赖他们自己的资源，而几乎没有哪个审慎的（无论其意识形态色彩如何）法官会在这片灌木林中感到自在。

然而，鲍尔斯诉哈德威克案留下了一个问题没有答案，即佐治 348
亚州的反肛交法是否很容易受到来自同等保护条款的抨击。这里有三个可能的角度。首先是论辩说，无论是在一般的还是在具体的境遇下，例如服军役，区别对待同性恋者和异性恋者都没有什么理性的基础。第二点实际是第一点的变种，并且已经说服了联邦第九巡回区的一组法官，尽管这些法官的司法意见后来还是被撤销了；[58]这就是论辩说，以人们的性偏好（这与他们的性行为断然不同）为根据来歧视人们（例如，如同我们的军队那样），[59]特别的可疑，因为性偏好在很大程度上是不会改变的特点，因此与性别和种族类似；而依据同等保护的法理，非常不赞同以后两种特点，特别是种族作为区别对待的理由。因此，这一论点还是回到了第一个论点。用偏好而不是行为作为排除的标准本质上是一种管理的便利。要证

---

〔57〕 在这一方面特别应当注意的是，Webster v. Reproductive Health Service, Inc., 492 U. S.490 (1989).

〔58〕 Watkins v. United States Army, 847 F.2d 1329 (9th Cir.1988)，有关的讨论，请看，Cass R. Sunstein, "Sexual Orientation and the Constitution: A Note on the Relationship between Due Process and Equal Protection," 55 *University of Chicago Law Review* 1161 (1988). 在撤销这一审判庭的意见之后，全员法院决定根据一个技术的、与同等保护问题无关的理由支持了维特金斯。Watkins v. United States Army, 875 F.2d 699 (9th Cir.1989) (en banc).

〔59〕 Watkins v. United States Army, 847 F.2d 1329, 1337 - 39 (9th Cir.1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

明干了某种特别的性行为，这非常非常难，所以，禁止军方征召一位炫耀自己同性恋性态的士兵（这仅仅是因为军方不可能证明他实际干了某个同性恋行为），这样一条规则实际上就会把军方排斥（活跃的）同性恋者的政策掏空。

因此，我们就一定要考虑歧视同性恋者是否是中伤诬蔑。有很强的论点表明，那就是中伤污蔑，此外，人们也可以想像一下一种极端的情况，令联邦最高法院也信服的极端情况。假定有一所公立大学把拒绝雇佣同性恋者在法学院教学作为一项政策，理由是他们也许会腐蚀法学院的学生。这样一个规则会太不合理，不可能立足。但是，联邦最高法院在鲍尔斯诉哈德威克案中支持州的反肛交法，抗住了“性私隐”的挑战（名义上根据的是正当程序条款），在此之后，它就很难调转方向，以同等保护的名义推翻这些制定法了，或者它就很难命令军队允许同性恋者当兵或命令州承认同性恋婚姻了。联邦最高法院并不非常迷恋精细的法律教义。（这就是为什么，如果推翻了若伊诉韦德案，那么不论一个同等保护的分析有多么紧凑连贯，也不可能重新恢复此案的决定。）这已明显展示了联邦最高法院对同性恋者的主张缺乏同情。

349 第三个进路始于这样一个概念，即无论是默示还是明示，无论是这样解释的还是这样执行的，反肛交法都是对异性恋者和同性恋者的不同对待。这是一个历史的创新。在影响了我们的性行为规制法律的基督教传统中，肛交与口交都是不自然的行动，不管行为者是同性恋还是异性恋。我们也许可以比较一下两个都非常喜欢肛交的人。一个人喜欢的是女性肛门，而另一个喜欢的是男子的。我想，从生物学的立场上来看，男性与女性的肛门没有区别。但那个喜欢男性肛门的男子就不能在军中服役，并且，如果他屈服于自己的偏好，他就犯了肛交罪。这种法律上的区分能有什么道理？

道理如下：双方同意的性行为，不论什么形式，就我们了解的所言，都是一种强化某种关系的手段。异性恋夫妇之间的肛交，无

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

论是为了避孕的理由，还是——这在今天更常见——翻新花样，满足其中一方的特殊口味，强化性快感，它们都强化了这对夫妇的关系。同性恋者之间的肛交也同样强化了一种同性恋的关系。但是联邦最高法院说的很清楚，它分享的是占主导地位的美国人对异性恋关系的偏好。联邦最高法院有关增加避孕和人工流产渠道的诸多决定，都可以视为是要降低避孕和人工流产的成本，以此来保护和促进这些异性恋关系。联邦最高法院不希望便利同性恋者强化他们的关系，因此不能指望联邦最高法院会同情地看待下面的主张：因为男同性恋者相互之间不可能有阴道性交，因此，肛交对同性恋关系要比对异性恋关系更为重要。

因此，同性恋行为引发的那种厌恶，部分反映了人们对不论是同性恋者还是异性恋者从事的某种具体行为都很厌恶；尽管这种反感确实是历史的（并且这也进一步削弱了鲍尔斯诉哈德威克案的历史分析），但同样不错的是，反感同性恋性态主要是反感同性恋的偏好。联邦最高法院多数大法官的心目中，之所以确定了同性恋性态与异性恋性态有深厚的区别，我想，正是某些男子对其他男子有淫欲，而不是这种淫欲的表达形式。这种区别非常大，因此同等保护条款一定要允许各州和联邦政府有比较宽的范围，来不同对待这两种性导向，哪怕是这些性导向都是由类似的身体行为表现出来的。

※　　※　　※

联邦最高法院至今还没有成功地提出一个用来决定有关性自主的诸多争议的、融贯的宪法教义体系。这是本章的一个负面的教训。但也有一些正面的教训，尽管也不应当教条主义地适用这些正面的教训。在本章以及在前几章提出的一些理论的和经验的材料可以为格利斯沃德诉康涅狄格州案、埃森斯塔特诉拜尔德案、凯利诉

350

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

国际人口服务组织案以及若伊诉韦德案的结果提供一个有说服力的尽管不是无懈可击的支持论点，可以为鲍尔斯诉哈德威克案的结果提供一个类似的反对论点，如果是——一个最重要的限定——当初这些论点是向一些有两种具体态度或倾向的法官提出来的。一种是有一种从世俗精神切入政策问题的倾向，愿意接受功利主义的、实用主义的以及科学的论点。另一种就是愿意基于宪法的理由废除州或联邦的法律，不坚持美国宪法文本中一定要有坚实的基础才能废除。不分享这些态度的法官会倾向于拒绝宪法性性自主权这样的根本观点，或最起码也拒绝把这一观点延伸到作狭义解释的已有先例之外的地方。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第十三章

情色艺术，色情物品和裸体

有关色情物品以及有关一般的情色表达的学术文献数量巨大，然而又很奇怪，毫无活力，这些文献都集中关注了两个问题，那些下流物品（the obscene）的社会后果，以及下流与不下流之间的界限何在。在很大程度上人们忽略了大量令人着迷的问题，而我想在本章中把这些问题都摆到面前来。这些问题涉及到色情物（pornography）以及其他情色物（erotica）的使用；色情物发生的诸多原因（换言之，影响色情物供求的诸多因素）；性压制的社会是否要比性放任的社会对这种色情物的需求更大或更小；下流这个概念的社会来源和功能；对待裸体的概念和态度之间的关系；以及为什么色情物看起来如今正变得越来越多暴力和令人厌恶。这些都是些实证的问题而不是规范的问题，所谓规范问题是那些希望规制或减少规制情色表达的人们提出的问题，与有关下流的后果和定义问题形成反差。但我也会讨论这些规范的问题。 351

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

情色再现的系统结构

术语和目标

情色的（*erotic*）、色情的（*pornographic*）以及下流的（*obscene*）这三个词有很混乱的重合之处。我用情色的这个词来描述那些——至少在某些观者看来，并在某种意义上——“有关”性活动的表现和再现。（表现与再现之间的最根本区分是活生生的表演，如果作广义界定，包括赤身裸体地在裸体营内漫步，以及用语词或图片来刻画和激发这样的表演。有时我还会用再现这个词来指表现和再现。）所谓色情的，我指的是这样一类情色表现和再现，它们的特点是直截了当或令人反感或令人不安，从而使许多人感到震惊或难堪。我用下流的来指法律试图压制的那一类色情作品。

我对色情和下流的定义都是从今天一些含混不清的含义中挑出
352 来的。例如，罗伯特·汤姆森（Robert Thompson）就提出了这样一些定义：色情——旨在激发性；下流——旨在令人感到震惊或厌恶；下作（*Bawdy*）——旨在打趣；情色——旨在激发起爱或恋的感情。[1] 色情这个词则有特别多的含义。除了我现在用的这种意思外，还被用来指情色的、下流的、旨在激发和（或）满足性偏

---

〔1〕 *Unfit for Modest Ears: A Study of Pornographic, Obscene and Bawdy Works Written of Published in England in the Second Half of the Seventeenth Century* ix－x（1979）。还有一个令人反感的范畴，尽管是非性的，但对于许多人来说是诲淫诲盗的继续，这就是色情学（scatological），例证是安德斯·赛拉诺（Andre Serrano）的获奖作品《尿中的基督》（*Piss Christ*），这是一幅照片，显示的是一幅十字架浸在这位艺术家的一瓶尿中。请看我的论文，“Art for Law's Sake,” 58 *American Scholar* 513（1989）。我在本书中不讨论色情学。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

好、明确谈及性的并且有意侮辱妇女的，最后这种含义是女权主义希望强加给这个语词的含义。下流则是一个用法多样的词，具有强烈的不赞同的意味，并且用在一些与性无关的句子中，例如“屠杀犹太人真下流”或“电椅真下流”，也不算用错了。

因此，这里的普遍范畴是情色的再现，并且一个很有用的起点就是问一问，就像我在本书第5章中在谈到性活动本身时那样，这些再现追求的目的是什么。吃饭的类比在此也还是很有用。例如，它有助于我们看到情色再现的功能之一是隐喻的、比喻的和形式的。就像在塞尚的静物写生中的苹果和梨，在一种相当深层的意义上似乎不是“有关”水果一样（它们同荷兰派的水果以及其他食品的静物写生形成了反差），也有相当数量的情色艺术在一种相当深层的意义上看来也不是有关性的。我想到的是T. S. 艾略特的诗《荒原》中的一些关于性的片断，例如，诱奸儿童（“玛丽”）、阳痿的场景（“风信子的女郎”）、人工流产的对话、独木舟上的诱奸、翡绿眉拉被强奸、小职员对打字员的诱奸、同性恋征募（“尤吉尼地先生”）。这些片断都是隐喻，代表的是现代社会的腐朽和枯竭（例如，在那位打字员的场景，就有提瑞西阿斯（Tiresias）出现，这是古希腊神话中的一个人物，会让我们想起我们离开那个伟大神秘的诱奸*已经多远了），而不是性行为的情色煽动。与此相似的是当代艺术家埃利克·菲切尔（Eric Fischl）对自慰、兽奸以及肮脏性交的刻画。[2] 甚或罗伯特·马普索普（Robert Mapplethorpe）的照片也是如此，大多数观者都会认为这幅照片是色情的，照片中显示的是一位男子正在给一位只穿着胸衣和长筒袜的女子舔阴。[3] 照

* 指的是帕里斯诱奸海伦因此引发了特洛伊战争的故事。提瑞西阿斯是古希腊底比斯城邦的一位盲人先知。——译者

[2] Arthur C. Danto, “Eric Fischl,” in *Danto, Encounters & Reflections: Art in the Historical Present* 25 (1990).

[3] Robert Marshall, Robert Mapplethorpe, pl. 107 (1988) (Marty and Veronica).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

片是直接从这个妇女头顶的位置拍的，他们两人的站位都有精心安排，因此看起来如果把这副照片对折，对折部分会完全重合。这位妇女圆润的乳房，乳房的洁白和光滑与胸衣的漆黑和质感之间的反差，都进一步强化了这幅照片传达的这种几何图形印象。（这是一幅黑白照片。）这些形式化的特点压倒了情色；似乎作者是用身体的这些部分创造了一幅抽象画。除了我称之为形式化或比喻的运用性想像外，前面提到的汤普森说的下作范畴就属于这一类，因为为了秘而不宣的幽默动机来使用“性”具有非情色的效果。

353 情色再现的另一项功能就是提供信息。一份菜谱就不是一种再现，而只是一个公式，它也是传达有关烹饪信息的一种方式。而另一种传达方式则是用图像，无论是通过语言还是通过图画：这就是如果你仔细遵循了我的菜谱，你做出来的康沃尔蜜光鸡就会有什么样。特别是，由于性在我们社会是一项私隐的事，社会需求有关这方面的信息，而要满足这种需求部分就是通过情色再现，这些再现传达了有关各种裸体、性器官的不同形状和角度、可进行性交的不同位置以及不同性经验本身的信息，甚至包括了由性行为产生出来的或与之相伴的或解释这些性行为姿势和表情的信息。

除了提供信息外，情色再现，同其他再现一样，可能会——并不总是如此，但有时会如此——强化、破坏或改变观者的思想，甚或会改变他的价值，最后或许还会改变他的行为，或至少会这样追求，或似乎是在这样追求。[4] 信息也可以产生这种改变，但是我现在关切的是那种对情感起作用的说服，而不是那种通过耐心累积事实产生出来的说服。《荒原》并没有传达有关性的重要信息，但

---

〔4〕 幸亏有了普通语言学派的哲学家，以及特别是 J. A. 奥斯丁（Austin），我们才看到语言，包括诸如艺术这样的非言词的语言，扮演了除交流信息之外的其他一些功能，例如承诺、指挥、说服以及激发情感。情色再现中的形式——或者人们也许会说是美学——维度是交流的，但在任何明确的意义上它都不是交流信息的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

它确实让性看起来令人很反感，尽管我已经说过这只是艾略特的中介性目的；他还别有所图。让－保罗·萨特的短篇“一位领袖的童年”贬斥了同性恋行为，但用的还是文学艺术的隐喻的、非话语的方式。故事中的诱奸者博格，是一位超现实主义者，他的艺术品包括了一个同原型一样大小的一堆粪便的雕塑。被博格诱奸的年轻男子鲁辛在上床之前向他们所住宾馆房间的洗脸池里尿尿，通过把这些细节汇集起来，萨特把同性恋行为同无序、不自然以及不洁联系在一起了。相比之下，马普索普的照片“皮衣男同性恋者”就不“真正符合如实记录的精神……。相反，他们是庆祝他们的主题，艺术的行为受到了道德信仰和态度的推动。他是一个参与者，一个信徒……。我们从［‘10½先生’照片之一的主题］内部就看到了一种同性恋者的感知，而正是这种感知、这种视界才是这些作品的真正主题。”[5] 女权主义者很担心那些把妇女刻画成享受甚至渴望强奸和其他性侮辱经验的作品对男子会产生什么影响。我们会看到，那种关于情色艺术有所非难、有所颠覆、有所问题化、有所庆祝或有所贬低的观点是情色艺术最强烈的批评者和最强烈的辩护者的共同基础，这就再一次例证了前几章提到的、令人感到奇怪的左派与右派的合流。

需要单独讨论的是情色再现有一种表演功能。这就是激发（并 354
且有时也满足）性的欲求。如果用食品作类比，这就是生产商广告中有一幅令人垂涎的食品图片。（这一类比是激发性的欲望，而不是通过自慰来满足这种性的欲望。）有些情色再现只是提醒性行为的观者，让他想像性行为。还有些情色再现作品会激发起一种弥散的对性的欲望。再还有些会诱使生殖器勃起，有射精的欲求；并且，产生这种效果的图像也会使自慰成为一种比没有这些图像更具快感的反应，这种图片帮助自慰者形成了一个更活生生的性交幻

[5] Arthur C. Danto, “Robert Mapplethorpe,” in *Danto*, 前注〔2〕, 页 211, 213。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

想，并因此使自慰成为一种更接近性交的替代。

我这里是以男性消费者的方式讨论情色作品的性欲激发功能的，并且是有意为之。让我们回想一下本书第4章讲到的，男性是比女性更多渴望色情物的消费者。这一差别就第4章讨论的两个生物学观点来看是有道理的：即同女性比较起来，男子的性欲望更强，并且，性感受的视觉提示对男子也更重要。但是，这一分析中隐藏了一个错误，这就是这里的色情范畴是从某种男性立场上构建的。由于对男子来说，看到女性性器官，看到人们性交，就非常激发他们的性欲，因此男子（他们至今仍然控制着不仅是色情物的生产，而且控制了有关色情的话语）认为这些场景的描述或图像是色情的核心。但是，如果从一种女性的立场来看，一种更为弥散的、不那么容易视觉化的情色活动描述，或许还伴随着爱和痴情成分或永远相爱的允诺（我们会看到，这实际上会减少图像对男子的激发情欲效果），也许要比展现男子性器官或性交的图像再现更具性的激发力。许多针对妇女但为男子不屑一顾地称为“浪漫的”文学作品对妇女具有的作用，也许与那些硬黄色情物对男子具有的作用一样。[6] 如果有了这样一个修正，很有可能，只是在女性性欲望低于男子性欲望的程度内，妇女对色情物的需求才低于男子对色情物的需求。

情色再现的最后一个功能是神奇功能，例证就是一些繁殖舞
355 蹈。[7] 直到非常晚近的时期，性对于家庭、民族以及其他人类社

---

〔6〕 Ann Barr Snitow, “Mass Market Romance: Pornography for Women Is Different,” in *Passion and Power: Sexuality in History* 259 (Kathy Peiss and Christina Simmons eds. 1989). 这是汤姆森的“情色”范畴（与我的不同）（前注〔1〕）.

〔7〕 Curt Sachs, *World History of the Dance* 85–104 (1937)，该书描述了古代的生殖舞蹈，而现代人会认为是性描绘的。舞蹈中处处流露了性的主题，无论是生殖舞、交谊舞还是芭蕾舞，对这一点的强调，请看，Judith Lynne Hanna, *Dance, Sex and Gender: Signs of Identity, Dominance, and Desire* (1988), esp. chs.3, 7–8.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

区都至关重要，或至少是非常重要，[8] 因此，人们自然会有这样一种渴望，总想巴结巴结任何可能控制生育并因此控制性的神祇。

一旦区分了这些关于情色作品的功能（我将称其为形式的、信息的、意识形态的、激发性欲的以及神奇的功能），我们就可以开始理解情色再现的历史、原因以及不同种类，可以开始理解有关情色作品的争议了。[9]

情色和色情再现的历史

看来，最早的情色作品，就像人们会预料到的那样，起的主要是神奇的功能。但是，到了古希腊和古罗马时期，着重点就已经转移到了意识形态争论和激发性欲的功能上来了。我现在正看着一幅相当典型的古希腊花瓶情色绘画（公元前 5 世纪）的照片，画的是一场狂欢。[10] 画面上有六位裸体男子，两位裸体妇女，全都很简略。最左边的是一位男子抓着自己的生殖器，可能是在自慰。最右边站着两位男子，生殖器都勃起了；其中一人正一手抓着自己的生殖器、并把自己的肛门对向另一男子。图画中央是一个男子，生殖

---

〔8〕 重要但并非最精髓的是，因为原则上各个家庭都可以通过领养存活下去，民族则可以通过征服和移民存活下去，其他人的社区可以通过招收新成员存活下去。

〔9〕 有帮助的描述、讨论和例证，请看，Thompson，前注〔1〕；Peter Webb，*The Erotic Arts*（rev. ed.1983）；Peter Wagner，*Eros Revived: Erotica of the Enlightenment in England and America*（1988）；Peter Michelson，*The Aesthetics of Pornography*（1971）；Phyllis and Eberhard Kronhausen，*The Complete Book of Erotic Art*（1978）；Poul Gerhard，*Pornography in Fine Art from Ancient Times to the Present*（1969）；Morse Peckham，*Art and Pornography: An Experiment in Explanation*（1969）；Walter Kendrick，*The Secret Museum: Pornography in Modern Culture*（1987）；David Foxon，*Libertine Literature in England* 1660 – 1745（1965）；Charles I. Glicksberg：*The Sexual Revolution in Modern American Literature*（1971），以及，*The Sexual Revolution in Modern English Literature*（1973）.

〔10〕 这就是 B51 号盘，紧随页 118 之后，见于，K. J. Dover，*Greek Homosexuality*（rev. ed.1989）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

器巨大且勃起；如果按真实比例来画，这位男子的生殖器大约会有18英寸长。他的左右两边各有一对夫妇，都正在肛交，还可以看到男性生殖器的一部分。这种刻画，尽管是图像的并且立马就可以认出来，但并不很现实，即使不考虑中间那位男子的生殖器长度令人叫怕，也不现实。这里也没有什么深层的意义，绘画技术很粗略，似乎匆匆了事，并且除了这个主题外，这幅画，在一位不很复杂的、习惯于按与照片的相象程度衡量绘画的现代观者看来，就是一个孩子的作品。

356 如同我们会预期的，由于古希腊人对待性的态度，这幅画中的人物都被刻画为享受他们的狂欢，并且没有什么迹象表明对绘画者有什么事先的检查。相反，这一狂欢在画中是正面表现的，是一种令人快乐的经验，就像一个宴会或一个酒宴那样。由于古希腊人在性问题上普遍开放，并且这幅画缺乏很现实的细节，因此，看起来，这幅画的主要意图不大可能是提供信息的功能；相反，这幅画似乎是在庆祝（因此，在我的专门术语中，属于意识形态功能）、激发性欲的甚或是形式的功能。最后这一点看法也许看起来不大成立。但是，请考虑一下，在一个性被视为与道德无关或近于此的社会中，狂欢有可能唤起艺术家专注它的形式特点，这与一场舞蹈或一场宴会是共同的。人们可能感受到狂欢是一种生动活泼的场合，伴随着有韵律的运动，不断重复的主题曲，以及对称性（请回想中间那位人物两旁正在肛交的夫妇）。画中的男性生殖器，除了其他功能外，还起到了一种装饰的作用，就像阿拉伯花饰一样。

请回想有关色情的定义——一种令人反感的情色作品，我感到很难想像，古希腊是否有这样一个概念；与此相似的是这种下流的形式，它之所以令人反感仅仅因为它太直截了当了。当然，当时也有一些与性有关的做法，令古希腊人深为震惊，因此在他们看来是

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

下流的。一个例子就是，据传，亚西比德（Alcibiade）*把古雅典所有受人尊重的家庭外矗立的赫尔墨斯雕像的生殖器全都打掉。亚西比德的违法并不过分明目张胆的下流。相反，我们大多数人都会认为这些受伤后的雕像才不下流。其实，如果性不是一个被赋予了很多道德意味的主题，任何描述本身都不大可能令人震惊或尴尬，更不会有人呼吁公共规制，就像一幅表现我贪婪吞食火鸡腿的照片不会让你感到震惊或激发出你呼吁公共规制一样。

我不想夸大古希腊人的非道德的性。我们会想起他们不赞同女同性恋，以及他们把良家妇女都关在闺阁之内（本书第5章）；此外，尽管地中海地区夏季的气候很热，古希腊的男男女女也并不裸体外出，也不在公共场合性交。[11] 当奥德修斯被冲上斯卡里亚（Scheria）的海滩，光着身子，碰到了瑙西佳，他就小心地遮掩自己。（然而，荷马刻画的是一个不像公元前5到4世纪的雅典那么开放的社会。）但是按照基督教的标准，特别是早期教会的标准来看，古希腊人对裸体和性爱都极端随意。[12] 古希腊男子锻炼、摔跤以及在公共体育比赛中光身子（奥林匹克竞赛就是例子）都是最无所谓的。更重要的是当时有一些年轻男子的裸体雕像；对美丽裸体所表达的崇拜；敬重普里阿普斯（Priapus）（生殖器男神）以及阿佛洛狄忒（性爱女神）（这都例证了情色作品的神奇功能）；有裸体舞女与裸体女演员的公开表演；阿里斯托芬的戏剧中有下流的话题和语言；会饮餐（饮酒聚会）上寻欢者与长笛女的狂欢；当然也

---

* 古希腊雅典将领和政治家。——译者

〔11〕 L. P. Wilkinson, "Classical Approaches - III. Nudism in Deed & Word," 50 *Encounter* 18 (August 1978); K. J. Dover, *Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle* 205 - 216 (1974).

〔12〕 这是基督教的官方标准；因为事实上，中世纪的人对在宫中场合袒胸露臂还是相当随意的，例如在去公共浴室的路上。Norbert Elias, *The History of Manners*, vol.1, *The Civilizing Process* 164 (1978).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

还有表达情色的花瓶绘画。[13]

所有这一切，都随着基督教义的到来改变了。裸体变成了禁
357 忌；性欲望受到的贬斥，与之伴随的是各种努力，或者是刺激性欲望，或者是通过自慰来满足。教会的性意识形态没有给情色再现留下空间。此外，哪怕在最好的情况下，中世纪的贫困和文盲也限制了情色艺术和文学的生产和传播，尽管那时也有一些著名的中世纪下流文学以及些许情色图画艺术品，有些还很直截了当。[14]

我们必须考虑，中世纪时期情色再现的衰微是否如同本书讨论的其他许多性习惯改变一样，是同妇女地位之改变相联系的，甚或是由于这种改变造成的。很有这种可能。在基督教看来，妇女以及男人都是按照上帝的面目创造出来的，按照一个没有性表达的上帝。因此，一个妇女要是裸体出现在公众面前，展现自己是一个性的对象，甚至是在绘画上展示裸体，都降低了她的人格尊严。[15]更重要的是，一种计算用来激励、常常是庆祝以及最起码也是唤起

---

〔13〕 Wilkinson，前注〔11〕，页 23；Vern L. Bullough, *The History of Prostitution* 35 (1964)；Fernando Henriques, *Stews and Strumpets: A Survey of Prostitution*, vol.1, *Primitive, Classical and Oriental*, ch.2 (1961). 有关古罗马以及拜占庭早期的类似行为，请看，Henriques, ch.3, esp.101 – 103; Peter Brown, *The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation I Early Christianity* 315 – 317 (1988)；Carlo Maria Franzero, *The Life and Times of Theodora* 14 – 15 (1961). 题目中的狄奥多娜是拜占庭皇帝查士丁尼安的妻子。有关她的一些故事都是从普洛克匹厄斯的《秘史》中获得的，对这些故事不能信以为真，但看来很少怀疑的是，她是一位妓女和情色舞表演者，甚或是一位脱衣舞女。当然，对待在公共场合裸体甚至更为随意的态度见于许多初民文化中。一个令人吃惊的例子，请看，T. O. Beidelman, "Some Nuer Notions of Nakedness, Nudity, and Sexuality," 38 *Africa: Journal of the International African Institute* 113 (1968).

〔14〕 Webb，前注〔9〕，页 105 – 107。

〔15〕 要晚很多时候，舞厅就基于这个理由关闭了。Cayle Gullett, "City Mothers, City Daughters, and the Dance Hall Girls: The Limits of Female Political Power in San Francisco, 1913," in *Women and the Structure of Society: Selected Research from the Fifth Berkshire Conference on the History of Women* 149 (Barbara J. Harris and JoAn K. McNamara eds. 1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

男子性欲的艺术再现形式可能会破坏伴侣婚姻，因为它会促使男子在婚床之外寻求性快感。不错，尽管教会强烈谴责自慰，教会的神父们一定知道这对婚姻并不构成多少威胁。但是，他们也不会认为情色再现激起的性欲总是能这样得到无害的满足；并且，他们视自慰为罪孽深重，但是这与自慰对婚姻可能有的任何影响都无关。更重要的是，即使是色情物品没有引出任何性行为，但它的存在，就如同同性恋性态的存在一样，已经是对伴侣婚姻的一种公开冒犯，因为色情物存在的前提假定就是有这样一种性的兴趣，它与伴侣关系的对方无关，而这个对方在某种程度上被认为是独特的。"下流物品的价值之所以有限，是由于这样一个事实，即它封闭了对具体人的兴趣，或者更准确的说，是由于它所涉及的这个人是可替换的。"[16]

这些还都只是推测，并且这些推测偶尔对理解为什么文艺复兴时期情色艺术会复兴也有些许帮助。以古希腊性神话的人物如阿佛洛狄忒、欧罗巴（Europa）、达佛涅（Daphne）以及达纳厄（Danae）作幌子描绘裸体妇女，在这时一下子变得很受人尊重。这些绘画没有刻画性交，也没有刻画男性生殖器（塑像除外）。但是，这些绘画不仅描绘了一些肉感年轻女子的接近赤裸有时甚至是完全赤裸的状态；而且有许多绘画无疑暗指了性交。想一想波士顿伽德纳博物馆藏的提香（Titian）的《欧罗巴的强奸》，[17] 这是T. S. 艾略特在《荒原》中也许也已暗中提到的神话传说中的性交之一。该画展示出来的欧罗巴的衣不蔽体，并且非常凌乱，一头公牛驮着她。如果你知道这个传说，你就会知道那是宙斯把自己变成了一头公牛，劫 358

[16] Niklas Luhmann, *Love as Passion: the Codificaton of Intimacy* 119 (1986). 有人也提出了同样的论点，请看，Ernest van den Haag, "Pornography and Censorship," 13 *Policy Review* 73, 79–80 (Summer 1980).

[17] Harold E. Wethey, *The Paintings of Titian: Complete Edition*, vol.3, *The Mythological and Historical Paintings*, pl.141 (1975).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

持了欧罗巴，并强奸了她。在华盛顿国家美术馆藏的提香的《对镜的维纳斯》[18]中，维纳斯的整个上身都赤裸着，正在对镜贴花黄，两个小天使在服侍她，其中一位就是丘比特，也就是爱神本人。（我们知道这一点，因为他的脚下有箭筒。）观众无疑了解维纳斯是在准备干什么了。

359 古典故事的这种新恢复的特殊地位似乎给了文艺复兴的艺术家一种特权，可以在他们的艺术品中赞美古代的性习俗。此外，我们也还发现，有许多文艺复兴的绘画和雕塑都明显以赞同的方式不仅刻画了宙斯强奸妇女，而且还刻画了他对伺酒俊童伽尼墨尔德（Ganymede）的同性恋强奸。[19]

文艺复兴对古希腊情色神话的刻画，无论在色彩、动作还是构图上都很丰富；因此，这些情色再现的作品，起到了正面说的形式功能，也起到了赞美的功能和激发性欲的功能。激发性欲吗？如果按照现代标准来看，文艺复兴的裸体都很平和，并不刺激；但我很快就会考察，为什么会是这样。但是，在艺术或文学中，性的直白程度并没有一个绝对值；它是相对于当时的社会规范创造的特定预期而言的。在一个人们都裸体出行的社会中，裸体这一点（由于这

---

〔18〕 该画的另一个名字是《维纳斯与两个天使在她的洗手间》。同上，pl.127；还有页57之前的彩色盘子。在这一系列中，另一幅伟大绘画是《达纳厄和丘比特》，同上，pl.181，展示即将被宙斯强奸的达纳厄。并且，见《维纳斯与作为风琴手的狗》，同上，pl.127，展示的维纳斯完全裸体，只带着手镯与项链。

〔19〕 James M. Saslow, *Ganymede in the Renaissance: Homosexuality in Art and Society* (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

些裸体者无休无止地提醒我们）就不再是一种情色意图的信号。[20] 在这样的一个社会中，一幅裸体妇女的绘画就不再是一种情色的再现；也就是说，人们不会感知它为与性有关。但是在一个像文艺复兴时的社会中，在那里对妇女的期望值都是衣冠整齐，只有在那些最亲密的时刻才有例外，那么描绘一位哪怕是半裸的妇女也会被人们感知是情色的，只要有一点点额外的提示就行了（其或这些提示也不必要），例如《对镜的维纳斯》中的丘比特。[21] 考虑到古希腊与文艺复兴时意大利的不同习俗，那些波提切利（Botticelli）以及乔尔乔涅（Giorgione）以及提香的裸女也许都像我描述的古希腊的花瓶绘画一样，带着很多的情色意味，其所带的情色意味超过了乳房半露但不具情色意味的米诺的维纳斯塑像所带的情色意味。如果这一分析是正确的，那么，如果说那些具有情色以及形式意图的绘画和其他再现品不是“艺术”，就是完全不懂行。

我们很容易低估文艺复兴艺术中的情色意味还有另一个原因，这就是，从一种社会生物学的立场来看很令人吃惊的一点是，自文艺复兴以来，人们的情色理想已经改变了。“在对欧罗巴进行情色想像时，直到17世纪后期，才明显可能出现一个大腹的妇女……。所有著名的文艺复兴艺术和巴洛克艺术中裸女的乳房——不论她们

---

〔20〕 Howard C. Warren, “Social Nudism and the Body Taboo,” in William Hartman, Marilyn Fithian, and Donald Johnson, *Nudist Society: An Authoritative, Complete Study of Nudism in America* 340, 353 (1970). 该书是我所知道的有关裸体运动的最佳著作，对这一运动之精神最好的表述是伯特兰·罗素的评论：“〔如果允许在阳光和水中公开裸体〕，我们关于美丽的标准就会更接近与健康的标准相符，因为人们会关心自己的身体和举止，而不只是面容。在这一方面，古希腊的做法值得推崇。” *Marriage and Morals* 117 (1929). 这里提到的古希腊以及罗素这一评论的更大语境——一本关于性的著作——都在相当程度上削弱了裸体者的断言，即裸体主义与情色无关的断言。

〔21〕 有关17世纪的一些类似的例子，请看，Thompson，前注〔1〕，页183－187。其中一个就是“绳索舞”。妇女在高出舞台的绳网上跳舞，因此观众可以看到那么一点赤裸的大腿。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

身体的其他部分是何等富有体温——都很精细，都很小。乳房丰满是丑陋的老妇和巫婆展示的特征……　而另一方面，饱满的腹部却是那些最柔弱的处女和最诱人的交际花的特征，不论是在少量的北方哥特式作品中，还是在威尼斯的大量产品中，情况都是如此。"[22]

360 因此，玛格丽特·麦尔斯（Margaret Miles）也许是对的，即贯穿了整个艺术史，艺术品中的裸体都只是作为男子性欲对象的裸体妇女。[23] 麦尔斯拒绝了肯尼斯·克拉克（Kenneth Clark）在《裸体画：理想艺术之研究》（1956）中系统阐述的著名观点，即艺术裸体画升华了并超越了情色的欲望。克拉克认为有美学缺陷的裸体画恰恰是那些缺乏恰当比例的绘画，男子无法感到其中的性吸引力。克拉克的理想艺术裸体最终说来就是一种情色的理想。粗粝、现实的描画裸体妇女会起到一种去情色的作用。因此，麦尔斯强调裸体艺术中的情色组成因素，他也就例证了在情色作品与色情作品之间有连续性。

这并不是说，情色作品就是色情作品。事实上，在文艺复兴时期以及此后，少许的衣着加上温和的举止，这些规范创造了一个空间，构成了作为一个独特的色情作品的表达范畴，这是一个在古希腊文化中似乎不存在的空间，它在性的问题上构建了一种按照当时标准非常直截了当的情色艺术，震惊了许多人，结果是不能公开展出。拉斐尔（Raphael）——考虑到他的绘画的宗教性质，这是很具有反讽意义的——引发了一个漫长、半秘密的由许多著名艺术家构成的色情艺术传统，其中有卡拉奇（Carracci）、伦勃朗（Rem-

---

〔22〕 Anne Hollander, *Seeing Through Clothes* 98 (1978).

〔23〕 Margaret R. Miles, *Carnal Knowing: Female Nakedness and Religious Meaning in the Christian West* 14 (1989). 又请看, Gill Saunders, *The Nude: A New Perspective* (1989). 在文艺复兴时期，这一点对那些不是来自古典神话的人物也是如此。麦尔斯用作例证的是汉斯·巴尔东（Hans Baldung）画的一个非常情色的夏娃。Miles, 页 134－136 以及图 22。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

brandt）、华托（Watteau）、布歇（Boucher）、特纳（Turner）、库尔贝（Courbet）、罗丹（Rodin）、比尔兹利（Beardsley）、毕加索（Picasso）、克利姆特（Klimt）、希勒（Schiele）、格罗茨（Grosz）、德尔沃（Delvaux）、巴尔塔斯（Balthus）以及奥登博格（Oldenburg）等。[24] 这些杰出艺术家的色情艺术，从美学上看，并不比他们其他作品的平均水平更低。（我在后面会给出一个例子。）这就再次强调了情色作品与色情作品之间有连续性。

人们也许会想到19世纪是一个情色再现迅速增长的时期。（或许，就是这样一个时期；但19世纪出售了多少色情作品，没有统计数字。）文字传播到了下层社会，摄像的发明、这都大大减少了情色再现的成本，特别是根据作品的质量进行了修正后的成本。如果一切正常，这些发展本来会带来产量扩张。并且维多利亚时期的假正经也一定创造了对有关性的信息的需求，而情色再现可以部分地满足这一需求，并且无疑，也确实满足了。然而，不利的是，维多利亚时代扣心自慰，伴随着发现妇女受孕并不要求有性高潮，因此可以安全地贬低女性的性快感，这就增加了对书报审查制度的需求。因此，各种利益的冲突就把情色再现驱赶到了地下，尽管不是全部。特别是在法国，尤其是在雕塑上，这种情色裸体再现的传统 361
继续下来了，比方说在亚利斯体德·马约尔（Aristide Maillol）的雕塑中。就像文艺复兴时期的先辈一样，19世纪的杰出艺术家们用时间距离闪过了书报审查，也就是说，他们用神话的、传说的或异国情调的人物和地点掩盖了艺术家在刻画自身社会的情色行为的任何寓意。[25]

---

〔24〕 请看，Webb，Gerhard，and Kronhausen，前注〔9〕；又请看，Wagner，前注〔9〕，ch.8。

〔25〕 Peter Gay，*Education of the Senses* 379 – 402（1984）（vol.1 of The *Bourgeois Experience: Victoria to Freud*）；又请看其著作页342与343之间的一些插图。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

这一时期的一个直截了当的色情作品范例就是奥伯利·比尔兹利的《希利西亚斯祈求迈尔西娜性交》(*Cinesias Entreating Myrrhina to Coition*)。[26]这是比尔兹利 *1896* 年为阿里斯托芬的喜剧《吕西斯特拉特》(*Lysistrata*) 英译本所做的多幅插图之一，这个喜剧讲的是雅典和斯巴达妇女试图用性罢工为手段劝说他们的男人结束波罗奔尼撒战争。插图本是私下印刷的；如果公开印刷会招来刑事犯罪的起诉。这幅画上展示了希利西亚斯急不可耐地追着妻子。画上他直挺挺的巨大阴茎，像他的身子那么长，也几乎是身子那么粗，还有那种可怕的样子，此外还有一点，即希利西亚斯几乎是穿着衣服的（这就进一步把人们的注意力吸引到他的阴茎来了），这就有效象征了这次性罢工造成的性剥夺之严重性。画面上的阴茎和睾丸都画的像解剖学那么精确，从一片阴毛中挺出来。希利西亚斯伸直的手臂正抓住迈尔西娜的外衣，将之扒下，让我们看到她的外衣下只穿着一双漂亮的黑色长筒袜，这只为了把我们的目光都吸引到细致描画的她的私隐部。

这幅画很像我讨论过的古希腊的花瓶绘画，因为它是以略图的形式画出来的，也没有什么深度。但这幅画更细致，并且除了希利西亚斯的性器官大的不成比例外（尽管古希腊的花瓶画上阴茎的长度也经常很夸张）也更现实。花瓶画与比尔兹利的画非常近似，两者都强调了色情物的相对性。仅仅就刻画处于激动状态的性器官的程度而言，这两幅图画在同一水平上，但只有其中的一幅画在创造它的那个文化中属于色情画。

362 20 世纪，特别是自 70 年代以来，色情物品的生产和传播都有了巨大扩展。原因与需求和供应都有关，但特别是与供应有关。就需求这一面而言，对自慰的畏惧已经过去、教育已经传播开来了，中产阶级的价值也传播开来了，这也许增加了自慰的数量（请看本

〔26〕 Simon Wilson, *Berarsley*, pl.37 (rev. ed.1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

书第5章），并因此也就增加了对那些与自慰有互补作用之产品的需求，而色情出版物就是这种产品中的一种；[27] 但是，初次性交的年龄下降可能会减少一些自慰。在我们社会中，性继续处于禁忌的地位，这有可能保持了对有关性的信息的需求，色情物就部分满足了这种需求；然而，今天人们讨论性要比往日更为自由了，并且有关性功能失调的专家和咨询专家也更多了。维多利亚时代对有关性的信息的需求要大于今天，这一点悖论式地提出，性压抑的社会也许比在性放任的社会对色情物的需求更大。

在20世纪中，影响色情物产量的主要变化一直都是供方，而不是需方。色情物生产的成本已经下降，因为执法者压制它的努力程度下降了，随着快速胶卷（这使人们可以对运动进行摄影）、彩色胶卷、电影、电视、彩色电视、立体声彩色电视、立体声大屏幕彩色电视以及最重要的是家用录像机（它使人们可以在家庭私隐环境中欣赏色情电影，并且如果他们想，他们还可以制作自己的色情电影）接二连三的到来，按质量计算的成本已急剧下降。不远的将来就会有全息摄影的形象，电视就能够创造一种更为现实的三维感受。

正是技术的进步，以及裸体禁忌的衰落（这种衰落的根源在于传统基督教性道德的衰落，而后者又归功于妇女职业地位的改变），已经使以往的情色艺术在今天看来很平淡了。形式的以及可能还有意识形态的（这是情色艺术中最不情色的方面）立场除外，从所有其他的立场来看，色情只是一种劣质的替代，就如同一个T模型代替一台莱克塞斯ES－250一样。因此，我们应当预期，只要放松色

---

〔27〕 例如，在许多脱衣舞场所，头几行观众座位都心照不宣地保留给那些观看演出时自慰的观众。James K. Skipper, Jr., and Charles H. McCaghy, "Teasing, Flashing and Visual Sex: Stripping for a Living," in *The Sociology of Sex: An Introductory Reader* 171, 180－181 (James M. Henslin and Edward Sagarin eds., rev. ed.1978).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

情图片的禁止，就会导致非插图本色情书籍销售的减少。有关的证据，我们可以转到丹麦来看一看，在那里，1969年废除了对色情图片的法律禁止（有关色情印刷品的禁令两年前就废除了），就摧毁了色情印刷品的市场。[28]

脱　衣　舞

脱衣舞的演化提供了一个生动的例子，从中可以看出情色再现
363 的规范是如何改变的。[29]脱衣舞的起源至今笼罩在神秘中。与流行的印象相反，《圣经·福音书》并没有把莎乐美的舞蹈描绘为脱衣舞，事实上也没有当作任何情色的舞蹈；她舞蹈的性质究竟如何，完全不清楚。[30]"七位蒙面女郎之舞"显然是奥斯卡·王尔德的创造，王尔德的戏剧《莎乐美》德译本成了理查德·斯特劳斯（Richard Strauss）歌剧《莎乐美》的歌词，而在这一歌剧中第一次表演了这一舞蹈。只是到了晚近，才演变成了脱衣舞，逐步抛弃了纱巾，到了芝加哥抒情歌剧团表现的《莎乐美》中，莎乐美在最后的舞蹈中变成了裸体（实际上穿了一种透明的紧身衣）。在这些舞蹈表演中，女舞蹈演员展示部分赤裸的肌肤，这种演出的现代开端似乎是19世纪的坎坎舞和音乐歌舞队，后来就演化成了百老汇和好莱坞的音乐剧（例如《该死美国佬》）中的端庄的脱衣舞，舞蹈中，脱衣者逐步脱下近似泳装的衣着，最后才变成了舞者最后完全裸落的那种脱衣舞。

要理解脱衣舞，关键是前面提到的，作为一种传递意图之信号

---

〔28〕 Berl Kutschinsky, *Studies on Pornography and Sex Crime in Denmark* 13 (1970).

〔29〕 一般的介绍，请看，David F. Cheshire, "Eroticism in the Performing Arts," in Webb, 前注〔9〕, 页297－306。

〔30〕 Matthew 14: 6; Mark 6: 22.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的裸体本身的含混性。如果裸体要成为一种情色的信号，它就必须同性联系起来，因此性关系要讲究私隐，这条规范导致了人们拒绝公共场合的赤身裸体，并且公共场合赤身裸体转而隐含着对性规范的一种触犯。[31] 当然，赤身裸体的程度会有不同。有关裸体的禁忌越强，即越是希望全身着装完整，为隐含一种性的语境并因此传达一种情色信号而需要的裸露量就越少。当我们社会中这种裸露的禁忌非常强的时候，那些庄重的脱衣舞——哪怕仅仅是电台城音乐厅洛克特斯中的大腿裸露——也会传达一种独特的情色形象。如今这种禁忌已大大削弱了，今天，许多良家妇女每天上班的着装，在两代人之前，人们都会认为是裸体，或是妓女打扮，一场舞者以泳装结束的脱衣舞也不会传达强烈的情色信号。在今天，要成为一场脱衣舞，还需要一些因素：完全的裸体，或至少要暴露出性的器官。

这一分析应当有助于我们理解，为什么当代的色情作品中，暴力、淫猥和怪诞是如此之多。[32] 一个社会的性态度越是放任，情色再现越是自由，并且裸露禁忌越弱，对色情的需求就会越转向那些仍然受禁忌的刻画性色的方面。与此并行不悖的是，妓女提供的服务也从“正常”性行为转向了“古怪”性行为，这一点我在本书 364

〔31〕“在一个要求身体特别是阴茎部位都仔细遮盖起来的文化环境中，下流的概念通常是同展示阴茎相联的。”John J. Honigmann, “A Cultural Theory of Obscenity,” 5 *Journal of Criminal Psychopathology* 715, 733 (1944).

〔32〕任何对这一概括有所怀疑的人都应当读一下一本书对此的描述，请看 Franklin Mark Osanka and Sara Lee Johann, *Sourcebook on Pornography* 19 – 42 (1989). 但是如果认为所有甚或是大多数当代色情作品都是这种性质，那就会是个错误。大多数，比方说，就不是暴力的。F. M. Christensen, *Pornography: The Other Side* 59 – 60 (1990). 事实上，X级的电影（也就是硬核色情）似乎比一般的电影更少一点暴力。Ira L. Reiss, *Journey into Sexuality: An Exploratory Voyage* 174 – 175 (1986). 并且最大多数的色情作品描绘的性都并不异常。Maurice Yaffe, “The Effects and Uses of Pornography: Recent Research Findings,” in *Medical Sexology* 29, 31 (Romano Forleo and Willy Pasini eds. 1978).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

第5章中就说到过。我们不应当一下子就结论说，因为卖淫和色情都变得更恶劣、更卑鄙了，所以一般的性行为也变得更恶劣、更卑鄙了。

但回到脱衣舞上来，什么又是它的别具一格的情色再现呢？毕竟，脱衣舞并不只是展览一位裸体的妇女。它确实是一种脱衣。但它是为了性而脱衣，至少这是表演者试图通过其姿态以及面部表情予以传达的印象。它是裸体，再加上额外的、有关情色意图或倾向的信号，就像《对镜的维纳斯》是裸体再加上丘比特在场所提供的额外信号。在这两种情况下，都有一个隐含的、留待观者在想像中完成的叙事。这就是为什么脱衣舞不以泳装为结束的很重要的原因，因为泳装是游泳用的，而不是供“性”使用的。如果脱衣舞女是一位成功的舞者，并且音乐伴奏的质量也很高，那么她的脱衣舞也许会像一个艺术品那样，体现出一些对非情色感受有感召力的形式特性，即也许这就是一件艺术品。但是我描述的这种情色信号给脱衣舞注入了一种明确无误的、通常占主导的激发性欲的效果。

脱衣舞的例子有助于展示，哪怕是在一个后基督教社会，为什么色情物还是很容易被人们认为至少在某些方面是有罪过的。有些人其实与传统天主教对性之怀疑并没有什么关系，但是他们还是认为性是一种私隐的活动。然而，色情是公共的：它展示或隐含了在陌生人面前进行性的活动。其本身就有不妥之处。因为，它挑战了社会的性规范。

与妇女地位的关联

365 色情物品近年来的广泛传播引起了激进女权主义者的关切，我很快也会讨论她们的关切。然而，无论对妇女的影响是什么，这种

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

传播本身却是与西方社会中妇女地位上升正相关的。[33] 这是一个偶然事件吗？也许不是。尽管色情物的市场一直都主要是男人的市场，但是推动打击色情的有关性行为的关切都聚焦在妇女身上。例如，伊斯兰教就把强有力的女性贞洁崇拜同大力打击情色再现结合起来了，其目的在于避免在这个文化中注入情色的成分，因为情色成分会鼓励男女之间增加联系。而另一极端是丹麦，在那里，妇女获得了一种高于她们在世界任何其他地方的地位，它是第一个不再努力限制色情物传播的现代西方国家。

因此，就有了这样一个假说，即女性解放促进了一种对色情的宽容态度，但是看上去古希腊的例子可能会摧毁这个假说，因为在古希腊，一方面是情色表达不受限制，另一方面又有幽闭良家女子和重男轻女的文化氛围，两者和平共处。[34] 但是，在这些例子之间有一些区别。区别之一是，在伊斯兰教中，就像在犹太教以及基督教教义中一样，认为所有的妇女都具有人的尊贵，因此，如果把妇女主要当作性对象来描绘，就很成问题，而在古希腊和古罗马的意识形态中，只认为公民阶层的妇女（并且也只有当她们在婴儿期没有被溺杀时）才值得追求。然而，更根本的一点是，只有在那些为重大的一元宗教支配的文化中，性才是一种有很重道德意味的主题；这一点解说了为什么当妇女的地位非常低（古希腊）或非常高（现代丹麦）时色情就不是个问题，而当妇女地位处于中间状态时

〔33〕 对美国软核色情杂志（例如《花花公子》）之流传有人做过一个回归分析，变量包括了妇女的地位指数，分析显示，这种传播与妇女的地位正相关。Larry Baron, "Pornography and Gender Equality: An Empirical Analysis," 27 *Journal of Sex Research* 363, 375 (1990). 类似的结果，请看，Reiss，前注〔32〕，页 182－185。然而，征讨色情作品的一位领军女权主义者认为，《花花公子》不仅实际是色情作品，而且认为它要比硬核色情作品对妇女更为有害。Catharine A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, ch.12 (1987), esp.269 n.36.

〔34〕 我们会看到，现代日本在某种程度上是一个类似的例子。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

(在这些一元宗教支配的文化中的地位)，问题就很大。在一个性就像吃饭一样不具有道德意义的主题的社会中，就不可能有我所使用的这样一个下流概念；在这样的一个社会中，情色再现就不具有令人震惊的作用。

当妇女的地位非常低时，那么就会像我们在本书第6章中看到的那样，一本正经可以提高妇女的地位；这样一来，打击色情毫无疑问是有利于妇女的。当妇女的社会地位非常高时，或者是，如果流行的性道德标准松动了，妇女的社会地位会很高时，一本正经就会伤害妇女，因为这限制了她们受教育和进入职业的机会。然而，一本正经衰落了，这为性的图像再现敞开了大路，女权主义者认为这是对妇女地位的一种负面影响。

色情物品的社会后果

366 我们已经可以考察我在开始时说的因情色再现而提出的最常见的规范性问题了，即色情物的社会后果如何，以及如何在许可的和禁止的情色再现之间画一条线，后者属于我使用的色情这个词的范围。我最后还要瞄一眼其他的一些规范问题，当把保护的关注点从情色作品的观众身上转移到那些情色表演者自身时会提出这样一些规范性问题。就人们认为足以要求公共干预来予以打击的、令人反感的情色再现而言，其后果有三方面。

强　奸

首先并且是最具体的是，有人说，这些再现作品伤害了妇女，因为它激发男子强奸妇女。人们认为这或者是由于色情作品有激发性欲的结果，或者如同女权主义者强调的那样，是这些作品的意识

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

形态后果。就色情作品激发男子的性欲来说，色情作品确实增加了色情消费者追求性满足的概率，而强奸就是获得这种满足的途径之一，当然，也不是惟一的途径。双方同意的性交就是另一途径。最接近的途径就是自慰，而色情作品可以使自慰更有快感。激发性欲以及使得这种性欲可以独自满足是色情作品的孪生后果，这两者无须是完全相互抵消的。但这意味着，由于色情作品便利了自慰，它也许实际上减少了强奸的冲动：在这种互相补充的效果中（也就是，它有激发性交欲望的效果，其中有些还是暴力的），色情物品的替代作用（也就是，它造成的用自慰替代性交的作用）也许占据了主导作用。

然而，色情物也许还是会增加强奸的总需求，因为它会让色情物品消费者相信：妇女就是喜欢被强奸，或者是，根本没必要考虑妇女喜欢什么。事实上，有很多（可能是大多数）色情、哪怕是没有什么古怪和暴力，也都传达了这样的信息。[35] 由于色情行业既不是铁板一块，也不是（就其大部分而言）由意蒂牢结者把持或掌管，因此色情行业如果生产出一种意识形态上高度一致的产品，看起来倒会很奇怪。如果我们考虑一些激发男性观众性欲的再现作品的必备要素时，这种奇怪就会消除了。这些观众感兴趣的是性刺激

---

〔35〕 Don D. Smith, "The Social Content of Pornography," 26 *Journal of Communicaton* 16 (1976). 关于女权主义对色情的批判，请看，MacKinnon，前注〔33〕，pt.3; *Take Back the Night: Women on Pornography* (Laura Lederer ed.1980); Andrea Dworkin, "Against the Male Flood: Censorship, Pornography, and Equality," 8 *Harvard Women's Law Journal* 1 (1985); K. K. Ruthven, *Feminist Literary Studies: An Introduction* 87 – 90 (1984). 从各种视角对这些批评的批评，请看，Fred R. Berger, "Pornography, Feminism, and Censorship," in *Philosophy and Sex* 327 (Robert Baker and Frederick Elliston eds 1984); Daphne Read, "(De) Constructing Pornography: Feminisms in Conflict," in *Passion and Power: Sexuality in History*，前注〔6〕，页277; Robin West, "The Feminist – Conservative Anti – Pornography Alliance and the 1986 Attorney General's Commission on Pornography Report," 1987 *American Bar Foundation Research Journal* 681; Richard A. Posner, *Law and Literature: A Misunderstood Relation* 334 – 337 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

以及幻想境遇中的快感；他们对获得这些与他人相关的物品时所涉及的复杂情感并不感兴趣，对实实在在的现实中的其他方面，比方说阳痿、困乏以及漂亮身段也不感兴趣。这一点我在讨论文艺复兴的裸体时就提到过。对于供男性阅读的情色再现来说这也许是核心要点。在这种再现作品中，男性的可欲形象是一个手到擒来的大师，女性的可欲形象则年轻、美丽、敬仰、顺从、臣服，而且她还要崇拜那些概念化的男性特点，比方说，身强力壮，咄咄逼人。许多人都曾反复指出，色情作品中缺少心理上的和生理上的现实主
367 义，具有“色情梦幻（pornotopia）”（也就是色情乌托邦）的特点。[36] 我认为，正是色情作品有激发性欲目标的功能（尽管并不是故意要传达什么意识形态），因此它传达了（作为这一目标的一种副产品）一种可以解释为是原谅甚或是鼓励强奸的信息。

由于这些功能都相互冲突，因此，色情作品的净效果究竟是否增加了强奸发生率，以及如果增加了，又增加了多少，这就是一个经验的问题。在这一点上，有相关的各类证据，但各自都有不足。

首先，执法官员大都相信色情确实增加了强奸发生率，似乎强奸者都是贪婪的色情作品消费者，这一点给执法官员很深的印象。但是，在这一方面，这些强奸者是否比那些在其他方面都类似但并不强奸的男子更贪婪呢？或者，如果是他们更贪婪，这又究竟是他们性侵犯行为的原因呢，还是各种导致他们如此行为的情境造成的呢？这些情况都是一点也不清楚。如果，如同我在前几章提到的那样，典型的强奸者都是些不受妇女青睐，并因此是在双方同意的性交易市场上费用很高的男子的话，那么，这些人无论强奸还是消费

---

〔36〕 请看，例如，Smith，前注〔35〕，页 21－23；Michelson，前注〔9〕，页 29；Steven Marcus，*The Other Victorians：A Study of Sexuality and Pornography in Mid－Nineteenth Century England*（2d ed.1974）；Donald Symons，*The Evolution of Human Sexuality* 170，177－178（1979）；Susan Griffin，*Pornography and Silence：Culture's Revenge against Nature* 36（1981）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

色情都比其他男子的比例更高，这一点就不令人吃惊了，因为无论强奸还是自慰，两者都替代了双方同意的性交。或者，如果典型的强奸者都很敌视妇女，那么他消费那种传达了他接受认可的意识形态信息的色情作品，也就不令人吃惊了。但不能随之就结论认为，色情作品创造了甚或是加剧了他对妇女的敌视。更进一步说，大多数实际抓获并受到惩罚的强奸者都属于犯罪阶层，他们也许有更便利的渠道获得这样一些非法的产品。[37]

第二类的证据是有些实验室的实验，实验者是在校男大学生，看他们阅读各种类型色情作品是否使他们对妇女更具进攻性，或更少尊重妇女的偏好。这类研究大多数都结论认为，暴力的色情作品（但仅仅是暴力的色情作品）确实会有一些可预见的后果。[38] 但是，这些后果也许是来自暴力本身，而不是来自其中的情色成份。[39] 此外，是否从实验室境况下在校大学生的反应就可以推论犯罪的行为，这一点也不了解，当然，这也不是否认有些在校大学生就是强奸者（特别是“约会强奸者”）。 368

〔37〕 Paul H. Gebhard et al., *Sex Offenders: An Analysis of Types* 677 (1965). 当大多数色情作品都非法时，这一点就格外重要。

〔38〕 Edward Donnerstein, Daniel Linz, and Steven Penrod, *The Question of Pornography: Research Findings and Policy Implications*, chs.5 – 6 (1987); Linz, Donnerstein, and Penrod, "Sexual Violence in the Mass Media: Social Psychological Implications," in *Sex and Gender* 95 (Phillip Shaver and Clyde Hendrick eds.1987); Attorney General's Commission on Pornography, *Final Report*, vol.1, 322 – 351, 938 – 1035 (Department of Justice, July 1986) (The "Meese Report"); Letitia Anne Peplau and Constance L. Hammen, "Social Psychological Issues in Sexual Behavior: An Overview," 33 *Journal of Social Issues* 1 (1977). 对这一数据的细心、中立的回顾，请看，Mary R. Murrin and D. R. Laws, "The Influence of Pornography on Sex Crimes," in *Handbook of Sexual Assault: Issues, Theories, and Treatment of the Offender* 73 (W. L. Marshall, D. R. Laws, and H. E. Barbaree eds.1990) (这一论文碰巧包括了一份出色的参引文献); Hawkins and Zimring, 前注〔35〕, ch.4。又请看，Osanka and Johann, 前注〔32〕, 页 81 – 84。

〔39〕 Reiss, 前注〔32〕, 页 176 – 177。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

剩下的一类证据，并且也是前景最看好的证据，是比较的证据，可以是同一管辖区内跨时间的比较，也可以是不同管辖区之间的比较。

首先，录像机的出现可能大大增加了美国高质量色情物品的传播，因此，人们也许预期强奸发生率也会上升。但是，如同我在本书第1章提到的，实际情况是下降了。

其次，丹麦在20世纪60年代后期废除了它的反色情法，这已经引出了一些严格的经验审查，最早的就是伯尔·库钦斯基（Berl Kutschinsky）的一些研究（请看注〔28〕）。废除该法后出现的是性犯罪大幅度下降，但问题是，这两者之间究竟有没有任何因果联系，也就是，色情的替代效果是否主导了色情的互补效果。这个问题陷入了争执不休的困境。[40] 如同我在本书第7章提到的，强奸的发生率并没有下降；下降的只是一些不那么严重的性犯罪发生率，对于这些犯罪，有色情物品辅助的自慰可能是一种很接近的替代。约翰·考特（John Court）论辩说，在（丹麦以及其他地方）色情法废除后，并且也因为这种废除，强奸率上升了，但是他没有就其他潜在的有解释力的因素——例如犯罪率的总体增加——作出校正。[41]

369 第三，拉里·巴伦（Larry Baron）与默雷·斯特劳斯（Murray Straus）曾有过一个跨州的比较研究，发现在软黄色情杂志流传

〔40〕 对比的观点，请看，J. H. Court, "Pornography and Sex-crimes: A Re-Evaluation in the Light of Recent Trends around the World," 5 *International Journal of Criminology and Penology* 129 (1976); Osanka and Johann, 前注〔32〕, 页185-193; Ernest D. Giglio, "Pornography in Denmark: A Public Policy Model for the United states?" 8 *Comparative Social Research* 281 (1985); Berl Kutschinsky, "Pornography and Its Effects in Denmark and the United States: A Rejoinder and Beyond," 8 *Comparative Social Research* 301 (1985).

〔41〕 John H. Court, "Sex and Violence: A Ripple Effect," in *Pornography and Sexual Aggression* 143 (Neil M. Malamuth and Edward Donnerstein eds. 1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

（惟一一种可获得的杂志的流传数量）与强奸发生率之间有强有力的正相关。即使引入一些额外的社会学因素作为解释变量，这种关联关系还是存在；尽管如此，两位作者还是怀疑这种关系到底是不是因果的关系。[42] 当用经济数据而不是用社会学数据作为解释变量时，加上杂志流传的数量（实际上是用巴伦和斯特劳斯关于色情杂志流传率作为额外的解释变量，重新计算伊萨卡·厄利希［Isaac Ehrlich］对强奸的回归分析），这种关联关系也仍然存在。[43] 但是，色情杂志流传与强奸发生率之间的关系究竟是否原因和结果的关系，这个问题还是没有消除。另一个可能性是，自慰（得到色情物品的辅助或强化）和强奸都是一些缺乏良好的双方同意的性关系机会的男子的排泄通道。

第四，一个具有潜在重要意义的比较研究证据是来自日本的经验。一方面，日本的强奸犯罪率非常低，和日本的其他犯罪率一样。而另一方面，日本的色情书刊出售要比美国更为公开和广泛，并且其中大多数都与强奸或奴役有关。[44] 当然，日本与美国有其他一些差别。但最重要的一个差别是，日本，与古希腊一样，按照美国的标准来看，都有一种重男轻女的文化。如果色情物增大了重男轻女现象，并间接地增加了强奸，那么为什么日本的强奸发生率又这样低呢？还有，为什么其他一些重男轻女的文化，例如西班牙

---

〔42〕 Larry Baron and Murray A. Straus, *Four Theories of Rape in American Society: A State – Level Analysis* 186 – 187 (1989).

〔43〕 我说“实际上”是因为厄利希的数据是 1960 年的，而这个传播数字是 1979 年的，因此厄利希的数据必须要升级。不幸的是，在这样做的时候，我不能获得一个重要的经济变量数据，服刑时间（即惩罚的严厉性），并且如果这一变量刚好同传播数相关联，那么这些数字与强奸发生率之间的相关关系就可能是虚假的。

〔44〕 Reiss, 前注〔32〕, 页 188; Ian Buruma, *Behind the Mask: On Sexual Demons, Sacred Mothers, Transvestites, Gangsters, Drifters and Other Japanese Cultural Heroes* 55, 58 – 62 (1984); Paul R. Abramson and Haruo Hayashi, “Pornography in Japan: Cross – Cultural and Theoretical Considerations,” in *Pornography and Sexual Aggression*, 前注〔41〕, 页 173.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

和葡萄牙，现代希腊和土耳其，以及意大利和阿根廷，也都是强奸率很低，而不是——如果像人们可能预期的那样，强奸的一个因素是敌视妇女——强奸率很高呢？这些国家的强奸发生率低，这一点就进一步证明了我在前面第7章中提出的一个观点，强奸似乎是对双方同意的性行为的一种替代，而不是敌视妇女的一种表现。

370 尽管按照美国人的标准来看，丹麦和瑞典的强奸率比较低，但如果按照希腊人、意大利人以及日本人的标准来看，其强奸率还是比较高的。[45] 1984年在美国，每10万人中就有35.7件报警强奸案，在瑞典和丹麦，这个数字则分别是11.9和7.7件，但是在希腊、意大利和日本，则却分别只有0.9、1.8和1.6件。瑞典和丹麦与美国一样，都是发行色情书刊自由的国家，而与大多数重男轻女的国家不一样，但日本例外。使得这幅图画更加扑朔迷离的是，在性的问题上，在保守的瑞士，报警的强奸率比更为自由的英国要高出一倍（5.8比2.7），尽管瑞士要比丹麦、瑞典或——当然了——美国更低。在英国，你可以广泛得到色情品，但是它的强奸发生率要比丹麦或瑞典都低很多。

重男轻女社会中强奸发生率低的解说也许是，在这些社会中，一般都会隔绝妇女，这就增加了强奸者的强奸费用。（在下一章，我会对国家之间强奸率有差异的因果关系做更多探讨。）究竟什么因素影响强奸率高低，这种猜想要比色情物品流传少的说法更能成立，因为这些社会中有一个——日本，在那里，照我们的标准看通常是暴力并且强奸主导的色情品都自由流通。但这只是一个猜想。其他替代解说则可能有，在重男轻女社会中，强奸的报警率非常低，因为当局不同情受害者，或者，是在这些社会中，男子可以以各种在进步文化中他们无法获得的方式排遣他们对妇女的侵略感，

---

〔45〕这一段文字中的统计数字来自 U. S. Department of Justice, Bureau of Justice Statisitics, "International Crime Rates" 3 (NCJ – 110776 May 1988) (tab.4).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

或者是，妇女都被关在家中，因此强奸的费用高不可攀。

即使承认所有这些不确定性，有关色情与强奸之间的关系的结论也一定仍然是，不能证明色情会影响强奸发生率。[46] 然而，从这样一个结论并不直接引出什么公共政策的寓意，因为这个结论并没有否认色情有可能直接或间接地引发强奸。至少在这个国家，在统计学上，色情品的出售（得到认可的软核色情）与强奸之间有很强劲的正相关。尽管这并没有确立因果关系，但它有这样的意味。如果色情品的社会价值非常小，甚至色情品造成强奸的危险只是很小，它也许还是会使天平倾斜，倾向于剥夺色情物品的合法性。[47] 但只是也许而已，在我们考察了打击无受害人犯罪的很高执法成本、区分有社会价值的表达与无社会价值的表达的难度、宪法第一修正案的言论自由政策以及色情品因鼓励潜在强奸者用自慰作为替代而实际减少了强奸发生率的概率之前，都是也许而已。我后面还会回过头来考察这里的第二点和第三点，但首先我想考察一下与打击色情紧密相关的另一个理由。

性骚扰与性歧视

有许多女权主义者认为，哪怕是色情品实际上并没有激励男子 371
强奸，但还是使男子看低了妇女，并因此促成了性骚扰以及其他形式的或大或小的性别歧视和压迫。有这种可能，但这种说法与色情激发欲火之间有相当程度的紧张。色情物品的观者感兴趣的是性刺

---

〔46〕 Richard S. Randall, *Freedom and Taboo: Pornography and the Politics of a Self Divided* 106–114 (1989). Christensen，前注〔32〕，页 138。根据一个仔细的回顾，这一研究进一步结论认为，总体看来，这些证据是反对色情品造成强奸这种假说的。Murrin and Laws，前注〔38〕，则略为倾向另一边。

〔47〕 这样的论证，请看，Cass R. Sunstein, "Pornography and the First Amendment," 1986 *Duke Law Journal* 589.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

激，而不是性别政治。色情品确实是把妇女当成了性的对象，但是，在性激动的那一刻，哪怕是主张男女平等的男子，他也同样会这样感受妇女。一个特定的男子固定消费多少色情品，也许对他的观点有某种影响。但在我看来，只有一个真正浸淫于这类东西的男人才会改变他对妇女恰当社会地位的看法；并且我们一定要想一想，一个很容易沉浸于此的男子，在某种程度上，拒绝他希望的沐浴是否就可以为女权主义所拯救。

提到了浸淫也许可以提醒我们，人们是在一些大环境中形成种种价值和看法的，各种各样的繁多信息构成了这些大环境。像凯瑟琳·麦金农这样的女权主义者让人奇怪地挑出那些阅读《花花公子》以及其他有伤风化的杂志的人，认为这些人对妇女特别有威胁，但这些人并不是色情瘾君子。他们都是现代美国的中产阶级男子，他们的价值都是由父母、兄弟姊妹、同事、学校教员、电视、电影、流行音乐以及其他许多因素型构的，其中文字材料甚或静态图片只占了很少很少的部分。麦金农谴责的这种男性态度，在《花花公子》发行前，甚至更根深蒂固。在禁止《花花公子》杂志的伊斯兰文化中，你也处处可以看见这种态度。对色情的调查缺乏一种历史和比较的维度，这是麦金农的著作中一个很突出的缺陷。

372　色情会影响了男性对妇女的理解（conception），这个命题同丹麦和瑞典的色情非罪化很难契合，而丹麦和瑞典都是女性解放和女性政治权力的要塞（尽管我应当提到，瑞典大部分妇女都赞同禁止色情品）。[48] 并且，如果女权主义者在这一点上是对的话，那么社会保守派（其中有许多人更希望妇女回到性革命发生前妇女占有的

---

〔48〕 Joyce Gelb, *Feminism and Politics: A Comparative Perspective* 197 (1989). 戈尔博此书的一个主要线索就是，受男子支配的瑞典现状预先就剥夺了妇女权的争议，并因此迟滞了一个有效的女权主义运动的出现。请看，例如，209－211。这也许可以解说为什么允许色情物品到处自由传播。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

那种从属状态）为什么又会如此拼命地反对色情呢？目的一致本身并不能证明什么；但是许多想打击色情的保守派人士之所以如此，就是因为他们认为色情促成了性自由及其伴随者——现代的“解放了的”妇女。更进一步，如果女权主义者是对的，人们又如何来解说同性恋色情品的存在？很难看出这与男子威胁和贬低妇女的欲望到底有什么关系。

败坏道德

与色情品影响妇女地位无关、支持打击色情的理由之一是，色情物品会败坏道德。事实上，长期以来，人们都认为这是支持打击色情的主要理由。[49] 这种观点认定“所有看过色情物品的人，哪怕时间很短，都会受色情的影响”；哪怕是“‘软黄’色情，也会滋生性的不满足，并有可能造成婚姻破裂。”[50] 从一位基督教保守派人士撰写的著作中，我们就可以看到这样的文字，听到对马库塞观点——非阴茎的性行为会破坏婚姻，而马库塞认为这是非常好的事——的某种回应。但是，至今没有任何证据证明，消费色情书刊会破坏婚姻，如果确实破坏了，那倒会是一件咄咄怪事。一个人真的更喜欢自慰而不是性交，或者是像皮格马利翁那样，更喜欢一张妇女的照片（皮格马利翁的情况是一座雕像），而不是一位也许体态不像照片中的妇女那么丰满富有曲线的真实的妇女，这样的人很罕

〔49〕 Louis Henkin, “Morals and the Constitution: The Sin of Obscenity,” 63 *Columbia Law Review* 391, 406 (1963).

〔50〕 Donald E. Wildmon, *The Case against Pornography* 21 (1986). “色情制造者坚持不懈地并且到处宣传——同不知名但很有形的身体进行——乱交的潜在快乐激发了男子最原始的冲动，颠覆了保持单偶联系的企图。” George F. Gilder, *Sexual Suicide* 40 (1973). 吉尔德认为女权主义者都是色情制造商的打手，目的是要摧毁婚姻制度。他应当把这些注同凯瑟琳·麦金农的观点比较一下。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

见。

我们可以考察一下厄文·克里斯托（Irving Kritol）是怎么阐述
373 的，展示一下他关于色情物品败坏道德的指控之核心。[51] 他的论证分为两步。第一步是证明色情有败坏道德的潜能。但是，关于这一点，他所说的一切也就是“如果你认为从来没有哪个人被一本书败坏，那么你也就不得不认为也从来没有哪个人因一本书而有所改善。”[52] 事实上，我就这样相信，但是由于我曾在其他地方就这个问题同克里斯托交过锋，因此我也只想让读者参看一下那场讨论就可以了。[53] 即使是我错了，即使是书籍可以启迪人，也不自然而然地得出结论说，书籍也具有败坏人的能耐。说到底，可以考虑一下下面的相反情况，暴力电影引发了暴力行为这样一个事实（如果这是个事实的话）并不能得出和平的电影会导致和平的结论。

他论证的第二步是列举了色情对色情消费者的道德造成的恶果。克里斯托首先提到，“色情物品与情色艺术不同，关键在于前者的全部目的就是对人很下作，剥夺了人的很特别的人性维度。”[54] 克里斯托这里说的“色情”一定是指这样一类情色再现作品，它的最主要功能就是激发性欲；因为他下面的解说是，应予拒

---

〔51〕“Pornography, Obscenity and the Case for Censorship,” *New York Times Magazine*, March 28, 1971, 24.（顺便说一句，这篇文章就是让乔尔·菲因博格（Joel Feinberg）大吃一惊的那个角斗士假说的来源。请看本书第 8 章。）克里斯托致谢的是，Walter Berns, “Pornography vs. Democracy: The Case for Censorship,” *Public Interest* 3 (Winter 1971).

〔52〕Kristol，前注〔51〕，页 24。我认为他说的是道德上改善了，因为教育并不与腐化对立。

〔53〕Posner，前注〔35〕，页 301－303，讨论了克里斯托的文章，Irving Kristol, “Reflections of a Neoconservative,” 51 *Partisan Review* 856 (1984). 当然，我并不是说书籍没有任何影响。但是一本书中的观点——信息与说服的来源——与这本书投射出来的价值或态度，这两者之间有一个区别。色情作品很少包含了什么观点，但是常常对社会不赞同的性行为投射出赞同的态度。

〔54〕Kristol，前注〔51〕，页 24。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

绝色情物品，特点就在于它是“对人性的一种特别的看法，”这种看法摒弃了人类性活动中所涉及的“情感因素和理念”，只剩下一个空壳，即“动物交配”。[55] 说的很不错。但这又怎么样呢？人类的性行为确实与动物的性行为很相像。差别主要在于，有时人类的性行为根植于一种更丰富的情感关系中，比我们概括的动物配偶之间的、哪怕是单偶制动物物种配偶之间的关系也更为丰富。色情则并对这种关系不感兴趣。这一点使色情对一些人来说空空如也，另一些人则非常震惊，但是对于色情消费者来说则更有情色的意味。但是，为什么把人类性行为的动物成分和情爱成分分离开来就会具有一种腐败的效果，我指的是，使一个人或一个社会的行为或态度变得更糟，却很不清楚。因此，克里斯托继续论证下去。他论辩说，色情品“激发了某种性的回归”，一种实际上是向“婴儿性态”的回归，也就是自慰；并且，尽管自慰也很自然，“却恰恰因为它自然得如此完美，它才可能（如果不以某种方式予以控制或升华的话）对成熟的人或正在成熟的人有如此大的危险。”具体的威胁在于，如果不加控制或升华，因色情品激发起来的自慰会使一个男子“无法同一个女人结下一种成人的性关系，”因为他的性态会一直继续“固定在一种婴儿模式上，成为他自我情色幻想的囚徒……。这时危及的是文明和人性，而不是其他。”[56]

克斯斯托在这里签约加盟到弗洛伊德和马库塞一边来了（这是 374
一拨子很奇怪的盟友），他们各自都认为，把性的冲动纳入婚姻渠道是我们所了解的文明之基石。他们的差别只是，弗洛伊德和克里斯托希望保存这一文明，而马库塞想要推翻这一文明。这些关于性具有宏观社会后果的信念都没有多少（如果还有一点的话）事实基

〔55〕 这一引文以及此后的引文都来自，同上，页 112。

〔56〕 Wildmon and Gilder（前注〔50〕），相比之下，担心色情书刊因激发了婚外性交而危及婚姻。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

础，基础同样不坚实的是，他把自慰同婚姻不稳定连接起来的推理。婚姻如今确实变得不太稳定了，但原因根植于妇女地位的变化，并且主要与妇女工作机会的改善有关。消灭色情并不会使婚姻更稳定；不论稳定的婚姻有多么可欲，它也不是文明和人性的一个前提条件。

如果有很大一个阶层的男子都感到有色情辅助的自慰是一种替代，比性交还要好，克里斯托的论证也许会基础更坚实一些。那会是一种充满激情的自恋，会让人想起前几章强调的那个区分：一种情况是看重性冲动，完全不考虑性的对象，而另一种看重的是性的对象，这个对象已经转化为一个参与性行为的他者，并且这种转化也把这种关系的特点从自私（“自恋的”）转变为移情。[57] 但就任何已知的情况而言，世界上这样的男子的数量并不很多。

请注意，女权主义反对色情的理由与克里斯托的理由是如何相互削弱的。女权主义者担心的是，色情会造成强奸；而克里斯托担心的是色情会造成以自慰替代性交。由于强奸是一种性交形式，因此克里斯托一定是认为色情会减少强奸发生率，而女权主义者一定是相信色情会减少自慰的发生率。[58]

惩罚什么——如果有的话

375 色情物品，就其在法院案件中提出的争议而言，要求法院对争议作品的违法性同作品的社会价值作出平衡，或者用我的话来说，

---

〔57〕 William Simon and John H. Gagnon, “Sexual Scripts: Permanence and Change,” 15 *Archives of Sexual Behavior* 97, 108 (1986).

〔58〕 Randall，前注〔46〕，页101，认为色情作品只增加了那些缺少性伙伴的男子的自慰；对于那些有性伙伴的男子来说，色情作品的激发性欲效果导致了性交的增加。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

要平衡它的激发性欲的特性同它的形式的、信息的以及意识形态的特性。然而，这里用平衡作隐喻很误人子弟，因为它给人一种夸大了的印象，这些事物之间有很大差别。在像我们这样一个社会中，性还处于禁忌的地位，一件情色再现作品对人的冒犯（令人震惊、令人不安、令人不可思议、令人厌恶）程度与它意图激发观者性欲的程度成比例。这种冲击力越是因混入其他信息而钝化了，它在性的问题上也就越不令人激动，因此也就不那么冒犯人。这假定的是，该作品的其他信息作用同激发性欲的作用会相互矛盾，然而，经常的情况确实如此。如果一件看起来很色情的绘画含有一些形式的态势，提示了一种与性激动不一致的和谐和真诚，或者是提供了有关性行为很危险的信息，或是贬低了性（如同在《荒原》中那样），这件绘画就会失去它的性刺激。这就是为什么，如果强调在许多芭蕾舞中的那些毫无疑问的性暗示，[59] 会误人子弟。芭蕾舞的形式和谐并没有剥夺芭蕾舞的情色特点，但确实防止了它产生强大的性欲冲击力。但如果这些形式的态势模仿的是性的节律（例如在脱衣舞中），如果作品传达的信息有关可能的、新的性快感，如果其中的说教是关于性的快乐，情况就不同了。因此，在色情作品审判中，当某个专家证人谈论某个情色作品的一些非激发性欲的维度时，他谈论的同时也是作品的令人不快程度和社会价值。

重要的是要把因感知了某个情色作品的激发性欲特点而产生的令人不快与作品意识形态的令人不快区分开来。长期以来，人们一直认为宪法第一修正案要保护的是作者或艺术家有权传布性的非道德性。[60] 在有关罗伯特·马普索普的同性恋照片的风暴——这场风

---

〔59〕 这种观点，请看，Hanna，前注〔7〕，页5－6；又请看，同上，chs.7 and 8.

〔60〕 Kingsley International Pictures Corp. v. Regents of the University of the State of New York，360 U. S.684（1959）；American Booksellers Associatin，Inc. v. Hudnut，771 F.2d 323（7th Cir.1985），确认了，但没有给出司法意见，475 U. S 1001（1986）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

暴最终导致对辛辛那提艺术博物馆馆长提出刑事指控（陪审团认定他无罪）——的背后，正是这第二种令人不快。除此之外，还应当注意，有些情色再现作品针对的是某个性偏好少数群体，评价这些作品的激发性欲特征会有一个特别的难题，比方说马普索普的例子，施虐受虐同性恋者特别喜欢皮革制品。如果你不是他们中的一员，你就不大可能为一幅马普索普的照片，从肛门中冒出一条牛鞭，或一个男子把拳头插入另一男子的肛门，或一个男子从头到脚趾都穿着黑皮革，或一个男子对着另一位男子的嘴巴尿尿的照片，激发起性欲。尽管如此，你也许还是可以想像相应的异性恋情景，或许只是想像在每幅照片中用一位女人来替代一位男子，并且这种想像练习的结果至少会使马普索普的某些同性恋照片成为硬黄色情作品。

376 但这就忽略了摄影的一些形式特点。马普索普是一位在艺术上有点（或许是相当）出色的摄影家。请忘记在辛辛纳提审判中一些艺术批评家所做的奢侈证言。这样的证言一文不值。[61] 当想为任何一位因色情受指控的艺术家辩护时，艺术批评家都会这样挺身而出，并且他们会告诉法官或陪审团任何话，只要能让这位艺术家无罪释放。甚至在马普索普的同性恋摄影因受压制而给他带来罕见的名望，使其摄影作品价格急剧上升之前，马普索普的摄影作品在市场上就获得了很高的定价，这本身就是更好的证据，事实上是出色证据：这些作品都很有艺术优点。它们之所以是艺术品是因为其具有形式化的特点，这些特点分散了这些摄影（否则的话）对那些分享马普索普的性偏好的观众可能具有的那种单一的激发性欲的冲动。

马普索普的性偏好，问题就出在这里，这也是这一指控的来

---

〔61〕 *Obscenity and Film Censorship: An Abridgement of the Williams Report* 109 – 110 (Bernard Williams ed. 1981); Posner, 前注〔35〕, 页 333。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

源。就像我在前面引用的阿瑟·丹托（Arthur Danto）对马普索普的一段评论文字中所说的，马普索普的同性恋摄影投射了对这些摄影记录的那种性行为的一种认同。如果这些照片投射出来的是反对，就可以把这些照片解释为是这些受谴责者的肖像，就如同哈伊罗尼姆斯·博斯（Hieronimus Bosch）的绘画一样；作品令人不快的特性会因其中的受人欢迎的信息而被甜化了。但是由于宪法第一修正案不允许审查人们不赞赏的意识形态，并且这种不允许也很正确，因此，我们就一定不要考虑这些摄影作品中的意识形态信息。

我说过了，形式的特征可以赎免令人震惊的直白表现。但相反的观点能否作出同样成立的论辩呢？答案是当情色至少发展到色情的程度时，会破坏一件艺术品的质量。答案在于，请比较一下大师们——例如巴尔塔斯（巴尔塔萨·克劳索斯基［Balthasar Klossowski］），在世的最伟大画家之一——的色情和非色情绘画。大多数美国人都会认为巴尔塔斯的《吉他课》[62]是一幅色情画。一位妇女，吉他教师，坐在一张椅子上。学生平躺在在她大腿上，一个可能是12岁的女孩，位置恰恰是卢浮宫收藏的《圣母痛哀耶稣之死》图（*Pieta de Villeneuve – les – Avignons*）[63]中耶稣基督躺的位置。女孩 377
的裙子被拉到肚脐以上，腹部和私部都暴露在外。教师的左手正伸向女孩的私部，右手抓住了女孩的一绺头发。似乎这个女孩是一个大吉他，这位教师正打算弹奏。（吉他则躺在女孩前方，以此来强化这种提示。）女孩的左手向上伸出，拽着教师的短上衣，暴露出教师的一个乳房。这堂吉他课变成了另外一种课程。

巴尔塔斯的绘画和素描中一个不断出现的、甚至是纠缠不清的

〔62〕 Sabine Rewald, *Balthus* 30 (1984) (fig.37).

〔63〕 同上，页29－30以及图38。并且这位妇女的头的倾斜角度也许与《痛哀图》中的玛利亚一样。我还感受到，这个妇女的脸与列奥拉多·达·芬奇的神圣家族中的玛利亚之间很相似。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

主题就是前青春期女孩的性态。这标志着这些画都很“病态”，就像马普索普的同性恋摄影的标志就是这些摄影的题材以及艺术家的隐含态度那样。《吉他课》一方面是猥亵和女同性恋，但它还更进一步，而不止是巴尔塔斯的其他明确描绘前青春期女孩从事某种性行为的图画一样；我们看到的是她正打算开始之前那一刻。因此，除了其他之外，这也是一幅儿童性虐待的绘画，而且没有什么反对的意味。但是，这幅《吉他课》又是巴尔塔斯的最佳绘画之一，身体与吉他并列，这种对基督教意象的回应不仅赋予这一绘画某种主题的共鸣，而且也把这幅画同西方艺术的古典传统联系在一起，不同肢体的角度对比，明暗格局的反差（白色的身体和黑色的衣着），[64] 独特的巴尔塔斯式的运动与恬静、剧情与幻想的水乳交融，两幅互为反差的面部表情（女孩的无动于衷和神秘；那位妇女的几乎是母性的情爱，都一再回应了圣母玛利亚），两个人身段的优美：这些要素本身并不很情色，但恰恰是这些因素，共同发挥作用，达到了与已成为巴尔塔斯其他更为著名、并按照时下的标准毫无疑问是非色情作品（例如《房间》[65]）同样强烈的美学高度，成为他作品的标记。

马普索普以及巴尔塔斯的情况[66]提出了一个处理某一类色情艺术（或著作，但是在美国政府已经不再审查任何印刷的——这与图画或言词不同——色情作品了）经验规则。如果一位艺术家因色

---

〔64〕 面插图不幸是黑白的。这一绘画本身是私人收藏的（自然如此），并且我也从来没有看到过。

〔65〕 Rewald，前注〔62〕，页119（pl.32）。

〔66〕 有人会反对把巴尔塔斯和马普索普这样归在一类中，认为我忽略了一幅想像场景的绘画与一幅真实场景的摄影之间的差别。这不是一种范畴上的差别，因为艺术家们常常根据模特绘画，并且常常吸收照片场景（并且不仅仅在电影中）。此外，由于有些绘画要比有些照片更为现实。事实上，《吉他课》这幅画看起来就很现实，像是一幅典型的马普索普的摄影，并且似乎是根据实景绘制的。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

情作品获得了一种声誉，那么就应当结论性的假定他的色情作品具有一些艺术优点（因此，一旦向公众讲明了这一优点及其性质和来源，甚至不管怎么说，都不会令人反感），法律也就不应当打搅他。这向正确方向迈出了一步，但这也有一种相当势利的精英主义的味道；它令人想起了18世纪，当时由于下层社会很贫困，又多为文盲，因此消费色情作品的权利实际上都限定在上层社会。如果那些高雅艺术家制作出的色情作品是一种阳春白雪的艺术，为什么低级艺术家制作出来的色情作品就不是下里巴人的艺术呢（它仍然是艺术，仍然享有宪法第一修正案的特权）？如果这个问题有答案的话，那么，我认为，这就是那些使这些色情作品成为阳春白雪的因素，即对格局、暗示、传统以及和谐的关注，稀释了作品的情色冲击，由此减少了作品的令人反感的程度。

努力区分“价值低的”和“价值高的”表达会涉及如何处理一些疑难问题，这里应提到两种方法。其一是把保证言论、出版自由的宪法第一修正案的核心价值界定为保护政治表达，并把艺术，无论是阳春白雪还是下里巴人，都一律降低到边缘地带，允许政府享有广泛规制权。我尽管不高兴但还是不得不承认，这种平庸的进路是有甚至更多一些的历史根据的。美国宪法的创制者们当时关心的主要是如何保护政治表达，并且今天看来限制这种表达也比限制艺术表达对民主更构成危险。但是，应当在边际上进行比较。禁止批评政府是要比禁止情色表达更糟。但与此同时，强迫每座博物馆都给绘画和雕像加上一块遮羞布和胸罩则要比禁止某个私立小学的某个班级教授纳粹种族理论更糟。 378

处理如何决定社会价值的问题的第二种方法就是把关注的焦点从观众的道德福利转移到表演者的道德福利上来。就儿童色情书刊来说，这是一种很自然的转移，但并不限于此。请考虑这样一个论证。除了在内华达州的几个县外，在全国其他地方卖淫都非法。一个为了钱而进行性行为的人就是卖淫者。因此，在色情电影中表演

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

性行为的男演员或女演员都是一个卖淫者，电影制作者则是卖淫的帮凶，就像一个拉皮条的男子或一个鸨母一样。

这种推理忽视了惩罚卖淫的一个主要目的，就是要保护婚姻，手段是阻止男子在婚姻以外追求性的满足，并且阻止男子在这种追求中把他的家庭需要的资源挥霍干净。在色情电影中，男演员并不是在购买性的服务；他们都是收取了钱。他们的资源是扩大了，可以供他们家庭使用——如果他们有家庭的话。卖淫最多只是给色情演员的活动增加了一个类比，而对于法律规制来说，用类比作为基础是不安全的。

379 还有一个很曲里拐弯的进路，得到了联邦最高法院判决的支持，即美国宪法允许各州把裸体登场作情色表演视为违反了无所不在的、禁止公共场合有伤风化的制定法和条例。[67] 按照通常的界定，“公开场合有伤风化”这个术语包括了裸体出现在公共场合，而对公共场所的界定有时不仅包括了街道以及其他室外场地，而且包括了任何向公众开放的地方，例如酒吧和剧场。即使这样解释，这些法令看起来也与艺术自由没有什么更不吉利的关系，其影响不超过某种铅笔纸张税对出版自由可能产生的影响。我们对进入表达型作品的一切输入都允许征税，哪怕是提高了生产这些作品的成本。比方说，《莎乐美》中的裸体，如果这不是艺术表演的一种输入，那又是什么？但是这种类比很快就垮掉了。无法反驳铅笔纸张税的一个理由是，这不是一种很适合用来惩罚表达的设置，因为这种税不仅由作者和出版商来承担，而且也由全体其他使用铅笔纸张的人承担。当限制政府以普遍措施来行动时，贱民的好处在于，即

---

〔67〕 Barnes v. Glen Theatre, Inc., 111 S. Ct.2456 (1991)（请看本书《引论》）。然而，只有其中的四位大法官赞同了我在正文中勾勒的这一进路。对于这一判决必须得第五票，大法官戴维·苏特（David Souter），判定赞同州，因为他认为裸体舞的间接后果，例如它对卖淫嫖娼的鼓励（请记住，脱衣舞艺术家常常是妓女），尽管是猜想的，已足以正当化对他认为是边际的、低价值表达活动的压制。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

使是那些高贵者也会感到法律的利害。[68] 禁止一切裸体，包括裸体洗澡，这样的一部法律，就属于这种性质。但是仅限于禁止在公共场合裸体，这样的一部法律就不属于这种性质，因为为这一法律打击的，除了那些裸体表演者外，就是露阴者、裸奔者以及在巷子里撒尿的醉汉，而这些人全都是贱民。

更进一步，尽管无论是报社购买，还是礼物包装者购买，纸都是纸，但露阴者的裸体以及艺术表演者的裸体却不是一回事（并且与下面的事实也有别，即露阴者暴露的常常是他们勃起的阴茎，这使他们的行为成为不仅是一种公共场合的裸体，而且还是一种下流的行为，这是一个独立于公共场合有伤风化的禁止理由）。这里的差别与艺术表演的质量无关，这里的差别就是密尔的有关自我的行为与有关他人的行为之间的差别。露阴者是把他的阴茎杵到一个不愿看到的陌生人面前；而艺术表演者是向愿意接受的顾客出售自己的裸体。所谓的裸体舞的“第二层后果”——突出的是鼓励了卖淫嫖娼（请看注〔67〕）——也许可以也许不能等同于一种真正的外在性（＝有关他人的行为）。卖淫嫖娼本身是一种双方同意的行为，尽管也许有第三方后果，但裸体舞与这些后果之间的联系看起来很单薄（并且在巴尼斯案［*Barnes*］中也没有论辩这个问题）。从这种 380
联系中也许可以为联邦最高法院有关脱衣舞的决定寻找一个功利主义的正当理由；但如果认为各州和地方政府惩罚这些行为的核心是因为它们关切脱衣舞或是在这个问题上最常见的“公共场合有伤风化”——醉汉在巷弄里撒尿——造成的具体伤害（如果有任何伤害的话），那就太天真了。这些行为之所以违法是因为它们违反了我们社会中的裸体禁忌，并且由此我们应当考察一下这种禁忌是否有什么社会价值。一方面，早期基督教强调遮盖身体的意图也许是，

〔68〕 这是支持相互紧密联系的司法理念——同等保护和法治——的理由。Richard A. Posner, *The Problems of Jurisprudence* 319 – 320 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

至少部分是，在人和动物之间画一道一目了然的界限，并以此来阻止残酷和暴力；根据这种观点，反裸体是同废除角斗相联系的。[69] 而另一方面，按照美国人的标准来看，现代瑞典对裸体非常随便，[70] 但瑞典社会比美国社会更少暴力。今天，西欧普遍说来同美国相比，对裸体既更随意、同时社会也更平和。

即使是我们有关裸体的禁忌不再服务于任何可以理解的社会目的了，各州还应当可以自由地禁止向不情愿看到裸体的陌生人展示裸体，哪怕这种展示并不下流。因为这些裸体展示都"有关他人"：这些行为给他人强加了某些成本，在一种毫无争议的意义上，尽管是非货币的意义上的成本；并且，如果这些展示还有任何价值，把它们关在室内，这些价值也还保留着；而在室内，这些行为就不会给任何人强加任何成本，至少没有直接的成本，因为没有人被迫观看。即使我们拒绝密尔的区别，因此，当裸体向一群愿意接受的观众展示时，并且任何如果看到这一展示都会感到被冒犯的人都看不到这一展示，以及当（由于这一表演有形式的以及其他的特点，并且这一展示是这一表演的组成部分）这种反感降到了社会宣布的下流水平以下，那么这种"公共"裸体的冒犯程度就稀释了，尽管还没有彻底消失。[71] 更重要的是，裸体表演的这些特点也许会给这种展示注入某些艺术的价值，[72] 并因此使打击它要比打击可以适当称之为公共场合有伤风化的情况成本更高。对室内表演适用公共场合有伤风化的法律，就会把这些常常既不下流甚至也不色情的情色再现都当作下流的东西予以惩罚。这就会要求莎乐美在她的纱巾

〔69〕 Brown，前注〔13〕，页315－317。

〔70〕 Richard F. Tomasson, *Sweden: Prototype of Modern Society* 167 (1970).

〔71〕 因此，人们也许会认为，一个认为卖淫是一种侵扰（因为它冒犯了过路者）的社会会鼓励而不是禁止妓院。

〔72〕 关于裸体在现代舞中的角色，请看，Walter Sorrell, *Dance in Its Time* 425－426 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

下再穿上泳装。一场下流的脱衣舞，无须诉诸公共场合有伤风化的法律，当然就可以予以惩罚。

※　　※　　※

现在该把所有这些分析的线索归到一起，对是否以及在多大程 381
度上应当限制色情的问题，作出一个概括的结论。我们也许可以把涉及儿童模特摄影的儿童色情物品暂时放在一旁。这种打击明显是为保护这种色情表演参与者所必需的；并且对那些有成人模特身体受伤害的色情表演，以及对一些不愿接受的观众展示色情，情况也是如此。困难的问题在于，任何其他色情品是否应当视为非法。如果把色情的领地限制在那些主要有激发性欲力量的作品上，并因此是在美国宪法第一修正案的传统价值排行中比较低的那些作品，那么，就可以论辩说，色情的危害就其猜测的和不确定的伤害而言，就应足以令惩罚色情正当化了。作为一个宪法性法律的问题，这也许是对的，但是，如果是作为一个坚实的社会政策来看，看起来就错了。相对于运用执法打击的暴力以及其他严重无法无天行为的数量而言，我们社会愿意投入执法中的资源总是有限的。我们不应当将这些资源挥霍于打击那些也许像巫婆或异教徒一样无害的活动上。

如果我的这一建议被拒绝了，那么退后一步，我敦促，一切下流的文字作品、“老”照片、有名艺术家的作品以及（在可以辨认的程度内）任何人有艺术雄心的作品（这些范畴包括了艺术摄影，例如马普索普的施虐受虐狂的照片，以及《莎乐美》中衣服脱的精光）都应豁免于压制，尽管它们也不是完全不受这样一些规制，即

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

保护那些不愿看的人和小孩不会无意间看到了这些色情物的规制〔73〕在我们的文化中，这样一些类型的情色再现作品激发性欲的效果很少。确实，属于这些范畴的一些作品常常表达了一种父权制和重男轻女的意识形态，就像琳达·尼德（Lynda Nead）指控文艺复兴时期裸体画起到的那种作用，〔74〕但是这并不是支持压制这些作品的理由　情况反倒是相反的，因为意识形态再现在受美国宪法第一修正案保护的表达中位于核心位置。因此，尽管有些女权主义者会认为我的种种努力（区分“高等的”和“低等的”文化，并豁免前者不受色情指控）不过是为父权制辩解的最后一招，但她们拒绝这一区分就会危及所有的色情指控。玛格丽特·麦尔斯（Margaret Miles）认为所有的情色作品都会激发性欲，〔75〕她的这种说法，就美化了色情作品。如果一幅《花花公子》的招贴也属于文艺复兴风
382 格的裸体画，那么，由于后者明显受宪法第一修正案保护，那么前者也一定受到保护。尼德提出所有情色作品都是政治作品，这样一来，她就把情色作品都带到了宪法第一修正案的最核心的位置，即保护政治性表达。如果世界上“没有不受政治现实影响的避难所，没有美学的或幻想的飞地，没有支持这种欲望游戏的岛屿，”〔76〕那么最卑鄙下流的色情垃圾也应受到保护。也许情况就应当如此。但如果情况不是如此，那么我提出的这一区分，如果人们接受了，就会在保护艺术品免于审查者剪刀之伤害上起到某些作用。

---

〔73〕 请看，Piarowski v. Illinois Community College District 515, 759 F 2d 625 (7th Cir. 1985).

〔74〕 “The Female Nude: Pornography, Art, and Sexuality,” 15 *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 323 (1990).

〔75〕 请看前注〔23〕的正文。

〔76〕 Susanne Kappeler, *The Pornography of Representation* 147 (1986)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第十四章

强迫的性行为

本章题名说的是这样一些情形，在某个性活动中，一方参与人并没有同意这一行为，或者是由于这个参与人的精神还不成熟或有 383
障碍，或受了骗，或是畏惧成人的权威，而没有给予有效的同意，即受社会尊重的同意。因此我的讨论会分为两个部分。首先处理的是强奸，以及相关的对成人的性违法（例如强奸未遂以及以性骚扰知名的非罪违法）。我把自己的讨论限定在男人强奸妇女上；妇女强奸男子或强奸女子的情况极为罕见，这就像在监狱外面男同性恋强奸极为罕见一样。[1] 本章的第二部分，处理的是儿童性虐待，主要是女孩。与“实际同意”有关的问题占据了第一部分，与我称之为“有效同意”的问题占据了第二部分。两部分都运用了“性道德无谓”之模型来引导这一分析，同时也对这一领域的一些主要对手给予了某些关注。这些对手就是女权主义的进路（更确切地说是诸多进路），以及公民自由至上论的进路，后者在讨论性以及其他违法时都强调保护被告的权利。

本章的这两部分之间的差别除了受害者的年龄外，还有其他的一些差别：受害人的性别，以及违法的性质。尽管强奸男子很罕

---

〔1〕 Paul H. Gebehard et al., *Sex Offenders: An Analysis of Types* 791 (1965).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

见，乃至于在监狱外面都为人们忽略了，但男孩性虐待，尽管不像女孩性虐待那么常见，却也不罕见，因此必须讨论。此外，还有一些不构成强奸的人身侵犯或强奸未遂（如果受害人是成人，会被认为是较轻的犯罪），例如，玩弄孩子的生殖器，也都是一种受到严厉谴责的儿童性虐待。最常见的是向公众自我暴露的犯罪，人称暴露狂。就像在本书第5章中提到的，暴露狂都是些很羞怯的男子，他们向街头的或其他公共场合的妇女（有时是孩子）暴露自己的生殖器，引起她们的震惊，他们由此获得了性的乐趣。他们并不暴力。他们的行为却是侵犯性的，并且当受害人是孩子时，这种行为很令人不安。但是，没有证据证明这会造成长期的心理伤害，哪怕是对孩子；并且，在我们社会的犯罪程度表上，这种行为似乎也明显很轻微。[2] 一般说来，这是一种有伤风化的行为，是一种轻罪，因此，受到的惩罚很轻，而且也应当很轻。事实上，更适当的做法也许是将之作为精神病来处理，而不是受到刑事处理。观淫癖会给受害者造成更大的不安，因为人们认为这更严重地侵犯了私隐，并且也同暴力行为相关联。由于这两点，这种行为都应当，而且也都受到比暴露狂更严厉的惩罚。[3]

---

〔2〕 Ron Langevin, *Sexual Strands: Understanding and Treating Sexual Anomalies in Men*, ch.10 (1983).

〔3〕 同上，ch.11. 色情照片的消费——今天色情的主要类型——在某种意义上但不是相关的意义上是一种窥淫癖。这不是对私隐的一种侵犯，并且它也没有把这个窥淫者（消费者，而不是摄像者）置于与“受害者”身体很接近的位置上。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

对成人的性虐待

与许多女权主义者所持的观点相反，[4] 强奸似乎主要是一种对双方同意之性交的替代，而不是男子敌视妇女的体现，也不是一 384
种确立或保持男性支配地位的方法。[5] 例如，唐纳德·西蒙斯（Donald Symons）就指出了一些人类学上的证据，这些证据表明，强奸发生率会随着彩礼数量的上升而上升；因此，获得婚姻之性行为越是昂贵，男子就越可能诉诸强力。[6] 如果情况是这样，那么，男同性恋的交往中不经常诉诸强力，甚至成人与未成年人之间的男同性恋交往也不经常诉诸强力，[7] 这些情况就使许多强奸的因素之一是重男轻女的观点似乎有点可信，也使动物中罕见强奸、而最接近人类的动物（非人的灵长类）中强奸几乎闻所未闻这一事实也

---

〔4〕 请看，例如，Susan Brownmiller, *Against Our Will: Men, Women and Rape* (1975). 有关本章主题有一个很有帮助的回顾，并且是从一种混和的女权主义立场上回顾的，请看，Deborah L. Rhode, *Justice and Gender: Sex Discrimination and the Law*, ch.10 (1989). 从这一观点对强奸的最好研究，请看，Linda Brookover Bourque, *Defining Rape* (1989)，对此，我将重点给予回答。关于刑事司法制度对强奸案的处置，一个特别好的研究，请看，Gary LaFree, *Rape and Criminal Justice: The Social Construction of Sexual Assault* (1989).

〔5〕 Leo Ellis, *Theories of Rape: Inquiries into the Causes of Sexual Aggression* (1989), esp. chs.3, 5; Donald Symons, *The Evolution of Human Sexuality* 278 – 285 (1979); Edward Shorter, "On Writing the History of Rape," 5 *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 471 (1977); Roy Porter, "Rape – Does It Have a Historical Meaning?" in *Rape* 216, 235 (Sylvan Tomaselli and Roy Porter eds.1986); Randy Thornhill and Nancy Wilmsen Thornhill, "Human Rape: An Evolutionary Analysis," 4 *Ethology and Sociobiology* 137, 163 – 164 (1983).

〔6〕 Symons，前注〔5〕，页 281。

〔7〕 Gebhard，前注〔1〕，页 279。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

比较可信。[8] 但是，许多强奸的动机都是为了性，如果强奸不犯罪，这一点就会更清楚一点，因为对强奸罪犯的研究从定义上看就大大偏向那些没有因重刑而受遏制也没有能力逃避这种惩罚的人。[9]

然而，从科学的立场来看，下一个问题是，强奸是一种报告不足的犯罪。[10] 当从强奸受害者的角度来研究时（无论是提出了强
385 奸指控的妇女还是填写了犯罪受害问卷的妇女），就把许多没有抓获的、包括根据强奸境况来看不大可能抓获的强奸者带进研究中来了，因此，我们就更清楚地看到，如果没有刑事制裁，可能存在的这种行为的性质是什么；并且我们还发现这样一个印象，并得到了

---

〔8〕 Symons，前注〔5〕，页 277－278；Barbara B. Smuts，"Sexual Competition and Mate Choice," in *Primate Societies* 385，392－393（Barbara B. Smuts et al. eds.1986）. 猩猩是非人灵长类动物的例外。Smuts，页 392。有关另一种动物强奸例子的讨论，请看，Susan Evarts and Christopher J. Williams，"Multiple Paternity in a Wild Population of Mallards," 104 *The Auk: A Quarterly Journal of Ornithology* 597，600－601（1987）.

〔9〕 对此的强调，Bourque，前注〔4〕，页 74；又请看，Mary P. Koss et al.，"Non-stranger Sexual Aggression: A Discriminant Analysis of the Psychological Characteristics of Undetected Offenders," 12 *Sex Roles* 981（1985）.

〔10〕 报告数差了多少，却不清楚；估计数最高达到——不大可能的——95%。相互对照的观点，请看，Allan Griswold Johnson，"On the Prevalence of Rape in the United States," 6 *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 136（1980）；Albert E. Gollin，"Comment on Johnson's 'On the Prevalence of Rape in the United States,'" 6 *Signs* 346（1980）；Diana E. H. Russell and Nancy Howell，"The Prevalence of Rape in the United States Revisited," 8 *Signs* 688（1983）；Russell，*Sexual Exploitation: Rape, Child Sexual Abuse, and Workplace Harassment* 35（1984）；Mary P. Koss，Christine A. Gidycz，and Nadine Wisniewski，"The Scope of Rape: Incidence and Prevalence of Sexual Aggression and Victimization in a National Sample of Higher Education Students," 55 *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 162（1987）；Neil Gilbert，"The Phantom Epidemic of Sexual Assault." *Public Interest* 54（Spring 1991）. 吉尔伯特对他所谓的"倡导性数字"发起了强烈抨击（页 63）。他完全可能是正确的，即根据私人对强奸、强奸未遂以及儿童性虐待调查得来的估算——其中大多数都是女权主义学者进行的，他们也许（如同我们其他人一样）有一些无意识的偏见影响了他们的研究结果——都太高了；但是他也承认官方的数字太低。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

确认，即许多强奸者是想发生性关系，而不是想宣告或助长妇女处于从属的地位。[11] 这并不是否认强奸会吸引一些喜欢暴力的人（他们容易用暴力来实现他们的目标）和虐待狂（他们也许能从强奸受害者的痛苦中获得额外的快感刺激），[12] 因为强奸对于这些男子来说，同其他不使用暴力也不虐待狂的男子相比，一方面成本更低，而另一方面收益也更大。但这确实表明，可以用一个“正常”人的理性行为模型来分析强奸者的行为，包括分析他们对惩罚的回应。这样的理性模型是很贴切的，对此还有进一步的支持，这就是伊萨卡·厄利希对犯罪行为的研究（本书第 5 章讨论过），他的研究发现强奸者对激励的回应（因此刑罚的威胁可以遏制）程度接近于犯侵犯财产者，比方说，偷汽车以及其他的偷窃者。[13]

然而，有人说，这个理性模型隐含了某些东西，与我们无法动摇的道德直觉是相悖的，即应当允许从强奸中获得特别快感（性的或其他的快感）的男子去强奸，只要是他从这种行为中获得的快感多于——超过了并高于所有的替代（例如同妓女的性行为，后者为了钱财，也会同意这个男子对她的身体施虐）——受害人所受的痛 386

〔11〕 Ron Langevin and Reuben A. Lang, "The Courtship Disorders," in *Variant Sexuality: Research and Theory* 202, 218 – 219 (Glenn D. Wilson ed. 1987); Langevin, 前注〔2〕, 页 407 – 408; Bourque, 前注〔4〕, 页 74 – 75; Johnson, 前注〔10〕, 页 146。Langevin, *Sexual Strands*, 前注〔2〕, 其第 12 章是对已知的关于强奸者心理以及其他特点的一个很好的概述。又请看, Thornhill and Thornhill, 前注〔5〕, 页 163 – 164。

〔12〕 Langevin and Lang, 前注〔11〕, 页 219。由于酗酒者难以控制他们的冲动，因此不奇怪，有相当数量的强奸者是酗酒者。Langevin, 前注〔2〕, 页 410（估计有 1/3）。

〔13〕 Ehrlich, "Participation in Illegitimate Activities: An Economic Analysis," in *Essays in the Economics of Crime and Punishment* 68, 94 – 103 (Bary S. Becker and William M. Landes eds. 1974). 又请看, Keith F. Otterbein, "A Cross – Cultural Study of Rape," 5 *Aggressive Behavior* 425 (1979). 其他有关强奸的“性偷窃”理论的证据在本书第 4 和第 7 章有所讨论。请看，前面页 106 – 107, 182 – 183。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

苦。[14] 这个例子点出了一个人们熟知的功利主义问题，“效用恶魔”的问题。由于这样一个效用恶魔感受快乐的能力要大大超过社会中一般人感受快乐的能力，似乎提出了侵吞更大份额社会物品的功利主义道德主张。只有在这里，这个效用恶魔才真正是一个恶魔，他由于享受虐待快感的能力要大于受害者感受痛苦的能力，因此支持了一种允许拷打、强奸和杀人的道德主张。

人类行为的理性模型确实与功利主义有关，因为这两种进路都建立在人们会权衡苦乐作出行动这样一个假定之上。但是，如果认为理性模型同功利主义站在一边，或是属于功利主义，这就混淆了实证分析和规范分析。不管怎么说，有一点都应当清楚，允许诸如布鲁比尔德（Bluebeard）或萨德这样的效用恶魔强奸不会真正是效用最大化的，因为这会给整个社区带来畏惧，并且这种畏惧会引发自我保护措施的费用，而这个费用会不得了。

387 由于不知道有多少强奸没有报告，因此不可能对强奸的总体情况作一个可靠估计，但是，美国的情况看起来要比任何其他发达国家都严重，甚至比任何其他国家都严重。尽管美国对强奸的惩罚更严厉，但美国报告的强奸率高出瑞典或德国 3 倍，高出日本 10 到 20 倍，几乎高出法国 20 倍，并且比比利时要高出 40 倍。[15] 但是，当然了，美国的大多数犯罪率都高于其他发达国家，并且强奸率——至少美国的——都是非常不可靠的数字，乃至于想同其他暴力

〔14〕 Gary T. Schwartz, “Economics, Wealth Distribution, and Justice,” 1979 *Wisconsin Law Review* 799, 806; Dorsey D. Ellis, “An Economic Theory of Intentional Torts: A Comments,” 3 *International Review of Law and Economics* 45 (1983). 对这一观点的批评，请看，William M. Landes and Richard A. Posner, *The Economic Structure of Tort Law* 157 – 158 (1987)，以及，Richard A. Posner, “An Economic Theory of the Criminal Law,” 85 *Columbia Law Review* 1193, 1198 – 99 (1985).

〔15〕 Ellis, 前注〔5〕, 页 7, 28; Arthur Frederick Schiff, “Rape in Other Countries,” 11 *Medicine Science and the Law* 139, 142 (1971); U. S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, “International Crime Rates” 3 (NCJ – 110776, May 1988) (tab. 4).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

犯罪率的国际比较联系起来，对强奸率进行国际比较，会非常令人可疑。[16] 然而，有可能的是，你想像一下，像美国这样一个性放任与性压制的态度都混在一起的国家，它确实会比一个一直放任或一直压制性的国家有更多的强奸。[17] 在一个性放任的社会中，男人普遍可以得到性的满足，那种以强力寻求满足的激励因素因此就减少了。更重要的是，由于婚外的性交并不是耻辱，那么，如果妇女被强奸了，她就不会不情愿报告警方，这样一来，抓获和惩罚罪犯的概率就会很高，这也就增加了震慑力。在一个性压制的社会，妇女都隔离开来了，或至少不会同男人混在一起。因此，不仅强奸的机会减少了，而且这样一来那种难以证明强奸并且（因其他原因）很常见的、意味含混的社会境遇也减少了；这就是本章后面要讨论的“约会强奸”的问题。此外，在一个看重贞操和贞洁的社会中，还有很强的、不向当局报告强奸案的激励因素；这也许是为什么，就像我在前一章提到的，在性放任的社会中，报告上来的强奸率要比在性压制的社会中更高的主要理由。

但是，在我们社会中，一方面，在工作场合以及在社交场合， 388

〔16〕 不管是对还是错，在强奸以及其他人身犯罪——例如杀人和抢劫——之间似乎没有稳定的关系。例如，在美国，每一起杀人就有4.52起强奸，每一起抢劫就有0.17起强奸（也就是说，强奸要比杀人多好几倍，而且要比抢劫少好几倍［原文如此——译者］），而在日本每一起杀人有两起强奸，几乎每一起抢劫就有一起强奸（更精确点，是0.89）。根据“International Crime Rates,”前注〔15〕，页39（tab 4）（1984年数字）计算。因此，看来不可能用总人身犯罪率来降低强奸率，然后再进行一个更有意义的国际间的比较。

〔17〕 参见，Kevin Howells, “Coercive Sexual Behavior,” in *The Psychology of Sexual Diversity* 110, 114－115（Howells ed.1984）。相反的证据，请看，Duncan Chappell et al., “Forcible Rape: A Comparative Study of Offenses Known to the Police in Boston and Los Angeles,” in *The Sociology of Sex: An Introductory Reader* 107（James M. Henslin and Edward Sagarin eds., rev. ed.1978）。更早时期的犯罪率证据很糟，但是Porter，前注〔5〕，页220－223，提出了一个很有说服力的论点，在工业化之前的英国，强奸率很低，按照现代标准来看，说这一时期是一个性压抑时期是很公道的。并请回想本书第13章中的强奸统计数。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

妇女同男子都混在一起，这就为那些恰恰难以证明的强奸创造了机会，而另一方面，婚外的性交在某些社会阶层中，包括产生了大部分警官以及许多法官的那些阶层中都具有一种耻辱。这些执法官员都同情那些被犯罪阶层成员强奸的“值得尊重的”妇女，但常常不同情那些性活跃并且是在有损名誉的情境中（比方说约会中醉酒或只穿着少量内衣）被强奸的妇女，或被丈夫强奸的妇女。在这种境况下，执法官员也许会认为，是妇女编造了强奸指控，目的是要获得某种战略优势，比方说，图谋获得有利的离婚条件，或是打发人们对她怀孕的猜疑。执法群体越是怀疑这些犯罪受害人，受害人就会越是不愿报告这些犯罪，这就增加了她们成为受害人的概率，因为这会减少了强奸者受惩罚的概率，因此也就减少了惩罚的遏制效果。如果未能证明这种侵犯会使人们怀疑受害人本人，怀疑她才是真正的违法者，是淫妇，是工于心计的妻子，那么不愿提出指控的情况就会特别重大。

这个问题甚至比官员没有同情心的问题还要深厚。强奸通常是一种在私隐处进行的犯罪，躲过了任何目击者，并且与所有正常性交的区别也就是缺少对方的同意，而在没有身体伤害的情况下，你很难证明对方有没有同意，特别是如果（根据当时当地的情况）也可以作出对方同意性交的推论的话。因此，人们就不会感到奇怪，如果有目击者，如果干了一些“非人性的”行为，例如肛交（可以推定这更少可能获得同意），定强奸罪的概率就提高了，而如果妇女很年轻，因此对那些人们认为不大可能强奸的“正常”男子很有吸引力，如果妇女有过被捕的记录，如果她未婚或者提出过被丈夫强奸的报告，如果她与被告是熟人，或者这一行为发生在夜间并且

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

远离她的家，定罪的概率就会降低。[18] 在“熟人强奸”案中，很难提出令人满意的“无同意”的证据，这就是为什么拒绝规定婚内强奸是犯罪的一个传统理由。[19] 此外，还会有很多的其他理由，一一列举出来，会对人们有所帮助。

1．举证问题，刚才提到的。

2．在一个看重婚前贞操和婚后贞洁的社会中，强奸的主要伤害就是摧毁了这些，而婚内强奸对此没有伤害。因此，我们不应当感到奇怪，在这些社会中，诱奸已婚妇女要比强奸她是更为严重的犯罪。[20] 因为这更可能涉及一种持续的关系，并且也更可能生孩子，而不是丈夫的孩子。 389

3．更重要的是，在这些社会中，一个妻子献给婚姻的惟一服

---

〔18〕 Kristen M. Williams, *The Prosecution of Sexual Assaults* 47 (1978) (tab. A 1); William Simon anc John H. Gagnon, "Sexual Scripts: Permanence and Change," 15 *Archives of Sexual Behavior* 97, 113 (1986); LaFree, 前注〔4〕, 页 202 (tab.8.1)

〔19〕 英国普通法认为婚姻是强奸指控的一个完全辩解，哪怕是夫妻俩分居了很久。Mary Lyndon Shanley, *Feminism, Marriage, and the Law in Victorian England*, 1850 – 1895 156 – 159 (1989); Michael D. A. Freeman, " 'But If You Can't Rape Your Wife, Who Can You Rape?': The Marital Rape Exemption Re – Examined," 15 *Family Law Quarterly* 1, 8 – 15 (1981). 这种立场（一直到最近其他大多数国家都接受，Freeman, 页 26 – 27）也为美国强奸制定法所采纳，直到 20 世纪 70 年代，这时各州都爆发了改革的浪潮。一些州完全废除了这一辩解；其他州（英国也如此）则区分了已分居的已婚夫妇与生活在一起的已婚夫妇；还有一些州规定了婚内强奸比其他强奸罪行更轻。Sonya A. Adamo, "The Injustice of the Marital Rape Exemption: A Survey of Common Law Countries," 4 *American University Journal of International Law and Policy* 555 (1989). 又请看, Susan S. M. Edwards, *Female Sexuality and the Law: A Study of Constructs of Female Sexuality as They Inform Statute and Legal Procedure* 34 (1981); Bourque, 前注〔4〕, ch.5.

〔20〕 *Roger Just, Women in Athenian Law and Life* 68 (1989). 普通法规定，诱奸某人妻子是对丈夫的双倍侵权——“感情疏远”以及“强奸”(criminal conversation). 关于废除这些侵权的趋势，请看，Fundermann v. Michelson, 304 N. W.2d 790 (Ia.1981)，这一趋势反映了妇女日益增长的独立：丈夫对妻子情人提出侵权之诉的权利限制了妇女的机会，因为这遏制了男子同这些妇女的通奸关系。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

务几乎就是性和生育的服务，并且，如果她试图剥夺丈夫得到这些服务，她就是直接击中了婚姻的要害。确实，有权利要求得到什么东西，并不能导致以强力获得它的权利，但这还是可以冲淡人们感受的这种暴力的不恰当程度。

4．一般说来，尽管并不总是如此，离婚率越低，分居就越少；并且，如果已婚夫妇已经分居了，证明“无同意”的麻烦也就减少了。例外的情况是，就像直到晚近在天主教国家中那样，离婚受到禁止，但在那里，取代离婚位置的是正式的分居，并常常是永久性的。

5．指控丈夫强奸其妻子，婚姻就不大可能维系下去了。因此有人怀疑，婚内强奸指控是要给提出指控的妻子在离婚协议中提供一个杠杆，因此也许是编造出来的。如果妇女可以离婚，这个问题就不会发生。

6．婚内强奸也许不常见，因为很少有妻子会拒绝丈夫的性交要求。因此，当规定婚内强奸为犯罪时，主要的后果也许恰恰是前一点提出的，是要增加妻子在离婚中的侃价的立场。

390　7．丈夫强奸妻子，这种伤害性质到底是什么，有点不清楚。如果是她被打了，或是受到了威胁，这都是可以察觉的伤害；但这也都是通常的殴打造成的一种伤害。特别是，由于贞洁和贞操都没有危险，因此同一个此前已经发生过多次性交的男子再多发生一次，这一次行为实际造成的伤害看起来是边际的，尽管这次行为对把这一侵犯定为强奸至关重要。

这里列举了关于不把婚内强奸规定为犯罪的理由，其中大多数已随着时代失去了说服力。举证的麻烦也已经递减了，因为法院已经变得，或至少它自认为已经变得，更擅长决定疑难事实问题

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

了。[21] 随着妇女依赖男子减少了，其他麻烦大多数也都衰减了；很明显的是第 2 到第 4 点，很微妙的是第 5 到第 7 点（并请看注〔20〕），当只要提出要求就准许离婚时，并且美国今天的基本情况就是如此，第 5 和第 6 点的重要性也衰减了。确实，离婚更容易对妇女来说并不都是好事，但就像我们在本书第 9 章中看到的，美国妇女独立性的增长已经因减少了婚姻固有的稳定性而不可避免地导致离婚很容易。

第 7 点最有意思，有意思的是它没有明说的。妇女独立日益增加的一个重要方面就是她们获得了对自己的性以及生育能力的控制。任何形式的非自愿性交都损害了她的这种控制。毕竟，婚内强奸可能造成她不希望要的怀孕。如果妻子把对自己生育能力的全部控制都交给丈夫，以此来换取他的保护，就像妇女当年曾有过的那样，就不会出现这样的时刻。但随着女子对男子的经济依赖递减，妻子与丈夫之间的交易条款也许会改变，变得更有利于妻子了。这部分是因为她不那么需要一个丈夫了，妇女（至少一位在工作市场上有一些很不错机会的妇女）不再为得到一个丈夫而被迫放弃对自己的性以及生育能力的控制了。与此不可避免的是，以婚姻作为强奸之辩解被废除了，特别是丈夫对妻子的经济控制力越是衰减，丈夫就越有可能对妻子用强力来实现自己的愿望。

然而，如果婚内强奸发生率事实上很低，主要的都可能是些虚假的指控，那么废除这个辩解就可以质疑。婚内强奸看来数量并不很少，而是相当频繁的，足以构成一个重要的社会问题。[22] 更重要的是，与大多数男子可能认为的相反，婚内强奸带来的长期情感

〔21〕 这种趋势是我的一本著作的主题，Richard A. Posner, *The Economics of Justice*, pt.2 (1981)，该书讨论了初民社会和古代社会的法律。

〔22〕 Diana E. H. Russell, *Rape in Marriage: Expanded and Revised Edition with New Introduction* (1990)；Russell，前注〔10〕，页 59（样本中有 8% 的强奸是丈夫或前夫干的）。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

和心理后果看来要比陌生人强奸更为严重，而不是不那么严重，因为当妇女被丈夫强奸时，就出现了背叛的因素，信任都毁于一旦了。[23]

妇女地位变化的另一个标志是人们对约会强奸更加关注了。在传统社会中，妇女不约会。而一旦无陪伴约会变得常见起来，就有
391 可能出现约会强奸，但不一定很常见。一方面，指控必定很难，因为被告常常能够声称，并且也有足够的并可能是合乎情理的怀疑，受害者是同意了或是看起来同意了。这也许会让我们预期，约会强奸会常见起来。但是另一方面，约会（在这一方面与婚姻相似）是一种自愿的关系，因此妇女有机会筛选掉那些潜在的强奸者，尽她们的最大可能，但是这种最大的可能也许还是并不很大。

我们可以想到，在象我们这样的一个社会中，约会强奸会比较频繁，在我们这里，性道德是不统一的，并且显然不统一。[24] 理由不仅仅是那些性活跃的妇女的道德与警官和法官的性道德之间有一些差别，而且在男子与他们约会的对象之间在性道德上也有一些差别。假定，事实上情况就是这样，在我们社会中，有些妇女认为追求的程式要求她们要装作抵制男子的性要求；假定，也有些妇女

---

[23] Irene Hanson Frieze and Angela Browne. "Violence in Marriage," in *Family Violence* 11, *Crime and Justice: A Research Review* 163, 188 – 190 (Lloyd Ohlin and Michael Tonry eds. 1989). 该书比较的是丈夫和陌生人对已婚妇女的强奸。强奸处女造成的情感或心理损害要比强奸一个已婚和其他性经验丰富的妇女造成的伤害更大。

[24] *Violence in Dating Relationships: Emerging Social Issues*, pt. 2 (Maureen A. Pirog – Good and Jan E. Stets eds. 1989) ("Sexual Abuse in Dating Relationships"). 这并不是什么新闻；约会强奸显然在 20 世纪 50 年代和 20 世纪 60 年代也很常见。Kingsley Davis, "Sexual Behavior," in *Contemporary Social Problems* 313, 334 – 335 (Robert K. Merton and Robert Nisbet eds., 3d ed. 1971). 这些时期既是无陪伴约会的时期，也是美国性习俗改变和多样化的时期。约会强奸一般要比陌生人强奸更少暴力，但是，和婚内强奸一样，对受害人的心理伤害一点也不小。Mary P. Koss et al., "Stranger and Acquaintance Rape: Are There Differences in the Victim's Experience?" 12 *Psychology of Women Quarterly* 1 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

则并不羞涩扭捏，她们说不行时就是不行；再假定，还有另外一些妇女，她们像前一组人那么羞涩，但又不像前一组人那样始终不大打算屈服于男子的要求；而且还有一些妇女，她们的穿着打扮以及举止做派似乎都是要勾引人，但事实上她们坚持的是传统的价值。就男子感到很难区分这些不同的妇女而言（这还是搜寻成本的问题），他们在对方是否同意的问题上就会犯错误。[25] 结果就会是这样的一种性行为，在受害者一方看来是强奸，并在受害者调查中报告也是强奸。至于这是否法律意义上的强奸则取决于这个男子是否不仅真诚地而且合乎情理地认为自己已经得到了对方的同意。这一点有助于解说为什么人们认为强奸是一种大大低报了的犯罪。它还提供了一个论点，支持鼓励特定的性教育，这些教育旨在消除男子在女性对性进犯的态度上产生错觉。[26]

在工作场所中，与约会强奸对应的是性骚扰。由于工作场所缺少私隐，因此实际强奸很少，但程度低一点的性侵犯却很常见，特 392
别是男性领导对女性下属的性侵犯。这样的妇女常常不敢报告，害怕自己丢了饭碗；因为这里只有自己的一面之词对着对方（推定这是更有价值的雇员）的一面之词。对性骚扰是不作为犯罪处理的，而是当作普通法或制定法的侵权来处理的，而主要的法律争论是，雇主应当在多大程度上，要对一个并非其主管的雇员向另一雇员所做的、无授权的骚扰承担责任。目前流行的回答是，如果雇主有理由认为工作队伍中有性骚扰但没有采取任何措施，他就要承担责

---

〔25〕 Ellis，前注〔5〕，页 29－30；Bourque，前注〔4〕，页 65；David Lester, *Unusual Sexual Behavior: The Standard Deviations* 29, 35 (1975)；参见，Howell，前注〔17〕，页 125－126。

〔26〕 Howell，前注〔17〕，页 129。有关这类错误印象，而不是某种犯罪或"精神变态"人格，是约会强奸关键因素的证据，请看，Koss et al.，前注〔9〕。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

任；换言之，如果他在这个问题上有过失，就要承担责任。[27]

约会强奸是混在骗奸这个很含混的法律范畴中的。[28] 法律通常对强力和欺骗的处理是对等的，意思是，都予以惩罚，尽管对后者的惩罚会轻一些。一种情况是用枪口抵着对方抢钱；另一种则是通过虚假的说法来拿对方的钱，这也是犯罪，尽管通常更轻一些。但是，一般来说，用虚言假辞引诱一个人发生性关系并不是犯罪。[29] 即使是谎言就像蜂窝一样密密麻麻，但如果目的是想骗钱，就会犯下欺诈罪，但如果是诱奸，则不构成强奸。这里的说法也许是，如果这个妇女并不厌恶同某个具体的男子发生性关系，那么如果这里有错，那也错在这些谎言（我们通常不认为在社会场合中的谎言是一种犯罪），而不是侵犯了她的身体完整。如果某个男子不只是把自己的生殖器插入了妇女身体，而且还冒充妇女的丈夫，或是声称给这位妇女治病，情况则不一样了。[30] 如果这位妇女知道了真相，在这两种情况下这一行为本身就令人厌恶并且令人羞辱，并且还不仅仅是通常约会和求婚中的欺骗带来的那种羞辱。

---

〔27〕 请看，Guess v. Bethlehem Steel Corp., 913 F.2d 463, 464－465 (7th Cir.1990)，以及，Shager v. Upjohn Co., 913 F.2d 398, 404－405 (7th Cir.1990)，解释了 Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S.57, 72 (1986)。一般介绍，请看，Catharine A. MacKinnon, *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*, ch.9 (1987)，以及下面页 395 的进一步的讨论。

〔28〕 Ellie，前注〔5〕，页 6。

〔29〕 Susan Estrich, *Real Rape* 103 (1987)，该书论辩认为应当如此。在英国普通法中诱奸是轻罪，但提出的诉讼都是破坏婚约，这是对诱奸的一种民事赔偿。Vern L. Bullough and James Brundage, *Sexual Practice & the Medieval Church* 146－148 (1982); Margaret F. Brinig, "Rings and Promises," 6 *Journal of Law, Economics & Organization* 203, 204－205 (1990)。然而，美国仍然有 1/3 的州还保留着诱奸侵权（但不是犯罪）。

〔30〕 Edwards，前注〔19〕，页 39; American Law Institute, *Model Penal Code and Commentaries (Officail Draft and Revised Comments)*, pt.2, vol.1, 275 (§213.1 [2] [c]), 330－333 (1980); Ernst Wilfred Puttkammer, "Consent in Rape," 19 *Illinois Law Review* 410 (1925)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

如何解释这些不同的令人反感呢？父母亲都教了女儿要小心追求者的甜言蜜语；并且，细心筛选追求者，这也是女性最佳性战略的精义所在，本书第4章就指出，这种性战略是根植于基因的。应 393
当明确，一般说来，法律并不要求受害者承担防止欺骗的责任；因为，要求潜在的加害者不去欺骗，而不是要求受害者自我采取防范措施，这样做费用更低。尽管如此，一个行为很傻的人可能更少感到受欺诈对自己的侵害。要证明诱奸是虚假言词造成的会很麻烦，特别是要用诉讼的方法来区分关于某人情感的虚假陈述与这种情感的改变会很麻烦，麻烦就在于证明非常难，麻烦就在于如何论证把虚假程度的差别规定为法定类型的差别，如何用受害者的自我防范来替换法定救济。在我们这样的一个社会中，对大多数人来说，（成人的）贞节已经不再是一种高度珍视的物品了，在这个社会中，用自我防范作为替代还是有点道理的。贞操价值的衰落也许能解说为什么会废除了诱奸罪，为什么废除了破坏婚约之侵权。

美国的强奸发生率也许并不像某些人认为的那么高（请看注〔10〕），但还是相当高了，足以要求认真考虑一些可能的减少强奸率的方法。那些鼓励妇女报告强奸的措施，比方说分配更多的女警官来搞强奸案的调查，相对说来，没有什么问题，但同样的资源能否购买到更多的其他替代执法，考虑一下这个问题总还是必要的。如今在美国几乎到处都在实行强奸受害者保护法（Rape - shield law），[31] 不想让被告律师随便地追问强奸受害者以前的性行为，在我们国家这样一个社会中，这种法律很有道理，因为在我们社会中，妇女的性行为都很活跃。在这样一个社会中，不能假定，强奸受害者的性行为很活跃，她就一定喜欢乱交或是喜欢勾引人的，并根据这两个理由，她就不会拒绝性交，或至少是不会作出拒绝的表

〔31〕 Frank Tuerkheimer, "A Reassessment and Redefinition of Rape Shield Laws," 50 *Ohio State Law Journal* 1245, 1246 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

示。

然而，还有其他一些打击强奸的措施，则有很深的疑问。

1．对强奸的刑事惩罚本来可以比现在规定得更严厉一些。这会减少强奸的发生率，这个结论是厄利希研究的寓意，这个研究展示了，强奸者和其他罪犯一样，受惩罚的严厉程度和概率增加了，他们的反应也会增加。[32] 但这并不是惟一的后果。强奸受害者会因此有危险，因为强奸和谋杀之间的惩罚差别越小，强奸者杀死受害者可能失去的就越少，而因消灭对自己不利的关键证人而获得的收益就越大。如果对强奸的惩罚比罪行本身更严厉，也还可能有更多罪犯被无罪释放。如果知道对某个具体犯罪的惩罚越重，陪审团也许就越是倾向于偏向被告，以此来解决疑问。这是英国根据普通法来指控强奸（一种死罪，如同所有其他重罪一样）一直都遇到的麻烦。[33] 据说这个麻烦在巴基斯坦，由于重新恢复了伊斯兰法，已经几乎成了丑闻，因为伊斯兰法律对强奸规定的刑罚很严厉（包括死刑），但围绕着如何施加这些刑罚，对被告有许多程序性保护措施，因此这个法律实际上无法执行。[34]

394　2．根据现有的、在上一章回顾的知识，我们没有非常好的理由认为减少色情读物的发行就会增加强奸的数量，但也没有很好的理由认为限制发行会减少强奸。

3．重新把诱奸（骗奸与之很类似）规定为犯罪会分散对强奸的关注，而妇女最担心的又是强奸。

4．最有意思的建议是，有人建议在妇女是否同意的问题上废

---

〔32〕 Ehrlich，前注〔13〕，页 101（tab.5）。

〔33〕 Frank McLynn, *Crime and Punishment in Eighteenth - Century England* 106 - 109 (1989)．关于英国在普通法时期反强奸法的执法无力，请看，Anna Clark, *Women's Silence, Men's Violence: Sexual Assault in England* 1770 - 1845, ch.3 (1987)。

〔34〕 Rubya Mehdi, "The Offence of Rape in the Islamic Law of Pakistan," 18 *International Journal of the Sociology of Law* 19, 27 (1990)

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

除合乎情理之错误这样的辩解。[35] 根据目前的法律，如果一个男子不认为自己已经获得妇女的同意，或者是自认为得到了对方同意但如果根据当时情况人们认为他的自认为不合情理，那么他的性行为就构成强奸罪。如果他认为自己得到了同意合乎情理，那么他就无罪。在这个同意问题上，废除错误但合乎情理的认为，不把这种说法当作一种法定辩解，那么后果会是增加了约会强奸的预期惩罚成本，但或许增加的成本并不很大，因为强奸者也总是可能声称自己已经获得了妇女的实际同意；剩下的就是双方各执一词，而要定他的罪，就必须让陪审团信服：女方说的话，而不是男方说的话，才是真话，而且对此不存在合乎情理的怀疑。废除这一辩解还会使同约会者发生性行为成为（从男子的立场上看）一种更危险的事情，因此减少了（尽管很微弱）这种性行为的发生率。这一点令这一建议对那些对性的问题持保守主义观点的男男女女很有吸引力，同时对那些认为约会强奸是威胁和征服妇女的一节锁链的女权主义者来说，也很有吸引力。但是，持中间立场的妇女是否会从这些遏制约会强奸的措施中有所获益，则很不确定。由于这些措施增加了男性的约会成本，也就会减少约会的数量，因此，这会对异性恋妇女不利。对于那些有关强化惩处工作场所性骚扰的建议，也可以提出一个类似的反驳意见。但这些反驳都不具有决定意义。我们可以回想一下，妇女的性战略并不是固定的，而都是对各种激励因素的回应。如果法律变化使男子在最初约会中不那么大胆进取，我们就可以预期，妇女会变得更大胆进取。约会的数量也许还是不会有太大的下降。

---

〔35〕 有关这一问题，请比较，Estrich，前注〔29〕，页 103，以及，Lynne N. Henderson，"What Makes Rape a Crime," 3 *Berkeley Women's Law Journal* 193，216（1988），与 Stephen J. Schulhofer，"The Gender Question in Crimina Law," 7 *Social Philosophy & Policy* 105，130－135（1990）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

把性保守主义者同女权主义者都归为一类，他们都赞同强有力的反强奸法律，并且也都反对公民自由至上论，这种归类要比在色情出版物问题上他们的类似结盟更容易理解一些。英文的强奸这个
395 词是从拉丁文中的 *raptus*（意思是“绑架”）中演化过来的。在传统上，强奸这种违法行为是剥夺了父亲或丈夫有价值的资财——其妻子的贞洁或其女儿的贞操。[36] 性保守的男子和妇女如今仍然看重这些资财。看重性自由的男子却不很看重这些，因此他们也许会更倾向于看重受强奸指控的男子的权利，特别是因为这个阶层中有可能包括了这些主张性自由的男子本人。女权主义者不大可能珍视贞操或贞洁，但她们认为强奸威胁到了她们对自己生育能力的控制。因此，她们附和了保守派，把强奸视为最严厉的犯罪，尽管各自的理由不同。

儿童性虐待

强制的性行为的第二个广阔领域是儿童性虐待（包括在儿童色情出版物中用儿童做模特），当把关注点转向这个问题时，令反强奸法很痛苦的那个举证问题就更放大了。但首先的一个问题是，这种虐待究竟造成了什么伤害。总和伤害由两方面因素造成：这种虐待造成的伤害一般说来有多严重；以及这种虐待有多普遍。伤害严重程度不仅与决定惩罚的最佳严厉程度有关，与在指控者与被告之间如何配置错误之风险有关，而且与确定意思表示的有效年龄有关。虐待程度还与处理这一问题的社会资源最佳投入有关。特别是，完全有理由担心会发生虚假的儿童性虐待指控的危险，因此，至关重要的是我们必须确定，这种虐待对受害者是否造成了如同许

〔36〕 Bullough and Brundage，前注〔29〕，页 141－142。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

多人担心的那么大的伤害，以及这种虐待的分布是否那么广泛。

从直觉上看，很明显的是，儿童性虐待给儿童造成了深刻的心理伤害。但也有一些理由不相信这种直觉。首先，这可能反映了一种有关儿童性态的非理性禁忌。儿童应当对性一无所知，这种观点并不是普世的；事实上，这种观点相当晚近。我们敢肯定在中世纪这种虐待造成了重大的心理伤害吗？那时，儿童性虐待的观点还没有根基，儿童性虐待也很常见，并且即使其程度会令现代人感到震惊，也还是受到了宽容。[37]其次并且更微妙的一点是（这只限于受乱伦性虐待的儿童，但我们将看到的，这种性虐待很常见），某些也许会促使某个家庭成员乱伦的心理或基因的因素——如果受到遏制——也许会以其他一些合法的途径导致乱伦行为可能造成的同样的伤害。第三，与流行的印象相反，很少有儿童性虐待是暴力的或是造成了长期的身体伤害，并且如果性虐待的是少儿，性虐待的形式更可能是猥亵而不是性交。[38] 396

---

[37] Lloyd deMause, "The Evolution of Childhood," in *The History of Childhood* 1, 43 – 49 (deMause ed. 1974)　德茅斯的证据都很零散，并且有一些怀疑的文献，很好的例证是，Jerome Kroll and Bernard Bachrach, "Child Care and Child Abuse in Early Medieval Europe," 25 *Journal of the American Academy of Child Psychiatry* 562 (1986)。但是，对以孩子作为性对象的态度已经变了，对这一点很少怀疑。例如，直到 1885 年的制定法把这一年龄提到 16 岁之前，英国反强奸法的同意年龄只有 10 岁。McLynn，前注 [33]，页 107。（与一个比较小的孩子发生双方同意的性交是一种轻罪，是比较小的罪。）关于历史上儿童性虐待有多频繁，除了德茅斯的著作外，请看，Diane H. Schetky and Arthur H. Green, *Child Sexual Abuse: A Handbook for Health Care and Legal Professionals* 24 – 29 (1988); Christopher Bagley and Kathleen King, *Child Sexual Abuse: The Search for Healing* 26 – 27 (1990).

[38] D. J. West, "Adult Sexual Interest in Children: Implications for Social Control," in *Adult Sexual Interest in Children* 251 (Mark Cook and Kevin Howells eds. 1981); Kevin Howells, "Adult Sexual Interest in Children: Considerations Relevant to Theories of Aetiology," in *Adult Sexual Interest in Children* at 55, 82; *Sexual Offences against Children: Report of the Committee on Sexual Offences against Children and Youths*, vol. 2, 687 – 688 (1984).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

直觉不可靠并不意味直觉就错了。它只是说，我们不应停留在印象上，应当寻求证据。事实上，对儿童性虐待已经进行了大量的心理学研究，并且一般的结论是，这些虐待会给儿童带来很大的心理伤害，导致了儿童有行为问题以及学习成绩下降；研究发现，这种伤害会一直持续到成年以后，有种种表现，例如焦虑不安和其他神经官能症、乱交、很容易被他人（男子以及女子）拐去卖淫、吸毒、精神消沉、很难与他人结下并保持亲密的关系以及性自尊受到伤害等等；研究还发现，虐待者与受虐者之间的关系越是亲密、年龄差距越大以及虐待者使用的暴力越强，这种伤害就越重。[39] 应

(39) Alision J. Einbender and William N. Friedrich, "Psychological Functioning and Behavior of Sexually Abused Girls," 57 *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 155 (1989); William N. Friedrich, Robert L. Beilke, and Anthony J. Urquiza, "Children from Sexually Abusive Families: A Behavioral Comparison," 2 *Journal of Interpersonal Violence* 391 (1987); M. Gorcey, J. M. Santiago, and F. McCall-Perez, "Psychological Consequences for Women Sexually Abused in Childhood," 21 *Social Psychiatry* 129 (1986); Shane M. Murphy et al., "Current Psychological Functioning of Child Sexual Assault Survivors: A Community Study," 3 *Journal of Interpersonal Violence* 55 (1988); Joan L. Jackson et al., "Young Adult Women Who Report Childhood Intrafamilial Sexual Abuse: Subsequent Adjustment," 19 *Archives of Sexual Behavior* 211 (1990); Brandt F. Steele and Helen Alexander, "Long-Term Effects of Sexual Abuse in Childhood," in *Sexually Abused Children and Their Families* 223 (Patricia Beezley Mrazek and C. Henry Kempe eds. 1981); Diana E. H. Russell, *The Secret Trauma: Incest in the Lives of Girls and Women Sexual Abuse: New Theory and Research* 192-193 (1984); Drek Jehu, "Sexual Inadequacy," in *The Psychology of Sexual Diversity*, 前注〔17〕, 页 135, 144-147; Mimi H. Silbert and Ayala M. Pines, "Sexual Child Abuse as an Antecedent to Prostitution," 5 *Child Abuse and Neglect* 407 (1981); Mark-Daivd Janus, Barbara Scanlon, and Virginia Price, "Youth Prostitution," in *Child Pornography and Sex Rings*, ch. 7 (Ann Wolbert Burgess and Marieanne Lindeqvist Clark eds. 1984); Richard Dembo et al, "The Relationship between Physical and Sexual Abuse and Tobacco, Alcohol, and Illicit Drug Use among Youths in a Juvenile Detention Center," 23 *International Journal of the Addictions* 351, 362-363 (1988). 这里列举的只是大量文献中的一小部分。一个很有用的回顾，请看，Angela Browne and David Finkelhor, "Impact of Child Sexual Abuse: A Review of the Research," 99 *Psychological Bulletin* 66 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

当肯定，这些研究在方法上的毛病比比皆是。[40] 其中绝大部分研究的都是遇到了法律麻烦的人，或是正在进行精神治疗的人，并且都让他们回顾了自己的童年，或者研究的是那些虐待发生后很快就引起了执法部门或儿童福利机关关注的孩子。第一类研究可能过分 397
依赖了记忆的奇想，因为人都有把自己的失败推到外部原因的倾向，特别容易扭曲事实；因此，如果问到一位妓女的个人历史，她也许会提出一个想像的或（更可能）夸大了的儿童性虐待事件，对自己为什么走上这样一条不光彩的路作出一个自我满意的解说。[41] 对受虐儿童本身的研究没有揭示虐待的后果有多大比例是永久性的，或如果不是永久性的，这种后果又会持续多久。这两类研究也都有很难构建一个恰当的受控群体的弱点，所谓受控群体就是这个群体的成员与这些样本中的受性虐待的人有相同的特点，只是没有受过性虐待。

究竟乱伦虐待是不是要比非亲属虐待伤害更大，这个问题上的种种努力一直受到受控群体问题的折磨。在乱伦案件中，我们不能确定，究竟是性行为本身造成了伤害，还是导致乱伦的那个家庭环境造成了伤害。最可怕的乱伦是父女之间的乱伦，最典型地发生在“婚姻不和并且父母之间性关系很糟糕”的家庭环境中；“父亲不愿在家外寻求性的关系”；“母女的角色颠倒了，女儿成了家中的核心女性人物，承担了满足父亲需求的责任”；以及“母亲一方有意无

---

〔40〕 Patricia Beezley Mrazek and David A. Mrazek, “The Effects of Child Sexual Abuse: Methodological Considerations,” in *Sexually Abused Children and Their Families*, 前注〔39〕, 页235; Jon R. Conte and John R. Schuerman, “The Effects of Sexual Abuse on Children: A Multidimensional View,” 2 *Journal of International Violence* 380 (1987).

〔41〕 在我们社会无疑如此。卖淫是否天生名声不佳，也许值得怀疑。在一个视性与道德无关的社会中，可能就不是如此，并且事实上历史上有大量受人尊重的妓女的例子（例如本书第6章中提到的古希腊的交际花〔hetairai〕）。我说“可能”，因为在许多社会中，包括我们社会，对某些市场交易，例如卖血和出售其他人体器官甚或高利贷，都有道德上的反对意见，这都与性没有关系。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

意地原谅了女儿与父亲的这种关系"。[42] 除了第二个因素外，其他因素都提到了一个非常不健康的家庭关系，你可以想像，即使父亲受到遏制，没有乱伦行为，这种家庭环境也还是可能给女儿造成同样的心理伤害。[43]

然而，就算是有这些问题，大量研究都发现性虐待给儿童留下了深切且持久的创伤，因此，累积起来还是提出了一个令人信服的
398 说法。尽管无法创建一个精确般配的受控群体，一个又一个的研究却都发现实验群体和受控群体在社会和心理的各种调适措施上确实有相当大且相当持久的差别，这就提出了这种恒常现象不是样本构建出来的。这些研究支持的这个假说看来似乎是可能的。一个社会中对性的问题在道德上无论是多么无所谓，或是怎样把孩子当成了成人，我们的社会却不是这样一个社会，这就意味着，性虐待儿童的成人是可能感受并灌输羞耻和畏惧的。这里顺便就有一个例子(请回想一下本书第 11 章讨论的，关于军队正式放松排斥同性恋者可能对士气带来的影响)，表明道德感情本身就是一个严酷的事实，无论决策者是否分享这种感受，他都必须考虑到这一事实。在乱伦的问题上，额外的一个因素是，孩子一定会有那种被出卖和谁都不可信的感受，至少后来会有这种感受，这使乱伦与非亲属儿童虐待之间的关系就像是婚内强奸与其他强奸之间的关系。

父母亲看管男孩不像看管女孩那么紧，这就使性虐待男孩有了方便之门。[44] 尽管没有坚实的证据，还是有人猜测，性虐待也许是

---

[42] Adele Mayer, *Incest: A Treatment Manual for Therapy with Victims, Spouses and Offenders* 25 (1983). 又请看，Steele and Alexander, 前注[39]。

[43] 关于这个问题上的不同观点，请比较，Karin C. Meiselman, *Incest: A Psychological Study of Causes and Effects with Treatment Recommendations* 107 (1978), Denise J. Gelinas, "The Persisting Negative Effects of Incest," 46 *Psychiatry* 312, 330 (1983). 我暂时把乱伦怀孕的问题放在一边。

[44] Gebhard, 前注[1], 页 298－299。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

造成某些男孩成为同性恋者的一个因素。[45] 尽管如此，我还是一直重点讨论了对女童的性虐待；我这样做是有根据的，因为这种现象要更为常见。和强奸案一样并且情况只会更严重，儿童性虐待的报告率很低。许多性虐待都发生在家庭内部，受害者大多数很胆怯、不大会说话并且可信度也不高。一个儿童也许多年后才会意识到自己受到了性犯罪的侵害。因此，对有关儿童性虐待发生率的估计数字，一定不能全信也不能不信；并且对某些女权主义者提出的非常高的估计数字天生地要打点折扣。然而，加拿大政府进行过一个很精细的全国邮寄抽查(并且有跟踪调查)，确实印证了美国的一些在某些方面不大系统的研究，并允许人们有个粗略估计，有20%的美国妇女，可能比男子高出1/5，在18岁前受过性虐待，其中有1/3是被亲属，常常是父亲性虐待的。[46] 当然，人们如今不大可能认为一位17岁 399

[45] Frank G. Bolton, Jr., Larry A. Morris, and Ann E. MacEachron, *Males at Risk: The Other Side of Child Sexual Abuse* 86 – 87 (1989); Adele Mayer, *Sexual Abuse: Causes, Consequences and Treatment of Incestuous and Pedophilic Acts* 61 – 63 (1985); Finkelhor, Child Sexual Abuse, 前注[39], 页195; Browne and Finkelhor, 前注[39], 页71。有相当数量的很好证据表明，有些青年男子有成为男妓的天性。Janus, Scanlon, and Price, 前注[39]。并且男妓服务的对象是男子，而不是女性。但没有证据证明，作为一个男妓就会把一个异性恋者转变成一个同性恋者，一个人不仅进行了同性恋的行为——这是男妓的定义——而是一个喜欢同性别性对象的人。波尔顿、莫里斯以及麦克伊奇隆著作的第3章回避了男童性虐待的后果，似乎与虐待女童的后果类似。凑巧的是，性虐待男童的男子似乎构成了男同性恋者中的一个独特的次群体，因为他们一般对那些不是儿童的男子都不感兴趣。Bolton, Morris, and MacEachron, 页61。

[46] *Sexual Offences against Children*, 前注[38], vol. 1, ch. 6, 特别是页175, 181; Russell, 前注[39], 页10, 61, 63 – 72; Finkelhor, *Child Sexual Abuses*, 前注[39], 页2, 10。Bolton, Morris, and MacEachron, 前注[45], 页35 – 38, 他们提出了文献概述，支持了我的20%之估计。(Gilbert, 前注[10], 没有提到加拿大的这项研究，事实上，他只提到很少的一些研究。)一个明智且审慎的概括，请看，Bagley and King, 前注[37], 页75, 他们结论认为有高达25%的女孩以及高达10%的男孩是性虐待的受害人。又请看，U.S. Department of Health and Human Services, National Center on Child Abuse and Neglect, "Child Sexual abuse: Incest, Assault and Sexual Exploitation" 1 – 3 (DHHS Pub. No. [OHDS] 81 – 30166, rev. April 1981); James Gabarino, "The Incidence and Prevalence of Child Maltreatment," in *Family Violence*, 前注[23], 页219。顺便说一句，同性虐待者中压倒性多数的是男子，而不是妇女。"Child Sexual Abuse" 页3; Bolton, Morris, and MacEachron, 前注[45], 页52 – 56。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

的女孩甚或一位16岁的女孩还是个孩子;但当诱奸者是自己的父亲以及某些其他亲密的长亲属时,把这样一位女孩作为受性虐待的孩子来分类还是很恰当的。

这个问题到底有多大,以及与之相伴的有关性虐待儿童造成了严重而不是一时的心理创伤的很有说服力但非结论性的证据,都要求大力寻求更好的防范措施。许多违法者的性偏好都很正常,也就是说,他们的偏好并非恋童癖,而只是在行为上由于这种或那种原因无法得到成年的性伙伴[47](就像在典型的父女乱伦案中那样)才用儿童替代了他们本来的偏好。这个事实提供了希望,即可以通过刑事惩罚的威胁来遏制这些违法者。问题在于,尽管对儿童性虐待的惩罚很严厉,却还是有大量哪怕是非沉溺的、机会型的违法者明显没有受到遏制,可以推定,这是因为捕获和惩罚的概率太低。并且,还有一些沉溺型的恋童癖,很难遏制他们。

400

尽管从原则上看,对儿童性虐待的惩罚可以规定得更严一些,但这会更难维系对乱伦和非乱伦儿童性虐待的区别惩罚。我们希望惩罚乱伦更严厉一些,因为有证据表明,除了有近亲交配的危险外,这种行为要比非亲属性虐待造成的伤害更大。因此,我们似乎是想对虐待陌生儿童的行为惩罚轻一些,使那些潜在的儿童性虐待者绕开自己的孩子。此外,乱伦性虐待也更难察觉。(注意,这些支持严惩乱伦的理由都独立于对这种犯罪的道德反感,例外的是这种道德反感会因前面提到的机制——羞耻和畏惧感从侵犯者向受害人身上转移——而加大受害人的心理伤害。)由于惩罚的严厉程度不可能无限增加,因此,如果我们对陌生人儿童性虐待处罚过于严厉,我们就不大可能在实质上加重对亲属性虐待的惩罚了。

---

〔47〕 请看,本书第4章;又请看,Kurt Freund et al., "The Female Child as a Surrogate Object," 2 *Archives of Sexual Behavior* 119 (1972). 参看,Bolton, Morris, and MacEachron, 前注〔45〕,页47-48; Lester, 前注〔25〕, ch.16.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

比现在更为严厉地惩罚儿童性虐待还有更深的并且我认为更为严重的问题，这就是它会加剧人们都可以理解的、关于证据可靠程度的苦恼。儿童性虐待的主要证据可能都是孩子的一面之词；而孩子并不总是可靠或可信的证人。孩子的父母常常会诱导出虚假的性虐待指控，以此作为武器，同对方争夺孩子的监管权，这种情况并不少见。[48] 在现代刑法领域中，也许这是惟一有“被陷害”的重大危险的地方。也还有可能，也许孩子只是误解了或自己搞糊涂了。对儿童使用的获取证据的方法，可靠性是可质疑的。例如，心理学家在扮演治疗法中会使用解剖学上正确的玩偶来引出证据，但这在多大程度上可以在法庭使用，对此就有激烈的争论。[49] 这个举证上的麻烦加剧了惩罚严厉的问题。对一个犯罪惩罚越是严厉，一旦出了错，代价就越大，因此，法院也就越不情愿接受那些可靠性有疑问、然而要说服陪审团定罪却又是不可缺少的证据。因此，就像对强奸案一样，惩罚严厉性之增加也许会被定罪概率之下降抵消，结果是预期的惩罚成本（惩罚概率与惩罚严厉程度的乘积）并没有改变，甚或更低了。

在研究儿童性虐待中，一个突出的事实是继父性虐待继女要比 401
亲身父亲性虐待女儿的自然倾向要大许多，当我们并不认为可以忽略亲身父亲性虐待自己女儿的倾向时，这就是一个很让人吃惊的发

---

〔48〕 Schetky and Green，前注〔37〕，ch.6.

〔49〕 Daniel Goleman，“Doubts Rise on Children as Witnesses: Researchers Quarrel over the Suggestibility of Young Minds,” *New York Times*, November 6, 1990, B5; Nelson v. Farney, 874 F.2d 1222 (7th Cir.1989)，以及那里引证的研究；Robert J. Levy，“Using ‘Scientific’ Testing to Prove Child Sexual Abuse,” 23 *Family Law Quarterly* 383 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

现。[50] 这一发现在生物学上是说得通的。人们会想到，这主要是这个亲属会感受到生物基因决定的那种对乱伦的厌恶；此外，男子对继女也比对亲身女儿更少可能有利他主义。我在这里之所以闪烁其辞（“主要”，“更少可能”），理由是如果某个男子在孩子还是婴儿时就获得亲权，他就完全可能例外；就像我们在下一章会看到的，这一点也许会骗过基因。但是，通常，继父出现时，孩子往往已不再是婴儿了，也就是在母亲离婚或寡居以后。

继父比亲生父亲更多乱伦，还有一个独立于生物学的原因。女儿只有当母亲离婚或寡居后才会有继父，而原来的家庭破裂也许就反映了或是带来了某些紧张关系，这就增加了性虐待的可能。根据这两个理由，离婚率越高，儿童受性虐待就越有可能。但这里具有的政策寓意却很含混，因为究竟也许可以采取什么可行的步骤来降低离婚率，这一点根本不清楚。例如，如果在离婚事件中，法院更宽待妇女，她们就会有更多激励因素在婚姻中加大投入，而对她们来说离婚的成本就会更少。也许，这些后果会互相抵消，并导致离婚率不变。

402 这些研究中凸现的第二个事实是，在不同的族群中，儿童性虐待发生率也相当不同。例如，黛安娜·罗素（Diana Russell）就发现，在她的样本中，孩提时期受过父亲性虐待的妇女比例在犹太人和亚裔人那里为零，到黑人那里为 4.4%，在西班牙裔人中为 7.5%，而在美国印第安人中则高达惊人的 36%。[51] 不大可能用教

---

〔50〕 Russell，前注〔39〕，页 234，发现继父虐待（继）女儿是亲身父亲的七倍，在他的样本中有 4.5%的妇女曾被他们的父亲虐待过，其中大多数都是亲生父亲而不是继父。同上，页 216，233－234。关于继父性虐待的危险，又请看，同上，ch.17；Finkelhor，*Child Sexual Abuse*，前注〔39〕，页 25。参看，*Sexual Offences against Children*，前注〔38〕，vol.1，页 529－532，这一研究扩展了危险非亲属的范围，包括了监管人以及家庭的朋友。

〔51〕 Russell，前注〔39〕，页 254－255。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

育水平或收入水平的差别来解说这些差别。本书第5章曾讨论过黑人的儿童性虐待率为什么相对较低，并指出，有关这种性虐待发生率差别的解说也许在于不同族群性别比的差别。不论原因何在，这些儿童性虐待发生率的差别都可能有助于我们了解，应当把防范措施集中在什么地方。

同意的年龄

到了什么年龄，对方同意发生性关系才应成为刑事指控的一个法定辩解？这个年龄是否应当根据参与者的性别或性行为的性质而有差别，或许应根据其他因素而有差别，或者还应考虑其他因素？在这一领域中，最明晰的法定区分是乱伦与其他形式的性虐待。对乱伦没有法定同意的年龄；不论年龄大小，乱伦都违法。这很有道理，不仅因为一个十来岁的女孩不大可能在同父亲或其他亲属交往时像同非亲属交往那么独立，而且因为，并且更重要的是，社会反对乱伦（这绝不仅仅是某种没头没脑的禁忌）并不限定在强迫的乱伦（请看本书第7章）。然而，在非乱伦的性行为事件中，表示同意的年龄就成了关键。表示同意的年龄越高，被定罪的性行为就越多；年龄越低，就会鼓励更多潜在的强制性性行为。这条线究竟应画在何处，这是专家的工作。但是我想预测，一个社会越是性放任，并因此女孩对性的了解越多，这个同意的年龄就应越低；[52]这不是因为这种性放任的社会对孩子受保护的需求（不受强制的性行为侵害）不敏感，而是因为在这种性放任的社会中，孩子对性了解更多，因此更能够自我保护。

---

[52] 下面的事实使这一预测复杂化了，即性压制的社会也许会定下一个比较低的同意年龄，以便鼓励早婚，或者是承认父母有为儿女包办婚姻的权利，而孩子越小，包办起来也越容易。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一个男子同一个尚未达到同意年龄的女性发生了性关系，就犯了法定强奸之罪；但是许多法律都豁免不到法定年龄的女性，哪怕是她并不比她的男性伙伴更年轻——她甚至比对方更年长——也不承担法律责任。联邦最高法院已经认定，这种区别对待并不是否认男子受法律的同等保护。[53] 因为怀孕风险总是落在女性身上，而不是男性身上，因此，她有动力回避性诱惑，也以此逃离了刑事惩罚的威胁，而男性没有这样的激励因素。

在同意年龄问题上，最困难的问题是，同性恋性交的同意年龄
403 是否应当比异性恋性交的同意年龄更高，在那些不把双方同意的成人间同性恋性交定为犯罪的外国以及美国的法域内（荷兰除外），都是这样规定的。一个男子同一个 17 岁的男孩性交，也许就犯了法定强奸，而如果对象是 16 岁的女孩，就不犯罪。你可以论辩说，如果把所有反同性恋行为的意见都搁在一边，差别应当是相反，因为只有女孩才会怀孕。导致法律在处理这一问题上的差别，无疑在于担心受同性恋诱奸的青少年也许会因此变成一个同性恋者。这种担心看起来基本上，也许完全是，没有根据的。更重要的是，看起来很奇怪的是，人们都认为男子诱奸女孩会伤害女孩的前景：她长大成人后是否会成为一个健康异性恋者，而又认为男子诱奸男孩会使后者成年后更容易成为同性恋者。没有任何证据表明同性恋关系会给青少年男孩（与小男孩不同）带来心理伤害；请想一想与恋童癖不同的娈童关系，后者指涉的就是同男青少年的而不是同小男孩的性关系。

令人好奇的是这样想一下：如果把同性恋关系的同意年龄降低到 15 岁，也就是瑞典的女孩的同意年龄，那么大多数娈童关系就不再非法。这样改一改也许是很有道理的（尽管艾滋病把这个问题大为复杂化了），但是你不要过于急切地等待这一改革。在美国人

[53] Michael M. v. Superior Court, 450 U. S. 464 (1981).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

听来，“娈童关系”简直令人无法入耳；这种做法激发起来的那种恶心感，对不搞这种关系的人来说，非常深厚，要比任何可能提出的理由都更为深厚。如果调查一下，大多数美国人都会认为这是比婚内强奸更糟的犯罪，没有人可能说服他们接受：这种行为对受害者的损害可能并不那么大。

同性恋者任教

由于缺乏证据证明同性恋是因诱奸、模仿或征募造成的，这就不仅让人质疑为什么还继续维系同性恋性行为的同意年龄要比异性恋性行为的同意年龄更高，而且也令人质疑为什么广泛禁止同性恋从事涉及儿童以及青少年的工作，比方说，教学。然而，仅仅说如果同性恋者教师诱奸学生，可以解雇他，如果学生不到法定年龄，可以对他施加刑事惩罚，我认为，这种说法不足以回应那些赞同拒绝同性恋者从事这类工作的人。因为捕获和举证的难题太大了。赞同允许同性恋者当学校教师的人也有一个论点很糟糕，这就是，娈童关系对于卷入这种关系的男孩（哪怕他们是异性恋者）来说是一个有益健康的阶段，是成熟过程中都要经过的一个阶段。这个论点不是同性恋权利主流群体提出的，但它有一些杰出的现代支持者，很突出的有安德勒·纪德（Andre Gide）以及保罗·古德曼（Paul Goodman），前者根据古希腊的例子就曾这样说过（在他的著作《牧童》中），奥斯卡·王尔德在他的第二次审判中也曾这样说；并且还有一些值得一提但远不是严格的倡导娈童关系的文献。[54] 这种论点认为，成年情人会作为男孩的导师和指教者，帮助男孩越过青少

〔54〕 一个例证，请看，Robert Ehman，“Adult－Child Sex，” in *Philosophy and Sex* 431 (Robert Baker and Frederick Elliston eds. 1984)。一般的论述，请看，Parker Rossman，*Sexual Experience between Men and Boys: Exploring the Pederast Underground* (1976)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

年时期的沟沟坎坎，并获得性的回报。就像那些古希腊的论点一样（非常相似），这个论点有很强的把娈童关系理性化的味道，但没有印证。尽管不能排除这样一种可能性，即师生的这种情色因素也许有利于这个学生的教育，但这意味着男同性恋教师对于一个女孩来说就是一个很糟的老师，而对男孩来说就是一个比较好的老师；因此净效果如何，还是不确定。

支持废除禁止同性恋教师之禁令，有一个论点更好一点，这就
404 是，由于一些与诱奸或招募都无关的缘由，对男同性恋者来说，教师也许是一种更有吸引力的工作。在美国，教学的形象，特别是学院或大学以下程度的教学，让人感到缺乏一种阳刚之气，而这一点对男同性恋者的遏制作用不大可能比对异性恋者更大。此外，男同性恋者也许会很高兴同那些很年轻因此不会歧视同性恋的人一块工作。如果男同性恋者感到学校教学这种职业特别有吸引力，并且也不大可能利用这个位置来引诱儿童进入同性恋生活，这就意味着，假如社会不打算排斥同性恋者（除非是接受同性恋者会引发“异性恋者纷纷离去”，一个人也许会描述这是“白人纷纷离去”的现象在性的问题上表现出来的一个类似现象），那么社会就可以以比较低的平均成本获得很好的教师。并且美国也缺乏很好的教师，部分原因就是因为为妇女提供的教学以外的工作机会正在增加。第二个支持男同性恋者从事教学的理由是，对于许多男同性恋者来说，他们的青少年时期是一个危机重重的阶段，而男同性恋教师也许有助于他们越过这些危机。[55]

---

[55] Stephen G. Schneider, Norman L. Farberow, and Gabriel N. Kruks, “Suicidal Behavior in Adolescent and Young Adult Gay Men,” 19 *Suicide and Life – Threatening Behavior* 381 (1989); Eric Rofes, “Opening Up the Classroom Closet: Responding to the Educational Needs of Gay and Lesbian Youth,” 59 *Harvard Educational Review* 444 (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

第十五章

生育与性的分离

本书有许多部分都关涉到性活动与生育分离的寓意，换言之，关涉到多种非生育性态形式的寓意。但是，我假定的是生育不可能 405
同性分离开来。然而，通过人工授精的完善，现代技术已经使这一假定过时了。即使在现代技术到来之前，领养也已实现了生育同性的部分分离。从领养孩子的父母的立场上来看，领养就是一种非性的、人的再生产：他们无须通过性交生育孩子就可以得到孩子。

但是，一场关于非性生育的讨论是否属于一本讨论性态的著作呢？属于。我们会看到，非性生育对人们的性态度、性习惯以及性规制都有深刻的寓意。

领　　养

领养是在一个个体或一对夫妇为一方与作为另一方的一个人之间建立一种亲子关系。被领养的人并非这个领养孩子的父/母亲或双亲的生物意义上的孩子，甚至不必是一个未成年人。这是一种制度，在法律上以及在大量不同文化（包括巴比伦、古希腊和罗马、

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

印度、中国以及日本[1]的习惯做法中都很突出。在古希腊罗马，以及在日本甚至到今天，许多被领养的人都曾是（今天仍然是）成人。领养成人是一种不动情感的交易：被领养的孩子获得了继承权，作为交换，他要提供服务，例如，在领养他的双亲年老时赡养他们或者是在他们死后祭祀他们。这样的交换距本书的关切太远，我将予以忽略，我集中关注的是婴儿领养。因此，摩西和俄底浦斯就要比奥古斯塔斯·恺撒与我们这里的问题关系更紧密。

尽管在我们看来，领养孩子是天然的领养形式，但这却提出了
406 一个谜，为什么有人会有兴趣养育他人的孩子呢？当把这种要孩子的渴望同某种性交的渴望分离起来看的时候，推动领养孩子的渴望看来是基因的自身复制的“渴望”。从这一立场来看，领养一个与自己没有关系的孩子是很没有道理的；最好还是把自己在领养的孩子身上花费的资源都投入到同胞兄弟姊妹身上，或者是投入到侄女或侄子身上，甚或是投到一个堂/表同胞的身上。因此，尽管领养

---

[1] 有关的历史背景以及跨文化的视角，请看，*Adoption in Worldwide Perspective: A Review of Programs, Policies and Legislation in 14 Countries* (R. A. C. Hoksbergen ed. 1986); Leo Albert Huard, "The Law of Adoption: Ancient and Modern," 9 *Vanderbilt Law Review* 743 (1956); Jack Goody, "Adoption in Cross - Cultural Perspective," 11 *Comparative Studies in Society and History: An International Quarterly* 55 (1969); Stephen B. Presser, "The Historical Background of the American Law of Adoption," 11 *Journal of Family Law* 443 (1971); G. R. Driver and John C. Miles, *The Babylonian Laws*, vol. 1, *Legal Commentary* 383 - 405 (1952); Roger Just, *Women in Athenian Law and Life* 90 - 95 (1989); Margaret Sanford, "A Socialization in Ambiguity: Childlending in a British West Indian Society," 13 *Ethnology: An International Journal of Cultural and Social Anthropology* 393 (1974); John Boswell, *The Kindness of Strangers: The Abandonment of Children in Western Europe from Late Antiquity to the Renaissance* (1988) ("adoption" 下的索引参引文献); Taimie L. Bryant, "Sons and Lovers: Adoption in Japan," 38 *American Journal of Comparative Law* 299 (1990); Susan B. Hanley, "The Influence of Economic and Social Variables on Marriage and Fertility in Eighteenth and Nineteenth Century Japanese Villages," in *Population Patterns in the Past* 165, 173 - 174 (Ronald Demos Lee ed. 1977).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

沾亲者与本书第4章描述的生物学模型也许还有点一致，但领养一个八竿子都打不着的人（这在我们社会中相当常见）看来也许证伪了这一模型。并非如此。婴儿需要保护导致了这样一种自然选择，这种选择有利于这样的一些人，他们不仅感到婴儿好玩、可爱，而且愿意把婴儿同自己联系在一起。因为人们发现婴儿很可爱，因此没有孩子的夫妇也许会想要一个孩子，而一旦一个孩子进了这对夫妇的家，他们就会同孩子连接在一起，就像对“自己的”孩子一样。因此，基因受了欺骗。领养时孩子越小，基因受的骗就越彻底；出生后马上领养的孩子，就像得到了一个亲生孩子那样，要比多年后才来的孩子更接近自己的亲生孩子。为什么对婴儿的需求总要比对更大一些的孩子的需求大很多，这就是理由之一。其他理由（这也同样解说了为什么大多数人都喜欢“领养”一只小猫或小狗，而不是一个大猫或大狗）还有，同比较大的孩子建立密切关系更困难一些，这个孩子也许来自一个虐待他的家庭，此外，改换父母监护会给孩子带来心灵创伤，这也许会影响孩子的情感，因此更难以养育。

这一分析得到了有关亲变（alloparenting）的文献的支持，亲变是生物学的术语，指的是规定一个并非其亲身父母的人来照看该物种中的一个成员。[2] 在有些动物当中，亲变关系与领养很类似，尽管更类似于抚养（foster care）或当奶妈。亲变有多种多样的生物学功能，并且包括了亲属协助（本书第4章，在联系同性恋性态的基因理论时，就讨论过这种利他主义）以及互惠的利他主义（交换）；前者让我们想到的是领养一个亲属，后者是一种见于古罗马和日本的一种商业性质的领养。此外，还有剥削性质的领养，在人类历史上与此对应的是收留那些被抛弃的孩子在家中当仆人或

---

〔2〕 Marianne L. Riedman, “The Evolution of Alloparental Care and Adoption in Mammals and Birds,” 57 *Quarterly Review of Biology* 405 (1982).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

(和)当性玩物,[3]在现代美国社会对应的是为了性虐待而收养孩子。还有些亲变明显用来给亲变父母积累经验,当有他们自己的后裔时,就会早有准备。但是,世界上还有生育错误,导致了亲长(通常是雌性动物)也许牢牢记住了另一动物的幼崽。[4]这是真正与现代美国人领养孩子类似的动物行为。

有证据表明,基因并不会完全被领养欺骗。因为,我们看到人
407 们都有一种强烈的要"自己的"孩子的偏好,尽管在一个男子无法理性地确信"他的"孩子的亲权的社会中,他的这种偏好会弱化:[5]如果你不能确定自己的孩子确实是亲生的,又干吗要操这么多心要有自己的孩子而不是有其他什么人的孩子呢?暂时不说这一限定,自己能有孩子,却放弃这个机会,愿意领养一个孩子,哪怕是在各个方面给他的这个孩子都要比他自己可能生下来的孩子都优越,这种人也很罕见。需要领养孩子的主要都限于那些不能生育的夫妇。所有的同性恋伙伴都不生育,因此我们可以预期,他们当中的领养需求会特别强烈,特别是女同性恋伙伴,因为女同性恋关系有可能比男同性恋关系更持久一些。因此,毫不奇怪,同性恋权利运动的一个主要目标就是要求承认同性恋者有领养孩子的权利。

有关领养,有两个大问题。首先是,为什么在英美社会中正式领养(在双亲与孩子之间创立法定关系,即使这个孩子不是该父母的生物意义上的孩子)相对比较新颖。普通法不承认领养。在19世纪中期,一些美国的制定法中开始了这种承认;在英国则直到1926年才通过了第一部允许领养的制定法。为什么会等到这么晚?

---

〔3〕 Boswell,前注〔1〕,页225,420－421。

〔4〕 Riedman,前注〔2〕,页425－426。

〔5〕 Suzanne C. Frayser, *Varieties of Sexual Experience: An Anthropological Perspecture of Human Sexuality* 323－338 (1985); Steven J. C. Gaulin and Alice Schlegel, "Paternal Confidence and Paternal Investment: A Cross Cultural Test of a Sociobiological Hypothesis," 1 *Ethology and Sociobiology* 301 (1980).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

往日，有很多父母都没有孩子，并且也有很多的孤儿。然而在领养市场上，无论是供应这一面，还是需求这一面，都有一些障碍，要求以法定方式承认领养的压力因此受到了削弱。在供应这一面，尽管孤儿很多，但他们一般都由近亲属养育，而不是被领养；甚至到今天也是如此，在大家庭的时代，则更是如此。直到19到20世纪之交，性革命开始之际，非婚生儿童的数量（今天，这是供领养孩子的主要来源）相对都很少。另一个因素就是婴儿死亡率（有些则是出于溺婴）以及儿童死亡率都很高，加上普遍的童工制和学徒制，这都大大减少了（如果在今天）可供领养或收养的孩子。此外还有庄园以及天主教国家中的教会，也都吸纳了许多失去父母以及被遗弃的孩子。

市场的需求一面，非婚生是一个很严重的污名，使很多夫妇都不太愿领养一个非婚生儿童；罗马式领养需求（祖先崇拜）的一个主要来源就这样被天主教教义消灭了。在非基督教社会中，多妻、纳妾以及溺婴都是领养的替代方式，平衡了婴儿的供求关系。在这些社会中，再娶一个妻子或纳一个妾都是对没有孩子的一种标准救济方法，也是旧约全书上的常规作法。至于溺婴，我们都知道，不仅在前工业社会很常见，而且在欧洲即使教会禁止溺婴后还在很长时间内一直持续着，这种做法提出了一种不像我们已经习惯的、那么多愁善感的儿童观，因此那种把自己同一个与自己没有亲属关系的婴儿联系起来的欲求也就更弱了。 408

我已经提出了一些理由，为什么即使在基督教社会中，要求法律承认并便利领养的政治压力也不会很大。但此外，那里还有不利于领养的政治或意识形态反感，主要根据是，尽管我不认为仅仅是，一种打击非婚生的欲求，以便进一步遏制婚外通奸和私通。领

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

养减少了非婚生的成本，并因此可以预期，会增加婚外性交的数量。[6] 甚至直到今天，一位想有婚外性行为的妇女知道自己如果怀了孕、生了孩子也不可能把新生儿拿出来供领养，她的婚外性交也许都会更少一些。从一种把性都纳入婚姻渠道的立场上来看，领养令人担心的另一方面就是它激励了非婚同居。由于他的非婚生子女都被领养了，同居的男子就没有结婚的主要压力了。这一关切在当代没有什么关系，因为现代家庭法已经赋予非婚生子女的双亲对这个孩子享有权利，这正显示出社会背离那种迫使性行为都进入婚姻渠道的政策已经有多远了。

另一个反对领养的历史上的、但不是时下流行的重要观点是，
409 在一个政府很弱的社会中，领养有可能破坏国家的政治稳定。领养是一种可以用来自我强化大家庭的方法。在古罗马的领养中，这就是一个很大的因素。强有力的家庭，在英国要比在美国更是一个严重的威胁，再加上在性的问题上19世纪的美国要比维多利亚时期的英国的氛围更为自由，这些因素一起也许可以解说为什么领养首先在美国获得了合法的地位。

出售婴儿问题

关于领养的第二个大问题是，为什么领养受到了这么多的规

〔6〕 与这一点相一致，天主教教会传统上都敌视领养。Angus McLaren, *A History of Contraception: From Antiquity to the Present Age* 110 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

制，为什么不像其他自愿的交易一样，都让自由市场来管？[7] 在这个国家，领养就受到很多规制（我下一步的讨论都将限定于美国），结果都像经济学预测的那样：在大多数州，都只有领养机构才可以合法提供供领养的儿童。这些机构大都是私人组织，大多数都非营利（常常得到教会的赞助）。许多州都限定了这些机构可以向领养孩子的父母收取的费用，但最根本的规制就是禁止这些机构"购买"儿童。所谓购买，在这里的界定是，向亲身母亲支付的货币多于她怀孕和生育的医疗和养育费用（食品、住宅等等）。大多数领养机构的非营利特点，再加上规制机构的监管，由此产生的是一个成本加利润（cost－plus）的领养费收取体制，结果是向亲身母亲支付的限制就转到了，同时也压低了，领养费上来了。领养机构会首先筛选申请领养婴儿的夫妇，把领养机构认为不适合养育儿童（比方说，这个机构认为申请领养的夫妇年龄太大）的夫妇都排除出去。筛选过来的申请人则常常必须等上好几年，领养机构才有一个婴儿供他们领养。

也有些州允许独立领养，也就是不必通过某个领养机构来安排领养。通常，这种领养安排者都是一位律师或是一位产科大夫。安排者，如果是律师，就这一领养收取的费用不能超出他起草必要的文件等附带服务的职业常规收费，而如果是产科大夫，就不能超出检查婴儿健康的职业常规收费。因此，和领养机构一样，独立领养的安排者也不能"购买"（定义跟前面一样）供领养的儿童。但是由于独立领养很难监督（要比监督机构领养难得多），因此独立领

---

〔7〕我曾在此前的两篇文章中讨论过这个问题，如希望详细了解我的观点以及了解进一步的参引文献，请看，"The Economics of the Baby Shortage," 7 *Journal of Legal Studies* 323 (1978)（同 Elisabeth M. Landes 合作），以及，"The Regulation of the Market in Adoptions," 67 *Boston University Law Review* 59 (1987)。有关可领养婴儿的需求和供应，请看，Christine A. Bachrach, "Adoption Plans, Adopted Children, and Adoptive Mothers," 48 *Journal of Marriage and the Family* 243 (1986)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

养的运作常常很像是一个自由的婴儿领养市场的运作，支付给生身母亲的钱也会超过她的医疗和养育的费用，然后再从领养父母那里收取更高费用来填补。因此人们通常称独立领养为“灰色市场”。只因为灰色是黑白两色的混合，因此独立领养也是一种合法领养与“出售婴儿”的混合，后者则构成了一个非法的市场（黑市）。

出售婴儿这种说法，尽管不可避免，却是误人子弟的。一位母
410 亲为了钱放弃自己的亲权并不是出售她的婴儿；这些婴儿并不是财产，是不可能购买和出售的。母亲出售的是她的亲权。当然，按这种说法，你也可以说一个奴隶主出售的是他对某个奴隶的权利。但是这些权利是所有权；而在我们社会中，至少，亲权不是所有权。因此为了追求语言的精确性，牺牲语言的生动性，我在这里把“出售婴儿”重新命名为“出售亲权”。

经济学上一个得到最佳确认的假说（事实上，这一假说每天都在东欧和苏联得到确认）就是，对某种物品或服务可以合法提出的最高价格加以限制，既会造成排长队（等待的时间），也会造就黑市，当然，前提是封顶价低于自由市场的价格（否则就不是一种真正的封顶价）。我们今天在领养市场中看到的，就是这种现象。把可支付给亲生母亲的钱都限定在她的医疗和养育费用上，这就导致了价格封顶，结果是造成了可领养婴儿的短缺。后果是领养机构以及其他合法提供领养者客户盈门，以及为了回应那些更大胆的需求者而出现了黑市。

这种供求之间的不平衡正在增加。确实，不育症治疗的进步（这减少了无子女夫妇的数量）也许抵消了婚龄的上升（这增加了无子女夫妇的数量，因为不育症是妇女年龄的正函数）。如果情况如此，那么对可领养孩子的需求就没有增加。但，供应正在减少。由于决定留下孩子而不是把孩子拿出去供领养的单身母亲增加了，因此，即使非婚生率的增加已经超过了出生率的减少，但由此而来的非婚生数量的净增值也已被这种单身母亲的增长数超过了。后者

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

的增加似乎有两个缘由。首先是妇女的收入增加了，妇女不再那么依赖男子来养活自己和她们的孩子了，因此也就减少了非婚生的成本。并且，现在可以做人工流产，这也减少了一部分会导致不希望生育的意外怀孕。[8]

可领养婴儿的供应递减了，它同那种并没有衰减的需求之间互动，加剧了价格封顶的后果。它增加了对婴儿的排队等候，增加了独立领养（其中有许多是黑市领养）的数量，付出代价的是，领养机构抬高了黑市上亲权的价格（健康白人婴儿是市场最珍视的婴儿，价格已到了2.5万美元），并导致领养机构更强烈要求有强有力的法律来禁止亲权出售以及一般的独立领养。

411

要处理因价格封顶带来的诸多问题，最直接了当的办法就是取消这一封顶。为什么在领养市场上没有这样做呢，如今可领养婴儿的供应已经下降到人们可以察觉这种价格封顶的经济后果了。当年反高利贷法对借贷的作用就如同如今领养法对领养的作用，反高利贷法的逐步废除就正是因为这一原因。大多数研究领养的人会给的回答都是，婴儿领养自由市场的社会成本会超过现有的受规制市场的社会成本。然而，他们提出来的所有支持这一命题的论点，要么是很糟糕，要么是（只要对一个否则的话完全自由的市场施加一些小小的限制）很容易就可以满足。

1. 富人会把所有好婴儿都抢走了；即使有少数中等收入夫妇

---

〔8〕关于可领养婴儿的供应，除了前注〔7〕巴赫拉赫的文章，请看，Beth Berkov and June Sklar，"Does Illegitimacy Make a Difference? A Study of the Life Chances of Illegitimate Children in California，" 2 *Population and Development Review* 201，209－211（1976）。巴赫拉赫强调供应减少集中在1871年－1976年间，在这一时期美国人工流产的可获得性急剧增加，他把这一减少主要归结为这一点。齐奥塞斯库统治罗马尼亚时防止人工流产有零星的努力，结果是出现了大量的弃婴，外国人转而，与这一经济学模型一致，努力以可以推断压低了的市场价购买了这些弃婴。"Romania Acts on Baby Trade，" *Wall Street Journal*，*May* 17，1991，A10.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

有幸得到了好婴儿，但领养的成本也会剥夺他们为很好抚养这个婴儿所必须的资源。事实上，在现有制度下，富人们要比在自由市场制度下更为有利。因为富人有许多关系，而要在一个受规制的制度中运作自如，有没有关系至关重要。富有的夫妇总是试图在领养队伍中插队，因此只要支付比中等收入夫妇一个更低的实在价格（包括排队等候的费用以及领养费），就能得到他们的婴儿，而后者必须等上好几年才能得到。（即使是这一对比忽略了富人利用关系所花的费用。）

确实，黑市的领养价格很高，尽管领养的价格还只是养育一个孩子的全部费用中的一小部分。但是黑市价格并不能很好预测一个自由的、没有规制的市场条件下的价格。黑市价格高是因为出售者必须补偿他承担的受罚风险，还因为非法出售者必须掩盖自己的活动不让当局知道，因此他的运作成本也更高。怀孕妇女之间为了出售她们的亲权而竞争本来会把亲权的价格压下来，降到比怀孕的医疗和养育费用略高一点的水平上。由于这些成本都被不希望怀孕的妇女节约下来了，因此购买某个已有婴儿之亲权的额外净费用，同产生一个婴儿的费用相比，会很小，甚或是负值；这就像是一个怀孕的机会成本很高的妇女（也许因为她的收入很高）向一个怀孕的机会成本较低的妇女购买亲权。

有可能为真的是，大多数出售亲权的妇女都不如那些购买亲权的妇女富裕。但这意味着出售亲权会有财富平均化的效果。

2. 从怀孕妇女以及不育夫妇的立场来看，亲权出售也许是价值最大化的，但是从被领养儿童的立场来看，这会很糟。在设计公共政策时，当然要考虑孩子以及他们的亲身父母以及领养父母的福利，因为无论是亲生父母还是领养父母作出决定，都不能指望他们对孩子福利的评价会像这些孩子自己可能作出的评价一样（如果可以同他们商量的话）。领养机构是出于这些孩子的利益而筛选领养父母的，而这种筛选不是一个亲权市场固有的特性，就如同这不是

412

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

独立领养的一个特性（至少不是它的一个系统特性）一样。但是，竞争寻求孩子的夫妇究竟是否相对合适，领养机构对此缺少很好的信息，尽管这些机构用了许多规则作为符合被领养孩子利益的证据，例如要求领养父母的宗教同婴儿的父母一样（因为你没有办法说婴儿的宗教如何如何），或者是把所有超过40岁的夫妇都自动排除在外。没有证据证明独立领养的孩子，哪怕是那些从黑市得到的孩子，不如那些通过机构领养的孩子幸福、成功和更适应，尽管得承认，这个问题似乎还没有人研究过。

3．如何看待恋童癖为了儿童性虐待而购买孩子亲权的风险？考虑到上一章讨论的控制儿童性虐待的问题，考虑到特别是继父性虐待发生率更高，这种危险不能轻易放过。但是这个危险可以最小化，甚或是彻底清除，措施就是禁止出售那些已不再是婴儿的孩子的亲权，比方说6个月以上的孩子。很少有儿童性虐待者对婴儿有什么性的兴趣；也很少有人会为了能够在5年或10年甚或15年后虐待儿童而购买一个婴儿；并且一位继父通常第一次遇到他的继女时，后者都已经不再是婴儿了，这时要让这位继父形成一种亲长类型的、会阻止他同孩子乱伦的联系已经太晚了，而领养孩子的父亲通常遇到他领养的孩子时，后者还是婴儿，而如果禁止出售大一些的孩子的亲权，那么领养孩子的父亲就只会领养到婴儿。因此，这里提出的对亲权出售的限制会对市场有微弱剪裁，因为——鉴于前面讨论过的理由——对领养超过婴儿期的孩子的需求很小，至少是合法需求很小。更重要的是，还可以禁止那些有儿童性虐待犯罪记录的人，或所有不是异性婚姻一方的男子，购买亲权。

4．在任何情况下、为任何缘由而出售活人都是道德上令人厌恶的，如果允许了，可能会摧毁禁止奴隶制的禁忌。玛格丽特·简尼·拉丁（Margaret Jane Radin）就提出类似这样的一个论点，[9] 这 413

〔9〕"Market – Inalienability," 100 *Harvard Law Review* 1849, 1925 – 28 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

就是，她自然地声称出售婴儿会促进“商品化”，而商品化（让我们回想一下前几章中马库塞的说法）是资本主义社会的一种典型倾向，即把物品和服务都视为可以在市场上交换的东西。这种说法不错，但是，我们有些人认为，这个社会以及大多数社会都可以更多运用（而不是更少）商品化，相信商品化将促进更全面的市场导向的伦理价值的弥散。例如，如果把清洁的空气商品化，我们的空气污染就会比我们现在更少一些。

但是，一个更好的回答是，把婴儿出售视为一种领养方法，这与出售一个人当奴隶的情况完全不同。“购买者”获得的、对于这个婴儿的权力并不大于亲生父母对他们孩子的权力。事实上，这里出售的并不是这个婴儿，而只是亲身母亲持有这个婴儿的权利，这就是为什么我认为“出售婴儿”的说法错了的原因。这种说法误导了拉丁。

5．出售亲权会鼓励优生，会以一些有潜在危害的方式改变人的基因总库。市场会促成创新；一些优生学倡导者会努力繁殖一种超男和超女，难道我们不应当对此有所关切？由于某些人的选择性繁殖，人类之间的差别实在太大了，这种巨大差别有可能造成人类之间在外表以及体力和智力上有很大差别，乃至会破坏合作，引发冲突、剥削甚或种族灭绝；并且与家畜的选择性繁殖很相似，人类的选择性繁殖可能会引人有害的基因变异，或者会同乱伦那样，减少基因的多样性。对所有这些危险，有三个理由，可以不看得太重。首先是，这个市场不大可能吸引那些自身有繁殖力的夫妇。第二个（并且有关联的）原因是大多数人都喜欢自己的孩子（无论是亲生还是领养）像自己，因此只有超男和超女才想要超婴儿。对这种偏好（这就是领养婴儿时的基因欺骗）有一个基因上的解说，即相似性会增强确信，这是你的孩子，而不是其他什么人的，此外，相似性还会减少父母同孩子之间发生冲突的可能。第三，远不用等到优生学家创造出一个主子种族，这些生身父母就会通过手术干预

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

受精卵来完善自己的婴儿了。

亲权出售会产生什么基因后果，最能成立的关切倒是相反的：这些孩子的母亲可能都是比较下层社会的人；而如果贫困程度与智力负相关，那么这些母亲的智商就会低于平均值，并因此，社会中 414
的智商平均值会降低，可能会带来有害的后果：公共教育的成本会更高，会有更多的犯罪以及其他。但是智商下降的危险看起来很难构成一个严重的危险，哪怕是收入与智商之间有很强的并且是基因的而不是环境的正相关关系，也不是。情况不大可能会这样，即如果不育夫妇愿意购买高智商婴儿权，就会出现这种供应，因为需求会受价格的限制。实际情况是，在一个自由市场上领养的婴儿并不是本来要被流产的孩子；他们都是些本来会被未婚母亲留下来的婴儿。只是可能这一阶层的母亲生下的婴儿数量会有净增加（我后面还会回到这一点的），但增加的数量会很小。

6．亲权出售会如何运作？如果婴儿不像出售者保证的那样健康和聪明，买方能否返还？难道这个问题不就反映出这样一个市场干脆就是一个很奇怪的智识构建，因此不值当认真考虑？这里的契约标的是人，但这样的契约并没有在救济问题上提出什么独特的难题，尽管对这个问题的通常回答是要求修改救济，而不是废除市场。以某人在一个具体时段的全部服务为标的订立的契约是合法的，也能够强制执行，但并不把此人视为另一方的奴隶、甚或是发出一个禁令要求他继续为对方工作（这与那种禁止他为其他人工作的禁令是不同的）。因此，如果把领养都留给市场来管，契约救济的常规原则就必须有类似的调整。事实上，在那些因发现领养的孩子有缺陷，领养父母起诉领养机构和独立领养中介人的案件中，已经作出了必要的调整。也许为了婴儿的目的，不应当赋予购买亲权的人通常的、归还有缺陷商品的特权，就如同不能允许他毁掉这一商品一样，而应当赋予他有限的损害赔偿救济，限定于对卖方违反了可能给予的任何质量保证而予以救济。这样一来，就会涌现出为

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

买家作质量保证的中介——今天的领养机构的承继者。

这个计划确实听起来很异想天开，也很怪，就像是想像这些确确实实的“额外的婴儿”（bonus babies）长大以后会吹嘘自己父母为了在婴儿市场上购买自己花了多么大一笔钱一样荒唐，就像是想像在婴儿定价上无疑会有很显著的种族因素那样荒唐和令人悲哀一样。因为黑人领养婴儿的要求不像白人的要求那么强，而黑人婴儿的供应又大得多；因此，获得黑人婴儿亲权的价格就会比较低，除非是白人夫妇认为黑人婴儿是白人婴儿的一个很接近的替代；而大多数白人夫妇都不可能这样认为，哪怕是白人对黑人婴儿的需求没有因为黑人社区内的反对力量而被人为的压低，也会是如此。[10]

人们也许会期待，性保守主义者会赞同亲权出售，因为这种做
415 法增加了对领养儿童的需求，因此会增加人工流产的机会成本。然而，他们并不赞同，并且，从他们的立场上看，也许他们不赞同是对的。因为，对领养儿童的需求越大，性行为的成本就会越低，因此性行为也就会越多；特别是，会有更多的婚外性行为，因为已婚夫妇很少会考虑放弃孩子让他人领养。性保守主义者不喜欢婚外性行为。更重要的是，人工流产率或许也不会下降，因为人工流产率部分是婚外性行为数量的一个函数，如果领养对怀孕妇女来说变成了一个更有吸引力的选项的话，那么，婚外性行为的数量就会上升。

我留到最后的是加里·贝克尔和科文·墨菲（Kevin Murphy）对亲权出售的批评，这个批评特别重要，因为它来自经济学内部，而不是来自那些敌视市场体制或不了解市场体制运作的人。他们论辩

---

〔10〕“1972年黑人社会工作者全国联合会的一个强烈陈述把这种跨种族领养描述为一种形式的种族灭绝，有助于让人们重新思考跨种族的布局。”Arnold R. Silverman, “Nonrelative Adoption in the United States: A Brief Survey,” in *Adoption in Worldwide Perspective*, 前注〔1〕，页1，8。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

说，“世界各国都禁止这种做法，这强有力地表明，出售婴儿会降低社会效用。急需钱的年轻未婚妇女和贫困父母是最有可能出售自己孩子的两拨子人。一些被卖到想要孩子的富裕家庭的孩子也许会认为自己现在比呆在生身父母家情况更好。但是，那些情愿呆在原来家中受苦的孩子也还是被出售了，因为他们没有办法补偿父母，让父母把自己留下。”[11] 这里面实际上有两个论点，而不是一个。世界各国都禁止这种做法，这个论点从逻辑上看独立于对孩子有不利后果的论点。因为有人也许会认为，世界各国都禁止这种做法，这本身就是为什么根据达尔文的理论怀疑这种做法很糟糕的一个很好理由，即使是他想不出一个令人信服的、关于这种做法为什么糟糕的假说来。

这两个论点都不能说服我。首先，并不是各国都这样禁止，即使是我们不管古罗马和日本的成人领养（这是直接了当的商业交换），他们的理由是成人要比孩子更能很好保护自己的利益。在古罗马不仅有孩子领养和成人领养，而且经常有金钱交换。[12] 并且直到公元7世纪，盎格鲁－撒克逊社会也一直允许父亲在急需的情况下出售自己的孩子，只要这个孩子还没有满7岁就行。[13] 确实，今天在美国以外的社会中，亲权出售似乎很罕见（这是美国之所以

---

〔11〕 Gary S. Becker and Kevin M. Murphy, “The Family and the State,” 31 *Journal of Law and Economics* 1, 14 (1988), 重印于, Becker, *A Treaties on the Family* 362, 376 (enlarged ed. 1991).

〔12〕 Boswell, 前注〔1〕, 页65－69, 115－116; A. H. M Jones, *The Later Roman Empire* 284－602: *A Social Economic and Administrative Survey*, vol. 2, 1043－44 (1964). 日本在20世纪之前领养儿童也是如此。J. Mark Ramseyer, “Indentured Prostitution in Japan: Credible Commitments in the Commercial Sex Industry,” 7 *Journal of Law, Economics & Organization* 89 (1991).

〔13〕 Frederick Pollock and Frederic William Maitland, *The History of English Law before the Time of Edward I*, vol. 2, 436 (2d ed. 1899). 我认为这里的“必需”指的是没有足够资源抚养孩子。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

是从罗马尼亚、韩国以及其他地方进口婴儿的主要进口国的一个原因)。但是在美国之外，领养也很罕见，可以推定有一些与法律制裁无关的原因。至于美国，禁止这种亲权出售，但由于漏洞非常多，因此事实上亲权出售很常见，令批评者很是绝望。究竟是语词比行动更响亮呢，还是行动比语词更响亮呢？几乎没有什么人作出努力消除亲权出售，因此人们可以质疑社会究竟对这一禁令有无承诺。

贝克和墨菲的第二个论点似乎是在设想那些亲权被出售的孩子
416 已不再是婴儿。这幅图画是，父母亲判断自己完全不可能养活孩子了，因此痛苦地决定把孩子给了陌生人。在这种情况下，这种出售肯定有严重的第三方影响，也就是，对孩子的影响，是这一交易的各方也许没有完全考虑在内的影响。这是支持禁止出售那些不再是婴儿的孩子之亲权的另一个理由，但这并没有触及到婴儿的亲权出售。在这里，惟一的出售方是单身母亲；并且谁能说婴儿一般更情愿（如果他信息完全）让一个急于甩掉他的未婚母亲抚养，而不愿让一对社会和经济阶层都更高一点而且也急于抚养他的夫妇抚养呢？更重要的是，必须把这个孩子失去的任何福利同这一交易各方的收益进行比较。

如果这里没有令人信服的论点支持禁止婴儿的亲权出售，那么为什么还是禁止这种交易呢？我想到有三个可能。首先是领养机构，在供求条件还没有给亲权交易中间商创造出诱人的机会之前，这些机构就已经出现了，它们有自我利益，不愿出现服务竞争；并且制作这种“出售婴儿”粘贴标签的也正是他们。其次，在所有西方现代社会中，美国也包括在内，一直存在着集体主义意识形态的影响，这就创造了一种意识形态反感，反对允许某种一直禁止买卖的物品或服务“商品化”。第三，由于婴儿交易市场会增加对非婚生儿童的需求，因此也会鼓励婚外性行为，而社会中一些有影响群体至今仍然广泛反对这种性行为。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

同性恋者的领养

在领养的大标题下，我想讨论的最后一个问题是，是否应当允许同性恋伴侣购买亲权。尽管形式有所不同，但这个问题与亲权出售问题是无关的。你可以继续禁止这种出售，而允许同性恋者领养孩子，或者是你可以允许亲权交易但剥夺同性恋者作为买主的资格。但是用市场的术语来探讨这个问题，有助于通过一个恰当的社会成本收益分析把其中的利弊交换弄得明明白白。当同性恋伴侣购买这种婴儿亲权时，他们一定是获益的（更精确地说是预期获益的），否则他们就不会购买了；并且孩子的亲生母亲也一定预期获益，否则她也不会出售。因此，如果孩子的境况改善了，情况没有变糟甚或仅比在禁止同性恋伴侣领养的体制下的情况糟一点点，就应当允许他们领养。如果我们承认异性恋夫妇与同性恋伴侣在领养上有可能竞争，那么这个分析会变得更为复杂一些。这就是为什么如果允许同性恋领养，孩子的境况可能会变糟的一个理由。至于对在领养孩子上竞价失败的异性恋夫妇的影响，这一对夫妇的损失会被竞价成功的同性恋伴侣以及孩子生母的收益抵消；如果买家之间竞争，孩子的生母会收到更高的支付。一定要把领养孩子的妇女以及亲生母亲的净收益同这个被领养的孩子的损失（如果有损失的话）进行比较。

417

大多数领养机构以及大多数家庭关系法院（领养一定要经它们批准）都努力不让同性恋者领养孩子。尽管，也不都如此。并且，不论怎样，禁止同性恋领养的禁令都不能保证孩子不会有哪个亲长

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

是同性恋。许多同性恋者，特别是女同性恋者，都结了婚，[14] 并且也有孩子；并且，一位未婚男同性恋者也可以安排一位妇女怀上自己的孩子，然后让她把孩子给自己。从实际看来，要不让女同性恋者有孩子是不可能的；她们可以人工授精，或者是同一个愿意放弃亲权的男子发生性关系来得到孩子。更重要的是，由于在离婚中一般都把孩子的监护权给了母亲，一个先结婚、有了孩子，然后离了婚并获得了孩子监护权的女同性恋者，也许从此以后就是在一个女同性恋家庭中抚养这些孩子了。

因此，已经有相当数量的孩子在同性恋（主要是女同性恋）家庭中长大的实例了。并且，尽管有关这一方面的大多数文献都很没有价值（比方说搞的什么通讯调查，让这些男女同性恋的亲长来评
418 价他们与孩子之间的关系），[15] 但也还有几个仔细的研究。在一个研究中，英国精神病医生把来自 27 个女同性恋家庭的孩子同来自同样数量的由未婚异性恋妇女当家的家庭中的孩子进行了比较。[16]

---

〔14〕 在 20 世纪 70 年代，旧金山同性恋者的一个样本中，有 20% 的男性——但是有超过 1/3 的女性——同性恋者是已婚的。Alan P. Bell and Martin S. Weinberg, *Homosexualities: A Study of Diversity among Men and Women* 162, 166 (1978).

〔15〕 Mary B. Harris and Pauline H. Turner, "Gay and Lesbian Parents," 12 *Journal of Homosexuality* 101 (1986).

〔16〕 Susan Golombok, Ann Spencer, and Michael Rutter, "Children in Lesbian and Single-Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal," 24 *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 551 (1983). 有类似结果的类似研究，请看，Martha Kirkpatrick, Catherine Smith, and Ron Roy, "Lesbian Mothers and Their Children: A Comparative Survey," 51 *American Journal of Orthopsychiatry* 545 (1981); Beverly Hoeffer, "Children's Acquisition of Sex-Role Behavior in Lesbian-Mother Families," 51 *American Journal of Orthopsychiatry* 536 (1981); Richard Green, "Sexual Identity of 37 Children Raised by Homosexual or Transsexual Parents," 135 *American Journal of Psychiatry* 692 (1978), 以及 Green et al., "Lesbian Mothers and Their Children: A Comparison with Solo Parent Heterosexual Mothers and Their Children," 15 *Archives of Sexual Behavior* 167 (1986). 又请看，David J. Kleber, Robert J. Howell, and Alta Lura Tibbits-Kleber, "The Impact of Parental Homosexuality in Child Custody Cases: A Review of the Literature," 14 *Bulletin of the American Academy of Psychiatry and Law* 81 (1986).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在这两个群体中，大部分的母亲都离了婚。有些女同性恋是自己单过，其他则是同同性恋伴侣一块过。所有的女同性恋者都公开承认自己是女同性恋者。孩子的年龄一直到 17 岁，但大多数都还没有发育；然而，他们都到了上学的年龄。这一研究发现，无论是孩子的性导向，还是孩子的精神健康或社会调适，这两个群体都没有差别，只是有某些证据证明，在未婚异性恋妇女当家家庭中长大的孩子更多一些精神性毛病。然而，此文作者承认，这个研究中的大多数孩子都太小，不可能显现出突出的性导向，作者还承认，这一研究对由女同性恋伴侣养大的孩子和由异性恋夫妇养大的孩子没有进行比较。更重要的是，所有这些女同性恋家庭的孩子，在他们头两年的童年生活中，都有父亲在家相伴。

由于有这样一些限制，这个研究就不能太多说明女同性恋者作为领养者的情况，更不用说对男同性恋者了；关于后者作为亲长的能力如今人们几乎一点也不了解。[17] 但这确实对那些自信的司法断言——同性恋亲长一定会影响儿童性导向或一定会损害儿童的心理健康或福利——投下了疑云。这里有一个有代表性的摘录：

> 如果同性恋性态是自愿选择的，那么也算是一种许可的生活方 419
> 式——“一种替代生活方式”，就像如今说的那样，但是谁会把孩子放在她也许更喜欢的一个环境中呢？她也许会因此在这种或那种程度上注定了孩子会发生性导向的困惑，注定了孩子会受到社会疏远、鄙视并且不幸福。上诉人凯西强调了布坎南

---

〔17〕 Terry S. Stern, “Homosexuality and New Family Forms: Issues in Psychotherapy,” 18 *Psychiatric Annals* 12, 15 (1988). 尽管对与同性恋父亲生活在一起的这些孩子的现有研究表明，对孩子没有什么超出偶尔为有一个同性恋父亲而羞愧以外的影响，Frederich W. Bozett, “Children of Gay Fathers,” in *Gay and Lesbian Parents* 39 (Bozett ed.1987)，我对博泽特文章中，例如在 *Gay and Lesbian Parents*（这些研究都收集在此书中）一书中到处存在的那种强烈的倡导口吻感到不安。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

> 博士的证言，即这一时期的儿童（10 岁）没有表现出环境对她产生了任何不好的影响。布坎南博士发现这个孩子很正常，并且对生活也很适应。然而，本法院无须等到损害成为既成事实了，再采取行动。[18]

这不是一个令人印象深刻的推理，但这也并不意味它就错了。允许同性恋者养育孩子后果会如何，对此我们没有足够的科学证据，因此不能确信地嘲弄广泛流传的关于同性恋养孩子不好的直觉。我们因此不应当简单拒绝像 *J. L. P.（H.）v. D. J. P.* 案这样的决定，[19] 该决定确认了限制一位离异父亲的探视权，因为法院认定，这位父亲习惯带他的 11 岁的儿子去同性恋社交聚会和一个“男同性恋教会”，并且，这位父亲的证言也表明，他认为这个孩子成为同性恋也是他“希望的”。有一派女同性恋观点反对这样的命题，即同性恋的母亲对自己女儿的性导向应当保持中立，[20] 这派论辩说“我们的孩子是那些爱妇女超过了爱男人的妇女的女儿。女同性恋者的女儿，就像世界各地的自由战士一样，要在婴儿期就征召她

---

〔18〕 N. K. M v. L. E. M., 606 S. W.2d 179, 186 (Mo. App.1980) 有关的类似陈述，请看，In re Appeal in Pima County Juvenile Action, 151 Ariz.335, 727 p.2d 830 (Ct. App.1986); Robers v. Roberts, 22 Ohio App.3d 127, 489 N. E.2d 1067 (1985); M. J. P. v. J. G. P., 640 P.2d 966 (Okla.1982), 以及那里引证的案例。然而，对有关同性恋父母的学术文献有非同寻常的了解的判决，请看，In re Opinion of the Justices, 530 A.2d 21 (N. H.1987). 有关这些案件和争议的彻底讨论，请看，Nancy D. Polikoff, “This Child Does Have Two Mothers: Redefining Parenthood to Meet the Needs of Children in Lesbian – Mother and Other Nontraditional Families,” 78 *Georgetown Law Journal* 459 (1990).

〔19〕 643 S. W.2d 865 (Mo. App.1982).

〔20〕 Baba Copper, “The Radical Potential in Lesbian Parenting of Daughters,” in *Politics of Mothering: A Lesbian Parenting Anthology* 233, 239 (Sandra Pollock and Jeanne Vaughn eds.1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

们入伍，要保护她们不受女异性恋者的语词和行动的侵害。"[21] 不能自动假定一个有这种信仰并据此信仰行动的妇女会是一个合适的亲长。

总而言之，用一个简单规则不允许同性恋者对儿童享有监护权甚或领养孩子，这种做法是不可欲的。同性恋者监护或领养的问题常常发生在一个同性恋者已经与某个儿童建立了一种亲权关系或亲权性质的关系之后。这个儿童也许就是这个同性恋者自己的孩子，而另一方亲长也许由于这种或那种原因完全不适合作为监护人。或许是这个孩子在一个个寄养家庭中转来转去，而同性恋领养也许是这个孩子过上某种家庭生活的惟一可能。诸如此类的一些考虑已经导致许多法院拒绝严格禁止规则、或是允许同性恋领养，它们赞同一种个案考察的进路，[22] 这种进路还有更进一步的好处，即可以获得更多的有关同性恋监护儿童之后果的信息，而目前对这些情况的了解都很差。

人工授精和替身怀孕

在美国，第一次用人工授精来繁殖人是在 1884 年，对无法治 420
愈（即夫妻无法以性交获得受孕）的不育症的种种技术回应中，这

---

〔21〕 同上，页 240。并非所有的女同性恋者都持这一观点。请看，例如，Kate Hill，"Mothers by Insemination: Interviews，" 同上，页 111。

〔22〕 请看，例如，In re Adoption of Charles B.，50 Ohio St.3d 88，552 N. E.2d 884 (1990) (per curiam)；Bezio v. Patenaude，381 Mass.563，410 N. E.2d 1207 (1980)；M. A. B. v. R. B.，134 Misc.2d 317，510 N. Y. S.2d 960 (S. Ct.1986)。与此相似，犹他州最高法院已经认定多妻制并不自动失去领养的资格。In re Adoption of W. A. T.，808 P.2d 1083 (Utah 1991)。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

不仅是最早的、最为人们了解的，而且也是最常使用的技术。[23] 其他用人工授精作为繁殖的第一阶段的技术还包括，试管婴儿，即妇女的卵在子宫外受孕，然后植入子宫，按照自然方式怀孕生育；还有替身孕母，在这种情况下，一位妇女的卵子在其体外受精，然后植入另一妇女（活的孵化器）的子宫。更为常见的替身孕母形式是一位妇女，她人工授精，并同意在婴儿出生时把孩子给孩子的父亲以及他的妻子。这里的惟一新颖之处，同朴素的人工受精相比，在于它的契约，而不在于它的技术，这是与替身孕母一起作出的安排。当然，从生物学立场上看，这个“替代的”母亲就是“真正的”母亲，尽管她是孩子父亲的妻子的一个替身。女权主义者不喜欢这个术语中隐含的对生物母亲的“去中心”，但这也很奇怪，因为，当她们反对人工流产时，她们就拒绝生物范畴的“特权化”，使之高过社会范畴。

421 即使是老式的人工授精，也都有丰富的社会寓意。我们已经看到，作为一个现实的问题来说，人工授精使女同性恋对孩子之监护不再属于政府规制的范围以内。除此之外，它还允许妇女挣脱了必须同男子分享亲权的状况，因为献精子者，无论是通过妇女的医生

---

〔23〕对技术及其提出的法律和公共政策争议的有益讨论，包括，George P. Smith II, *The New Biology: Law, Ethics, and Biotechnology*, ch 9 (1989); Sherman Elias and George J. Annas, *Reproductive Genetics and the Law*, ch.9 (1987) ("Noncoital Reproduction"); Walter Wadlington, "Artificial Conception: The Challenge for Family Law," 103 *Harvard Law Review* 1519 (1990). 一个文章形式、著作长度的讨论，请看，William Joseph Wagner, "The Contractual Reallocation of Procreative Resources and Parental Rights: The Natural Endowment Critique," 41 *Case Western Reserve Law Review* 1 (1990). 对不育症治疗之需求的细致考察，请看，Debra S. Kalmuss, "The Use of Infertility Services among Fertility-Impaired Couples," 24 *Demography* 575 (1987). 我将在广义上使用生育这个词，用它指生育健康儿童的能力；因此，有造成生育畸形儿童之严重危险的隐性基因也是一个不育问题。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

还是通过精子库提供的，都是匿名者。[24] 因此，这就加速了经济权力从男子向妇女的转移，这一点在本书第6章就讨论过。并且，由于精子库之间的竞争中介，人工授精也招来了更多人类优生繁殖实验。1980年，有多位诺贝尔获奖科学家同意向罗伯特·格拉罕姆（Robert Graham）医生创立的精子库捐献精子，该库随后广告宣传自己的产品具有优良的基因特性。然而，访问这一精子库的一些夫妇并不想要这些诺贝尔奖获得者的精子，因为这些人的年龄太大；因为男性亲长越是年高，孩子出生有缺陷的风险就越大。因此这一精子库也就不再有任何诺贝尔奖获得者捐赠者了。但如今用很受推崇但比较年轻的科学家捐献的精子正兴旺起来；并且顾客对他们的后代也很满意。[25]

从社会的立场上看，既更常见也更多问题的是这样一种替身怀孕的形式，即替身完全是孩子的生母，而不止是对孩子的基因组合没有任何贡献的活孵化器，这种替身怀孕扩展了人工授精，使之从

---

〔24〕 关于人工授精的制度配置，请看，Martin Curie－Cohen，Lesleigh Luttrell，and Sander Shapiro，"Current Practice of Artificial Insemination by Donor in the United States，" 300 *New England Journal of Medicine* 585（1979）；Comment，"The Need for Regulation of Artificial Insemination by Donor，" 22 *San Diego Law Review* 1193（1985）. 感受一下这里所涉及的规模也许会有帮助。每年大约有6.5万名婴儿是人工授精创造的，几乎有一半来自捐赠者的精子，其余的则来自妇女的丈夫或其他已知的性伙伴的精子。试管授精已经生产了大约600名婴儿，替孕母亲只有100名。Gregory Byrne，"Artificial Insemination Report Prompts Call for Regulation，" 241 *Science* 895（1988）.

〔25〕 Wadlington，前注〔23〕，页468注〔14〕；Note，"Eugenic Artificial Insemination：A Cure for Mediocrity?" 94 *Harvard Law Review* 1850（1981）；Katharine Lowry，"The Designer Babies are Growing UP：At Home with the First Children of 'Genius' Sperm Bank，" *Los Angeles Times*，November 1，1987，7（magazine section）. 到1987年，这一精子库已经生产了41名儿童，但是还没有对他们进行系统研究。事实上，我还没有发现有对妇女人工授精的孩子的系统研究。R. Snowden and G. D. Mitchell，*The Artificial Family* 80（1983）；Burton Z. Sokoloff，"Alternative Methods of Reproduction：Effects on the Child，" 26 *Clinical Pediatrics* 11（1987）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

一种处理男子不育问题的方法扩展成一种对付女性不育问题的方法。这种形式的替身怀孕已经引发了激烈的辩论，有关领养的经济学分析可以为这一辩论作出很多贡献。[26]

对替身怀孕的需求很容易理解。这是一种领养的替代，并且政府对领养的规制已经把可领养婴儿的供应降低到如果不限制价格可
422 能达到的那个水平以下，因此增加了对这种替代的需求。（因此批评替身怀孕的人应当支持领养法的改革。）更重要的是，替身怀孕也许完全是一个更好的替代，它既因为使夫妇之一，至少是男子，满足了复制基因的欲望，同时也因为双亲与孩子之间有基因重合，也许会减少家庭内部的冲突。有人在比较了领养之后批评说，替身怀孕创造了一位地位很不利的孩子，也就是，一个不是同时由其亲身父母共同养大的孩子，而领养为一个已经存在的、处于不利地位的孩子提供了一个家庭。[27] 但是在这里她忽视了这样一个事实，领养减少了非避孕性行为的成本，从而增加了那些将被领养的孩子出生的概率，而这些孩子——在这些批评家看来——都是处于不利地位的。

批评替身怀孕的人把他们的愤怒集中在允许替身怀孕签订法律上可强制执行的契约，在孩子出生之际放弃孩子，把孩子给了父亲及其妻子。然而，如果没有这样一个合同，这个父亲和他的妻子就没有保证自己会从这一交易中真的得到一个婴儿。如果，因为这个

---

[26] 对我的观点的进一步说明，以及支持的文件记录，可以在我的一篇论文中找到，"The Ethics and Economics of Enforcing Contracts of Surrogate Motherhood," 5 *Journal of Contemporary Health Law and Policy* 21 (1989)。支持与反对（大多数支持）替孕母亲的一个论文汇集，请看，*Surrogate Motherhood: Politics and Privacy* (Larry Gostin ed. 1990)。对这种做法的强烈辩解，请看 Carmel Shalev, *Birth Power: The Case for Surrogacy* (1989); Lori Andrews, *Between Strangers: Surrogate Mothers, Expectant Fathers, and Brave New Babies* (1989); and Peter H. Schuck, "Some Reflections on the Baby M Case," 76 *Georgetown Law Journal* 1793 (1988)

[27] Rosalind Hursthouse, *Beginning Lives* 322 (1987).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

替身怀孕违约了，他们没有得到，这就意味着他们在追求婴儿的过程中丧失了一年甚或更多的时间，9个月的孕期，再加上此前为了让这位替身怀孕怀孕所要花费的不知多长的时间。并且他们也无法保证下一位替身怀孕，以及再下一位，都不会违约。即使这位替身怀孕不违约，她也有一种激励因素以违约相威胁，以便获得比签约时她同意接受的价格更高的价格。换言之，如果法律拒绝强制执行替身怀孕合同，这就给了替身怀孕一种敲诈权。

确实，这种反悔也会使这对夫妇更仔细筛选未来的每个替身怀孕，看她关于孩子出生后放弃孩子的意愿表达是否真实；并且这种更仔细筛选的结果会是替身更少，这些替身要么是认定自己不能忍受同孩子分离，或者认定是自己应努力索要更高的价格。[28] 但这样的筛选一定费用会很高，并且效果也很有限，这就意味着，对交易双方来说，替身怀孕的收益都会减少。例如，这位替身怀孕得到的价格会更低一些，因为她的表现不确定。因此，从长远来看，按照这个设计用来强化替身怀孕侃价立场（即允许她们废除自己签订的契约）的规则，她们只会有所损失，而不是有所获益。

由于替身怀孕是为生产一个婴儿所作的坦诚的商业安排（尽管 423
有些替身怀孕本人也提出了一些为参与者着想的利他主义的理由），[29] 这就招来了许多与反对亲权出售相同的批评。然而，在替身怀孕的条件下，这些批评从根本上都不大成立，因为有这样一个事实，即购买者之一是这个婴儿的亲身父亲。这种情况很像是这样一个父亲，他同孩子母亲离婚了（或被对方离了），自己又再婚了，获得了孩子的监护权，并且他的新妻也领养了这个孩子，结束了孩

---

〔28〕 Michael J. Trebilcock, "Commodification" 57 (University of Toronto Faculty of Law, January 28, 1991).

〔29〕 Philip J. Parker, "Motivation of Surrogate Mothers: Initial Findings," 140 *American Journal of Psychiatry* 117 (1983).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

了亲生母亲的监护权主张。在离婚后再结婚的情况下，这最后一步，即终结亲生母亲对这个孩子的权利，从生母和孩子的立场上看都很严厉，因为可以推定他们之间有血缘联系。当生母在孩子出生之际放弃自己的权利时，就像替身怀孕那样，这个问题就不那么严重了。

当然，我们一定要考虑替身怀孕对孩子的影响以及对交易各方的影响。但是在这里，这个影响更可能是正面的，而不像在亲权出售那样。在后一种情况下，替代的选项是生母留下孩子，而在替身怀孕的情况下，这个孩子很可能是——如果他未来的生母不签定这个怀孕合同的话——完全不会出生，大多数人都从"活"本身中获得了一种净正效用，包括被领养的儿童本人，他们一般看来大致同其他儿童一样幸福、适应和成功。[30] 并且替身怀孕生的孩子只是有一半是领养的。我同意，替身孕母这种行为会对这位孕母的其他孩子（即了解到母亲把自己的弟妹被给了他人的孩子）有心理影响，也必须考虑。[31] 但是这些孩子的这种心理成本，如果有的话，一定要同他们可能获得的收益（他们的母亲有了更高的收入），同这位替身怀孕生下的孩子的父亲和他的妻子，以及对于这个孩子本人的收益加以权衡。

有人表达了这样一种关切，即典型的替身怀孕会受剥削和被欺骗。但证据不能支持这一点。[32] 如今有一些大为曝光的案子，在这些案子中，替身怀孕都为不得不放弃"她的"孩子而感到非常后悔（其中最著名的就是婴儿 M 案，我一会儿还会谈到这个案件），但在全部替身怀孕交易的总数中，看来这只是很小的一部分。大多

---

〔30〕 Lori B. Andrews, "Surrogate Motherhood: The Challenge for Feminists," 16 *Law, Medicine & Health Care* 72, 77 (1988).

〔31〕 Michelle Harrison, "Psychological Ramifications of 'Surrogate' Motherhood," in *Psychiatric Aspects of Reproductive Technology* 97, 103 - 105 (Nada L. Stotland ed.1990).

〔32〕 Andrews, 前注〔26〕, chs.16 - 17.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

数替身怀孕都至少20岁了,[33] 并且都有了孩子,他们很少是穷人,因为想要孩子的夫妇会担心贫困母亲的健康状况,并因此担心是否能成功怀孕和有健康的婴儿。

在对剥削的关切中混进了一些更弥散化的女权主义关注,她们关切替身怀孕作为出售替身怀孕性态的象征意义,这种概括使人们从替身怀孕想到了卖淫。并不是所有的女权主义者都希望禁止卖淫,并且也不是所有的都想禁止替身怀孕。然而,其中确有少数想允许随叫随到的人工流产。而这样就会很奇怪,因为她们竟然会认为杀死一个胎儿没问题,而认为允许把胎儿的权利出售给一对希望这胎儿活下去的夫妇则不道德。然而,我特别想强调的一点是性行为与生育之间的区别。妓女出售的是性,而替身怀孕出售的是生育。以人工授精的方式接受精子进入子宫,这种经验并不比乳房检查更具有性的意味。这里真正关涉的利益是,一个不育妇女有权向一位帮助自己克服了不育症的有生育能力的妇女补偿这位妇女的开销(因为在竞争市场上的趋向是把价格降低到成本价)。我不能理解规制这一权利何以可能不利于妇女的总体利益。 424

我说过,人工授精,这种对于替身怀孕很基本的技术,会进一步把妇女从依赖男子的状况中解放出来。有些女权主义者同意这一观点,[34] 但也有些则论辩相反的观点,并把这一观点扩展到了替身怀孕身上。"替身怀孕合同使男子可以献给妻子一份最高的礼物,一个孩子。"[35] 这种合同使替身怀孕成了"夫权的从属",因为这些孕母对孩子不享有权利,甚至妻子的权利也得不到保证,因为"分析到最后,这个孩子是这位父亲的孩子。"[36] 如果一位未婚男

---

〔33〕 Martha A. Field, *Surrogate Motherhood* 6 (1988).

〔34〕 例如, Shulamith Firestone, in *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution* 10–11 (1970).

〔35〕 Carole Pateman, *The Sexual Contract* 214 (1988).

〔36〕 同上,页215–216.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

子签订了一份替身怀孕合同，他就不必同任何妇女分享自己的孩子了。[37]

人工授精以及诸如替身怀孕这样的繁殖形式使妇女有可能从依赖男子中解放出来，这些东西也使男子得以从依赖妇女中解放出
425 来，这两个论点看起来矛盾，其实并非如此；因为任何切断生育与性交之联系的东西都会减少两性的相互依赖。但是，在男女之间的权力平衡中，这种净转移可能有利于妇女。要让单身男子或一对男子就像单身妇女或一对妇女那样惬意地抚养孩子，还需要漫长的时间。并且，替身孕母根据她同一位未婚男子签订合同得到的报酬也要比一位精子捐赠人得到的报酬多很多，尽管应当承认替身怀孕的成本也更高一些。我们还不应当忽视了这样一种可能性，即单身妇女还可以用替身怀孕来推动自己的解放，脱离男子。一位产卵但不能或不愿怀孕足月的妇女可以冷冻其受精卵（通过人工来受精），以供植入另一妇女的体内。这种替孕形式可以使繁忙的职业妇女甚至不怀孕就可以有自己亲生子女。我的结论是，生育上的技术革命已经增加了并将继续增加妇女的、相对于男子的全部收入。

看起来也许有点反讽的是，女权主义者竟然会担心母性衰减，因为人们很长时间来都认为女权主义的目标就在于要把妇女从传统的角色中解放出来。但是，这也还是不矛盾的。生殖只是另一种资产，就像一个职业学位或其他工作市场的人力资本一样。人工喂奶减少了对人工喂养的妇女的需求。克隆，如果有一天发展到可以复

---

〔37〕 那种关于生育生于技术会使母亲过时了的担心有明确的表示，请看，Barbara Katz Rothman, *Recreating Motherhood: Ideology and Technology in a Patriarchal Society* (1989)。关于女权主义对这种技术的一般观点，请看，Isabel Marcus, "A Sexy New Twists: Reproductive Technologies and Feminism," 15 *Law and Social Inquiry* 247 (1990)，这是一篇很有帮助的回顾性论文；又请看，*Reproductive Technologies: Gender, Motherhood and Medicine* (Michelle Stanworth ed. 1987), and Patricia Spallone, *Beyond Conception: The New Politics of Reproduction* (1989).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

制人的地步，就会减少作为母亲的妇女之需求，就会像是发展出了一种人工子宫一样。在所有这些情况下，结果都是（或者将是）妇女的全部收入下降。但是在可见的未来，在生育领域内这种技术和合约创新的净后果都可能是增加妇女的全部收入。替身怀孕提高了对妇女服务的需求；试管授精治愈了一个女性生育问题；人工授精使得妇女无须同某个男子发生性关系就可以有孩子。

只要收集婴儿 M 案中新泽西最高法院司法意见中的一些引文，[38] 我们就可以追溯司法对替身怀孕的反应。在这一案件中，替身孕母玛丽·贝茨·怀特海（Mary Beth Whitehead），是一位已婚、有孩子并且并不贫穷的妇女。这个合同是 1 万美元。合同的另一方是一对夫妇，威廉·斯特恩（William Stern）和伊丽莎白·斯特恩（Elizabeth Stern），都是职业人士，都比怀特海女士受教育更高、经济更宽裕但并不富有。斯特恩夫人被诊断患有多种硬化症，并且她的医生曾对她说过，患有这种疾病的妇女怀孕可能会（但可能性不大）恶化（有些还相当可怕）。生下孩子后，怀特海夫人后悔了，决定要留下这个孩子。下级法院强制执行了这一合同，把监护权给了斯特恩夫妇。新泽西州最高法院推翻了这一决定，认定，依据新泽西州的法律，替身怀孕合同是不可强制执行的。该州最高法院允许斯特恩夫妇保留对这个孩子的监护权，部分理由是怀特海夫人先曾出现过情绪不稳定的症状。但是，该州最高法院给了怀特海夫人广泛的探视权，而不是如同斯特恩夫妇所希望的那样，完全拒绝她的亲权。

作为一个法律问题来看，这一决定是对还是错，无论就替身怀孕合同在新泽西法律的可强制性而言，还是就最有利于婴儿 M 之福利的监护安排（这种安排令人想起了所罗门国王的判决，但是没 426

[38] In re Baby M, 109 N. J. 396, 537 A.2d 1227 (1988).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

有他的智慧）而言，[39] 这一意见不合逻辑的地方都太多了，而了解的情况又太少了。“一个婴儿，在开始生活之机，不是有尽可能多的安宁和安全，却发现自己当即就被相互竞争的父母双方拖过来拽过去。”[40] 但是这种拔河之争是法律不确定的人为产物。如果解决了替孕合同的可强制性问题，怀特海夫人就不会有任何理由挑战斯特恩夫妇的监护权了。“这一替孕合同的全部目的和后果就是，摧毁这位母亲对于这个孩子的权利，而把对这个孩子的排他权给了父亲。”[41] 但是明显忽视的一点是：没有这个合同，又哪儿来的这个孩子呢。这里的情况看来并不是，当签订这一合同时，就已经有了一个孩子在那里，而母亲同意放弃自己的亲权。这一合同的目的并不是要消灭一位母亲的权利，而是要为了一位妇女的利益而引导另一位妇女成为母亲。“在这里，没有同亲生母亲商讨，独立的或是其他的商讨，没有评估，也没有警告。”[42] 这话说起来很高人一头。我们无论是在签订一个合同之前，还是在怀孕之前，都不要求人们商讨。这位替孕母亲“从来没有作出一个完全自愿的知情的决定，因为相当明显，在这婴儿出生之前，任何决定都是——在最重要的意义上——不知情的。”[43] 但是，由于合同都是在履行之前而不是在履行之后制定的，因此这个法院是在暗示，没有哪个合同应是可强制执行的。“然而，最糟糕的是，这个合同完全不顾这个婴儿的最佳利益。”[44] 这个法院再一次忽略了最基本的事实，即如果没有这个合同，很有可能就不会有一个孩子。这个法院根本不懂合

---

〔39〕 George P. Smith II, “The Case of Baby M: Love's Labor Lost,” 16 *Law, Medicine & Health Care* 121 (1988).

〔40〕 109 N. J. at 435, 537 A.2d at 1247.

〔41〕 109 N. J. at 436, 537 A.2d at 1247.

〔42〕 同上。

〔43〕 109 N. J. at 437, 537 A.2d at 1248.

〔44〕 同上。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

同的生产功能。它错误地认为，合同仅仅是重新安排已完成的事实后果，就像该法院对婴儿 M 出生的处理一样。

"在替孕合同中，可以推定最高的竞价者会成为领养的父母，而不管他们是否适合。"[45] 这里的寓意是，供应都是固定的，就像正在被拍卖的凡高的绘画一样。但是这种供应并不固定，并且可以预期，潜在的替孕母亲之间会竞争，会迫使价格降低到成本的水平，使有中等收入的不育夫妇也可以得到这种替孕。事实上，替孕合同的实际成本价一直都在降低，因为斯特恩夫妇提出的这个 1 万美元的价格已经稳定 10 年了，然而这 10 年的通胀在相当程度上已经降低了 1 万美元的购买力。 427

该法院担心"价格出的最高，但领养父母不合适"。[46] 但由于在一个受规制的领养体制中富人总是会插队，替孕母亲因此会改善那些只有有限财力的不育夫妇的前景。"对孩子的需求很大，而供应很小。有了避孕、人工流产，并且单身母亲也更愿单独抚养自己的孩子，这些都导致了可领养婴儿的短缺。这种情况已经到了需要中介入进入的时候了，中介入会通过增加货币使用来增加供应，从而给这一市场带来某种均衡。"[47] 说的正是这个问题。但这是一个支持而不是反对中介入介入的论点。有些人也就供求不平衡做了些工作，不应当仅仅因为他们的动机是挣钱就谴责他们。这种中介入都是寄生虫的观点反映的是对经济学的最低级的无知，我们只会在苏联才会遇到，而不是在新泽西。"没有金钱，替孕就不大可能存留下来……。这一结论同领养形成了反差；由于一些很明显的原因，这里还是有稳定的、尽管是不充分的供应，尽管禁止支付货

〔45〕 109 N. J. at 438, 537 A.2d at 1248.

〔46〕 同上。

〔47〕 109 N. J. at 439, 537 A.2d at 1249（省略了引证）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

币。”[48]“尽管是不充分的”，这句话就泄漏了该法院根本不理解市场体制。这种供应不充分就是因为禁止支付货币，并且这种不充分也诱使不育夫妇转向市场替代，比方说替孕母亲。市场失败是在领养上，并不是在替孕母亲上。供应没有因为“稳定”就不再是不充分的了。

“我们怀疑低收入阶层中的不育夫妇是否会找较高收入阶层的替身。”[49]这是一种有关妒忌的法理。低收入的不育夫妇（哪怕是有人不正确地假定这些夫妇可能永远支付不起一份替孕母亲合同的价格）并没有因为这些政策限制了高收入不育夫妇的选项就得到了帮助。“简而言之，这里有一些社会认为更重要的价值，比允许购买一切财富可以购买的（无论是劳动、爱情还是生命）更重要的价值。”[50]拒绝执行替孕母亲合同，如何会服务这些价值，法院并没有给个解说。

428 该法院的推理是如此差劲，乃至于对这个结果的解说一定要从其他地方而不是从它表述的原因中寻找。这个“其他地方”也许就在于敌视市场，这种态度是现代自由派知识分子思想中的主要成分，[51]而这些知识分子中，有些就是法官；也许还在于畏惧创新，这是中年人和老人的共同特点，而法官也正是从这些人中出来的。因此，我们不应感到奇怪，社会保守主义者表达的关切与这种关切都一样，他们也不喜欢变化，并且也不像古典自由派（约翰·斯图

---

〔48〕 109 N. J. at 438, 537 A.2d at 1248.

〔49〕 109 N. J. at 440, 537 A.2d at 1249.

〔50〕 109 N. J. at 440 – 441, 537 A.2d at 1249.

〔51〕 一个著名的例子就是对血液市场的谴责。Richard M. Titmuss, *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy* (1971). 作者也就是我在本书第1章中引证的那位许多年前合作了一本著作，预测资本主义社会将因人们停止生育而死亡的提忒姆斯。“资本主义是一种生物学的失败。” Richard Titmuss and Kathleen Titmuss, *Parent Revolt: A Study of the Declining Birth – Rate in Acquisitive Societies* 116 (1942).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

加特·密尔以及弥尔顿·弗里德曼的追随者）那样对市场很友好。乔治·吉尔德（George Gilder）就是这一群体的一个代表。比方说，他写道，试管授精“避开了爱的活动……，性交从其巅峰地位上（既是爱的最高行为也是生育的惟一行为）降格了。因此，这在某种程度上强化了这样一种倾向，即把性交仅仅当作另一种传达和接受快感的方式。”[52] 这一点是对的；由于割断了生育与性的联系，任何形式的人工授精都让人们更清楚地看到了这一事实，即人类赋予性活动的，除了生育的目的外，还有其他的目的。但是，人们就这样做了，这是一个事实，并且是一个很好的事实，除非你是一个怀念《欢乐与希望》（*Gaudium et Spes*）的罗马天主教徒（请看本书第8章）。

吉尔德关切的还有，试管授精（这里，他谈论的是我所谓的最早的替孕母亲形式）会淡化母亲的角色，因为“受精卵并不必须植入真正的‘母亲’的子宫内。任何子宫都行。”[53] 他把这个问题搞颠倒了。人工授精（这是任何形式的替孕母亲的基础）增加了妇女作为母亲的力量，因为它减少了这位母亲对父亲的依赖。但是，很快显露出来的是，吉尔德真正关切的是人工授精以外的技术进步，例如克隆技术，这确实会使男性生殖器对于家庭来说很多余。“个体不再如此紧密地同母亲、家庭联系在一起了，性行为变得更容易受某个全权主义国家影响了。”[54] 何以如此？由于克隆的力量，男子得到了解放，不再依赖妇女才能得到后代了，男子就会变得过度的阳刚。事实上，他们将得到解放，“就像古代的斯巴达人那样，赞美一种暴力的、重男轻女的并且白恋的情色观念”——海军陆战

---

〔52〕 George F. Gilder, *Sexual Suicide* 255 (1973). 又请看，Gilder, *Men and Marriage*, ch.16 (1986).

〔53〕 *Sexual Suicide*，前注〔52〕，页256。

〔54〕 同上，页257

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

队的新兵营就是这样的一个缩影。[55]

利昂·卡斯（Leon Kass）对生育技术的寓意表达了另一种关切："没有了家庭，就没有什么激励我们关心我们死后的人和事了。"[56]
429 在这里，我们可以听到一种模糊的、非意图的回声，回应着传统的有关男同性恋自恋的看法；他们没有后代，因此，他们就一定只关心自己。但是，有许多没有孩子的人，从伊丽莎白一世到亨利·詹姆斯，从伊萨卡·牛顿到弗兰兹·卡夫卡，从小奥利弗·温德尔·霍姆斯到T. S. 艾略特，看起来都非常关心他们的成就是否持久，关心后世的评说。而且，再怎么说，一个通过克隆繁殖后代的人也不是一个绝后的人。

社会保守主义者同激进女权主义者在色情物品和强奸问题上，以及如今又在生育技术上，沆瀣一气，这并非偶然。社会保守派想保持传统的性别角色，并因此反对会危及这些角色的社会变革和科学变革。激进女权主义者认为男人牢牢控制了社会，包括社会中的技术，因此几乎任何变化，无论是色情物品传播的增加还是生育技术的进步，都仅仅是使女性的从属地位更盘根错节，根深蒂固。[57]但是，也不是所有的激进女权主义者都相信这一点。苏拉米斯·法斯东（Shulamith Firestone）就盼望着这样一个时代，到那时，人工生育将免除妇女这样的生育经验，她把这种经验比作"从肛门中拉出个西葫芦"。[58]

---

〔55〕 同上，页258。

〔56〕 Leon R. Kass, "The New Biology: What Price Relieving Man's Estate?" in *Biosocial Man: Studies Related to the Interaction of Biological and Cultural Factors in Human Populations* 273, 287 (Don Brothwell ed. 1977).

〔57〕 请回想本书第一章中凯瑟琳·麦金农的看法，美国妇女的条件不仅没有改善，而且恶化了。*Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law* 1–2 (1987).

〔58〕 Firestone，前注〔34〕，页227.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

优生学和人口

在人类繁殖的领域内，对技术创新的最大担忧在于，这些技术也许会允许有选择的繁殖人类。希特勒由于他对优生绝育有热情，[59]使人类优生学有了一个坏名声。在他之前，优生学还是一个挺流行的事业，或许特别是在知识分子当中，例如，大法官霍姆斯以及伯特兰·罗素。支持父母计划运动的许多能源都来自优生学。[60]杰出的英国基因学者 R. A. 费希尔（Fisher）对上层阶级的不育症表达了深厚的关切，认为这预兆着人类基因库的品质会有重大衰减。[61]看起来，要追求创造一个更好的世界，非常合乎逻辑的就是应当征召生物学加入进来。（在柏拉图看来则肯定如此。）然而对此有一些很严肃的经验的和理论的反对意见。

经验的反对意见必定与优生学思考和实践的历史有关，这部历史，从古希腊到现代新加坡，在令人吃惊的程度上，都是种族主义的、种族灭绝的、普遍来看肮脏的并且是非常不称职的。例如：

430

1. 最容易通过溺婴实施“否定优生学”。在斯巴达，“新生儿的父母都把新生儿带到部落长者那里；如果这些长者判断他们活不

---

〔59〕 Robert Proctor, *Racial Hygiene under the Nazis* (1988), 处处; "Sterilization Law in Germany: Statistical Survey Concerning Obligatory Sterilization in Germany," 95 *Ecclesiastical Review* 50 (1936).

〔60〕 Linda Gordon, *Women's Body, Women's Right: A Social History of Birth Control in America* 274 – 290 (1976). 关于的人类优生的一般历史，请看，Daniel J. Kevles, *In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity* (1985).

〔61〕 *The Genetical Theory of Natural Selection*, chs. 10 – 12 (1929). 有人曾引证了两次世界大战之间的这类优生学讨论的其他例子，请看，Michael S. Teitelbaum and Jay M. Winter, *The Fear of Population Decline* 49 – 54 (1985).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

长，就会把新生儿扔进靠近泰极图斯山脚的一个峡谷中。”[62]

2．霍姆斯在巴克诉贝尔案（*Buck v. Bell*）的著名司法意见（“三代弱智就足够了”）[63]支持了一部州制定法，该法授权对患有遗传性精神错乱或弱智者进行绝育，但显然无论是加里·巴克还是其母亲或是其女儿（三代人）都不曾是弱智者。[64]后来在希特勒时代，美国联邦最高法院对绝育制定法采取了一种更不明确的观点，写道，“对州在绝育法中规定的分类进行严格审查，这一点至关重要，”[65]同时还废除了这一受到审查的制定法，因为该法授权对定罪的盗窃犯进行绝育，理由却很狭隘：该法专断地把贪污者排除在外。

3．当伯特兰·罗素把他在杰出的论战中提出的我称之为道德无关的性行为模型转向优生学时，这位著名但有点偏执的进步思想家和杰出哲学家变得可怕起来了，他说什么，由于黑人劣于白人，因此可以说出不应允许他们繁殖的道理，但是他又结论认为，即使不考虑人道的因素，也还是应当拒绝这一建议，因为在热带气候中，黑人是比白人更好的工人。[66]当然，人们一定要考虑罗素写作时在种族问题上流行的不同态度。值得注意的是，罗素并没有像与他同时代的欧洲人和北美人会做的那样，宣称白人优于黄种人。

431 4．由于担心受过良好教育的夫妇出生率太低，也由于相信基因对一个人的生活前景负有80%的责任，1983年，新加坡总理李

---

〔62〕 L. P. Wilkinson, “Classical Approaches – 1. Population & Family Planning,” 50 *Encounter* 22, 26 (April 1978). 请看一般的讨论，Emile Eyben, “Family Planning in Graeco – Roman Antiquity,” 11/12 *Ancient Society* 5 (1980 – 81).

〔63〕 274 U. S. 200, 207 (1927).

〔64〕 Paul A. Lombardo, “Three Generations, No Imbeciles: New Light on *Buck v. Bell*,” 60 New York University Law Review 30 (1985).

〔65〕 Skinner v. Oklahoma, 316 U. S. 535, 541 (1942).

〔66〕 *Marriage and Morals*, ch. 18 (1929).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

光耀发起了一个项目，鼓励大学毕业生增加生育率，同时阻碍（对自愿绝育给予大量资助）低收入和教育不佳的人们生育。[67]当时，这个项目就受到相当大的抵制，但不管怎么说，几年后一个决定取代了这一项目，即断定新加坡的总人口还太少，因此还是应当鼓励穷人和未受教育的人生育；因此，削弱了新加坡人口政策中的优生学维度。[68] 评论家们认为这个鼓励所有人都更多生育的决定是一个保存面子的做法，掩盖了政府从一种证明是很不受欢迎的优生政策上后撤了。反对者当中，有受过很好教育的文职公务员，他们自己的父母就既不富裕，也没有受过很高的教育。[69]

对人类优生繁殖的主要理论反驳在于，这会减少基因库的多样性（这是克隆的一个明显后果），并且也这会加剧人类的冲突，因为这会使人类的种族、民族、阶级或家庭的相互差别就像繁殖的狗一样差别很大。这两点，减少了基因的多样性，以及增加了人类之间的分化，都只是表面上不一致。人们会变得更为相似，只是在一两个方面有所不同，例如，智力。请注意，由于富人有可能比穷人更早更全面地获得优生繁殖的技术，因此，这种财富上的差别有可能被转化成下一代的基因差别，从而成为永久性的差别。

如果吉尔德是正确的，那么如果我们允许不了解自己基因组合 432
的人对自然繁殖有任何背离（或许禁止乱伦所隐含的那种背离除外），我们就会站在一个滑溜的斜坡上。但是泼水已经难收了。伴侣婚姻鼓励的就是相称的配偶，相似的人选择相似的人，以便冲突最小化，配偶之间的联系越是紧密，这种相称就越具摧毁力，而相称的配偶就是一种选择性的繁殖。吉尔德对人工生育的关切也还太

---

[67] J John Palen, "Fertility and Eugenics: Singapore's Population Policies," 5 *Population Research and Policy Review* 3, 5–9 (1986).

[68] 同上，页 9–10。

[69] 除了前注 [67] 帕楞 (Palen) 的论文，请看，V. G. Kulkarni, "Rethinking on Mums," *Far Eastern Economic Review*, June 13, 1985, 25.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

片面。他考察了让人类种族更健康和更聪明之可能的成本，但是没有考虑这种可能的收益。人们一定不能太畏惧变化，畏惧未来。对于这样一些形式温和的选择性繁殖，例如，先是基因筛选，然后再用手术干预排除或中性化那些危险的隐性基因，你也歇斯底里，那当然是错误的。这样的非溺婴的否定优生学要比积极优生学的麻烦要小得多。对精子捐赠人的基因筛选是常规程序，并且人们对它的批评更多是筛选得还不彻底，而不是有这种筛选。[70]

积极优生学更不吉祥。但由于它的宏观社会影响需要未来数十年，甚或几个世纪，并且，由于我们也不知道这些后果就总体来说可能好还是可能糟，因此，看起来，现在担心它也有点多余。吉尔德错失了这一点，因为他对鼓励选择性繁殖的政府政策（这种政策在民主社会中很难贯彻，即使仅仅是因为人们不那么关心以后几代人的基因组合，那么也就没有什么东西可害怕的）与允许自由市场对私人个体的非常不同的偏好作出回应没有进行区分。如果惟一优生繁殖的就是精子库的客户，它对人类基因库的冲击，无论好坏，都会是微不足道的。[71]

我的主要关切是人工繁殖对性行为有什么冲击。并且，在这里，主要一点就是，人工繁殖强化了妇女对男子的交易地位，因此预告了妇女的态度以及行为都会进一步转移，朝向瑞典模式的转移。因此，吉尔德正确地把人工繁殖同妇女解放联系起来了，尽管他太过分了。[72] 瑞典模式意味的是低生育率，并因此邀请我们考察一下——暂不考虑优生学——人工繁殖通过影响人口总量而影响

---

〔70〕 Comment，前注〔24〕，页 1201－4。

〔71〕 Hans Moser，"Population Genetics and AID，" in *Human Artificial Insemination and Semen Preservation* 379（Georges David and Wendel S. Price eds. 1980）.

〔72〕"科学家和妇女解放主义者能否在全世界释放出一代没有亲属关系的儿童作为一个全权国家的红卫兵？" *Sexual Suicide*，前注〔52〕，页 262。激进女权主义者认为，这一联盟是科学家与社会保守主义者——吉尔德这样的人——之间的联盟。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

社会福利的概率。优生学和人口不大可能整齐划一地分离开来。例如，贝克尔和墨菲就论辩说，穷人的孩子是太少了，而不是太多了，因为一个穷人家的孩子不可能补偿父母亲抚养他的费用，因此可以让一个富家孩子接受更少的遗产——遗产的多少都在这对父母手中掌握着——来做某些事情。[73] 但是，如果穷人趋向于有比富人更糟的基因，像 R. A. 菲希尔和李光耀总理以及其他人认为的那样，并且如果减少社会基因库的质量对社会造成的总体伤害要大于对穷人家额外出生的孩子的收益，那么一项资助穷人生更多孩子的政策就不是最佳选项。并且，这与财政支持和管理这样一个资助计划的成本也无关。更重要的是，贝克尔和墨菲讨论的是想像的自由放任经济中的穷孩子供应。而现有的福利制度已经给了穷人生育一些补贴，并且没有理由认为更高的资助对校正贝克尔和墨菲论辩认为如果完全没有资助就会出现的那种扭曲是必不可少的。进一步的一点就是，穷人已有的孩子已经超过了他们希望有的数量，因为未受过良好教育的人们（他们大多是穷人）感到很难有效地使用避孕措施。[74] 433

这一讨论强调了在最佳人口总量上问题的复杂性，[75] 所谓最佳是人口质量以及数量的一个函数。甚至从原则上解决这个问题也很困难，再加上其他一些因素，例如，用来影响生育率任何方向变化的政府干预记录都很不让人开心，无论在因人口太多还是因人口

---

〔73〕 Becker and Murphy，前注〔10〕，页 15－16（Becker，Treatise，前注〔11〕，页 377）.

〔74〕 Robert T. Michael and Robert J. Willis，"Contraception and Fertility: Household Production under Uncertainty," in *Household Production and Consumption* 27，74（Nestor E. Terleckyj ed.1976），该文发现未受过很好教育的人中，比受过很好教育的人中，不想要的孩子出生百分比更高。但是，贝克尔和墨菲也许会回答说，穷人不想要孩子只是因为这些孩子不能补偿他们抚养孩子的费用。

〔75〕 有一本著作围绕着这个问题跳出了哲学的小步舞，把这种复杂性说得很清楚，请看，Derek Parfit，*Reasons and Persons*，ch.17（1984）.

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

太少而苦恼的社会中都有一些自我校正的趋势在起作用，[76] 可以有国内外迁徙来支撑实际人口与最佳人口之间不平衡，以及那种未来主义的社会规划一般都很愚昧，所有这一切加起来都向我们建议，在有关对待性态问题的辩论中，最前沿的问题不应是人口政策，特别是因为，人工生育不大可能会在一种可以感受到的程度上影响可预见的未来无论是这个或任何其他社会的人口数量和质量。
434 那些能生育的人（绝大多数），少数有严重基因缺陷的人除外，都会继续情愿以老派的方式（怀上）获得孩子。[77] 因此，我就以在本书不断出现的一个提示结束：在性以及生活的其他领域，都得当心政府的规制。

---

〔76〕 一个个案研究，请看，John Knodel, Aphichat Chamratrithirong, and Nibhon Debavalya, *Thailand's Reproductive Revolution: Rapid Fertility Decline in a Third - world Setting*, ch. 10 91987).

〔77〕 斯特恩夫人位于一种居间的情况。她并不是不育，也不是携带了某种危险的隐性基因，而是担心怀孕影响她的健康。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

▼
▼
▼

结　论

我已经作出了努力，以一种开阔的多学科进路来处理一些相互联系的问题，首先是解说我们在历史上和不同文化中遇到的各种各 435
样的性的行为、习惯、态度和规制，其次是评价改变有关性态的法律和社会政策的诸多建议。我把性行为当作理性的行为，这样，我就能够运用经济学、性行为科学来为我的研究提供一套共同的术语和统一的视角。经济学分析，以及经济学上有用的概念（替代和互补、搜寻成本和发出信号、次品和外在性以及其他许多概念）不仅可以以一些最低限度的假设来解说不同时代和文化中性行为和性规制上的大量变化，并可以把各种令人困惑的关于性的学术文献形成一个整体；而且还可以提出很多假说，这些假说都具有诱人的科学特点，因为它们同时在智识上很有意思、在理论上相当重要、对社会有很多相关、违悖我们的直觉并可以否证（因此是可以检验的）。我们看到，少数的社会变量，比方说，性别比、城市化程度以及首先是妇女的职业格局以及经济依赖程度（并且所有这些变量都相互关联），就解说了性行为以及习惯的许多变化、许多谜团和特点，无论是古代的，还是现代的，也无论是西方的还是非西方的；尽管它没有解说一切。

部分说起来，这些条件都通过它们对一个社会中占主导地位的婚姻类型（无论是伴侣婚姻还是非伴侣婚姻，这一研究一直强调了这一区别）起作用来影响性态。伴侣婚姻是今日西方民族常规的婚姻形式，在这种婚姻中（我们可以回想前面的讨论）丈夫和妻子是最要好的朋友，社会和情感上的密友，密切的伴侣。比较古老的婚

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

姻形式是非伴侣婚姻，在这种婚姻中，丈夫为妻子提供偶尔的受精以及钱财的支持，换取她保持性忠诚的誓言，但那里没有对于一种密切关系的预期。我已经强调过了，在伴侣婚姻和非伴侣婚姻之间有一些重要的区别。让我在这里只重提一点。在非伴侣婚姻中，由于夫妇在情感意义上几乎就是陌生人，因此，婚外性活动就是婚内性活动的一种非常接近的替代。据此，我们可以预期，这一点意味的是，除了丈夫有激励把妻子隔离起来（就如同古希腊和现代沙特阿拉伯那样）外，丈夫还会接受同居和妓女，而妻子也容易受情人的甜言蜜语的影响。在伴侣婚姻中，婚内性行为有了额外的、强化婚姻关系的功能。因此，婚外性行为变成了一种更差的替代，因此，丈夫更少通奸，并且也更少需要把妇女隔离开来，防止她们通奸。我的一个最为鲁莽的声称是，伴侣婚姻和非伴侣婚姻之间的性行为差异提供了理解从古希腊到现代瑞典的性道德演进的关键。尽管这一演进的最终原因是妇女职业角色的改变，因为正是这些角色决定了一个社会中居主导地位的婚姻方式是伴侣式的，还是非伴侣式的。

436 我把性行为视为理性的行为，这不是说我就一定否认情感的以及前理性之偏好的重要性，或者要夸大清醒算计的程度。我们是从基因，或许还是从早期儿童发展中获得我们的基本性欲望和性偏好的。然而，我们如何把这些欲望和偏好转变为实际行动，这就取决于社会的因素，包括机会、资源以及制约。性是达到人类目的的一个手段，而手段有效地适应了目的，无论是清醒的还是不清醒的，这就是经济学家的理性概念。

决定和选择交互作用的例证就是同性恋。在美国，当我们说同性恋时，我们通常指的是一个有强烈同性恋偏好的人，而不只是指一个偶尔（也许是在无法得到妇女之际，例如在监狱和在海军舰船上）搞了同性恋活动的人。我并不认为同性恋倾向是一种什么可以选择的东西，似乎像某个人选择了喜欢香草冰淇淋而不是巧克力冰

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

淇淋那样。双胞胎研究、儿童发育研究、跨国的统计学研究以及其他资料的证据都显示，同性恋偏好更可能是一种先天特征而不是一种后天获得的特征。但是，同性恋偏好所能影响的一切也就是决定了一个人愿意为某个同性恋的行为或关系而不是异性恋的行为或关系所支付的价格，尽管这种支付并不必然是或主要是货币的形式。如果香草冰淇淋的价格大涨，你也许会决定以巧克力冰淇淋来替代，尽管你还是非常喜欢香草型的；我所争辩的只是，无论对同性恋者还是对异性恋者来说，从事同性恋或异性恋行为都类似于这样的选择：选择不仅受到偏好的影响，还会受放纵这一偏好的成本的影响。在性态领域内，有许多可替代的，用这种性行为替代另一种，用这个性对象替代另一个，用性前的行为替代性的行为，用这种性交易形式（例如，非法同居）替代另一种性交易形式（例如，婚姻），以及用非性的活动来替代性的活动。而这就意味着，经济学家在这里可以有许多解说工作做。

经济学分析，以及更为宽泛地，那种支持实证经济学并强调尊重事实和思想明晰的科学态度，都还有进一步的价值。它们可以揭露，西方文化中普遍存在并在美国文化中特别突出的许多把性态道德化的做法，其实非常浅薄。这样一个批判可以为规范分析清理出一块场地。在规范分析中，性规制将依据规制的实际后果来评判，而不是以是否符合一些道德的、政治的或宗教的观点来评判。对性态的明晰思考受到了无知、意识形态、迷信以及偏见的多层妨害，而用经济学的强酸来洗涤它，会帮助我们把这些积垢都剥离干净。 437

我这样说，似乎我就在承认性的经济学进路有一个不可避免的短处。如果我们的性态度只是一套无知、迷信、偏见、传统以及意识形态，那么，这些态度以及这些态度所生发出来的行为，又有多大可能解说为理性最大化的产物呢？回答是，尽管我并不质疑宗教和其他意识形态思想以及纯粹的无知会影响性的态度、习惯、法律和行为，但是，意识形态（甚至是无知）本身在重要程度上都是对

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

社会环境的理性顺应，在这些环境中，一些强有力的制度，例如天主教会在其历史上就从不同的方面起到了作用。

尽管我的重点是放在经济学上，但是，我的研究却是反专门化的，[1] 即我拒绝把研究方法限定于经济学方法。我大量汲取了其他领域的研究，特别是生物学（以致于我的进路也许可以称之为生物经济学的进路，而不是经济学的进路），但是我还汲取了哲学、心理学、社会学、人类学、妇女研究、历史以及——理所当然——法律。无论是在我所列举的这些领域之间，还是在这些领域与经济学之间，都没有根本的不兼容。如果说这是一个专门化的时代，那么这也是一个分割学科之边界日益磨损的时代，因此，如果一个人害怕参考自身学科之外的学术文献，他就很难公道对待像性态这样一个主题。长期以来，我都认为，如果没有剂量适度的经济学，就无法理解或改善法律，那是我的首要学科。这一信仰激活了以法律经济学知名的这一交叉学科，我已在这一学科中工作了多年。即使是要对像性这样一个课题的法律方面做得公道，所需要的也不仅是法律和经济学；但在这一多学科交响乐中，经济学可以继续掌握指挥棒。然而，很明显，我也并不通盘接受其他相关学术文献中的发现；我特别不愿全盘接受某些激进女权主义者以及其他强烈相信人性可塑的人所敦促的那种极端的社会建构主义观点。[2] 但是，在我的分析中非常突出的伴侣婚姻概念就是一个社会学和历史学的概

---

〔1〕 这使得我危险地违背了韦伯的名言："限于专门化的工作，放弃这种工作所涉及的浮士德式的人的普适性，这是现代世界中任何有价值工作的一个条件。" Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* 180 (Talcott Parsons trans. 1958).

〔2〕 因此，我就有了第二个危险，被笼统地归为反动的本质主义者一类，这些本质主义者认为"不大大丧失效率，个人就不可能被塑造得适应诸如苏联那样的社会主义社会。" John M. Gowdy, "Bio-Economics: Social Economy versus the Chicago School," 14 *International Journal of Social Economics* 32, 34 (1987)。该文嘲笑地引证了经济学家杰克·赫希莱佛（Jack Hirshleifer）的话，而这只是在共产主义崩溃的两年之前。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

念，而不是一个经济学概念，尽管可以赋予它经济学的含义，并把它整合到一个用来理解性态的经济学框架中来。

如果说，这一研究带来了经济学的优点，那么，它也凸现了其局限。我拒绝了那种性偏好本身是选择所致的说法；我认为这种性偏好就其大部分而言是不可变更的。我已经指出，经济学并不为应福利最大化的那个社区确定边界，因此，它也不告诉我们在评价影响胎儿的政策时，我们是否必须考察这些未出生者的福利。并且，经济学也没有在有关自我的行为与有关他人的行为之间，即个人的、不适于公共规制的行为与公众的（明显感到影响陌生人的）因此适于规制的行为之间，划出一道令人满意的界限。要在这两类行为之间作出一个令人满意的划分，这要求有密尔在《论自由》一书第4章中进行的那种可行的、富有历史知识的并且是基于常识的、尽管并不严格的分析。 438

由于性这个主题的广泛性、性经济学视角的新颖性以及多学科研究不可避免的缺点（我不认为自己对我试图同这一主题联系起来的全部学科都胜任），因此，就不可能妄称本书是权威性的。并且，由于其他理由也不能这样妄称。其一就是，一个非形式化的理论会缺乏逻辑上的严格。另一点则是有关性的可靠数据相对贫乏，[3] 这是因为这一领域的经验研究者势必大量依赖“便利的”抽样（即，由自愿者构成的抽样）以及依赖尚未证实的断言，其中有些都是关于遥远往昔的事件（例如，早期童年），也是因为观察者缺乏独立性，以及因为研究者有许多意识形态承诺和个人承诺。最终的原因则是理论化的天生局限。对这一点，也许需要展开论述。任何一套观察都可以适合无限数量的理论。从种种理论中作出选择，是由像简单（“雅致”）、想像、范围、整合力、经验性寓意之丰富

〔3〕 请看有关这一点的细致讨论，Heather C. Miller et al., *AIDS: The Second Decade* 393 – 419 (1990).

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

以及明晰这样一些标准决定的，而这些标准本身都不是真理的标准。按照这些标准看来，性态的经济学理论还蛮不错，但这并不证明它就是正确的。因此，本书不可能是一个终结，而只是一个开端。我的希望是，它会刺激更进一步的探讨，经济学的模型到底是否适用于性行为和性规制。

因此，我想点出一些很有进一步研究前景的方向，并以此来结束本书。首先是关于本书第3章中提出的惩罚严厉程度的索引。我把对性犯罪的最大惩罚除以对人身非性犯罪的最大惩罚，据此，我构建了一个诸多民族或美国某州惩罚性犯罪相对严厉程度的一个索引。这一索引发现，不同民族和州，差异非常不同。对这种差异，还没有给出严格的解说。看起来，这些差异与宗教信仰强烈程度差异相关联，但是，一个多变量分析也许会显露在我的理性性行为模型中强调的一些经济学变量具有更为重大的解说力。也许，它们解说了宗教信仰，也解说了性行为和性法律。请回想我评论美国宗教有自助餐厅风格的那一点：美国人也许选择了一种适合其价值的宗教，而不是从他们的宗教中获得了他们的价值。

439

一个对性犯罪法的更丰富的研究还会考察实际的惩罚，而不是考察书本上规定的惩罚。这两者也许差别很大，并且，由于从现实的观点上看实际惩罚关系更大，因此实际惩罚就比书本上的法律更可能展现出实际惩罚的功能融贯性或政治融贯性。

还可以进行其他研究，探讨性态经济学分析挑选出来的那些变量的重要性。例如，就像我在本书第5章中提到的，当把其他变量（例如性别比以及伴侣婚姻）引入分析后，应能确定多妻婚姻的发生率是否是对同性恋容忍程度的一个重要预示。类似地，也应当能确定美国黑人男子是否确实比白人男子更不大容易性虐待孩子；女性割礼是否（其他因素不变）确实在多妻制社会要比在一夫一妻制社会中更多；以及艾滋病流行是否确实导致了非婚生出生率的下降。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

如果要实现这种经济学进路的允诺，还必须进行一些更广泛的研究。我曾论辩说，妇女的职业结构是决定性行为和性态度的主要因素，但是，我用来支持的证据只限于少数几个个案研究。要探讨这个问题，还有许多可以做。例如，保持其他经济变量不变，可以对斯堪的纳维亚民族的性习俗进行比较（我对斯堪的纳维亚习俗的分析只限于瑞典），并把它同妇女职业结构的差别联系起来。挪威在性问题上既要比瑞典更为保守，妇女外出就业的比例也更低；而芬兰尽管在性问题上要比瑞典更保守，但外出就业的妇女的比例却至少同瑞典一样高。因此，这里显然有支持的例证，也显然有反对的例证，为什么这些，都应当说出个道道来；并且，其他斯堪的纳维亚国家的情况，例如丹麦和冰岛也要纳入这种比较。相邻的其他社会，或因其他原因可以比较的社区，也都应进行比较，比方说，南欧民族，或者拉丁美洲民族，或者东南亚民族。或者是新几内亚的各个部落，它们对婚童关系的态度就很不同，这些差别都真的如同我猜测的那样，可以用年轻男子在可接近妇女上的差异予以解说吗？

卖淫史是另一个可供从经济学视角进行研究的丰富领域。我在 440
本书的许多地方都触及了卖淫的问题，引证了在这个问题上的一些有用的专著和论文，并提出了一些假说。例如，社会中单身汉比例下降会造成妓女提供的性服务变化，尽管多妻制社会中实际性别比很高，但这些社会中的卖淫却也许不很常见；还有，妓女正变得日益类似于其他妇女。但我并没有试图进行一个系统分析。一个系统的分析也许不仅会集中关注实际性别比，当其他因素相同（在多妻制情况下，它们并不相等），性别比越高，对卖淫的需求就越大，而且还要关注性病的普遍程度和致命程度，以及城市化的程度（这会减少搜寻和发现的成本），把这些变量都作为决定一个社会中卖淫程度的关键变量。另一个变量是婚姻的性质，也就是说，是否伴侣婚姻，这也具有潜在的重要性，但也模棱两可。一方面，如果婚

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

姻是伴侣型的，那么同妓女的性交就是对婚内性交的一个更为接近的替代；但是，另一方面，如果婚姻是伴侣型的，那么同妓女的关系就不如养情妇或与其他男子之妻的暧昧关系对婚姻构成那么大的威胁。因此一个抓住了所有这些关键变量的关于卖淫的私人和社会成本收益的模型要求有精心的思考。

性的经济学分析，不仅在实证方面的研究还有许多工作要做，而且在规范方面，也是如此。我对那些非常具有规范意味的问题（诸如是否允许同性恋婚姻，是否取消在军中正式排斥同性恋，以及对不使用儿童模特或以其他方式性虐待且不向非自愿观众展示的色情作品一律取消限制）之所以表现出优柔寡断，并不是因为羞于讨论，也不是因为有所畏惧；这反映了我的这样一种信念，对现行法律作这种修改可能会带来什么后果，我们的了解还不充分，还不足以在一本追求学术而不想挑起争端的著作中提出认真负责的建议。例如，在同性恋婚姻问题上，不仅要精心研究丹麦的经验，研究丹麦给予同性恋的那种模拟婚姻，而且要列举该国所有附属于婚姻法定权利义务（与税收、包括私人和社会保险的小额优惠、举证特权、移民以及与孩子监护相关的法定权利义务），同时还要估计把这一切都附属在同性恋关系上（由同性恋关系参与者选择）会有什么后果。需要进一步研究的还有允许同性恋从军会对军人风纪和军事业绩有什么影响（在宽容的和不宽容的社会中），并且我已经在这个问题上提出了一个获得更多数据的实验。至于色情读物的后果，则需要对色情读物对强奸发生率的影响（如果有的话，不论是直接的还是间接的）进行额外的统计学研究，而且要保持其他可能影响强奸发生的变量不变，比方说，惩罚概率、严厉程度以及年轻男子与年轻女子的性别比。

441 就在我汇集于本书的不完整并常常是含混的研究基础上，要对我们的性法律提出全面改变，是不负责任的，尽管如此，应当明显的是，我的分析中的寓意大多数是古典意义上的“自由主义的”，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

支持减少政府的作用　在下列问题上，例如，禁止怀孕早期的人工流产、对双方同意的成人间的同性恋行为予以刑事惩罚、禁止同性恋者担任教师工作、一律禁止同性恋者监护孩子、阻滞避孕和婚前性交、寻求改变美国的出生率（无论朝哪个方向）、拒绝执行替孕合同、像我国那样严格地规制子女收养、试图消灭卖淫以及禁止公认的艺术家创作的色情作品，按照目前的知识来看现有的理由都是没有说服力的。然而，给非婚生孩子发补贴，就像我们的福利项目（以及瑞典在更大程度上）所做的那样，也同样没有说服力。但是，对向青春少男少女传播避孕建议和用品予以公共补贴，以及进一步加大防范儿童性虐待，在这些问题上都可以提出一个经济学的理由，因此，这种分析的寓意完全是自由放任的。并且，请回想，并不能显示支持人工流产的理由要比反对的理由更强有力，因此，我们需要一个能打破僵局的东西，比方说，一个反对政府干预的前提假定。这种打破僵局的公共政策在政治上争议太多。尽管如此，我的分析中一个公道的寓意是，在性的领域，我们应当少有政府干预，特别是那种禁止型的干预。

尽管我偶尔批评了瑞典的福利政策，但就总体而言，我还是认为我们可以从瑞典对待性的方法中学到许多东西。从孩子早期就开始积极进取且明确的性教育，为少男少女们提供避孕用品，有条件地为那些在工作市场上自立的母亲提供慷慨的母幼福利，主动关注胎儿和新生儿的健康需求，结束歧视同性恋，所有这一切结合起来也许是一种现实（并且也不昂贵）的项目最关键的要素，可以处理我们民族的青少年怀孕、青少年母亲以及艾滋病性传播问题上的致命因素。恢复清教性道德根本不现实，而那些清教道德的布道者们只是不愿直面这些政策难题而已。

我们当然应当不要全盘地、不加批评地接受瑞典的性政策。瑞典的性政策中的补贴因素也许会使婚外养育孩子过分廉价，除此之外，公共的性教育是否有效，这还要取决于家庭内部的态度；事实

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

上，我了解到，在瑞典，最有效的性教育是父母告知自己十多岁的孩子。美国人就没有与此相似的态度，从一种政治立场上看，这就是为什么在可见的将来，向瑞典模式迈进的步伐不过是很少的几步，而不可能太多。而我非常希望看到我们迈出这些步伐。

尽管在有关性领域内公共政策的恰当范围和方向是什么，有许多问题还不清楚，但是，从诸如若伊诉韦德案、鲍尔斯诉哈德维克案以及婴儿 M 案这样一些司法决定中可以弄清楚的一件事就是，试图用法律推理作为行动指南，那是注定要失败的。法律改革和社会改革一样，并且同人类一般的行动也一样，要求的都不仅是前见、传统和意识形态。它还需要知识。就这一联系来说，我们应当想到这样话，即理论思考的最终目标并不是检验这些理论，而是要扩大我们的知识，以便改进我们的预见能力和控制能力。用奥古斯特·孔德的话来说，就是“Savoir pour prevoir; prevoir pour pouvoir。”[4] 提出新的因果关系，再提出如何肯定和否证这些因果关系的建议，这样一来，理论思考就部分地扩大了我们的知识。正是在这一意义上，本书是一本理论的著作。

尽管如此，这又不是一本仅仅适合学者的著作。这一研究最初就不是打算提出一种新的性态理论，而是要了解扮演一位法官角色的我自己，驱除一些无知、偏见、羞怯以及虚伪的阴云，在美国，特别是在美国法律制度中，这些东西一般说来是迷惑了公众对性的讨论。（因此，与通常的理论著作的不同，本书也概述了有关这一题目的大量信息。）如果本书在这个批判的方面成功了，比方说，它也许会令读者信服，即使是从社会的、意识形态的以及法律的维度，也可以以一种利益无涉的和心态平和的方式对性进行分析，那么，我也就合乎情理地感到满足了。

---

〔4〕“了解是为了预见，而预见是为了控制”。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

▼
▼
▼

致　谢

西北大学法学院院长罗伯特·本内特（Robert Bennett）邀请我做1991年的罗森泰尔讲演，在此过程中，激发我寻求一个题目，最终形成了这本书。加里·贝克尔、戴维·科恩（David Cohen）、威廉·艾斯克里奇（William Eskridge）、戴维·弗里德曼（David Friedman）、丹尼尔·科勒曼（Daniel Klerman）、劳伦斯·莱希格（Lawrance Lessig）、约翰·努南以及约翰·萧普（John Shope）对先前的稿本做了广泛的评论，有特别重要的贡献。其他一些极有帮助的建议则来自罗里·安德鲁斯（Lori Andrews）、迈克尔·阿隆森（Michael Aronson）、约翰·贝克斯托姆（John Beckstrom）、埃夏塔希·巴格瓦（Ashutosh Bhagwat）、乔纳森·科恩（Jonathan Cohen）、劳埃德·科恩（Lloyd Cohen）、詹姆斯·科勒曼（James Coleman）、哈罗德·德姆塞茨、罗纳德·德沃金、弗兰克·易斯特布鲁克、埃兰·弗里曼（Alan Freeman）、安德鲁·格勒利（Andrew Greeley）、威廉·兰德斯（William Landes）、简尼·拉森（Jane Larson）、爱德华·劳曼（Edward Laumann）、汉斯·林德（Hans Linde）、迈克尔·麦克尼尔（Michael McConnell）、伊丽莎白·门希（Elizabeth Mensch）、罗伯特·迈克尔（Robert Michael）、吉尔提·纳夏特（Guity Nashat）、托马斯·菲利普森（Tomas Philipson）、查琳·波斯纳（Charlene Posner）、埃利克·波斯纳（Eric Posner）、德博拉·罗德（Deborah Rhode）、斯蒂芬·舒尔霍夫（Stephen Schulhofer）、乔治·斯蒂格勒、卡斯·桑斯登（Cass Sunstein）、罗门·维尔（Roman Weil）以及哈佛大学出版社的两位匿名评审人。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

芝加哥大学德安吉罗法学图书馆的工作人员，特别是保罗·布利安（Paul Bryan）和威廉·希维斯格（William Schwesig），提供了非同寻常的文献协助。乔纳森·科恩、玛丽·简尼·德维斯（Mary Jane DeWeese）、林尼·恩吉尔（Lynne Engel）、科文·伊斯特林（Kevin Esterling）、劳伦斯·歌德（Lawrence Gold）、埃利克·卡代尔（Erick Kaardal）、苏珊·帕乔斯基（Susan Pacholski）、埃利森·罗伯特（Alison Robert）、埃利森·司科特（Alison Scott）、约翰·萧普（John Shope）以及简尼·尹（Jeannie Yim）提供了无法估量的研究协助。埃蒙达·赫勒（Amanda Heller）在编辑上作了专家的工作，并且提出了一些有益的实质性建议。

除了罗森泰尔讲演外，根据为本书写作所做的研究，我还在乔治城大学的全国法律中心做过讲演（该中心的丰富化项目中的一个讲演）；在哈佛法学院的法律经济学工作室做过讲演；在乔治城、斯坦福以及芝加哥大学法学院的教员工作室做过讲演；在芝加哥大学经济学与社会学两系资助的社会科学中的理性模型研讨班做过讲演；在芝加哥大学的武德瓦德法院系列讲演中做过一个维斯泽普讲演；并且在纽约大学法学院的法律、哲学和政治理论的学术报告会做过报告。在所有这些会议中，参与者都提出了有帮助的建议。

对上述的所有人，提到名字的或没有提到名字的，我都表示我最衷心的感谢，同时免除他们对任何存在的错误——事实的、鉴赏的、语气的、解释的以及任何其他的——的责任。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

索　引

A

Abortion, 人工流产, 34 – 36, 41, 44, 46, 55, 57, 71, 143 – 145, 151, 187 – 188, 196 注, 217 – 218, 264, 268, 271 – 290, 327, 332 – 334, 424; relation to adoption, 与领养的关系, 415; Catholic position on, 天主教会的立场, 226, 273 – 284 常见; in classical antiquity, 在古代, 272; clinics, 诊所, 206; in communist countries, 在共产党国家, 59; constitutional issue, 宪法争议, 286, 288, 332 – 334, 336 – 341; costs of obtaining, 获得人工流产的成本, 277; as crime, 作为犯罪, 281, 332; and doctrine of double effect, 与双重后果教义, 273 – 275, 282; feminist position on, 女权主义的立场, 288 – 289; illegal, 非法人工流产, 206, 276 – 277, 284 – 286; indirect, 间接人工流产, 273 – 275, 282, 336; relation of to infanticide, 与溺婴的联系, 144; role of interest groups, 利益群体的作用, 172 注; in Japan, 在日本, 69; mortality from, 因人工流产的死亡率, 206, 276 注, 277, 286; in Muslim societies, 在穆斯林社会, 67; political economy of, 人工流产的政治经济学, 215, 218; politics of, 人工流产的政治斗争, 340 – 341; and population, 与人口, 281 – 282; Protestant and Jewish positions on, 新教以及犹太教的立场, 275 – 276; public funding of, 为人工流产提供公共资金支持, 332 注, 334; and quality of children, 与孩子的质量, 283; reasons for, 人工流产的理由, 278 – 279; religious faith of women having, 人工流产之妇女的宗教信仰, 278; restrictions on in other countries, 其他国家对此的限制, 276 注; in Romania, 在罗马尼亚, 411 注; in Scandinavia, 在北欧国家, 72; statistics of, 统计数字, 276 – 277; in Sweden, 在瑞典, 166, 277, 283; in United States, 在美国, 166。

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

又请看，Roe v. Wade，若伊诉韦德案

Abstinence，禁欲、节制，48，118－119，151，165，267，269，272；clerical，神职人员的，153。又请看，Celibacy，独身；Sublimation，升华、净化

Acquaintance rape，熟人强奸。请看，Date rape，约会强奸

Addiction，上瘾，105，119

Adolescents，青少年，148，150

Adoption，领养，287－288，405－420；of adults，领养成人，405－406；in Anglo－American law，英美法中的领养，407－409；in other countries，在其他国家，416；of nonirfant children，领养非婴儿的孩子，412－413，416；demand and supply，需求与供应，410－411；genetic basis，基因的根据，406－407；by homosexuals and lesbians，男女同性恋者领养，407，417－420；independent，独立领养，409－410；interracial，种族之间的领养，415；politics of，领养的政治斗争，408－409，416－417；by polygamists，多配偶者的领养，420注；in ancient Rome，在古罗马，44，405－409；regulation of，领养之规制，409－420；welfare of adopted children，领养儿童的福利，412－413，416

Adultery，通奸，39，51，71，78，81－82，97－98，119，134，158－160，169，177，208，256－257，329；as crime，作为犯罪，251，261；differential punishiment of male and female，对男女通奸的不同惩罚，184－186，251－252；as source of externalities，作为一种外在性之来源，184－186；as ground for divorce，作为离婚理由，249；in marriage law，在婚姻法中，252；trade－offs with fornication，与私通的交换，263。又请看，Double standard，双重标准；Illegitimacy，非婚生子女

Aeschylus，埃斯库罗斯，20

Africa；sexual mores in，非洲性习俗，148注，265

Age of consent，同意发生性关系的最低年龄，71，77，396，402－403；for homosexual relations，对同性恋关系而言，403；in Sweden，在瑞典，72，403

Agency costs，代理成本，173，256－257

Aid to families with Dependent Children，对有为成年孩子之家庭的帮助，115，168，196

AIDS，艾滋病，114－115，122，124，127，163－165，186，209，215，313，345注，346；incidence among blacks，黑人中的艾滋病发生率，139注；

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

incidence among priests, 神父中的发生率, 155注
Alienation of affections, 情感疏远, 81, 389注
Alimony, 离婚赡养费, 171－172, 248
Alloparenting, 亲变, 406－407
Altruism, 利他主义, 216, 407; reciprocal, 互惠的, 407; within family, 家庭内的, 189。又请看, Children, 孩子、儿童
American Indian sexual mores, 美国印第安人的性习俗, 68。又请看, Berdaches, 着女装的北美印第安人
Anal intercourse, 肛交, 65－66, 114－115。又请看, Sodomy, 肛交、法律意义上的肛交
Anscombe, Elizabeth, 伊丽莎白·安斯康, 228－229
Anthropology of sex, 性人类学, 31。又请看, Primitive societies, 初民社会
Aquinas, Thomas, 托马斯·阿奎纳, 14－16, 17注, 50, 151, 186, 255
Aries, Philippe, 菲力普·埃利斯, 27
Aristocracy: sexual behavior of, 贵族的性行为, 134－135, 157注, 167注
Aristophanes, 阿里斯托芬, 42, 357, 361
Aristotle, 亚里士多德, 1, 20, 28, 41
Armed forces: discrimination against homosexuals in, 军队中对同性恋者的歧视, 314－323
Ars erotica, 情色感, 111, 227
Art: Renaissance, 文艺复兴的艺术, 16, 358－360。又请看, Nudity, 裸体; Pornography, 色情品
Artificial insemination, 人工授精, 171, 420－429常见
Asceticism, 禁欲主义、苦行, 14－16, 45, 48, 53
Assortative mating, 相称的交配, 432
Augustine, 奥古斯丁, 14, 15, 46, 49, 186
Austin, J. L., J. L. 奥斯丁, 353

B

Baby M: In re, 婴儿M案, 424－428, 434注
Baby selling, 婴儿出售。请看, Adoption, 领养; Sale of parental rights, 亲权出售,
Bachelors, 单身汉。请看, Charivari, 闹洞房; Sex ratio, 性别比
Balthus, 巴尔塔斯, 376－377
Barnes v. Glen Theatre, Inc., 巴尼斯诉格冷剧场案, 2, 379－380
Baron, Larry, 拉里·巴伦, 369
Bastardy, 私生子。请看, Illegitimacy, 非婚生子女
Beach, Frank, 弗兰克·比奇, 136－137

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Beardsley, Aubrey, 奥伯利·比尔兹利, 361
Becker, Gary, 加里·贝克尔, 3注, 8－9, 34, 170注, 187, 415－416, 433
Beckstrom, John, 约翰·贝克斯托姆, 88注
Bentham, Jeremy, 杰罗米·边沁, 17, 235
Berdaches, 着女装的北美印第安人, 68, 301
Bestiality, 兽奸, 74, 126, 132注, 230－232; as crime, 作为犯罪, 213
Bible, 圣经。请看, *New Testament*, 《新约全书》; *Old Testament*, 《旧约全书》
Bickel, Alexander, 亚历山大·比克尔, 347注
Bigamy, 重婚, 208－209, 215, 232, 252。又请看, Polygamy, 多偶制
Biology of sex, 性生物学, 20－21, 28, 39－44, 53－55, 85ff, 168注, 185, 227, 251－252, 260注, 275
Birth control: clinic, 生育控制: 诊所, 205, 325－328; movement, 生育控制运动, 61, 339。又请看, Contraception, 避孕
Birth rate, 出生率, 115。又请看, Illegitimacy, 非婚生子女; Demography, 人口学; Population policy, 人口政策
Births out of wedlock, 非婚生育。请看, Illegitimacy, 非婚生子女
Bisexuals, 双性恋者, 105, 128, 298。又请看, Kinsey scale, 金西尺度
Black market, 黑市, 409－410
Blacks, 黑人。请看, Interracial dating, 跨种族约会; Racial differences in sexual behavior, 性行为上的种族差异; Sex ratio, 性别比
Bork, Robert, 罗伯特·鲍克, 205, 233注
Bottle－feeding, 人工喂养, 86, 94, 175, 425
Bowers v. Hardwick, 鲍尔斯诉哈德威克案, 1－2, 309, 341－350
Boys as female substitutes, 男孩作为女性之替代, 100, 124, 131, 148－150。又请看, Pederasty, 娈童关系
Boys' schools: as hotbeds of homosexuality, 男校: 同性恋的温床, 124注, 299, 308
Breach of promise, 毁约、毁婚约, 81－82, 212－213, 392注, 393
Brideprice, 财礼, 259, 265, 384
Brothels, 妓院, 79注, 120, 210注, 380注。又请看, Prostitution, 卖淫、嫖娼
Bryant, Anita, 埃妮塔·布赖恩特, 223－224
Buchan, John, 约翰·布坎, 100
Buck v. Bell, 巴克诉贝尔案, 430
Buggery, 盗窃, 48注
Byzantine sexual mores, 拜占庭的性风

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

俗，357注

C

Calvin, John，约翰·卡尔文，51

Canada: policy on homosexuals in military，加拿大：军方对同性恋者的政策，315注，317注，318注，321；sexual mores in，加拿大的性习俗，199

Capitalism and sex，资本主义与性，135，238－240，413。又请看，Freud, Sigmund，西格蒙德·弗洛伊德；Marcuse, Herbert，赫伯特·马库塞

Carey v. Population Services International，凯利诉国际人口服务组织案，326注，331－332，334－335，342，350

Catholicism，天主教教义。请看，Roman Catholicism，罗马天主教教义

Celibacy，独身，16，46－47，49，67。又请看，Clergy，神职人员；Catholic，天主教

Charivari，闹洞房，50，129

Chastity，贞洁，167，169，171，388－390；belt，贞洁带，257

Child sexual abuse，儿童性虐待，72，183，377，381，383－384，395－404；by blacks，黑人，139；of boys，对男童的性虐待，398－399；by child buyers，儿童购买者的性虐待，412－413；role of divorce，离婚的作用，401；ethnic variance，族群差别，402；incestuous，乱伦的，395－401常见；incidence of，发生率，399；proof of，举证问题，399－401；optimal punishment of，最佳惩罚，400－401；committed by relatives，亲友进行的儿童性虐待，200，399；severity and consequences of，严重性和后果，396－400；committed by stepfathers，继父的儿童性虐待，401。又请看，Pedophilia，恋童癖

Children: abandoned，孩子、儿童，被抛弃的，408；altruism of parents toward，双亲对孩子的利他主义，189，201，259；custody issues，监护争议，171；demand for，对孩子的需求，136；psychological development of，儿童的心理发育，2，105；effects of divorce on，离婚对儿童的影响，191；effects of sexual policies on，性政策对儿童的影响，187－192；，216，266；in eyes of Church，在教会眼中，46－48；parental rights over，亲权，338；quality versus quantity，质量与数量之争，136，143，283；sexuality of，儿童的性态，16，20－21，53，396；of surrogate mothers，替身孕母的孩子，423。又请看，Adoption，领养；

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Child sexual abuse，儿童性虐待；Incest，乱伦；Pedophilia，恋童癖；Population policy，人口政策

China，foot-binding in，中国，缠小脚，256注

Christianity：attitude of toward nudity，基督教教义，对裸体的态度，357；toward women，对妇女；159－161；by country，不同国家，161；decline of in Sweden，在瑞典的衰落，161，174－175，178；concept of deity in，神的概念，15，46，225，357；ecclesiastical enforcement of sex laws，教会法院对有关性的法律之执行，73；effect of on sexual mores，对性习俗的影响，217；sexual ethics of，性伦理，14－17，45－51，87注，160－161，177，357－358；status of women under，妇女的地位，218；and violence，与暴力，235－236。又请看，Roman Catholicism，罗马天主教义；Protestantism，新教教义；Religion，宗教

Church，教会。请看，Roman Catholicism，罗马天主教义

Circumcision：female，割礼，女性的，256－257。又请看，Clitoridectomy，阴蒂割除；Infibulation，锁阴

Civil tort remedies for sexual misconduct，对性不端行为的民事侵权救济，81－82

Clark，Kenneth，肯尼斯·克拉克，360

Classical antiquity，古典时代，157；quasi－polygamy in，准多偶制，260；sexual mores in，性习俗，15，20，28－45；sex laws in，性的法律，71，又请看，Greece，古希腊；Rome，古罗马

Clergy：Catholic，天主教神职人员，16，46，49－50；estimates of number of homosexual priests，同性恋神父人数之估计，154－155；homosexuality among，其中的同性恋行为，50，127，151－157；Jewish，犹太教，153；Muslim，伊斯兰教，153

Cleveland v. United States，克利夫兰诉美国案，254－255

Clitoridectomy，阴蒂割除，112，214

Clitoris，阴蒂，20－22，226－227

Cloning，克隆，88－89，104，425，429，431

Cohabitation，同居，41注，55，57－58，190，209，264－266，312；homosexual，同性恋同居，58，313－314；homosexual versus heterosexual，同性恋同居与异性恋同居，305－306；in Sweden，在瑞典，265

Cohen v. California，科恩诉加利福尼亚案，338

Cohen，David，戴维·科恩，40

Coitus interruptus，性交中断，48，52，267－268，270

Coleman，James，詹姆斯·科勒曼，167

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

注

Colonial America. 美洲殖民地。请看. United States. 美国

Communist sex policy, 共产主义的性政策, 59 – 60, 198。又请看, Cuba, 古巴; Romania, 罗马尼亚

Companionate marriage. 伴侣婚姻。请看, Marriage, 婚姻

Complementarity in matters of sex, 在性的问题上的互补, 117, 142 – 145, 158, 366

Comstock Act, 考姆斯道克法, 78 – 79

Comstockery, 道德洁净, 61 – 62, 326

Comte, Auguste, 奥古斯特·孔德, 442

Concubinage, 纳妾、姘居, 40 – 41, 44, 146, 208, 260, 408

Condoms, 避孕套, 114 – 115, 325, 329 – 330

Conservative, 保守派人士。请看, Sexual conservatives, 性保守派

Constitution, 宪法、美国宪法, 32, 324 – 350 常见

Constructivism, 构建主义。请看, Social contructionism, 社会构建主义

Contraception, 避孕, 34 – 36, 46, 48, 54 – 58 常见, 113 – 118 常见, 135, 142 – 143, 151, 165, 190 – 192, 217 – 218, 264, 267ff; in Catholic theology, 天主教神学中的, 269, 272; Connecticut anticontraceptive law, 康涅狄格州反避孕用品法, 81, 205, 217 – 218, 324 – 329, 344, 346; and education, 与教育, 142 注, 433; in Japan, 在日本, 69; and religious affiliation, 与宗教信仰, 268; in Sweden, 在瑞典, 166; for teenagers, 对青少年, 269 – 272。又请看, Birth control, 生育控制; Comstock Act, 考姆斯道克法; Rhythm method, 经期避孕法; Sex education, 性教育

Convents, 女修道院, 151 – 152。又请看, Monasticism, 修道生活

Courtesans, 交际花。请看, Hetairai, 古希腊高级妓女; Prostitution, 卖淫、嫖娼

Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 考克斯广播公司诉考恩案, 338

Crime: economic theory of, 犯罪的经济学理论, 138 – 139, 156; victimless, 无受害人犯罪, 73, 80 – 81, 204 – 211。又请看, Criminal law, 刑法; Sex crimes. 性犯罪

Criminal conversation, 强奸, 81 注, 251, 389 注

Criminal law, 刑法, 230, 385; efficacy of in field of sex, 在性领域的有效性, 204 – 211, 386; optimal punishment under, 依据刑法的最佳惩罚, 211 – 213, 393 – 394, 400 – 401; theory of, 刑法理论, 70 – 71, 183, 205; problems with un – or underenforced, 不执法或执法不力的问题,

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

309－310，328。又请看，Crime，犯罪；Sex crimes，性犯罪
Cuba: sex ethics in，古巴的性伦理，198
Cucchiari，Salvatore，萨尔瓦多·库查里，24－25，29
Cunnilingus，舔阴，48注
Custody（of children），孩子的监护，171；by homosexuals，由同性恋监护，417－420；in surrogate motherhood cases，替身孕母案中，423。又请看，Children，孩子、儿童

D

Dance，舞蹈，355注，358注；erotic，情色舞，67；rope dancing，绳舞，359注。又请看，Fertility dances，生殖舞；Nude dancing，裸体舞；Striptease，脱衣舞
Dani，达尼人，92
Danto，Arthur，阿瑟·丹托，354，376
Date rape，约会强奸，391－392
Davis，Kingsley，金斯利·戴维斯，31
Day care: in Sweden，日间看护在瑞典，167注。又请看，Welfare programs，福利项目
Demography，人口学，9，31，33－36；and abortion，与人工流产，281－282，and homosexuality，与同性恋性态，9，162；population replacement level，人口替代水平，195。又请看，Population policy，人口政策
Denmark，丹麦，72，117注；abortion，人工流产，277；pornography，色情、色情书刊，362－369常见；rape，强奸，379；registered partnerships，登记的伙伴关系，58，313－314；religion，宗教，236
Deviance，不轨。请看，Sexual deviance，性不轨
Devlin，Patrick，帕特里克·德夫林，31，230，232注，233－235
Diderot，Denis，丹尼斯·狄德罗，16，238
Digamy，再婚，37，129
Dimorphism（sexual），双性现象，89－94
Divorce，离婚，41，47－48，67，151；African，非洲的，265；effect on children，对孩子的影响，191；as factor in child sexual abuse，作为儿童性虐待中的因素，401；in classical antiquity，在古代，71，159；collusive，共谋的，249；consensual，双方同意的、协议离婚248；effect of rules concerning on extramarital sex，有关婚外性关系规则的影响，246；financial consequences of，离婚的财政后果，159注，172，191，248，250，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

389; relation to jealousy, 与妒忌的关系, 97注; as function of litigation system, 作为诉讼制度的函数, 249; grounds for, 离婚理由, 248 – 252; no fault, 无过错离婚, 159注, 172, 245 – 252常见, 264 – 265; and polygamy, 与多配偶制, 257 – 258; in Sweden, 在瑞典, 171 – 172, 190 – 191; in United States, 在美国, 191; at will, 想离就离, 245 – 252常见, 390

Domestic relations tort suits, 家庭关系侵权诉讼, 81 – 82

Dominance theory of sexuality, 性态的支配理论, 113

Double standard, 双重标准, 18, 39, 62, 109, 125注, 184 – 186, 251 – 252。又请看, Machismo, 大男子主义、阳刚之气

Dower, 嫁妆、亡夫的遗产, 265注

Dowry, 嫁妆、亡夫留下的遗产、财礼, 129, 144, 152, 214, 259注, 265, 282; in classical antiquity, 在古代, 15, 176 – 177; Judaic law of, 有关的犹太法, 159注

Dress: care in as function of sexual preference, 着装: 在性偏好中的功能, 106

Dworkin, Andrea, 安德鲁·德沃金, 33

Dworkin, Ronald, 罗纳德·德沃金, 222, 225, 230

E

Economic theory, 经济学理论, 3, 5, 29 – 30, 33 – 36, 85 – 88, 111ff, 119, 437 – 438; compared with biological theory, 同生物学理论相比, 108; criticisms of, 对经济学理论的批评, 85 – 87; previous applications to sex, 先前在性问题上适用, 33 – 36; law and economics movement, 法律经济学运动, 437 – 438; political economy of sexual regulation, 性规制的政治经济学, 213 – 219。又请看, Utilitarianism, 功利主义

Economics: nonmarket, 经济学: 非市场的, 86 – 87。又请看, Economic theory, 经济学理论

Education, 教育, 62 – 63, 65, 141 – 142, 173, 176, 247, 327注, 403 – 404, 431, 433。又请看, Boys' schools, 男校; Sequestration of women, 妇女被隔绝、男女有别

Effeminacy, 女人气、娘娘腔, 26, 66, 68, 103, 121 – 123, 126, 150 – 151, 300 – 302, 304, 3156; signaling function of, 传递信息的功能, 150 – 151; typology of, 分类, 122

Ehrlich, Isaac, 伊萨卡·厄利希, 139,

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

369, 386, 394

Eisenstadt v. Baird, 埃森斯塔特诉拜尔德案, 326 注, 329 – 331, 334, 335 注, 342, 350

Eliot, T. S., T. S. 艾略特, 352 – 353, 358

Ellis, Havelock, 哈夫勒德·埃利斯, 18

England: divorce, 英国: 离婚, 247; homosexuality, 同性恋性态, 299, 309; rape in, 强奸, 370, 394; sex crimes, 性犯罪, 73 – 75; sexual mores in, 性习俗, 60 – 62, 156 – 157, 175, 252 – 254, 267 注, 268

Equal protection of the laws, 法律的同等保护, 334 – 335, 379 注; as alternative rationale for Roe v. Wade, 支持若伊诉韦德案的另一种理由, 339 – 341; as basis for attacking sodomy laws, 作为抨击反肛交法的基础, 348 – 350

Erotica, 情色作品。请看, Art, 艺术; Pornography, 色情品

Erznoznik v. City of Jacksonville, 厄兹诺兹尼克诉杰克森维尔市案, 338

Essentialism, 本质主义。请看, Social constructionism, 社会构建主义

Eugenics, 优生学, 17, 53, 59, 413 – 414, 421, 429 – 434; in classical antiquity, 在古代, 430, 432; and poverty, 与贫困, 433

Eunuchism, 阉割, 131 注

Evolutionary biology, 演化生物学。请看, Biology of sex, 性生物学; sociobiology, 社会生物学

Exhibitionism, 暴露狂, 106 – 107, 213, 379 – 380, 383 – 384

Externality, 外在性, 183ff; disgust as, 厌恶作为一种外在性, 201 – 204, 233; infectious disease as source of, 传染病作为外在性之来源, 163 – 165; venereal versus other diseases, 性病与其他疾病, 164

Extramarital or nonmarital sex, 婚外性行为或未婚性行为, 112ff, 178, 246 – 247, 256; constitutionality of restrictions on, 限制的合宪性, 327 – 350 常见; effect of adoption on, 领养的影响, 408 – 409, 415, 417, effects of policy toward on incidence of AIDS, 有关艾滋病政策的影响, 165; and pornography, 与色情书刊, 374 注; regulation of, 有关的规制, 260 – 266。又请看, Adultery, 通奸; Fornication, 私通; Promiscuity, 乱交

F

Family: economic theory of, 家庭的经济学理论, 8 – 9, 34, 36

Feinberg, Joel, 乔尔·菲因博格, 222,

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

230 – 231

Fellatio, 口交, 42, 48 注, 68, 114, 341, 343, 346, 349. 又请看, Sambia, 桑比亚

Female sexual pleasure, 女性的性快感, 47, 112 – 113, 158

Feminism, 女权主义, 21 – 22, 27 注, 109 注, 122, 160, 180, 229, 288 – 289, 399; and abortion, 与人工流产, 288 – 289, 340; critique of pornography, 对色情品的批判, 354, 366 – 374 常见, 381 – 382; and economics, 与经济学, 221; and lesbianism, 与女同性恋, 299 – 300; jurisprudence, 女权主义法理学, 32 – 33; radical, 激进女权主义, 21, 29, 63, 179, 299, 429, 432 注, 438; theory of rape, 关于强奸的理论, 384, 385; theories of sexuality, 关于性态的多种理论, 24 – 25, 92, 113; and surrogate motherhood, 与替身孕母, 424 – 425

Fertility, 生殖力, 420 注; dances, 生殖舞, 355; racial differences in medical treatment for, 治疗不育的种族差异, 140 – 141

Firestone, Shulamith, 苏拉米斯·法斯东, 429

First Amendment, 宪法第一修正案, 32, 254, 326, 338, 371, 375 – 382 常见

Fischl, Eric, 埃里克·菲切尔, 352

Fisher, R. A., R. A. 费希尔, 430, 433

Flandrin, Jean – Louis, 让 – 路易·弗朗德兰, 27

Flashers, 露阴者。请看, Exhibitionism, 暴露狂

Foot – binding, 缠足, 256 注

Ford, Clellan, 柯利兰·福特, 136 – 137

Fornication, 私通, 48, 51, 55, 70, 73, 78, 97, 261 – 263, 329 – 331; constitutional right of, 宪法权利, 344 注; trade – offs with adultery, 与通奸的利害交换, 263

Foucault, Michel, 米歇尔·福柯, 23 – 24, 28 – 29, 126, 182, 308

Fourteenth Amendment, 宪法第十四修正案, 347。又请看, Equal protection of the laws, 法律的同等保护; Privacy, 私隐; Substantive due process, 实质性正当程序

France: population policy in, 法国的人口政策, 16, 75, 193; sexual mores in, 性习俗, 51 – 52, 157 注, 158 – 159, 268

Freud, Sigmund, 西格蒙德·弗洛伊德, 18, 21 – 22, 24, 29, 54, 104 注, 148 注, 228 注, 238, 374; "primal horde" theory, "原始群体"理论, 220 – 221

Functionalism, 功能主义, 220。又请

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

看，Utilitarianism，功利主义

G

Gaudium et Spes，《欢乐与希望》，228注，428
"Gay"，男同性恋者，307
Gebhard，Paul，保罗·格普哈德，31，294
Gender，社会性别，24－25；dysphoria，焦虑（请看，Transsexualism，易性癖）；nonconformity，不顺从，102－104，308－309。又请看，Effeminacy，女里女气；Women，女人
Genetics，基因的，89ff；genetic screening，基因筛选，432；and polygamy，与多偶制，258。又请看，Biology of sex，性生物学；Eugenics，优生学；Sociobiology，社会生物学
Germany：sex policies，德国的性政策，52，58－59，70，75，193－194，317；population policy，人口政策，59，193－194，430。又请看，Nazi sex policies，纳粹性政策
Gibbon，Edward，爱德华·吉本，44－45，234注
Gide，Andre，安德列·吉德，404
Gilder，George，乔治·吉尔德，297注，372注，428－429，432
Glendon，Mary Ann，玛丽·安·格兰登，276注
Gonorrhea，淋病，164
Goodman，Paul，保罗·古德曼，404
Graham，Robert，罗伯特·格雷汉，421
Greece（ancient），古希腊，38－45，47；adoption，领养，405－406；art，148注，198，354－357，361；homosexuality，同性恋性态，14，41－44，126，146－149；sex ratio in，性别比，105，140；sexual mores，性习俗，65，104－106，112，128注，146－149，356－357；status of women，妇女地位，0－43，146－147，176。又请看，Classical antiquity，古典时期；Pederasty，娈童关系；Plato，柏拉图（以及他的具体著作）
Green，Richard，理查德·格林，102
Grey，Thomas，汤姆斯·格雷，32注，334，338－339
Grisez，Germain，吉尔门·格里瑟，272注
Griswold v. Connecticut，格里斯沃德诉康涅狄格州案，205，272注，324－350常见
Guttentag，Marcia，玛希亚·古藤塔克，140

H

Hart，H. L. A.，H. L. A. 哈特，31，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

232
Herdt, Gilbert, 吉尔伯特·赫德, 149
Hermaphroditism, 阴阳人, 26, 69
Hetairai, 古希腊高级妓女, 40, 147 – 148
Heterosexuality, 异性恋行为, 33, 319。又请看, Homosexuality, opportunistic, 机会型同性恋行为,
Himes, Norman, 诺曼·哈密斯, 267
Himmler, Heinrich, 海因里希·希姆莱, 267
Hindu sexual mores, 印度的性习俗, 67
Hirschfeld, Magnus, 马格努斯·赫希菲德, 18
Holmes, Oliver Wendell, 奥利弗·温德尔·霍姆斯, 430
Homophobe, 憎恶同性恋者, 292
Homosexuality, 同性恋性态, 同性恋行为, 25 – 26, 36, 39 注, 44, 51, 91, 119, 223 – 224, 291ff, 334, 352 – 354, 429, 436 – 437, 440 – 441; and adoption, 与领养, 407; and AIDS, 与艾滋病, 114 – 115; in armed forces, 军中的, 152, 156; and artistic creativity, 与艺术创造, 303 – 305; biology of, 同性恋的生物学, 100 – 108; attitudes toward, 对同性恋的态度, 202, 232 – 233; Americans' attitudes toward, 美国人对同性恋的态度, 64; attidudes of blacks toward, 黑人对同性恋的态度, 140 – 141; among Catholic clergy, 天主教神职人员中的同性恋, 151 – 157; and Catholic liturgy, 与天主教的礼拜仪式, 153 注; as choice, 作为选择, 87 注, 125 – 126; in communist countries, 在共产党国家, 60; constitutional issue, 宪法的争议, 341 – 350; as "constructed" category, 作为构建出来的范畴, 124 – 126; criminal punishment of, 对其之刑罚, 207 – 208, 212; cultural, 文化的, 104; "cures" for, 治愈方法, 298, 308. 309 注; different conceptions of, 不同的理解, 124 – 126; in England and English – speaking world, 在英国以及英语国家, 60, 299, 309; etiology of, 病源学, 22, 54, 101 – 108, 163, 295 – 299; genetic theory of, 基因理论, 101 – 108; in ancient Greece, 在古希腊, 24, 29 – 30, 42 – 44, 146 – 149; homosexual marriage, 同性恋婚姻, 305 – 306, 311 – 314; in Japan, 在日本, 69; and love, 与情爱, 229 – 230; macho attitudes toward, 阳刚者对同性恋的态度, 65 – 66; opportunistic, 机会型, 100 – 158 常见, 179; and promiscuity, 与乱交, 300 – 306 常见; relation to (heterosexual) prostitution, 与(异性恋)卖淫的关系, 130 – 131; in Muslim societies, 在穆斯林社会, 67; in navy, 在海军

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

中，152，156，315注，316；under Nazism，在纳粹时代，59；in the Netherlands，在荷兰，307；political economy of，同性恋的政治经济学，215；and polygamy，与多妻制，136－137；and population，与人口总量，162；in prisons，在监狱中，113，121，156；in ancient Rome，在古罗马，44－45；among the Sambia，在桑比亚人中，68；in Scandinavia，在北欧国家，58，178；seduction as cause of，诱奸作为同性恋的原因，297注，298，399，403－404；effect of social tolerance，社会宽容的影响，297－299；homosexual subcultures，同性恋次文化，29－30，81，125，147，157；sublimated，净化、升华，154，156；therapy for，同性恋的治疗，101注；and subversion，与颠覆，321－322；and underpopulation，与人口不足，194，196；and urbanization，与城市化，126－129。又请看，Homosexuals，同性恋者

Homosexuals：in armed forces，同性恋者在军中，60，307，314－323，348－350；IQ and education of，智商与教育，156，301；list of notable，名人名单，141－142；life style of，生活方式，300－305；married，已婚的，117，147，148，165，261，296，417；mental health and happiness of，精神健康与幸福，301－307；in military，在军中，344注，348；as narcissistic，作为自恋，157，228－229；number of，数量，128，154－155，294－295，297－298；occupational structure of，职业结构，300－305；as parents，作为亲长，417－420；police harassment of，警察的骚扰，51，309－310，340－341；in police forces，在警察中，315注，319；as politically effective interest group，作为政治上有影响的群体，292－293；in prisons，在监狱中，294；as role models，作为模范人物，322，404；as teachers，作为教师，403－404。又请看，Homosexuality，同性恋形态

Humanae Vitae，《人之路》，228

Hume，David，大卫·休谟，110注

Hyde v. Hyde，海德诉海德案，253－254

Hypermaschulinity，极端大男子主义，26

I

Illegitimacy，非婚生子女，41注，51，56－57，115，190－192，197，201，208，251，270－271；and adoption，与领养，408－409；among blacks，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

在黑人中，138，140，168；constitutional issue，宪法争议，333；laws regulating，规制非婚生子女的法律，262－263，265；legal disabilities of，非婚生子女的法律能力限制，210－211；as by－product of premarital search，作为婚前性搜寻的副产品，262；stigma of，非婚生的污名，262－263，408；in Sweden，在瑞典，72；as function of welfare programs，作为福利项目的函数，166－168，185，188，264，266；as function of women's economic and social status，作为妇女经济和社会地位的函数，263

Impotence，as ground for divorce，阳痿，作为离婚理由，250－251

In vitro fertilization，试管授精，90，420，421注，428

Incest，乱伦，41，58，71，74，89，94－95，132注，142，212，395－402常见；as factor in abortion，作为人工流产的因素，278；biological and social character of taboo against，禁止乱伦的生物学和社会特点，199－201；as crime，作为犯罪，200；father－daughter，父女乱伦，200，398，401；royal，王室乱伦，202注；sibling，兄妹乱伦，95，110注，200－201；in Sweden，在瑞典，72；as function of urbanization，作为城市化的函数，126

Inclusive fitness，包容适应性，91－102

Income and wealth：effect of polygamy on distribution of，收入与财富：多妻制对收入与财富分配的影响，258；effect of Connecticut anticontraceptive statute on，康涅狄格州反避孕用品法对收入与财富的影响，327；and eugenics，与优生学，431；effect of allowing sale of parental rights on，允许亲权出售对收入与财富的影响，411－412；effect of surrogate motherhood on，替身孕母对收入与财富的影响，427－428；effect of sexual practices on，性习惯对收入与财富的影响，129－130，133－136，176－177。又请看，Divorce，financial consequences of，离婚的财政后果；Marriage，cost of，婚姻的成本

Infanticide，溺婴，41，44，46，196注，230，268，332，408；and abortion controversy，与人工流产的论争，272－290常见；causes of decline in，衰减的原因，216；economics of，溺婴的经济学，143－144；female，溺女婴，50，137，143－144，159，193，216，282注；incidence of in classical antiquity，古代社会的发生率，159注

Inferior good：sex as，性作为次等品，133－134

Infibulation，锁阴，256

Information，信息。请看，Search costs，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

搜寻成本；Sex education，性教育
Inheritance of acquired characteristics，后天特征的遗传，39－40
Institute for Sex Research，性学研究所，18－19，294
Intecourse（sexual）：age at first，性交：第一次时的年龄，166，167；frequency of，性交频度，116，118，143；interfemoral，大腿间的性交，43
Interest groups，利益集团．请看，Politics of sex，性的政治斗争
Interracial dating and marriage，不同种族间的约会和婚姻，138
Ireland：sexual mores in，爱尔兰，性习俗，58；religion in，宗教，161
Islam，伊斯兰教，228；atutude of toward contraception，对避孕的看法，267；toward pornography，对色情品的看法，365；law of rape，反强奸法，394；sexual and marital ethics of，性及婚姻伦理，67，245－246，365。又请看，Marriage，temporary，临时婚姻
Italy：abortion in，意大利：人工流产，278注；sex crimes in，性犯罪，75

J

Japan：adult adoption，日本，成人领养，405－407；divorce，离婚，248注；homosexuality，同性恋性态，297；pornography，色情物，369－370；rape，强奸，369－370；religion，宗教，236注；sex crimes，性犯罪，75；sexual mores，性习俗，69，217；sexual mores and economic progress，性习俗与经济发展，197－198
Jealousy，嫉妒，97－98，112，185
Jesus Christ，耶稣基督，49，142
Jews：sexual customs of，犹太人：性习惯，48－49。又请看，Judaism，犹太教；*Old Testament*，《旧约全书》
Johnson，Virginia，弗吉利亚·约翰逊，20－21，24
Judaism：abortion，犹太教：人工流产，275－276；competition with Christianity，同基督教的竞争，218；marriage law，婚姻法，159注；Orthodox，正统的，48，62，275－276；population concerns，人口总量关切，193注，196注；sex ethics of，性伦理，46；sex ratio，性别比，140

K

Kant，Immanuel，伊曼努尔·康德，110注，225；theory of sexual morality，性

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

道德的理论，223
Kantian ethics，康德派伦理学，229－230、283
Kappeler，Susanne，苏珊尼·开普勒，382注
Kass，Leon，利昂·卡斯，429
Kinsey reports，金西报告，19、30－31、63、294－295
Kinsey scale，金西尺度，105－106、114、119、298
Kinsey，Alfred，埃弗雷德·金西，18－19。又请看，Kinsey reports，金西报告；Kinsey scale，金西尺度
Krafft－Ebing，Richard von，理查德·范·克拉夫特－伊宾，18、54
Kristol，Irving，厄文·克里斯托，231、373－374
Kuhn，Thomas，托马斯·库恩，28

L

Laqueur，Thomas，托马斯·拉克，28－30
Law and morals，法律与道德，31－32、70ff、326－327
Law，法律。请看，Feminism，jurisprudence，女权主义法理学；Law and Morals，法律与道德；Privacy，私隐
Laws，《法律篇》，14－15
Learning by doing，干中学，105、302
Leisure：economics of，休闲经济学，134－135
Lesbian marriage，女同性恋婚姻，306
Lesbianism，女同性恋，21、24、59注，63、70、91、99、106、140、178－180、194、419；among animals，动物中的，101注；and artistic creativity，与艺术创造力，204－305；as crime，作为犯罪，300；etiology of，病源学，102；opportunistic，机会型的，137、299－300
Lesbians：in military，军中女同性恋，315－323常见；number of，数量，294－295；as parents，作出亲长，417－420；registered partnerships of，登记了的合伙，314注
LeVay，Simon，西蒙·勒维，105注
Liberalism，自由主义，233；classical，古典自由主义，3、215、311、347、428、441；in sexual versus economic markets，性市场与经济市场之争，334－335、338－339。又请看，Mill，John Stuart，约翰·斯图加特·密尔
Liberty、*Equality*、*Fraternity*，《自由、平等、博爱》。请看，Stephen，James Fitzjames，詹姆斯·费茨詹姆斯·斯蒂芬
Liberty，自由，请看，Liberalism，自由主义；Privacy，私隐
Linder，Staffan Burenstam，斯塔芬·布伦

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

斯塔姆·林德尔，134注
Love，情爱、爱情，13－14，98，158－159，216，223，229－230；free，自由之爱，182；romantic versus marital，浪漫之爱与婚姻之爱之争，118－119。又请看，Marriage，companionate，伴侣婚姻
Loving v. Virginia，拉文诉弗吉尼亚案，311－312
Luther，Martin，马丁·路德，40注，51

M

Machismo，大男子、阳刚，64－66，104，126，157，161
MacKinnon，Catharine，凯瑟琳·麦金农，32－33，371－372，429注
Malinowski，Bronislaw，布罗尼斯瓦夫·马林诺斯基，18，97－98
Malthus，Thomas，汤姆斯·马尔萨斯，17，33，35－36，116，118，162注，199，267－268
Manliness，阳刚、大丈夫气概。请看，Machismo，大男子、阳刚；Masculinity，雄性、阳刚
Mann Act，曼恩法案，61，79－80，254，262
Mann，Thomas：*Death in Venice*，托马斯·曼：《死于威尼斯》，239注
Mapplethorpe，Robert，罗伯特·马普索普，352－354，375
Marcuse，Herbert，赫伯特·马库塞，22－24，237－240，316，338，372，374
Marital debt，婚姻之债，111
Marital rape，婚内强奸。请看，Rape
Marriage "market，" 婚姻"市场"，118
Marriage，婚姻，47－48，50，55，243ff；age at，婚龄，116，118，146，176，246，262；minimum age at，最低婚龄，245；aristocratic，贵族的婚姻，134，157注；arranged，包办婚姻，118－119，157，245；Christian，基督教婚姻，160，226；in classical antiquity，在古代社会，39，41，71，160，176－177，244；companionate，伴侣婚姻，45，47，51，112－113，117－119，132－161常见，173－178常见，184－186，216，229，244－261常见，268－269，325，358，432，435－436，438；effect of contraception on，避孕对婚姻的影响，268－269；cost of，婚姻的成本，129，144，151，261；following cohabitation，先同居后结婚，120；decline of，婚姻的衰落，252；economic analysis of，婚姻的经济学分析，247；formalities，婚姻手续，244；by homosexuals，同性恋者的婚姻，117，147，148注，165，224；incidents of，婚姻发生率，313；for money，为了钱的

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

婚姻，112；levirate，娶寡嫂制，48；Muslim，穆斯林婚姻，247，265注；restrictions on，对婚姻的限制，243－245；right of，婚姻权，311－312，331注；temporary，临时婚姻，67，244，258－259，265。又请看，Cohabitation，同居；Divorce，离婚；Homosexuality，homosexual marriage，同性恋，同性恋婚姻

Marxism，马克思主义。请看，Capitalism and sex，资本主义与性；Marcuse，Herbert，赫伯特·马库塞

Masculinity，男子气概、阳刚之气，24，26。又请看，Effeminacy，女人气

Masters，William，威廉·马斯特，2021，24

Masturbation，自慰、手淫，16－17，22－23，42－43，53－54，63－64，67注，100，116，142，207，244，357－374常见；as form of sexual deviance，作为一种性异端，99；economics of，自慰的经济学，113，119－120；female，女性自慰，110，112注，145注；mutual，相互手淫，52，120；and pornography，与色情物，354

Maternity leave，产假。请看，Welfare programs，福利项目

Mating，交配。请看，Assortative mating，相称的配偶；Biology of sex，性生物学；Marriage，婚姻

McCarthy，Joseph，约瑟夫·麦卡锡，322注

Mead，Margaret，马格丽特·米德，18，67

Medical profession，医学职业，112注，215

Mediterranean sexual cultrue，地中海性文化。请看，Greece，古希腊；Machismo，大男子

Melanesia，美拉尼西亚。请看，Polynesian sexual customs，波利尼西亚性习惯

Methodology of economics，经济学方法，85－87

Michael H．v．Gerald D．，迈克尔诉吉拉德案争，210－211

Middle Ages，中世纪，49－50，132，250，346，357，396；sexual mores of，性习俗，129－131。又请看，Monasticism，修道生活、禁欲生活

Miles，Margaret，马格丽特·迈尔斯，360，381

Mill，John Stuart，约翰·斯图加特·密尔，2－4，17，202－203，215，231，233－234，259，288，379－380，438

Mine marriages，矿山婚姻，152注

Miscegenation，种族混血，59。又请看，Interracial dating and marriage，不同种族之间的约会和婚姻

Misogyny：role of pornography in，厌女症、重男轻女：色情品的作用，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

370
Monasticism, 修道生活、禁欲生活, 121, 131注, 151－157
Monogamy, 单偶制。请看, Marriage, 婚姻; Polygamy, 多偶制
Moral philosophy, 道德哲学, 221ff; and abortion, 与人工流产, 273－275, 279－290
Morally indifferent sex: concept of, 与道德无涉的性之界定, 4, 24, 85, 181－204 常见, 231, 333, 365, 383, 398, 431
Mormonism, 摩门教, 117注; and polygamy, 与多妻制, 138。又请看, Polygamy, 多妻制、多偶制
Morning－after pill, 事后避孕片, 284, 287, 290
Murphy, Kevin, 柯文·墨菲, 187, 415－416, 433
Myrdal, Alva, 埃娃·米达尔, 33, 177
Myrdal, Gunnar, 冈纳·米达尔, 33, 177

N

Nagel, Thomas, 汤姆斯·内格尔, 203
Narcissism, 自恋, 157, 301, 304, 374, 429。又请看, Homosexuality, 同性恋行为
Natural law, 自然法。请看, Nature and the "natural", 自然与"自然的"; Roman Catholicism, 罗马天主教
Nature and the "natural", 自然与"自然的", 14－15, 42, 151, 223, 225－228。又请看, Roman Catholicism, 罗马天主教; Social constructionism, 社会构建主义
Nazi sex policies: eugenic, 纳粹的性政策: 优生学, 59, 430; homophobic, 厌恶同性恋的, 52, 59, 72, 223; pronatalist, 鼓励生育的, 193－194, 317
Near East (ancient): sexual mores of, 古近东的性习俗, 39注
Netherlands: homosexuality in, 荷兰的同性恋性态, 297, 307; religion in, 宗教在荷兰, 161注; sexual mores in, 性习俗, 56, 318, 403
New Testament, 《新约全书》, 49; sex ethics of, 性伦理, 142
Newman, John Cardinal, 约翰·纽曼大主教, 153注
Nietzsche, Friedrich, 弗里德利克·尼采, 134注 231注
No-fualt divorce, 无过错离婚。请看, Divorce, no fault, 离婚, 无过错
Noonan, John, 约翰·努南, 31, 276
Nude dancing, 裸体舞, 2, 42, 357, 379－380
Nudism, 裸体主义, 233, 359

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Nudity, 赤身裸体, 16, 42, 232, 318, 356; artistic versus indecent, 艺术的与有伤风化的, 379－381; in Japan, 在日本, 69; public, 公开裸体, 338, 379－381; in Sweden, 在瑞典, 380; taboo status of in Christian societies, 在基督教社会的禁忌地位, 48, 226, 357－360, 363－364, 380。又请看, Nude dancing, 裸体舞; Nudism, 裸体主义; Pornography, 色情物

O

Obscenity, 下流、下作、淫秽, 334注, 346, 352, 366, 381。又请看, Pornography, 色情

Old Testament, 《旧约全书》, 14, 39注, 48, 157; sex ethics of, 性伦理, 142。又请看, Judaism, 犹太教; Onan, 奥兰

Onan: sin of, 俄南的罪孽, 48, 267

Orgasm, female, 女性的性高潮, 17－18, 28, 92, 113。又请看, Female sexual pleasure, 女性的性快感

Orwell, George, 乔治·奥威尔, 23

P

Packer, Herbert, 赫伯特·派克, 309－311

Paganism, 异教。请看, Classical antiquity, 古典时期

Palimony, 离婚赡养费, 264

Parfit, Derek, 德雷克·帕菲特, 284注, 433注

Paternity tests, 亲子检验, 185

Paul, 圣保罗, 14, 49

Pederasty, 娈童关系, 41－44, 65注, 105, 146－151, 212, 229－230, 404; number of pederasts who marry, 娈童的结婚数量, 148注; Sambian, 桑比亚人, 68, 105, 149, 440; transitory, 过渡的娈童关系, 149; in warrior culture, 在勇士文化, 149。又请看, Boys as female substitutes, 男孩作为女人的替代; Homosexuality, 同性恋性态; Homosexuals, 同性恋者

Pedophilia, 恋童癖, 42, 106－107, 150, 400; optimal punishment of, 最佳惩罚, 211。又请看, Child sexual abuse, 儿童性虐待

Penis: aritificial, 阴茎: 人造的, 21, 25。又请看, Phallocentrism, 阴茎中心主义

Petting, 猥亵、爱抚, 116－117

Phaedrus, 《费德鲁斯》, 1

Phallocentrism, 男性生殖器中心, 24, 42－43, 65

Philippines: homosexuals in, 同性恋在菲律宾, 303

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Philopatry. 外婚游牧生活，199注
Philosophy: of sex. 性的哲学，13－14，220ff。又请看，Moral philosophy. 道德哲学；Scientific methodology，科学方法论
Photogrpahy，摄影、照片，362，377注
Planned Parenthood v. Danforth，双亲计划诉单福斯案，332注、348
Planned parenthood movement，双亲计划运动。请看，Birth control，生育控制；Contraception，避孕
Plato，柏拉图，14，41－42，45，225。又请看，具体著作的名字
Political economy of sexual regulation，性规制的政治经济学。请看，Politics of sex，性的政治斗争
Politics of sex，性的政治斗争，23，162，198－199，237－240，266，316注，326－328，338，340－341，371－372，395，408－409，417；demand for and supply of sexual regulation，对性规制的需求和供应，213－219；political consequences of polygamy，多妻制的政治后果，254，258；politics of sex education，性教育的政治斗争，271。又请看，Marcuse，Herbert，赫伯特·马库塞
Polyandry，多夫制、69；de facto，事实上的，130
Polygamy，多妻制、多偶制，9，69，214，216－217，221，265－266，420注；African，非洲的，170，259；among animals，在动物中，10，260；echo of in poor black communities of U.S.，美国贫苦黑人社会中多妻制的影子，170；basis for traditional Christian taboo against，传统基督教禁止的理由，253－259；and companionate marriage，与伴侣婚姻，253－260；and human sexual dimorphism，与人类性的双形态，260注；possible efficiency argument of prohibiting，禁止多妻制的效率论点，216；as function of female productivity，作为女性生育的函数，170；genetic effects of，基因的影响，258；and attitudes toward homosexuality，与对同性恋的态度，136－137；Jewish，犹太人，48－49；Mormon，摩门教，138，197，208－209，253－255，259注；Muslim，穆斯林，67，253注，256－257；political economy of，多妻制的政治经济学，215，248，254；serial，连续性多妻制，50。又请看，Polyandry，多夫制；Polygyny，多偶制
Polygyny，多偶制，69，90－91，94－95；as form of "fertility treatment，"作为一种不育症疗法，141；de facto，事实上的多偶制，129；serial，连续的，129－130，248；sororal，姐妹的，103。又请看，Polygamy，多妻制

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Polymorphous perversity，多形态反常，22－23，29，107，240

Polynesian sexual customs，波利尼西亚性习惯，67－68，97－98

Popenoe，David，戴维·波皮诺，190－191

Population policy，人口政策，17，33，52－53，187－196常见，411注；and abortion，与人工流产，281－282，285；in Asian nations，在亚洲国家，193；costs and consequences of，成本与后果，193－194；in ancient Greece，在古希腊，41；Nazi，纳粹的，59；and poverty，与贫困，433；in ancient Rome，在古罗马，45；in Romania，在罗马尼亚，60，194注。又请看，Eugenics，优生学

Pornography，色情物、色情艺术，17，32－33，41，51－52，56，59－60，78，92，93注，213，333，351ff；economics of，色情的经济学分析，144－145；and extramarital sex，与婚外性行为，374注；in ancient Greece，在古希腊，354－357；and sexual experience，与性经验，123；and social status of women，与妇女的社会地位，365－366；technical improvements in，技术改善，362；violent，暴力色情物，364；as form of voyeurism，一种观淫癖，384；women's market for，妇女的色情市场，145注，354－355

Pornotopia，色情美梦，367

Poverty，贫困。请看，Income and wealth，收入与财富

Pregnancy，怀孕。请看，Abortion，人工流产；Contraception，避孕；Illegitimacy，非婚生育；Teenage pregnancy，青少年怀孕

Priesthood，教士生涯　请看，Clergy，神职人员

Primate sexuality，灵长类的性态，20，97，101，113

Primitive societies，初民社会，254，257注；nudity in，初民社会中的裸体，357注；polygamy and homosexuality in，初民社会中的多妻制以及同性恋，136－137；sex practices of，初民社会的性习惯，26，67－69，97。又请看，Dani，达尼人；Sambia，桑比亚人

Prisons：sex in，监狱中的性行为，121。又请看，Homosexuality，同性恋性态

Privacy：right of，私隐权，32，235，324ff；marital，婚姻的私隐，325，330，337

Promiscuity，乱交，91－96常见，138，163注，169，255；among animals，动物中的乱交，1169；homosexual，同性恋者的乱交，300－306常见，311；and polygamy，与多妻制，258－259；as function of welfare programs，

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

乱交是福利项目的函数，168，185
Prostitutions，卖淫嫖娼，16，42－43，51，56，61，71，107，112－113，122，147－148，169－170，229，244，256，268，378－380，424，440；ambiguous status of in system of companionate marriage，在伴侣婚姻中的含混地位，158，186；as affected by contraception，受避孕的影响，144；as crime，作为犯罪，70，72，78－80，329；changing character of services，正在改变的服务特点，132；economic structure of，经济结构，120－121，130－133；in ancient Greece and Rome，在古希腊罗马，40－42，44；relation to homosexuality，与同性恋性态的关系，130－131；in Japan，在日本，69；and lesbianism，与女同性恋，179；licensed，持证的，78注，209；male，男性的，42，399注；Marxist theory of，马克思主义的理论，131注；in Middle Ages，在中世纪，50，128－132，261；modern，现代的，131－132，261－262；moral status of，道德地位，397注；as form of nuisance，是一种侵扰，380注；as affected by polygamy，受到多妻制的影响，137；in Sweden，在瑞典，132注；in the American Wild West，在当年美国西部，130注；women's demand for，妇女对卖淫的需求，92
Protestantism，新教，16，228，326；and abortion，与人工流产，275－276；fundamentalist，原教旨主义的，62；sexual ethics of，性伦理，51，152－153，158－159，326；sexual theories of，性理论，224－225
Psychoanalysis，精神分析，21－22。又请看，Freud，Sigmund，西格蒙德·弗洛伊德；Marcuse，Herbert，赫伯特·马库塞
Psychology，心理学。请看，Child sexual abuse，儿童性虐待；Children，孩子、儿童；Freud，Sigmund，西格蒙德·弗洛伊德；Biology of sex，性生物学；Homosexuality，同性恋性态；Homosexuals，同性恋者
Purdah，帏幔、面纱，158，256。又请看，Sequestration of women，隔离妇女、男女有别
Puritanism，清教，16，51，60，135，158，272；divorce，离婚，247；effect on economic growth，对经济增长的影响，196－199；effects of on incidence of venereal disease，对性病发生率的影响，164－165
Purity movement，纯洁运动，262。又请看，Comstockery，考姆斯托克。
Putnam，Hilary，希拉里·普特南，222注，288注

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Q

Quality, demand for, 对质量的要求, 135 – 136

R

Racial differences: and eugenics, 种族差别与优生学, 431; in sexual behavior, 性行为上的, 138 – 139, 140 – 141, 167 – 168, 216 – 217, 278 注, 415

Radin, Margaret, 马格丽特·拉丁, 413

Rape, 强奸, 71, 72, 74 – 77, 113, 212, 338, 384 – 395; as factor in abortion, 强奸作为人工流产的因素, 273, 278, 280; among animals, 动物中的强奸, 385; as form of battery, 作为一种伤害, 8, 390; biological theory of, 强奸的生物学理论, 106 – 108; by blacks, 黑人强奸, 139; consent, 同意, 389, 392, 394 – 395; correlation with other crimes, 与其他犯罪的关联, 387 注; date rape, 约会强奸, 391 – 392; in preindustrial England, 在工业化前的英国, 387 注; by fraud, 骗奸, 392 – 393; frequency of in U. S. and other countries, 美国以及其他国家强奸的频繁率, 38, 70, 387 – 388; marital, 婚内强奸, 183, 388 – 391, 398; of men or by women, 强奸男人或女人强奸, 383; effect of pornography on, 色情品对强奸的影响, 366 – 372; proof of, 强奸的举证, 388 – 395 常见; optimal severity of punishment of, 惩罚强奸的最佳严厉程度, 393 – 394; rape – shiedld laws, 防止强奸法, 393; significance of reasonable mistake, 合乎情理之错误的意义, 394 – 395; in repressive versus permissive societies, 在性压制社会与在性放任社会, 387 – 388; statutory, 法定强奸, 74 – 77, 403 – 404; as form of theft, 强奸作为一种偷窃, 182 – 183, 384 – 386; underreporting of, 强奸案报告不足, 385; violent, 暴力强奸, 385 – 386。又请看, Pornography, 色情品

Rational behavior, 理性行为。又请看, Eonomci theory, 经济理论; Rationality, 理性

Rationality, 理性, 108, 114; economic meaning of, 理性的经济学含义, 85, 88, 90, 118

Reductionism, 简约论, 86

Reformation, 改革、改造, 16, 50 – 51

Regulation: government, of sex, 规制: 政府对性的规制, 16

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Reich, Wilhelm, 威廉·赖希, 237注
Religion, 宗教, 36, 116－117, 141－142; by country, 国教, 161; and crime, 与犯罪, 236; in Netherlands, 在荷兰, 161; Political economy of, 宗教的政治经济学, 217－218; effect of on sexual attitudes and behavior, 宗教对性态度以及性行为的影响, 63, 235－237; in Sweden, 在瑞典, 161; smorgasbord theory of, 杂烩理论, 237, 439; in United States, 在美国, 161。又请看, 具体宗教的名字
Repression, 压制, 22－23
Reproduction: artificial, 人工生育, 21, 405ff。又请看, Adoption, 领养; Surrogate motherhood, 替身孕母
Republic,《理想国》, 14, 44, 238
Reynolds v. United States, 雷诺兹诉美国案, 254
Rhythm method, 经期避孕法, 267, 273; as form of abstinence, 作为一种禁欲, 269
Rich, Adrienne, 埃德雷尼·里奇, 33
Richards, David, 戴维·理查兹, 32注, 186注, 344注
Right to life movement, 胎儿生命权运动, 275, 279－280, 284
Roe v. Wade, 若伊诉韦德案, 72, 78, 80, 215, 332－350常见; effect of on number of abortions, 对人工流产数量的影响, 206－207。又请看, Abortion, 人工流产
Roman Catholicism, 罗马天主教教义, 22, 31; view on adoption, 对人工流产的看法, 40－409; and contraceptive laws, 与反避孕法, 217－218; dissenting voices, 反对声音, 228注; and economic progresss, 与经济发展, 197; attitude toward homosexual preference, 对同性恋偏好的态度, 154; liturgy, 仪拜仪式、圣餐仪式, 153注; political activities of Church, 教会的政治活动, 326, 328－329; sexual ethics of, 罗马天主教的性伦理, 14－17, 111, 121, 151, 244, 251, 261, 267ff, 245－346; sexual theoies of, 罗马天主教的性理论, 224ff。又请看, Christianity, 基督教义,
Romania, 罗马尼亚, 194注; foundlings, 猥亵, 411注; population policy in, 罗马尼亚的人口政策, 60
Rome (ancient), 古罗马, 44－45, 47, 234; adoption in, 领养, 405－409; sexual mores in, 性习俗, 357注; stauts of women in, 妇女地位, 44, 135, 176－177。又请看, Classical antiquity, 古典时期
Russell, Bertrand, 波特兰·罗素, 168－169, 181－182, 237－238, 246, 334, 359, 430－431

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

S

Sadomasochism, 施虐受虐同性恋, 354, 376

Safe sex, 安全的性行为, 114

Sale of parental rights ("baby selling"), 亲权出售("卖孩子"), 409 – 417; effect on children, 对孩子的影响, 412 – 413

Salome, 《莎乐美》, 363, 379, 381

Sambia, 桑比亚人, 68, 105, 149, 440

Sartre, Jean-Paul, 让 – 保罗·萨特, 301注, 353

Scandinavia: intercountry differences, 斯堪的纳维亚: 国家间的差别, 72注, 440; sex laws in, 北欧国家的性法律, 72 – 73; sexual mores in, 性习俗, 56 – 58, 175, 319。又请看, Denmark, 丹麦; Sweden, 瑞典

Scatology, 色情学, 352注

Schopenhauer, Arthur, 叔本华, 110注

Scientific methodology, 科学方法论, 86 – 87, 109 – 109; applied to moral theories, 运用于道德理论, 221ff; applied to study of sex, 运用于性之研究, 438 – 439

Scruton, Roger, 罗杰·斯克拉顿, 154注, 228 – 229, 309注

Search costs, 搜寻成本, 119ff, 151, 302 – 303; as function of attractiveness, 是人是否有性吸引力的一个函数, 122 – 123; marital, 婚姻的搜寻成本, 246

Secord, Paul, 保罗·希考德, 140

Seduciton, 诱奸, 403; crime of, 诱奸罪, 389, 392 – 394; tort of, 诱奸侵权, 81 – 82, 213注。又请看, Homosexuality, 同性恋性态

Semen, 精液, 20, 28, 39, 47, 68, 149

Separation (marital), 分居, 250, 389

Sequestration of women, 妇女的隔离、男女有别, 40, 44, 65, 112, 125, 128注, 133, 140, 146 – 169常见, 173, 365, 387

Sex crimes, 性犯罪, 32注, 70ff, 204 – 211; enforcement by ecclesiastical courts, 教会法庭的执法, 73; index of punishment severity, 惩罚严厉指数, 74 – 78, 439; in Sweden, 在瑞典, 58。又请看, Child sexual abuse, 儿童性虐待; Rape, 强奸; Sodomy, 肛交

Sex discrimination, 性歧视, 27注, 91注, 343; as explanation for sex laws, 作为对性法律的解说, 216

Sex drive, 性冲动, 87, 118, 123 – 124; female, 女性的性冲动, 91, 179

Sex education, 性教育, 57, 64注, 190 – 192, 217 – 218; in Sweden, 在瑞

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

典，166，190；in United States，在美国，166注；Sweden and U. S. compared，瑞典与美国之比较，271－272；within the home，家庭内的性教育，270注，442

Sex ratio，性别比，128－132，136－141；biological determinants of，性别比的生物学决定因素，95－96；effective，有效性别比，136－141；in American black community，在美国黑人社区中，137－139；in classical antiquity，在古典时期，136注；among orthodox Jews，在正统犹太教徒中，140

Sex surveys，性调查，30－31，63－64，438。又请看，Kinsey reports，金西报告

Sex: biology of，性的生物学。请看，Biology of sex，性生物学

Sexology，性学，13ff；descriptive versus speculative，描述性性学与玄想性性学，18－20；legal，性法学，31－33

Sexual conservatives，性保守主义者，62，151，199，395，415，428－429，432；critique of pornography，对色情品的批判，372－374

Sexual deviance，性不轨，22，54；biology of，行不轨的生物学，91－108；in cities，城市中的性不轨，133；male versus female，男女之间的不同，99；as revolutionary force，作为一种革命力量，238－240。又请看，具体做法的名字

Sexual dysfunctions: treatment of，性功能失调：治疗，20－21

Sexua harassment，性骚扰，21，316，371，392，395

Sexual revolution，性革命，54－57，132，179，408

Sexual strategies，性战略，90－110常见，167－173，188，221，251－252，283，295，340－341，390；impact of artificial reproduction on，对人工生育的影响，432

Sherfey，Mary Jane，玛丽·简尼·谢菲，92

Shrage，Laurie，劳瑞·希拉格，92

Simon，Julian，居里安·西蒙，193注

Singapore: sterilization program in，新加坡的绝育项目，431

Sissies，女人气、娘娘腔，296，309。又请看，Effeminacy，阴柔；Gender，社会性别，nonconformity，不相符

Slavery，奴隶制，41－42，71，104，137，148，175－176

Social class，社会阶级，61

Social constructionism，社会建构主义，23－30，110，126，145，438

Sociobiology，社会生物学，20，108－110，189，359。又请看，Biology of sex，性生物学

Sociology of sex，性生物学，30－31

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

Socrates, 苏格拉底, 14, 42 – 44
Sodom and Gomorrah, 所多玛与蛾摩拉城, 48
Sodomy, 肛交, 16, 48 注, 56, 341 – 350, 355 – 356; arguments for repeal of criminal laws against, 支持废除反肛交法的论点, 309 – 311; as crime, 作为犯罪, 51 – 52, 61, 73 – 74, 77 – 78, 125, 158, 213, 235, 291, 341 – 350; heterosexual, 异性恋的, 73 – 74, 80, 98 注, 113, 342, 345, 349; as contraceptive method, 作为避孕手段, 117, 151, 165, 270, 345 注
South America: homosexuality in, 同性恋行为在南美, 126; sexual mores in, 南美的性习俗, 65, 68, 117
Southeast Asia: sexual mores in, 东南亚的性习俗, 67 – 68
Soviet Union: sex ethics in, 苏联的性伦理, 198。又请看, Communist sex ethics, 共产主义性伦理
Sparta, 斯巴达, 53, 430; sexual customs in, 斯巴达的性习惯, 44
Sperm banks, 精子银行, 109, 421; genetic screening by, 精子银行的基因筛选, 432
Stephen, James Fitzjames, 詹姆斯·费兹詹姆斯·斯蒂芬, 17, 203 注, 230, 233 – 236
Sterility: significance of in marriage law, 不育在婚姻法中的意义, 250 – 251
Sterilization, 绝育, 59, 116, 268 注, 430 – 431; of blacks, 黑人的绝育, 140 – 141
Stoic philosophers, 斯多葛哲学家, 14 – 15, 45
Straus, Murray, 默雷·斯特劳斯, 369
Striptease, 脱衣舞, 42, 92 注, 357 注, 362 注, 363 – 364; and lesbianism, 与女同性恋行为, 179。又请看, Nude dancing, 裸体舞
Sublimation, 升华、净化, 22, 238; of homosexuality, 同性恋性态, 154, 156
Substantive due process, 实质性正当程序, 336 – 337
Substituability in matters of sex, 性问题上可替代性, 117ff, 151, 366, 368, 371
Superincision, 割礼, 67 注
Suprior good, 优质品, 134 – 135
Surrogate motherhood, 替身孕母, 420 – 428; compared with adoption, 与领养之比较, 422; economics of, 替身孕母的经济学, 422 – 428; issue of contract enforceability, 合同强制执行问题, 426 – 428
Sweden: abortion in, 瑞典: 人工流产, 277; age of consent, 意思表示的法定年龄, 403; general approach to matters of sex, 对性问题的一般进路, 441 – 442; cohabitation in, 同居,

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

265, 313 – 314; contraception, 避孕, 271; economy of, 经济, 197 – 198; homosexuality in, 同性恋性态, 297, 313 – 314; attitude toward homosexuals, 对同性恋者的态度, 161; marriage by homosexuals, 同性恋婚姻, 117注; incidence of AIDS, 艾滋病发生率, 165; population policy, 人口政策, 162 – 163; pornography, 色情品, 372; prostitution, 卖淫嫖娼, 72, 132注; rape, 强奸, 72, 370; regulation of the family and sex, 对家庭与性的规制, 172, 217; religion, 宗教, 217, 236; sex crimes, 性犯罪, 72 – 73; sex education, 性教育, 271, 442; sexual mores, 性习俗, 57 – 58, 161 – 180常见, 190 – 192, 270注; welfare programs, 福利项目, 166 – 167, 188 – 192常见, 197 – 198, 266

Switzerland: sexual mores in, 瑞士的性习俗, 64, 319

Symons, Donald, 唐纳德·西蒙斯, 384

Symposium, 《会饮篇》, 1, 13 – 14, 43 – 44, 112

Syphilis, 梅毒, 164; origin of, 源起, 164注

T

Teenage pregnancy, 青少年怀孕, 56 – 57, 269 – 272, 331 – 332; as function of design of welfare programs, 福利项目设计之函数, 168; in Sweden, 在瑞典, 166, 190

Temporary marriages, 暂时婚姻。请看, Marriage, temporary, 暂时婚姻

Theatre, 剧场, 45, 51

Thompson, Robert, 罗伯特·汤普森, 352 – 353

Titian, 提香, 358 – 359, 364

Title VII, 美国民权法案第7章, 322 – 323

Titmuss, Richard, 理查德·提特姆斯, 33注, 428注

Tomboys, 假小子, 296

Transsexualism, 易性癖, 25 – 27; Catholic view of, 天主教的观点, 227 – 228

Transvestism, 易装癖, 25 – 27, 51

Tripp, C. A., C. A. 特里普, 122

Turing, Alan, 埃兰·图灵, 208注

U

United States: abortion, 美国: 人工流产, 276ff; antebellum South, 美国南方, 61, 176; artificial reproduction in, 人工生育, 409ff; policy toward homosexuals, 对同性恋者的政策, 291 –

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

293, 299, 309ff; prostitution in Wild West, 美国西部的卖淫, 130注; sex crimes in, 性犯罪, 75 – 81; sexual mores in, 性习俗, 52, 60 – 65, 157, 175注, 268注, 270 – 273; sexaul mores in colonial America, 美国殖民时期的性习俗, 60 – 61, 126 – 127, 213, 247注; Supreme Court sex cases, 最高法院的性案件, 324ff; welfare programs, 福利项目, 167 – 168。又请看, Aid to Families with Dependent Children, 对有未成年儿童之家庭的帮助; Divorce, financial consequences of, 离婚的财政后果; Polygamy, Mormon, 摩门教的多妻制

Urbanization and sex, 城市化与性, 126 – 129, 155 – 156, 215, 260

Utilitarianism, 功利主义, 233, 235, 279 – 290常见, 339 – 340, 350, 423, 438; average versus total, 一般功利主义与总体功利主义, 285; and rape, 与强奸, 386 – 387。又请看, Economic theory, 经济学理论; Liberalism, 自由主义; Mill, John Stuart, 约翰·斯图加特·密尔

V

Van der Haag, Ernest, 恩斯特·范·德尔·海格, 199注

Venereal disease, 性病, 53, 163 – 165; in ancient world, 在古代社会, 164注, 186; knowing transmission of as battery, 放任性病传播是一种伤害, 184。又请看, AIDS, 艾滋病

Viability (of fetus), 胎儿的可成活性, 287

Victorianism, 维多利亚时的风尚, 16 – 18, 20, 22, 24, 52 – 54, 61, 112注, 174, 361 – 362。又请看, Comstockery, 考姆斯托克

Virginity, 贞操, 16, 39, 46, 55, 57, 151, 212 – 213, 257, 263, 270, 388 – 390, 393; in Sweden, 在瑞典, 166; social function of, 其社会功能, 169

Voyeurism, 观淫癖, 213, 384

W

Wealth, 财富。请看, Income and wealth, 收入与财富

Weber, Max, 麦克斯·韦伯, 437注

Weitzman, Lenore, 雷诺·魏茨曼, 265

Welfare programs, 福利项目, 185, 192, 334, 433; effect on births, 对生育的影响, 196; effect on divorce, 对离婚的影响, 252; effect on illegitimacy,

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xK0Qzd

对非婚生的影响，264；in Sweden，在瑞典，166－167、171、188－189，266；Swedish and U. S. compared，瑞典与美国比较，167－168，又请看，Aid to Families with Dependent Children，对有未成年孩子之家庭的补助；Sweden，瑞典
Wicksell，Kurt，科特·维克塞尔，33
Wilde，Oscar，奥斯卡·王尔德，60，208，363、404
Wittgenstein，Ludwig，路德维希·维特根斯坦，230注
Wolfenden report，沃丰登报告，130
Women：African，妇女：非洲妇女，259－260；agrarian，从事农业的妇女，129注，133注，170，259；in eyes of Church，教会眼中的，46－48；in classical antiquity，在古典时期，39－45常见，135，176－177，365；death rate，死亡率，128－129；economic and social status of，经济和社会地位，40，159－161，221，233－234，239，246－247，257，263－264，282－283；in fishing communities，在渔业社会，170；in India，在印度，160注；in Japan，在日本，197；in Muslim societies，在穆斯林社会，173；occupational status of，职业地位、39，86，171，173－178，195－196，252，259；status of in relations to pornography，同色情相关的地位，365；psychological differences from men，与男子的心理差别，93，110，123；effect of new reproductive technology on，新生育技术的影响，424－429常见，432；in Scandinavia，在北欧，170；sexuality of，妇女的性态，17－18，20－21；surrogate mothers，替身孕母，423－428；in modern Sweden，在现代瑞典，174；in the United States，在美国，172，174。又请看，Double standard，双重标准；Feminism，女权主义；Polygamy，多妻制；Sequestration of women，禁锢妇女、男女有别；Sexual revolution，性革命

X

Xenophon，色诺芬，45

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd

更多情感绝密资料加微信:CF69567　课程学习官网:https://s.wsxc.cn/xKOQzd